

Universae Theologiae Moralis receptiores

Antonio de Escobar y Mendoza

R. P. ANTONII
DE ESCOBAR
ET MENDOZA,
VALLISOLETANI,

Societatis IESV Theologi,

VNIVERSÆ THEOLOGIÆ
MORALIS, RECEPTIORES ABSQVE

Lite Sententiæ nec-non Controuersæ Disquisitiones,

*SIVE QVOD DOCTORIBVS DISSENTIENTIBVS,
frequentibus asserendum eligitur, & quod Dissidentibus, plerumque
in utrumvis probabile apponitur.*

TOMI SEXTI PARS ALTERA.
CENSVRÆ ECCLESIASTICÆ.

QVATVOR LIBRIS TOTIDEM MATERIAS
expendo, scilicet de Excommunicatione, Suspensione,
Interdicto, & Irregularitate.

Universae Theologiae Moralis receptiores

Antonio de Escobar y Mendoza
Lvgdvni 1663

(Laurent Arnaud Philippe Borde Claude Rigaud)

The School of Salamanca
A Digital Collection of Sources and a
Dictionary of its Juridical-Political Language
<https://www.salamanca.school>

Volume unpublished

Directors:
Duve, Thomas
Lutz-Bachmann, Matthias

Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz
Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie
Goethe-Universität Frankfurt/Main

Electronic publication,
Online:

Editors:

Birr, Christiane
Glück, David
Rico Carmona, Cindy
Thönes, Martin
Wagner, Andreas

PDF Production:

Kupreyev, Maxim N.

Digitized original(s):

Staatsbibliothek München
<https://opacplus.bsb-muenchen.de/title/BV035557741>

Proposed citation:

_X_X_, in: The School of Salamanca. A Digital Collection of Sources

**[[i]] R.P. ANTONII DE
ESCOBAR ET MENDOZA,
VALLISOLETANI, Societatis
Iesv Theologi, VNIVERSÆ
THEOLOGICÆ MORALIS,
RECEPTIORES ABSQVE
Lite Sententiæ nec-non
Controuersæ Disquisitiones,**

***SIVE QVOD DOCTOR
IBVS DISSENTIENTIBVS,
frequentibus asserendum
eligitur, & quod Dissidentibus,
plerumque in vtrumuis
probabile apponitur.***

**TOMI SEXTI PARS ALTERA.
CENSVRÆ ECCLESIASTICÆ.**

**QVATVOR LIBRIS TOTIDEM
MATERIAS expendo, scilicet
de Excommunicatione,
Suspensione, Interdicto,
& Irregularitate.**

[[ii]]

[[iii]] *Facultas P. Prouincialis Societatis IESV Prouinciæ Castellanae.*

PETRVS Pimentel in Prouincia Castellana Societatis IESV Præpositus Prouincialis, potestate ad id mihi, facta à R. admodum P. Nostro Gosuinio Nichel Generali Præposito, facultatem facio vt *Tomi. 4. 5. 6. & 7. Theologiæ Moralis à P. Antonio de Escobar Theologo eiusdem Societatis* compositi, grauium Doctorumque hominum iudicio approbati typis mandentur. In quorum fidem has litteras manu nostra subscriptas & sigillo munitas dedimus Vallisoleti die 1. Octobris anno 1653.

PETRVS PIMENTEL.

APPROBATIO.

R. P. Antonij de Escobar Societatis IESV Tomos Tertium, Quartum, Quintum, Sextum & Septimum vniuersæ Theologiæ Moralis attente perlegimus nos infra scripti facultatis Parisiensis Doctores Theologi nihilque in illis occurrit, quod non sit planè consentaneum tum fidei Catholicæ, tum probis moribus; adeoque luce publica dignos. Actum Lugduni die 9. Februarij 1663.

Fr. Cyrillvs Morel Carmeli Lugd. Prior.
Fr. Steph. Molin Carmelita.

[[iv]] *Approbatio Ordinarij.*

CVM hos quinque Tomos, nempe *Tertium, Quartum, Quintum, Sextum & Septimum Vniuersæ Theologiæ Moralis*, quorum Author est R.P. Antonius de Escobar Societatis IESV, se attentè perlegisse suprà nominati Facultatis Parisiensis Doctores Theologi testentur, nihilque in illis deprehendisse, quod non sit planè consentaneum tum fidei Catholicæ tum probis moribus. Idcirco quinque præfatos Tomos typis mandari & in lucem prodire non abnuimus Lugduni die 15. Februarij 1663.

DE-NEVF-VILLE Abbas S. Iusti Vic. Gen.

Consensus Procuratoris Regij.

LIbrum inscriptum R.P. Antonij de Escobar, & Mendoza Societatis Iesv Theologi, *Theologia Moralis*, typis mandari & in Lucem edi, Sumptibus Philippi Borde, Lavrentii Arnavd, Petri Borde, Gvillelmi Barbier, Bibliopolarum Lugdunensium, Ego Regis Consiliarius & Procurator in Lugdunensi Præfectura, non impedio. Datum Lugduni die 16. Februarij 1663.

VIDAVD.

PERMISSIO.

V Iso Procuratoris Regis Consensu, Librum huncce typis mandari à prædictis Bibliopolis Lugdunensibus, concedimus, & ne quis vltra concessam facultatem denuo excudat inhibemus, Datum Lugduni. Die 20. Februarij 1663.
DE SEVE.

[185] R.P. ANTONII DE ESCOBAR ET MENDOZA, VALLISOLETANI, Societatis Iesv, VNIVERSÆ THEOLOGIÆ MORALIS RECEPTIORES SINE LITE Sententiæ, Dubiæque Disquisitiones. CENSVRÆ ECCLESIASTICÆ.

LIBER L. EXCOMMVNICATIO.

QVI, Volumine primo de Censuris in communi disserui, de iisdem in particulari disputationem exero. In primis autem de Excommunicatione Tractatum instituo. Vbi de eius essentiâ, ac diuisione, de eius causis, & effectibus, illisque absolutione pacificus primùm, mox pugnax scribo. Demum excommunicationum omnium particularium Catalogum recenseo.

SECTIO PRIMA.

*De Excommunicatione
Receptiores sine lite Sententiæ.*

CAPVT I.

De Excommunicationis essentia, ac diuisione.

¹ MVltis nominibus in Iure Excōmunicatio assolet appellari. Dicitur *Anathema*, idest, executio, maledictio, & separatio ab aliis, *Anathema maratha*, idest, Excōmunicatio maior latæ sententiæ, vsque ad aduentum Domini. *Mucro Episcopi*, seu spiritualis gladius. *Virga ferrea*, qua peccatoris audacia comprimitur. *Mors*, qua excommunicatus spirituali vita priuatur. Et *Neruus Ecclesiasticæ disciplinæ*. Omnes sic.

² Est autem *Censura Ecclesiastica*, qua homo baptizatus priuatur aliquibus bonis communi-[186]bus, nempe fidelium consortio, Sacramentorum participatione, & communibus Ecclesiae suffragiis. Vnde Excommunicatio idem est, ac *Extra Communionem*.

³ Quæ quidem triplex esse potest. Prima est spiritualis mere interna, nempe communicatio in gratia, & duritate, per quam sibi inuicem fideles communicant. Secunda est mere ciuilis, vt confabulatio, salutatio mutua, cōmunis mensa. Tertia est partim externa, vt participatio Sacramentorum, vsus Sacrificii, & cōmunio in aliis Officiis, ac rebus Sacris: partim interna, & mixta, vt participatio suffragiorum Ecclesiae, orationum communium applicatio, ad impetrādum à Deo aliquod beneficium. Porro Excommunicatio per se loquendo hominem prima illa communione non priuat, quia excommunicatus potest esse in gratia; sed per accidens, quatenus supponit, huiusmodi communionem esse sublatam. Priuat autem secunda, ac tertia. Tolet. l. 2. c. 4. Nauar. sum. c. 27. n. 1. Valen. tom 4. d. 7. q. 17. pun. 1. Bonac. de Censur. d. 2. q. 1. n. 2. Fill. tr. 12. n. 3. & 4.

⁴ Excommunicatio diuiditur in *Maiorem*, ac *Minorem* Maior tribus illis bonis, scilicet participatione Sacramentorum, consortio fidelium, & suffragiis Ecclesiae priuat. Minor vero vno tantum bono, nempe Sacramentorum participatione. Maior non incurritur nisi ob mortale peccatum. Minor aliquando ob veniale Porro in iure excommunicationis nomine simpliciter. Maior intelligitur, quæ absolute dicitur excommunicatio. Quia verba absolute prolata in sua significatione simpliciter accipiuntur. cap. pen. de sent. excom. Tolet. l. 1. c. 5. n. 1. Conin. disp. 14. dub. 1. num. 5. Couarr. cap. Alma mater, p. 1. §. 8. n. 5.

⁵ Alia est à iure, alia ab homine. A iure est, quæ per aliquem Canonem, statutum, vel constitutionem fulminatur. Ab homine, quæ per aliquem Iudicem fertur. Vtraque vero vel est *latæ sententiæ*, vel *ferendæ*, idest, aut ipso iure seu facto incurritur absque vllius sententiæ expectatione: aut est tantum cōminatoria, quæ non statim ligat, sed desideratur sententia, per quā est fulminanda. Et quidem Excommunicatio tunc est latæ sententiæ, quando verbum præteriti apponitur, v. gr. *Sit excommunicatus. Pro excommunicato habeatur ipso iure, ipso facto*. Cōminatoria erit, si adhibeatur aliquod verbum futuri, v.g. *Excommunicetur, vel sub pœna excommunicationis*. Tolet. l. 1. c. 5. n. 3. & 4. Filliuc. tr. 12. n. 9.

⁶ Excommunicatio ab homine differt ab ea, quæ est à iure: nam iuris excommunicatio semper est generalis, & determinatè fertur contra agentes, vel non agentes hoc, vel illud: quæ autem est ab homine, aliquando est generalis, aliquando particularis contra determinatam personam. Lata ab homine cessat Iudicis vita cessante, vel quando ab officio remouetur, ita vt de nouo contrauenientes non liget; lata autem à iure durat etiam mortuo Conditore, quandiu ius ipsum perseuerat. Præterea quando fertur à Canone, vel statuto profuturis culpis ligat delinquentes intra territorium legislatoris, quamuis tempore legis latæ, seu delicti subditi non essent respectu originis, vel domicilij: at sententia hominis comprehendit illos tantum qui tempore sententiæ, sub Iudicis eam pronunciantis iurisdictione continebantur, illique erant subditi. Quia sententia sumit vires incōtinenti in eum, contra quem fertur; lex autem cum semper loquatur, obligat etiam eos, qui venturis temporibus subditi sunt futuri. Cap. Vt animarum, §. statuto, de constitu. lib. 6. Nauarr. sum. cap. 27. n. 2. Tolet. l. 1. cap. 5. num. 6. Syluest. verb. Excommunicatio, 2. n. 10. Bonac. de Censur. d. 2. q. 1. n. 4.

CAPVT II.

De excommunicationis causis.

⁷ Causa efficiens Excommunicationis maioris est homo Ecclesiasticus, qui habet iurisdictionis potestatem fori exterioris ordinariā vel delegatam non impeditam, siue ferat illam media lege, quā dicitur excommunicatio à iure: siue media sententia, quā dicitur *ab homine*. Vnde excommunicare potest Papa, Concilium Generale, vel Prouinciale, Episcopi, Capitulum sede vacante, Abbates, Generales, Ordinum, Prouinciales, Guardiani, Priores, Rectores, & quicumque Superiores habentes iurisdictionem Ecclesiasticam in exteriori foro. Deduxerim, fœminam, laicum, nec simplicem Sacerdotem, quamuis Curatus sit, excommunicare non posse, nisi ex Summi Præsulis dispensatione, vel ex legitime præscripta consuetudine. Quia hi omnes iurisdictionem exteriorem non habent. Papa, & Concilium Generale possunt in quacumque Diœcesi existant, per statutum, vel sententiam excommunicare. At Episcopus in Diœcesi aliena non potest, nec subditos suos, nisi petita à proprio Diœcesano licentia Papa, & Concilium Generale quoscumque cuiusvis Diœcesis potest excōmunicare, at Prælati reliqui non nisi suos subditos. Aliquando tamen possunt excōmunicare non subditos, nempe quando ratione delicti commissi in eorum territorio, vel ratione contractus ibidem initi, vel ratione rei ibi sitæ, ad eorum iurisdictionem aliquo modo pertinent. Nauar. *sum. c. 27. n. 46.* Sayr. *de Censur. l. 1. cap. 5.* Suar. *de Censur. d. 2. sect. 2. n. 1. & 2.* Reginal. *l. 9. n. 115.* Tolet *l. 1. c. 6.* Fill. *tr. 12. nu. 10.* Bonac. *de Cens. d. 1. q. 1. pun. 2.*

⁸ Causa materialis est duplex proxima, ac remota. Proxima est peccatum mortale proprium externum, nec sufficit internum, quod ita mente lateat vt agnosci nisi per reuelationem non valeat. Quia Ecclesia de mere internis non iudicat, nisi indirectè. Potest autem Ecclesia præcipere, vel prohibere internum actum, non secundum se, & directè; sed per ordinem ad actum externum, quem informat, vel qui nequit sine actu interno subsistere. Tol. *l. 1. c. 8.* Sua. *d. 4. sect. 2.* Sayr. *l. 9. c. 9.* Conin. *d. 13. du. 8.* Manu. *sum. p. 2. c. 67.* Fill. *tr. 11. n. 158. & 162.*

⁹ Ad contrahendam excommunicationem non sufficit peccatum præteritum, nisi adsit contumacia, nempe quando admonitus quis, vt à piaculo desistat, id renuit agere. Vnde si paratus sit corrigi ob quodcumque enorme flagitium præteritum excommunicari non debet. Quando vero fulminatur excommunicatio in futurum, vel quia præcipitur aliquid faciendum, vel prohibetur fiat, tunc si iustum sit quod præcipitur, resque grauis, in transgressores potest excommunicatio ferri. Sayr. *lib. 1. cap. 5. num. 25.* Filliuc. *tract. 11. num. 185.* Henriq. *lib. 13. cap. 17.* Tolet. *l. 1. c. 8. n. 2. & 3.*

¹⁰ Ad incurrendam excommunicationem, aliāve censuram requiritur effectus completus, quem legislator intendit prohibere. Quia lex non ligat, nec operatur vltra legislatoris intensionem verbis expressam. Nisi sub Censura ipse conatus principaliter prohibeatur. Bonac. *disp. 1. quæst. 1. punct. 3. num. 9.* Nauarr. *de pœnit. dist. 1. & cap. cum autem, numer. 21.* Vgolin. *tab. 1. cap. 9.*

¹¹ Causa materialis remota, seu subiectiua excommunicationis est homo viator, determinatus, baptizatus, inferior, subditus. Hoc est, solus homo tam masculus, quam fœmina viuens; vnde defunctus, dæmon, & animantia irrationabilia excommunicatione

ligari non possunt. Quia effectus illius non sunt capaces. Determinatus. Vnde tota aliqua Vniuersitas, aut Collegium non potest excommunicari per sententiam, nisi in particulari excommunicandi distinguantur. Quia alias huiusmodi Censura intolerabilem contineret errorem, cum sæpe contingeret, innocentes grauissima affici pœna Baptizatus. Vnde infideles, & Cathecumeni excommunicari non possunt. Quia Ecclesiæ membra non sunt, & illius legibus non subiiciuntur. Inferior. Nullus enim se ipsum excommunicare potest, sicut nec Superiorem, vnde Summus Pontifex à nullo potest excommunicari. Subditus demum debet esse, idest subiectus excōmunicantis iurisdictioni; exempti namque priuilegio Apostolico nequeunt ab Ordinario ipso excommunicari, sicut & alij non subditi, nisi in tribus casibus expressis. Nauar. *summ. c. 27. n. 13.* Sayr. *l. 1. c. 8.* Suar. *d. 5. sect. 1.* Vasq. *de excom. dub. 17. n. 8.* Tolet. *l. 1. c. 7.* Reginald. *l. 9. n. 133.*

¹² Formalis causæ non sunt determinata verba, siue excommunicatio sit à iure, siue ab homine: sed sufficiunt quæcumque verba, aut scriptum, queis Iudicis sufficienter exprimatur intentio. Quia nullo iure est cautum, excommunicationem per certa verba esse ferendam. Tamen verba, quibus excommunicatio fertur, debent significare de præsenti, & practicè effectum. Quia si significant de futuro, vt *Excommunicabo*, &c. non inferetur Censura. Prætereaque debent executionem, non autem solam præceptionem continere. Fill. *tr. 11. n. 53. 56. & 57.* Suar. *disp. 5. sect. 2. n. 16.* Reginald. *l. 9. n. 194.* Coninch. *d. 13. dub. 2. n. 16.* Tolet. *l. 1. c. 9.*

¹³ Obseruandæ sunt aliquæ circumstantiæ, quæ ad formam possunt quodammodo reduci, in excommunicatione, quæ ad peccatum præteritum cum contumacia fertur. Primò requiritur, vt trina monitio præcedat, qua excommunicandus prius admoneatur, an velit parère; vrgente tamen necessitate, fieri poterit, vt vna admonitio sufficiat. Ex iure colligitur, constituendos duos saltem dies interstitii pro singulis monitionibus: quamuis Iudex possit interuallum ampliare, vel restringere ad breuius tempus, prout oportere cognouerit. Quando autem vna admonitio fit, debent dari sex dies exprimendo, vt primi duo sint pro prima, secundi pro secunda, tertij pro tertia. Secundo requiritur, vt excommunicatio feratur non solo Iudicis verbo, sed in scriptis, quibus etiam exprimi debet excommunicationis causa. Vnde ferens excommunicationem solo verbo sine scriptura, & causæ expressione; aut qui parti petenti non concedit exemplar scripturæ intra mensem, si petatur, mortaliter peccat, & incurrit suspensionem ab ingressu Ecclesiæ per mensem. Attamen excommunicatio lata sine scriptura, vel sine causæ expressione, inualida non est. Quia scripturæ, seu causæ non censetur formæ substantialis, sed tantummodo accidentalis omissio. Suar. *d. 3. sect. 12.* Sayr. *l. 1. c. 12.* Nauar. *summ. c. 27. n. 11.* Vgolin. *tab. 1. c. 18. §. 2. n. 4.* Reginald. *l. 9. n. 181.* Henriq. *l. 13. c. 34.* Coninch. *d. 13. dub. 9. n. 83.* Fill. *tr. 11. n. 107.* Bonacin. *d. 1. qu. 1. punct. 8.* Tolet. *l. 1. c. 9.*

¹⁴ De ratione etiam formali excommunicationis est, vt seruetur circumstantia loci, seu propriij territorij, quando ad illam ferendam, opus est iurisdictione contentiosa, quæ extra proprium territorium nequit sine Ordinarij loci licentia exerceri: sicut nec in loco plene exempto, non ratione tantum personarum, vt sunt Ecclesiæ, ac Monasteria Religiosorum; sed ratione etiam ipsius loci. Quando autem non est opus huiusmodi iurisdictione, potest excommunicatio etiam in alieno territorio fieri. Quia ad illam ferendam non requiritur causæ cognitio, seu processus, aut strepitus iudicialis. Auila *p. 2. c. 3. d. 2. dub. 1.* Reginald. *l. 9. n. 155.* Nauar. *summ. c. 27. n. 6.* Sayr. *l. 1. c. 14. n. 4.* Coninch. *d. 13. dub. 5. n. 64.* Miranda *q. 3. a. 8. concl. 3.* Manu. *tom. 2. qq. Regul. q. 59. a. 1.*

¹⁵ Assolet etiam in excommunicatione ferenda circumstantia temporis asseruari, vt scilicet non feratur feriato die, qui ex institutione, vel consuetudine Ecclesiæ cultui diuino dicatus est. Attamen si lata tunc temporis fuerit, non erit inualida. Quia etsi excommunicatio postulet causæ cognitionem, non tamen semper, & necessario eam requirit. Vgolin. *tab 1. cap. vltim. §. 2. num. 3. Sayr. lib. 1. cap. 14. num. 6. & c. 7. numer 17.*

¹⁶ Demum finalis excommunicationis causa est bonum, & vtilitas hominis, vt resipiscat, & ad meliorem frugem se conuertat: vel vt à malo patrando retrahatur, iuxta illud *1. Corinth. i. Vt surgat à peccato, & saluus fiat in die Domini, Cap. Medicinalis de sent. excommun. in 6. Bonac. d. 1. q. 1. punct. vltim.*

CAPVT III.

De Octo Excommunicationis maioris effectibus.

¹⁷ PRIMUS est *Communium Ecclesiæ suffragiorum priuatio*. Communia autem, & generalia suffragia sunt quædam auxilia spiritualia, quæ à Clericis quatenus Ecclesiæ Ministris pro fidelib. offeruntur: qualia sunt Missæ, Sacrificium, Canonice orationes, supplicationes, &c. in quib. Clericus nomine, & in persona Ecclesiæ exorat. Vnde excommunicato applicans communia suffragia, mortaliter delinquit. Quia in re graui violat Ecclesiæ prohibitionem. Imo in minorem incidit excommunicationem, communicanti cum excommunicato vitando impositam. Tamen in feria sexta Parasceues ex Ecclesiæ benignitate publice pro excommunicatis oratur, & Missæ Sacrificium offertur. *Cap. à nobis, de sent. excom. Fill. tr. 12. n. 33. Reginaldus l. 32. n. 17. Suar. d. 9. sect. 1. n. 4. Sayr. l. 2. c. 4. nu. 7. Nauar. sum. c. 27. n. 26.*

¹⁸ Si Sacerdos Missam offerat in persona Christi pro excommunicato aliàs in gratia existente, peccat quidem, sed prodest illi, quoad fructum, qui per Missam applicatur; tum quoad satisfactionem, tum quoad impetrationem. Quia quando quis operatur vt minister alterius, propria malitia non impedit operationis effectum. At si in persona Ecclesiæ offerat, nihil proderit. Quia Ecclesia priuat communibus suffragiis excommunicatum. *Reginal. l. 32. n. 13. Henriq. l. 13. c. 12. Suar d. 9. sect. 4. n. 3. Nauar. summ. c. 27. n. 36. Fil. tr. 12. n. 48.*

¹⁹ Secundus est *priuatio participationis passiuæ Sacramentorum* Vnde excommunicatus percipiendo Sacramenta quantumuis sit occultus, vel excommunicatio iniusta, modo sit valida, graue committit sacrilegium. Quia de natura excommunicationis est priuare passiuæ Sacramentorum participatione. Valide tamen excommunicatus Sacramenta recipit quoad substantiam, licet non semper quoad effectum, seu gratiã. Quia quoties aliquis recipit Sacramentum, & in eius susceptione lethale peccatum committit, obicem gratiæ apponit, *Cap. Si celebrat, de Ecclesiastico excom. Reginal. lib. 32. n. 4. Filliuc. tr. 12. n. 57.*

²⁰ Porro licet excommunicatus etiam toleratus regulariter loquendo, peccet mortaliter aliquod Sacramentum recipiendo, aliquando tamen potest excusari ob ignorantiam, vel ob necessitatem, vt ad vitandam infamiam, vel scandalum, vel mortis periculum, quod alia ratione, vel probabili excusatione vitare non potest. Quia Ecclesia cum tanto incommodo

non obligat & Ecclesiae præcepto naturale præponderat. Filliuc. *tr.* 12. *n.* 56. Bonacin. *d.* 2. *q.* 2. *punct.* 2. *numero* 4.

²¹ Nulla autem pœna ab excommunicato generaliter ex receptione Sacramentorum incurritur. Quia nulla extat in iure expressa. Suscipiens tamen Sacros Ordines excommunicatione irretitus, suspensionem incurrit. Suar. *d.* 10. *sect.* 3. *n.* 6. Fill. *tr.* 12. *n.* 54.

²² Licet ex vi Censuræ excommunicationis Sacerdos non peccet administrando Sacramenta excommunicato tolerato: peccat tamen contra ius naturale, & diuinum. Quia ex eo non sunt administranda Sacramenta indigne petiti nisi sit peccator occultus, & publice petat, vel quando petendo non delinquit, vt si ob vitandam infamiam, vel scandalum postulet. Vasqu. *dub.* 2. *n.* 12. Suar. *d.* 10. *sect.* 2. *n.* 12. Fill. *tract.* 12. *numero* 64.

²³ Si vero excommunicatus sit non toleratus, ex vi Censuræ mortaliter peccat, qui ei Sacramentum aliquod administrat, nisi excusetur ob necessitatem, vel aliam iustam causam. Quia agit contra Ecclesiae prohibitionem in re graui de non participando cum excommunicato. *Cap. Episcoporum. de priuileg. in* 6. Vgolin. *tab.* 2. *cap.* 7. §. 1.

²⁴ Pœnæ demum iure statutæ contra ministrantem Sacramenta excommunicato vitando sunt excommunicatio minor, & ab ingressu Ecclesiae interdictum. Et quidem si lata excommunicatio sit Papæ reseruata, & denunciata, Clerici participantes in diuinis cum talibus excommunicatis eandem excommunicationem incurrunt. Nauar. *summ. c.* 27. *n.* 93. Caiet. *v. Excommunicatio, cap.* 58. *cap. Significauit, de sentent. excommunic.*

²⁵ Tertius effectus est, *actiuæ Sacramentorum participationis priuatio*. Vnde prohibitum est excommunicato Sacramenta cuilibet ministrare, sub peccato mortali. Quod intellige de excommunicato vitando: & nisi ignorantia probabilis, vel naturalis obliuio, & inaduertentia tam facti, quam iuris vel grauis necessitas tam propria, quam aliorum, vel euitatio scandali excuser. Tolet. *libr.* 1. *capit.* 11. *numer.* 2. Sayrus *lib.* 2. *cap.* 1. *num.* 2. Filliucius *tractat.* 12. *numero* 67.

²⁶ Sacramenta tamen ab excommunicato vitando administrata valida sunt, excepto Pœnitentiæ Sacramento. Quia ad illud valide administrandum præter Ordinis potestatem, iurisdictio requiritur, qua caret excommunicatus vitandus extra mortis articulum Vnde Confessio facta huiusmodi excommunicato inualida est, & iteranda, exprimendumque in Confessione peccatum commissum per communicationem in sacris cum excommunicato vitando. Vgoli. *tab.* 1. *cap.* 13. §. 16. Coninch. *disp.* 14. *dub.* 5. *numer.* 34. Henriquez *lib.* 13. *cap.* 10. *num.* 2. Reginald. *l.* 32. *n.* 7.

²⁷ Quando vero Sacerdos est toleratus, Sacramentum Pœnitentiæ etiam est validum tum ex parte iurisdictionis, cuius vsu Sacerdos toleratus non priuatur: tum ex parte pœnitentis petentis, qui non peccat mortaliter petendo, non solum quando ignorat, illum esse excommunicatum; sed etiam quando scit; siue excommunicatus sit proprius Parochus, siue alius Sacerdos; siue adsit necessitas petendi, siue non; siue Sacerdos excommunicatus sit expositus, siue non. Quia ad euitanda scandala, scrupulos, & animarum pericula, facultatem fidelibus dedit Concilium Constant. communicandi in Sacramentis, & quibuscumque diuinis cum excommunicatis, suspensis, interdictis, vel irregularibus toleratis. Nauarr. *summæ, capite nono, numero decimo, Sanchez de matrimon. libro* 7. *disputatione* 9. *numero* 8. Valentia *tom.* 4. *disputatione* 7. *quæstione* 11. *punct.* 3. Suarius *d.* 11. *section.* 4.

²⁸ Delinquit graniter, qui extra necessitatem petit, aut recipit Sacramenta ab excommunicato vitando. Quia facit contra prohibitionem & obligationem Censuræ in matetia graui. Quando vero necessitas vrget, non peccat. Quia Ecclesia cum incommodo graui non obligat. Vnde licet accipere Baptismum, Eucharistiam, Sacramentum Pœnitentiæ in mortis articulo. Imo Extremam Vnctionem, quando æger est incapax alterius Sacramenti. Quia fieri quis potest ex huius Sacramenti receptio ne ex attrito contritus. Filliucius *tractat. 12. numer. 75. & 76. Suar. d. 11. sect. 2. num. 18. Sayr. l. 2. cap. 2. num. 12.*

²⁹[189] Quotiescumque excommunicatus Sacramenta non licite administrat, irregularitatem incurrit. Verum si ille à peccato mortali excusetur ob ignorantiam probabilem, vel inaduertentiam excommunicationis, vel ob aliam iustam causam, non incurrit irregularitat#. Quia cum hæc sit, ex delicto debet semper lethale peccatum supponere. Profecto si Sacerdos priuatim absque cæremoniis Baptismum ministret, irregularitatem non incurrit. Quia ad illum ministrandum non requiritur Ordo. Nauarr. *sum. c. 27. n. 244. Vgolin tab. 1. c. 14. §. 1. Filliuc. tract. 12. num. 79. & 80. Bonac. d. 2. q. 2. punct. 2. §. 4. num. 6.*

³⁰ Quartus effectus est, *diuinorum officiorum, & sacrarum rerum priuatio*. Nomine diuinorum officiorum veniunt Officium Missæ, Officium Canonicum septem horarum, publica Processio, omni publica oratio, aut benedictio, quæ ex Christi, vel Ecclesiæ institutione fit solemniter, & est adiuncta ordini alicui siue sacro, siue ex minoribus, Benedictio sollemnis aquæ, palmarum, cādelarum, Chrismatis consecratio. Sacra autem concio, vel lectio Theologiæ subofficij diuini nomine non comprehenduntur. Vnde excommunicatus ex vi Censuræ, siue sit toleratus, siue non, mortaliter delinquit, si Missæ Sacrificio assistat: quamuis possit à peccato excusari, si sit occultus, inseruiendo Missæ Sacerdotis non excommunicati, quando nullus adest, qui inseruiat. Ex quo patet, excommunicatum non peccate mortaliter omittendo Missam in die festo, quamuis per ipsum ster, ne absoluator. Quia præceptum Ecclesi# de Missa audienda cadit super eos solùm, qui non sunt impediti, *Cap. Si quia Episcopus, 4. 11. q. 3. Suard. 12. sect. 2. Nauarr. summ. capit. 61. numer. 3. Coninch. d. 14. dub. 7. n. 56. Henriq. l. 13. c. 7. nu. 2. Tolet. l. 1. c. 11. n. 8.*

³¹ Non igitur potest. Sacrificium Missæ pro excommunicato offerri. Ipsa celebratio tanquam ministratio, ac confectio Sacramenti est illi prohibita. Et communicatio, & participatio eius per externam assistentiam. Cooperatio ad illud largiendo Sacerdoti eleemosynam ad h#c finem, vel per mandatum. Quia est quædam communicatio. Celebratio eius coram excommunicato vitando etiam est vetita, Quia esset, cum eo in diuinis communicare. Demum coassistencia cum excommunicato vitando in eodem officio fidelibus etiam non excommunicatis est interdicta. Filliuc. *tr. 12. n. 89. Bonac. d. 2. q. 2. pun. 3. §. 1.*

³² Audiens, vel celebrans Missam in præsentia excommunicati tolerari, non peccat. Quia ex Concilio constant, nullus tenetur excommunicatum toleratum vitare etiam in diuinis exvi excommunicationis. Sayr. *l. 2. c. 3. n. 20. Henriq. l. 13. c. 10. n. 14.*

³³ Si vero excommunicatus vitandus, officio Missæ velit interesse, monendus est, vt exeat: si nolit exire, vi compelli potest, quamuis sit Clericus: alioquin Missa non est inchoanda. Si autem inchoata sit; non est absoluenda, sed prætermittenda, si nondum inchoata

sit consecratio. Si iam cœpta, vel perfecta consecratio sit, & adueniat, vel aduertatur excommunicatus aduenisse, qui non potest sine periculo expelli. Missa est perficienda vsque ad communionem exclusiue. Quia præceptum de perficiendo Sacrificio inchoato, est diuinum, quod humano de vitando excommunicato præualet. In hoc autem euentu omnes præter Sacerdotem, & ministrum debent exire. & relinquere excommunicatum in Ecclesia, si exire nolit: Sacerdos vero completa communione debet recedere ab altari, & sc in Sacristiam, vel alium locum transferre, vt post communionem, & reliquas orationes persoluat. Reginal, l. 32. n. 71. Bonac. d. 2. q. 2. pun. 3. § 1. n. 13. Fill. tr 12. n. 90. Suar. d. 12. section. 1. n. 11. Verum si eodem tempore plures Missæ in Ecclesia dicantur, possunt alij audire alias, præsentem excommunicato vni earum Quia sic non communicant. Nauar. sum. c. 25. n. 192. Sayr. l. 1. c. 3. n. 3.

³⁴ Communicatio prohibita excommunicato in officio diuino horarum Canoniarum intelligitur de officio solemni, & publico, non de priuato. Quia excommunicatus siue sit Religiosus professus, siue Clericus habens beneficium vel Ordines Sacros, potest, imò tenetur Canonicas horas persolvere, sicut ante excommunicationem tenebatur. Quia par non est, vt delinquens commodum ex delicto reportet. Nauar. sum. c. 25. n. 192. Sayr. l. 2. c. 3. n. 3. n. 3. Reginald. l. 32. numer. 20.

Recitando tamen horas priuatim, non potest dicere, *Dominus vobiscum*. Quia iuxta vsum Ecclesiæ publicum officium significat: Nec potest sibi socium adhibere. Quia est quædam communicatio si non in diuinis, saltem in humanis. Non tamen putarim culpam fore lethalem. Quia huiusmodi communicatio, seu participatio levis esse videtur respectu præcepti, cum priuatim fiat. Coninc. d. 14. dub 7. Nauar. de orat. c. 7. n. 10.

³⁵ Si Clericus sit excommunicatus, & solemniter in aliquo Ordine ministret, irregularitatem incurrit. Si vero communicet in officiis diuinis more laicorum minorem tantum incurret excommunicationem Ob auditionem Missæ non incurritur irregularitas. Quia non est actio, quæ pendeat ab Ordine. Tamen si sit Auctor, vt coram se celebretur. Sacerdosque existat, irregularitatem incurret. Quia qui Auctor est, æquiparatur illi, qui se Missæ ingerit celebrationi. Cap. Is, cui, de sent excom. in 6. Suar. d. 12. sect. 1. n. 5. Couar. C. Alma mater, p. 1. §. 6. Nauar. summ. c. 27. n. 163.

³⁶ Excommunicatus vitandus, qui nondum absolutionem obtinuit in vita, vel post mortem, quamuis signa contritionis expresserit, Ecclesiastica sepultura priuatur. Quia hæc est quædam communicatio in diuinis, quæ fieri potest post mortem excommunicati cum eius corpore. Et sepelientes excommunicatum vitandum in loco sacro, idest, in Ecclesia, vel cœmeterio, vel in alio quocumque loco ad sepulturam, vel diuina officia peragenda destinato, Episcopi autoritate, vel ex consuetudine, mortaliter peccant, & maiorem excommunicationem incurrunt, à qua nequeunt absolui, donec ad Episcopi arbitrium satisfactionem dederint. Ca. Sacris, de sepultura Tolet. l. 1. c. 13. n. 11. Nauar. sum. c. 27. n. 23. Henri. l. 13. c. 43. Clement. l. de sepult. Suar. d. 12. sect. 4. Fill. tr. 12. n. 11.

³⁷ Quintus effectus est *inhabilitas ad benefica eorumque fructus*. Vnde excommunicatus, siue sit vitandus, siue toleratus, durâte excōmunicatione inhabilis est ad quæque Ecclesiastica beneficia[190] ad Dignitates, & Officia Ecclesiastica, quæ ad tempus conceduntur, & collatio facta Excommunicato per electionem, præsentationem, confirmationem, institutionem, resignationem commendam, ipso iure est inualida, quamuis inuincibiliter ignoret excommunicatus, secensura huiusmodi illigari. Quia

etsi ignorantia à noua culpa, à noua pœna, à noua censura excusat: non tamen efficit validum actum, qui aliàs inualidus erat. Attamen acceptatio beneficij collati ante excommunicationem, valida erit. Quia iura solum irritant collationem, & electionem beneficij, non vero acceptationem Secus dicendum, quando collatio, electio, vel præsentatio facta fuit excommunicationis tempore, & post absolutionem ab excommunicatione, ille collationem, electionem, vel præsentationem acceptauit, in hoc enim casu beneficium retineri non potest. Quia titulus electionis, & præsentationis fuit inualidus, vtpote collatus excommunicato, ad illum per excommunicationem inhabili reddito. *Cap. Postulastis, de Cleric. excommunic. ministr. Suar. disp. 13. sectione prima, numero secundo, Sayrus libro secundo, capite quinto, numero quinto Nauar. summæ capite vigesimo septimo, numero vigesimo primo, Lessius libro secundo, capite trigesimo quarto, dubio vigesimo secundo, Azorius tomo secundo, libro septimo, capite vigesimo tertio, quæstione quinta, Coninch. disputatione 14. dubio 9. numero 74.*

³⁸ Prouisus inualide de beneficio, vel pensione ob excommunicationem, si retinere velit, debet excommunicationis absolutionem petere, eaque obtenta curare, vt beneficium, vel pensio sibi de nouo conferatur ab eo, ad quem pertinebat collationem eam gerere. Quia prior institutio inualida fuit, ideoque repetenda. Nauar. *sum. c. 27. n. 21. Suar. d. 13. sect. 2. Filliu. tract. 12. num. 128. Cap. Pastoralis, §. Verum, de appellat.*

³⁹ Quando per excommunicatum non stat, ne absoluatur, & ne choro intersit, non potest percipere distributiones, nisi forte iniuste, & per iniuriam absolutio illi denegetur. Quia sequeretur, excommunicatum commodum ex censura reportare. Suar. *d. 13. sect. 2. Sà v. Excommunicatio, n. 50.*

⁴⁰ Sextus effectus est. *Ecclesiasticæ iurisdictionis priuatio.* Vnde excommunicatus quamuis sit toleratus, licite iurisdictione sua vti non valet in fauorem sui: in fauorem autem aliorum, si ab iis requisitus sit, & non sit vitandus, priuatus non est. Hinc grauiter delinquit excommunicatus exercendo aliquem iurisdictionis actum. Quia hoc ei primario, ac directe prohibetur in graui materia. *Cap. Audiuius, 24. q. 1. Tolet. l. 1. c. 13. n. 7. Nauarr summ. c. 27. n. 17. Suar. d. 14. sect. 1.*

⁴¹ Excommunicatus vitandus ipso iure est priuatus valore iurisdictionis, itavt gesta per ips# sint inualida, quoties fiunt ex officio tanquam iurisdictionis propriæ. Quia Ecclesia eo ipso quo non tolerat eiusmodi excommunicatum, priuat eum vsu propriæ iurisdictionis. Attamen valide geret ea, quæ absque vsu propriæ iurisdictionis agit: v.g. Parochus valide matrimonio assistit, init contractus, & c quamuis delinquet, ea sine necessitate gerendo. *Cap. Ad probandum, de re iud. Cap. de supplendis defect. Prælat. in 6. Nauar. sum. c. 27. n. 36. Fill. tr. 12. num. 145. & 146.*

⁴² Acta vero ab excommunicato tolerato ratione publici officij valida sunt. Quia Ecclesia permittens communicationem cum huiusmodi excommunicato in rebus sacris, & in aliis pertinentibus ad iurisdictionem non censetur, illam auferre. Ipse tamen grauiter delinquet se sponte ingerens actibus iurisdictionis. Quia nihil commodi in eius fauorem in Concilio Constantiensi fuit sancitum. *Cap. Infamis, §. Verumtamen 3. q. 4. Coninch. d. 14. n. 89. Fill. tr. 12. num. 144.*

⁴³ Septimus effectus est *ciuilis communications priuatio*, quæ quidem in tribus maxime est posita, nempe in *contractibus*, in *testamentis*, in *quotidiano conuictu*. Vnde excommunicatus communicans cum aliis fidelibus, & communicantes cum ipso, si sit

vitandus sol#modo ciuilitate, venialiter peccant, non mortaliter. Quia materia human# conuersationis in his rebus ciuilibus leuis communiter censetur. Dummodo non sit frequens huiusmodi communicatio, frequentia enim actus multiplicat, qui si per modum vnus sumantur, materiam grauem valent cōstituere. *Cap. Nuper, C. pen. de sen. excom. Nauar. sum c. 27. n. 17. Suar. d. 15. n. 11. Fill. tr. 13. n. 43. Coninch. d. 14. dub. 14.*

⁴⁴ Excommunicatus in quinque casibus vitandus est eo versu contentis.

Os, orare, vale, communio, mensa, negatur Os quidem, seu confabulatio, alloquutio siue fiat per litteras, per nuncios, per nutus: seu per alia signa amicitiae, vt per amplexus, oscula. acceptionem numerum. &c. *Orare*, seu participatio in oratione, suffragiis, Sacramentis, & officiis diuinis. *Vale*, seu omnis honorifica salutatio facta verbo, vel scripto, vel signo externo, vt assurgendo excommunicato, dando ei locum, caput aperiendo. *Communio*, seu societas, quae sit communicando in habitatione, exercitio, contractu. Vnde licitum non est cum excommunicato in eodem lecto dormire, in eadem domo habitare. *Mensa*, seu participatio in cibo, ac potu. Vnde non licet, in eadem mensa cum illo prandere, nec in diuersa, si ambae ad idem spectent conuiuium, Tolet. *l. 1. c. 11. Suar. d. 15. sect. 1. Fill. tr. 13. n. 82. Vgol. tab. 2. c. 23. §. 1.*

⁴⁵ In quinque casibus excusantur fideles à peccato, cum excommunicato si communicent, qui hoc versiculo signantur.

Vtile, lex, humile, res ignorata, necesse.

Vtile quidem, seu vtilitas vera tam spiritualis, quam temporalis propria, vel ipsius excommunicati, *Lex*, seu matrimonii obligatio: vnde licet vxori cum viro excommunicato cohabitare, & viro cum excommunicata vxore: modo excommunicatio lata non sit propter matrimonium ipsum male celebratum, *Humile*, seu omnes subditi, siue tanquam filii, siue tãquam serui, & ancillae, siue tanquam famuli vrbanis, ac rustici. *Res ignorata*, seu ignorãtia probabilis, hoc est, minime cum ignorantia crassa coniuncta tã iuris, quam facti. *Necesse*, seu necessitas tam ex parte ipsius excommunicati, quam ex parte aliorum participantium cum eo: & hæc necessitas potest esse tum spiritualis, tum corporalis, licet non sit extrema. Vnde excommunicatus potest adire Confessarium. Quia existere in graui necessitate censetur. Suarius *disp. 15. section. 3. Sayrus lib. 1. cap. 13. Reginald. l. 32. n. 124. Hen-[191]Henriquez l. 13. c. 23. Filliuc. tr. 13. n. 130. Azor. p. 1. l. 2. c. 19. q. 10.*

⁴⁶ Octauus effectus est *priuatio communicationis in actionibus fori ciuilibus*, Vnde omnis actio ad forum iudiciale pertinens interdicta est excommunicato vitando: sicut interdicatur aliis cum ipso in iisdem actionibus communicare. Ex quo sequitur, illicitum esse iudici excommunicato, agere in sæculari foro: Etsi sit vitandus, sententias ab eo latas inualidas esse, ob iurisdictionis priuationem. Porro quamuis sit toleratus, extra su# excommunicationis causam actor esse non potest siue per se, siue per alium in iudicio siue sæculari, siue Ecclesiastico. Ideo exceptio hæc excommunicationis s#per in quacumque parte litis est admittenda. Si tamen actor agat in iudicio, & non repellatur propter excommunicationem, acta sunt valida. Præterea vitandus non potest licite ferre testimoni# nisi in causa fidei, in qua potest testari, & accusare. Tamen eius testimonium validum erit in iudicio, & in aliis contractibus. Quia nullo iure probatur, inualidum esse, præsertim. Iudicis accedente consensu. Dem# vitandus illicite suscipit, & exercet aduocati, vel procuratoris Officium. Quia participat cum aliis contra censuræ obligationem: acta tamen illius valida sunt, cum non constet, ea iure irritari, donec contra eum exceptio fiat.

CAPVT IV.

De Excommunicatione Minori.

⁴⁷ MINOR Excommunicatio est *Ecclesiastica censura priuans passiuā Sacramentorum & Ecclesiastici beneficij participatione*. Est imposita à iure propter communicationem in rebus prohibitis cum excommunicato vitando maiori excommunicatione. Differt à maiori, quia non priuat participatione Sacramentorum actiuā, neque communibus suffragiis, neque fidelium communicatione in humanis, & diuinis Officiis, vti maior. Vnde minori excommunicatione ligatus peccat mortaliter Sacramenta recipiendo, sicut illa ei administrans. Si tamen ipse aliis Sacramenta ministret, non peccat: cum hæc excommunicatio participatione Sacramentorum actiuā non priuet. Nec celebrando, irregularitatem incurret. Quia hæc non est in iure expressa. *Cap. Si celebrat. de Cleric. Excom. minist. Tolet. l. 1. c. 17. Henr. l. 13. c. 3. Reginal. l. 32. tr. 11. sect. 1. 2. & 3. Filliuc. tr. 23. c. 1. & 2.*

⁴⁸ Hæc excommunicatio priuat passiuā ad benesicium electione. Vnde minori excommunicatione illigatus non potest eligi, aut præsentari ad beneficia; At electio non erit irrita, sed solum per sententiam irritanda. Non autem priuat electione, vel præsentatione actiuā, sicut neque priuat actiuā Sacramentorum participatione. *Couar. ad cap. Alma mater p. 1. Paragrapho 8. numer. 1. & omnes.*

⁴⁹ Tollitur Excommunicatio Minor per absolutionem Sacerdotis non solum proprij, scilicet Episcopi, vel Parochi, sed etiam cuiusuis ad confessiones audiendas approbaci. (Imo à simplici Sacerdote absolui posse existimo, si mortale non habeat. De quo *sectione secunda*) *Cap. Nuper, de sent. excom. Nauar. summ. capit. 27. numer. 25. Suar. tomo quinto dub. 7. sect. 4. numer. 17. Vgolin. tab. 3. capit. 4. Paragraph. 5. numero secundo.*

CAPVT V.

De Absolutione ab Excommunicatione Maiori.

⁵⁰ EXCOMMVNICATIO Maiori iure Ordinario per solam absolutionem tolli potest & non per solam à contumacia resipiscentiam. Iure autem extraordinario, & per absolutam summi Præsulis potestatem potest aliis modis auferri: putà, si quem Papa excommunicaret, donec talem conditionem impleat, qua impleta ipso facto sit ab ea liber. Vel si reuocaret legem, ex cuius vi excommunicatio incurritur, si enim ita reuocet, vt velit haberi pro non facta, etiam quoad effectus sequutos: ex ea etiam tolleretur excommunicatio, quam quis incurrisset. *Suar. dub. 19. section. 1. numer. 7. Syluest. verb. Absolutio 3. Filliuc. tr. 12. n. 230.*

⁵¹ Cum absolutio ab excommunicatione sit iurisdictionis Ecclesiasticæ actus, quæ in fœminis, in laicis, & in simplicibus Sacerdotibus non inest, nisi ex priuilegio aliquo: ideo hi ab excommunicatione absolvere non possunt. Ab excommunicatione reseruata lata ab homine per sententiam generalem, vel particularem, iure communi potest absolvere vel is, qui eam tulit: vel superior eius vel successor in officio: vel Iudex appellationis: vel ab ipsis delegatus. Quando vero excommunicatio lata est per sententiam generalem, & nemini est

reseruata absoluere ab illa potest quicumque habet potestatem absoluendi à mortalibus. Quia sententia generalis in multis æquiparatur statuto, & Canon: sed excommunicatio, aliæue censura Canonis, & statuti iure communi potest auferre ab habente potestatem absoluendi à mortalibus: Ergo Tolet. *l. 1. c. 17. Cap. Per tuas, Cap. Sacro, de sentent excom.* Bonacin. *disputat. 1. quæstione tertia puncto primo numero primo* Sayr. *libro quinto capite decimo quinto num. 22.* Nauar. *summ. cap. 27. numer. 44.* Reginal *libr. 9. num. 12.*

⁵² A reseruata à iure ille absoluit, qui eam tulit, vel eius successor, vel superior eius, vel ab his delegatus. At à non reseruatis iure communi possunt absoluere qui habent potestatem absoluendi à mortalibus. *Cap. Nuper, de sent. excom.* Quia eo ipso, quo superior absolutionem non reseruatur, censetur cuicumque Confessario concedere facultatem absoluendi. Scio, in aliquibus Diœcesibus iure particulari sancitum esse, ne Parochi vel alij Sacerdotes à censuris absoluant, nisi specialem obtineant facultatem; proptereaue multis in locis reseruatur excommunicatio maior, siue illa sit ab homine, siue à iure. Suar. *disputatione septima sect. 3. & 4.* Tolet. *l. 1. c. 16. n. 4. 5. & 6.* Filliuc. *tr. 11. n. 281.* Reginal. *l. 9. n. 12.* Nauar. *sum. c. 27. n. 39.* Sayr. *l. 5. c. 15. n. 22.*

⁵³ Ab excommunicationibus Papæ reseruatis virtute Tridentini ses. 24. c. 6. potest Episcopus absolute in foro conscientiae per se, aut per vicarium ad hoc specialiter deputatum: modo delictum, ob quod excommunicatio fuit contracta, sit occultum, idest, non, publicum, aut famosum in ratione delicti, quamuis testibus probati possit, nec ad forum contentiosum sit deductum. Imo ab excommunicatione publica, & alia quacumque Papæ reseruata licite ac valide absoluit Episcopus, quando excōmunicatus laborat longa ægritudine etiam non periculosa, aut senectute grauatur, aut paupertate, vel simili impedimento premittitur, quod iuxta prudentis arbitrium, legitimum videatur vel quando delinquens est fœmina, vel impubes. Quia in his casibus non præsumitur Pontifex cum tanto incommodo sibi absolutionem reseruare. Henr. *l. 4. c. 22. n. 4.* Reginal. *l. 9. nu. 2.* Nauar. *c. 27. n. 90.* Sanch. *de matr. l. 8. d. 34. n. 55. & Decal. l. 2. c. 11. n. 19.* Addit Auila *de cens. p. 2. capit. 7. d. 1. dub. 6.* ab hac excommunicatione publica Papæ reseruata posse Episcopum absoluere in præfatis casibus. etiamsi valeat adiri legatus, vel alius habens absoluendi priuilegium.

⁵⁴ Non potest Anhiepiscopus absoluere ab excommunicatione, vel aliis censuris subditos Episcoporum suæ Prouinciæ: sed tantum suæ Diœcesis. Quia non habet in eos iurisdictionem. Excipiuntur tamen aliqui casus. Vel quando visitat Diœcesim. c. *Venerabilis, §. 1. de sent. excom. in 6.* Sanchez *libro secundo Decalog. cap. 11. num. 6.* Henriquez *l. 13. cap. 14.* Suar. *to. 5. d. 7. sect. 2.*

⁵⁵ In mortis articulo ab excommunicationibus quantumcumque reseruatis potest absoluere simplex Sacerdos, etiam degradatus, excommunicatus, irregularis, hæreticus. etiam in præsentia superioris, vel alterius Confessarij approbati Quia Tridentinum ses 14. c. 7. asserit omnes Sacerdotes posse in mortis articulo absoluere: & vbi ius non distinguere debemus. Sà v. *Absolutio. Manu. p. 1. summ. c. 59. conclus. 3.* Suar. *d. 7. sect. 7. n. 3.* Bonac. *d. 1. q. 3. pun. 3. nu. 11.* Sanch. *l. 2. Decal. c. 13. n. 17.* Coninch. *d. 14. dub. 16. n. 241.* Reginal. *l. 9. n. 9.*

⁵⁶ Porro censuræ, à quibus Sacerdos quilibet in mortis articulo potest absoluere solummodo sunt eæ, quæ Sacramentis ab #gro recipiendis, & Ecclesiasticæ sepulturæ

obstant: non autem Irregularitas, suspensio ab Ordine, Officio, vel beneficio. Zambran. *de casib. in art. mort. c. 4. dub. 4. numer. 17.*

CAPVT VI.

De Excommunicationibus in Bulla Cænæ summo Præli reseruatis.

⁵⁷ PRIMO excommunicantur hæretici cuiusuis sectæ. Eorum credentes, eorum fautores, & eorum receptatores, generaliter quilibet eorum defensores. Et qui hæreticorum libros haresim continentes, vel de Religione tractantes, sine Sedis Apostolicæ autoritate scienter legunt, retinent, imprimunt, seu quomodolibet defendunt Et Schismatici, iique, qui se à Romano Pontifice pro tempore existente pertinaciter subtrahunt, & recedunt. Profecto hæretici in hac clausula contenti sunt, qui pertinaciter aliquid Catholicæ fidei contrarium credunt, vel de eo pertinaciter dubitant. Si vero assensus vel dubitatio hæc manifesto non declaretur signo, huic excommunicationi non subiacet. Hæreticorum credentes sunt, qui eorum erroribus siue in particulari siue in communi signo aliquo manifesto assentiuntur. Ille vero eorum est receptator, qui animo occultandi hæreticum recipit, ne à ludice capiatur, neve delicti pœnas luat. Defensor eorum est, qui eos quatenus tales sunt vel errores defendit. Vnde fit, hæreticum sua in perfidia perdurare. Schismatici demum sunt qui se à Romani Præsulis obedientia subtrahunt Tolet. *l. 1. c. 18. à.n. 4.* Sayr. *l. 3. thes. c. 4. n. 4. 13. & 21.* Azor. *to. 1. l. 3. c. 10. q. 3.* Palud. *in 4. dist. 13. q. 3. a. 1. concl. 7.* Bonac. *tom. 3. d. 1. quæstion. 2. punct. 4.* Palao *de censur. dub. 3. punct. 2. à numer. 1.*

⁵⁸ Secundò excommunicantur appellantes ad futurum Concilium ab ordinationibus seculmãdatis summi Præsulis: nec non ij, quorum auxilio, vel fauore fuerit appellatum. Vniuersitates vero, ac Collegia, & Capitula quocumque nomine nuncupentur interdiciuntur. Debet autem appellatio esse à mandatis, & sententiis summi Pontificis, quatenus talis est. Appellantes ad Concilium generale præsens, vel Prouinciale futurum non videntur hac excommunicatione ligari. Cum autem excommunicantur, qui appellantibus auxilium, vel fauorem præstant, consulentes non comprehenduntur. Quia quoties vult Pontifex consulentes comprehendere, illos exprimit, vti in aliquibus huius Bullæ clausulis apparebit. Approbantes denique appellationem eadem ratione huic excommunicationi non subiacent. Vgolin. *de censur. reser. p. 2. c. 1.* Duard. *l. 2. in can. 2. q. 7. n. 6.* Bonac, *d. 1. quæstion. 3. punct. 2. numer. 2.* Sayr. *libr. 3. Thes. cap. 6. num. 4.* Nauar. *summ capit. 27. num. 58.*

⁵⁹ Tertiò, fertur excommunicatio contra pyratas eorumque receptatores ac fautores. Pyratas inquam, seu cursarios, aut maris latrunculos discurrentes per mare Pontificium principue à monte Argentario vsque ad Terracinas, Ver# deprædatio ex maritimo discursu contingens, [193] vt Bullæ excommunicationi subiaceat, debet esse fidelibus, & Catholicis irrogata: non vero infidelibus, & hæreticis. Quia credendum non est Pontificem voluisse Ecclesiæ hostes sua excommunicatione protegere. Remigantes in pyratarum nauibus per se excõmunicationi subiiciuntur, nisi ob graue periculum excusentur. Sayr. *libro tertio*

Thes. capite septimo fine. Suar, disputatione vigesima prima sectione secunda num. 21. Bibald. hic, nu. 20. Reginal. l. 9. num. 270.

⁶⁰ Quartò fertur excommunicatio contra naufragatium bona surripientes. Materia censuræ huius est surreptio peccaminosa, hoc est, animo retinendi seu consumendi prædicta bona. Nomine autem surreptionis quælibet iniusta surreptio siuè clādestina, siue manifesta impetu & vi illata comprehenditur. Nec sufficit surreptionem hanc peccatum mortale constituere, vt sufficere ad Censuram incurrendam videatur. Quia excommunicatio pœna quidem grauissima ob furtum rei non vulgaris imponitur. Debet prætereà esse surreptio in mari, aut in eius littore contingens. Et bona surripienda iactata debent esse in mari vel in littore, & intentione ea recuperandi. Item debent esse Catholicorum bona. Personæ verò, in quas excommunicatio fertur sunt omnes, ac singuli cuiuscumque qualitatis existant, præfatam surreptionem perpetrantes. Derogat demum Pontifex quælibet priuilegie, ac consuetudines in contrarium. Caiet. *verb. Excommunicatio, capit. 23.* Nauar. *capite vigesimo septimo numer. 118.* Sayr. *libro tertio Thes capite octauo numero quarto* Bonacin. *d. 1. quæstione quinta punct. 4.* Palao *de Censur. disputation. 3. puncto quinto à numero primo.*

⁶¹ Quintò fertur aduersus imponentes, augentes, & exigentes noua pedagia, seu gabellas in terris. Quæ quidem excommunicatio solum incurritur ob impositionem pedagogij seu gabellæ. Pedagogium, quod à pede dicitur, est tributum impositum ob transitum personæ seu mercium per aliquem locum. Glos. *ad Cap. Super quibusdam, verb. Pedagia.* Gabella autem strictè ac propriè sumpta significat tributum, quod pro delatione, translatione, venditione, seu emptione mercium soluitur. Vnde excommunicatio hæc non extenditur ad imponentes taxas, talia, præstantia, collectas, & alia similia. Quia hæc non sunt pedagia, nec gabellæ propriæ acceptæ. Hæc impositio faciendâ est à Gubernatore seu Domino in terris suis, idest, in terris, quarum ipse dominium, & potestatem habet. Præterea debet esse gabellæ nouæ impositio seu accretio extra casus à iure permissos, ex Sedis Apostolicæ licentia. Si vero quis ea tributa iniusta exigat, etiam huic excommunicationi subiicitur. Sayr. *libro tertio Thes capite nono numero quarto* Caiet. *verb. Excommunicatio, capite septuagesimo primo.* Hugol. *hic, Paragrapho tertio* Bonac. *disputatione prima quæstione 6. puncto tertio numero primo* Graf. *part. 1. libr. 4. capit. 18. num. 79.* Filliuc. *tr. 16. num. 14.*

⁶² Sextò excommunicantur litteras Apostolicas falsificantes. Falsarij autem litterarum sunt, qui aliquid tollunt, vel addunt, ex quo sensus mutetur, nam verborum mutatio, sensu retento, falsitatem non inducit. Nec videtur falsarius, qui iuxta Pontificis intentionem, eius corripit litteras. Personæ verò, quæ huic excommunicationi subiiciuntur, sunt, quæ per se falsitatem omittunt. Mandans enim, consulens, approbans falsitatem hac censura non comprehenditur. Nauar. *summ. capite vigesimo septimo numero septuagesimo secundo* Sayr. *libro tertio capite decimo numero vndecimo* Bonacin. *disputatione prima quæstione septima puncto primo numero quarto.* Suar. *d. 21. section. 2. numer. 47.*

⁶³ Septimò, excommunicatione feriuntur deferentes arma, & alia instrumenta vsui bellico idonea, ad infideles. Triplex actio prohibetur. Primâ deferre equos, arma, &c. infidelibus. Secunda, eos certiores facere de Reipublicæ Christianæ statu. Tertia, auxilium, consilium, vel fauorem quomodolibet illis præstare. Vt quis hac censura feriat, debet per se ipsum præfatas res prohibitas transferre. Si autem de vno loco infidelium ad alium

similem hæc deferat huic excommunicationi non subiicitur, nisi inde graue damnum Christianis, proueniat. Princeps Catholicus infideles in sui auxilium conuocans aduersus alium Catholicum Principem illisque arma subministrans, hac censura non ligatur, si bellum sit iustum. Non vero Catholico Principi licebit, infidelibus arma subministrare, ne alius Princeps Catholicus superior existat. potest autem quis ob materiæ leuitatem ab hac censura excusari Quia leue damnum ex traditione vnus pugionis (v. gr.) ensis, arcus, & similibus hand graue Christicolæ damnum infertur. Palao de Censur. dub. 3. punct. 8. à numero primo Sayr. libro tertio cap. 11. num. 27. Nauar. capit. 26. numero sexagesimo tertio. Duard. can. 7. q. 19. Bonac. d. 1. q. 8. pun. 2. à num 1.

⁶⁴ Octauò, excommunicatio fertur aduersus impediens, ne Romanæ Curiae victualia, aliaque necessaria deferantur. Personæ aduersus quas fulminatur, sunt omnes, & singuli cuiuscunque dignitatis etiam Imperialis & Regalis, qui victualia, seu alia necessaria Romanæ Curiae impediunt, illorumque defensores siue per se siue per alios. Materia est, impedire siue dolo & fraude, siue per vim, ne victualia ad Romanam Curiam deferantur, deferentesque prohibere, ac perturbare, ne deferant: necnon eos, qui hæc facientes per se vel per alios defendunt. Nomine autem victualium intelliguntur, que ad esum, potum, ac vestitum deseruiunt. leg. Victus, & leg. Cætera, de verb Signif. Sub iis veto, quæ necessaria sunt ad Curiam Romanam, omnia illa veniunt, quæ curialibus tum ad habitandum, tum ad negotia, & munera peragenda, tum ad honestam eorum recreationem possunt deseruire. Verum non ob quorumlibet victualium impedimentus quis hac Censura illigatur, sed debet gravis quantitas Denique hæc excommunicatio solum ad impediens, & ad eorum defensores extenditur. Sayr. libro tertio capit. 12. à numero secundo Reginal. libro nono c. 19. à num. 307. Filliuc. tractatu decimo sexto numer. 155. Duard. libro secundo quæstione decima numero tertio Bonacin. disputat. 1. quæstione nono pun. 1. numer. 15.

⁶⁵[194] Nonò, excommunicatio indicitur aduersus eos, qui offendunt accedentes ad Romanam Sedem, vel ab ea recedentes, vel in Curia commorantes. Vnde comprehenduntur primò interficientes, mutilantes spoliantes, capientes, detinentes sua vel aliorum opera aliquem, qui ad Sedem Apostolicam veniret, vel ab ea recederet. Secºdò, qui autoritate vsurpata aliquã ex his actionibus perpetraret aduersus aliquem in eadem Curia commorantem. Dicitur autem accedere ad Sedem Apostolicam, si causa alicuius negotij ad eam pertinentis quis deueniat, verbi gratiâ, gratia alicuius litis, cuius decisio à Pontifice, vel eius officialibus sit gerenda. Vel adueniat causa soluendi Pontifici tributum, decimas, vel alicuius beneficij, priuilegij, gratiæ, vel dispensationis imperandæ. Secus vero, si ob aliam causam illud accedat, aut cºdoretur. Quia verba legis formaliter, & in rigore sunt accipienda ac proinde de accessu ad Sedem Apostolicam, quatenus talis est, intelligidibet. Hugol. hic, c. 9. Filliuc. tr. 16. n. 164. Bonac d. 1. q. 10. pun. 1. n. 3. Duard. can. 4. Suar. d. 21. sect. 2. nu. 66. Sayr. l. 3. Thes. c. 13. nu. 3. Nauar. sum e. 17. n. 65. Tol. l. 1. c. 26. n. 3. Caiet. v. Excommunicatio, c. 14.

⁶⁶ Decimò fertur excommunicatio aduersum offendentes Romipetas, & peregrinos accedentes ad Urbem, velin ea morantes, aut ab ea recedentes. Personæ, in quas censura præscribitur, sunt omnes, & singuli fideles, cuiuscunque conditionis, ac dignitatis existant, qui Romipetas, & peregrinos diuexauerint. Dictio namque Omnes neminem excludit. leg. Textoribus, & leg. Iulianus, ff. de legat. Excipe Regem, & Imperator#, qui ex recepta consuetudine excepti censentur, dum non exprimuntur. Actiones vero ob quas fertur, sunt interfectio, mutilatio, vulneratio Romipetarum, siue peregrinorum. Non enim

ob quamlibet læsionem, neque ob quodlibet furtum, & iniustitiam hæc Censura incurritur. Peregrinatio debet esse ad Urbem, siue in ea Pontifex existat, siue non. Qui verò inchoato itinere, ad Urbem, & domum reuersus est occasione aliquid accipiendi pro itinere, huius Canonis protectione gaudet. Extenditur hæc excommunicatio ad auxilium, consilium, vel fauorem exhibentes. Caiet. v. *Excommunicatio, cap. 13.* Sayr. *lib. 3. Thes. cap. 14. n. 6.* Filliuc. *tract. 16. num. 120.* Duard. *hic lib. 2. can. 10. qu. 4.* Alteri. *d. 31. cap. 2.* Bonac. *d. 1. q. 11. pun. 3. num. 2.*

⁶⁷ Vndecimo, excommunicatione percutiuntur, qui Cardinales, vel alios Prælatos offendunt. Actiones, ob quas statuitur, sunt, interficere, mutilare, vulnerare, percutere, capere, carcerare, detinere, vel hostiliter insequi Romanæ Ecclesiæ Cardinales, ac Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, Sedis Apostolicæ Legatos, vel Nuncios, aut eos à suis Diœcesibus, territoriis, seu dominiis eiicere: nec non mandantes, seu ratas habentes huiusmodi actiones, seu præstantes auxilium, consilium, vel fauorem. Personæ vero, quæ his actionibus debent offendi sunt, Primò Cardinales, Sanctæ Rom. Ecclesiæ, qui sic dicuntur ex quo electi sunt à summo Præsule, & electionem acceptarunt, tametsi Capellam nondum obtinuerint. Deinde Patriarchæ, idest summi Patres, inter Episcopos primum locum tenentes. Tertiò, Archiepiscopi, idest, Episcopi Metroplitani pluribus Episcopis præsidentes, sic nuncupati post Pallij receptionem. *Cap. Transmissa, de elect. Cap. Nisi specialis, de authorit & vsu pallij.* Quartò, Episcopi vnius Ciuitatis, vel Diœcesis. Extenditur hæc Censura ad mandantes, consulentes, ac fauentes offensoribus. Debet autem offensio cum effectu sub sequi ex vi mandati, consilij, vel fauoris: alias non reputabuntur offensionis causa Viual. *hic, numer. 89.* Hugol. §. 1. n. 1. Sayr. *l. 3. Thes cap. 15. n. 9.* Bonac. *d. 1. quæst. 12. punct. 3. n. 8. & 9.*

⁶⁸ Duodecimò, excommunicatione afficiuntur, qui offendunt ad Cuiam Romanam pro suis negotiis recurrentes. Actiones, ob quas hæc excommunicatio fertur, sunt occisio, percussio ac bonorum spoliatio. Debet autem sieri percussio occisio, vel spoliatio occasione causatum, vel negotiorum. Personæ, in quas præfatæ actiones, vel aliqua illarum præstandæ sunt, vt excommunicatio vigeat, sunt omnes ad Romanam Curiam recurrentes negotiorum causa. Prosequentes in eadem Curia negotia incœpta. Eorum Procuratores, Aduocati, gestores, & quicumque alij siue mandato accepto, siue non, procurant negotiorum ad Romanam Curiam recurrentis expeditionem. Vt vero personæ eiusmodi hac excommunicatione protegantur, debent ad Curiam Romanam causa alicuius negotij in ea expediendi recurrere. Extendit Pontifex Censuram ad eos, qui auxilium, vel fauorem in hac offensione præstāt. Debet autem offensio cum effectu subsequi. Nec ob ratihibitionem offensionis hæc excommunicatio contrahitur. Neque ex eo, quod prædicta delicta quis non impedit, cum facile possit. Quia textus de concursu physico, ac reali loquitur non de morali, nisi per mandatum, & consilium, qui verò non impedit, cum possit offensionem, moraliter tantum ad illam concurrat. Caiet. *verb. Excommunicatio, capit. 15.* Sayr. *lib. 3. Thes. capit. 16. nu. 2.* Filliuc. *tr. 16. numer. 172.* Alteri. *d. 13. capit. 1.* Bonac. *d. 1. q. 13. pun. 1. n. 1.*

⁶⁹ Decimotertiò, excommunicantur appellantes, tes à grauamine, & executione litterarum Apostolicarum ad potestatem laicam: & impedites accedentem ad Curiam Romanam pro negotiorum, & gratiarum expeditione. In prima parte excommunicantur, qui friuolam appellationem prætexentes ad Curiam sæcularem, laicamque potestatem recurrunt. In secunda parte excommunicatione feriuntur primò impediētes, siue prohibentes litterarum

Apostolicarum executionem, siue impedian, ac prohibeant absolute, siue absque eorum consensu. Secundò, impediens, & prohibens, ne Tabelliones, & Notarij super huiusmodi litterarum, & processuum executione instrum#ta vel acta conficiant: aut confecta parti, cuius interest, tradant. Tertiò, omnes illi, qui capiunt, percutiunt, vulnerant, carcerant, detinent, eiiciunt de Ciuitatibus, locis, & Regnis, spoliunt bonis, perterrefaciunt, & comminantur per se vel alium publice vel occulte habentes, seu impetrantes præfatas litteras, eorum agentes, consanguineos, affines, familiares executores, subexecutores litterarum, citationum, monito-[195]riorum, & aliorum prædictorum. Porro actiones, quæ in hac parte sub excommunicatione prohibentur, fieri debent occasione impediendi litterarum Apostolicarum executionem. Nõ vero excommunicantur, qui litteras has non exequuntur, cum possint. Quia aliud est impedire, vel prohibere litterarum executionem, aliud eam non exequi: excommunicatio autem lata est aduersus impediens, vel prohibens, non vero aduersus non exequentes executionem. Si detineantur litteræ, quæ præsumuntur subreptitiæ, eo tantum fine, vt Pontifex informetur, non videtur esse huic censuræ locus. Neque si Princeps velit examinare, an litteræ Legati Pontificis veræ sint, dummodo ex prædicto examine nullam moram executio passa sit. Quia textus solum prohibens & impediens executionem, non vero litterarum examinatores excommunicationi subiicit. Neque hac excommunicatione ligantur tentantes impedire litterarum executionem, si de facto executio impedita non est. Tertia denique pars huius canonis excommunicat eos, qui per se, vel per alios publice vel occultè, aut quouis alio modo directe vel indirectè, in genere, vel specie, prohibere, statnere, seu mandare quibuscumque personis, ne pro quibusvis eorum negotiis prosequendis, seu gratiis, vel litteris impetrandis, ad Romanam Curiam accedant, aut recursum habeant, seu gratias ipsas à dicta Sede impetrent, aut impetratis vtantur, præsumpserint. Non est autem censendus Episcopus impedire litterarum executionem ex eo quod velit agnoscere, an veræ sint, vel subreptitiæ, maximè cum aliqua subest subreptionis suspicio, qua stãte, denegare executionem potest, quoque Pontifex informetur, & de veritate constet. Quia tunc non ex præsumptione, siue malitiose, sed iuste impedit litterarum vsum. Bonac. d. 1. q. 14. pun. 3. n. 2. Palao de Censur. d. 3. pun. 14. à.n. 1. Reginal. lib. 9. à nu. 324. Alteri. d. 14. c. 2. d. 3. Duard. l. 2. can. 13. q. 9. num. 10.

⁷⁰ Decimoquartò, Censura fertur aduersus eos, qui causas à Iudicibus Ecclesiasticis auocant, vel earum cursum, executionemque litterarum Apostolicarum impediunt. Person# ergo aduersum quas hæc excommunicatio fertur, sunt omnes, ac singuli, qui proprie autoritate, & de facto actiones ibidem prohibitas exercuerint, vel ad eas exerc#das auxilium, consilium, vel fauorem pr#stiterint: etiãsi talia perpetrantes fuerint Præsidentes Cancellarium, Conciliorum, Parlamentorum, Cancellarij, Vicecancellarij, vel extraordinarij quorumcumque Principum sæcularium etiamsi Imperiali, Regali, Ducali, vel alia quacumque præfulgeant dignitate: aut Archiepiscopi, Episcopi, Abbates Commendarij, seu Vicarij fuerint. Nota verba, *Propria autoritate, & de facto*. Nam si ex concessione iuris, vel summi Pr#sulis concessione hæc pr#stentur, excommunicatio cessat. Actiones autem ob quas excommunicatio hæc iniungitur, variæ sunt. Prima est auocare propria autoritate, & de facto quarumcumque exemptionum, vel aliarum gratiarum, & litterarum Apostolicarum prætextu causas spirituales, & spiritualibus annexas ab Auditoribus, & Commissariis Sedis Apostolicæ, aliisque Iudicibus Ecclesiasticis. Censetur autem quis ab aliis Iudicibus auocare, si apud ipsos pendentes ad se

trahi faciat, tum citando patres, vt coram se compareant, causamque prosequantur: tum inhibendo Iulices, coram quibus caus# agitantur, ne vltius procedant: tum inhibendo partes, ne ibidem amplius litigent. *Cap. Vt nostrum de appellat.* Secunda actio est, impedire earumdem causarum cursum, & audientiam, ac personas, Capitula, Conu#tus, Collegia causas ipsas prosequi volentes. Tertia est, in cognitione causarum spiritualium se tanquam Iudicem interponere. Quarta est, compellere partes actrices, quæ committi fecerunt huiusmodi causas, ad reuocandum vel reuocare faciendum orationes, vel inhibitiones, aut alias litteras in eis decretas. Quinta, compellere per statutum, vel alias easdem partes, ad faciendum, vel consentiendum eos, contra quos tales prohibitiones emanarunt, à Censuris, & pœnis in illis contentis absolui. Sexta, impedire quomodolibet executionem litterarum Apostolicarum, executorialium, processuum, & decretorum pr#dictorum. Septima (qua his actionibus accessoria est) pr#stare consilium, auxilium, vel fauorem ad aliquam ex his actionibus patranda. Ob has igitur actiones, & ob quamlibet illarum excōmunicatio incurritur, siue quis per se, siue per alium gerat. A qua nullo modo excusat (inquit Pontifex) prætextus violenti# prohibendæ, nec aliar# prætensionum, exemptionum, gratiarum, litterarum Apostolicarum, seu futurarum supplicationum ad Sedem Apostolicam, nisi supplicationes huiusmodi legitimè prosequantur. Certè hæ actiones præstandæ sunt publica autoritate, vt locus sit excommunicationi. Nec est opus, vt præstentur prætextu exemptionum, vel aliarum gratiarum Sedis Apostolicæ. Num autem aliquot dentur excusationes, ob quas Iudex sæcularis absue culpa, & excōmunicationis pœna auocare possit causas à Iudicibus Ecclesiasticis, earumque cursum, & audientiam impedire, *Sect. 2. discutiemus. Sayr. l. 3. Thes. c. 18. n. 5. Suar d. 21. n. sect. 2. n. 75. Reginal. libr. 9. numer. 335. Bonacin, dub. 1. quæstion. 15. punct. 1. numer. 4. & 19. Duard. lib. 2. can. 14. q. 3. num. 1.*

⁷¹ Decimò quintò, expeditur excommunicatio contra trahentes, vel procutantes trahi personas Ecclesiasticas ad sæculare tribunal: & aduersus condentes statuta libertati Ecclesiastic# præiudicantia, eisque vtentes. Vnde in priori Canonis parte ij tantum excommunicantur, qui ex officio, seu ob alicuius instantiam personas Ecclesiasticas ad suum tribunal trahunt, vel trahi procurant præter iuris Canonici dispositionem. Hi, qui trahunt, siue sint laici, siue Ecclesiastici hac censura afficiuntur, modo nō vt Ecclesiastici, sed vt sæculares, & potestate sæculari gaudentes Ecclesiasticas personas trahant. Parum enim refert, quis sit, qui trahit, sed qua trahit potestate. Lædunt autem libertatem trah#do vel trahi faciendo, seu procurando c# effectu personas Ecclesiasticas ad suum sæculare tribunal. Quod tunc contingit, quando nolentem, & inuoluntarium saltem mixte adducant. Nomine Ecclesiasticarum personarum intelliguntur, qui fori priuilegio gaudent. Secunda vero pars excommunicat facientes, ordinantes, **[196]** & publicantes statuta, ordinationes, constitutiones, pragmaticas, seu quæuis alia decretai n genere, vel in specte libertati Ecclesiasticæ præiudicantia. Item eis decretis factis, seu ordinatis vtentes, ex quorum vsu libertas Ecclesiastica, vel ius Sedis Apostolicæ, vel alterins Ecclesiæ præiudicatur. Quæ autem sint statuta libertati Ecclesiasticæ, & Ecclesiarum iuribus præiudicantia, Volumine decimo, Deo auspice, exponam Caiet. v. *Excommunicatio, c. 29. Hugol. in præs. §. 1. Duard. hic, q. 28. n. 6. Bonac. d. 1. q. 16. sect. 1. pun. 5. n. 3. Suar. d. 21. sect. 2. n. 78. Sayr. l. 3. c. 19. n. 6.*

⁷² Decimosextò, Censura vulnerantur impediētes, nè Prælati Ecclesiastici sua iurisdictione vtantur. Vbi duplicem actionem præcipuā hæc excommunicatio respicit.

Prima est, impedire, nè Ordinarij sua vtantur iurisdictione. Secunda, recurrere ad sæculare tribunal pro illius iurisdictionis vsus reuocatione. Impedire, ne Ordinarij sua iurisdictione vtantur, huic excõmunicationi subiicitur, d#modo authoritate publica impedimentum præstetur, & impediment# sit vsus Ecclesiasticæ iurisdictionis, & iurdictio cõpet#s Ordinario secundu Sacros Canones existat. Excõ municantur præterea recurr#tes ad s#culare tribunal pro reuocatione sent#tiarum Iudicis Ordinarij Ecclesiastici Hac vero excõmunicatione non punitur recursus pro impedienda confirmatione alicuius sententiæ, quam Ecclesiasticus ludex à sæculari tribunali expostulat Quia hoc recursu non impeditur iurisductio Ecclesiastica, sed solum legalis illius cõfirmatio: at Canon non punit impedimentum præstitum legali confirmationi iurisdictionis Ecclesiasticæ, sed illius vsui. Excommunicantur demum Iudices inhibitiones decern#tes, & exequentes: & consilium, patrocinium, ac fanor# præstantes Sayr. *l. 3. c. 20. n. 5. Fil. tr. 16. n. 285. Duard. can. 16. q. 6. n. 4. Bonac. d. 1. q. 17. pun. 1. n. 30.*

⁷³ Decimoseptimò, excommunicatione percutiuntur vsurpatores, & sequestratores sine legitima superiorum licentia reddituum, fructuum, & prouentu# ad Pontific#, sedemque Apostolicam, vel alias personas Ecclesiasticas pertinentium. Materia huius excommunicationis iniustitiam, & sacrilegium proculdubio continet. Personæ, in quas censura fectur, sunt omnes, cuiusc#que sexus & conditionis existant, qui præfata bona vsurpauerint, vel sine legitima licentia sequestrauerint potestatis laicæ prætextu. Vt igitur hæ personæ in huius Canonis censuram incurrant, dehent bona ibidem expressa vsurpare, vel sine legitima facultate sequestrare. Is autem propriè dicitur, aliena vsurpare bona, qui ea tanquam propria, & vt sibi debita assumit, etsi sciat, ad alium pertinere. Quare si ea bona non tanquam propria, seu sibi debita quis acciperet, sed vt aliena, vt faciunt fures, in hanc excommunicationem non incideret. Quia esto, aliena, inuito domino, accipiat, non tamen vsurpat. Profectò plures casus re⁷⁴feruntur à Doctoribus, in quibus de iure sequestr# est permisss, vt videre est in *Glossa l. 1. C.d. prohibita sequestr. pecu. & in Glos. fin. ad c. 2. de sequestr. posses. & in Abbate ibid. à n. 7. Graf. Lop. leg. 1. tit. 9. p. 3. Lancelo, de attentat. p. 2. c. 11. limit. 12.* Frequentiores sunt, cum beneficium vacat, quia tunc sequestrantur fructus cum appositione æconomi iuxra *Cap. Cum vos, de offic Ordin. leg. Regia 11. titul. 15. part. 1.* Secundo quando possessio beneficij est att#tata, vtpotè capta, lite pendente statim ante sententiam, conceditur sequestium. Gonzal. in *reg 8. Cancel. §. 7. proæ. numer. 37.* Tertiò, cum adest probabilis timor, fructus dilapidandos esse, vel non esse commodè recuperandos. *Cap. 2. & fin de sequestr. possession. & fruict.* Quartò, cùm adest lis inter prouisum à Sede Apostolica & Ordinario, iuxta constitutionem Pij V quæ incipit, *Cordi nobis est*, datam 3. Kalend. April anno 1568. Quintò, ad coërcendum alicuius cõtumaciam *Cap. 2. de dolo, & contum* Tandem quoties Iudici visum fuerit, iustam adesse causam, sequestrum apponendi. Barrol. in *leg Imperatores, §. fin. num. 3. ff. de appel ation.* Lancel *citato. numer. 149.* Verùm nomine bonorum, quæ sequestrari debent, intelliguntur iurisdictiones tam Ecclesiasticæ, quam temporales, fructus, redditus, vel prouentus. Fructus vero vsurpatus debet competere personæ, cui vsurpatur, ratione Ecclesiæ, seu Ecclesiastici beneficij. Comprehenditur vsurpatio bonorum beneficij vacantis. Non vero pecunia ex fructibus beneficij v#ditis acquisita, neque vsurpatio fructu# beneficij conductori facta Hugol. *hic, c. 17. § 1. Sousa cap. 18. d. 90. Duard. l. 2. can. 17. q. 13. Reginal. lib. 9. n. 372. Bonac d. 1. q. 18. pun. 3. num. 2. Palao de censur. disputation. 3. punct. 18. a numer. 1.*

⁷⁵ Decimo octauò, excommunicatione affici#tur imponentes decimas, collectas, & alia onera personis Ecclesiasticis. Triplicem partem hîc Can on continet. In prima Pontifex Censuræ subiicit quosc#que quauis authoritate, etiam Regali, vel Pontificali fulg#tes, qui personis Ecclesiasticis, Ecclesiarum, Monasteriorum, & aliorum beneficiorum bonis illorumque fructibus, redditibus, vel prouentibus, absque eius speciali, & expressa licentia, collectas, decimas, talias, præstantias, & alia onera imponunt, & diuersis etiam exquisitis modis exigunt, aut sic imposita etiam à sponte dantibus, ac conced#tibus recipiunt. Verum vt huic excommunicationi sit locus, debent exigi, ac percipi tributa imposita laicæ potestatis prætextu. Impones autem tributa realia, quæcumque sint extra casus à iure concessos, excommunicationi subiicitur. Si vero imponat personale tributum, nō videtur improbabile, sub hoc canone non comprehendendi. Attamen ad Censuram incurrendam, requiritur, non solum tributi impositio, sed & illius exactio. Quomodocumque autem à Clericis hæc tributa exigantur, est huic Censuræ locus. Item excommunicantur, qui tributum recipiunt etiam à sponte dantibus. Exigere verò tributum ab Ecclesiasticis, quod non ipsis, sed laicis est impositum, hac censura non punitur. Tributum sane impositum, & exactum à persona Ecclesiastica, etiãsi exigu# sit, huic excommunicationi subiicitur. Porro in secunda parte excōmunicantur, qui per se, vel per alios imponunt, exigunt, vel recipiunt, tributum. Et qui prædicta procurant, in eisque auxili#, consilium, vel fauorem præstant. In tertia demum innouantur decreta super his à Sacris Canonibus lata. Filliuc. *tr.* 16. n. 300. Barbosa *in dict. dict.* 17. Syluest. *verb. Gabel. lib. 4. Princ.*[197] Duard. *l. 2. can. 18. q. 2. à. nu. 12.* Bonac. *d. 1. q. 19. pun. 1. n. 2.* Palao *de censur. d. 1. pun. 19. à n. 1.*

⁷⁶ Decimo nono, præscribitur censura aduersus Iudices sæculares, qui in causis capitalibus, seu criminalibus clericorum se interponunt. Personæ, quæ comprehenduntur, sunt omnes infrà Regem, & Imperatorem. quocumque nomine nuncupentur, qui actiones hoc Canone prohibitas ausi fuerint perpetrare. Exprimuntur Magistratus, & Iudices, sub quibus nominibus veniunt Gubernatores Ciuitatum, vel Prouinciæ, Prorrges, Consiliarij, Senatores, Cancellarij, Vice-cancellarij, &c. Secundò Notarij, quibus competit, acta iudicij, & publica instrumenta conficere. Tertiò Scribæ, qui acta iudicij, citationes, dilationes, exceptiones, testium depositiones, appellationes, sent#tias scribunt Quartò executores, qui sent#tias, ac mandata Iudicum exequentur. Quintò subexecutores, quorum opera executores vt#tur in sententiarum, ac mandatorum Iudicialium executione. Hi omnes, & singuli, si pr#ter iuris ordin#, & special#, expressamque summi Præsulis licentiam se intromiserint in causis capitalibus, seu criminalibus personarum Ecclesiasticarum, hac excommanicatione innodantur. Actiones autem Iudicibus, Magistratibus, Notariis &c. interdictæ in hoc Canone sunt primò, processare Ecclesiasticas personas, hoc est, earum crimina inquirere, & iudicialiter inuestigare. Nam eo ipso quo hæc inquisitio, & iudicialis inuestigatio scriptio mandetur, persona processata est, quamuis processus completus non sit, nec causa substantiata, adestque quidquid ad hanc censuram requiritur. Non vero comprehenduntur, qui suo consilio, vel fauore personam Ecclesiasticam processam banniunt, capiunt, seu sententiam executioni mandant. Quia non propriè, ac formaliter processant, banniunt, capiunt, &c. sed consulunt & c adiuuant ad processum, bannum, seu capturam Cum igitur Pontifex inquit, se excōmunicare Iudicem *quomodolibet* processantem, intelligi debet de modo, quo processus confici potest, non de modo, qui extra processum fit. Actiones vero Iudicibus, Magistratibus &c. interdictæ sunt, Prima, processare Ecclesiasticas personas,

hoc est, eorum crimina inquirere, ac iudicialiter inuestigare. Secunda, eas bannire, hoc est, eas authoritatiue à Regno, Prouincia, Ciuitate, vel patria relegare siue in perpetuum, siue ad tempus *leg. Relegatus, ff. de interdictis*. Tertia, capere seu apprehendere eas, vinculis illigare, vel in aliquo loco inclusas detinere, vt inde libere nequeant exire. Quarta, proserre sententiam siue definitiuam, siue interl ocutoriam. Quinta, sententiam executioni mandare. Excipitur autem, nisi hæ actiones siant ex speciali, & expressa licentia Pontificis; ad quam reducuntur plures casus, in quibus iure communi permittitur, Ecclesiasticas personas capi, ac iudicari. De quibus *Volum. 10. cum de immunitate Ecclesiastica loquamur, sermo recurret*. Ex mandato autem Ecclesiastici Iudicis potest, imo tenetur quilibet laicus suam præstare op# in processu, seu captura Clerici. Nec est opus summarie cognoscere iustitiæ causam, vt eam op# ferant; sed satis est, de iniquitate Ecclesiastici Iudicis non cõstare. Scio, in causa sanguinis, plures oppositum sentire, de quo *sect. 2. Palao d. 3. pun. 20. à numer. 1.*

⁷⁷ Vigesimo denique, expeditur excommunicatio aduersum occupantes bona, aut terras Ecclesiæ Romanæ, eiusque supremam iurisdictionem vsurpantes. Personæ, aduersus quas censura fertur sunt omnes, & singuli fideles, cuiuscumque conditionis, ac qualitatis existant, qui aliquam ex prohibitis actionibus ausi fuerint perpetrare. In triplicem partem hic Canõ diuiditur. Prima agit de inuademibus, destru# tibus, occupantibus, & detinentibus loca, dominia, & Iura Romanæ Ecclesiæ. In qua sunt hæ actiones prohibitæ, Inuadere terras Ecclesiæ Romanæ, hoc est, in eas irruere, quod proprium est hosti#. Destruere, deuastare, demoliri ea loca, & terras Romanæ Ecclesiæ. Eadem occupare, seu vsurpare. Vsurpata detinere, & non restituere. Secunda agit de vsurpantibus, perturbantibus, seu vexantibus supremam, Romanæ Ecclesiæ iurisdictionem. In qua hæ prohibentur actiones: supremam Pontificis, & Romanæ Ecclesiæ de facto iurisdictionem vsurpare, perturbare, retinere, & variis modis diuexare. Supremam, inquam, iurisdictionem in temporalibus: nam de spiritualibus satis in præcedentibus Canonibus est actum. Tertia pars agit de præstantibus auxilium, & consilium, sub qua prohibitionem includitur omne consilium, fauor, ex vi cuius aliqua ex supradictis actionibus subsequatur. Verum hæc censura non incurritur, nisi dolus, & malitia adsit, vt manifestè indicat verbum *Præsumo*, quo textus vtitur. *Suar. disp. 21. sect. 2. num 104. Filliuc. tract. 16. nu. 62. Hugol. cap. 20. num. 3. Bonacin. d. 1. quæstion. 21. punct. 1. 3. & 21.*

⁷⁸ Certè processus Bullæ huius durant, quovsque alij authentici, & obligatorij publicentur. Absolutio vero harum censurarum Pontifici est reseruata, extra mortis articulum. In quo tamen præstanda est satisfactio præmissa. Sacerdos sine legitima sacultate ab his censuris absoluens ipso iure excommunicatur, eiusque absolutio est nulla. Absolutio vero generalis à Pontifice facta non comprehendit eos, qui his censuris innodantur. Reuocat Pontifex omnia priuilegia dispositioni huius Bullæ contraria. Et præcipit omnibus Patriarchis, Episcopis aliisque Ordinariis eius publication#. Omnes vero Ordinarij, & qui ad cõfessiones fuerint deputati transsumptum huius Bullæ habere debent. Demum aduersus eos, qui huic Bullæ contraire pr#s#pserint, indignatio Dei incurrenda indicitur. Ex Bullæ tenore

CAPVT VII.

De Excommunicatione lata à Iure contra Clericorum percussores.

⁷⁹ **T**Extum suppono *cap. Si quis 12. q. 4. Si quis, Suadente Diabolo, manus violentas in Clericorum* [198] *vel Monachum iniecerit, Anathematis vinculo subiaceat, & nullus Episcoporum illum præsumat absolueri, nisi mortis urgente periculo, donec Apostolico conspectui præsentedur, & eius mandata recipiat.*

⁸⁰ Per *manus violentas* intelligitur actio iniuriosa contra Ecclesiasticam personam immediate consistens in opere, siue actio fiat manibus siue pedibus, unde actio, ob quam excommunicatio incurritur, alia est *principalis*, alia est *accessoria*. Principalis est ipsa iniectio manus violentæ in personam, aut in res personæ adhærentes; in personam, illam prosequendo furiose, ita vt cogatur aliquod malum pati, vel detinendo in custodiâ, vel in alio loco, à quo nequeat exire sine dedecore, ac pudore, vel in illam conspuendo, aut virga percutiendo. In res, eripiendo violenter è manibus, aut violentiam faciendo rebus adhærentibus Clerico, verbi gratiâ, violenter detinendo per vestes, easdem lacerando cohibendo equum fræno, aut frangendo frænum equi, dum Clericus eo vitur. Unde non incurrit excommunicationem, qui lacerat vestes, vel alias res, quæ Clerico non adhærent. Quia tunc non videtur Clerico violentiam inferre. Accessoria autem actio est, mandare percussione, effectu sequuto. eam nomine suo factam ratam habere, consentire consulendo, auxilium, & fauorem præbendo, non impediendo, cum ex iustitia, aut charitate teneatur absque proprio periculo: imo Clericum quamuis volentem, & consentientem percutiendo, quoties percussio est iniuriosa: Et quod maius est, si clericus se ipsum percutiat excommunicationem incurret. Quia, huiusmodi percussio est statui Clericali iniuriosa, cui iniuriæ persona priuata cedere non potest. Tolet. *libr. 1. capit. 31. numer. 4.* Reginal. *l. 1. num. 2.* & 5. Filliuc. *tractat. 15. numer. 15. & 16.* Suar. *d. 22. section. 1.* Molin. *to. 4. tract. 3. disputation. 52.* Nauar. *summ. capit. 27. numer. 78.* Sayr. *l. 3. capit. 26. numer. 18.* Coninch *d. 14. dub. 15. nu. 168. & 170.*

⁸¹ *Clerici* nomine intelligitur prima tonsura initiatus, quamuis coningatus sit, modo deferat habitum Clericalem, alicuique seruiat Ecclesiæ, & non sit bigamus. Etiam si coniugatus dimiserit habitum modo illum postea resumat, & contraxerit cum virgine: & sit excommunicatus, suspensus interdictus, irregularis, vel degradatus tantum verbaliter. Imo qui percuteret clericum, qui port susceptos Ordines Sacros matrimonium contraxit, hanc censuram incurreret. Quia Clericus Sacro Ordine initiatus non amittit priuilegium huius Canonis per contractum matrimonij: non enim fit bigamus bigamia vera, sed similitudinaria, & ficta, de qua iura non loquuntur Non incidet vero percutiens ordinatum ante Baptismum vel per vim absolutam. Quia talis nõ fruitur Canonis priuilegio, cum sit inualide ordinatus Syluest. *v. Excommunicatio, 6. num. 4.* Trident. *ses. 23. c. 6.* Molin. *to. 4. d. 50. nu. 3. & 4.* Nauar. *capit. 27. numer. 79.* Bonac. *d. 2. q. 4. pun. 1.* Sayr. *l. 3. c. 27. n. 31.* Vgol. *tab. 2. cap. 13. §. 15.*

⁸² *Monachi* nomine comprehenduntur quinque personarum genera. Primò, omnes Religiosi, siue professi sint, siue nouitij, siue cõuersi etiam bigami. Secundò, omnes Moniales, tam professæ, quam nouitiæ, & conuersæ Terriò, Fratres Tertiarij D. Francisci,

& D. Dominici habitum Religionis gestantes ac gregatim viuentes: mulieres vero, si vitam virginalem, vel cœlibem, vel castam vidualem expresso voto, & sub dicto habitu traduxerint, hoc gaudent priuilegio, etiamsi domi viuant. Quartò, eremitæ alicui regulæ, aut Ecclesiastico superiori subiecti, si autem vagi sint, & specialem Ecclesiasticam obligationem non habeant, non videntur gaudere. Quinto, Milites Ierosolymitani, siue Equites Melitenses, Equites S. Iacobi, Calatrauæ, Alcãteræ in Hispania Ordinis Christi in Lusitania: S Stephani Florentiæ: S Lazari in Sabaudia. Quia omo nes hi sunt Ecclesiasticæ personæ tria vota seruantes. *c. Cum illorum, de sent excom Suar. d. 22. sect. 1. Sanch. sum. l. 4. c. 16. n. 12. Nauar. de regul. l. 3. consil. 10. Reginal. l. 1. n. 214. Fil. tr. 15. num. 14.*

⁸³ Particula Si quis comprehendit omnes personas censuræ capaces. Quare omnes baptizati vsu rationis præditi (s#mo Præsule excepto) in censuram incurrent, siue sint viri, siue fœminæ: siue puberes, aut impuberes: siue inferiores, aut superiores: siue laici, aut Clerici, vel Religiosi. Tolet. *l. 1. cap. 11. n. 2. Fill. tr. 15. nu. 4.*

⁸⁴ Vt autem censura incurratur, debet manu# in Clericum iniectio, *Suadente Diabolo*, ita vt sit mortale peccat#. Quia ob solum mortale ex communicatio maior fulminatur. Vnde excusantur, qui violentas manus iniiciunt, ex imperfectione actus, puta, si percussio sit in Clericum formaliter. Si sit per iocum, si non sit animo iniuriandi, sed sese defendendi si fiat ex ignorantia probabili, vt si non videas personã aut de nocte percutias, vel non agnoscas ex habitu, quem non gestat: vel si ferat habitum, tamen rationabiliter reputes, esse laic#. Si Clericum causa correctionis percutis. Si Iudex sæcularis cleric# in crimine inuentum capis, & in carcere detines in casibus, & modo à iure permissis. Si cleri# percutias ob iustam tui defension# siue in persona, siue in honore, siue in rebus tuis; debet autem esse defensio incontiner#, idest, in ipso aggressionis actu. Vnde mulier à clerico tentata eum non solum verbo, sed & sacto percutere, Si clericum percutias, qui ter admonitus ab Episcopo, vel eius Vicario, vt habitum clericalem gestet. ipse nolit gestare. Quia quamdiu habitum clericalem non infert, priuilegio clericali non gaudet. Denique si clericus percussus iam amiserat priuilegium, nempe si erat degradatus realiter, bigamus in minoribus, scurra per annum, vel breuiori tempore, ter admonitus non desistens: exercens publicè macellum, vel tabernam, & ter admonitus non destitit incedens publicè in laicali habitu arma deferens militaria. *Can. Nemo, 11. quæstion. 3. Graf. libr. 2. c. 42. n. 33. Auila de Censur. c. 5. d. 3. dub. 13. Filliuc. tr. 15. n. 4. Cap. Si vero, de sentent. excom. c. Si Clericus, de sent. excom. Lorich. in thesau. v. excommunicatio, nu. 23. Coninch d. 14. dub 15. n 196.*

⁸⁵ Huius excommunicationis absolutio regulariter est summo Præsuli reseruata, vel illi, cui Pontificia competit authoritas, vt Legato à latere. Interdum tamen Episcopus potest[199] per se vel per alium absoluere, quando scilicet percussio est leuis. Triplex namque potest esse enormis, mediocris, & leuis. Enormis seu grauis est. quæ coniungitur com graui læsione, vel iniuria, vt cum membri mutilatione, vel cum magna profusione sanguinis, quæ non è naribus, sed aliunde proueniat: vel cum magno vulnere, aut ictu, licet parum cruoris effluat. Vel quando percussio est admodum ignominiosa, attentis qualitatibus personarum. Leuis dicitur, non quia sit veniale peccatum, sed ita appellatur respectu grauis & mediocris, quæ fit pugno, palma, pede, manu, digito, baculo, vel lapide, nullam maculam, vel suggillationem carnum relinquens. Mediocris est, quæ media est inter leuem & enormem, qualis est illa qua dens extrahitur, vel capillorum copia euellitur, aut carnis suggillatio relinquitur. Porro ad Episcopum, vel alium prudentem virum attinet,

iudicare, quando percussio sit levis, mediocris, vel enormis. *Cap. Si quis 12. qu. 4. cap. Ad eminentiam de sentent. excom. cap. Peruenit, de sentent. excomm. Cap. Cum illorum de sent. excom. Tolet. l. 1. c. 32. Reginal. 1. n 251. Moli. to 4. d. 57. n 1. Suar. d. 22. n. 88. Syluest v. Absolutio 3. §. 4.*

⁸⁶ Quando igitur percussio est enormis vel mediocris regulariter (vt dixi) absolutio ad summum Præsulem spectat: tamen dantur aliqui casus, in quibus possit eam Episcopus impertire. Nempe quando percussor corporali impedimento laborat, ad profectionem in Urbem: vel paupertate premitur: vel est æger, valetudinarius, senex, debilis, cæcus, claudus, vel in articulo mortis constitutus. Quando aliquod impedimentum Canonicum habet, verbi gratiâ, quia exercet munus publicum: seruus filiusfamilias, iustam causam habens. Et ob beneficium iuris mulieres, impuberes. officiales Principum: & Ostiarij, qui causa sui officij, vel turbæ arcendæ, Clericum percussione leui, vel mediocri afficiunt. Clerici sæculares collegialiter viuentes sub eodem dormientes tecto, & In eadem domo vescentes, qui sese mediocri percussione vulnerarunt. Religiosi autem sese inuicem percutientes, absoluendi sunt à superiore si eiusdem sint Religionis: si verò diuersæ, absoluendi sunt percutientes non solum à superiore suo, sed etiam à superiore Religiosi percussorum: quamuis vnus superior poterit alteri suas vices committere. Hæc autem de Religiosis dicta de iure communi procedunt; nam per priuilegia Mendicantes ab omni fere percussione absolvere possunt. Quoad absolutionem vero sæcularium ab hac excommunicatione in casu saltem ad Episcopum pertinente virtute priuilegiorum Ordinibus Mendicantium impensis, Confessarij eorundem Ordinum illam valent conferre, dummodo satisfactio manifesta præmittatur, si sit possibilis: alias enim cautio realis aut iuratoria sufficit. *Cap. Quamo uis, cap. Ea noscitur. Cap De cætero. cap. Quod de iis, de sent. excom. Filliuc. tr 15. n. 36. Moli. tom. 4. disput. 59.*

CAPVT VIII.

De Excommunicationibus summo Præsuli reseruatis extra Bullam Cænæ & Caput Si quis suadente Diabolo.

⁸⁷ PRæter excommunicationes viginti, quæ in Bulla Cænæ Domini continentur, & cen suram, quam Clericorum percussores incurrunt, aliæ sunt excōmunicationes summo Præsuli reseruata quæ Catalogum apponā. Ac primo, quæ feruntur *contra Omnes*. 1. Excōmunicantur perseuerantes per annum in excōmunicatione lata à Papæ delegato. *Cap Quærenti, de offic delegat* 2. Falsarij litterarum Pontificalium. *Cap. Ad falsariorum de crimini fal.* 3. Habentes litteras Apostolicas falsas, & non destruentes. *Cap. Dura, de crim falsi.* 4. Incendiarij, ab homine excommunicati, & denunciati. *Cap. Tua nos, de sentent. excomm.* 5. Sacrilegi effringentes Ecclesias *Cap. Conquesti, de sent. excom.* 6. Communicantes in crimine cum excommunicatis à Papa c. *Nuper, de sent. excom.* 7. Eligentes potentia insignem in Romanum Senatorem. *cap. Fundamenta, de elect. in 6.* 8. Vexantes eos, qui censuram in aliquos tulerunt. *cap. Quicumque, de sentent. excomm.* 9. Absoluti ab excommunicatione populi sub conditione, & eam non implentes *cap Eos, qui*

de sent. excomm. 10. Offendentes Cardinales. *cap. Felicis, de pænis* in 6. 11. Exigentes à personis Ecclesiasticis tributa. *cap. De Clericis, de immun. Ecclesiar.* in 6. 12. Violantes Interdictum modis prohibitis in *Clement. Grauis, de sentent. excommunicat. ibid.* 13. Falsificantes monetam Regis Franciæ. *Extrau. Prodiens, de crimi.* 14. Exenterantes corpora defunctor#. *Extrau. 2. de sepult.* 15. Violantes Interdictum Sedis Apostolicæ. *Extrau. Etsi, de pæn. & remis.* 16. Conspirantes in Romani Pontificis personam. *Extrau. eadem.* 17. Dantes, & recipientes ob ingressum Religionis. *Extrau. 2. de simonia.* 18. Simoniaci in Ordine, & beneficio. *Extrau. 2. de Simonia.* 19. Taxantes opiniones de B. Mariæ Virginis Conceptione. *Extrau. Graue nimis, de vener. Sanct.* 20. Dantes, ac recipientes pro gratia, aut iustitia apud Sedem Apostolicam. *Greg. XIII. Ab ipso Pontif.* 28. 21. Offendentes Magistratus Prouinciæ Marchiæ Anconitanæ. *Extrau. Dierum, de pænis.* 22. Dantes nunciantibus prouisiones beneficiorum vacantium in Curia. *Gregor XIII. sollicite, 4.* 23. Occupantes bona Cardinalium in conclau. *Concil. Constât. ses. 41. Decret. Omnis ætas.* 24. Fingentes se nepotes Cradinali#, vt expédiant litteras Apostolicis. *Leo X. Inhærendo, 2.* 25. Impedientes litterarum S. Pœnitentiariæ executionem. *Iulius. III. Rationi Congruit. 1.* 26. Supponentes se in examine, vt beneficia impetrent. *Paulus IV. Inter cæteras, 33.* 27. Ambientes Papatum, eiusque causa simoniam committentes. *Paulus IV. Cum secundum Apostolum* 38. 28. Committentes duellum, consulentes, &c. *Pau-[200]lus IV. Ea, quæ, 25.* 29. Deferentes alumina ex partibus infidelium ad fideles. *Pius IV. Ex Apostolicæ, 43.* 30. Mittentes litteras, aut nunci# in conclau. *Pius IV. In eligendis, 81.* 31. Occupantes bona Montium pietatis, & piorum locorum *Trident. ses. 22. c. 11.* 32. Fœminæ ingredientes Regularium Monasteria Apostolicæ facultatis prætextu. *Pius. V. Regularium, 22.* 33. Suadentes Papæ, vt loca Ecclesiæ Romanæ infeudet. *Pius V. Admonet. nos, 35.* 34. Capietes Christianos habitantes inter Turcas. *Pius V. Licet omnibus. 56.* 35. Committentes simoniam confidential#. *Pius V. Intolerabilis 87.* 36. Non reuelâtes conspiratores contra Cardinales, *Pius V. Infelicis 95.* 37. Proponentes populo indic# casuum, & gratium cum indulgentiis. *Pius V. Quam plenam 99.* 38. Accipientes fructus, primi, vel secundi benesicij vacantis *Pius V. Dur# nimis 106.* 39. Impugnantes Institutum nostr# Societatis Iesv, eiusq; Constitutiones *Greger. XIII. Ascend#te Domino 100.* 40. Facientes iurare illicita, ac contraria Ecclesiasticæ libertati *Greg. XIII. Inter Apostolicas, 103.* 41. Diripi#tes animalia, & alia bona in Ecclesiastico statu, & illa ementes, & permutâtes. *Gregor. XIII. Non sine graui, 110.* 42. Violantes Ecclesiæ immunitatem *Gregor. XIV. Cum alias. 43.* Docentes, licere per litteras, seu internuncium, Confessario absente, peccata Sacramentaliter fateri. *Clem. VIII. 20. Iunij, anni 1602.* 44. Extrahentes frumentum, bladium, legumina, animalia, &c. extra statum Ecclesiasticum & loca immediata *Paul. V. Inter grauissimas 23. Decemb. anni 1605.*

⁸⁸ Specialiter vero contra Clericos alix fer#tur excommunicationes. Eam incurrunt. 1. Participantes cum excommunicato à Papa scilicet admittentes eum ad diuina. *Cap. Significauit de sent. excom.* 2. Inducentes ad iurandum, de eligenda apud eos sepultura, vel electa non mutanda. *Clement. Cupientes § In, de pænis.* 3. Procurantes fraudulenter alienationes Ecclesiar# in earum detrimentum. *Paul. II. Cum in omnibus, 2.* 4. Procurantes post mortem vnus Pontificis eligi in successorem eius, *Leo X. in Concil. Later. ses. 5.* 5. Prædicatores qui non seruauerint decreta pro eis in Concil. Later. sub Leone X. *Leo X. ibid. ses. 11.* 6. Parochi, qui adimplent iuram#ta de resid#do certo tempore in suis Parochiis *Pius IV. Inter multiplices, 87.* 7. Accipi#tes vel retin#tes aperte, vel occulte beneficia

qucumque in confidentiam. *Pius IV. Roman Pontificem, 87. 8.* Absoluentes à casibus Papalibus, vel à reseruatis Ordinariorum, priuilegior# prætectu. *Extrau. At si dominici, 2. de pæn. & remis. & Clemens VIII. 9. Ianu. anni 1601.*

⁸⁹ Contra Regulares autem speciatim ali# fer#tur. Afficiuntur namque excommunicatione. 1. Administrantes Sacram#tum extremæ vnctionis, aut Eucharistiæ absque Parochorum facultate. *Clement. 1. de priuileg. 2.* Euntes vltra mare sine licentia Superiorum. *Extrau. Ad nostrum, de Regularib. 3.* Mendicantes transeuntes ad non Mendicantes excepto Ordine Carthusiensium, sine Papæ licentia. *Extrau. Viam ambitios. de Regularib. 4.* Detinentes apostatas Dominicanos. *Bonifac. apud D. Antonin. p. 3. tit. 34. c. 7. 5.* Moniales exeuntes de clausula absque licentia tantum ex certis causis concedenda. *Pius V. Decori, 100. 6.* Superiores non denunciante eos, qui mulieres in Confessione sollicitant. *Paulus IV. anno 1606. 7.* Minores recipientes Fratres Ordinis Prædicatorum sine licentia Papæ. *Apud. D. Antonin. part. 3. titul. 24. c. 70. 8.* Minores de Obseruantia subornantes in electionibus, vel procurantes fauorem extra, ad officium in Religione obtinendum. *Pius V. Pastoralis 131. 9.* Claustrales recipientes Minimos sine Papæ licentia, Iulius II. *Virtute conspicuos. 10.* Tertiarij, Eremitæ, &c. habitum Minimor# portantes. *Leo X. Licet alias, 11.* Minimi subtrahentes se à Correctorum obseruantia. *Paulus III. Cum sentent, 12.* Minores tempore Interdicti admittentes Fratres Tertij Ordinis ad diuina. *Clement. Cum ex eo, de sentent. excom. 13.* Recipientes aliquem ex nostra Iesv Societate exceptis Carthusianis, sine sui Superioris licentia. (Imo iam nec Carthusiani excipiuntur.) *Pius V. Æquum reputauimus.*

⁹⁰ Personæ vero pnblicæ hisce speciatim excommunicationibus innodantur. 1. Episcopi, aliique Ordinarij, qui per censuras vexant eos, qui pro suis negotiis, vel pro seruitutio Papæ, & Curiae Romanæ suis in Diæcesibus commorantur. *Extrau. 3. de priuil. 2.* Cardinales non seruantes statuta à Iulio 11. vt scil, sine simonia Papa eligatur. Iuli. V. *Cum tam diuisio. 3.* Cardinales reuelantes gesta in secreto cōsistorio sub silentio seruati præcepta. *Leo X. Superne, 9. §. Statuimus insuper. 4.* Episcopus, qui in suspensione beneficia confert. *Pius V. Quanta 58. 5.* Cardinales ambientes Papatum, eiusque cansa simoniam committentes. *Paulus IV. Cum secundum 38. 6.* Cardinales simoniaci in Ordine, & beneficio. *Pius V. Intolerabilis 87. 7.* Prælati qui personam Ecclesiasticam, Collegium, vel Conuentum traxerint ad laicale forum pro causis, quæ ad Ecclesiasticum solum spectant. *Martinus V. Ad reprimendam 5. 8.* Domini temporales cogentes aliquem Interdicti tempore. *Clement. Grauis, de senten. excomm. 9.* Prohibentes subditis, ne quidpiam vendant Ecclesiasticis, neque ab eis emant. *C. fin. de immun. Eccl. in 6. 10.* Bannientes Regulares, aut proscribentes personas Ecclesiasticas. *Vrbanus VI. Quia sicut. 2. 11.* Concedentes, vel permittentes in terris suis duellum. *Trident. ses. 25. capit. 19. 12.* Inquisitores inferiores Episcopis male contra hæreticos procedentes. *Clement. Multorum §. Verum de hæret 13.* Officiales non reddentes integrè computa Cameræ Apostolicæ. *Paulus III. Cum sicut. 46. 14.* Officiales Sacræ Pœnit#tiariæ expedientes, aut concedentes sibi interdicta. *Pius V. In omnibus rebus. 85. §. Omnes vero. 15.* Officiales quicumque Papæ (præter Cardinales) accipientes munera extra comstibilia consumptibilia biduo dantes, ac recipientes. *Paulus III. Munera, 3. 16.* Legati, ac Gubernatores facientes, vel defendentes bānitos, & homicidas. Et Domini Ecclesiæ subiecti, qui eos suis in terris receperint. *Pius V. Ex supernæ. 13.*

[201] CAPVT IX.

De Excommunicationibus nemini reseruatis.

⁹¹ IN Decteto, & Decretalibus fertur excommunicatio 1. Contrà Gubernatores, & Iudices non reddentes ius Ecclesiaisticis ob negligentiam, vel animum iniquum. *cap. An Administratores* 23. *quæstion.* 5. 2. Contra illum, qui non electus saltem à duabus partibus Cardinalium in Papam, consentit suæ electioni: & cõtrà recipients illum in summum Præsulem. *Cap. Licet, de vitanda, de elect.* 3. Contra Rectores, Consules, & alios ossiciales laicos, qui talîas, vel alias exactiones indebitas Ecclesiis aut personis Ecclesiasticis imponunt: & eorum fautores. *Cap. Non minus, & Cap. Aduers. de immun. Eceles.* 4. Contra Religiosos professos, qui diutius duobus mensibus absunt à suis Monasteriis, ad audiendas Leges, aut Medicinam. *Cap. Non magnopere, ne Clerici, vel Monachi.* 5. Contra Sacerdotem, vel alium Clericum habentem officium Vice comitis, aut Præpositi sæularis, qui admonitus, se non vult emendare. *Cap. Clericis, ne Cler. vel Monac.* 6. Contra illos, qui violant libertatem Ecclesiasticam per modum statuti, vel consuetudinis. *Cap. Nouerit, de sentent, excomm.* 7. Contra illos, qui emunt, vel quouis alio modo acquirunt tem Ecclesiasticam Schismatico, vel qui recipiunt beneficium ab illo, vel ordinationi ipsius Schismatici consentiunt. *Capite primo de Schismat.*

⁹² In Sexto autem Decretalium libro hæ excommunicationes indicuntur. 1. contra mittentem scripturam, vel nuncium alicui Cardinali in conclauis existenti ad Romani Pontificis electionem, vel cum eo secretò loquentem. *Cap. Vbi periculum, de elect.* 2. Contra Dominos, Rectores, aliosque Officiales, qui diligenter non obseruant, aut fraudem aliquam committunt in eis, quæ hîc præcipiuntur obseruanda in summi Præsulis morte in terra ipsorum occumbentis. *Cap. Vbi periculum de elect.* 3. Contra omnes, qui per se, vel per alios præsumpserint vexare personam Ecclesiasticam, vel alia pia loca, eo quod rogata noluerit, aut non vult eligere eum, pro quo ipsi rogarunt, aut induxerunt. *Cap. Sciant cuncti, de elect.* 4. contra illos, qui vsurpare conantes nouè ius custodiunt, & seruandæ alicuius Ecclesiæ vacantis, præsumunt, aliqua bona illius capere. *Cap. Generali, de elect.* 5. contra accersitum indirectorem electionis Monialium non temperantem, à rebus, ex quibus nasci, vel ali discordia possit. *C. Indemnitatibus de electi. Paragrapho vltim.* 6. contra procurantes, quod Iudices conseruatores sibi dati intromittant se ad alia, quam ad manifestas iniurias, & violentias: & extendant potestatem ad ea, quæ iudicalem exigunt discussionem. *Cap. Hac constitutione, de offic. Iudicis delega.* 7. contra illos, qui vi, aut meto consequuntur absolutionem vel reuocationem sententiæ excommunicationis, suspensionis, vel interdicti, *c. vni. de his, quæ vi.* 8. contra eos, qui fingunt casum, vel fraudem aliquam faciunt, quo Iudex ipse vadat ad accipiendū alicuius fœminæ testimonium. *Cap. Mulieres, de iudic.* 9. contra illos, qui compellunt Ecclesiasticos, vt submittant Ecclesias, vel eorum bona immobilia, aut iura laicis, in casibus iure prohibitis. *c. Hoc consultissimo, de reb. Eccl. non alienand.* 10. contra illos, qui instituunt nouū Religionis Ordinē, aut accipiunt nouum illius habitum: & Mendicantes, (exceptis quatuor Ordinibus) qui recipiunt aliquem ad suum Ordinē. *c. vni. de Religios. domibus,* Iam hodie non habet locum, teste Toletus. 11. contra illos, qui per se, vel per alios, suo nomine vel alieno exigunt ab Ecclesiis, vel Ecclesiasticis personis pedagium pro personis, aut rebus, quas deferunt, vel deferri faciunt, non causa negotiationis, *c. Quamquam, de censib.* 12.

contra compellentes litigare in foro sæculari super causis Ecclesiasticis. *Cap. Quoniam, de immun. Eceles. 13.* contra Dominos temporales prohibentes suis subditis vendere sua Clericis, aut præstare officia. *cap. fin. de immunit. Ecel. 14.* contra Religiosos temerè habitum relinquentes. & dimittentes: & DD. seu Magistros, qui Religiosos, habitu dimisso, Leges, vel Physicâ audientes scienter docere, aut in Scholis retinere præsumunt. *c. Vt periculosa, ne Cler. vel Monac 15.* contra præsumentes tradere Ecclesiasticæ sepulturæ hæreticos, credentes eorum receptatores, defensores, vel fautores. Nec absoluendi sunt, donec propriis manibus publice extumulent. *c. Quicq; de hæret. 16.* contra Potestates, Dominos temporales, Rectores, vel eorum Officiales, seu Baliuos. si de crimine hæresis cognoscant, vel iudicent; vel si captos pro eodem crimine absque Diæcesanorum, vel Inquisitorum licentia à Carcere liberent, vel si executionem pro huiusmodi crimine iniunctâ à Diæcesano, vel Inquisitore non impleant; vel si directè, aut indirectè præsumant, illorum sententiam, aut processum impedire. Denique omnes in his scienter dantes consilium, auxilium, vel fauorem. *C. Vt inquisitionis, de hæret. 17.* contra Clericos, non Episcopos, qui permittunt, in tertis suis publicos fœneratores versati, alienigenasque: vel qui non expellunt eos ex illis; vel qui locant illis, vel alio prætextu concedunt domos ad vsuras exercendum. *Cap. Vsurarum, de vsuris.*

⁹³ Porro in Clementinis excommunicatione percutiuntur. 1. Qui capientes beneficij fructus impediunt, vel infringunt sequestrem indictæ super beneficia ab Ordinario, ob latam in curia Romana vnam sententiam definitivam super possessione, vel proprietate eiusdem. *Clement. vni. de sequest. posses. & fructu.* 2. Sepelientes aliquem in loco sacrato interdicto in casibus à iure non permissis: aut interdictos nominatim, vel excommunicatos publicos, aut vsurarios manifestos; Religiosos, qui non habentes beneficium, nec administracionem, sibi appropriant decimas. *Clement. 2. de sepult. Clement. Religiosi, de sepult.* 3. Religiosi simplices, qui petunt aulas Principum animo nocendi suis Prælati, aut Monasteriis *Clement. Ne in agro, §. Quia verò, de stat. Monach.* 4. Monachi, qui sine Abbatis facultate habent arma intra Mona-[202]steriorum claustra. *Ibid.* 5. Illi, qui præsumunt Visitatores Monialium impedire, in eo, quod statuitur à Concilio, si à Visitatoribus admoniti, non cessant *Clement. Attendantes, §. si de statu Monach.* 6. Ij, qui scienter in gradibus consanguinitatis, vel affinitatis iure Canonico interdictis, aut cum Monialibus matrimonia contrahunt: necnon Religiosi, Moniales, ac Clerici in Sacris Ordinibus constituti matrimonia contrahentes. *Clement. 1. de consang. & affin.* 7. Inquisitores, ac Commissarij, illorum, aut Episcopi, vel Capitula Sede vacante, qui sui officij prætextu illicitè sumunt pecuniam aliquâ. Et qui scilicet bona Ecclesiastica vsurpant. *Clement. Nolentes, de hæret.* 8. Omnes Officiales Ciuitatæ, vtcunque appellentur, qui faciunt, ribunt, vel dictant statuta, vt soluantur vsuræ, vel quod solutæ non possint repeti. Et ij, qui iudicant, vsuras soluendas esse, aut non repetendas solutas. Et qui ad id potestatem habentes, è libris talia statuta non eradunt. *Clement. 1. de vsur.* 9. Religiosi, qui concionantur, vel aliàs dicunt aliquid ad auertendos audientes à soluendis decimis Ecclesiæ debitis. Et illi, qui de industria nullum conscientiae scrupulum incutiunt in confessionibus pœnitentibus circa solutionem decimarum. *Clement. Capientes, de pœn.* 10. Religiosi, qui non seruant Interdictum, vel Cessionem à diuinis quam Cathedralis Ecclesia vel matrix, vel Parochialis Oppidi seruat. *Clement. 1. de sent. excom.*

⁹⁴ Hæ excommunicationes in corpore Iuris continentur, supersunt nonnullæ aliæ, quæ in Extrauagantibus multis habentur: sed quia plerisque in locis non videntur vsu receptæ,

eas prætermitto. Demum in Tridentino octo aliæ feruntur excommunicationes, 1. contra imprimentes, & imprimi mandantes, vendentes, apud se retinentes Libros de rebus Sacris sine Auctoris nomine, & sine approbatione. *Trid. ses. 4.* 2. Contra prædicantes, vel docentes, vel pertinaciter asserentes, non esse necessariam Sacramentalem Confessionem habita confessarij copia, ante Communionem, his, quos peccati lethalis conscientia grauat, etiamsi constricti accedant. *Ses. 13. can. 11.* 3. Contra Raptores mulierum, ac illis consilium, ac fauorem præbentes. *Ses. 24. c. 6.* 4. Contra illos, qui quouis modo subditos suos vel quoscumque alios cogunt minus libere matrimonia contrahere. *Ses. 24. c. 9.* 5. Cōtra Magistratus s#culares, qui non pr#bent auxili# inuocarum ab Episcopis, ad restituendum, vel conseruandum Monialium clausuram. *Ses. 25. cap. 3.* 6. Contra ingredienti sepeta Monasterij Monialium cuiuscumque generis, aut conditionis, ætatis vel sexus fuerint, sine licentia Episcopi, vel superioris in scriptis obt#ta. *Ibid. 7.* 7. Contra illos, qui cogunt aliquam fœminam, præterquam in casibus à iure expressis, ad ingrediendum Monasterium, vel ad suscipiend# Religionis habitum, vel ad professionem emittendam. Eosque, quiconsilium, auxilium, vel fauorem ad id dederint, vel præsentem ei actui scienter fuerint. *Ses. 25. c. 18.* 8. Contra illos, qui Sanctam virginum vel aliarum mulierum voluntatem veli accipiendi, vel profitendi quoquo modo sine iusta causa impederint. *Ses. 25. capit. 18.*

SECTIO SECVNDA.

De Excommunicatione Dubia.

CAPVT X.

Circa Essentiam, & Causas Excommunicationis.

Dvbiwm I.

An absolute prolata Excommunicatio semper de Maiore intelligatur?

⁹⁵ Non intelligitur semper de excōmunicatioue maiori. Quia *c. 1. de exception. in 6.* quod est post Gregorium IX. dicitur, si quis in iudicio excommunicationem opponat, illius speci# declarare debere. *Quod dict# est* (ait Glossa) *propter species excommunicationis maioris, vel minoris.* Ergo sub nomine excommunicationis absolutè prolato non venit excōmunicatio maior intellig#da; alias non teneretur excommunicationis speci# declarare, cum satis declarata esset. Sic nonnulli ex Glossa.

⁹⁶ Semper de excommunicatione maiori intelligitur. Quia sic definiuit Gregorius IX. *c. Si quem, penult de sent. excom.* Licet enim ante ipsum excommunicatio simpliciter sumpta sæpe pro minori sumebatur, vt constat ex *cap. Sacerdote, de consecr. dist. 1. & cap.*

Enxeltudam 3. q 4. Attamen post Gregorium nunquam pro minori, sed pro maiori semper sumitur. Ita Couar. *Cap. Alma mater 1. part. Paragraph. 8. num. 5.* Coninch. *disp. 14. dub. 1.* Laym *l. 1. tr. 5. p. 2. c. 1. numer. 1.* Suar. *l. 1. cap. 4. num. 19.* & alij communiter.

⁹⁷ Hoc dicendum. Neque obstat textus citatus Quia ibi species excommunicationis exprimenda est non quidem maior, aut minor, quia iam supponitur, maiorem esse debere: sed quænam species maioris sit, an violationis Ecclesiæ, an percussionis Clerici. Quod colligo ex verbis textus præcipuè ex § *Si vero*, probāda enim erat exceptio apertissimis documen-[203]tis, quod nullatenus sieri posset, allegata excommunicatione in genere, nisi illius causas, & circumstantias declararet. Mecum Suarius *disput. 8. de Censur. section. 3. num. 6.* & Coninch. *Citatus.*

Dvbiwm II.

Cum Excommunicatio fertur ob leuia multorum furta obligatne vt singuli pro minutis furtis satisfaciant?

⁹⁸ SCio, causam materiale, ob quam Excommunicatio ferri potest, necessario esse lethale peccatum: alias enim hæc pœna, quæ est omnium maxima, culpæ non commensuraretur. Attamen obstare videtur vulgaris de vineæ denastatoribus casus. Contingit enim sæpe plures diuisim deuastare vineam, quorum singuli leuem surripuere quantitatem, neque vnus in alterius damnificationem consensit. Iudex vero Ecclesiasticus, vt hoc damnum reparetur, promulgat excommunicationem aduersus omnes illos, qui vineam deuastarunt, nisi restituant. Quæsierim itaque an huiusmodi excommunicationem incurrant ij, qui culpam leuem perpetrarunt obligantem eos ad restitutionem?

⁹⁹ Non incurrunt. Quia licet finis, qui per excommunicationem obtineri intenditur, grauis sit, nempe grauis vineæ nocuenti reparatio: at quod singulis præcipitur, leue est, vt patet, leuiterque conducit ad præfati finis consequutionem. Non enim singulorum restitutio per se sumpta, cum levis sit quantitas, reparare damnum grauiter potest. Sic Nauar. *summ. capit. 17. numer. 130.* Couarruias *ad cap. Alma. part. 1. §. 9. numer. 2. illat. 4.* Nauarra *libr. 3. de restitut. capit. 11. dubio 5. numero 49.*

¹⁰⁰ Incurrunt quidem. Quia impossibile est, damnum graue domino vineæ minutis furtis singulorum illatum reparari, nisi singuli ea minuta furta restituant: ergo singulorum restitutio levis quantitatis surreptæ grauiter conducit ad damni illati reparationem. Igitur excommunicationem incurrunt, qua ad restitutionem damni illati obligantur. Ita Sotus *in 4. dist. 22. quæstion. 1. articul. 2.* Barbos. *3. de potestat. Episcop. allegat. 96. numer. 29.* Henriquez *libr. 13. capit. 17. numer. 4.* Lessius *libro 2. capite 12. dubio 9. numero 55.* Suarius *disputatione 20. sectione 2. numero quarto,* & alij.

¹⁰¹ Hoc verius esse reor. Nam quoties finis præcepti grauis est, & res, quæ præcipitur præfati finis consecutioni est necessaria, grauis est obligatio illam exequendi, quia præcepti grauitas non desumitur solum ex grauitate materiæ in sespectata, sed ex graui, vel leui conuenientia, quam habet cum fine intento.

Dvbiwm III.

Omnis excommunicatus estne iure diuino vitandus?

¹⁰² Ita est qui excommunicatur, iure diuino seiunctus à fidelium communione, vt neque ipse cum eis, neque ij cum ipso valeant communicare, saltem in rebus diuinis, qu# est communicatio Christicolarum propria. Quia *Matth. 18.* dicitur, *Si Ecclesiam non audierit, sit tibi tanquam Ethnicus, & publicanus.* & *Ioan. Epistol. 2.* *Nolite eum domo recipere, nec aue ei dixeritis.* Sic nonnulli, quos presso nomine memorat Castro Palao *de Censu. disputat. 2. punct. 4. numer. 1.*

¹⁰³ Omnis excommnnicatus solo iure Ecclesiastico prohibetur, ne cum fidelibus possit communicare. Quia licet potestas excommunicandi suerit à Christo Domino suæ Ecclesiæ concessa, at excommunicationis institutio à sola Ecclesia ortum habet. Aliàs si priuatio communionis esset excommunicatis iure diuino indicta, non posset Ecclesia hanc priuationem restringere, vel extendere, aut aliquo modo mutare, sicut pro temporum varietate factum esse colligitur ex *cap. Quoniam multos, n. quæstion. 3.* Ita Suarius *disputation. 2. section. 1.* Hurtad. *disputation. 2. difficultat. 2.* Stephan. Dauila *de Censur. part. 2. cap. 3. d. 1. dub. 6.* Coninch. *d. 14. dub. 2.*

¹⁰⁴ Verissimum hoc esse defendo. Neque ex verbis Matthæi, & Ioannis colligitur inobedientem necessario esse vitandum. Verba enim illa non continent præceptum: alias omnes rebelles Ecclesiæ, & incorrigibiles ipso iure essent excommunicati vitandi. Sed consilium denotant, & admonitionem, ne cum hæreticis incorrigibilibus, & contumaciter inobedientibus communicemus tum, ob contagionis periculum, tum ipsi confusi, resipiscant.

Dvbiwm IV.

Circa excommunicatos vitandos, standumne est constitutioni Concilij Basiliensis, & non Constantiensis?

¹⁰⁵ ANte Concilium Constantiense, qui erat ab Ecclesia excommunicatus, tenebatur separare se à conuictu, & communicatione aliorum fidelium, & fideles ab ipso: ita vt si excommunicatio publica esset tenebantur in publico: si secreta secreto, vt constat ex *cap. Cum non ab homine, de sentent. excommunicat.* At in Concilio Constantiensi anno 1414. celebrato, & à Martino V. confirmato decretum est, neminem à Communionem alicuius, Sacramentorum administratione, aut aliis quibuscumque diuinis intus, & extra prætextu cuiuscumque sententiæ, aut Censuræ Ecclesiæ sticæ à iure, vel ab homine generaliter promulgatæ teneri, & obligat# esse abstinere, vel aliquem vitare, nisi[204] sententia, vel Censura huiusmodi fuerit illata contra personam, Collegium, Vniuersitatem, communitatem, aut locum certum à Iudice publicata, vel denunciata specialiter, &

expresse. Porrò huic constitutioni Consilium Basiliense sess. 20. moderationem adhibuit, vt non solum Clerici notorius percussor, (quod solummodo Constantiense excepit,) sed quicumque notorius excommunicatus vitandus sit. Hinc quæsierim, cuinam constitutioni sit standum, an Constantiensi, an Basiliensi?

¹⁰⁶ Basiliensi quidem, non Constantiensi standum est. Quia Basiliensis constitutio expresse habetur in dicto Concilio, secus Constantiensis, quæ tantum ex Doctorum relatione constat. Sic Felin. *ad cap. Rodolphus, circa fin. de rescript. Syluest. verb. Excommunicatio* 5. numer. 9. Nauarr. *ad cap. 1. §. labore, de pœnit. distinct.* 6. Albertin. *in repet. in Rubr. de hæretic, numer. 44.* Couarruias *ad cap. Alma, part. 1. §. 7. numer. 7.* Vgolin. *de Consur. tab. 1. capit. 13. §. 7. numer. 8.*

¹⁰⁷ Constantiensi, non Basiliensi standum constitutioni. Quia Concilium Basiliense omni autoritate fuit destitutum, vtpote acephalum, ideoque in Concilio Lateranensi sub Leone X. sess. 1. 1. dicitur, non fuisse Concilium, sed Conciliabulum, & in multis errauit, maximè in Eugenij IV. depositione. Vnde ipse Eugenius illius decreta reuocauit, exceptis quibusdam pertinentibus ad beneficiorum collationes, dispensationes, Censurarum absolutiones. Ita Sayrus *libr. 2. Thesaur. capit. 12. numer. 9.* Layman. *libr. 1. tractat. 5. part. 2. capit. 4. numer. 2.* Syluest. *mutans sententiam in Epistol. ad lector. fol. vltim.* Victor. *de excommunicat, numer. 20.* Auila *part. 2. capit. 6. disputation. 2. dub. 1.* Henriquez *libr. 8. de excomm. num. 1.* Suar. *d. 9. sect. 2. num. 5.*

¹⁰⁸ Hanc sententiam longe veriore esse existimo. Nicolaus namque V. vti constat ex Bulla eius data Spoleti 14 Kalend. Iulij anno 1439. Basiliensis Concilij eadem quæ Eugenius decreta reuocauit. Præterea vsu, & consuetudine in Gallia, in Germania, & Belgio, quæ est optima legum interpres, habetur notorij hæretici, aliorumque excommunicatorum conuictum non vetari, quovsque eorum excommunicatio declaretur. Constat igitur, non esse obligatos fideles excommunicatum notorium siue facto, siue iure vitare, quovsque denunciatus sit, nisi Clerici percussor extiterit Quia constitutio expresse requirit Censuræ denunciationem, quæ facienda est in Ecclesia, vel alio loco publico, iuxta regionis consuetudinem.

Dvbiwm V.

Tenetur quis excommunicatum denunciatum, vel manifestum Clerici percussorem vbi libet vitare?

¹⁰⁹ Satis probabile existimo quemlibet licite posse eum non solum occulte sed & publice vitare. Quia excommunicatio iure vel facto publica in vno loco absolute publica est, & vt talis probari potest. Ergo dat fidelibus potestatem vitandi huiusmodi excommunicatum. An vero teneatur, in quæstionem adduco?

¹¹⁰ Tenetur plane. Quia Concilium Constantiense præcipit vitare excommunicatum denunciatum, & manifestum Clerici percussorem, neque restringit præceptum ad denunciationis, vel percussionis locum. Sic Bonacin. *de excommunicat. disputation. 2. quæstion. 2. punct. 6. §. 2. numer. 48.* Vasquez *de excommunicat. dub. 8. numer. 2.* Filliucins *tractat. 13. numer. 49.* Henriquez *libro decimo tertio, capite 24. numero 1.*

¹¹¹ Minime tenetur. Quia excommunicatus publicus in vno loco non est censendus publicus esse in alio; nam esto denunciatio personam afficiat, id intelligendum est comparatione illorum, quibus denunciatur, seu in quorum notitiam deuenire denunciatio potest. Ita Sanch. *libro 2. Decalogi capite 11. numero 20.* Durand. *in 4. distinction. 18. quæstion. 5.* Paludan. *ibi, qu. 6. articul. 1. numer. 5.* Auila *part. 2. cap. 6. disput. 11. dubio 12.*

¹¹² Hæc mihi verior opinio, ex cuius ratione infero, neque etiam secreto quem obligatum esse excommunicatum huiusmodi vbilibet vitare. Quia obligatio vitandi eum etiam secreto post Concilium Constantiense non oritur ex excommunicatione, sed ex ipsius notoria denunciatione. At illo in loco, (vt supponimus) non est denunciatio notoria: Ergo nullam vitandi eum obligationem inducit.

Dvbiwm VI.

*Estne graue piaculum, seclusa
necessitate, excommunicatum inducere,
vt tibi Sacramenta ministret, celebret
officium diuinum, vel tecum recitet?*

¹¹³ SVppono, stante necessitate, vel speciali vtilitate, qualis esset, non reperire alium, qui æque bene hæc tibi beneficia conferat licitum tibi esse. Quia in huiusmodi inductione non peccas contra censuram, siquidem ex vi censuræ nulla tibi communicatio cum his excommunicatis interdicitur; neque etiam ob inductionem ad peccatum, quia non inducis ad iniquam Sacramentorum administrationem, & celebrationem; hanc enim non postulas, sed administrationem Sacramenti, & celebrationem secundum se, quæ per se licite fieri possunt ab excommunicato tolerato, stante necessitate, aut vtilitate petentis. Quæstio autem est, num, seclusa necessitate, sit graue piaculum inducere excommunicatum, vt tibi Sacramenta ministret, celebret officium diuinum, vel tecum recitet?

¹¹⁴ Graue quidem peccatum est. Quia delinquis non quidem contra censuræ præceptum, sed contra Religionem, vel charitatem inducendo excommunicatum ad actum, quem posita censura licite præstare non valet. Si enim Ecclesia eum à se præscindit, quomodo intentionem habere poterit, vt tanquam sui minister, & suorum bonorum dispensator, & legatus apud Deum assumatur? Sic Auila *part. 2. cap. 6. disp. 8. dub. 1.* Suarius *disp. 11. section. 4. num. 10.* Layman. *lib. 1. tract. 5. part. 4. cap. 4. num. 5.* Basil. Legion. *libr. 5. de matrimon. cap. 18. §. 9.* Coninch. *disputation. 14. dubio 3. conclusione 3. & 4.*

¹¹⁵ Non est graue, imo per se nullum peccatum est. Quia Concilium Constantiense fidelibus concessit potestatem cum excommunicatis non denunciatis communicandi tam in diuinis, quàm extra, ac si excommunicati non essent. Quæ facultas inutilis esset, si virtute Religionis, vel charitatis ab hac communione arceri deberent. Ita Sanchez *libr. 7. de matrimon. disput. 9. numer. 8.* Sayrus *libr. 2. thesaur. cap. 12. num. 10.* Henriquez *libr. 13. capit. 6. & 10.* Hurtado *disp. 4. difficultat. 4.* Filliucius *tractat. 13. capit. 3. & 4. & alij.*

¹¹⁶ Hos sequor asserens, intercedente fidelium petitione non impediri excommunicatos ratione excommunicationis, Sacramenta ministrare, & sacrificium offerre. Neque inde fit excommunicatos vi Concilij Constantiensis in aliquo releuari. Non enim releuantur ipsi directe, sed releuantur fideles à prohibitione an tea habita; tametsi ex hac releuatione resultet, ipsos excommunicatos releuari, quod est per accidens, & præter Ecclesiæ intentionem. Vnde colligo excommunicatos toleratos nullo modo priuari potestate exercendi actus, qui in fidelium vtilitatem cedere possunt, nempe Iudicem non priuari potestate iudicandi, nec Prælatum potestate dispensandi, conferendi beneficia, absoluendi à censuris, & peccatis. Nam cum hæc omnia permissum sit subditis à suo Superiore excommunicato petere, necessum est fateri, ipsum posse ea illis concedere.

CAPVT XI.

Circa Excommunicationis Maioris effectus.

Dvbivm VII.

Estne licitum, in genere, & in com¹¹⁷ muni pro excommunicatis orationes publicas, & Missæ Sacrificium offerre?

¹¹⁸ PRIMVS effectus excommunicationis, (vti section. 1. vidimus) est, priuare excommunicatum communibus Ecclesiæ suffragiis. Recolo autem triplex esse Ecclesiæ subsidium. Primum proueniens à Christo Domino suo Patri, medio Sacerdote, Missæ Sacrificium offerente. Secundum ab Ecclesia, quæ mediis suis ministris, publicas fundit orationes, sacrificium peragit, satisfactionem è Christi thesauro, Sanctorumque dispensat. Tertium oritur ex operatione cuiusque fidelis, vt particularis persona est. Porro excommunicatus solum priuatur spiritualibus subsidiis nomine Ecclesiæ factis Vnde non licet, pro eo in particulari publicas orationes fundere, & Missæ Sacrificium nomine Ecclesiæ offerre. Quæsierim verò, num sit licitum, in genere, & in communi pro eo suffragia, ac sacrificia offerre?

¹¹⁹ Licitume est. Quia in hac oratione solum postulatur excommunicati reductio, ac pœnitentia, quod est maximum bonum, & quod media oratione, & sacrisicio impetrari ab Ecclesia intenditur. Fauetque huic sententiæ Ecclesiæ vsus, quæ feria sexta Parasceues pro Schismaticis, ac hæreticis orat, quos constat esse excommunicatos. Sic Syluest. *verb. Excommunicatio* 1. num. 2. Marian. Socin. *ad cap. Sacris*, num. 242. *de sent. excomm.* Couar. *cap. Alma* p. 1. §. 6. n. 3.

¹²⁰ Non est licitum. Quia Ecclesia sua bona propriis membris dispensare intendit: non vero iis, quæ à se separauit. Alias si Ecclesiæ; subsidia excommunicato prodessent saltem in genere, excommunicati non amplius essent exclusi ab Ecclesiæ suffragiis, quam alii fideles, pro quibus speciali intentione non offeruntur; his enim tantummodo in genere prosunt.

Ita Auila *part. 2. capit. 6. disputation. 9. dub. 3.* Vasquez *de excomm. dub. 2. Sayr. l. 2. thesau. c. 4. n. 4.* plures referens.

¹²¹ Hoc censeo probabilius. Nam quod Ecclesia pro hæreticis, & Schismaticis feria sexta Parasceues oret, & non alio die inde, potius colligo nolle aliis temporibus pro ipsis orare. Eo autem die orat, vt significet Christi passionem tunc repræsentatam quatenus est ex se, ad omnes se extendere. Nemini igitur fidelium licet directe pro excommunicatis orationes publicas fundere Sacrificium ve Missæ offerre. Bene tamen pro hæresum extirpatione, Fideique dilatatione, & Ecclesiæ obedientia. Quia licet hæc oratio in hæreticorum, ac excommunicatorum bonum cedat, id est consequenter, nam directè in ea oratione bonum Ecclesiæ spectatur.

Dvbiwm VIII.

An pro excommunicatis contritis possit Sacrificium offerri?

¹²² SI excommunicati contriti sint, neque pro ipsis stat quin ab excommunicatione absoluantur, potest pro eis publica oratio, ac Missæ Sacrificium offerri. Quia non est credendum Ecclesiam velle priuare contritos, ac pœnitentes his subsidiis, cum solum, vt à contumacia recedant, pœnam excommunicationis indixerit. Verum cum excommunicatus contritus iam sit membrum viuwm Ecclesiæ, debet aliorum membrorum subsidiis vegetari. Sic Sayrus *libr. 2. thesaur. capit. 4. numer. 5.* Auila *part. 2. capit. 6. disputation. 4. dub. 2.* Henriquez *libr. 9. capit. 15. numer. 3.* Nauarr. *summ. cap. 27. nummer. 18.* Diu. Antonin. *part. 3. titul. 24. capite 76.*

¹²³[206] Offerri non potest. Quia excommunicatus quantumuis contritus sit, & contumaciæ pœniteat, non excutit à se excommunicationem, quæ non pœnitentia, sed absolutione tollitur: At excommunicatione perseuerante, debent illius effectus persistere: ergo. Ita Sotus *in 4. distinction. 22. quæstion. 1. articul. 1.* Suarius *disputation. 9. section. 3.* Layman. *libr. 1. tractat. 5. part. 2. cap. 2. num. 4.* Hurtado *disputation. 2. difficultat. 5.*

¹²⁴ Hæc sententia mihi magis arridet, quam sumi existimo ex *Cap. Sacro, de sentent. excommunicat.* vbi Innocentius III. decedit, pro excommunicato defuncto, qui ante obitum signa contritionis exhibuit, & absolutionem procurauit, non esse oblationes recipiendas, neque publicas instituendas orationes antequam ab excommunicatione absoluantur. Quia licet solutus sit vinculo culpæ quoad Deum, non tamen à vinculo censuræ est solutus. Quod autem excommunicatus sit membrum viuwm aliis fidelibus, & Christo vnitum, solum probat, communicare cum aliis fidelibus in orationibus, ac suffragiis particularibus, ob quam communicationem eius orationes Deo redduntur gratiores, ac facilius exaudiuntur.

Dvbiwm IX.

Possumusne orationes publicas, & Sacrificium pro excommunicato tolerato offerre?

¹²⁵ Non possumus. Quia Concilium Constantiense permisit fidelibus communicare cum excommunicatis non denunciatis ea communicatione, quæ in fidelium vtilitatem cedere posset, siquidem in fauorem lata fuit illa constitutio. At publicas orationes, & Sacrificium pro excommunicatis offerre, haud cedit in offerentium fauorem, sed in fauorem eorum, pro quibus offertur: ergo hæc communicatio permissa non est. Sic Sotus in 4. distinction. 22. quæstion. 1. articul. 4. conclusion. 2. Scortia libr. 2. de Sacrific. Miss. capit. 2. num. 4. Auila part. 2. cap. 6. disp. 9. dub. 3. Suarius disputation. 9. sect. 2. numer. 16.

¹²⁶ Possumus quidem. Quia Concilium Constantiense permisit fidelibus communicare cum excommunicatis non denunciatis tam intus, quam extra, idest, tam in communicatione externa humana, & diuina, quam in interna orationum, & oblationum: quæ quidem cedit in fauorem fidelium, ne scrupulis agitentur ob dubium, an hi, vel illi excommunicati sint, vel vitandi in orationibus publicis, & suffragiis. Porro excommunicatis iure antiquo, si occulti erant, negari suffragia publica non poterant, Cap. Cum non ab homine, de sentent. excommunicat. At iure nouo solum excommunicatus denunciatus, & manifestus Clerici percussor exclusus est à publicata, & secreta fidelium communicatione: ergo quemlibet alium admittere fideles poterunt, ac si excommunicatus non sit. Ita Layman. libr. 1. tractat 5. part. 2. capit. 5. num. 8. Hutado desputation. 2. difficultat. 4. numer. 10. Henriquez libr. 13. capit. 11. numer. 2. Vgolinus. 1. de Censur. tab. 2. §. 2. numer. 3. Sayrus libr. 2. thesaur. capit. 4. numer. 6. Coninch. disputat 14. dub. 6. numer. 40.

¹²⁷ Hanc eligo sententiam, qua quidem facilius saluatur vsus piorum virotum offer#tium Missæ Sacrificium pro hæreticorum reductione, excommunicatorum pœnitentia. Nam concesso posse pro excommunicatis toleratis posse Sacrificium directè offerri, nullum est inconueniens affirmare, cum Sacrificium offertur pro hæreticorum, Schismaticorumque reductione, offerri directe pro hæreticis, ac Schismaticis non denunciatis. Certe huiusmodi cōmunicatio in fauorem cedit fidelium tum ad eorum conscientias sedandas, tum ad gratiæ augmentum, tum ad aliquod temporale commodum. Ob oblationem enim illam possunt temporale stipendium accipere.

Dvbiwm X.

An excommunicationem contra sepelientes cadauer excommunicati in Sacro loco solum subeant qui propriis manibus sepeliunt sed & mandantes sepeliri?

¹²⁸ QVi excommunicatum denunciatum, vel manifestum Clerici percussorem in loco Sacro sepeliunt, excommunicationem maiorem incurrunt, neque ab ea sunt absoluendi, nisi prius Episcopi Diœcesani arbitrio satisfactum sit iis, quibus eo facto est irrogata iniuriæ Solum est dubium, quinam nomine sepelientium comprehendantur? Et certum est, non comprehendi comitantes corpus defuncti, nec Clericos canentes, nec fossam prius aperientes, quia licet hi vulgari modo dicantur defunctum sepelire, sed non proprie. Quare proprie sepelit, qui in sepulchrum corpus immittit, ac terra cooperit Quæsierim vero, an alij præter hunc comprehendantur?

¹²⁹ Solummodo comprehenduntur qui corpus defuncti propriis manibus sepeliunt, non autem mandantes, sicuti nec comitantes. Quia aliud est mandare defunctum sepeliri, aliud sepelire. At excommunicatio lata non est aduersus mandantes, sed aduersus sepelientes, pœnæque non sunt extendendæ vltra verborum proprietatem. Sic Nauar. *summ. capit. 27. numer. 37.* Hurtado *disputation. 5. difficult. 4.* Auila *capit. 6. dub. 6.* Bonacin. *de Censur. disput. 2. quæst. 2. punct. 2. §. 3.*

¹³⁰ Non ij soli comprehenduntur, sed etiam, qui mandant sepeliri, ne constitutio frustranea sit. Quia si solum immittentes cadauer in sepulchrum comprehenderentur, raro vel nunquam excommunicatio locum haberet; nam hi cum sint homines rustici, ac iuris ignari, à censura ob illius ignorantiam excusarentur, aut ex metu quidem, facile iis incuti posset. Ita Reginaldus *libr. 32. numer. 19.* Suarius *disputation. 12. section. 4.* Filliucius *tractat. 12. numer. 111.* Coninch. *disputation. 14. dub. 8. numer. 67.*

[207] & 68. Vgolin. *de Censur. tab. 1. cap. 9. Paragraph. 5.*

¹³¹ Hanc præfero sententiam. Quia quoties constitutio, vel lex frustranea redditur, nisi extendatur ad casum sub proprietate verborum non comprehensum extensio est admittenda. Vti docet Gloss. final. *Cap. 2. de Vsur. 6.* Felinus *ad cap. Transtato, num. vltim.* Couarruias *libr. 4. variar. capit. 3. numer. 9.* Sanchez *libr. 3. de matrimon. disputation. 49. numero quarto.* Ergo in præsentī ad mandantes Censura erit extendenda.

Dvbiwm XI.

*Excommunicatus ex ignorantia, vel obliuione
non manifestat, in Confessione¹³² Censuram, ne e
Sacerdos eam ab ea ad cautelam absoluit: recipitne
Sacramentum Pœnitentiæ, eiusque effectum, si
omnia peccata cum vera contritione manifestet?*

¹³³ SECUNDUS excommunicationis effectus est passiuæ Sacramentorum priuatio. Certe excommunicato etiam non denunciato interdicta est Sacramentorum receptio. Attamen etiamsi absque necessitate Sacramenta recipiat, valida erit eorum receptio. Sacramento Pœnitentiæ excepto. Quæsierim autem, an excommunicatus, qui vere contritus sua delicta integre manifestat in Confessione, sed ex ignorantia Censuram non manifestat, nec ad

cautelam de more Confessarius eum ab ea non absoluit, Sacramentum Pœnitentiæ eiusque recipiat effectus?

¹³⁴ Non recipit. Quia media excommunicatione separat eum Ecclesia à Sacramentorum participatione, in quantum potest. At potest ita excommunicatum separare à Pœnitentiæ Sacramento, vt quamvis illud recipiat, nullius sit effectus vti præstaret, excommunicatum à iurisdictione Sacerdotis excludens. An non absolutio data ab excommunicato denunciato est omnino irrita? Ergo & absolutionis excommunicati receptio irrita erit. Sic Sylvester *verb. Confessio, 1. quæstion. 5. capit. 5. Sotus in. 4. distinction. 11. quæstion. 1. articul. 1. Hurtado disput. 4. difficult. 3. numer. 28. Vasquez de excommunicat. dubio 4.*

¹³⁵ Recipit planè veram à peccatis absolutionem. Quia nullo iure cauetur, irritum, & inane reddi Sacramentum ab excommunicato receptum, siquidem alia Sacramenta, quæ ab Ecclesia poterant irritari, minime irritantur. Cur ergo fingere debemus in Sacramento Pœnitentiæ hanc irritationem interuenire? Quod enim excommunicatus sit à Sacramentis exclusus, solum probat, indebite ea recipere, si Censuræ sit memor, & illius absolutionem voluntariè non præmittens: at in nostro casu inculpabiliter, omissa Censuræ absolutione, Pœnitentiam recipit: ergo cessat indebita receptio, & consequenter causa, ob quam Sacramentum poterat esse nullum. Ita Nauarr.

summ. cap. 9. num. 7. Henriquez libr. 13. cap. 12. num. 2. Vgolinus de Censur. tab. 2. cap. 7. §. 2. numer. 5. & 6. Suarius disputation. 7. section. 3. numer. 9. Layman. libr. 1. tractat. 5. part. 2. cap. 2. numer. 1. Valentia tom. 4. disputation. 7. quæstion. 12. punct. Bonacin. de Censur. disput. 2. quæstion. 2. punct. 2. §. 1.

¹³⁶ Longe hoc probabilius. Quia non credam de Ecclesiæ pietate, velle pœnitentem coutritum à Sacramenti receptione, ex qua forte eius salus æterna pendet, excludere. Profecto hæc ratio in excommunicato denunciato, ac vitando procedit. Nam si de tolerato loquamur certum existimo, absolutionem illi collatam validam esse; cum enim Sacerdos vi Censuræ non teneatur illum vitare in Sacramentorum collatione, sed possit ei quælibet Sacramenta conferre: manifestum est, eorum collationem validam fore, si ex parte suscipientis impedimentum aliud non apponatur: constat igitur Ecclesiam non separare à se excommunicatum, quantum potest, alias nec permetteret fidelibus cum ipso non denunciato communicare, neque pro ipso denunciato orationes priuatas fundere.

Dvbiwm XII.

*Si Sacramentum Pœnitentiæ ægrotus
suscepit, excommunicatus potestne¹³⁷
et licite Eucharistiam ministrare?*

¹³⁸ EXcommunicatus priuatus est Sacramentorum collatione, sed non ita rigide, quin valida sit eorum ministratio, Sacramento Pœnitentiæ excepto. Hoc enim Sacramentum inualide ab excommunicato vitando administratur. aliquibus casibus exceptis, in quibus retinet iurisdictionem, nempe quando aliquis est in mortis periculo, neque alius non impeditus adest, qui possit, ac velit Sacramentum periclitanti ministrare, &

in aliis euentibus, de quibus *section. 1.* Excommunicatus itaque vitandus, quando Sacramentum Pœnitentiæ ægroto collatum non est, optime potest ei Eucharistiam, vel Extremam Vñctionem ministrare, imo tenetur. Quia cum quodlibet Sacramentum virtutem habeat faciendi de attrito contritum, continget aliquando ob receptionem Eucharistiæ, vel Extremæ Vñctionis obtineri salutem, quæ his Sacramentis non receptis minime obtineretur. Si autem ægrotus Pœnitentiæ Sacramentum susceperit, quæsierim, num huiusmodi excommunicatus possit ei Eucharistiam ministrare?

¹³⁹ Excommunicatus vitandus minime potest. Quia Eucharistia non est ad salutem necessaria, cum non sit per se instituta ad peccati mortalis remissionem. Et ex alio capite, cum iam Pœnitentiæ Sacramentum æger receperit, cessat casus necessitatis Neque obstat præceptum diuinum exigere, vt omnes fideles in mortis articulo Eucharistiam recipiant; quia illud præceptum cessat, quando non potest decenter Sacramentum administrari. Sic Hurtado *disputation. 4. difficultat. 2. numer. 22.* Auila *part 2. capite 6. disputation. 3. dubio. 3. conclusione quarta.*

¹⁴⁰ Potest equidem Eucharistiam vitandus excommunicatus administrare ægroto Quia hoc Sacramentum reputandum est necessitatis iuxta illud, *Nisi manducaueritis carnem Filij hominis, & biberitis eius sanguinem, non habebitis vitam in vobis, Ioan. 6.* Et licet non sit necessarium necessitate mediæ, est tamen maxime necessarium, vt fulciatur æger, viresque recipiat, ad dæmonis suggestiones illo in articulo superandas. Non est ergo credendum, piam matrem Ecclesiam velle fideles tanto beneficio priuare. Ita Suarius *disputation. 11. section. 1. num. 17.* Castro Palao *de Censur. disputation. 2. punct. 8. numer. 7.*

¹⁴¹ Hanc sententiam amplector Nam si licet tibi ab excommunicato vitando cibum temporalem sumere, si eo grauiter indigeas: cur non licebit spiritualem hunc cibum accipere, qui vires spirituales tribuit ad tentationes superandas, quæ ab æterna salute forte ægrotum deuiarent, nisi tanto alimenti huius sacerrimi robore donaretur? Profecto contingere potest in Confessione gratiam non recepisse, & postmodum bona fide Eucharistiam suscipiendo, iustificari. Ob quas & alias rationes tempore Interdicti Baptismus, Pœnitentia, & Eucharistia fidelibus conceduntur. *Cap. penultim. de sentent. ex Communicat. & Cap. Quod in te, de pœnit. & remiss.*

Dvbiwm XIII.

Administratio Pœnitentiæ ab excommunicato vitando facta, constituitne eum irregularem?

¹⁴² SCio, excommunicatum siue vitandus sit, siue non vitandus, illicite Sacramenta ministrantem, vel Officium Ordinis Sacri, irregularitatem incurrere ex *Cap. Si quis. 3. 11. quæstion. 3. & ex Cap. vltim. de Clerico excommunic ministr.* Quæsierim tamen, num administrando Pœnitentiam excommunicatus vitandus irregularis fiat.

¹⁴³ Non fit irregularis. Quia huiusmodi excommunicatus iurisdictione caret, vnde propriè & vere Sacramentum non ministrat, sed ministrare tentat. At irregularitas non imponitur ob attentatum actum Ordini Sacro annexum, sed ob ipsum actum præstitum: sicuti non imponitur ob attentatum homicidium, sed ob ipsum homicidium. Sic Richard. *in. 4.*

distinct. 18. a. 7. q. 5. probabiliter reputat Suar. d. 11. sect. 3. num. 14. addens, esse verum, si absque absoluendi intentione, Sacramentum Pœnitentiæ ministretur.

¹⁴⁴ Irregularis fit. Quia licet Sacramentum vere non conficiat: at in communi loquendi modo Sacramentum absolute ministrat. Sed irregularitas non est imposita excommunicatis Sacramentum valide ministrantibus quantum in se est, seu fungentibus ordinis iurisdictione, ac potestate: alioquin excommunicatus ministrans Pœnitentiam indisposito, irregularis non esset, vtpote qui verum Sacramentum non ministrat. Ita Suarius *vbi sup. Palao de Censur. d. 2. pun. 8. n. 12.*

¹⁴⁵ Probabilius longe esse crediderim, excommunicatum vitandum, qui serio Pœnitentiam ministraret, irregularitatem proculdubio incurrere Non enim irregularitatis pœna imposita est validum Sacramentum ministranti; sed fungenti, quantum in se est. potestate Ordinis accepta.

Dvbiwm XIV.

*Ex vi præcepti audiendi Sacrum,
excommunicatus teneturne absolutionem
procurare, & se¹⁴⁶ liberum, ac expeditum,
vt valeat implere præceptum constituere?*

¹⁴⁷ VIdimus *section. 1.* excommunicatum exclu sum esse à diuinorum officiorum celebratione, & illorum assistentia. Porro inter diuina officia primum locum obtinet Missiæ Sacrificium, cui nequit excommunicatus etiam toleratus assistere. *Cap. Illud, de Cleric. excommunicat. & Cap. vltim. de sentent, excommunicat.* Quæsierim vero, an vi præcepti audiendi Sacrum teneatur excommunicatus absolutionem procurare, vt valeat implere illud præceptum?

¹⁴⁸ Tenetur quidem. Quia obligatus est quisque fidelis quod in se est, gerere, vt leges impleat. Exempli gratiâ. Accedit quis die festo Sacro prius non audito, quia necessaria ei fuit ante diluculum profectio. ad Urbem, vel Oppidum: tenetur equidem procurare quantum in se est, Sacro assistere, ne violet præceptum. Sic Didacus Nunnez 3. *par. quæstion. 83. art. 6. post dub. 2. & alij.*

¹⁴⁹ Non tenetur. Quia hoc præceptum solummodo adstringit eos, qui liberi sunt, & dispositi ad illius executionem, non vero obligat, vt disponantur; alias infirmus, & in carcere detentus peccarent contra Missæ præceptum. si possent se ab infirmitate, & à carcere liberare. Ita Nauarr. *summ. cap 21. num. 3.* Coninch. *disp. 14. dub. 7. num. 56.* Henriquez. *lib. 13. cap. 7. numer. 2.* Auila *part. 2. cap. 6. disp. 4. dub. 7.* Suarius *tom. 3. in 3. par. disp. 88. sect.* Bonac. *de Censur. disp. 2. qu. 2. punct. 3. §. 1.* Layman. *lib. tractat. 5. part. 2. cap. 2. num. 2.*

¹⁵⁰ Longe verius hoc puto. Secus autem dixerim de Communione, & Confessionis præcepto, quorum violatorem te existere existimo, si à Censura non procures absolui, cum possis. Quia hæc præcepta sunt diuina, tametsi ab Ecclesia determinata: & consequenter

obligant, ad remouenda quælibet impedimenta, quæ illorum executioni possunt obstare. Mecum Laym. Bonac. & Auila citati.

[209] **Dvbiwm XV.**

*Fideles Sacrificio assistentes, si videant,
excommunicatum denunciatum velle
Sacrificio in eodem Templo, licet in Altari
diuerso assister, cogunturne recedere?*

¹⁵¹ **C**oguntur recedere, (excepto Ministro) ne cum excommunicato in eadem oblatione conueniant, vti conuenire videntur omnes, qui in eodem Templo assistunt; idem enim Sacrificium est, licet in diuerso offeratur altari. Sic Auila p. 2. c. 6. §. 9. dub. 8. Layman. lib. 1. tr. 5. p. 2. c. 2. n. 7.

¹⁵² Recedere non coguntur, si alteri Sacrificio in eodem Templo excommunicatus assistat. Quia illa non est communicatio in eodem officio diuino, sed in materiali loci assistentia. Ita Henriq. l. 1. 3. c. 7. Sayr. l. 2. thes. c. 3. n. 22. Suarius d. 12. sect. 1. n. 16. Fill. tr. 12. c. 4. q. 3. Bonac. d. 2. q. 2. pun. 3. §. 1. citans alios.

¹⁵³ Hoc teneo longe equidem probabilius. Idem enim est Sacrificium, quia idem Christus in vno, & altero offertur Altari, sed non eadem assistentia moralis audientium in Altari diuerso. Verum licet primam sententiam quis velit amplectere, existimo cum Suario d. 12. sect. 1. fine, probabile esse, eam assistentiam, etsi in eodem Altari geratur, culpam venialem non excedere: eo quod videatur esse nimis remota, & accidentalis, si causa non est assistentiæ excommunicati.

Dvbiwm XVI.

*Excommunicatus privatim recitans, si
Dominus vobiscum dicat, peccatne venialiter?*

¹⁵⁴ **L**icet excommunicatus publicæ Horarum Canonicarum recitationi interesse non potest, priuatim recitare tenetur. At priuatim recitans sub veniali tenetur *Dominus vobiscum* non dicere, sed loco illius *Domine exaudi orationem meam*. Quia illis prioribus verbis, vt persona publica cum aliis fidelibus communicans se gerit. Sic Suar. d. 12. sect. 1. n. 13. Laym. l. 1. tr. 5. p. 2. c. 2. n. 7. Bonac. d. 2. de Cens. q. 2. pun. 3. §. 2. n. 6.

¹⁵⁵ Nec venialiter delinquit. Quia illorum verborum prolatio, absentibus aliis fidelibus, non est cum illis communicatio, sed priuata pro illis oratio. Ita Auila de Cens. p. 2. c. 6. d. 4. dub. 6. Hurtado de Cens. d. 5. diff. 2.

¹⁵⁶ Hanc eligo sententiam. Nam si inuitare fideles illis verbis, *Venite exultemus Domino iubilemus Deo salutari nostro*, non reputatur Sacra cum illis communicatio, quia illis absentibus fit: cur illa deprecatio, *Dominus vobiscum* censenda est?

Dvbiwm XVII.

Si excommunicatus in priuata recitatione socium secum adhibeat peccatne lethaliter?

¹⁵⁷ Lethaliter peccat. Quia est communicatio in Sacris, *Cap. Excommunicatos 11. quæst. 3. ibi, Neque cum eis in oratione communicare*. Vbi de oratione priuata est sermo, siquidem coniungitur cum prohibitione cibi, & potus, communisque sermonis. Sic nonnulli.

¹⁵⁸ Non peccat lethaliter. sed venialiter solum. Quia excommunicatus in ea oratione vt persona priuata se gerit, non vt publica, & Minister Ecclesiæ, cum Ecclesia nolit medio illo orationes fundere, ideoque illæ preces nullum ex Ecclesia habent valorem Ita Vgolinus *tab. 1. capite decimotertio, Paragrapho decimoquarto Henriquez libro decimo tertio, capite septimo, numero secundo, Suarius disputatione decima, numero 18. Bonac. aliis relatis, d. 2. q. 2. punct. 3. §. 2. numer. 4.*

¹⁵⁹ Idem affirmo, adiiciens, si ex aliqua necessitate, vel vtilitate excommunicatus socium adhibeat ad officium diuinum secum recitandum vel quia ei est subditus, vt si Episcopus, vel Canonicus aduocet suum Capellanum, ab hac culpa veniali excusari. Quia famulus non priuatur communicatione sui domini in iis omnibus, in quibus ei inseruire tenebatur. *Cap. Quoniam multos 11. quæstion. 3.* Hoc autem officium adiuuandi priuatim recitanti, non debet computari inter Ecclesiastica ministeria, sed inter ministeria quasi corporalia, quæ potest seruus cum suo domino etiam excommunicato exercere: & è contra dominus non excommunicatus cum excommunicato famulo.

Dvbiwm XVIII.

A Theologiæ lectione, & interpretatione Iuris tenemurne desistere, ne cum excommunicato vitando inibi assistente communicemus?

¹⁶⁰ COnstat ex *section. 1.* excommunicatum toleratum concionari, vel Theologiam Iusve Canonicum interpretari non posse, nisi forte nullus alius sit, qui hæc munera præstet. Excommunicato autem vitando nequaquam licere hæc obire munera, etiamsi alius deficiat. A concione vero nos desistere non debere ob assistentiam excommunicati vitandi. Nam si ipsi excommunicato permittitur hæc assistentia ob eius salutem, à fortiori aliis est permittenda. Quæsierim autem, an à lectione Theologica, vel iuris interpretatione desistere teneamur?

¹⁶¹ Non tenemur. Quia vnusquisque ex auditoribus seorsim audit, neque ad idem opus communiter illi concurrunt. Neque ea communicatio tanti est momenti, vt debeat^[210] intermitti. Suarius *disp. 12. sect. 2. 3.* Henriqu. *lib. 13. cap. 12.* Sayrus *lib. 2. thesau. cap. 3. num. 14.* Filliucius *tract. 12. num. 87.* Coninch. *d. 14. dub. 7. num. 58.*

¹⁶² Tenemur plane. Quia negari non potest, discipulos Magistrum audientes cum ipso communicare: siquidem ex hac auditione mutuo se referunt. Neque negandum est, condiscipulos inter se hanc communicationem habere, siquidem ob communem eidem doctrinæ assistentiam inter se referantur. Ita Auila *de Censur. part. 2. cap 6. disp. 11. dub. 3. concl. 2.* Bonacin. *de Censur. disputation. 2. quæstion. 2. punct 3. §. 2. numer. 12.*

¹⁶³ Ego autem existimo per se loquendo, lectorem obligatum esse à lectione desistere, & auditores ab ea audienda, ob nuper dictam rationem. Quia est communicatio in reproxime diuinis accedente. Excusari tamen frequenter ob necessitatem boni communis, vel particularis. Nam bono communi expedit, imo necessarium est. ne lectiones statuta intermittantur, néve auditores re sibi tantopere vtili priuentur.

Dvbiwm XIX.

Excommunicato estne interdictus aquæ benedictæ, & illorum Sacramentalium, quæ ex Ecclesiæ orationibus valorem habent, vsus?

¹⁶⁴ Est interdictus. Quia excommunicatus omnibus Ecclesiæ suffragiis est priuatus. Sic Vgol. *de Censur. tab. 1. c. 13. §. 14. nu. 6.* Bonac. *de Cens. d. 2. q. 2. pun. 3. §. 2. n. 8.*

¹⁶⁵ Interdictus non est. Quia licet excommunicatus sit Ecclesiæ suffragiis, ideoque non possit illis rebus Sacris vti, vt effectus prouenientes ex orationibus Ecclesiæ illi applicentur: at vti illis potest in illarum rerum venerationem, & honorem, & vt se earum memoria, & fructus recordatione, quo per excommunicationem priuatur, ad pœnitentiam excitetur. Ita Suarius *d. 12. sect. 3. n. 1.* Fill. *tr. 12. n. 103.* Sayr. *l. 2. thesau. c. 3. n. 9.* Henriq. *l. 1. c. 7. n. 2.*

¹⁶⁶ Longe mihi est probabilius excommunicato permitti, & conuenientem ei esse vsum Sacrarum imaginum, reliquiarum, aquæ benedictæ, & aliorum Sacramentalium, vt eo vsu cultum, & honorem Deo exhibeat, & se excitet ad pœnitentiam. Hinc elicio, optime posse excommunicatum coram imagine, in cuius reuerentiam sunt aliquæ indulgentiæ concessæ, preces fundere, non quidem animo indulgentias obtinendi, à quibus est exclusus: sed animo venerandi imaginem, & se ad pœnitentiam excitandi recordatione indulgentiarum, quibus ob excommunicationem priuatus existit.

Dvbiwm XX.

An sit irrita collatio Pensionis,¹⁶⁷ quæ simul est temporalis, & spiritualis excommunicato facta?

¹⁶⁸ QVartus excommunicationis effectus est Beneficij Ecclesiastici priuatio. Vnde nulla est electio, præsentatio, & nominatio ad beneficium Ecclesiasticum ab excommunicato facta, conclusione ad quamlibet beneficij acquisitionem extenta: quod procedit, quamuis excommunicatus sit toleratus, & quamuis excommunicatus suæ sit ignarus Censuræ. Quæsierim autem, num sub nomine beneficij pensio intelligatur, vt irrita etiam sit collatio pensionis, quæ simul sit temporalis, & spiritualis excommunicato facta? Vt autem status quæstionis planior sit, quadruplicem esse pensionem præmitto. Prima est, quæ propriissime est beneficium, vtpote quæ ex fructibus alicuius beneficij in perpetuum extrahitur, & vocatur simplex beneficium, seu præstimonium. Secunda, quæ à natura beneficii recedit, eo quod perpetua non sit, datur tamen ob aliquod munus spirituale exercendum, vt est, quæ assignatur Vicerectori, eo quod Rectoris impediti nomine illius officium exercet: vel quæ designatur Vicario Episcopi ob litem, & causarum decisionem. Tertia, quæ ob seruitium Ecclesiæ factum conceditur, nullumque munus spirituale exigit, quæque mere laicis concedi solet, ideoque subsidium temporale vocatur. Verum huius collatio nullo iure colligitur irrita, cum nec fundetur in spirituali titulo, nec ob spirituale exercitium, à quo excommunicatus exclusus est, concedatur. Primæ vero, & secundæ collatio irrita omnino est; quia in his procedit eadem ratio, ac in beneficio. Excommunicatus enim incapax est, munus spirituale exercere, ad quod beneficium dirigitur: sed eandem incapacitatem habet pensionarius huiusmodi exercendi munus, cuius causa hæc pensio conceditur: ergo eodem modo annullatur. Igitur difficultas solum est de quarta pensione, quæ partim est temporalis, partim spiritualis, vt est pensio concessa Clerico beneficium resiganti, permutanti, liti cedenti, sustentationem non habenti; quæ temporalis est, quia nullum munus spirituale Ordini annexum exigit, quodque à laico præstari non valeat; & est spiritualis, quia ad sui collationem requirit spirituales Ordinem; non enim aliis, nisi Ordine Clericali insignitis conceditur. His præmissis.

¹⁶⁹ Irrita quidem est collatio huiusmodi pensionis excommunicato facta. Quia hæc pensio naturam beneficii imitatur, & loco illius succedit, cum non detur aliis nisi Clericis. Sic Garcia *de benefic. part. 1. cap. 5. num. 106.* Reginaldus *lib. 32. num. 45.* Suarius *disp. 13. section. 1. num. 9.* Filliucius *tract. 12. cap. 5. quæst. 4.* Henriquez. *lib. 13. cap. 13. num. 3.* Vasquez *de excomm. dub. 6.* Bonacin. *hic, disp. 2. quæstion. 2. punct. 4. §. 1. num. 4.*

¹⁷⁰ [211] Non est irrita. Quia nullibi habetur pensionem excommunicato collatam nullam esse: textus enim in *c. Postulastis*, & *c. vlt. de Clerico excom. minist.* de beneficio Ecclesiastico loquitur, quorum decisio ad pensionem extenditur, eo quod loco beneficij succedat, & illius naturam imitetur. At cum sola pensio, quæ præstimonium est, vel quæ ob exercitium spirituale conceditur perfecte naturam beneficij imitetur, & illius loco succedat: sit sane solam illam irritam esse excommunicato collatam: non autem eam, quæ à beneficij natura recedit, & subsidii temporalis conditioni congruit. Satis namque est, decretum pœnale, & irritatiuum ad pensionem pure spiritualem extendi. Ita Laym. *l. 1. tr.*

5. p. 1. c. 2. n. 8. Sà v. *Homicida*, n. 21. Indicat Suar. *de. Censur. d. 44. sect. 3. n. 33.* & Castro Palao *d. 2. punct. 10. num. 8.* inquit probabilitate non carere.

¹⁷¹ Ego autem de huius sententiæ probabilitate non dubito. Attamen primam, quæ communis est, sector. Quia excommunicatus incapax est cuiusvis Clericalis priuilegii. Et quia in huiusce pensionis collatione Pontifex absolutionem à Censuris præmittere assolet: quod frustraneum esset, si Censuræ præfatam collationem non impedirent.

Dvbivm XXI.

Irritane est collatio, præsentatio, seu nominatio ad iurisdictionis sæcularis officia excommunicato facta?

¹⁷² ESt irrita. Quia excommunicato interdicta est communicatio cum fidelibus, & iurisdictionis exercitium. Ergo prohibetur collatio officii, ac muneris hoc exercitium exigentis *Leg. Oratio, de spons.* Et in *c. Venerabilem*, 34. *de elect.* cauetur, ne hæreticus, aut excommunicatus in Imperatorem eligatur: & si electus fuerit, eius irritetur electio. Signum ergo est officium iurisdictionis excommunicato concedi non posse. Sic Sayr. *l. 2. thes. c. 5. n. 35.* Vgolin. *de Cens. tab. 2. c. 13. §. 3. n. 3. & 4.* Bonac. *d. 2. q. 2. pun. 4. §. 1. n. 3.* Auila *p. 2. c. 6. d. 6. dub. 7.* Garcia *de benef. p. 7. c. 13. n. 22.*

¹⁷³ Irrita non est. Quia ex prohibitionem vsus, & exercitii iurisdictionis excommunicato facta solum infertur prohibitam esse iurisdictionis concessionem: at non infertur irritam fuisse. Ita Suarius *disp. 16. sect. 2. n. 1.* Coninch. *disp. 14. dub. 11. num. 106.* Hurtad. *d. 8. diff. 2.* Filliuc. *tr. 12. num. 118.*

¹⁷⁴ Hos sequor. Quia nullum inuenio textum hanc irritationem inducentem. Nam textus in *c. Venerabilem*, potius probat valere Imperatoris electionem, tametsi veniat irritanda. In officiis vero, & muneribus Ecclesiasticis, quia proximius beneficii conditioni accedunt admittit communis sententia hanc annulationem, & irritationem. Non igitur ad officia, & munera temporaria debet extendi.

Dvbivm XXII.

An beneficium alicui collatum excommunicationis tempore valide ab excommunicatione liber postmodum, acceptet?

¹⁷⁵ AAcceptat valide. Quia si collator, vel elector conferendi, vel eligendi voluntatem non mutauerit, in ea perseuerare censetur, vnde ablata excommunicatione effectum habebit, qui fuit per Censuram impeditus. Sic Nauarr. *consil. 53. de sentent. excommunicat. capit. 13. numer. 3.* Henriquez *libr. 13. capit. 13. numer. 3.* Et probabile censet Layman. *libro primo, tractatu quinto parte secunda, capite secundo, num. 8.* Lessi. & Bonac citandi.

¹⁷⁶ Inualide acceptat, nisi denuo beneficium ei confetatur. Quia collatio, quæ ob subiecti incapacitatem nulla fuit, nequit, sublata incapacitate, conualescere ex eo tantum quod collator in pristina voluntate perseueret, nam ea voluntas non est voluntas denuo conferendi, (vt suppono,) seu approbandi, seu non reuocandi collationem factam. Cum igitur collatio facta nulla fuerit, nullius effectus illius approbatio, seu non reuocatio erit. Ita Nauarr. *summæ capite 27. numero 194.* Coninch. *disputatione 14. dubio 9. numero 74.* Hurtado *disputatione 6. difficultate 3.* Bonacina *disputatione 2. quæstione 2. puncto 4. Paragrapho 1. numero 10.* Lessuis *lib. 2. cap. 34. num. 119.* Garcia *de benef. p. 7. c. 13. n. 43.*

¹⁷⁷ Longe verius putarim inualidam esse acceptationem. Vnde fit, eum, qui excōmunicatione innodatus obtinuit, non solum debere ab ea absolui, vt beneficium retinere valeat; sed noua indigere collatione. Quia absolutio excommunicationis tollit impedimentum, & inhabilitatem, sed non tribuitus, nec beneficium confert. Ex vi autem prioris collationis, cum nulla fuerit, nullum ius habere potest.

Dvbiwm XXIII.

An quæ de excommunicato dicta sunt, de interdicto, & suspenso procedant?

¹⁷⁸ Non procedunt. Quia nullus est textus beneficii collationem annullans in suspenso, vel interdicto: & pœnæ non sunt ex vno casu in alium extendendæ. Sic Suarius *disputatione vigesima sexta, sectione tertia, numero octauo, & disputatione vigesima septima, sect. 1. num. 26.*

¹⁷⁹ Procedunt quidem. Quia ideo collatio beneficii excommunicato facta annullatur, quia ipse nequit officium exercere: at similiter suspensus ab officio exclusus est à beneficii officio exercendo: ergo collatio beneficii illi facta nulla est. Ita Nauarr. *summæ capite vigesimo quinto, numero 233.* Vgolinus *tab. 4. c. 6. §. 7. n. 1.* Lessius *l. 2. c. 34. numer. 116.* Azor. *tom. 2. l. 6. c. 7.[212] quæst. 2.* Garcia, aliis relatis, *part. 7. de benef. capit. 14. numer. 1.* probans id ex variis Rotæ decisionibus.

¹⁸⁰ Idem affirmo à meo Suario recedens, vt communi senentiæ adhæream. Certe idem tradunt Nauarrus, Vgotinus, Lessius, & Azorius de interdictis personaliter ob eandem rationem. Quia non possunt officium exercere, ob cuius causam beneficium confertur. c. *Cum secundum, de præbend, & cap. fin. de rescrip. in 6.*

Dvbiwm XXIV.

An excommunicatus priuetur ipso iu¹⁸¹re beneficij fructibus & prouentibus?

¹⁸² SI quis beneficium tempore excommunicationis acquisiuit, nullum ius ad fructus habet. At si beneficium legitime obtinuit, & postmodum in excommunicationem incidat,

non priuatur beneficiis obtentis, tametsi priuari possit, si in excommunicatione insordescat Quæsierim autem, num ipso iure fructibus, ac prouentibus beneficij priuatur?

¹⁸³ Ipso iure priuatur. Quia in *cap. Pastoralis*, §. *Verum, de appellat.* interrogatus Pontifex, an excommunicatus, non obstante appellatione, denunciari possit, & Ecclesiasticis beneficiis ad tempus spoliari? Respondet denunciari posse. Quia excommunicatio secum trahit executionem, & per denunciationem non ligatur denuo excommunicatus: & addit, *Et illi pronenius Ecclesiastici merito subtrahuntur, cui Ecclesiæ communio denegatur.* Cum autem in hoc textu subtractio fructuum denunciationi æquiparetur, efficitur plane, sicut excommunicatio secum trahit denunciationem, sic etiam fructuum subtractionem debet trahere Sic Francus, Decius, & Abbas *ad c. Pastoralis*, §. *Verum, de appell.* Couar. l. 3. var. c. 13. n. 8. Sayr. l. 2. c. 5. num. 24. & 30. Suarius d. 13. sect. 2. Moneta *de distribut.* p. 2. qu. 15. concl. 1. num. 18. Garcia, aliis relatis, p. 7. c. 13. numer. 90.

¹⁸⁴ Non priuatur ipso iure. Quia hæc pœna priuationis fructuum vtpote grauissima, adstruenda non est absque expresso textu. At textus citatus, cui opposita sententia nititur, eam pœnam non infert; nam verbum illud, *subtrahuntur*, actionem spoliationis significat, quæ ab homine fit, non à lege. Ita Nauarra *de restitut. lib. 2. c. 2. num. 243.* Auila *hîc, part. 2. c. 6. disp. 6. dub. 1.* Vasquez *de benef. c. 3. §. 3. dub. 4.* Coninch. d. 14. dub. 9. diffic. 3. concl. 2. Hurtad. d. 6. diffic. 1. Laym. l. 1. tr. 5. p. 1. c. 2. n. 9. Sanch. l. 3. de *matrim. d. 51. n. 12.*

¹⁸⁵ Probabiliorem hanc sententiam esse crediderim. Admitto enim subtractionem fructuum denunciationi æquiparari: at sicut denunciado non ipso iure excommunicationem subsequitur, sed indiget Iudicis officio, sic de subtractione fructuum est dicendum.

Dvbiwm XXV.

*Si quis iniuste, sed valide excommunicatus
sit potestne fructuum priuationem
repetere, ab eis quibus sunt applicata?*

¹⁸⁶ Profecto si iniuste inualide excommunicatus sit, & condemnatus, proculdubio potest se in foro conscientiæ gerere, ac si non esset excommunicatus. Quia quod nullum est, nullum effectum producit, ex *Regul. iuris*, effectum namque excommunicationis veræ habere non potest excommunicatio præsumpta. Quæsierim vero, an si excommunicatio sit iniusta, sed valida, possit ille fructus repetere?

¹⁸⁷ Minime potest. Quia valide applicati sunt alicui. At haber actionem aduersus Iudicemapplicantem, & iniuste condemnantem, vt ratione iniustitiæ reparet damnum sibi illatum. Porro cum iniustitia non impediatur valorem sententiæ. vt suppono, neque applicationis valorem poterit impedire. Sic Vgolinus *tab. 2. capit. 12. numer. 4.* Sayrus *libr. 2. de Censur. cap. 5. num. 27.* Suarius *disputation. 13. section. 2. numer. 20. & 23.*

¹⁸⁸ Potest quidem recuperare fructus non solum à Iudice, sed ab iis, quibus sunt applicati. Quia esto, valide applicati sint, at sunt reuocabiliter applicati. Nam cum lex iustitiæ

obliget, sententiam iniustam reuocare, illisque effectus, & in statum pristinum omnia, quoad fieri possit, reducere, necessario subtractio fructuum, & eius applicatio reuocari debet. Poterit ergo non solum aduersus Iudicem, sed aduersus detentores fructuum agere, vt fructus restituant, priori sententia reuocata. Ita Garcia, pluribus citatis, *parte 7. capite 13. numero 120*. Moneta *de distributionib. parte secunda, quæstione decima quinta, numero vigesimo tertio quadragesimo quarto, & quadragesimo quinto*. Bonacina *de Censur. disputation. 2. quæstion, 2. punct. 4. Paragraph. 2. numero sexto*.

¹⁸⁹ Hoc verius existimo. adiiciens, si illi, queis fructus sunt applicati, bona fide assumpserint, neque facti sint ditiores, solum aduersus Iudicem illis actionem competere, vt apte probat Ferdin. de Castro *tract. 7. de orat. disp. 3. punct. 9. §. 2*.

Dvbiwm XXVI.

Si excommunicato alicui iuste differatur absolutio potestne fructus beneficij obtinere, si pœnitens existat?

¹⁹⁰ QVis contumacia recedens, absolutionem ab excommunicatione satagit obtinere, nec potest. Porrò si ei iniuste absolutio denegetur, fere omnes conueniunt, fructus ei debitos esse. Quia iniuste impeditur, ne choro assistat, néve præstet officium: sicuti si vinculis esset detentus. Quæsierim autem, **[213]** si iuste differatur absolutio, num possit fructus beneficij obtinere. si pœnitens existat?

¹⁹¹ Certe si absolutio ei non denegetur iniuste, sed detineatur, quoque de satisfactione, & pœnitentia constet: vel Superior, qui eam est concessurus, absit; potest fructus correspondentes officio eo tempore exhibendo obtinere, tametsi officium non exerat. Quia non exerit officium eo quod impeditus est: sicuti ob infirmitatem, cuius tu causa fuisti, ab exequendo officio, quod beneficium exigit, quod impediaris, non obinde fructus beneficij amittis. Sic Layman. *lib. 1. tract. 5. part. 2. capit. 2. numer. 10*. Nauarr *de restit. lib. 2. cap. 2. num. 238*. Sà verb. *Beneficium, num. 50*. Vgolin. *de Censur. tab. 2. cap. 12. num. 4*. Henriquez *lib. 13. c. 13*. Sayr. *lib. 2. thesaur. cap. 5. num. 29*. Decius *ad cap. Pastoralis, §. Verum, n. 7. de appellat.* plures referens.

¹⁹² Non potest obtinere hos fructus. Quia pœnitentia non tollit excommunicationem, neque sententiam iustam infirmat, etsi excuset ludicem, vt absolutionem impertiat. At excommunicatio ex se impedit officium exercere, cui fructus annectuntur: sententia vero condemnatoria illorum priuationem ipso iure inducit. Ergo durante excommunicatione, & sententia, illos fructus consequi non poterit. Ita Suarius *disputation. 13. section. 2*. Bonacina *de Censur. disputation. 2. quæstion. 2. punct. 4. Paragraph. 2*. Palao *de excommunic. disputation. 2. punct. 11. numer. 14*.

¹⁹³ Probabilius hoc esse credo. Nec enim est simile de infirmitate; nam infirmitas ex se non est impedimentum culpabile officij Ecclesiastici exercendi, nec ex se est impedimentum. Secus vero excommunicatio, quæ ex se culpabile impedimentum est.

Dvbiwm XXVII.

An Excommunicatus toleratus exerceat¹⁹⁴ valide iurisdictionem à fidelibus non requisitus?

¹⁹⁵ Priuatus est excommunicatus cuiusvis iurisdictionis Ecclesiasticæ vsu, nisi sit requisitus à fidelibus. Quia hoc exercitium est præcipua cum fidelibus communicatio. Ob bonum autem fidelium, quibus permissa est cum excommunicatis toleratis communicatio, licite possunt excommunicati ab ipsis requisiti sua vti iurisdictione. Difficultas ergo est, an valide (non solum illicite quod certum est) iurisdictionem excommunicatus exerceat, cum non sit à fidelibus requisitus?

¹⁹⁶ Non exercet valide. Quia iute antiquo quilibet excommunicatus eo ipso priuatus erat Ecclesiasticaiurisdictione. At per Extrauagan*Ad euitanda scandala*, nullus fauor est excommunicato factus, nisi quatenus fideles eorum communicatione vti volunt: ergo extra casum, quo sint à fidelibus requisiti, nullam iurisdictionem habent. Sic nonnulli ad *cap. Audiuius. 24. quæst. 1. cap. Ad probandum, de sentent. & re iudicata. cap. Decernimus, de sentent. excommunicat.*

¹⁹⁷ Valide exercet. Quia cum Ecclesia permittat fidelibus communicationem cum excommunicatis toleratis tum inhumanis, tum in diuinis, ac si excommunicati non essent: conser_uare in illis debet iurisdictionem, vt apti, & expediti sint ad hanc cum fidelibus communicationem. Ita Nauarr. *summ. capit. 27. numer. 21.* Lessius *lib. 2. cap. 29. dub. 7. num. 27.* Suarius *disputat. 11. section. 4. num. 9.* Hurtad *disp. 7. diffic. 2.* Sarius *lib. 2. thesaur. cap. 6. numer. 1.* Henriquez *lib. 13. capit. 8.* Vgolinus *tab. 1. capit. 6.* Laymanus *libr. 1. tractat. 5. part. 2. capit. 2. numero 13.*

¹⁹⁸ Hoc certum esse reor, adiicio tamen, si fideles excommunicationem obiiciant, & ob illius causam excommunicatum excipiant, & à se repellant, nullius valoris esse actus ab excommunicato factos. Porrò excommunicatus toleratus officium Iudicis, & Parochi potest exercere valide, dum non excipitur: atque adeo posse lites decidere, causas iudicare, absoluere, dispensare, & similia. Proposita vero exceptione, cessare debet. At excipiens tenetur excommunicationis speciem, & illius authorem manifeste probare intra octo dies, alioqui nulla erit exceptio. *Cap. 1. de except. in 6.*

Dvbiwm XXVIII.

Validumne est exercitium iurisdictionis coactiuæ ab excommunicato tolerato factum?

¹⁹⁹ Valid# non est. Quia in Extrau. *Ad euitãda scandala* nullus fauor, nulláque gratia facta est excõmunicatis, nisi quatenus cedit infideli# cõmod#, & ab ipsis acceptatur: at fideles nullatenus acceptant præceptum, cui nolunt obedire, neque præceptum illud in eorum commodum cedit: ergo. Sic Suar. *d. 14. sect. 2. n. 15.* Layman. *l. 1. tr. 5. p. 2. c. n. 7.* Hurtad. *d. 7. diff. 2.*

²⁰⁰ Validum quidem est dum per exceptionem non eliditur. Quia fideles non excipientes excommunicatum censentur eius sententiæ consentire, cum à iure sola exceptione permissum sit dissensum explicare. Ita Gutierrez *lib. 1. Canonizar. qq. cap. 1. num. 81.* Coninch. *disp. 14. dub. 10. num. 91.* Bonacin. *disp. 2. q. 2. punct. 5. num. 4. & alij.*

²⁰¹ Verior# hanc iudico esse sententia. Nam iure antiquo ludex occultus excommunicatus iurisdiction# retinebat, quovsq; per exceptionem elidetur. *cap. Exceptionem. de exceptionem. ca. 1. eod. tit. in 6.* Sed iure nouo quilibet excommunicatus toleratus reputatur, ac reputabatur iure antiquo occultus: ergo. Verum excōmunicato vitando omnem iurisdictionem Ecclesiasticam ademptam esse nullus abnegat.

Dvbivm XXIX.

*Si in aliqua electione suffragiis gerenda
excommunicati vitandi suffragium supersit, ita vt
reliqua sufficiente electioni: estne valida electio?*

²⁰² SÆpe contingit electionem Capitulo, seu communitati competere, in qua aliqui[214] sunt excommunicati Dubitant Doctores, num ob eam causam irrita sit electio? Certum autem est, si suffragium excommunicati ita sit necessarium ad electionem, vt illo secluso non subsisteret, nullam esse electionem. *Cap. Ad probandum, de re iudic. Cap. Super Abbatia, de offic. delegati.* At si excommunicati suffragium supersit ita vt reliqua sutffragia, excommunicati suffragio enumerato, sufficiant electioni, requiro, an valida sit electio.

²⁰³ Valida non est casu, quo non excommunicati scienter admiserint excommunicatum vitādum ad electionem. Quia eo ipso protestantur, se nolle eligere, quin simul excommunicatus concurret. At excommunicatus inhabllis est ad eligendum, vt nec per se, nec cum aliis iurare electionem possit. Ergo voluntas electorum non excommunicatorum nullius erit effectus, & consequenter electio ex ea procedens. Secus vero erit, si contra voluntatem electorum habilium excommunicatus electioni se ingressit. Quia non debent electores iure eligendi priuari ob participationem cum excommunicato, quam vitare nequeunt. Sic plures relati à Suatio *disp. 14. sect. 2. num. 3. & à Sayro, quos ipse sequitur libr. 2. thesaur. cap 6. num. 5. Panormit. ad cap. Messana, de elect. numero septimo.*

²⁰⁴ Valida est electio etsi excommunicatus vitandus suum suffragium simul cum aliis dedisset. Quia sicut electores non excommunicati non habilitant excommunicatum: sic excommunicatus non reddit inhabiles eos, qui excommunicati non sunt. Nec est vllus textus, quo probetur hanc inhabilitatem constitui, electionemque esse irritam. Ita Hurtado *disputation. 7. difficultate. 3. numer. 8.* Richardus *in. 4. distinction. 18. articul. 7. quæstion. 1. ad 3.* Henriquez *libr. 13. capit. 7. Paragraph. 2.* Coninch. *disputation. 14. dubio 10. numero 93.* Layman. *libro 1. tractatu 5. parte 2. capite 2. numero 13.*

²⁰⁵ Hanc sententiam probabiliorem esse credo. Nam primæ fundamentum probat ad summum, electionem irritandam à confirmatore esse. Nam esto, electores non excommunicati nolint sua præstare suffragia, quin suffragium excommunicati concurret:

at non præsumuntur velle, sua suffragia irrita fieri irrito existente excommunicati suffragio.

Dvbiwm XXX.

Præsentatio laica ad beneficium irritant est si ab excommunicatio fiat vitando?

²⁰⁶ Ecclesiastica præsentatio ad beneficium, seu facta à Clerico, vt talis est, irrita est, ac nulla, si præsentans excommunicatus vitandus sit. Quia cum per huiusmodi præsentationem præsentatus acquirat iusin beneficium: excommunicatus vero vitandus priuatus sit cuiuslibet iuris Ecclesiastici concessione, consequenter priuatus est iure præsentandi. Quæsierim autem, an præsentatio à laico excommunicato vitando facta irrita sit?

²⁰⁷ Irrita est. Quia præsentatio ius in beneficium media præsentatione etiam acquirit, siquidem ille, ad quem institutio pertinet, tenetur eum instituere: at comparatione præsentati ab excommunicato hanc institutor obligationem non haber: ergo præsentatio est nulla. Sic Lambertin. *part. 1. de iure patron. libr. 2. quæstion. 4. articul. 2. & 3. part. 3. libr. 2. quæstion. 3. articul. 4.* Couarruias *ad cap. Alma, part. 1. §. 7. numer. 9.* Frechilla *de excommunicat. articul. 5. part. 2. numer. 6.* Hurtado *disputat. 7. difficultat. 3. numer. 9.*

²⁰⁸ Non est irrita. Quia per præsentationem laicam non acquirit præsentatus ius firmum in beneficium: siquidem patronus variare potest, donec facta sit institutio. *cap. Cum autem, de iure patron. & ibi.* Gloss. Abbas, & Innocent. At præsentatio Ecclesiastica ideo irrita est, quia ius præsentato confert, & est actus iurisdictionis spiritualis, & officij Ecclesiastici: ergo cum præsentatio laica hoc ius non tribuat, nec sit vsus potestatis spiritualis, sed solum quædam declaratio authentica voluntatis præsentatoris, & præsentati designatio irrita non erit. Ita Garcia *de benefic. part. 5. c. 4. num. 317.* Sayr. *l. 2. thesau. c. 6. n. 9.* Henriq. *l. 13. c. 7. n.* Vgolin. *tab. 2. cap. 11. §. 2.* Rebuff. *ad Cap. Postulastis, numero 104.*

²⁰⁹ Probabiliorem reputo hanc sententiam Abnego namque, à præsentato ius proprium in beneficium acquiri: solum namque ius acquirit improprium; quatenus institutor tenetur eum in beneficium instituere, si patronus in præsentatione facta perstiterit. Sed quia eam variare potest, ideo illud ius non censetur esse proprium.

Dvbiwm XXXI.

Validumne est Pontificium rescriptum²¹⁰ ab excommunicato tolerato impetratum?

²¹¹ Certum est excommunicatum priuatum esse (si non sit toleratus) omnis prouilegij, seu rescripti Pontificij impetratione, excepto rescripto in excommunicationis causa, vel appellationis. *Cap. 1. de rescript. in 6.* Vbi annullatur impetratio rescripti ad lites. Ergo

à fortiori annullata censetur impetratio rescripti ad beneficia, dispensationes, gratias, & similia. Quæsierim autem num inualidam etiam sit rescriptum ab excommunicato tolerato impetratum?

²¹² Validum quidem est. Quia textus ille non exprimit, num excommunicatus toleratus etiam sic ibi comprehendendus. Vnde cum Ecclesia benigniorem se cum excommunicato non vitando ostendat, colligitur, rescriptum ab eo impetratum non annullari. Sic Archidiac. *ad Cap. 1. de rescript. in 6.* & probabile censet Suarius *de Censur. disputation. 17. section. 1.*

²¹³ Non est validum. Quia excommunicato cuique tolerato licet, nullus est ab Ecclesiastica lege fauor. Ita nonnulli Doctores, quos presso nomine affert Ferdinand. de Castro^[215] Palao *de excommunic. disputation. 2. punct. 12. num. 1.*

²¹⁴ Meum sequor doctissimum planè amicum annotans effectum hunc excommunicationis rarò locum habere posse, cum rescriptis Pontificiis consuetum sit ingeri ab omnibus censuris ad effectum valoris rescripti absolutionem, vt prius monuit Coninch *d. 14. dub. 10. in principio.*

Dvbiwm XXXII.

An rescripta Imperatoris, & Regis sint nulla, si ab excommunicato impetrentur?

²¹⁵ SVnt nulla Quia ex. *Cap. 1. de rescript.* innuitur constitutionem eam debere ad omnia Principum rescripta extendi. Sic Nauar. *l. 5. consil. tit. de sentent. excomm. cons. numer. 2. & 6.*

²¹⁶ Nulla non sunt. Quia textus in eo *Cap* solum modo de rescriptis Pontificiis loquitur, & lex pœnalis non debet ex vno casu ad alium extendi. Ita Suar. *d. 17. sect. 1.* Bonac. *de cens. d. 2. q. 2. pun. vlt.*

²¹⁷ Ego quidem iudicari, immerito à Nauarro hanc extensionem fieri: adiicioque concessionem, & gratias aliorum Prælatorum inferiorum à Pontifice non irritari ex vi excommunicationis. Quia nomine rescripti non veniunt neque vllibi irritæ inveniuntur. Laym. *l. 1. tr. 5. part. 2. cap. 2. num. 11.* Suar. *d. 17. sect. 1. num. 2.* Bonac. *d. 2. q. 2. pun. vlt.* Nauar. *l. 5. consil. cap. 23. quæstion. 1.*

Dvbiwm XXXIII.

Denunciationis probatio in priuatione²¹⁸ communicationis forensis (excommunicationis effectu) sufficitne pro exceptione peremptoria?

²¹⁹ REcolo ex *sect. 1.* excommunicatum priuatum esse quolibet actu ad iudicium pertinente. Vnde si huic forensi communicationi se ingerat, excipi potest in qualibet

parte iudicij. Quod intelligendum est de exceptione excommunicationis in vim *dilatoria*, hoc est ad differendam actoris, vel Iudicis intentionem: secus vero de exceptione excommunicationis in vim *peremptoria*; hæc enim exceptio supponit actum iam factum, cuius valor exceptione excommunicationis infirmari intenditur. Hanc vero exceptionem dilatoriam comparatione excommunicati tolerati opponere potest qui in eo iudicio debet interuenire. Porro exceptio probanda est intra octo dier# spatium à die oppositionis admissiæ: debetque esse apertissima. Suffici#s tamen est excommunicationis probatio, si probes denunciatum esse; nam etsi aliquando fieri possit, aliquem iniuste denunciari, quia tamen id raro contingit, ideo probata denunciatione, censenda est probata excommunicatio, ita vt in negantem onus probationis transferatur. Quæsierim autem, an hæc denuntiationis probatio sufficiat pro exceptione peremptoria.

²²⁰ Non sufficit pro peremptoria etsi pro dilatoria sufficiat. Quia peremptoria maioris est præiudicij. Sic Couar. *ad Cap. Alma, part. 1. §. 3. num. 1. Rebuf. repetit. in Cap. Postulastis, nu. 76. & alij relati à Sayro l. 2. de excomm. cap. 7. num. 19.*

²²¹ Sufficit quidem pro peremptoria sicuti pro dilatoria sufficiens est. Quia in *Extrau. Ad euitunda scandala*, ex sola notitia denunciations coguntur fideles denunciatum vitare, quin aliam de excommunicatione notitiam habeant. Quia præsumi nequir falsitas, & deceptio in his, quæ publicè sunt effecta. Porro huius Extrauag. argumento ita Sayrus *citatus* affirmat. Cuius sententiam approbat Palao *de excom. d. 2. pun. 14. n. 6.*

²²² Crediderim his hærens, pro qualibet dilatione hanc denuntiationis probationem esse sufficientem.

Dvbiu# XXXIV.

An si Iudex sæcularis excommunicatus vitandus sit, eius acta sint valida, si à partibus non excipiatur?

²²³ I#ter personas, quæ in iudicio interuenire assolent, primum locum Iudex obtinet. Hic si excommunicatum se sentiat, abstinere à iudicando debet, eius tamen acta valida erunt, si vitandus non sit, si vero sit vitandus requito, an eius acta sint valida?

²²⁴ Valida sunt, dum à partibus non excipitur. Quia nullus est textus, ex quo colligi possit hæc annullatio, cum ferè omnes de Iudice Ecclesiastico loquantur. *Cap. Audimus 24. quæstion. 1. Cap. Ad probandum, de sentent. & re iudica. Cap. Tanta, de excessib. Prælator.* quorum decisio ad Iudicem sæcularem non debet extendi: pænæ enim extendendæ non sunt vltra casum expressum, maxime cum non est eadem ratio. Alij verò textus, nempe *Cap. Decernimus de sentent. excomm. in 6. Cap. Exceptionem, de exceptionib. & cap. 1. de exceptionib. in 6.* generarim loquentes solum dicunt posse, & debere excommunicatum à iudicio repelli, sed an eius acta ante exceptionem valida sint, non deciditur. Sic Victor, *de excommunicat. numer. 16. alias 346. & alij plures.*

²²⁵ Non sunt valida, etiamsi contra ipsum non excipiatur. Quia esto nullus sit textus, qui expresse gesta à Iudice sæculati excommnnicato annulet: at praxi receptum est, annulationem factam pro Iudice Ecclesiastico ad Iudicem sæcularem extendi. Ita Laym

l. 1. tr 5. part 2. cap. 2. num 14. Coninch. d. 14. n. 303. Bonac. d. 2. q. 2. punct. 7. num. 1. Hurtad. d. 8. diffic. 2. Vasq. de excom. 7. fine. Suar. d. 16. sect. 1. num. 2. & alij.

²²⁶[216] A communi hac sententia non recedam, maxime quia non leuiter colligo ex *Can. Nos Sanctorum* 15. q. 6. eius veritatem. Ibi enim Pontifex liberat subditos à dominorum excommunicatorum fidelitate, præcipitque, ne ipsis obediât. Ergo omni iurisdictione priuati existit, eorum que præcepta nulla sunt. Prætereà in *c. Præsidentes, de hæret. in 6.* ob fidei fauorem excommunicato conceditur, vt valeat Iudicis officium exercere: signum ergo est extra hunc casum nihil posse.

Dvbiwm XXXIV.

An procurator excommunicatus valide instituitur ac mandatum acceptet?

²²⁷ P^Rocurator si excommunicationis tempore acceptet officium, peccat grauiter. Quia est communicatio politica, & in officio publico, à qua per excommunicationem exclusus est. Quæsierim verò, an valide instituitur, valideque mandatum acceptet?

²²⁸ Valide non instituitur, nec valide mandat# acceptat. Quia *c. Post cessionem*, Innoc#tius III. repellit Procurator# à iudicio, eo quod tempore excommunicationis fuit institutus. Et quia institutio Procuratoris est officij publici *l. 1. ff. de Procuratorib.* Sed excommunicatio omni iudicio, & authoritate publica priuat: Ergò. Sic Panormit. *ad c. Post cessionem. n. 10.* Decius *ibi, n. 20.* Socin. *ad c. Sacris. n. 415. de sent. excomm.* Vgolin. *tab. 2. de cens. c 19. §. 3.* Sayr. *l. 2. c. 8. n. 8.*

²²⁹ Instituitur, & acceptat validè. Quia nullibi irrita repetitur, & annullatio actus introducenda non est absque textu manifesto. Ita Suar. *de Cens. d. 16. sect. 7. num. 8.* Coninch *d. 14. dub. 11. concl. 2. n. 110.*

²³⁰ Cum his opinor, iudicans, textum in *c. Post cessionem* contrarium minimè probare. Nam verba illa Pontificis, *Ipsam tanquam procuratorem non duximus admittendum*, non denotant Procuratoris officium non potuisse valide exercere, dum non excipiebatur; sed denotant, debere repelli, eo quod officium Procuratoris excommunicatus assumpserit.

Dvbiwm XXXVI.

An excommunicati testis validum sit testimonium, dum à parte non excipitur?

²³¹ S^Vppono, excommunicatum occultum licite testimonium ferre. Secus vitandum, *c. Veniens 2. de testib. & c. Decernimus, de sent. excon. in 6.* Non videtur autem culpam venialem excedere. Quia actus testificandi non procedit à potestate publica, sed à priuata. Quæsierim verò, num validum sit eius testimonium, dum à parte non excipitur?

²³² Valid# non est. Quia prædicto testimonio nõ est fides adhibenda necessario iuxta *c. Nullus* 3. q. 4. in quo testimonij valor consistere videtur. Sic Marian. Socin. *de c. Sacris*, n. 405. Vasq. *de excom. d. 5.* Hurtad. *de Cens. d. 8. diffic. 6.*

²³³ Est validum, tametsi ope exceptionis valeat irritari, dum sententia lata non fuerit. Quia aperte colligitur ex *c. 1. de exceptionib. in 6.* & ex *c. Excõmunicamus, §. Credentes, de hæret.* Vbi testimoni# excõmunicati ob hæresis fautoriã nullum esse declaratur: tacite innuendo, ob aliam causam valere. Porroactus annullatio asser#da non est absque manifesto textu & ratione: nullibi autem inuenitur, testimonium excommunicati esse irritum. Ita Vgolin *tab. 2. c. 17. §. 1.* Bonac. *de Cens. d. 2. q. 2. pun. 7. n. 12.* Suar. *d. 16. sect. 6. n. 6.* Coninch *d. 14. d. 14. n. 110.* Sayr. *l. 1. de excom. c. 8. n. 1.*

²³⁴ Hanc præfero sententiam. Nam quod excommunicari testimonio fides adhibenda non sit, sed possit ope exceptionis elidi solom probat, eius valorem non esse firmum: non tamen cõuincit, non esse validum, dum non excipitur; interim namque fides ei est adhibenda. Illud omnino certum, in causis fidei non solum valide, sed licite excommunicatum vitandum testem posse adhiberi. *C. In fidei fauorem, de hæret. in 6.* Vt annotant *ibi* Anchar. Geminian. & alij.

Dvbiwm XXXVII.

Si Tabellio excommunicatus vitandus sit, validasne scripturas conficit?

²³⁵ Certum est Tabellionem, si excõmunicatus vitandus non sit, posse ad aliorum petition# instrumenta, & scripturas conficere. dummodo scriptura ad valorem actus non requiratur si vero vitandus sit, illicite scripturas conficere. Quæstio vero est, num eas validas conficiat?

²³⁶ Inualidas conficit. Quia *c. Nullus* 2. q. 3. dicitur. *Nullus anathematizatorum suscipiatur, neque à quoquam credantur, quæ ab eis dicuntur, vel conscribuntur.* At si validæ essent eorum scriptur# deberet eis fides adhiberi; quia in nullo alio earum firmitas consistit. Ergo. Sic Canonistar# communis sententia, quam refert, ac sequitur. Henriq. *l. 13. c. 9.* Auila *p. 2. c. 6. d. 6. dub. 5.* Hurtad. *d. 3. diffic. 5.*

²³⁷ Conficit scripturas validas, quæ fidem faciunt, dum à partibus non excipiuntur. Quia nullibi inveniuntur irritæ. Ita Suar. *d. 16. sect. 5. num. 5.* Coninch *d. 14. dub. 11. concl. 2. & 3.* Bonac. *d. 2. q. 2. pun. 5. n. 8. & pun. 7. n. 4.*

²³⁸ Textum pro prima sententia citatum non cõuincere affirmo. Fateor namque, excommunicatum credendum non esse ex necessitate, cum eius testimonium opposito anathemate posset elidi: at dum non opponitur, validum est, & fides ei adhibetur, & sententia ob illius carsam lata valorem continet. Verum si ex consensu partium scriptura ab excommunicato conficiatur distinxerim si partes consci# fuere excommunicationis, nullus eorum poterit, spectato conscientiae foro excommunicationis exceptionem opponere, vt scripturam infirmet; quia præfato consensu videntur iuri cessisse exceptionis, & scripturæ firmam fidem adhibuisse. At si excommunicatio ignota esset, optime posset quilibet excommunicationis exceptionem oppouere, & scripturæ fidem elicere.

[217] **Dvbiwm XXXVIII.**

*An reus excommunicatus possit per se
in iudicio comparere, si vitandus sit?*

²³⁹ **R**Eus etiamsi sit excommunicatus vitandus, trahi potest ad iudicium, & adductus ad omnia sibi obiecta potest respondere, testes, & instrumenta in sui defensionem producere, Iudicem, Aduocatum, Scribam, & Procuratorem eligere: & exceptionibus dilatoriis vti. Sed quæsierim, num per se comparere in iudicio possit?

²⁴⁰ Non potest, sed necessario obligatus est Procuratorem eligere, & medio illo respondere, nisi fortè adeo sit pauper, vt nequeat Procuratori stipendia ministrare, vel eo in loco Procurator idoneus non reperiatur. Quia in *Cap. Intelleximus, de iudiciis* expresse deciditur, excommunicatum posse in iudicio conueniri, & *debere* per alium respondere. Verbum enim *debere* necessitatem importat, & æquè tum responsionem, tum modum respondendi respicit: At excommunicatus, si conueniatur, ex necessitate respondet: Ergo etiam ex necessitate debet per alium respondere. Sic Decius *ad cap. Intelleximus*. Felin. *ibi, num 3.* Syluest. v. *Excommunicatio 3. num. 1. effectu 12.* Vgolin. *de Cens. tab. 2. c. 16. §. 6. n. 1.* Auila *p. 2. c. 6. d. 7. dub. 2.* Hurtad. *d. 8. diffic. 4.* Laym. *l. 1. tr. 5. p. 2. cap. 2. num. 15.*

²⁴¹ Potest quidem per se ipsum in iudicio comparere. Quia in *cap. Dilecti filij, & cap. vlt. de exceptionib.* permittitur absolute excommunicato in iudicio respondere. Non igitur hæc permissio credi debet restricta ex *c. Intelleximus*, maxime cum iure naturali concessa sit cuilibet propria detensio: Ergo quoties excōmunicatus censet, melius sese posse per se ipsum defendere, quam medio Procuratore, illi est concedendum. Ita Suar. *d. 16. sect. 4. num 6.* Coninch *d. 14. dub. 11. fine.* Filliuc. *tr. 12. n. 181.* Bonac. *d. 2. q. 2. pun. 7. n. 8.* Sayr. *l. 2. c. 8. fine.* citans Glossam *c. Intelleximus, v. Conueniri.* & ibi Innocentium, Hostiensem, Panormitanum.

²⁴² Cum his opinor. Nam licet textus in *c. Intelleximus*, decidat, *debere* excommunicatum per alium respondere, & verbum *Debet* responsionem, & modum afficiat: diuersimode tamen, nam responsionem ex necessitate, modum ex conuenientia. Quod colligo, quia Pōtifex solum interrogatus fuit, an excommunicatus in iudicio conuentus obligatus esset respondere. Cui interrogationi respondit, *Debere*. Et licet huic responsioni modum addiderit, vt scilicet ea responsio per alium fiat, id non ex necessitate, sed ex conuenientia dictum est, vti praxis probat. Equidem etsi conuenientissimum sit, vt excommunicationis effectus rectius obseruetur, & minima quoad fieri possit cum excommunicato communicatio habeatur: non tamen est necessarium.

Dvbiwm XXXIX.

An excommunicatus exercean licite &²⁴³ valide tutoris, curatoris, hospitalarij, ac similibus officium?

²⁴⁴ DECIMUS excommunicationis effectus est priuatio cuiuscumque vsus officij publici. Vnde excommunicatus non solum illicitè, sed & inualide tutoris, curatoris, & similibus officium exercet. Quia huiusmodi officia etsi iurisdictionem non habeant, publica auctoritate constituuntur §. *Nam & tutelam. Inst. de excusationib. tutor.* At excommunicatus exclusus est ab omni officij publici usu, vtpotè qui à communione fidelium est separatus. Ergo. Sic Sayr. *l. 2. de excom. c. 7. n. 2.* Vgolin. *de Cens. tab. 2. c. 14.*

²⁴⁵ Licite ac valide huiusmodi munia exercet. Quia esto tutor, curator, hospitalarius &c. auctoritate publica constituentur, non tamen in vtilitatem publicam, sed priuatam vtilitat# constituuntur, licet auctoritate publica, irrita non sunt, nisi excipiantur. Ita Suar. *de Cens. d. 16. sect. 8. per totam.* Palao *de excom. d. 2. pun. 15. num. 1.*

²⁴⁶ Eiusdem mentis sum. Nam ex prima sententia sequeretur, acta à Procuratore, Actore, Aduocato, & similibus irrita esse, cum horum officia auctoritate publica sint constituta. Constat vero ex supra dictis contrarium esse asserendum.

Dvbiwm XL.

An assistentia Parochi excommunicati non tolerati sit valida contrahentibus Matrimonium?

²⁴⁷ VALIDA non est. Quia tum testis gerit officium. At testis esse non potest excommunicatus non toleratus. Sic nonnulli non infimæ notæ, nimium tamen textui adhærentes.

²⁴⁸ Est valida. Quia hæc assistentia, etsi auctoritate publica præstetur, non est iurisdictionis actus cum sufficienter præstetur ab inuito, quod alienum est à iurisdictionis usu: sed est executio cuiusdam conditionis à Concilio *Trid.*, requisit# pro matrimonij valore qu# cum nullibi annulletur facta ab excommunicato vitando, valida censi debet. Ita Henriq. *l. 11. c. 3. Rebel. l. 2. de oblig. iust. q. 9. n. 9.* Coninch *d. 27. dub. 2. concl. 7.* Hurtad. *d. 7. diff. 2.* Laym. *l. 1. tr. 5. p. 2. c. 2. n. 13.* Bonac. *de matr. q. 2. pun. 8. n. 21. & de Cens. d. 2. q. 2. pun. 5. n. 1.*

²⁴⁹ Hoc certum. Quia Parochus matrimonio assistens non est testis deponens, sed inspici#. Inspicere autem matrimonium, illique assistere, vt postmodum testificari possit, valide potest ab excommunicato vitando præstari. Addiderim, testificationem excommunicati, dum non excipitur, validam esse, vti superius resolui.

[218] **Dvbiwm XLI.**

*An licentia à Parocho excommunicato alteri
Sacerdoti ad assistendum Matrimonio sit valida?*

²⁵⁰ Illicita quidem est, nisi grauis necessitas vrgeat. Quia est quædam cum fidelibus communicatio, & ex se grauis. Quæsierim vero an sit valida? Conueniunt Doctores validam esse, si ab excommunicato tolerato præstetur. Quia dum toleratur Parochi officium, retinet iurisdictionem. Quid si ab excommunicato vitando concedatur huiusmodi licentia?

²⁵¹ Valida quidem non est. Quia est actus iurisdictionis qua excommunicatus est. Quippe nullus potest alteri facultatem aliquid gerendi impertire, nisi iurisdictionem. vel dominium habeat facultatis concessæ, vel personæ, cui conceditur. Sic Coninch *disputation. 17. de matrim. dub. 2. n. 25.* Auila *p. 2. cap. 6. disputat. 3. dub. 1.*

²⁵² Valida est. Quia concessio huiusce facultatis non est iurisdictionis actus, sed dominij: sicuti est quælibet procuratoris institutio: cum Parochus nihil aliud faciat concedens hanc licentiam, quam potestatem assistendi suam in alterum subrogare. At hæc potestas in Parocho residens, non est iurdictio: ergo neque illius in alterum subrogatio. Ita Sanchez *de matrim. disputation. 21.* Filliuc. *tractat. 10. numer. 204.* Hurtad. *de excommun. disputat. 7. difficul. 2.* Bonacin. *hic, d. 2. quæstion. 2. punct. 5. numer. 1.*

²⁵³ Magis hæc mihi opinio placet. Quia quod Sacerdos à Parocho designatus potens sit matrimonio assistere, & ex eius præsentia matrimonium subsistat, non tam procedit à Parocho designante, quam à Tridentino concedente eam facultatem Sacerdoti, quem Parochus designauerit: sicuti ipse Parochus ex Tridentino habet esse inspectorem qualificatum, cuius præsentia valorem matrimonio præstet.

Dvbiwm XLII.

*An contractus ab excommunicato initi²⁵⁴
semper habeant firmitatem: inducantque
obligationem tam ex parte excommunicati,
quam aliorum quibuscum celebratur?*

²⁵⁵ Cvm excommunicato interdicta sit quælibet cum fidelibus communicatio, manifestam est, ei interdictum esse quemlibet c# fidelibus contractum inire; siquidem contrahendo communione hominum vitur. Argum. *leg. 1. Paragrapho conuentionis, Digestis de pactis.* Do autem quæstioni, an contractus ab excommunicato initi semper firmitatem habeant, inducantque tam ex parte excommunicari, quam aliorum quibuscum celebratur, obligationem?

²⁵⁶ Non habent firmitatem semper & obligationem inducunt, sed si fiant in fauorem contrahentium non excommunicatorum: secus vero si in fauorem excommunicati.

Quia cum excommunicatus contrahens sit legum interdicentium communicationem transgressor, æquum non est, vt legibus ipsis subueniatur. Quod enim contra ius fit, pro non facto debet haberi. *Regul. Quæ contra ius, Digestis de reg. iur.* Verum si in aliorum commodum fiant, validi sunt; nè non excommunicatus sua vtilitate ex alterius censura priuetur. Sic Hostiens. *ad Cap. Veritatis, de dolo, & contum.* & *Cap. Si vero, de sentent. excommun.* Cardin. *ad Cap. Pia, de except. libr. 6.* Archidiac. *ad Cap. 1. de iure patron.* & alij relati à Mariano Socio *ad Cap. Sacris numer. 458. de sentent. excomm.*

²⁵⁷ Semper habent firmitatem & inducum obligationem, etiamsi ab excommunicato vitando fiant, obliganturque ex illis excommunicati quibuscum contrahunt, etiamsi hi sint excommunicati. Quia annullatio, irritatioque contractus vtpotè cdiosa inducenda non est absque manifesto textu, & ratione. At nullus est textus, ex quo hæc irritatio colligi valeat. Esto legibus Ecclesiasticis interdicanter cum excommunicato contractus, non tamen irritantur. Non enim quidquid contra legem fit, pro non facto est habendum. Alioqui contractus non solum in fauorem excommunicati, sed etiam in fauorem aliorum non excommunicatorum irritus esset: siquidem ipsis etiam non excommunicatis communio cum excommunicato vitando interdicitur. Ita Panormit. *in Cap. Ad probandum, numer. 8. de sentent. & re iudicata.* & ibi Felin. Rebuf. *ad Cap. Postulastis, numer. 5. de Cler. excommun. ministr.* Coninch. *disputatio. 14. dub. 12. nu. 119.* Hurtad. *d. 9. diffic. 1. n. 5.* Vasq. *d. 8. Vgolin. tab. 2. c. 20. §. 1.*

²⁵⁸ Hanc sententiam omnino tenendam existimo. Nam Regula illa, quod contra ius fit, pro infecto haberi debet, intelligenda est de iis, quæ fiunt contra ius irritatis, & annullans: secus verò de iis, quæ fiunt contra ius tantum prohibens. Vnde constat, validam esse venditionem, emptionem, locationem ab excommunicato factam: donationem tum ab excommunicato tum ipsi excommunicato gestam.

Dvbiwm XLIII.

An contractus Matrimonij ab excommunicato vitando initus sit validus?

²⁵⁹ VAlidus non est. Quia matrimonium est contractus, quo coniuges sese obligant ad mutuam communicationem: At excommunicatus nequit se obligare ad commu-[219]nicandum cum aliis, cum omnis communicatio illi sit interdicta: Ergo Sic nonnulli, quos, presso nomine, memorat Castro Pal. *de Cens. d. 2. pun. 16. n. 5.*

²⁶⁰ Validus omnino est. Quia licet Ecclesia potuerit irritare excommunicati matrimonium, nullibi tamen reperitur factum. Imo firmum esse indicat *Cap. Significasti, de eo, qui duxit in matrimon. quam polluerat per adulterium.* Ita Felin. *Rub. de sponsal. titul. 8. in 12. priuil.* Couar. *ad Cap. Alma part. 1. numer. 9.* Vgolin. *tab. 2. cap. 20. Paragrapho 1.* Sayr. *lib. 2. cap. 9. numer. 15.* Bonacin. *hic, d. 2. quæstion. 2. pun. 5. numer. 1.*

²⁶¹ Omnino tenendam esse hanc sententiam existimo. Nam excommunicati contrahentes matrimonium obligari possunt ad mutuam cohabitationem absolutè, quod sufficit, vt matrimonium subsistat, tametsi non obligentur ex suppositione, quod excommunicati existant. Prætereà excommunicatio non impedit coniugalem conuictum, vtpote à natura

concessum, & maximè necessarium. Quapropter etsi excommunicati contrahendo peccent, contractus tamen validus ac firmus existit.

Dvbiwm XLIV.

Estne validum testamentum ab excommunicato vitando confectum?

²⁶² **I**Nvalidum est. Quia illicite omnino fit ab huiusmodi excommunicato, cum necessum sit vocare testes, & cum ipsis ac Notario communicare: quod est excommunicato vitando prohibitum. Sic plures Doctores, quos refert. Sayr. *libr. 2. de excommunicat. capit. 9. num. 1.*

²⁶³ **V**alidum est. Quia nullibi irritum habetur. Et omnibus est permissum, testamentum conficere, nisi aliqua lege expressa prohibeatur, *Paragrapho fin. Instit. Quibus non est permissum facere testam. Leg. Si quæramus. ff. de testam. leg. 1. Cod. de Sacros. Eccles.* At excommunicato non est interdicta generaliter testamenti confectio: Ergo. Ita Abbas *in c. Ad probandum, n. 9. de sent. & re iudic. & ibi Felin. col. 2. Couar. Rub. de testam. numer. 18. Vgolin. tab. 2. capit. 21. Layman. libro primo tractatu quinto parte secunda capite secundo numer. 17. Coninch. disputation. 14. dub. 12. fine. Sayr. lib. 2. de excom. cap. 9. num. 2. Auila p. 2. c. 6. d. 6. dub. 6.*

Existimo primam sententiam haud solido fundamento niti. Nam ex eo, quod illicite conficiatur testamentum vocando testes, & cum illis ac Notario communicando, inferri nequit esse irritum: sicuti non est irritus quilibet alius contractus illicite celebratus, nisi aliqua lege expressa prohibeatur.

Dvbiwm XLV.

Licetne salutatio, quæ non fit salutandi ani²⁶⁴mo, sed ne quis inurbanus videatur?

²⁶⁵ **E**Xcommunicatus priuatus est communione ciuili ac politica fidelium, siue per modum commercij, siue Societatis, siue conuersionis. *Cap. Sicut Apostoli. Cap. Excommunicamus 11. quæstion. 3. Cap. Ad mensam. Si quis laicus 24. quæstion. 1.* Actiones vero huius ciuilis, ac politicæ communicationis vidimus *sect. 1.* hoc versu comprehendere

Os, orare, vale, communio, mensa negetur.

Nomine *Vale* prohibetur quælibet honorifica salutatio. *Cap. Ex communicatos 11. qu. 13.* habetque fundamentum in verbis illis *2. Ioan 1. Neque Aue ei dixeritis.* Non est autem censenda salutatio, si dicas, *Deus te illuminet, Deus te conuertat.* Quia his verbis non honoras excommunicatum, sed eius statum exprobras, & à Deo conuersionem postulas. Quæsierim vero, an prohibeatur salutatio, quæ non fit animo salutandi, sed ne inurbanus videaris; verbi gratiâ, assurgere excommunicato, caput aperire, locum concedere?

²⁶⁶ Prohibetur omnino. Quia illa est vera salutatio exterior, in quam prohibitio cadit, licet procedat ex animo non salutandi, quem animum lex non spectat. Sic Vasquez *hic, dub. 8. numer. 5.* Bonacin. *disput. 2. quæstion. 2. punct. 6. Paragraph. 2. numer. 4.* Hurtad *disputation. 9. difficul. 1. numer. 3.* Layman. *lib. 1. tract. 5. part. 2. capite secundo numer. 16.* Syluest. *verb. Excommunicatio quinto numero tertio.* Nauarr. *summ c. 27. numer. 20.* Suar. *disput. 15. section. 1. num. 3.*

²⁶⁷ Non prohibetur. Quia ea salutatio consuetudine introducta videtur, non voluntaria, sed necessaria: non quidem vt excommunicatum honores, sed ne illum inhonorare videare. Quod à fortiori procedit, excommunicato te prius salutante. Quia tunc resalutatio debita esse videtur. Ita Henriquez *lib. 13. c. 7. litter. O.* Filliuc. *tract 13. numer. 84.* Auila *p. 2. c. 6. disput. 9. dub. 5.* Sayr. *libr. 2. c. 13. numer. 7.* Sotus *in 4. dist. 22. quæstion. 1. articulo quarto* Graf. *libro quarto capti. 12. numer. 5.*

²⁶⁸ Primam sententiam tenendam, & consulendam esse iudico vt securiorem, ac probabilem satis dixerim esse secundam, præcipue, si prius ab excommunicato quis salutetur.

Dvbiwm XLVI.

Communicatio in officio diuino priuatim recitato estne lethalis?

²⁶⁹ SVppono, sub lethali culpa prohibitam esse excommunicato cum fidelibus commu-[220]nicationem, & ipsis fidelibus cum excommunicato in rebus diuinis. *Cap. Significauit, de sentent. excomm.* Nomine autem diuinorum intelligimus Sacramenta, Officia Ecclesiastica solemnia, & sepulturam. Quæsierim vero, an communicatio in Officio diuino priuatim dicto sit lethalis?

²⁷⁰ Lethalis est. Quia *Cap. Significasti citato* absolute prohibetur communicatio cum excōmunicato in diuinis. At priuata Officij Canonici recitatio pertinet ad diuina. Sic nōnulli Doctores, quos, presso nomine, innuit Castro Palao *d. 2. de Cens. pun. 18. n. 2.*

²⁷¹ Non est per se lethale piaculum. Quia h#c communicatio non est primo & per se ex vi excommunicationis prohibita, sed secundo, ideoque in ratione communicationis non videtur grauis materia. Ita Auila *part. 2. cap. 6. d. 8. dubio 3.* alios citans Couar. *ad Cap. Alma, part. 1. §. 3. numer. 8.* Vasquez *hic dub. 7. & 10.* Hurtad. *d 9. difficul. 2.* Sayr. *libr. 2. capit. 11. num. 22.*

²⁷² Cum his opinor, hinc asserens constare cōmunicationem in rebus humanis Ecclesiasticis, vt in collatione beneficij, illiusque receptione, vsu, & exercitio iurisdictionis Ecclesiasticæ per se, & ex vi communicationis, mortalem non esse. Quia solum secundo hæc communicatio per excommunicationem prohibetur, Dixi, *Ex vi communicationis*, nam ex vi nullitatis actus, quæ ex cōmunicatione vitanda inducitur, regulariter mortalis est vt adnotauit Henr. *l. 13. c. 7. n. 1.* & Sayr. *l. 1. c. 11. n. 19.*

Dvbiwm XLVII.

An maritus possit cum vxore excommunicata communicare?

²⁷³ SCis quibus in casibus licita fit cum excōmunicato denunciato communicatio: hosque casus illo carmine comprehendendi.

Vtile, lex, humile, res ignorata, necesse.

Qui quidem deducuntur ex *Cap. Quoniam multos 11. quæstion. 3.* Verbum illud, *Lex* matrimonij legem significat quæ excusat à prohibitione communicandi cum excommunicato coninge. Vnde vxor petere debitum potest à marito excommunicato, cum eoque in mensa, gubernatione domus, colloquiis, aliisque domesticis obsequiis communicare *Cap. Inter alia, de sentent. excomm.* Quæsierim autem, an ipse maritus possit cum vxore excommunicata communicare extra coniugale debitum?

²⁷⁴ Non potest. Quia in eo *Cap. Quoniam multes*, solum permittitur vxori communicare cum viro excommunicato: non verò permittitur viro communicare cum vxore excommunicata. Et quia vir est caput vxoris, ad ipsumque pertinet vxorem corrigere, ipsamque cōpellere, vt procuret absolutionem. Quod si non faciat vxor, sibi imputare debet, ideoque à communicatione est arc#da. Sic Hosti#s. *sum. l. 5. tit. de sent. excom. n. 12.* Astens. *p. 2. l. 7. tit. 12. q. 4.* D. Antonin. *3. p. tit. 25. c. 1.* Fauet Syluest. *v. Excommunicatio 5. n. 4.* Armil *n. 43.*

²⁷⁵ Potest quidem. Quia dispositum in vno correlatiuo censetur in alio dispositum, vbi est eadem ratio: At in præsenti eadem ratio est concedendi marito, vt possit cum vxore excōmunicata communicare: quippe vxori conceditur ob periculum animarum, quod periculum æquè in viro procedit. Ita D. Thom. *in addit. ad 3. p.q. 23. a. 2.* Palud *dist. 18. q. 6. art. 2.* Nauar. *sum. c. 27. n. 26.* Sanch. *l. 9. dub. 14. n. 26.* Vasq. *dub. 9. n. 3.* Laym. *l. 1. tr. 5. p. 2. c. 2. num. 16.* Auila *part. 2. c. 6. d. 11. dub. 5.*

²⁷⁶ Cum his omnino teneo, æque vtrique coniugi excommunicato communicationem licitam esse. Quia alias vir excommunicatus melioris esset conditionis, quam non excommunicatus: siquidem posset vxoris obsequiis frui, quibus non excommunicatus priuatus esset. Addo, ratione vtilitatis, aut necessitatis vel propriæ, vel vxoris, vel familiæ permittendam esse marito communication# cum vxore excommunicata saltem ad breue tempus. Porro licet in *Cap. Quoniam multos* solum vxores excipiantur, id factum est, quia frequentius viti, quam vxores in excommunicationem incidunt. Non autem inde infertur, viros exclusos esse, si fortè vxores in excommunicationem inciderint.

Dvbiwm XLVIII.

Filij emancipati possuntne cum parentibus excommunicatis communicare, sicuti possent si emancipati non essent?

²⁷⁷ **M**inime possunt particula *Humile*, seu ex subiectionis humilitate. Quia textus in *Cap. Quoniam multos* ideo concedit filiis hanc communionem, quod illis necessaria erat ob communem cum parentibus habitationem, quæ ratio in filiis emancipatis cessat. Quod si filij emancipati sustentationem à patre recipiunt tunc non ratione filiationis, sed quia sunt, de familia communicate poterunt. Sic Sayr. *l. 2. de excom. c. 14. n. 10.*

²⁷⁸ Possunt quidem. Quia filius emancipatus verè filius est, & patri subiectus: Ergo debet fauore filiis concesso potiri: maxime cum ratione filiationis, & subiectionis debitæ obligatus sit, sæpe communicationem cum parente inire. Ita Vgolin. *tab. 2. capit. 23. §. 7.* Hurtad. *d. 9. de excom. diffic. 4. n. 21.* Reginal. *l. 32. n. 109.* Bonac. *d. 2. de excom. q. 2. pun. 6. §. 2. num. 28.* Suar. *d. 15. sect. 5. n. 4.* alios citans.

²⁷⁹ Profecto cum semper particula *Humile*, seu subiectionis ratio semper in filiis debeat verificari, etiam emancipati concessione illa filiis data potentur. Et hoc probabilius omnino esse iudicari.

[221] **Dvbivm XLIX.**

An seruientes alteri gaudeant communicandi priuilegio, si suas operas domino iam excommunicato conduxerint?

²⁸⁰ **C**ertum est, ex particula *Humile* excusari seruientes alicui, siue gratis, siue ex pretio inseruiant, tametsi rustici sint. *Cap. Quoniam multos.* Requiro autem, an hoc priuilegio gaudeant si suas operas domino iam excommunicato conduxerint?

²⁸¹ Non gaudent. Quia *cap. inter alia, de sent. excom.* Innocentius III. concedit famulis communicationem cum suis dominis excommunicatis, si ante excommunicationem subiectionem contraxere. Supponit ergo Pontifex illicitâ esse communicationem cum excommunicato, si tempore excommunicationis subiectio contracta est Nam ea subiectio, & obligatio videtur inique contracta. Merito igitur denegari illi debet communicatio præfatam subsequens subiectionem. Sic Nauar. *sum. c. 27. n. 27.* Auila *p. 2. de Cens. c. 6. d. 11. dub. 6.* Suar. *d. 15. sect. 5. nu. 13.* Sayr. *l. 2. c. 14. n. 15.* Vgolin *tab. 2. capit. 23. §. 9. numer. 6.* Syluest. *verb. Excommunicatio 5. numer. 3.*

²⁸² Gaudent quidem, si absque vlla culpa subiectio fuit tempore, quo dominus excommunicatus erat, subiectio cōtracta. Quia cum nullâ culpam commiserint in ea subiectione, non debent à communicatione, aliis concessa famulis, priuari. Ita Laym. *libr. 1. tractat. 5. part. 2. capit. 2. nu. 17.* Coninch *d. 14. dub. 12. n. 127.* & idem Suar. *vbi sup.* hoc in casu id, aliis relatis, profitetur.

²⁸³ Ego quido existimo, illicitam esse cōmunicationem, si culpa intercessit. Quia hoc videtur Pōtifex non obscure innuere. Vnde in hoc casu primâ teneo sententiam cōmuniorem planè. Si vero non intercessit culpa adhæreo secundæ, & licitam esse affirmo: sicut contingit adoptatis tempore excommunicationis, vel famulis ignorantibus excommunicationem domini, vel locantibus suas operas excommunicato ob necessitatem vrgentem.

Dvbiwm L.

An excusentur vasalli à communicatione cum suis dominis excommunicatis?

²⁸⁴ EXcusantur. Quia subditi sunt: & particula illa *Humile* omnes subditos videtur excusare. Sic Doctores plures, quos presso nomine, refert Castro Palao *de Cens. disput. 2. punct. 19. num. 20.*

²⁸⁵ Non excusantur. Quia vasalli nec sunt famuli, nec ad domini familiam pertinent, vt ad eius communicationem adstricti esse videantur. Ita ipse Palao *ibid. Bonacin. disputatione secunda de excommunic. quæstione secunda punct. 6. Paragraph. 2. numer. 40. Hurtad. d. 9. diffic. 4. num. 15.*

²⁸⁶ Hoc rectius mihi putanti decidi in *cap. Sanctorum 15. quæstion. 6.* Attamen quia ob præcisam excommunicationem domini non eximuntur vasalli à debito fidelitatis, possunt, & debent domino præcipienti obedire, & tributa soluere. Quia hæc obedientia, & tributorum solutio ex dominio subsequitur, quod per excommunicationem nequaquam amittitur. Henriquez *l. 13. c. 22. num. 3. Suar. disput. 15. sect. 6. num. 5. Bonac. d. 2. q. 2. pun. 6. Parag... num. 40.*

CAPVT XII.

Circa Excommunicationem minorem.

Dvbiwm LI.

An pænitentia ab excommunicato excommunicatione minore, sit valilida?

²⁸⁷ REcolo olim plures fuisse excõmunicationes minores, iam vero vsu receptum, tantum esse vnicam, quæ incurritur ob participationem cum excommunicato vitando siue viuo siue mortuo appellarique minorem comparatione maioris. Quæ quidem etsi ab homine ferri valeat, nunquam tamen fertur. Vnicus autem est eius effectus scilicet priuatio passiuæ Sacramentorū. Quare minori excommunicatione innodatus tenetur sub graui culpa cuiuslibet Sacramenti perceptione abstinere. *c. Si celebrat, de Clerico excomm. ministr.* Quia cuiusvis Sacramenti receptio grauis materia est. Sacramenta vero (vnicum pænitiæ si demas) valida esse, omnes Doctores affirmant. De pænitentia vero dubitarim, num recepta ab excommunicato huiusmodi valida sit?

²⁸⁸ Valida non est. Quia hac excommunicatione priuat Ecclesia excommunicatum Sacramentorum receptione quoad fieri possit: At potest Ecclesia eum priuare Pænitiæ Sacramento secundum illius valorem, denegando Sacerdoti iurisdictionem: Ergo Pænitiæ Sacramentum receptum ab excommunicato excommunicatione minori est

inualidum. Sic Syluest. *verb. Excommunicatio* 4. numer. 1. & *verb. Confessor* 3. numer. 12. Tabie. *verb. Absolutio* 1. numer. 24. Paragrapho 10. Summa Corona part. 1. cap. 31. de iteran. Confess. Vasquez de excommunicat. dubio quarto alios citans Hurtad. *disputation. 16. difficul. 1. num. 3.* Quod intelligendum est, aiunt, esto ignoranter, & inculpabiliter recipiatur, non præmissa Censuræ absolutione.

²⁸⁹ Valida est, si nullam in huius Sacramenti receptione culpam commisit. Quia Eccle-[222]sia solum remouet excommunicatum à Sacramentis illorum perceptionem prohibendo, non autem irritando Nec vllum est fundam# in iure huius irritationis: quin potius recept# ab omnibus est, reliqua Sacram#ta, etiam Matrimonij valida esse ab excommunicato recepta, cum tamen Ecclesia illius receptionem potuerit irritare. Ita Vgol. *tab. 2. c. 7. §. 2. n. 6.* Nauar. *sum. capit. 9. numer. 3. ver. 4.* Medina *Cod. de Confes. quæstion. 18.* Couard *Cap. Alma. part. 1. Paragrapho 6. num. 7.* Henriquez *lib. 13. cap. 3. num. 3.* Sayr. *l. 2. capit. 22. num. 14.* Bonac. *d. 2. quæst. 3. num. 3.*

²⁹⁰ Hanc sententiam pr#fero. Quia non videtur expediens hanc irritationem in Pœnitentiæ Sacramento fieri, vtpote fidelium maximè necessario, præcipue cum hæc irritatio facienda sit auferendo à Sacerdote iurisdictionem, quod esset Sacerdotem innocentem punire. Dixi autem, *Si nullam in eius receptione culpam commisit.* Eo, inquam, quod ignarus excommunicationis fuerit, vel si illius fuit conscius, postulauit ab excommunicatione absolutionem priusquam à peccato absolueretur: quod tamen Sacerdos vel ex malitia vel ex ignorantia, vel ex inaduertentia non præstitit.

Dvbium LII.

Sacerdos excommunicatione minori innodatus peccatne lethaliter, Sacramenta ministrans?

²⁹¹ PRæter effectum suprâ dictum proprium & directum plures Doctores minori excommunicationi attribuunt administrationis Sacramentorum priuationem, non quidem per se, & directè: sed indirectè, & in consequentiam. Nam cum huiusmodi excommunicatione adstrictus Sacramentorum receptione priuatus existat, indecens est, si aliis ea Sacramenta conferat, quæ recipere est priuatus. Couar. *ad c. Alma, p. 1. §. 8. nu. 2.* Auila *p. 2. c. 6. d. 12. dub. 3.* & alij. An vero hæc indecentia culpam lethalem constituat, dubitatur?

²⁹² Culpam lethalem constituit. Quia grauis est indecentia Eucharistiam verbi gratiâ contingere, & fidelibus ministrare. Sic Syluest v. *Excommunicatio* 4. num. 2. Armil. *verb Eodem, num. 21.*

²⁹³ Non constituit lethalem culpam. Quia *c. Si celebrat, de Clerico excommunicato ministr.* de celebrante excommunicatione minori innodato inquit Pontifex *grauiter peccare.* At de conferente Ecclesiastica Sacramenta tantum dicit, peccare, aduerbium *Grauit* omittens. Ita Coninch *disputation. 14. dub. 16. numer. 264.* Vasquez *dubio quarto Sayr. libro secundo capite vigesimo secundo nu. 19.* Reginaldus *lib. 32. numer. 142.*

²⁹⁴ Existimo longe veriore esse hanc sententiam. Nam si Pontifex vellet sub lethali obligare huiusmodi excommunicatum ab administratione Sacramentorum abstinere, particula *Grauitur* etiam vsus fuisset, cum de administratione loquebatur, qua vsus fuit, cum de receptione loquutus est.

Dvbiwm LIII.

*Estne veniale piaculum, Sacramenta
administrare Sacerdotem, qui
excommunicatione minori illigatur?*

²⁹⁵ Non est peccatum veniale. Quia ex vi huius excommunicationis Sacerdos priuatus non est, vel indirectè à Sacramentorum administratione. Nam in præfato *cap. Si celebrat, de Clerico excomm. ministr.* dicitur, Sacramenta collata ab huiusmodi excommunicato non carere virtutis effectui; quia non à collatione, sed à receptione est remotus. Si autem excommunicatus ea conferens culpam ullam committeret, ab illorum collatione remotus esset, & virtutis effectui carerent. Neque obstat, quod Pontifex dixerit, præfatum excommunicatum peccare Sacramenta conferendo; nam intelligi debet, non quatenus confert, sed quatenus illorum collationi Sacramenti receptionem præmittit. Sic Nauar. *sum. c. 27. nu. 24.* Bonac, *de excom. d. 2. q. 3. num. 4.* Hurtad. *d. 16. diffic. 1. num. 4.* Henriquez *libr. 13. c. 3. num. 2.* Suar. *d. 24. sect. 2. n. 12.* Filliuc. *tr. 13. num. 22.*

²⁹⁶ Peccatum saltem veniale est Non quia minori excommunicatione innodatus lege aliqua Ecclesiastica remotus sit à Sacramentorum collatione: sed quia lege naturali ab eorum collatione remouetur, eo quod remotus sit ab eorum susceptione. Ita Castro Palao *de Cens. d. 2. pun. 21. n. 10.* asserens esse communem sententiam.

²⁹⁷ A qua non recedam etsi contrariam satis probabilem esse existimem. Certe vt huic menti adhæream, ea ratione allicior. Quia indecens admodum videtur aliis Sacramenta conferre, quorum susceptione ipse tanquam indignus est priuatus.

Dvbiwm LIV.

*Irritane est ipso iure electio ad
beneficium, si electus excommunicatione
minore innodatus existat?*

²⁹⁸ Scis, secundum effectum indirectum excommunicationis minoris esse priuationem electionis ad beneficia. Vnde eligens, præsentâs, vel conferens huiusmodi excommunicato beneficium Ecclesiasticum, & ipse recipiens lethaliter delinquit. Dubito autem an præfata electio, seu collatio beneficij sit irrita?

²⁹⁹ Irrita ipso iure est. Quia personæ indignæ, & inhabili beneficium cōfertur. Et licet in c. *Si celebret, de Cler. excom. ministr.* dicatur præfatam electionem irritandam esse: id explicandum est de irratione declaratiua, non de effectiua; debet enim à Iudice irrita declarari. Sic Hostiens. *ad Cap. Si celebret. & ibi Cardinal. col. vlt. Couar. [223] ad Cap. Alma p. 1. §. 8. n. 3. Vgolin. de Cens. tab. 3. capit. 6. Parag. 3. num. 2. Nauar. sum. c. 27. numer. 24.*

³⁰⁰ Non est iure ipso irrita. Quia cum textus in eo *Cap. Si celebrat*, expresse dixerit electionem irritandam esse, nullum est fundamentum, vt intelligatur de irrationis declaratione, cum hæc sit impropria verborum intellectio, quæ vitanda est, quoad fieri possit, maximè c# pœnalem constitutionem restringit. Ita Laym. *l. 1. tr. 5. p. 2. c. 3. n. 5. Hurtad d. 16. diffic. 1. Filliuc. tr 13. c. 2. q. 8. Coninch d. 14. n. 263. Tolet. lib. 1. c. 18. & l. 5. c. 66. Auila p. 2. c. 6. d. 12. dub. 4. Bonac. d. 2. q. 3. n. 7.*

³⁰¹ Hoc probabilius esse censeo, monens hanc irrationem extendi non debere ad temporalium dignitatum electionem. Quia textus non de dignitatibus temporalibus, sed de Ecclesiasticis est locutus: vt constat ex illis verbis, *Pro eo quod ad susceptionem eligitur, à quorum participatione à Sanctis Patribus est priuatus.* At ex vi excommunicationis minoris nemo priuatus est nec immediate nec mediate harum dignitatum regimine: ergo illarum electio irritanda non est, etsi innodato excommunicatione minori facta fuerit.

Dvbiwm LV.

*Vt electio illius, qui excommunicatione
Minori illigatus erat, ad beneficium irritari
debeat, necessumne est in electoribus
scientiam huius excommunicationis adesse?*

³⁰² NEcessarium hoc est. Quia textus in *Cap. Si celebret*, expresse dicit, *si scienter talis excommunicatus electus fuerit, eius electio est irritanda.* Ergo requiritur scientia excommunicationis vt locum irritatio habeat: alias particula *scienter* superflua esset. Sic Auila *p. 2. cap. 6. disputation. 12. dub. 4. concl. 4. Hurtad. disputat. 16. diffic. 1. fine. Reginald. lib. 32. n. 143. Vasq. dub. 6. nu. 12. Gabri. in 4. distiction. 18. quæstion. 3. articul. 3.*

³⁰³ Non est necessum. Quia particula illa *scienter* potius est addita ad augendam, quam ad limitandam dispositionem: præstatque hunc sensum: Etiam si electio excommunicari sci#ter facta sit, irritanda est. Nam cum electores excommunicatum elegerunt, electio irritanda est ob surreptionem. At cum conscij excommunicationis elegerunt, non videbatur electio defectum habere, ob quem irritanda esset: ideoque opus fuit Pontificis dispositione. Ita Abbas *ad Cap. Si celebret, numer. 7. Cardin. ibi col. vltim. Couar. ad Cap. Alma, parte prima Paragrapho octauo numero tertio Vgolin. tab. 3. capite sexto Paragrapho tertio numero secundo Suar. disputatione vigesima quarta sectione secunda numero decimo octauo Coninch disputatione decima quarta nu. 163. Sayr. lib. 2. cap. 22. numer. 23.*

³⁰⁴ Ego autem etsi vna & altera sententia satis sit probabilis, probabilius existimo, electionem irritandā esse, si facta sit de excommunicationis excōmunicato suā conscio: secus si facta sit de ignaro suā excommunicationis, siue electores sciuerint siue ignorauerint excōmunication#. Quia stāte excommunicationis ignorantia in electo, licet in re priuatus sit Sacramentorum participatione, ob ignorantiam tamen excusatur ab huiusmodi priuatione. Merito ergo electio sustineri debet, si electus su# excommunicationis ignarus fuit: cum ratio textus, ob quā decidit electionem esse irritandam non adæquatè procedat.

Dvbiwm LVI.

Simplex Sacerdes potestne ab excommunicatione Minori absoluere?

³⁰⁵ Absolue potest. Quia hæc excommunicatio regulariter ob culpam venialem, contrahitur: Ergo simplex Sacerdos, qui è venialibus quidem potest absoluere, poterit ab excommunicatione minori. Qu# ratio probat, hanc absolutionem ab eo concedi posse etiamsi absoluendus peccatis mortalibus infectus sit. Sic Nauar. *sum. cap. 27. n. 25. & 29.* Viuald. *in Can delap. p. 2. tr de excom. n 12.* Tolet. *l. 1. c. 17. n. 7.* Hurtad. *d. 16. diffic. fine.* Inclinat Armilla v. *Absolutio 2. n. 38. & Tabie. n. 5.*

³⁰⁶ Non potest. Quia C. *Nuper, de sent. excom.* interrogatus Pontifex, an simplex Sacerdos absoluere ab hac censura posset, respondit, absoluere posse Episcopum proprium, vel proprium Sacerdotem. Ergo manifeste indicauit simplicem Sacerdotem nullam potestatem habere alias non exprimeret, proprium Episcopum vel Sacerdotem, cum ab alieno Episcopo vel Sacerdote hæc absolutio posset obtineri. Porro cum hæc absolutio distincta sit ab absolutione à peccatis pertineatque per se ad iurisdiction# contentiosam, nemini competere potest, nisi ei à iure, vel ab homine potestatem vel iurisdictionem habente concedatur. Atqui simplici Sacerdoti nullibi hæc potestas concessa repecitur. Nam c. *Nuper* non alieno Sacerdoti, sed proprio conceditur, proprius autem Sacerdos est, qui à quibusque peccatis sibi subditum absoluere per se potest, non vero qui tantum potest à venialibus. Ita Caiet. *sum. v. Absolutio, fine.* Sayr. *l. 2. c. 23. n. 9.* Vgol. *tab. 3. c. 4. §. 5. n. 2.* Suar. *d. 7. de Cens. sect. 4. n. 17.* Coninch. *d. 14. dub. 17. fine.* Laym. *l. 1. tr. 5. p. 2. c. 3. fine.* Bonac. *d. 2. q. 13. n. 15.* Filliuc. *tr. 13. c. 7. q. 3.*

³⁰⁷ Hæc sententia longe est probabilior. Nam ex eo. quod Sacerdoti simplici sit à iure concessa potestas à venialibus absoluendi, inferri non debet, posse ab hac excommunicatione ob peccatum veniale incursa absoluere. Quia late differt hæc absolutio Censuræ ab absolutione à peccatis: alias qui posset à mortalibus absoluere, posset etiam ab excommunicatione maiori ob eorum causam incursa: quod non est dicendum.

[[224]] CAPVT XIII.

*Circa Excommunicationes,
quæ in Bulla Cænæ continentur.*

Dvbiwm LVII.

*An Bullæ Cæna Excommunicationes
à iure, non ab homine sint vocitandæ?*

³⁰⁸ SVNT appellandæ à Iure, non ab homine. Quia mortuo conditore, non extinguuntur, & ad perpetuâ rei memoriam promulgantur, & in vi cõstitutionis. Sic Syluest. v. *Excommunicatio* 7. n. 76. Nauar. *summ. Lat. hic* n. 21. Salas *de leg. d. 1. sect. 9. n. 62.* Bonac. *to. 3. de Cens. in partic. d. 1. q. 1. punct. 5. num. 2.* alios citans.

³⁰⁹ Sunt ab homine, non à iure apellandæ. Quia pro tempore determinato feruntur, noui scilicet processus promulgantur cessantque ea publicatione facta absque vlla reuocatione. Ita Sotus. *in 4. dist. 22. quæstion. 2. art. 3.* Suar. *disputat. 21. de Cens. section. 1. numer. 2.* Tolet. *l. 1. capit. 18.* Becan. *tract. de fide, capit. 15. quæst. 8. num. 6.*

³¹⁰ Profecto magis videtur de nomine, quam de re quæstio, cum constet, ob mortem Pontificis prædictas excommunicationes vim suam non amittere: cessare tamen absque vlla reuocatione ab eo puncto, quo noui processus fuerint publicati. Placet tamen mihi Sayri *l. 3. thesau.* & Reginaldi *l. 9. n. 230.* sententia asserentium, has excommunicationes neque esse propriè à iure, cum non sint perpetuæ ex se, sed absque vlla reuocatione cessent, noua Bulla expedita: nec esse proprie ab homine, cum mortuo conditore, non expirent; sed esse medias inter sententias à iure, & ab homine latas & de vtrarumque natura participare.

Dvbiwm LVIII.

*Assensus, seu dubitatio interior
contra³¹¹ Fidem si verbis ambiguï, vel
indifferentibus declaretur exterius, estne
excommunicatione prima Bullæ vindicatus?*

³¹² IN priori Bullæ clausula fulminatur contra hæreticos ac Schismaticos excommunicatio, cui non subiicitur, qui assensum, vel dubitationem pure interiorem habet: neque etiamsi pure sit exterior absque animo recedendi à fide. Quia excommunicatio fertur aduersus eos, qui voluntarie à fide exterius recedunt. At si

quis assensum internum, vel dubitationem contra fidem foueat, & exterius eum verbis ambiguus, ac indifferentibus explicet, quæsierim, num huic excommunicationi subiaceat?

³¹³ Subiacet quidem. Quia iam non est pure interior, cum his verbis licet indifferentibus explicetur exterius; possunt enim audientes inde occasionem arripere, vt verba illa ambigua, vel indifferentia in sensum ab hæretico interne conceptum accipere. Sic Tolet. *l. 1. c. 18. nu. 5.* Sayr. *l. 3. thes. c. 4. n. 13. & 21.* Chapeauil. *tr. de casib. reseru. p. 2. cap. 1. q. 1.* Azor. *to. 1. lib. 3. c. 10. q. 3.*

³¹⁴ Non subiacet. Quia ea non est sufficiens hæresis manifestatio, cum ex vi illius ab Ecclesia reputari, iudicariue possit hæreticus. Lessi. *ita l. 2. c. 12. dub. 8. n. 128.* Bonac. *d. 1. q. 2. pun. 2. n. 4.* Viuald. *in expos. Bul. Cænæ, n. 2. & 3.* Palao *d. 3. pun. 2. n. 3.*

³¹⁵ Satis hoc probabile esse reor. Arripere enim aliquam occasionem ex verbis ambiguus, vt in malum sensum interpretari valeat internum illum assensum, accidentale omnino est, per se autem iudico eam non esse sufficientem hæresis manifestationem.

Dvbiwm LIX.

Appellantes ab ordinationibus seu mandatis Pontificis ad Concilium futurum,³¹⁶ non qua Pontifex est, sed qua est, temporalis princeps, ligantur excommunicatione?

³¹⁷ Appellantes à mandatis Pontificis non qua Pontifex est, sed quatenus Princeps temporalis hoc excommunicatione non ligantur. Quia esto appellantes in causis temporariis Pontifici iniuriam irrogent, si ipse in illis causis supremus Princeps sit: at cum id ex Pontificis munere non inferatur necessario, siquidem potest in illis causis alteri Principi esse subiectus, vtpote qui sub ea conditione dominium temporale concessit: non videtur, sic appellantes, & iniuriam per accidens inferentes comprehendere voluisse. Sic Reginal. *l. 9. n. 263.* Et probabile reputat Palao *de Cens. d. 3. pun. 3. n. 5.* citans Bonacinam.

³¹⁸ Excommunicatione ligantur. Quia Pontifex ob iniuriam sibi factam in huiusmodi appellatione excommunicationem profert. At iniuria hæc Pontifici irrogatur per appellationem à quocumque eius mandato: siquidem e# inferiorem esse Concilio subditumque appellans denotat. Ergo Ita Bonaci. *de Cens. in partic disp. 1. quæs. 3. punct. 20. numer. 3.* asserens, hanc sententiam communiter à Doctoribus approbari, cum huius distinctionis non meminerint, sed absolute affirmauerint, appellantes à mandatis Pontificiis ad futurum Concilium hac excommunicatione illigari. Contestatur Palao *vbi suprà.*

³¹⁹ Eiusdem mentis sum. Nam Pontifex potest excommunicare non solum appellantes à suis mandatis, vel ordinationibus quatenus[225] Pontifex est, sed quatenus Princeps temporalis. Vti excommunicat pyrratas suo in mari Pontificio discurrentes. Ergo censeri id factum esse: & quia in eius fauorem cedit: & quia excommunicatio absque vlla limitatione fertur.

Dvbiwm LX.

An Appellantes ad Concilium generale præsens, vel ad Prouinciale futurum incurrat hunc excommunicationem?

³²⁰ INcurrunt quidem. Quia in hac appellatione eadem est ratio prohibitionis: cum eadem, grauior irrogetur Pontifici iniuria appellatione facta ad Concilium generale præsens, vel ad Prouinciale futurum appellaretur: vbi autem eadem est ratio, eadem debet esse dispositio. Sic Gambacurta *de excom. Bullæ cænæ. c. 2. n. 11.* & alij.

³²¹ Non incurrunt. Quia in legibus pœnalibus ob rationis identitatem non est extensio ad casum sub verbis legis non comprehensum facienda. At sub appellatione ad futurum Concilium vniuersale præsens, nec Prouinciale futurum, cum sint omnino distincta: ergo appellationes ad hæc Concilia, ea excommunicatione non puniuntur. Ita Palao *tr. 3. de legib. d. 5. pun. 3. §. 4. & d. 3. de Censur. pun. 3. n. 6.* Sayr. *l. 3. thesau. c. 6. n. 4.*

³²² Hanc eligo sententiam. Cui non obesse putarim, eandem, vel grauiorem iniuriam irrogari Pontifici, ac irrogatur appellatione ad futurum generale Concilium. Quia id solum probat, potuisse Pontificem præfatam appellationem excommunicatione punire, nō tamen conuincit, id de facto voluisse. Quod si rogites, cur excommunicatione percussit ad Concilium vniuersale appellantes, non autem appellantes ad præsens generale, aut Prouinciale futurum? Respondeo, quia hæc appellatio frequentior est, eaque Schisma in Ecclesia frequentius introducitur.

Dvbiwm LXI.

Necessariumne est aliquam deprædatio³²³ nem à pyratīs committi, vt excommunicationem contra eos latam incurrant?

³²⁴ Tertia fertur excommunicatio contra pyratas, cursarios, ac latrunculi discurrentes per mare Pontificium, præcipue à monte Argentario vsque ad Terracinas. Quæsierim itaque, num sit necessarium huiusmodi pyratas aliquam agere deprædationem, vt excommunicatione hac percutiantur?

³²⁵ Necessarium non est. Quia actio sub censura prohibita maritimus decursus animo depredandi: alias si deprædatio, mutilatio, vel occisio necessaria esset, vti in Bullis Iulii II & Gregorij XIII. erat expressum, vt quid à Clementis VIII. tempore hæ actiones è Bullis essent expunctæ? Sic Toiet. *lib. 1. capit. 20. num 9.* Bonacin. *tom. 3. de excom. in partic. d. 1. quæs. 4. punct. 2.* Durad. *hic, libr. 2. q. 4. numer. 2.* Graf. *part. 1. decis. lib. 4. capit. 18. num. 67.* Vgolin. *hic, capit. 3. Parag. 1. num. 1.* Reginal. *libr. 9. num. 265.*

³²⁶ Est necessarium. Quia vsque dum latrocinium maritimum occisionemne comittant, pyratæ, ac latrones maritimi propriè vocitari nequeunt, Pyratæ enim, & latrones non ab

intentione depr#dandi, sed à prædatione ex officio facta denominationem recipiunt, teste Calep. verb. *Pyratæ*. Ita Caiet. verb. *Excommunicatio*, capit. 18. Sayr. libr. 3. *thesaucapit.* 7. numer. 4. & alij relati ab Vgolino cirato.

³²⁷ Hanc eligo sententiam existimans, verba illa Bullæ, *Mare nostrum discurrentes*, censenda esse posita ad præcedentia, ita vt sensus sit: Excommunicamus omnes pyratas, cursarios, & latrunculos discurrentes mare nostrum, id est, qui mare nostrum discurrunt. Vnde cum pyratæ, cursarij, & latrunculi non sint ante deprædationem, hac excommunicatione contra pyratas lata non afficiuntur, tametsi eo animo discurrant. Quod vero Pontifices prædictas actiones deprædationis, mtilatilationis, ac occisionis in aliis antiquioribus expressas omiserint, id videtur factum, quia ea expressio necessaria non erat; quidem expresso pyratæ nomine satis subintelligebantur.

Dvbivm LXII.

*Spoliantes infidelium nauim
à Christianis assecuratam,
subiiciuntur ne huic excommunicationi?*

³²⁸ SVbiiciuntur plane. Quia censendi sunt Christianos spoliare, penes quos stat periculum rei assecuratæ. Idemque dicendum, casu quo à Christiano Principe securitatis priuilegium concessum esset. Quia cedit ea deprædatio in damnum & iniuriam Christiani Principis, fitque contra summi Præsulis intentionem. Sic Bonac. de *Bul. Cænæ. d. 1. q. 4. pun. 1. num 13.*

³²⁹ Non subiiciuntur. Quia deprædantes nauim, & merces infidelium, etsi assecurat# à Catholicis sint, dici nequeunt Catholicos depr#dari: cum bona Catholicorum non deprædentur. neq; ad Catholicos pertinentia: ergo excommunication# non incurr#t. Ita Fill. tr. 16. n. 90. Duard. l. 2. in hanc *Bul. q. 5. in resp. ad 3. argum.* Suar. d. 21. sect. 2. n. 2. & alij.

³³⁰ In vtroque casu existimo hoc dicend#. Fateor enim eam deprædation# in Catholicis Principis seruitat# concedentis, & in iacturam fidelium assecurationem præstantium cedere. Sed quia huiusmodi damnum per accidens est, neque ex vi deprædationis infidelium necessario secutum: ideo non videtur sufficiens ad hanc Censuram inducendam: maximè[226] cum excommunicatio non aduersus inferentes damnum Christianis, sed aduersus eos, qui Christianos deprædantur, sit statuta.

Dvbivm LXIII.

*Auxilantes eos, qui bona naufragan³³¹tium
surripiunt, vel consulentes sunt ne quartæ
huic excommunicationi subiecti?*

³³² REcolo, debere esse surreptionem in mari, aut in eius littore conting#tem: bonaque iactata esse in mare, vel in littus, intentione quidem ea recuperandi: bona autem esse Catholicorum: personas autem, in quas excommunicatio fertur, esse omnes, & singulos cuiuscumque qualitatis existant, prædictã surreptionem committentes. Iam requiro, n# auxiliãtes, vel consulentes huic censur# subiiciantur?

³³³ Subiiciuntur auxilium ferentes. Quia verè surreptioni cooperantur. Consulentes autem fortè non subiiciuntur. Quia nem tam immediate cooperari videntur. Sic Suar. *d. 21. sect. 2. n. 32. Filliuc. tr. 16. n. 101.*

³³⁴ Non subiiciuntur auxilium ferentes, consulentes, mandantes. Quia cum Pontifex vult, fautores, & receptatores comprehendere, illos exprimit. Cum ergo in præsentì eos non exprimat, censendus est, eos comprehendere noluisse. Ita Vgolin. *hic, c. 4. §. 2. vers. 10. Duard. q. 23. n. 44.*

³³⁵ Abnego consulentem, mandantem, ratum habentem, & ferentem auxilium hanc excommunicationem incurrere. Quia vltra verbor# proprietatem extensio in legibus maxime pœnalibus facienda non est. At consulens, mandans, ratam habens, surreptionem non præstat, nec surreptor propriè est, sed surreptoris motor, & approbator. Et idem dixerim de auxiliante, quatenus talis est. Quia esto, per actionem physicam surreptioni concurrat, cum ipse res naufragantium non surripiat, sed alteri, vt surreptionem præstet, auxilietur, excommunicatione lata aduersus surreptores ligari non potest.

Dvbiwm LXIV.

*Subiicitur ne huic excommunicationi,³³⁶
qui potestatem habet gabellas
imponendi, licet iniustas imponat?*

³³⁷ NON subiiciuntur. Quia ea gabellæ impositio prædictis est permissa, tametsi excessus permissus non sit. Cum ergo Pontifex excōmunicat novas gabellas imponentes extra casus permissos: intelligi debet excommunicare imponentes eas absque potestate, & iurisdictione: non vero qui stante iurisdictione, ac potestate iniustas imponunt. Profecto imponentes gabellas iniustas in causa & modo impositionis excedunt, non vero in iurisdictione, ac potestate: vnde dici non debent imponere gabellam extra casus permissos; sed extra causam sibi permissam. Sic Nauar. *summ. c. 27. n. 21. Vgolin. hic, §. 3. vers. 4. Tolet. l. 1. c. 22. num. 9.*

³³⁸ Subiiciuntur plane qui iniustas gabellas imponunt. Quia stante gabellæ iniustitia, ius non permittit, neque permittere potest illius impositionem: ergo ea impositio est extra casus minime permissos. At Pontifex absolute excommunicat imponentes nova pedagia, seu gabellas præterquam in casibus sibi à iure, vel à Sede Apostolica concessis absque vlla limitatione: ergo prædictos imponentes comprehendit. Ita Graf. *p. 1. decis l. 4. c. 18. n. 80. Suar. d. 21. sect. 2. n. 37. Duard. hic l. 2. q. 6. Bonac. d. 1. de Bul. Cænæ, q. 6. pun. 3. n. 6. Palao de Cens. d. 3. pun 6. n. 7. credens hanc sententiam esse probabiliorem.*

³³⁹ Ego autem credo probabiliorem esse primam, Quia Pontificis finis in hac excommunicatione non videtur fuisse iniustitias supremor[#] Principum cohibere, sed audaciam particularium Ducum, & Marchionum tentantium suis vasallis tributa alia imponere præter ea, quæ sibi à iure, vel à Sede Apostolica sunt permissa.

Dvbivm LXV.

*Qui imponit gabellam ex se iustam, sed
personis exemptis, nempe Clericis, aliisve
priuilegiatis, subiicitur ne huic excommunicatione?*

³⁴⁰ Non subiicitur. Quia hæc habellæ impositio absolute & simpliciter permissa est, vtpote ex causa iusta, tametsi in modo iniusta sit ob personarum, quibus imponitur, exemptionem Sic Suar. *d. 21. section. 2. num. 30.* Reginald. *libr. 9. num. 276.* Graf. *part. 1. decis. lib. 4. capit. 18. num. 84.*

³⁴¹ Subiicitur plane. Quia tributum impositio est obligatio soluendi id aliquibus imposita. Si igitur hæc obligatio iis imponatur, qui ab ea exempti sunt, iniusta est, & extra casus permissos impositio: ergo sub hac excommunicatione continetur. Ita Bonac. *hic, d. 1. q. 6. pun. 3. numer. 7.* Duard. *quæstion. 6. numer. 16.* Tolet. *lib. 1. cap. 22. numer. 12.* Molina *tomo secundo disputation. 670.*

³⁴² Hanc sententiam probabiliorem esse reor. Nam si Graffis, & Suarius censuere excommunicatione ligari tributum ex parte causæ iniustum imponentes: idem censere deberent de imponentibus tributum iniustum ex parte personarum: cum patum referat, quia ex parte iniustitiam contingat; nam ea posita, tributum est extra casus permissos.

[227] Dvbivm LXVI.

*Inducitne hanc excommunicationem³⁴³
quælibet litterarum mutatio?*

³⁴⁴ Non inducit levis mutatio, verbi gratiâ, si mutatio geratur in litteris iustitiæ nullum, vel leue damnum parti, aut fisco inferenso Quia videtur excusare materiæ leuitas. Nam falsificatio, ob damnum, quod ex falsitate euenit, prohibetur. Cum igitur ex tali falsitate nullum, vel leue damnum parti, aut fisco proueniat, non videtur peccatum mortale, & consequenter Censuram quis incurrere. Sic nonnulli, quorum mentem videtur Castro Palao rectam existimare, dum contrariam sententiam rectiorem appellet. *disput 3. de Censur. punct. 7. numer. 4.*

³⁴⁵ Inducit quidem. Quia falsificatio litterarum non tam ob damnum parti, aut fisco illatum prohiberi censenda est, quam ob iniuriam Pontifici expedienti litteras factam, cuius autoritas falsificatione contemnitur. Ita Palao *citatus*, & Bonacin. *in præsentia, d. 1. qu. 7. punct. 2. numer. 5.*

³⁴⁶ Hoc dicendum existimo. Nam immutare aliquid in litteris gratiæ, dispensationibus, & indulgentiis, est contra Censuræ huius præscriptum, & tamen in nullius damnum cedunt. Quis autem asserat, excommunicatione non percuti, qui huiusmodi litteras immutauerit. Igitur quod parti, vel fisco damnum non inferatur ab huius Censuræ incursione non excusat.

Dvbiwm LXVII.

*Si in litteris Apostolicis correctio, vel
immutatio fiat iuxta Pontificis mentem: ertine
falsarius, huic Excommunicationi subiectus?*

³⁴⁷ EXempli gratiâ. Supplicatio facta est pro dispensatione in consanguinitate, & Notarius apposuit loco consanguinitatis affinitatem. Vel supplicatio facta est pro impedimento secundi gradus, & tamen litteræ per errorem expeditæ sunt pro tertio: cum tamen Pontificis intentio fuerit in consanguinitate, & in gradu secundo dispensare. Quæsierim itaque, an correctio hæc falsitatem inducat, & Censuram?

³⁴⁸ Falsarius ille erit Censuræ subiectus. Quia vere litterarum Apostolicatum sensum immutat: neque mens Pontificis est, vt error ille à Notario commissus per alium, quam per Notarium corrigatur: alias liceret nouas litteras conscribere, sicut licet scriptas emendare. Sic Suarius *disputation. 21. section. 2. numer. 47. Alterius libro 5. disputatione 7. capit. 2. proposit. 2.*

³⁴⁹ Nec falsarius erit, nec Censuram incurret. Quia illa verborum mutatio comparatione Pontificis mutatio non est, cum eius intentioni, & concessioni sit conformis Ergo falsitatem inducere non potest. Etenim mutatio sensus non tam est attendenda secundum verba materialiter posita, in ipsa Bulla, quam secundum intentionem Pontificis Bullam expedientis. Ita Sayr. *l. 3. thes. c. 10. n. 12. Vgol. hîc, §. 2. Reginald. l. 9. n. 288. Bonac. in præsentî, d. 1. quæstion. 7. puncto 2. fine.*

³⁵⁰ Verius hoc duxerim. Nam si licitam est errorem manifestum scriptoris emendare sensu retento: cur non licebit errorem commissum contra mentem, & intentionem Summi Præsulis? Præterea litteræ sic correctæ cum Pontificis intentioni conformes sint, veræ, & non falsæ sunt appellandæ: ergo sic corrigens falsarius esse non potest, sed veri sensus, & mentis Pontificis restitutor. Secus vero est dicendum de eo, qui integras litteras fabricaret. Quia illæ litteræ, vtpote à Pontifice non expeditæ, ac falsæ existunt.

Dvbiwm LXVIII.

*An sub hac prohibitione comprehendantur
vestimenta, pecuniæ, &³⁵¹ victualia?*

³⁵² Non comprehenduntur. Quia armis, & aliis bellicis instrumentis Christiani ab infidelibus oppugnantur; non vestimentis, pecuniis, ac victualibus, quæ per se ad præstandum non deseruiunt: sed ad alios vsus Neque obest, in ea clausula excommunicari præstantes auxilium, & fauorem infidelibus. Quia id debet intelligi de auxilio per monitionem, delationemque armorum, aliarumque rerum, quibus fit oppugnatio: non de auxilio illis in rebus, quæ per se bello non deseruiunt, sed aliis sunt vsibus accommodatæ. Sic Panorm. *ad c. Significauit, de Iudæis*. Caiet. v. *Excommunicatio*, c. 20. Naua. *ad c. Ita quorundam, de Iudæis, notab.* 10. n. 13. 34. & 37. Sayr. l. 3. c. 11. n. 12. Tolet. l. 1. c. 26. n. 10. etiam bello ingruenteo

³⁵³ Comprehenduntur equidem. Quia sub illis verbis generalibus, *Et alia huiusmodi* additis in clausula hac hæc videntur comprehendendi maxime cum hisce rebus quomodolibet præstatur fauor, & auxilium Christianæ hostibus Religionis. Ita Bonac, *tom. 3. de Censur. Bull. d. 1. q. 8. punct. 2. num. 4.* Suarius *d. 21. sect. 2. num. 56.* & alij.

³⁵⁴ Existimo, hanc sententiam esse probabiliorē, si vestes, pecuniæ, merces, ac victualia transferantur tempore quo infideles inimici nostri uti valeant in Christianæ Religionis iacturam. Nullum enim auxilium bello aptius est, quam pecunia, merces, ac victualia. At in ea clausula videntur excommunicari omnes auxilium, consilium, vel fauorem inimicis Religionis nostræ præstantes.

[228] **Dvbiwm LXIX.**

*Incurrunt Censuram hanc, qui arma, equos,
reliquæ in hoc Canone vetita ex vno loco
infidelium ad alium, vel ex vnius infidelis Principis
dominio, in dominium alterius infidelis defert?*

³⁵⁵ Non incurrit. Quia ea non est ad infideles armorum delatio, cum absolutè ea arma apud infideles existerent, parumque refert quòd hi, vel illi sint infideles. Sic Syluest. *verb. Excommunicatio* 7. num. 64. Tabiena *verb. eodem* 6. nu. 7. Alterius *hic, disp.* 8. cap. 2. *fine.* Filliucius *tract.* 4. num. 132. Et alij, quos refert Sayr. c. 21. numer. 29.

³⁵⁶ Incurrit plane. Quia vera est delatio ad infideles in damnum Christianorum. At auxiliâtes fauentésque infidelibus in damnum Catholicæ Religionis hac Censurâ comprehenduntur. Negari verò non potest, mediâ illam delatione auxilium infidelibus præstari. Ita Nauarr. *ad cap. Ita quorundam, de Iudæis, notab.* 6. num. 27. Sayrus *lib. 3. cap. 11. num. 19.* Toletus *lib. 1. cap. 23. num. 6.* Reginaldus. *lib. 9. num. 300.* Bonacin. *hic, disputaion. 1. quæst. 8. punct. 2. numer. 17.*

³⁵⁷ Primam sententiam veram esse existimo casu, quo ex præfata delatione grauius damnum Christianis non immineat; nam eo casu delatio, quæ solum ob damnum, quod Christianis potest inferri, prohibetur, hac Censurâ non punituri. At si eâ armorum delatione grauius damnum Catholici patiuntur, quàm paterentur illis non delatis, verius iudico eam

delationem sub hac Censura contineri. Quia verè est armorum delatio ad infideles in Christicolarum damnum.

Dvbiwm LXX.

Huicne Censuræ subest, qui in terris Principi Christiano subiectis, arma infidelibus vendit?

³⁵⁸ Non subest. Quia transmissio, quæ hac Censura prohibetur, est, quæ fit ad infideles. At venditio facta infidelibus in Christianorum terris, non est proprie ad infideles transmissio, cum non possint infideles illis armis in damnum Christianorum libere ibidem vti. Sic Nauarr. *ad cap. Ita quorundam, de Iudæis notab.* 8. num. 41. Azorius *part. 1. lib. 8. cap. 23. quæstion. 7.* Toletus *lib. 1. cap. 23. num. 5.* Sayrus *libr. 13. cap. 11. num. 26.* Gambacur. *casu 7. numer. 18.*

³⁵⁹ Subest equidem. Quia Bulla non requirit, vt arma transferantur ad infidelium terras, cum translationem ad infideles nullo superaddito verbo prohibuerit. Neque obest, quod ipsi ibidem non possint Christianos oppugnare. Satis enim est, quod possint in terras infidelium translati. Ita Vgol. *hic, verb. Illis, num. 4.* Duard. *q. 7. n. 3.* Bonac. *in præsentia, d. 1. q. 8. pun. 2. nu. 31.* alios citans.

³⁶⁰ Cum his opinor. Quia solum per accidens infideles ibi ab impugnatione infidelium impediuntur, scilicet ob protectionem, & potentiam Christiani Principis. Per se vero, ex concessionéque armorum illis facta optime possent ibidem Christicolas oppugnare. Nulla ergo causa est, ob quam ea venditio hac Censurâ non afficiatur.

Dvbiwm LXXI.

Catholicus Princeps bellum iustum cum alio Principe Catholico gerens, potestne infideles, aduocare, eisque in sui auxilium arma exhibere?

³⁶¹ Non potest ex Bullæ præscripto. Quia hæc est armorum translatio ad infideles in Christianorum damnum, quossunt oppugnaturi. Illisque armis concessis vti infideles possunt in Christianorum aliis in terris aliquando perniciem. Sic nonnulli docti Theologi, quos consului. Et probabile iudicat Castro Palao *de Censur. disputation. 3. punct. 18. numer. 13.*

³⁶² Potest quidem excluso scandalo, Quia ea armorum concessio etsi cedat in damnum Principis oppugnati, illique subditorum: at absolute cedit in vtilitatem, & commodum Christianæ Religionis, cum cedat in defensionem, & auxilium Principis Christiani iniuriam patientis, & subuersionem Principis iniuriam irrogantis. Ita Alterius *tom. 1. libr. 5. disputation. 8. cap. 5. dub. 7.* Duard. *hic, lib. 2. cap. 7. quæstion. 36. num. 18.* Bonacin. *in præes. d. 1. quæstion. 8. punct. 4. numer. 10.*

³⁶³ Suppono, Catholicum illum Principem bellum iustum centra alium Catholicum Principem gerere ob iniuriam, qua per illum afficitur, & in eo casu longe probabiliorem secundam reputo sententiam. In hoc enim casu ea armorum traditio nedum est dicenda cedere in Principis oppugnati damnum, sed potius in illius vtilitatem, vtpote qui impeditur ab iniustitia, alienique iuris vsurpatione.

Dvbivm LXXII.

*Sub hac Censura comprehenditurne tabellarius
deferens litteras infidelibus, secretum
Christianæ Reipublicæ continentes, cum
ipse probabiliter conscius est iniquitatis?*

³⁶⁴ SVppono, notitiam præbentem infidelibus de statu temporali Christianæ Reipublicæ in hanc etiam Censuram incurrere. Sed dubitarim, num tabellarius conscius aliquem litteris secretum aliquod reserare infidelibus, com-[229]prehendatur in hac clausula, si huiusmodi litteras infidelibus defert?

³⁶⁵ Comprehenditur quidem, Quia moraliter censetur reuelare secretum, sicut censetur comburere, qui applicat ignem. Sic Suarius *disp. 21. sect. 2. n. 58. Vgol. hîc, verb. Nec non illos*, Duard. *can. 7. q. 31. n. 1. & q. 38. n. 16. Bonac. to. 3. de Cens. d. 1. q. 8. pun. 1. fine.*

³⁶⁶ Non comprehenditur. Quia cum reuelatio sit quædam manifestatio, & loquutio, nullatenus à tabellario litteras sigillatas deferente præstat. Non enim ipse reuelat, sed reuelationem defert. Ita nonnulli, quorum sententiam approbat Castro Palao *de Cens. disp. 3. punct. 8. numer. 19.*

³⁶⁷ Hoc teneo. Nam ignem applieans, dicitur comburere; quia ignis solum physice, non moralitet combustionem præstat. At litteras mittens, & physicè, & moraliter secretum reuelat, vnde reuelationem deferens ab hac denunciatione reuelantis potest excusari, & ab excommunicationis incursione.

Dvbivm LXXIII.

*Reuelans secretum Christinæ Reipublicæ
fidelibus, quos credit infidelibus reuelaturos,
comprehenditurne sub hac Censura?*

³⁶⁸ Comprehenditur quidem. Quia verè infidelibus moraliter saltem mediatè censetur secretum reuelare. Sic Vgol. *hîc, overs. Secundo afficit. Duard. can. 7. q. 31. n. 2. & q. 34. num. 2. Alterius l. 5. d. 8. c. 10. Bonac. d. 1. de Cens. Bull. q. 8. pun. 1. n. 4.*

³⁶⁹ Non comprehenditur. Quia in ea clausula solum puniuntur reuelantes per se, vel per alios statum Christianæ Reipublicæ infidelibus. At sic fidelibus reuelans, nequaquam dici potest infidelibus per se, vel per alios reuelare, cum ipsi fideles reuelantes nomine proprio reuelant: non autem nomine prioris reuelantis, qui nunquam ipsis reuelationem demandauit. Ita Suar. *d. 21. sect. 2. n. 58. Palao de Censur. disp. 3. pun. 8. numer. 20.*

³⁷⁰ Hanc sententiam probabiliorem esse meus Ferdinandus de Castro esse credit, sed eius venia, hoc ego de opinione prima crediderim. Nam sciens fidelem, cui secretum reuelat, id infidelibus reuelaturum, quasi immediatè proculdubio reuelat. Quemadmodum qui litteras secretum Christianæ Reipublicæ continentes tabellario deferendas tradit. Secretum ipse immediate reuelat. Quod si dicas scribenti litteras tribuendam esse secreti reuelationem, quia ipse tradit litteras, vt reueletur: qui autem secretum fideli reuelat, non ideo id ei reserat, vt reuelet infidelibus: respondeo eo ipso quod credit secretum illud à fideli postea reuelandum, censendum esse ipsum reuelare; quia debuit secretum non reserare ei, quem credebat infidelibus manifestaturum.

Dvbiwm LXXIV.

Ob periculum vitæ, alteriúsve grauissimi damni excusanturne consulentes, & fauentes infidelibus in Christianæ Reipublicæ damnum?

³⁷¹ SCio, tertiam actionem quæ in hac clausula prohibetur, esse auxilium, consilium, & fauorem infidelibus in damnum Christianæ Reipublicæ præstitum. Quæsierim itaque an ob periculum vitæ, vel grauissimi incommodi excusetur, qui huiusmodi præstiterit actiones?

³⁷² Non excusatur. Quia bonum commune priuato debet anteferri, ad quam antepositionem præstandam iure naturæ debitam iustè Pontifex Censuris compellit. Sic Reginaldus *lib. 9. cap. 18. num. 299. Sauchez lib. 1. Decalogi cap. 7. num. 18. Lessius lib. 2. cap. 9. dub. 18. numer. 123. Suarius disputation. 21. section. 2. numer. 60. Molina tom. 1. de iustit. disputation. 115. conclusion. 4.*

³⁷³ Excusatur quidem. Quia esto consulens fauensque infidelibus in damnum Christianæ Reipublicæ à peccato non excusentur: credendum tamen à Censura excusari: cum ex Ecclesiæ pietate præsum possit, nolle cum tanto incommodo proprio fidelem communi consulere. Manuel. *in expos. Bullæ, Paragraph 9. num. 85. Azorius tom. 1. lib. 2. cap. 7. quæstion. 6. Nauarra de restitut. lib. 3. cap. 4. dub. 4. Corduba summæ quæstion. 137. Nauarr. ad cap. Ita quorundam, de Iudæis, notab. 8. num. 26. Sayrus Iibr. 3. capit. 11. numero 18. Palao disputation. 3. punct. 8. numer. 22.*

³⁷⁴ Fateor pietati Ecclesiæ consonum esse voluntatem non habere, vt qui ob vitæ periculum fauorem infidelibus præstat, hac excommunicatione non innodari. Sed cum non constet de pia Ecclesiæ voluntate, & ex alio capite certum sit debere quemlibet vitam exponere, ne Ecclesiæ graue damnum obuেনiat: probabilius existimo eum, qui sub graui practulo tenebatur cum periculo vitæ Ecclesiæ incolumitati consulere, id omittentem hac Censura simul innodari.

Dvbiwm LXXV.

*Impediens pergentem ad Romanam Curiam,³⁷⁵
deferenæmque victualia in proprium vsum,
vel in vsum particularis personæ inibi
commorantis, inciditne in hanc Censuram?*

³⁷⁶ **L**Ata est excommunicatio in vtilitatem, commodum, fauorem, & honorem Romanæ Curiae, ne scilicet rebus, quibus indiget, destituatur. Vnde aduersus hanc constitutionem delinquentes vltra iniustitiam, quam perpetrant, sacrilegi sunt, vtpotè offendentes Eccle-[230]siasticum tribunal, quod maxime ex Ecclesiasticis personis coalescit. Personæ aduersus quas fertur excommunicatio, sunt omnes, & singuli cuiuscumque dignitatis etiam Imperialis, & Regalis victualia, vel alia necessaria Romanæ Curi# impediens, illorum que defensores siue per se, siue per alios. Materia est, impedire siue dolo, siue per vim, ne victualia ad Romanam Curiam deferantur. Quæsierim itaque, an impediens pergentem Romam, deferentemque victualia in proprium vsum, vel in vsum particularis personæ in Curia commorantis, in hanc incidat excommunicationem?

³⁷⁷ Incidit plane si impediat victualia in vsum alicuius curialis adlata. Quia ex eo quod ea victualia alicui curiali deseruiant, censenda sunt Curiae Romanæ deseruire, cum Curia ex hominibus ad tribunal Pontificis pertinentibus coalescat. Si vero ea victualia quis deferebat in proprium vsum, vel in vsum alterius personæ, quæ curialis non sit, minime in excommunicationem incidit. Quia ea victualia non possunt dici, ad vsum Romanæ Curiae adduci. Sic Bonacin *de Censur. Bull. disp. 1. quæst. 9. punct. 2. num. 10. & 12.* Constat ex illis clausulæ verbis: *Qui victualia ad vsum Romanæ Curiae adducunt.*

³⁷⁸ Non incidit, etiamsi sit Curialis is, ad cuius vsum victualia deferuntur. Quia determinata persona illa Curiam principaliter non constituit, & verba legis maxime pœnalis strictè sunt accipienda. Quapropter necessario requiritur, vt deferens victualia non determinet personas in quarum vsum debeant deseruire, sed absolute deferat ad locum Romanæ Curi#, vt in vsum illorum, qui Curiam constituunt, deseruiant: non quidem vt omnibus collectiuè deseruiant (id enim raro posset contingere,) sed vt omnibus diuisiue his, vel illis. Ita Viuald. *hîc. num. 74.* Sayrus *lib. 3. thesaur. cap. 12. num. 4.* Duard. *lib. 2. can. 8. qu. 10. num. 6. & 18.* Regin aldus *libr. 9. numer. 307.*

³⁷⁹ Idem defendo adiiciens, non ob quorumlibet victualium impeditionem hanc Censuram contrahi, sed oportere grauem esse quantitatem. Quæ autem hæc sit arbitrio prudentis est decidendum, tum spectato fine præcepti, scilicet, ne Curiae Romanæ desint, quæ eius vsui sint necessaria, tum spectata rerum, quæ deferuntur, qualitate. Porro qui impedit victualia, quæ quis in proprium vsum defert ad curiam, non innodatur hac Censura non enim deferens potioris debet esse conditionis alio determinato curiali.

Dvbiwm LXXVI.³⁸⁰

Vt hæc Excommunicatio contrahatur, sufficitne offendere accedentem ad Pontificem causæ alicuius negocij temporarij expediendi pertinentis ad Pontificem, sed qua Dominus est temporalis?

³⁸¹ **N**ona Censura lata est contra omnes illos, qui sua, vel aliorum opera interficiunt, mutilant, spoliant, capiunt, detinent venientes ad Sedem Apostolicam, vel recedentes ab eadem. Dicitur autem accedete ad Sedem Apostolicam, qui causa alicuius negocij ad Sedem Apostolicam pertinentis quis deueniar: verbi gratia, si veniat causa alicuius litis, cuius decisio à Pontifice, vel eius officialibus sit gerenda. Vel causa soluendi Pontifici tributum decimas vel alicuius beneficij, priuilegij, gratiæ, aut dispensationis impetrandæ. Secus si ob aliam causam illuc accedat. Quia verba legis formaliter ac rigore sunt accipienda. Hinc quæsierim, an vt quis hanc Censuram contrahat, sufficiat offendere accedentem ad Pontificem causa alicuius temporarij negocij expediendi pertinentis quidem ad Pontificem, non qua Pontifex est, sed qua Dominus est temporalis?

³⁸² Non sufficit. Quia verba legis maxime pœnalis strictè sunt accipienda. At nomine Sedis Apostolicæ non venit Pontifex quatenus temporalem obtinet iurisdictionem, siquidem, hac seclusa, Pontifex est, & Sedem Apostolicam habet: sed quatenus spiritali gaudet iurisdictione: ergo qui ad Pontificem accedit, quatenus temporariam iurisdictionem habet, non est censendus ad Sedem Apostolicam accedere, neque hanc Censuram contrahere. Sic Alterius *in præsentì, disputation. 18. cap. 2. dubio 4.*

³⁸³ Sufficit quidem. Quia esto, sub nomine Sedis Apostolicæ, si stricte sumatur, non intelligatur Pontifex, qua Dominus temporalis est, vt probat primæ sententiæ ratio. At si Sedes Apostolica pro Curia Pontificis accipiatur, Pontificem comprehendit non solum quatenus Pontifex est, sed & quatenus est temporalis Dominus; quia secundum vtramque iurisdictionem tribunal constituit Ita Duard. *hic, quæstion. 1. numer. 2.* Bonacin. *de Censur. Bull. disputation. 1. quæstion. 10. punct. 1. numer. 2.* Filliucius *tractat. 15. numer. 139. & tractat. 16. numero 164.*

³⁸⁴ Probabilius hoc mihi. Quia in hac constitutione nomine Sedis Apostolicæ Curia intelligitur Romana, vt constat ex illo relatiuo inferius posito, *In eadem Curia*, quo indicatur, antea de Curia sermonem esse, ac proinde sub nomine sedis Apostolicæ Curiam esse subintellectam.

Dvbiwm LXXVII.

Ad hanc Censuram incurrendam requiriturne offensio ad Sedem Apostolicam animo accessum huiusmodi impediendi?

³⁸⁵ REquitur ad hanc Censuram incurrendam, vtquis offendat accedentem ad Sedem Apostolicam, eo quod ad eam accedit, seu ex animo impediendi accessum ad Apostolicam Sedem. Quia cum hæc Censura lata principaliter sit Apostolicæ Sedis in fauorem, & secundario in fauorem eorum, qui ad ipsam accedunt: non censendi sunt hac excommunicatione illigari, qui non ipsam Sedem, sed ip sos accedentes principaliter offendunt. Sicuti, quia censura aduersus harreticorum receptato res principaliter lata est in hæreseos detesta-[231]tionem, non incurritur, nisi receptio sit hæretic, quatenus talis est. Sic Caietan. *verb. Excommunicatio, cap. 15.* Duard. *can. 9. nu. 2. & can. 10. quæstion. 0.* Gambarup. *hîc, capit. 9. numer. 1.* Vnde si accedentem ad Sedem Apostolicam interficias, spolies, diuexes animo iniuriam tibi factam vindicandi, & non ex intentione impediendi accessum ad Apostolicam Sedem, hac excommunicatione non illigaris.

³⁸⁶ Id non requiritur, sed quacumque quis intentione accedentem ad Apostolicam Sedem diuexet, hac Censura percutitur. Quia licet excommunicatio h#c lara sit in Sedis Apostolic# fauorem, tamen hic fauor media protectione accedentium ad Sedem obtinetur, ob quam causam primò, & per se, ac directe eorum vexatio interdicitur. Ita Vgolin *hîc, cap. 9. §. 1. numer. 3.* Viuald. *hîc, num. 81.* Bonacin. *in præsentî, disputation. 1. quæstion. 10. punct. 2. num. 13.* Alterius *disputation. 11. cap. 1. fine.* Reginaldus *lib. 9. num. 309.*

³⁸⁷ Hanc eligo sententiam. Nam fauor illius protectionis non restringitur ad vexationem sub hac vel illa intentione factam, cum ex qualibet intentione contingit, vt Sedi Apostolic# præiudicium eueniat. Secus vero est in receptantibus hæreticos ex alio fine ab hæresis fauore. Quia secundario excommunicantur, & ex ea receptatione non per se sequitur hæresis promotio.

Dvbiwm LXXVIII.

Hæc Censura extenditurne ad eos, qui infideles ad Sedem Apostolicam accedentes diuexant?

³⁸⁸ NON extenditur. Quia ipsi infideles, si Catholicos diuexarent in excommunicationem non inciderent: ergo neque Catholici ob eorum vexationem incidere debent. Verum non est æquum Ecclesias suis legibus, & pœnis eos protegere, qui vel ipsam oppugnant, vel saltem eius obedientiæ sese submittere recusant. Ob quam causam pyratas bona infidelium rapientes excommunicatione aduersus pyratas lata excusari non dubito. Sic Farinac. *de carcerib. quæstion. 28. numer. 68.* Couarruias *libr. 2. variarum capit. 20. numer. 11.* Duard. *lib. 2. de Censur. Bullæ, can. 9. quæstion. 24.* Gambarupta *de immunit. Eccles. libro quarto, capite septimo, & octauo.*

³⁸⁹ Extenditur equidem. Quia Censura hæc non tam est lata in fauorem venientium ad Sedem Apostolicam, quam in ipsius Apostolicæ Sedis fauorem, & authoritatem, quæ proculdubio crescit, quo plures illuc confluunt, negotia expedituri. Ita Syluest. *verb. Excommunicatio* 3. numero 2. Bonacin. *de Censur. Bull. disputation. 1. quæstion. 10. punct 2. numer. 12.* Alterius *disputation. 10. capit 2. dub. 3.* Vgolin, *hîc, verb. Spoliant, numero quarto.* Viuald. *in præsent, can. 9. numero quinto.*

³⁹⁰ Ego quidem videns huiusmodi infidelium protectionem in ipsius Sedis Apostolicæ authoritatem quodammodo cedere, probabilius existimarim, æque fideles, ac infideles his legibus, ac pœnis protegere. Vnde diuexans infidelem qui ad Sedem Apostolicam accedit, hac Censura illigatur.

Dvbiwm LXXIX.

*Incurritne duplicem excommunicationem³⁹¹
qui peregrinum accedentem ad Vrbem,
vel in ea commorantem, vel ab ea
recedentem interficit, aut vulnerat?*

³⁹² NON incurrit duplicem excommunicationem alteram scilicet impositam ob vexationem illorum, qui ad Romanam Curiam ac cedunt: alteram ob vexationem eorum, qui deuotionis causa ad Vrbem peregrinantur. Quia prohibitum vtrôque Canone idem est, & sub eodem securitatis fine, ob quem Pontifex prospicere intendit accedentibus ad Romanam Curiam causa negotiorum, & deuotionis. Sic Bonacin. *tom. 3. de Censur. in partic, disputation. 1. quæstion. 11. punct. 3. numero decimo sexto.*

³⁹³ Duplicem Censuram incurrit. Quia quamuis in vtroque Canone idem sit prohibitum quoad obiectum materiale, tamen quoad formale diuersum est. Nam vexatio accedentium ad Romanam Curiam negotiorum causa prohibetur, vt Romana Curia, & Pontificium tribunal tum authoritare, tum negotiorum copia abundet, pluribus illuc negotiorum causa confluentibus. At vexatio peregrinorum causa deuotionis, prohibetur in cultus, honoris, & reuerentiæ Sacrorum Urbis locorum augmentum. Qui fines sunt omnino distincti, & consequenter distinctum sacrilegium constituunt. Ita Viualius *hîc, numero octauo, Duardus inibi, libro secundo, can. decim quæstione nona, numero primo, & secundo. Palao de Censur. disputation. 3. punct. 11. numer. 6.*

³⁹⁴ Probabiliorem hanc iudico esse sententiam. Ideo namque vulneratio peregrini (verbi gratiâ,) si Clericus sit, duplex sacrilegium, duplicemque excommunicationem inducit, alteram huius Canonis aduersus vulnerantes peregrinum, alteram Canonis, *Si quis suadente Diabalo, 14. quæstion. 3.* aduersus eos, qui Clericos percutiunt; quia fines ob quos vulneratio prohibetur, distincti sunt, nempe Clericalis honor Ordinis, & honor Ordinis, & honor sacrorum locorum. Et idem dixerim de vulneratione facta alicuius Clerici in Ecclesia, qui duplex constituit sacrilegium, alterum aduersus Ordinem Clericalem, alterum aduersus Ecclesiam, & honorem ipsi debitum. Idem igitur in nostro casu asserendum.

[232] **Dvbiwm LXXX.**

*Qui inchoato ad Vibem causa deuotionis itinere,
domum reuertitur, vt aliquid agat, vel accipiat
pertinens ad eandem peregrinationem, dum domum
repetit gaudetne huius Canonis protectione?*

³⁹⁵ **M**inime gaudet. Quia verba Canonis ei non videntur conuenire. cum non accedat ad Vrbem, sed ad propriam domum: neque recedit ex Vrbe, cum ad illam nondum peruenerit. Sic Bonacin. *hîc, disput. 1. quæst. 11. pun. 3. numer. 26.*

³⁹⁶ Gaudet equidem. Quia ille ad domum reditus est formalis ad Vrbem accessus, cum sit propter rem ad accessum ipsum necessariam. Neque censendum est ob præfatum ad domum reditum iter ad Romanam Curiam moraliter discontinuari. Ita Vgolinus *hîc, cap. 10. Paragraph. 1. Duardus ibidem libr. 2. can. 10. quæstion. 12.*

³⁹⁷ Cum his opinor. Quia ipsemet Bonacina Concedit *punct. 3. numer. 24.* non interrompi accessum, vel recessum ad Vrbem, vel ex Vrbe, ex eo quod peregrinus ad amicum diuertat, vel aliam ob causam in itinere detineatur. Ergo eadem ratione non debet censi interrupta peregrinatio ex reditu ad domum necessario, & quasi per transennam.

Dvbiwm LXXXI.

*Debentne Cardinales, Patriarchæ,
Ar³⁹⁸chiepiscopi, vel Episcopi esse consecrati,
vt offendentes eos hanc Censuram incurrant?*

³⁹⁹ **P**ræmitto, personas, quæ interfici, mutilari vulnerari, percuti, capi, carcerari, detineri, vel hostilitate affici prohibentur, esse in primis Romanæ Ecclesiæ Cardinales; secundo Patriarchas, idest, Summos Patres, inter Episcopos primum locum tenentes; tertio Archiepiscopos Metropolitanos pluribus Episcopis præsidentes; quarto Episcopos vnius Ciuitatis, vel Diœcesis. Quæsierim autem, num sufficiat esse electos, ac confirmatos, vel debeant consecrati iam esse, vt exercens contraillos aliquam ex præfatis actionibus hanc Censuram incurrat?

⁴⁰⁰ Sufficit electos esse, & confirmatos. Quia iam tunc ante consecrationem propriè sunt Ecclesiæ Principes, ac Prælati cum Episcopali gaudeant iurisdictione. Cardinales vero ex quo eliguntur, hoc potiuntur nomine, tametsi Ca pellam nondum obtinuerint. Sayro *libr. 3. cap. 15. num. 3. Duardo libr. 2. can. 11. quæstion. 6. numer. 1. Filliucio tractat. 16. num. 239. auctoribus. Igitur ab electione, & confirmatione prote. ctione huius Canonis potiuntur. Sic Graff. parte 1. Decision. libro 4. capite 18. numero 101.*

⁴⁰¹ Non sufficit esse electos, sed debent prius consecrationem accipere Prælati, Cardinales, vero Capellam, vt hoc Canone protegantur. Quia ante consecrationem non sunt Episcopi

vere, ac propriè, cum non sint characterè Episcopali insigniti, tametsi Episcopali gaudeant iurisdictione. Ita Caietan. *verb. Excommunicatio, capit. 12. Suarius disputation. 21. section. 2. numer. 69.* Bonacin. *aliis relatis disputation. 1. quæstion. 12. punct. 2. numer. 7.* Filliucius *tractat. 16. numer. 240.* Nauarr. *summ. cap. 27. num 67.* Sayr. *libro tertio, capite decimo quinto, numero quarto.* Vgolinus *hîc, verbo Patriarchæ, numero tertio.*

⁴⁰² Ego quidem reor, Cardinales, qui iuxta Doctores citatos *numer. 376.* vere dicuntur Cardinales ex quo electi sunt à Summo Præsule, & electionem acceperunt, etsi Capellam nondum obtinuerint, à puncto acceptationis hac Canonis protectione potiri: At Patriarchas, Archiepiscopos, & Episcopos: ea ante consecrationem non gaudere; nam cum versemur in materia odiosa, non debet nomen Episcopi vltra propriam, & strictam significationem extendi. Adiicio demum Legatos, & Nuncios Summi Præsulis, qui ab eo causa negotiorum ad Principes immittuntur, Canonis huiusce protectione muniri, dum eorum legatio durat.

Dvbiwm LXXXII.

Qui actiones prohibitas in hoc Canone circa re⁴⁰³ currentes ad Romanam Curiam suorum negotiorum causa ratas habet, ligaturne hac Censuta?

⁴⁰⁴ REcolo, actiones, ob quas hæc excommunicatio fertur, esse occisionem, percussionem, & bonorum spoliationem, occasione quidem causarum, vel negotiorum, scilicet, quia eas causas, vel negotia deferunt ad Romanam Curiam, vel ea ibi prosequuntur, vel defendunt. Constat ex illis verbis, occasione causarum, vel negotiorum huiusmodi occidunt. Personas autem, contra quas præfatæ actiones, vel aliqua illarum præstandæ esse omnes ad Romanam Curiam recurrentes causa negotiorum: prosequentesque in Curia negotia incepta. Denique extendere Pontificem Censuram ad eos, qui per se, vel per alios directe, vel indirecte delicta huiusmodi committere, exequi, vel procurare, aut in eisdem auxilium, consilium, vel fauorem præstare non verentur. Iam requiro, num qui prohibitas hasce actiones ratas habet, hac Censura illigetur?

⁴⁰⁵ Illigatur quidem. Quia ratihabitio mandato comparatur, & ratum habens delictum, videtur saltem indirecte (contra præscriptum Canonis) delicto cooperari. Sic Alterius *d. 13. cap. 2. vers. Quæret aliquis.*

⁴⁰⁶[233] Non illigatur. Quia ratihabitio delictum factum subsequitur: Ergo illius causa esse non potest. Ita Vgolin. *hîc. §. 1. n. 1.* Duard. *can. 12. q. 9. n. 3.* Filliuc. *tractat. 16. num. 181.* Bonacin. *tom. 3. de Cens. Bul. disputation. 1. quæstion. 13. punct. 3. num. 7.* Longè hoc probabilius imo certum mihi. Nã ex eo quod quis ratam habeat pergantis ad Urbem acceptam iniuriam, nec iniuriam infert, nec causa esse potest, vt fuerit illata. Neque obest, quod ratihabitio mandato comparetur. Quia id fictione iuris contingit, non tamen proprie: ideoque censura afficiens mandantem extendi nequit ad ratum habentem, nisi à iure facta fuerit extensio.

Dvbiwm LXXXIII.

Vt recurrentes ad Romanam Curiam pro negotiorum expeditione hoc Canone protegantur, debentne necessario personaliter recurrere?

⁴⁰⁷ DEbent recurrere personaliter, nec sufficit si per alios, vel per litteras recurrant. Quia verbum *Recurro*, vti ex eius propria significatione constat, indicat, iterum currere, non litteris, sed personali motu, ac cursu. Neque obest, quod textus dicat, *Per se, vel per alios*: nam hæ particulæ non aptantur offensis, sed offendentibus vt constat. Sic Vgolin. *hîc*, §. 1. n. 3. vers. *Quintò in excommunicationem*. asserens esse probabile.

⁴⁰⁸ Non debent personaliter necessario recurrere, sed sufficit si medio Procuratore, aut per litteras id gerant. Quia licet retenta verbi Latini proprietate recursus indicet repetitum personalem cursum: at spectato Canonico stylo, ac praxi recepta, is ad Iudicem recurrit pro negotiis decidendis, qui in eum Iudicem negotia decidenda transfert, tametsi ad ipsum personaliter non accedat. Ita Sayr. *l. 3. c. 16. n. 5*. Duard. *can. 12. q. 3*. Reginal. *l. 9. n. 316*. Bonac. *de censur. in partic. d. 1. q. 13. pun. 2. n. 2*. Alterius *d. 15. cap. 3. vers. Per se*.

⁴⁰⁹ Ab hac communi sententia non est recedendum. Addiderim, recurrentem ad curiam Romanam, licet hæreticus, & infidelis quilibet sit, expediendi negotia occasione hac protegi clausula. Quia excommunicatio hæc non tam in fauorem recurrentium, quam in fauorem Romanæ Curiae, illiusque negotiorum promotionem est lata; qui finis ex protectione cuiuslibet recurrentis obtinetur.

Dvbiwm LXXXIV.

Qui delicta hoc Canone prohibita non impedit, cum facile possit, inciditne in censuram?

⁴¹⁰ INCidit casu quo sit persona publica, & ex praua intentione impediendi recursum ad Curiam Romanam impedire offensionem omittat. Quia peccat contra iustitiam, & causa offensionis saltem indirecta censetur. Sic Filitractat. 16. numer. 182. Duardus *hîc*, canon. 12. quæstion. 9. numer. 7. Alterius *disp. 13. cap. 2. dub. 3*.

⁴¹¹ Non incidit, si solummodo non impediendo offensionem concurrat. Quia non impediendo offensionem, moralitet tantum ad illam concurrat, & contra officij publici obligationem. At textus de concursu physico, & reali loquitur, non de morali, nisi per mandatam, & consilium. Ita Palao *de Cens. disput. 3. pun 13. num. 11*. Bonac *hîc*, *disp. 1. quæst. 13. pun 3. num. 8*.

⁴¹² Cum his probabilius opinor. Nam textum loquutum fuisse de concursu physico, & reali, constat ex illis verbis, *Per se, vel per alios directè, vel indirecte delicta huiusmodi committere, exequi, vel procurare non verentur*. Ergo ex vi illius negatiui concursus hac censura nequit illigari.

Dvbivm LXXXV.⁴¹³

*An ob quamlibet appellationem ab executione
litterarum Apostolicarum ad laicam
potestatem hæc excommunicatio contrahitur?*

⁴¹⁴ DECIMO tertio Canone excommunicantur appellantes à grauamine, & executione litteratum Apostolicarum ad potestatem laicā: & impediētes accedentem ad Curiam Romanam pro negotiorum, aut gratiarum expeditione. In prima, inquam, parte excommunicatione feriuntur, qui friuolam appellationem prætexentes ad Curiam sæcularem, seu laicam potestatem recurrunt. Quæsierim ad hæc, num ob quamlibet appellationem hæc excommunicatio contrahatur?

⁴¹⁵ Non contrahitur ob quamlibet appellationem. Quia textus dicit, *Prætexentes friuolam appellationem*. Igitur seclusa appellatione friuola & posita iusta, hæc censura non contrahitur. Sayr. *l. 3. thes. c. 17. num. 3.* probabile reputat, solam eam appellationem censura hac innodari, quæ friuola est ex parte appellantis, & ex defectu sufficientis causæ. Alii quique Doctores probabilitati huic applaudent.

⁴¹⁶ Ob quamlibet appellationem contrahitur. Quia quælibet appellatio quantumvis procedat ad manifestam iniuriam, & grauamen Iudicis Apostolici propulsandam, est vana, inanis, & nullius momenti, vtpote facta ad Iudicem non superiorem, sed potius inferiorem, & in Ecclesiasticæ immunitatis detrimentum, cuius libertas cuilibet bono priuato est præferenda. Ita Bonacin. *hîc disputatione prima quæstion. 14. puncto primo à numero secundo* alios citans.

⁴¹⁷ Ego existimo, plerumque recurrentes ad Curiam sæcularem pro impediendo grauamine, & executione litterarum Apostolicarum, hac excommunicatione ligari. Quia appellationem friuolam prætexunt. Quippe sic recur-[234]rentes, appellationem interponunt non quidem ad Curiam sæcularem, sed ad Pontificem eiusque Legatum, vt ex praxi constat. At quia non habent animum hanc appellationem prosecuendi, sed verbo tenas proponunt: ea de causa appellationem prætexere, idest, fingere dicuntur friuolam scilicet, & inanem: cum re vera recursum ad Curiam sæcularem intendunt. Notanter autem dixi, *Plerumque* hac innodari excommunicatione; quia plerumque recursum non pro manifesto sed dubio, & præsumpto grauamine impediendo. Ast si in casu manifestæ iniuriæ, ac grauaminis recursus contingeret, haud improbabile iudicarem, sic recurrerem. & auxilium potestatis sæcularis implorantem esse à censura immunem. Quia non est verisimile velle Pontificem & Ecclesiam suis armis iniuriantem protegere, ac se defendentem punire. Quod si obiicias, hanc defensionem illicitam esse vtpote in libertatis Ecclesiasticæ præiudicium, cuius immunitas, vtpote commune bonum, cuilibet priuato est præferendum: obstat, quia Ecclesia nemini concedit iurisdictionem ad iniuriam, graueque iniustum inferendum, cum non sit potestas in destructionem, sed in ædificationem. Ergo potestas sæcularis iniustitiam impediens iurisdictioni Ecclesiasticæ non contradicit nec eius lædit immunitatem.

Dvbiwm LXXXVI.

Impedientes, seu prohibentes executionem Apostolicarum litterarum innodantur hac Censura, si de facto executio non est impedita?

⁴¹⁸ Innodantur quidem. Quia textus expressè excommunicat impedientes, & prohibentes. Ergo ex eo quod aliquis prohibeat, tametsi c# effectu non impediat, huic Canoni aduersatur. Sic Bonacin. *hïc, disp. 1. quæstion. 14. punct. 2. num. 27.*

⁴¹⁹ Non innodantur. Quia finis huius constitutionis est, ne litterarum Apostolicarum executio detineatur. Ergo prohibitio quæ hanc execution# non detinet, fini huius constitutionis minime obest, ac proinde ea puniri non debet. Ita Ferdinand. de Castro *de Cens. d. 3. punct. 15. num. 15.*

⁴²⁰ Hanc sector probabiliorem plane opinion#. Nam apponens impedimentum, ex cuius vi executio litterarum non impeditur, haud dici potest verum impedimentum apposuisse, vereque impediuisse executionem: sed solum dici potest inualidum obstaculum adhibuisse, attentasseque executionem impedire. At Pontifex non excommunicat attentantes impedire, sed vere impedientes executionem. Nec Bonacinæ ratio vrget. Nam licet Pontifex distinctiue impedientes, seu prohibentes puniat: non inde inferitur prohibitionem executioni non obstantem puniri. Quia Pontifex illa disiunctione vsus est, vt omnem modum verbo, & opere executioni obstantem comprehendat. Vnde sub impedientibus intellexisse omnes eos, qui facto & opere executionem impediunt, sub prohibentibus autem, qui verbo & mandato executionem detinent, crediderim.

Dvbiwm LXXXVII.

Actiones quæ hac Censura prohibentur⁴²¹ nempe auocationis, impeditionis compulstonis suntne præstandæ à potestate laica?

⁴²² REcolo, varias esse actiones, ob quas hæc excommunicatio iniungitur. Prima enim est auocare propria authoritate, & de facto, quarumcumque exemptionum, vel gratiarum prætextu, causas spirituales, & spiritualibus annexas ab Auditoribus, & Commissariis Sedis Apostolicæ, aliisque Indicibus Ecclesiasticis. Censetur vero quis causas ab aliis Iudicibus auocare, si apud ipsos pendentes ad se trahi faciat, tum citando partes, vt coram se compareant, causamque prosequantur: tum inhibendo Iudices, coram quibus causæ agitantur, ne vltius procedant, tum inhibendo partes, ne ibidem amplius litigent. *Cap. Vt nostrum, de appellat.* Secundò, impedire earumdem causarum cursum, & audientiam. Tertia se in cognitione spiritualium causarum tanquam iudicem interponere. Quarta compellere partes actrices, quæ committi fecerunt huiusmodi causas, ad reuocandum, vel

reuocari faciendum orationes, vel inhibitiones, aut alias litteras iu eis decretas. Quinta, compellere per statutum, vel alias easdem partes, ad faciendam, vel consentiendum, eos, contra quos tales prohibitiones emanarunt, à censuris, & pœnis in illis contentis absolui. Sexta, impedire quomolibet executionem litterarum Apostolicarum, executorialium, processuum, & decretorum prædictorum. Septima his quidem actionibus accessoria, est, præstare consilium, auxilium, vel fauorem ad aliquam ex præfatis actionibus patranda. His præmissis, requiro, an prædictæ actiones auocationis, impeditionis, compulsionis, &c. præstandæ sint à potestate laica, an satis sit, si præstentur ab Ecclesiastica potestate, scilicet Archiepiscopo, vel Episcopo Comparatione Iudicis Apostolici?

⁴²³ Non est necessarium ad excommunicationis incursionem, vt à potestate laica præstentur, sed sufficit vt à qualibet potestate gerantur, vt huic censuræ subiaceat. Quia hæc censura lata est in Sedis Apostolicæ autoritatis defensionem: siquidem solæ auocationes factæ Auditoribus Commissariis Sedis Apostolicæ, aliisque Iudicibus Ecclesiasticis eiusdem Sedis, hac censura puniuntur. At has auocationes, impeditiones, & compulsionem præstare possunt absque vlllo titulo non solum laici, sed etiam Ecclesiastici, tum autoritate laica, tum Ecclesiastica: Ergo sub hac censura comprehenduntur, cum autoritate Sedis Apostolicæ vtroque modo labe factetur. Sic Filliuc. *tractat. 16. numer. 253.* Reginaldus[235] 9. n. 335. probabile reputar Sayr. l. 3. cap. 18. num. 5.

⁴²⁴ Necessari# est, vt præfatæ actiones autoritate laica præstentur, siue præstentur à laico, siue ab Ecclesiastico. Quia auocatione, impeditione, & compulsionem facta ab Ecclesiastico Iudice ex potestate Ecclesiastica, etsi aliquantulum offendatur Apostolica Sedes, dum auocatur, vel impeditur eius iurisdictio contra Iuris ordinem. At libertas Ecclesiastica non ossenditur, Pontifex vero videtur hunc Canonem sicut & sequentes in defensionem immunitatis Ecclesiasticæ statuere. Ergo non comprehendit auocation#, impeditionem, & compulsionem à Iudice Ecclesiastico, quatenus talis est, factas. E contra vero si Iudex Ecclesiasticus ex potestate laica, qua fungitur, causas Indicium Apostolicorum auocet, earumque cursum impediat, absque dubio hac censura ligabitur. Quia tunc non Ecclesiastici, sed laici personam gerit, & quasi laicus operatur, ideoque libertatem Ecclesiasticam offendit. Ita Nauar. *summ. cap 27. num. 70.* Suar. *disputation. 21. sect. 2. n. 76.* Sayr. *citatus. Alteri. l. 5. disp. 15. c. 1.* Duard. l. 2. can. 14. q. 4. num. 1. *concl. 1.* Bonacin. *disputation. 1. quæstion. 15. pun. 1. num. 6.*

⁴²⁵ Hanc eligo sententiam probabiliorem plane. Itaque actiones illæ siue ab Ecclesiasticis, siue à laicis præstentur potestate laica sunt gerendæ, vt hac censura puniantur. Cum autem inter personas, quæ hac censuræ affici possunt, Archiepiscopi, Episcopi, Abbates, Commendatarij, & c, annumerantur innuit Pontifex, hos gaudere posse potestate laica, & hac potestate vtentes Ecclesiasticam libertatem offendere.

Dvbiwm LXXXVIII.

*An præfatæ actiones sint gerendæ
exemptionum, gratiarum, aliorumue*

*priuilegiorum Sedis Apostolicæ prætextu,
vt huic subiaceant Excommunicationi?*

⁴²⁶ Non solum actiones hæ præstandæ sunt à potestate laica, sed etiam exemptionum, gratiarum, &c. prætextu. Quia sub eadem continuata oratione proponitur afficiendos esse excommunicatione auocantes causas spirituales autoritate propria, ac de facto quarumcumque exemptionum, & litterarum Apostolicarum prætextu. Ergo hac censura ligandus necessario duci debet prætextu Sedis Apostolicæ priuilegiorum. Sic Suar, *disputation. 21. sectione secunda numer. 75.* In cuius sententiam inclinatur Bonacin. *hîc, disp. 1. quæstion. 15. punct. 1. numer. 6.*

⁴²⁷ Opus non est has actiones prætextu exemptionum, gratiarum, & litterarum Apostolicarum fieri. Quia textus ab hac excommunicatione solum eximit illum, qui eas actiones gerit animo expresso supplicandi Sedem Apostolicam, & supplicationem coram ipsa proseguendo. Ergo quocumque alio titulo, & fine præfatæ actiones gerantur, ab hac censura non excusant: exceptio enim firmat regulam in contrarium. Ita Reginald. *libro nono numer. 336.* Alteri. *libro quinto disput. 15. capit. 2. vers. Quarumcumque.* Duard. *lib. 2. can. 14. quæstione tertia num. 2.*

⁴²⁸ Veriorem hanc reor esse sententiam. Nam hac censura innodatur, qui prætextu violentiæ prohibendæ has gerit actiones, vt inibi notatur. Igitur necessarium non est fieri exemptionum, gratiarum, seu priuilegiorum Sedis Apostolicæ prætextu.

Dvbiwm LXXXIX.

*Vt auocatio prohibita in hoc
Canone excommunicationi subiaceat,
debetne necessario esse causarum
pendentium coram Apostolico Iudice?*

⁴²⁹ Debet quidem, & non satis est, vt à quolibet Ecclesiastico Iudice autoritate laica auocentur. Quia licet illa particula *Aliis* aliquando non sit receptiua similium, id tamen contingit, quando ratio subiectæ materiæ id suadet. At in præsentī subiecta materia hanc dissimilitudinem non suadet, sed potius textui maxime congruit, vt ea qualitas, quæ in Auditoribus, & Commissariis exprimitur, nempe vt sint Auditores, & Commissarij Sedis Apostolicæ, subintelligatur in Iudiciis Ecclesiasticis. Et quia regulariter dictio *Aliis* repetit præcedentem qualitatem, cuius est persona expressa, *Leg. Si fugitiui*, ibi: *Alia pæna.* Barbosa *de dictionib. dist. 17.* Sanchez *libr. 3. de matrim. d. 20. num. 2.* Sic Vgolin. *hîc §. 1. numer. 1.* Alteri. *lib. 5. d. 15. cap. 1.* Palao *de Cens. disputation. 3. pun. 15. num. 8.*

⁴³⁰ Non debet necessatio, sed satis est, vt à quolibet Ecclesiastico Iudice autoritate laica auocetur causæ, & impediatur. Quia Pontifex generaliter censura puniuit eos, qui ab Auditoribus, & Commissariis Sedis Apostolicæ aliisque Ecclesiasticis Iudiciis causas auocant. Ergo si vellet solam auocationem à Iudiciis Apostolicis punire illis verbis

generalibus, *Aliisque Iudicibus Ecclesiasticis* non vteretur, sed solum diceret, *Aliisque Iudicibus*. Ita Filliuc. *tractatu decimosexto numero 250*. Anton, à Sousa *hîc, capite decimo quinto numero primo*. Duardus *canon. decim quart. quæstione septima numero primo*.

⁴³¹ Primam sententiam veriolem esse affirmo. Nam præter quam quod particula *Aliis* non obstat (vt probatum est) huiusmodi Canon etsi sit expeditus in libertatis Ecclesiasticæ fauorem, non tamen protegit omnes Ecclesiasticos Iudices, sed solum Apostolicos: imo nec ipsos Iudices Apostolicos ab omnibus actionibus, quibus eorum lædi potest immunitas, sed ab aliquibus solummodo. Alias si huiusmodi Canon quorumcumque Iudicum causarum auocationem, & impeditionem puniret, superfluous esset, vtpote indistinctus à sub sequentibus in quibus generaliter de qualibet iniusta auocatione, & impeditione iurisdictioni Ecclesiasticæ per potestatem laicam est sermo. Neque obest, quod^[236] Pontifex expressius suam poterat intentionem declarare, fatus: *A Iudicibus Apostolicis*. Satis enim eam expressit illa dictione, *Aliis*, vtpote, quæ qualitatem antecedentis in subsequenti adesse denotat, nisi subiecta materia contrarium suadeat.

Dvbiwm XC.

Innodantur decima quinta excommuni⁴³² catione Consiliarij disponentes statuta facta libertati Ecclesiæ contraria, & precones voce publicantes?

⁴³³ EXpendo decimam quintam Censuram latam contra eos, qui trahunt: vel procurant trahi personas Ecclesiasticas ad sæculare tribunal: & contra condentes statuta libertati Ecclesiasticæ præiudicantia, eisque vtentes Circa partem hancsecundam clausulæ requiro, an innodentur hac Censura Consiliarij disponentes statuta hæc & precones voce ea publicantes?

⁴³⁴ Innodantur quidem. Quia vere ordinant, & publicant statuta, Textu fonte: *Necnon qui statuta, ordinationes, constitutiones, pragmaticas, &c. quomodolibet fecerint, ordinauerint, vel publicauerint*. Ergo qui ordinat, & qui publicat statuta facta ab aliis, vere ordinat, & vere publicat statuta libertati Ecclesiæ contraria. Sic Filliucius *tractatu decimo sexto, numero 267*. Alterius *libro quinto, disputatione decima sexta, cap. 3. dub. 2*.

⁴³⁵ Non innodantur. Quia ij executiue tantum ad statuti ordinationem concurrunt, idest, exequentur ordinationem, & publicationem, quæ Principis autoritate fit. Ita Suarius *disputatione vigesima prima, sectione secunda, numero septuagesimo nono*. Duardus *hîc, can. 15. quæst. 22. numero 2*.

⁴³⁶ Hanc præfero sententiam. Nam Princeps est, qui mediis illis Ministris propriè ordinat statutum, & publicat: non autem Ministri, cum non à Ministris, sed ab ipso Principe ea ordinatio, & publicatio habeat auctoritatem.

Dvbiwm XCI.

Vt vtens huiusmodi statutis excommunicatione feriatur debetne esse persona publica necessario?

⁴³⁷ EXcommunicat Pontifex eos, qui præfatis statutis contra libertatem Ecclesiasticam factis, seu ordinatis vtuntur. Ille vero vti his statutis censetur, qui ea observat, illorumque prætextu libertati Ecclesiasticæ præiudicat. Vt si Iudex nixus statuto, sententiam contra libertatem Ecclesiasticam proferret, tributa exigere, loca Sacra violaret, &c. Quæsierim autem, an huiusmodi vsus debeat necessario esse à Persona publica, quatenus talis est, vel sufficiat ab ea, & à quolibet alio priuatim præstari?

⁴³⁸ Non debet esse necessario esse à persona publica, quatenus talis est, sed quocumque modo huiusmodi vsus contingat hac excommunicatione punitur. Quia textus generaliter punit eos omnes, qui factis statutis, & ordinatis vsi fuerint. Cum igitur non solum autoritate publica, sed priuata præstari hic vsus posset, fit, quemlibet vsum siue autoritatum, siue priuatum hac excommunicatione puniri. Sic Sayrus *lib. 3. cap. 19. numer. 10*. Alterius *can. 15. disp. 16. cap. 3. post med.* Duardus *hîc, quæst. 24. numer. 2*.

⁴³⁹ Debet necessario huiusmodi vsus esse à persona publica, vt hac Censura afficiatur. Quia ex tenore Canonis non obscure colligitur iis tantum sub hac pœna vsum statutorum prohiberi, qui statuta, ordinationes, seu decreta condere possunt. Inquit enim: *Necnon qui statuta, &c. fecerint, ordinauerint, seu publicauerint, vel factis, & ordinatis vsi fuerint* Cum igitur in eadem clausula statutorum factio, & vsus contineatur, credendum est, his tantum prohiberi statutorum vsum, quibus eorum factio prohibetur. Ita Castro Palao *de Censur. disputation. 3. punct. 16. numer. 8*. Bonacin. *tom. 3. de Censur. in partic. disputation. 1. quæstion. 16. punct. 1. numero 10*.

⁴⁴⁰ Primam sententiam probabilem admodum esse reor, sed adhæreo secundæ plane probabiliori. Nam finis huius Canonis est, ne potestas laica prætextu alicuius consuetudinis, priuilegii, vel aliàs iurisdictionem Ecclesiasticam, & Ecclesiarum iura præiudicet, tum condendo statuta illis contraria, tum illis vtendo: ergo vsus ad potestatem laicam est referendus, vt sic dispositio Canonis cum illius fine congruat.

Dvbiwm XCII.⁴⁴¹

Vt hanc excommunicationem quis incurrat, debetne necessario autoritate publica impedimentum apponere, ne Prælatas Ecclesiasticus sua iurisdictione vtatur?

⁴⁴² DVplicem actionem præcipue hæc Censura respicit: Prima est impedire, ne Ordinarii sua iurisdictione vtantur. Secunda, recurrere ad sæculare tribunal pro illius iurisdictionis vsus reuocatione. Circa primam autem præstare quis potest impedimentum

directe, si vi, vel metu incusso, vel mandato, cui non audet Ecclesiasticus resistere, impediat, ne sua vtatur iurisdictione; indirecte, carcerando, vel molestando agentes eorum Ecclesiasticorum Iudices, agentes procuratores, familiares, vel consanguineos, & affines. Quæsierim vero, an autoritate publica hoc impedimentum necessario debeat apponere?

⁴⁴³ Necessarium non est, sed quocumque modo ponatur, huic subest Censuræ. Quia illud aduerbium, *Quomodolibet*, quo vsus est Canon, quemcumque modum impediendi comprehendit. Sic Vgolin. *Paragraph. 1. num. 1. Alteri libr. 5. disputation. 17. cap. 1. versic. Sed dubitari potest.*

⁴⁴⁴[237] Est necessarium. Quia Censura hæc præcedenti est connexa, vt constat ex eius initio, ibi: *Necnon qui Archiepiscopos, &c.* At præcedens Censura solum fertur aduersus eos, qui prætextu iurisdictionis laicæ Ecclesiasticas personas ad suum tribunal trahunt, vt vidimus: ergo etiã hæc Censura fertur tantum aduersus eos, qui prætextu eiusdem iurisdictionis Ecclesiasticæ ius impediunt. Ita Nauarr. *summæ capite vigesimo septimo, numero sexagesimo nono, & septuagesimo.* Bonacina *disputatione prima, quæstione decima septima, puncto primo, numero septimo.* Graffi. *parte prima, libro quarto, capite decimo octauo, numero trigesimo nono.* Suarius *de Censur. disputatione vigesima prima, sectione secunda, numero septuagesimo quinto.* Filliucius *tractatu decimo sexto, numero 277. licet quæst. 9. ad finem, contrarium docuisse videatur.*

⁴⁴⁵ Verius existimarim, solum impedimentum autoritate publica appositum hac Censura puniri ob allatam rationem. Nec videor obstare aduerbium *Quomodolibet*, quia appositum esse puto, ad declarandum, quocumque modo à potestate laica iurdictio Ecclesiastica inique impediatur, sub hac Censura comprehendi.

Dvbiwm XCIII.

Recursum ad sæculare tribunal occasione impediendi decreta Ordinarij, puniturne hac excommunicatione?

⁴⁴⁶ Pvnitur quidem. Quia licet illis verbis, *Qui post sententiam, &c.* indicet textus, solum recursum post sententiam, & decretum latum à Iudice Ecclesiastico hac affici Censura: at illud aduerbium *Aliàs*, (quod idem est, ac *Aliter Leg. Paragraph. Iure, Digestis, de conditionibus*,) indicat non solum post sententiam, & decretum, sed etiam ante comprehendit. Sic Reginaldus *libr. 9. numer. 369.* Filliucius *tractat. 16. numer. 283.* Bonacina *disputatione prima, de Censur. in partic. quæstion. 17. punct. 1. numero 23.*

⁴⁴⁷ Non punitur Censura hac. Quia si Pontifex vellet recursum ad Curiam sæcularem ante & post sententiam, seu decretum Ecclesiastici Iudicis punire, omitteret exprimere illud, *Post sententiam*: apertius enim suam intentionem explicaret, apposisis tantum illis verbis, [Et qui fori Ecclesiastici iudicium eludentes ad Curiam sæcularem recurrunt] omissis antecedentibus verbis, *Post sententiam, seu decretum.* Ita Vgolinus *hîc, numero primo.* Duardus *can. 17. capit. 2. vers. Quare. Palao de Censur. disputa. 3. punct. 17. num. 8.*

⁴⁴⁸ Longe veriore hanc sententiam esse crediderim. Cui quidem aduerbium illud *Alias* non videtur obstare. Quia non refertur ad præcedens aduerbium *Post*, sed ad sententiam, & decretum, hoc sensu: qui post litis sententiam decisiuam, (hæc enim proprie sententia vocitatur,) vel post sententiam interlocutoriam, (quæ decretum dicitur, vel post quamlibet aliam prouisionem, ordinationem, citationem, motionem à Iudice Ecclesiastico factam, vt illius iudicium eludat, & vanum reddat, ad sæculares confugit Curias, excommunicatus existat.

Dvbiwm XCIV.

*Ad hanc Censuram incurrendam necessariumne
est omnes tres actiones adesse, scilicet,
recurrere ad sæculare tribunal, obtinere
præhibitionem, seu mandatum contra
Ecclesiasticos Iudices, & illud ex qui?*

⁴⁴⁹ Necessarium non est. Quia libertas Ecclesiastica læditur solo recurso ad sæculare tribunal, etsi nulla inhibitio obtineatur: & à fortiori præiudicatur inhibitionis consecutione, & expeditione, etiamsi executioni non mandetur. Ergo quælibet ex his actionibus hac Censura debet puniri. Sic Reginaldus *libr. 9. numer. 269.* Bonacin *hîc, disputation. 1. quæstion. 17. pun. 1. num. 18.* Alterius *hîc. disp. 17. cap. 2. vers. Verum hîc oritur.*

⁴⁵⁰ Est necessarium. Quia finis huius Canonis est Iudices Ecclesiasticos protegere, ne in vsu suæ Iurisdictionis à potestate laica deturbentur. At ex solo recurso ad sæculare tribunal, & ab eodem inhibitione, & mandato contra præfatos expedito, non deturbatur eorum iurisdicatio, nisi illa inhibitio, & mandatum executioni mandetur: ergo ad hanc Censuram incurrendam, rerursus, inhibitio, & illius executio est necessaria. Ita Duardus *hîc, quæstione sexta, numero tertio.* Viualdus *in præsentî, Vgolinus can. 16. numero secundo,* Filliucius *tractatu 16. numero 284.* Nauarr. *Consil. 20. de sentent. excommun.*

⁴⁵¹ Probabilis admodum est prima sententia, sed adhuc probabiliorem esse secundam existimo. Nam esto, illa dictio *Et aliquando* apponatur inter diuersa, & disiunctiuum sensum red dat: plerumque tamen copulatiuum sensum facit, & omnia copulata requirit, vt dispositio subsistat. *Leg. Si is, qui ducenta 14. Digestis, de rebus dubiis. Leg. Si quis ita stipulatus, Digestis de verborum obligatione. Gloss. in Rubric. Digestis de iuris, & facti ignorant.* Barthol. & Bald. *ibid.* Et pluribus comprobat Euerard. & alij. Neque obest, solo recurso ad sæculare tribunal, solâque inhibitione libertatem Ecclesiasticam lædi. Quia non læditur ea Ecclesiastica libertas, quæ hoc Canone protegitur, quippe cum vsus iurisdictionis Ecclesiasticæ non impediatur.

Dvbiwm XCV.

Vsurpatio, vel sequestratio illegitima bonorum⁴⁵² beneficij vacantis comprehenditurne sub hac Censura?

⁴⁵³ HOC Canone excommunicat Vsurpatores, & Sequestratores sine legitima Superioris^[238] licentia reddituum, fructuum, & proventuum ad Pontificem, Sedemque Apostolicam, vel alias personas Ecclesiasticas pertinentium. Quisierim vero, num vsurpatio, vel sequestratio illegitima bonorum beneficij vacantis sub hac Censura comprehendatur?

⁴⁵⁴ Non comprehenditur. Quia ea bona nulli personæ Ecclesiasticæ competunt, sed competunt ei, qui beneficium est possessurus. Sic Caietan. *summæ verbo Excommunicatio, capite vigesimo septimo*, Toletus *Iibr. 1. capit. 29. numero quinto*.

⁴⁵⁵ Comprehenditur equidem. Quia illa bona ex eo quod beneficiario futuro adjudicata sunt, personæ Ecclesiasticæ competunt, non quidem quoad actuale dominium, sed quoad futurum. Ita Bonacin. *disp. 1. quæst. 18. punct. 2. num. 31*. Duardus *lib. 2. can. 17. quæstion. 12*. Alterius *disputation. 18. cap. 2*. Vgolinus *hîc, cap. 17. §. 1*. Filliucius *tract. 16. numer. 217*. Reginaldus *lib. 9. num. 372*. Suarius *disp 21. sect. 2. num. 97*. Sayrus *lib. 3. cap. 21. num. 4*. Nauarr. *summ. cap. 27. num. 71*.

⁴⁵⁶ Rectius hi Doctores. Nam dominium illorum bonorum vacante beneficio penes aliquem residet: at non est alius penes quem residere possit, nisi Ecclesia, & Pontifex: ergo penes Ecclesiam, & Pontificem residet transferendum in beneficiarium futurum. Demum si vsurpatio bonorum beneficij vacantis hac excommunicatione non impediretur, haud satis Pontifex immunitati bonorum Ecclesiasticorum prouidisset, cum grauius periculum ingruat ea bona vsurpandi, mortuo beneficiario, quam eo superstite.

Dvbiwm XCVI.

Vt vsurpans ea bona hac feriatur Censura debetne ea vsurpare, vel sequestrare ex eo, quod sunt bona Ecclesiastica?

⁴⁵⁷ DEbet vsurpare, seu sequestrare ea intentione. Quia hæc vsurpatio, ac sequestratio punitur, vt Ecclesiæ libertati præiudicans, quæ non satis videtur præiudicari, si eius bona ea intentione non vsurpentur, aut sequestrentur. Sic Caietan. *verbo Excommunicatio, cap. 27*. Sebast. de Medicis *de peccat. Capital, titul. 9. quæstion. 78. numer. 18. & 83*. Nauarr. *cap. 27. numer. 70*. Alterius *libr. 5. disputation. 18. capit. 1. dubio 2*.

⁴⁵⁸ Non debet necessario ea intentione vsurpare, aut sequestrare, sed satis est ad hanc Censuram incurrendam, si vsurpans, & sequestrans ea bona, sciat ad Ecclesiam, vel Ecclesiasticas personas pertinere, quacumque intentione ducatur. Quia textus solum

requirit vsurpationem, vel sequestrationem bonorum ad Pontificem, eiusque Sedem, & Ecclesiasticas personas ratione Ecclesiae. Monasterij, vel beneficii Ecclesiastici pertinentium. Quod sufficienter verificatur, licet desit intentio formalis vsurpandi, vel sequestrandı ea bona quatenus sunt Ecclesiae. Ita Toletus *lib. 1. cap. 29. num. 7.* Bonac. *hic, disputation. 1. quæstion. 18. punct. 1. numer. 7.* Filliucius *tractat. 16. num. 223.* Sayrus *lib. 3. cap. 21. num. 4.*

⁴⁵⁹ Hoc dicendum existimo. Nam si hæc intentio necessaria esset, vt Canon hic locum haberet, fere nullius esset vtilitatis, cum raro vel nunquam vsurpantes, vel sequestrantes eam gerant intentionem. Et in sequestratione id est manifestum, cum expresse textus damnet sequestrationem illegitime factam quauis occasione, vel causa.

Dvbiwm XCVII

*Sufficitne hanc Censuram incurrendam,
vt quis ea bona vsurpet, vt sunt
Pontificis tanquam temporalis Domini?*

⁴⁶⁰ EA bona ratione Ecclesiae, Monasterij, vel beneficij prouenientia debent Pontifici, Sedique Apostolicæ, aut cuique personæ Ecclesiasticæ pertinere. Quæ sierim vero, an satis sit, quod Pontifici vt Domino temporali pertineant, vt huic Censuræ sit locus?

⁴⁶¹ Satis quidem est. Quia Pontifex prohibens vsurpationem bonorum ad se pertinentium, vtitur illa particula, *Nos* absque vlla distinctione: sicque prolata comprehendit non solum iurisdictionem spiritualem, sed & temporalem. Neque obest, quod in hoc Canone intenderit Pontifex bonorum Ecclesiasticorum immunitati consulere: nam simul cum illo fine præcipuo intendere potuit suorum omnium bonorum immunitati prouidere. Sic Bonac. *hic. d. 1. q. 18. pun. 2. n. 33.*

⁴⁶² Non est satis. Quia non quælibet vsurpatio, & sequestratio iurisdictionis, fructus, redditus, & prouentus Pontifici pertinentis hac excommunicatione punitur, sed pertinentis Pontifici *ratione Ecclesiae, Monasterij, seu beneficij Ecclesiastici*, vt textus inquit. Hæc enim verba vtpote fini clausulæ apposita ad omnia præcedentia referri debent. At iurisdictiones, fructus, redditus, & prouentus Pontifici, vt Domino temporali competentes, non illi competunt titulo Ecclesiae, Monasterij. vel beneficij, vt de se constat: ergo. Ita Castro Palao *de Cens. d. 3. punct. 18. n. 13.*

⁴⁶³ Verius censeo, non esse locum huic Censuræ, si præfata bona pertineant ad Pontificem, vt Dominum temporalem, sed necessario debere ad illum vt Christi Vicarium pertinere. Nam Pontifex hanc excommunicationem fert in protectionem Ecclesiasticæ immunitatis quoad eius bona aduersus laicam potestatem. Si autem se ipsum comprehenderet, vt temporalem dominum, non solum esset defensio Ecclesiasticæ potestatis, sed & laicæ aduersus laicam potestatem. Porro cum Summus Præsul se ipsum nominat illo pronome *Nos* Pontificiam dignitatem, non temporarium dominium denotat, *c. Si gratiosa, de rescrip.*

[239] **Dvbiwm XCVIII.**

*Qui vsurpat Ecclesiam, Monasterium,
aut beneficium Ecclesiasticum,
comprehenditurne sub hac censura?*

⁴⁶⁴ **N**on comprehenditur. Quia Pontifex solus vsurpator, & sequestrator iurisdictionis, fructuum, reddituum, & prouentuum ex Ecclesia, Monasterio, vel beneficio prouenientium censuræ subiicit. At sub prædictis non videtur Ecclesia, Monasterium, & beneficium contineri. Neque obest grauius delinquere, & grauiori pœna dignum esse vsurpatorem Ecclesiæ, Monasterij, ac beneficij, quam vsurpator fructuum ex his prouenientium; qui id solum probat debuisse Pontificem grauiori censuræ & pœnæ delinquentem subiicere: non tamen probat, de facto huic legi esse subiectum. Sic Duard. *hîc l. 2. can. 17. q. 4. n. 18.*

⁴⁶⁵ Comprehenditur plane. Quia si propter vsurpationem fructuum fertur excommunicatio, à fortiori propter Ecclesiæ, Monasterij, ac beneficij vsurpationem ferridebet. Et quia legislatoris intentio videtur esse, ne fructus Ecclesiæ, & à fortiori ne ipsa Ecclesia à potestate laica vsurpetur. At finis legis potiusquam verba est inspiciendus. *c. fin. de Reg. iuris in 6. l. C# pater, §. dulcissimis, ss. de legat. 2.* Ita Alteri. *l. 5. d. 18. c. 1. dub. 1.* Bonac. *hîc, d. 1. q. 18. pun. 2. n. 28.*

⁴⁶⁶ Existimo speculatiue loquendo priorem sententiã veriore esse. Quia in materia censurarum, vtpotè odiosa verba legis extendenda non sunt, sed in sensu stricto, ac proprio sumenda: At verba sic sumpta non comprehendunt Ecclesiæ, Monasterij, vel beneficij vsurpatorem præcisè, ac formaliter: sed vsurpatorem iurisdictionis, ac fructuum inde prouenientium. Attamen practice si loquamur, secundam sententiam iudico esse defendendam. Quia raro, vel nunquam Ecclesia, Monasterium, vel beneficium vsurpatur, quin eorum fructus vsurpentur cum ob fructus vsurpandos vsurpatio Ecclesiæ, Monasterij, vel beneficij fiat. Mecum Palao *de cens. d. 3. pun. 18. n. 19.*

Dvbiwm XCIX.

*Vsurpatio pecuniæ, ob quam beneficij fructus
venditi sunt, comprehenditurne sub hoc Canone?*

⁴⁶⁷ **C**omprehenditur quidem. Quia pecunia illa fructibus quibuscumque, & loco fructuum est subrogata. Sic Filliuc. *tractat. 16. numer. 221.*

⁴⁶⁸ Non comprehenditur. Quia pecunia illa propriè ac formaliter non prouenit ex beneficio, sed ex beneficij fructibus venditis. Pontifex vero solum vsurpatorem bonorum prouenientium ex beneficio, Ecclesia, vel Monasterio excommunicationi subiicit: ergo vsurpator bonorum prouenientium personæ Ecclesiasticæ sub alio titulo sub hac censura non comprehenditur. Ita Bonac. *hîc, d. 1. q. 18. pun. 2. numer. 9.* Palao *de Cens. disputat. 3. punct. 18. num. 20.*

⁴⁶⁹ Magis mihi horum opinio placet. Quia magis proprietati verborum huius Canonis accommodatur. Etidem censeo dicendum de vsurpatione aliorum bonorum, in quæ beneficiarius fructus sui beneficij permutaret. Quia illa bona non sunt proprie ac formaliter fructus beneficij, sed permutationis.

Dvbiwm C. ⁴⁷⁰

An tributum Clericis impositum, vel ab eis exactum debeat necessario esse in graui materia, vt imponens, vel exigens hac censura afficiatur?

⁴⁷¹ **P**Artem triplicem Canon hic continet. Prima fert excommunicationem contra impotentes, exigentes, vel recipientes tributum ab Ecclesiasticis sine speciali Romani Pontificis facultate. Secunda eandem censuram profert aduersus patrones per se, vel alios directè vel indirectè prædicta crimina: & contra id procurantes, vel auxilium, consilium, aut fauorem præstantes. Tertia innouat Sacres Canones in Conciliis generalibus editos de hac materia loquentes, pœnas, ac censuras ibidem contentas. Quæsierim vero num tributum Clericis impositum debeat esse in graui materia, vt imponens illud, vel exigens huic censuræ subiaceat?

⁴⁷² Debet quidem in graui materia esse. Quia ob paruitatem materiæ à culpa lethali eiusmodi tributum leue imponens, excusatur, & consequenter non afficitur excommunicatione, quæ ob leue piaculum non incurritur. Sic Bonac. *disput. 1. de Cens. Bul. quæstion. 19. punct. 1. num. 12.*

⁴⁷³ Non debet. Quia grauitas huius impositionis, & exactionis non desumitur ex tributi quantitate, sed ex iniuria libertati Ecclesiæ facta, illiusque contemptu. Que madmodum simoniæ grauitas non desumitur ex quantitate pretij pro te spirituali exhibiti, sed ex contemptu, & iniuria rei spirituali facta, eam temporario pretio coæquando. Ita Alteri. *libro quinto disputation. 19. capite tertio fine. Palao de Cens. disputation. 3. punct. 19. numer. 13. & alij.*

⁴⁷⁴ Hoc defendo. Quia negari non potest, impositione, exactioneque tributi quantumuis minimi statum Ecclesiasticum grauiter lædi, vtpote qui ea exactione denotatur potestati laicæ subiectus esse, & tributorum solutioni obligatus. Dic mihi obsecro. Si pro negotio leuis momenti Clericum ad tribunal sæculare traheres iudicandum, cui dubium erit, te graue committere Sacrilegium, & excommunicationem contrahere? Quia ad huius peccati grauitatem non debet spectari materia, de qua iu-[240]diciu[m] est ferendum, sed ipsum iudiciu[m], cui Clericus inique subiicitur. Sic in casu nostro non quantitas tributi, sed illius impositio, & exactio spectanda est, scilicet quæ ex se libertatem Ecclesiasticam grauissimè lædit.

Dvbiwm CI.

*In hoc Canone innouantur decreta super
his à Sacris Canonibus lata. Et quidem
ex vi huius inneuationis Censuræ, &
pænæ in decreto innouationis contentæ
obtinentne huius Bullæ reseruationem?*

⁴⁷⁵ VIdimus *Dub. 106.* in tertia parte huius Canonis innouari decreta super his per Sacros Canones tam Concilij Lateran. quàm aliorum Conciliorum generalium etiam cum censuris, ac pœnis in eis contentis. Sed dubitas, an ex vi huius innouationis censuræ, ac pænæ in decretis renouatis existentes Bullæ huius reseruationem trahant?

⁴⁷⁶ Minimè quidem. Quia innouare Canones, non est reseruare: sed in pristinum statum eos constituere, ac si aboliti non essent. At in pristino statu Bullæ reseruation# non habebant. Certè in materia pœnali versamur, in qua benigna interpretatio fieri debet. Vnde absolui quis potest à quolibet Sacerdote, si ignarus excommunicationis Bullæ, & conscius excommunicationis iure communi inductæ, nec reseruatae, præstitit actionem, cui est excommunicatio annexa. Sic Bonacin. *de Cens. Bul. disputatione prima quæstion. 19. punct. 4. numer. 8.*

⁴⁷⁷ Maximè profecto. Quia innouare legem, illiusque pœnam est illam de nouo constituere, ac si nunquam esset constituta: At pænæ per Bullam constitutæ reseruationem habent: ergo eam habere debent pænæ innouatæ, vtpote per Bullam constitutæ. Ita Tolet. *libro primo capite trigesimo numere quinto. Filliuc. tract. 16. num. 303. Alteri. lib. 5. disputation. 19. cap. 5. vers. His omnibus. Durad. l. 1. can. 18. qu. 3. & alij.*

⁴⁷⁸ Hanc mentem veriore esse crediderim. Admitto enim innouare Canones, per se non esse illis reseruationem imponere, sed tantum in pristinum statum constituere. At si illa innouatio simul sit reseruatio, Canonesque innouentur lege reseruatiua, non dubito ex renouatione reseruationem accepturos. At Bullæ constitutio, qua huiusmodi Canones innouantur reseruationem continet. Ergo eam Canonibus innouatis tribuit.

Dvbiwm CII.

*An hanc Censuram contrahant Iudices,
Ma⁴⁷⁹gistratus, Notariij, Scribæ, Executores,
qui suo auxilio, consilio, vel fauore personam
Ecclesiasticam processant, banniunt, &c.*

⁴⁸⁰ Excommunicatione hac Pontifex omnes Magistratus, Iudices, Notarios, Scribas, & executores *quomodolibet se interponentes* in causis capitalibus, seu criminalibus contra

personas Ecclesiasticas, illas processendo, bñniendo, capiendo, seu sententias contra illos proferendo, vel ipsos sententias latas exequendo sine speciali, specifica & expressa Aposto, licæ Sedis facultate. Quæsierim vero, num contrahant hanc censuram iudices, Magistratus &c. qui suo consilio, auxilio, vel fauore personam Ecclesiasticam processant, banniunt, capiunt, &c?

⁴⁸¹ Contrahunt quidem. Quia illud aduerbium *Quomodolibet* omnem penitus modum includit ex *Cap. Idemnitatibus, Paragrapho. Si qua vero, de elect. libro sexto*. Sic Bonacin. *hîc, disputation. 1. quæstion. 20. punct. 1. numer. 1. & 2.*

⁴⁸² Minimè contrahunt. Quia Pontifex modos, quibus Index sæcularis in causis criminalibus Clericorum se interponens, in hanc censuram incidit, exposuit, dum inquit, *Illas processando, banniendo, capiendo, seu sententiam proferendo, & exequendo*. Nam verbum illud, se interponere genericum est, & commune ad processum, bannum, capturam, sententiam, eiusque executionem. Quapropter sensus est: Magistratus, qui se interposuerit in causis criminalibus Clericorum processendo, banniendo, &c. huic excommunicationi subiicitur. Porro consilium, auxilium vel fauorem ferentes non processant, banniunt, ferunt sententiam: ergo hac censura non innodantur, Iudex quidem sæcularis Clericum verbaliter citans, & ad suum tribunal adducens, ibique de crimine examinans, etsi in censuram latam *Can. 15.* incidat, hac tamen non innodatur. Quia hæc citatio, &: examinatio non constituit processum, capturam, vel sententiam, quæ sunt actiones hoc Canone interdictæ. Ita Castro *Palao de Cens. disputation. 3. punct. 20. numer. 4.* Et in casu non dissimili Nauar. *Cons. 33. de sentent. excommunicat. Alteri. lib. 5. capit. 19. disputation. 20. capit. 1.* Duard. *hîc, q. 9. fine.*

⁴⁸³ His adhæreo videns aduerbium illud, *Quomodolibet* non quamlibet interpositionem in causis Clericorum denotare, sed eam interpositionem, quæ modis expressis in illo capite contingit. Imo concedamus, (morem gerendo Bonacinæ quamlibet ex interdictis actionibus ita afficere eam particulam *Quomodolibet*, vt præstet hunc sensum: excommunicamus eos, qui personas Ecclesiasticas quomodolibet processauerit, bannierit, ceperit, contra eas sententiam tulerit, & executioni man-[241]dauerit: non tamen indè infertur, consiliantes, auxiliantes, & sauentes comprehendi. Quia nõ proprie ac formaliter processant, banniunt, capiunt, &c. sed consulunt, & adiuuant ad processum, bannum, seu capturam. Cum igitur Pontifex inquit excommunicare Iudices *quomodolibet* processantes, &c. intelligi debet de modo, quo procsseus confici potest, non de modo, qui extra processum fit.

Dvbiwm CIII.⁴⁸⁴

*Vt qui Romanæ Ecclesiæ terras inuadit,
huius Canonis excommunicatione innodetur,
requiritur ne vt illas hostiliter inuadat?*

⁴⁸⁵ IN triplicem partem hic Canon diuiditur. Prima agit de inuadentibus, destruentibus, occupantibus, & detinentibus loca, dominia, & iura Romanæ Ecclesiæ. Secunda de

vsurpantibus, perturbantibus, seu vexantibus eius supremam iurisdictionem. Tertia de præstantibus auxilium, consilium & fauorem in eisdem. Circa primam partem quæsierim, an vt quis dicatur gerere inuasionem excommunicatione hac puniendam, requiratur, vt terras illas hostiliter inuadat?

⁴⁸⁶ Non requiritur hostilis inuasio. Quia in Bullis Sixti V. & Gregorij XIII. dictionibus *Inuadere*, & *Destruere* aduerbium *Hostiliter* addebatur, quod præsentī Canoni sublatum est. Ergo si Pontifex intenderet requiri ad illam censuram incurrendam hostilem inuasionem, illud aduerbium proculdubio adiiceret. Sic nonnulli Doctores, qui verbi *Inuadenti* haud calluere proprietatem. Bonacin. *disputatione prima quæstione vigesima primo punct. 1. num. 3.*

⁴⁸⁷ Requiritur plane, Quia inuadere terras, idem est, ac in eas irruere, seu cum impetu aggredi, quod proprium est hostium. Requiritur ergo hostilis incursus, alias enim non erit inuasio propriè sumpta, vt ex Ambrosio Calep. verb. *Inuadere*, & *Inuasio* colligi potest. Ita Suar. *disputatione vigesima prima sectione secunda numer. 104.* Filliuc. *tractat. 16. numer. 62.* Vgolin. *hîc, capit. 20. numero tertio & alij.*

⁴⁸⁸ Hoc dicendum existimo. Nam ex eo quod in hac Bulla sublatum fuerit aduerbium *Hostiliter*, quod in Bullis Sixti, & Gregorij additum erat, non colligitur, vt putat Bonacina, mutatam esse Pontificis intentionem: sed credendum est fuisse omissum, vt minime necessarium. Satis enim ex verbo *Inuadere*, & ex subiecta materia perspicuum erat, hostilem debere esse inuasionem, siquidem alia inuasio propriè inuasio non est.

Dvbivm CIV.

Supremam iurisdictionem Pontificis offenditne qui Legatos, Commissarios, aliosque Gubernatores à Sede Apostolica constitutos impedit, & perturbat, ne sua iurisdictione vtantur?

⁴⁸⁹ DIXI, secundam huius Canonis partem excommunicatione afficere eos, qui supremam Pontificis & Romanæ Ecclesiæ iurisdictionem de facto vsurpare, perturbare, retinere, & vexare variis modis præsumunt. supremam inquam iurisdictionem in temporalibus, nam de spitualibus satis in præcedentibus Canonibus actum fuerat. Potrò nomine iurisdictionis supremæ intelligo merum ac mixtum imperium. Potestas quippe puniendi Ecclesiasticos etiam vltimo supplicio, supremam arguit iurisdictionem, cum nemini alteri sit concessum. Et generaliter eam iurisdictionem, quam Pontifex vt supremus Princeps exercet, suprema iurdictio est appellanda, vtpotè nemini subiecta, & ab omni alia independens. Quæsierim vero an huiusmodi supremam offendat iurisdictionem, qui Legatos, Commissarios, aliosque Gubernatores à Sede Apostolica constitutos impedit, & perturbat, ne sua iurisdictione vtantur?

⁴⁹⁰ Non offendit. Quia horum iurdictio cum à Pontificia iurisdictione & Romanæ Ecclesiæ distincta sit, non potest esse suprema. At præsentī Canone sola suprema iurdictio protegitur. Ergo offendens Legatos ac Commissarios impediendo, ne sua

iurisdictione vtantur, supremam Pontificis iurisdictionem non offendit. Sic Alteri. *d. 21. c. 1. Bonacin. hîc, d. 1. q 21. pun 1. num 20.*

⁴⁹¹ Offendit equidem, & hanc incurrit censurâ. Quia cum Legati, Commissarij, aliique Gubernatores Ciuitatum Romanæ Ecclesiæ nomine Pontificis iurisdictionem exerçant. eorum iurisdictione perturbata, Pontificis iurisdictionem simul perturbari censi debet. Ita Palao *de Cens. disputatione tertia punct. 21. numero octauo* hanc sententiam satis probabilem esse affirmans, eique innuens adhærescere.

⁴⁹² Crediderim etiam sic impediens, & perturbans Legatos, Commissarios, & Gubernatores hac censura innodari, non quatenus perturbat eorum iurisdictionem formaliter, sed quatenus inde censetur Pontificia suprema iurdictio perturbata.

Dvbiwm CV.

Obligatio habendi transumptum huius Bullæ sit sub mortali?

⁴⁹³ EX verbis Bullæ constat, quoslibet curam animarum ex officio exercentes, tametsi Sacerdotali dignitate insigniti non sint: & quoslibet Presbyteros sæculares, vel regulares ad confessiones audiendas deputatos, obligatos esse transumptum huius Bullæ penes se retinere, hoc est, in sua Ecclesia, vel domo habere illudque diligenter legere, & percipere, alias enim illius retentio plane esset inutilis. Ad quæstionem autem vocito, an hæc obliga-^[242]tio habendi Bullæ huius transumptum, sub mortali sit.

⁴⁹⁴ Non est sub mortali ex vi Bullæ. Quia licet plerumque verba imperatiui modi præcepti obligationem inducant, si est grauis materia: at in præsentī non videtur grauis esse materia, neque necessaria admodum ad finem à Pontifice intentum, cum possit hic facile obtineri, quin Bullæ transumptum quis apud se habeat. Nam ex eo, quod apud alium sit, ipsæque huic omnia ibi contenta referat, illorum notitiam perfectam poterit habere. Sic Alterius *lib. 5. dispu. 2. cap. 7. col. 3. Anton de Sousa cap. 18. num. 2.* Et probabile satis affirmat esse Palao *de Censur. disputation. 3. punct. 22. numero 10.*

⁴⁹⁵ Sub mortali est. Quia verba imperatiui modo prolata in legibus præceptum continent. Retentio autem Bullæ, illiusque diligens lectio imperatiui modo in Bulla profertur. *Penes se habeant, studeant, &c.* Ex alia parte materia grauis esse videtur, vtpote animarum curæ, ac regimini non leuiter necessaria: ergo. Ita Vgolinus *hîc, part. 3. cap. 7. num. 3.* Duartius *lib. 3. Paragraph. 8. quæstion. 1. num. 3.* Bonacin. *de Censur. Bull. disputation. 1. quæst. 22. punct. 7. num. 5.*

⁴⁹⁶ Teneo primam sententiam cuius fundamentum secundæ rationem infirmauit. Præterea tamen si Pontifex vellet sub mortali obligare ad hanc retentionem, & lectionem, cur omisit illa verba: *In virtute sanctæ obedientiæ*, quæ Superiori clausula apposuerat? Tacite quidem ea omissione indicauit longe minori obligatione adstrictos esse curam animarum habentes, aliosque Presbyteros ad transumptum retinendum, quam adstricti sunt Prælati ad illius publicationem, quam sub *obedientiæ virtute* facere tenentur.

CAPVT XIV.

*Circa Excommunicationem Canonis Si quis
suadente 17. quæst. 4. de Clerici percussione.*

Dvbivm CVI.

*Clerici criminosi, ioculatores,
incurrigibiles amittuntne ipso iure fori
priuilegium, si sint in Sacris constituti?*

⁴⁹⁷ Non amittunt. Quia Clerici constituti in sacris priuilegio fori gaudent, quousque deprudentur realiter, vel per sententiam Iudicis eo priuilegio denudentur. *Cap. Cum non ab homine, de indiciis*, ubi post incurrigibilitatem Clericus potestati laicæ committitur puniendus. Igitur non ipso iure ob incurrigibilitatem priuilegio fori priuantur. Sic Lupus *tit. de liberi. Ecclesiast. part. 2. quæstion. 5. num. 5. & 9. & quæst. 8. num. vnic.* Suarius *libr. 4. adverb. Reg. Angl. capit. 17. numer. 24.* Layman. *libr. 1. tractat. 5. part. 2. capit. 5. numero 4.*

⁴⁹⁸ Amittunt quidem. Quia trina monitio, quæ fit incurrigibilis, sententiæ degradationis, seu priuationis æquialere videtur. Ita Gloss. *ad cap. 1. de Apostat.* Couarruias *pract. qq. cap. 31. num. 2.* Iulius Clar. *Paragraph, final. quæstion. 36. numer. 23.*

⁴⁹⁹ Crediderim, requiri necessario authenticam declarationem incurrigibilitatis, & regulariter degradationis, seu priuationis sententiam. Lege Ferdinandum de Castro Palao *tractatu 12. de immunit, person. Eccles.* late hoc probans.

Dvbivm CVII.

*Omnia requisita, vt Clericus fori
priuilegio gaudeat, requiruntne
vt priuilegium Canonis perfruatur?*

⁵⁰⁰ Requiruntur quidem. Quia ex Tridentino sess. 23. *cap. 6.* hæc omnia requiruntur, vt Clerici in minoribus constituti priuilegio fori gaudeant, scilicet, tonsuram, & habitum Clericalem communiter gestare, & ex licentia Episcopi alicui Ecclesiæ inseruire, vel in aliqua publica Academia litteris vacare, sed priuilegium Canonis inferius est fori priuilegio, quippe priuilegium Canonis iure tantum positio est introductum: priuilegium vero fori ex iure diuino pronenit. Ergo Clerico, cui non competit fori priuilegium, nec Canonis competere debet. Sic Mānuel. *libr. 1. summ. cap. 80. num. 17.* Bannes 2. 2. *quæst.*

12. art. 1. diffic. 3. Suarius disp. 22. sect. 1. num. 11. Coninch. disp. 14. dub. 15. n. 164. & alij.

⁵⁰¹ Non requiruntur. Quia iure communi Clerico in minoribus ordinibus constituto concessum erat Canonis priuilegium, tametsi alicuius Ecclesiae seruitio non fuisset addictus, neque in aliqua Schola ex licentia Episcopi versaretur. At Tridentinum solam restringit priuilegium fori: ergo priuilegium Canonis sub dispositione iuris commuonis est relictum, iuxta *Leg. Præcipimus, Cod. de appellat.* Sunt enim hæc priuilegia omnino distincte. Ita Nauarr. *libr. 5. consil. tit. de priuileg. cons. 14.* Molina *tractat. 3. de iustit. disputation 54. numer. 9.* Auila *part. 1. cap. 1. disputation. 2. dubio 9. conclusion. 3.*

⁵⁰² Hoc teneo sciens, ita Sacram Congregationem declarasse. Præterea licet Canonis priuilegium inferius sit priuilegio fori, est tamen personis Ecclesiasticis, eorumque statui magis est necessarium, cum grauius offendantur ex vexatione personali, quam ex forensi iudicio. Præterquam quod priuilegium fori cedit aliquantulum in laicæ potestatis diminutionem: at priuilegium Canonis in nullius cedit præiudicium. Ergo mirum non est, plures conditiones pro priuilegio fori requiri, quam pro Cano-[243]nis priuilegio. Demum Tridentinum haud est nobis contrarium. Non enim dixit, seruandam esse constitutionem Bonifacij VIII. in *cap. Clerici. de Cleric. coniug. in 6.* pro omnibus Clericis, sed pro Clericis coniugatis; hi enim nec priuilegio fori, nec Canonis gaudent, nisi conditiones à Concilio præscriptas obseruent.

Dvbiwm CVIII.

Clericus se ipsum vulnerans, afficiturne hac Excommunicatione?

⁵⁰³ SI quis seipsum malitiosè occidat, aut vulneret, vel sui occisionem, aut vulnerationem iniuriosam consulat, aut præcipiat, hac Censura efficitur. Quia de ipso verisicatur violentas manus in Clericum iniicere. Sic Abbas *ad cap. Contingit.* Nauarr. *summ. cap. 27. num. 78.* Sayrus *lib. 3. cap. 26. num. 20.* Suarius *disput. 22. sect. 1. num. 59.* Coninch. *disp. 14. num. 170.* Bonacina *disputa. 2. de excommunicat. quæstion. 4. puncto 2. fine.*

⁵⁰⁴ Non afficitur. Quia Pontifex videtur locutus de tertia persona offendente, & ab offenso distincta. Vt colligitur ex illis verbis: *Si quis, suadente diabolo, manus violentas in Clericum iniecerint.* Ita probabiliter Suar. & Bonac. citati.

⁵⁰⁵ Existimo hoc probabiliter sustineri posse, attamen à prima sententia communi equidem non esse recedendum.

Dvbiwm CIX.

Si quis post mandatum, vel consilium Clerici percutiendi, id reuocet ante patratum

*delictum liberaturne ab hac Censura, etiamsi
mandatario sit huiusmodi reuocatio ignota?*

⁵⁰⁶ SCis, extendi hanc excommunicationem ad mandantes percussionem: deberéque subsequi, vt mandans, vel consulens excommunicatione innodetur. Quod si posito mandato, vel consilio, pœnitentia ductus mandatum reuocet ante patratum delictum, quæsierim, num vt ab excommunicationis liberetur incursione, sit necessarium, vt reuocatio hæc mandati nota mandatario sit?

⁵⁰⁷ Necessarium non est, præcipuè cum impossibile est ad notitiam mandatarij venire. Quia non videtur credendum affici excommunicatione, qui ex pœnitudine reuocauit mandatum vel consilium, cum iam illius peccati reus non est, sed in gratia existit. Sic Glossa *ad cap. Cum quis, de sent. excomm.*

⁵⁰⁸ Necessarium est, reuocationem notam fieri mandatario, vel ei, qui consilium id accepit. Quia dum reuocatio mandati, vel consilij eis nota non est, præsumendi necessario sunt ex vi mandati, vel confilij moueri ad percussionem. At excommunicatio lata est in eos, quorum mandato, vel consilio Clericus offenditur ergo. Ita Bonacina *de Censur. in partic. disput. 2. quæst. 3. punct. 6. sect. 1. §. 1. num. 4.* Suarius *disp. 44. de Irregul. sect. 3. num. 3.* Lessius *lib. 2. cap. 13. dub. 3. num. 17.* Layman. *libr. 1. tractat. 5. part. 2. cap. 5. num. 7.* Auila *part. 2. cap. 5. disput. 3. dub. 7. conclus. 2.* Molina *tractat. 3. disputation. 52. num. 3.* Coninch. *disputation. 14. dubia 15. numero 176. & 183.*

⁵⁰⁹ Hanc sententiam vnice tenendam existimo. Cui non obest, quod eo tempore, quo ille excommunicationem contrahit, in graba existat. Quia ad contrahendam excommunicationem sicut & irregularitatem, non est opus delictum formaliter committi tempore contractionis: sufficit, si antea sit patratum. Vti contingit in eo, qui propinato veneno, vel emissa sagitta, Clericum occidit, cuius delicti ante Clerici mortem pœnituit, qui non ideo ab excommunicatione, & irregularitate excusatur. Quia his pœnis contrahendis sufficientem causam præstitit: hæque pœnæ simul cum gratia Dei compati possunt.

Dvbiwm CX.

*Mandauit quis, vel consuluit Clerici percussionem,
sed postea sufficienter prudentis arbitrio reuocauit
mandatum, vel consilium: Hæc reuocatio sufficitne,
vt ab Excommunicationis incursione liberetur?*

⁵¹⁰ AD hanc excommunicationem vitandam non sufficit reuocationem mandati, vel consilij notam fieri mandatario, vel consiliario, vt *Dub. 150.* vidimus, sed opus est vt reuocatio efficax sit, & mandati, aut consilii positi motionem tollat; alias delictum ex vi mandati vel consilii patratum censebitur. Coninch. *disputat. 14. dub. 15. numer. 183.* Molina *tractat. 3. disp. 52. num. 3.* Quæsierim vero, si mandatum, vel consilium quis

sufficienter reuocet arbitrio prudentis, attamen mandatarius, vel consiliarius illo prius dato permouetur ad facinus perpetrandum, vel quia credit reuocationem fieri non serio, & ex animo, sed fecte, & ob pœnam vitandam: vel quia rationes pro reuocatione allatæ non destruunt præcedentes, an in excommunicationem huius Canonis incidat?

⁵¹¹ Non incidit. Quia facta reuocatione mandati, vel consilii, de se efficaci, non est censendus mandatarius, vel consiliarius eo moueri, sed ex malitia, cum reuocationi stare possit, & debeat. Sic Syluest. *verb. Homicidium* 1. num. 11. Nauarra *de restit. lib. 3. cap. 4. num. 27.* Layman. *libr. 1. tractat. 5. part. 2. capit. 5. numer. 7.* Auila *part. 2. capit. 5. disputation. 3. dub. 7. conclusion. 3.*

⁵¹² Incidit plane. Quia facinoris causa fuit medio suo mandato, vel consilio, quod de facto illa reuocatione remouere non valuit. Quemadmodum in excommunicationem incidit, qui propinato veneno Clericum occidit, tametsi diligentiam ad impediendum damnum adhibuerit. Ita Lessius *lib. 2. cap. 13. dub. 3. numer. 18.* Coninch *disputation. 22. dub. 15. num. 183.* Anton. Gomez *libr. 3. resolut. cap. 3. num. 40. & 44.* [244] Molina *tractat. 3. disputation. 52. num. 2. & 3.* Nauarr. *summa capite 27. numero 33.*

⁵¹³ Crediderim, reuocantem mandatum, vel consilium sufficienter prudentis arbitrio, excommunicationem, neque irregularitatem, aut restituendi obligationem contrahere. Quia eo casu præsumi non debet, mandatum, vel consilium causam esse delicti. Quod si rogites, quandonam censeatur quismandatum. vel consilium sufficienter reuocasse? Respondeo sufficienter reuocatum, si verbo, Epistola, vel internuncio serio reuocationem mandatario, vel consiliario significet.

Dvbiwm CXI.

*Ad hanc Censuram incurrendam satisne
est non impedire percussione cum possis:
sed debes esse ex iustitia obligatus?*

⁵¹⁴ INcurris Censuram tamet si solum ex charitate obligatus sis impedire Clerici percussione. Quia textus in *cap. Quantæ* absolutè & sine restrictione loquitur de iis omnibus, qui manifesto facinori desinunt obuiare, cum possint. Sic Suarius *disputation. 22. section. 1. numer. 56.* Filliucius *tractat. 15. numer. 31.* Sayrus *lib. 3. cap. 26. numer. 24.* Medina *Cod. de restitut. quæstion. 7.*

⁵¹⁵ Censuram non incurris non impediens cum solum potes, nisi ex iustitia sis obligatus. Quia ille consensus in percussione Clerici consensus est hac Censura puniri, qui secundum moralem æstimationem fauor, & auxilium esse reputatur, vt constat ex illis verbis, *Eos delinquentibus fauere interpretamur:* & præterea qui statui Clericali iniuriosus est. At qui solum ex charitate, sed non ex officio tenetur percussione impedire, moraliter non censetur percussioni fauere, neque iniuriosam actionem Clericali statui præstare. Nam omittens ex charitate solum negatiue se habet, non positiue etiam moraliter, ideóque damna ex facinore secuta ei non imputantur. Ita Nauarr. *sum. c. 27. n. 78.* Laym. *l. 1. tr. 5.*

p. 2. c. 5. n. 6. Bona. d. 2. de Cens. q. 4. pun. 1. §. 2. n. 8. Molina tr... d. 52. n. 6. Coninch. l. 14. c. 12. n. 7. Auilap. 2. c. 3. d. 3. dub. 8. Henriq. l. 14. c. 12. n. 7. litt. H.

⁵¹⁶ Hoc ego adeo verum existimo, vt licet ex odio, & prauo affectu omittas impedire percussione, adhuc te hac Censura non illigari. Quia non ob prauum effectum, sed ob actionem iniuriosam hæc excommunicatio est lata. Neque prauus affectus constituit omissionem iniuriosam, si ex se iniuriosa non est. Illi autem censentur ex iustitia obligari ad percussione impediendam, quibus percutientes subduntur. Quin imo ille, qui videt, seu probabiliter timet nomine ipsius percussione esse patrandam, ex iustitia obligatus est ad illud damnum impediendum, vt placet Molinæ tr. 2. d. 729. nu. 6. & Nauarro c. 27. n. 231.

Dvbiwm CXII.

An Paterfamilias possit filium etiam in Sacris constitutum moderate punire sine huius Censuræ incursione?

⁵¹⁷ Vidimus section. 1. plures esse causas ab hac Censura excusantes, inter quas correctionis titulum annumerauimus. Vnde licitum est Prælato Ecclesiastico, & Magistro discipulum Clericum etiam in Sacris constitutum vinculis illigare, & castigatione moderata punire, provt ratio culpæ, & personæ qualitas exigit, & fuerit consuetudine receptum. Cap. Ex tenore. Cap. Cum voluntate, de sentent. excommun. Sub Magistro venit intelligendus Pædagogus, & quicumque alius, qui ad honestum aliquid docendum, vel in officio Clericos continendos assumitur. Molina disputation. 56. num. 3. De patre vero. grauis est dubitatio, num filios, & consanguineos etiam in Sacris constitutos possint moderate punire? Dixi, Etiam in Sacris constitutos. Nam si in minoribus constituti sint, omnes conueniunt, moderate puniri posse. c. Cum voluntate, de sent. excomm.

⁵¹⁸ Paterfamilias potest filium sibi subditum etiam constitutum in Sacris punire. Quia Sacer Ordo non eximit filium à patria potestate, sed æque patri subditum relinquit, ac antea erat. At antea poterat patet filium moderate corrigere, provt culpæ qualitas, & personæ exigit circumstantia: ergo etiam poterit sacris initiatum. Sic Diu Antonin. 3. part. titul. 24. cap. 1. §. 2. casu 12. Nauarr summ. cap. 27. num. 82. Auila part. 2. cap. 5. disputation. 3. dub. 12. casu 1. Suarius disputation. 23. section. 1. num. 49. Filliucius tractat. 15. cap. 1. quæstion. 1. Coninch. disputat. 14. numer. 192. Bannes 2. 1. quæstion. 65. articul. 2. Valentia 2. 2. quæstion. 9. puncto vnico, & alij.

⁵¹⁹ Patrifamilias concessum non est correctionis gratia filium punire in sacris constitutum. Quia in Canon. Si quis suadente omnibus generaliter est prohibitum, violentas manus in Clericum iniicere. At nullibi concessum est patri correctionis gratia in filium sacris initiatum manus iniicere violentas, quin potius colligitur, id expressè esse prohibitum eodem in Canone, à contrario sensu ducto argumento. Siquidem ibi conceditur patrifamilias punire correctionis gratia adolescentem in minoribus gradibus constitutum ergo tacite denegatur potestas puniendi, cum filius est constitutus in sacris. Ita Gloss. ad cap. Cum voluntate: verb. Inferiorum graduum Hostiens. Abbas, Butri. & Zabarel. ibi.

Angel. verb. *Excommunicatio* 5. casu 1. §. 10. Molina tractat. 2. disputation. 228. tract. 3. disputation. 56. numer. 6. Layman. libr. prim. tractat. quint. part. secund. capit. quint. numer. 9. Et sub dubio Sotus libr. 5. de iustit. quæstion. 1. articul. 2.

⁵²⁰ Idem affirmit. Quia potestas concessa patrifamilias conceditur propinquis comparatione propinquorum, qui sunt in minoribus gradibus constituti *cap. Cum voluntate*. At propin-^[245]quis non permittitur, constitutos in Sacris percutere. Ergo nec parenti est permittendum. Verum ob reuerentiam Sacri Ordinis non est permissum Prælati Episcopo inferioribus per alium, Clericum corrigere, & casu quo aliquando id necessarium fuerit, cauetur, vt fiat per Clericum, & non per laicum. Quia indecens est, laicum manus violentas in Clericum iniicere, etsi correctionis gratia fiat. At regulariter paterfamilias laicus est: Ergo credendum est correctionem filiorum saltem qui sunt in Sacris constituti, ei esse prohibitam.

Dvbiwm CXIII.

An Magistri Clericos discipulos possint per laicos punire?

⁵²¹ SCio, punctionem huiusmodi Prælati per se ipsos geri esse permissum: nec posse per alios eam præstare, nisi aliqua necessitas urgeat: & tunc non per laicum, sed per Clericum correctio est adhibenda *Cap. Vniuersitatis. de sentent. excomm.* At etsi hoc verum sit ex rigore Iuris, consuetudine autem est introductum, vt Prælati mediis laicis Ecclesiasticos capiant, & in vincula coniiciant, & publica flagellorum punctione afficiant, etsi fuerit opus, torqueant ac in triremibus puniant. Prælati vero Regularibus priuilegio Alexandri VI. relato in *Comp. priuileg. Minorum, verb. Absolutio ordinaria*, §. 20. & indulto Leonis X. *ibidem* commemorato § 27. concessum est, vt disciplinæ causa Religiosos Clericos sibi subditos diuerberent mediis aliis Religiosis etiam laicis, siue conuersis. Quo priuilegio aliorum Ordinum Prælati fruuntur per viam communicationis. De Magistris vero grauior est dubitatio, num Clericos Discipulos per laicos punire possint?

⁵²² Non possunt. Quia Prælati & Iudicibus Ecclesiasticis solam capturam, torturam, & publicam punctionem permittitur per laicos geri, non autem secretam punctionem, & quod punitum non infamat. At Magistris sola punitio concessa est: Ergo nequeunt illam mediis laicis exercere: iam enim videretur punitus infamari. Omnes sic communiter.

⁵²³ Possunt equidem. Quia spectato iure naturæ hæc correctio non est illicita: non enim potest violentia reputari. c. 1. *de sent. excom.* At iure positiuo solis Prælati & Iudicibus Ecclesiæ interdictum, ne Clericos, vel Religiosos mediis laicis corrigant, c. *Vniuersitatis, de sent. excom.* Cui dispositioni magna ex parte derogatum est c. *Vt famæ, eodem tit. & c. Si Clericus eodem tit. in 6.* Ergo cum Magistris, parentibus, & propinquis non sit prohibitum discipulos Clericos per laicos punire, id absque timore excommunicationis præstare poterit. Ita Molina d. 56. nu. 8. Laym l. 1. tr. 5. p. 2. c. 5. n. 9. Coninch d. 14. n. 192.

⁵²⁴ Hos sequor. Quia Magister laicus potest Clericos in minoribus constitutum punire, & pater filium, & propinquus sibi aliquo modo subditus: ergo poterit medio alio laico eam punctionem præstare, partim quia in ea punctione nulla iniuria deprehenditur argum. c. *Si*

Clerici; partim quia ipsis Magistris potius quam executoribus punitio illa per alium facta tribuitur, vt notatur cap. Vt fœmæ, de sent. excom.

Dvbiwm CXIV.

*Vt percutiens Clericum cum vxore, matre,
sorore, aut filia inuentum ab hac censura
excusetur, debetne eum in continenti percutere?*

⁵²⁵ OB difficultatem, quam ius Canonicum agnoscit temperandi dolorem, cohibendique vindictæ impetum in eo, qui videt suam vxorem, matrem, sorotem, aut filiam turpiter ab aliquo Clerico pollui, percussorem illius ab hac excommunicatione excusat. *Cap. Si vero, de sent, excomm.* Censetur autem turpiter Ecclesiasticus agere, non solum si in actu fornicationis inueniatur, sed etiam si vacans amplexibus, osculis, aliisque tactibus turpiter sit inuentus. Solum est difficultas, an vt percutiens Clericum cum vxore, matre, sorore, auc filia turpiter agentem, ab excommunicatione liberetur, debeat necessario eum in continenti percutere?

⁵²⁶ Non debet necessario, sed etiamsi post longum tempus percutiat excommunicationem tion incurrat. Quia restrictio hæc, quod percussio in continenti fiat apponitur in clausula antecedenti, vbi sermo est de defensione propria: Ergo tacite indicatur huic clausulæ non esse necessario accommodandam. Præterea hæc percussio non est, quæ excusatur ob titulum defensionis, sed ob difficultatem grauiter temperandi tristitiam, & dolorem ex iniuria conceptum, cohibendique vindictæ impetum. At hæc difficultas etiã transacto actu subsistit: quippe iniuria illata, & læsus honor perseuerat. Sic quidam Doctor, quam presso nomine affert Castro Palao *de Censur. disputation. 3. punct. 23. Paragrapho tertio num. 14.*

⁵²⁷ Necessario debet percussio in continenti fieri, nec alias erit percutiens ab excommunicatione liber. Quia *Cap. Si vero* textus solum excusat eum, qui percutit Ecclesiasticum turpiter inuentum cum vxore, matre, filia, vel sorores percutientis. At si post delictum commissum percutiat, non percutit formaliter inuentum, sed quem actu inuenit; sed percutit alio tempore repertum. Non igitur potest à censura excusari. Ita Palao citatus Bonac. *tomo tertio de Censur. in partic. disputatione seunda quæstione 3. pun. 6. sect. 4. n. 6.* Laym. *l. 1. tr. 5. p. 2. c. 5. n. 8.* Molina *tr. 3. d. 7. & d. 55. n. 5.* Suar. *d. 22. sect. 1. n. 35.* Sayr. *l. 3. c. 27. n. 23.*

⁵²⁸ Hoc omnino dicendum existimo. Neque enim fundamentum primæ sententiæ validum est. Satis enim ex presseretur textus, percussorem in continenti fieri debere cum verbo illo *Inuentum*, tum ratione decidendi: quippe transacto delicto facilius dolor sedari, temperarive potest, minusque vindictam exci tat. quam cum præsens est oculisque obiicitur.

[246] **Dvbivm CXV.**

*Qui Clericum turpiter cum vxore, matre,
filia, aut sorore acturum ex industria
obseruat, & secreto expectat, venientemque
percutit, liberne est ab hac censura?*

⁵²⁹ Liber non est. Quia occasionem præsentem doloris remouere facile poterat, ac debebat. Ergo dignus non est, vt Ecclesi# benignitatem experiatur, quæ immunitatem Censura concedit ob dolorem conceptum ex occasione percussori inuoluntaria. Et quia textus exigit ad vitandam censuram, vt percuriat turpiter inuentum, hoc est casu, & præter intentionem inuentum, non tamen de industria requisitum. Sic Laym. *l. 1. tr. 5. p. 2. c. 5. n. 8.*

⁵³⁰ Est liber. Quia ea secreta obseruatio, & occulta expectatio delinquentis, neque occasio est, vt ille delinquat: neque impedit, quin turpiter agentem inueniat, etsi inueniat quæsitum & expectatum Ita Bonac. *de Cens. in partic. d. 2. q. 3. pun. 6. sect. 4. n. 6.* Coninch. *d. 14. n. 196.* Auip. *2. c. 6. d. 3. dub. 13. casu 16.* Molina *d. 55.* Nauar. *l. 5. consil. tit. de sent. excom. cons. 41. fine. Et in sum c. 27. n. 84.*

⁵³¹ Fateor mei Pauli Laymani ratione admod# efficaces esse, sententiæ tamen communi contrarium defendenti adhærere decerno, casu quo in expectante, & obseruante dolus absit. Nam si per dolum, vel fraudem delinquentem Clericum adduceret, vt in delicto deprehensum percuteret, minime censuram effugeret huius Canonis. Æquum enim non est vt Ecclesia deceptionibus faueat iniquis. Præterquam quod in eo eu#tu non pereutit turpiter agent# inuentum sed quæsitum, ac dolosè addactum.

Dvbivm CXVI.

*Si superior Religiosi exempti potestatem habeat
eum ab hac censuræ absoluendi, & renuat
absolutionem impertire: potestne eo inconsulto,
pro absolutione impetranda Episcopo subiici?*

⁵³² SVppono de Prælati consensu posse Episcopum Religiosos exemptos ab excommunicatione hac absoluere ex *Cap. Luminoso 18. quæstion. 2.* vbi habetur, Episcopum posse exercere iurisdictionem de consensu Abbatis in Monasterio exempto. Quod si Prælatus impotens hanc absolutionem præstandi nolit eam licentiam Religioso concedere, poterit ipse Religiosus ex tacito suæ Religionis consensu Episcopum adire, & ab eo absolutionem impetrare Verum si superior Religiosi exempti potestatem habeat eum ab excommunicatione aliisque peccatis absoluendi grauis est difficultas, an possit

Religiosus, superiore renuente concedere absolutionem, eo inconsulro Episcopo pro impetranda absolutione subiici?

⁵³³ Potest quidem. Quia exemptio in fauorem Religiosorum facta est. Possunt ergo ipsi dedere, argum. *Cap. Ad Apostolicam, de Regular. & Leg. In conscrihendo, Cod de Episc. & Cleric.* Sic Federic. Ioan. de Lignano, & alij relati à Panormit. *ad Cap. Significasti, nu. 11. de foro compet. & à Syluestro verb. Absolutio quinto num. 2.*

⁵³⁴ Minime potest. Quia hoc priuilegium exemptionis non tam in fauorem singulorum Religiosorum, quam totius Religionis est introductum: Ergo Religiosi singuli ei cedere non possunt. Et quia vi huius exemptionis Religiosi sunt ab Episcoporum iurisdictione extracti & integre, ac plenè suis Regularibus Prælati subiecti. Cederet autem in iurisdictionis Regularis præiudicium, si vnusquisque Religiosus se pro libito ab ea subtrahere posset. Ita Syluester, alique Doctores, quos refert, ac sequitur Sanchez *libr. 4. Decalog. capit. 39. numer 29. 32. & 36. Molina disp. 61. num. 3. Bonac. tom. 3. de cens. in partic. disp. 2. quæ. 3. punct. 6. section. 5. num. 9.*

⁵³⁵ Hoc omnino tenendum. Nam ex eo, quod Archiepiscopus nequit iurisdictionem in suffraganeos exercere nisi in certis casibus, non possunt suffraganei pro libito, & inconsulto suo proprio Prælato, Archiepiscopo subiici pro absolutione impetranda. At Episcopus in Religiosos exemptos minorem habet iurisdictionem, quam Archiepiscopus in suffraganeos, vt bene ponderat Panormit. *ad Cap. Significasti*, Ergo minus possunt Diæcesano subiici.

CAPVT XV.

Circa Excommunicationes summo Præsuli reseruatas.

Dvbiwm CXVII.

Si Iudex Incendiarium excommunicatum publicet, eiusne absolutio est Pontifici reseruata?

⁵³⁷ ⁵³⁶SVppono ex *Dub. Sequenti*, nullum incendiarium ipso iure excommunicatum esse, sed re excommunicatum per sententiam. *Cap. Si quis, & Cap. Pessimam.* Quæsierim vero, num contracta excommunicatione, si Iudex excommunicatum publicet, eius absolutio sit Pontifici reseruata?

⁵³⁸ Reseruata non est. Quia eo ipso, quod incendiarij ab Ordinario excommunicantur, & publicantur excommunicati, ad ipsum videtur pertinere posse impertire absolutionem. Sic teste Toletus *libro primo capite trigesimo quinto numero quarto* plures Doctores.

⁵³⁹[247] Est reseruata. Quia publicata sententia, Pōtifex sibi reseruatur absolutio, iuxta dispositionem *c. Pessimã* vbi Episcopis, & Archiepiscopis prohibet sententiæ aduersus incendiarios relaxationem. Ita Omnes communiter.

⁵⁴⁰ Hanc sententiam veram vniuersim crediderim, cum Pontifex adeo disertè *cap. Pessimam* suam indicet intentionem.

Dvbiwm CXVIII.

An omnis incendiarius sit ipso iure excommunicatus

⁵⁴¹ Ipso iure excommunicatus est. Quia in *Cap. Tua nos de sent. excom.* Consultus Pontifex, an illi tantum, qui manus violentas in Clericum iniecerint. sint ab ipso absoluendi, respondet: *Fraternitati tuæ taliter respondemus, quod non solum qui in Clericos temerarias manus iniiciunt, sed etiam incendiarij, ex quo sunt per Ecclesiæ sententiam publicati, pro absolutionis beneficio ad Apostolicam Sedem sunt mittendi.* Ergo omnes incendiarij excommunicatione innodantur ipso iure. Tum quia Pontifex illos Clericorum percussoribus æquiparat; qui ipso iure sunt excommunicati. Tum quia sibi reseruat excommunicationis absolutionem, postquam fuerint per sententiam publicati. At publicatio excommunicationis, & absolutionis reseruat excommunicationem supponit: ergo supponit Pontifex incendiarios esse excommunicatos, vel saltem eos præsentis decreto excommunicat, ut eius dispositionis locum habeat. Sic Bonac. *tom. 3. de Cens. in partic, disputation, 2. quæstion. 3. punct. 43. numer. 1.*

⁵⁴² Non est iure ipso excommunicatus, sed posita Diœcesani sententia. Quia nullus est textus hanc excommunicationem ipso iure indicens. Nã textus in *c. Si quis membrorum* loquens de domorum incendiariis non excommunicationis pœnam, sed interditiis ab Ecclesiæ ingressu videtur apponere, ibi: *Ecclesia se priuatum agnoscat: excommunicatione autem ferri mandat, si post secundam, & tertiam conuentionem cuncta, in quibus arguitur, non emendauerit, ibi: Ab omni Christianorum Collegio separetur.* At Innoc. 11. in *c. Pessimam*, præcipit excommunicandum, qui malo animo, & studio constiterit incendiarium fuisse, siue ad incendium, consilium, auxiliumve dedisse In *c. Tua nos, de sent. excom.* excommunicatio expresse non fertur, neque etiam tacite; nam incendiarij percussoribus Clericorum non absolute æquiparantur, sed postquam fuerint per sententiam publicati, quia media tantum sententia in excommunicationem incidit. Ita Caiet. v. *Excommunicatio, c. 22. Nauar. sum. c. 27. n. 94. Tolet. l. 1. c. 36. n. 5. Savr. l. 3. thes. c. 29. num. 8. Suar. d. 22. sect. 2. num. 19. Barbosa p. 2. de potest. Episc. allegat. 50. numer. 89. Filliuc tract. 15. c. 2. quæstion. 5.*

⁵⁴³ Hæc sententia verior admodum est. Fateor namque excommunicationis publicationem & absolutionis illius reseruationem excommunicationem supponere: abnego tamen supponere ipso iure esse contractum, sed per Iudicis sententiam latam fuisse ante publicationem.

Dvbiwm CXIX.

Vt Incendiarius excommunicationem hanc contrahat sufficitne factam esse generalem Incendiariorum publicationem?

⁵⁴⁴ Vidimus contracta ab incendiario excommunicatione, si Iudex excommunicatum publicet, eius absolutionem esse Pontifici reservatam; sed qualis debeat esse publicatio non conuenit inter Doctores. Quæsierim itaque an sufficiat generalis publicatio, qua Diœcesanus publice pronunciet, omnes incendiarios esse excommunicatos?

⁵⁴⁵ Sufficit. Quia textus de publicatione sententiæ contra incendiarios, quatenus hoc vitio affecti sunt loquitur: non de publicatione personarum, quatenus tales sunt. Sic Suar. *disp.* 22. *sect.* 2. *nu.* 18. Filliuc. *tr.* 15. *nu.* 53. Bonac. *tom.* 3. *de cens. in partic. d.* 2. *q.* 3. *pun.* 43. *n.* 6.

⁵⁴⁶ Non sufficit generalis publicatio, sed specialis, & expressa delinquentium publicatio fieri debet. Quia illa generalis publicatio quas omnes incendiarij excommunicati esse declarantur, posito quod huic crimini per generalem sententiam excommunicatio annexa sit, superflua est, cum satia omnibus constet posita tali sententia incendiarios excommunicatos esse. Non igitur credendum est de hac generali publicatione textum loqui, quæ non est publicatio personarum, sed delicti. Ita Glos. & Abbas *ad c. Tua nos*, Caiet *v. Excommunicatio*, *c.* 22. Nauar. *sum. c.* 27. *n.* 94. Sayr. *l.* 3. *c.* 29. *n.* 12. Tolet. *l.* 1. *c.* 35. *n.* 4.

⁵⁴⁷ Probabilior hæc mihi sententia. Nam ex vi illius generalis publicationis nullus incendiarius notus est, sed æque occultus manet, acsi nulla publicatio facta esset. At textus videtur loquutus de publicatione, qua delinquentes publicatur, manifestentur, ac noti sint. Argum. *Extrau. Ad euitāda scandala*. Ergo loquutus non est de generali illa publicatione.

Dvbiwm CXX.⁵⁴⁸

An effractores spoliatoresque Ecclesiarum sint ex cap. Conquesti. excommunicati?

⁵⁴⁹ Cap. *Cum conquesti.* 22. Excommunicatione reservata sunt puniti Ecclesiarum effractores, & spoliatores. Grauis autem est controuersia, num eo in textu feratur ipso iure excommunicatio, an supponatur alibi lata; vnum enim ex his necessario est affirmandum. Nam cum Pontifex præcipiat Ordinariis lms delinquentes excommunicatos nunciati, vt arctius euitetur: fit plane excommunicatos esse iam, vel in hoc textu excommunicari. Enunciatio enim & publicatio excommunicationem supponit. Quæsierim itaque, num in prædicto textu *Conquesti* feratur ipso iure excommunicatio?

⁵⁵⁰ [248] Non fertur in hoc textu, sed lata est in *c. Canonica* 11. *q.* 3. ibi: *Ecclesiarum Dei violatores anathemate, & iudicto S. Spiritus è gremio Sanctæ Matris Ecclesiæ, &*

consortio totius Christianitatis eliminamus. Et Cap. Omnes Ecclesiae 17. q. 4. vbi Lucius Pontifex ait: Omnes Ecclesiae raptores, atque suarum facultatum alienatores à liminibus Sanctae Matris Ecclesiae anathematizamus. Sic Glos. & Panormit. ad Cap. Conquesti. Nauar. summ. c. 27. n. 94. Caiet. v. Excommunicatio c. 21. & alij.

⁵⁵¹ Fertur in hoc *Cap. Conquesti*, ex aliis vero textibus non satis colligitur. Fertur inquam tacitè. Quia cum denunciatio excommunicationem necessario supponat, & hæc excommunicatio lata non sit, textibus antiquioribus, Vt ostendam illico: fit plane hoc *c. Conquesti* excommunicationem ferri. Sensus enim illorum verbonum, *Memoratos Sacrilegos excommunicatos nuncietis*, est, Nuncietis eos Sacrilegos esse excommunicatos, quia ex nunc eos excommunicamus, sicut si Pontifex diceret: si ita est, memorati Sacrilegi nouerint, se esse excommunicatos nunciandos. Ita Azor. *p. 1. l. 9. c. 27. qu. 12. Tolet. l. 1. c. 35. n. 6. Sayr l. 5. thes. c. 29. n. 14. Suar. d. 22. sect. 2. n. 10. Reginald. l. 19. n. 60. Barbosa p. 3. de potest. Episc. allegat. 50. n. 90.*

⁵⁵² Hanc sententiam censeo esse veriore. Nam ex textibus pro prima sententia allatis non satis colligitur, excommunicationem contra Ecclesiarum effractores latam esse. Et quidem *Cap. Canonica*, & *Cap. Omnes Ecclesiae* non statuunt legem, neque excommunicationem imponunt Ecclesiarum violatoribus, sed referunt, quid in illo delicto Ecclesia præstare soleat, vt ex textuum tenore liquet.

Dvbiwm CXXI.

*Spectato Iuris rigore, nomine Ecclesiae
effringendæ intelliguntur Hospitalia,
Monasteria, aliave similia loca?*

⁵⁵³ N^omine Ecclesiæ, quæ ab effractore lædenda est, vt hac censura puniatur non solum intelligitur ex iuris rigore Templi autoritate Episcopi ad officia diuina deputata, sed etiã Hospitalia, Monasteria aliave huiusmodi loca. Quia hæc constitudo lata est in Ecclesiarum fauorem, ac proinde nomen Ecclesiæ latè est accipiendum. Sic Panormit. *ad cap. Conquesti. Nauar. sem. c. 27. n. 94. Filliuc. tr. 15. c. 2. q. 6. Sayr. l. 3. thes. c. 29. n. 18. Barbosa p. 3. de potest. Episc. allegat. 50. n. 90.*

⁵⁵⁴ N^omine Ecclesia, spectato iuris rigore, non intelliguntur Hospitalia, Monasteria, aliãve similia loca, sed tantum Ecclesiæ autoritate Episcopi ad diuina officia deputatæ. Quia esto hæc constitutio in Ecclesiæ fauorem cedat, absolute tamen pœnalis est: igitur non debet vltra verborum proprietatem extendi. Ita Castro Palao *de Censur. disputat. 3. Punct. 24. numer. 12. & alij.*

⁵⁵⁵ Existimo verius, retenta proprietate verbi *Ecclesiæ*, vsuque communi, eius nomine non venire Hospitalia, ac Monasteria. vt de se constat. Vnde crediderim aduersus Suarium *d. 22.*

sect. 2. n. 11. & Barbosam ælleg. 50. n. 90. nec etiam Sacristiam, tametsi Ecclesiæ coniunctam, intelligi. Quia non est formaliter Ecclesia, sed quid Ecclesiæ accessorium: alias Conuentus Ecclesiæ annexus, & contiguus intelligendus Ecclesia esset. Neque obest

Regula *Accessorium*; quia Sacristia accessoria est Ecclesiæ, quoad ædificium, sed non quoad legis pœnam vel fauorem spectantes, nisi id expresse cautum fuerit, sicut in materia Interdicti cautum est c. *Si Ciuitas, de sentent. excommun.*

Dvbiwm CXXII.

*Mandans, vel præcipiens aliquam
actionem, qua diuexentur ij, qui Censuras⁵⁵⁶
excommunicationis, suspensions, vel Interdicti
tulerint, inodanturne excommunicatione
Cap. Quicumque de sent. excommun. in 6.*

⁵⁵⁷ HÆc excommunicatio lata est in eos, qui vexauerint illum, qui censuras tulerit. Cõprehendit omnes, ac singulos cuiuscumque conditionis & qualitatis sunt, qui occasione latæ censuræ vexauerint occidendo, vel capiendo, vel aliquo modo grauando in personis, aut bonis suis, & suorum, eos qui prælictas Censuras protulere: vel eos, quorum occasione promulgat# s#: vel qui ad obseruant, seu cum excõmunicatis communicare nolunt. Item comprehendit eos, qui ad hæc facinora patranda licentiam præbent, nisi fortè ante patratum crimen licentiam reuocauerint. Quæsierim vero, an mandans, & præcipiens aliquam ex his actionibus, hac excommunicatione innodetur?

⁵⁵⁸ Non innodatur, nisi is, qui mandatum dederit publicam habeat auctoritatem, Quia textus loquitur de concedente licentiam, non de mandante. Concedens autem licentiam necessario auctoritate publica fungi debet. Sic Bonacin. *disputation. 2. quæstione tertia punct. 15. num. 6.*

⁵⁵⁹ Innodatur quidem. Quia mandatum, vel præceptum ferri non potest, nisi ab eo, qui à natura, vel ex diuino iure, vel ex Reipublicæ concessione superior est. Si igitur hæc excommunicatio ob licentiam contrahitur, à fortiori ob mandatum contrahetur: cum potius mandatum, quam licentia publicam requirat auctoritatem. Ita Castro Palao *de Censur. disputatione tertia puncto vigesimo quinto numero septimo.*

⁵⁶⁰ Huic sententiæ lubens adhæreo monens ab hac excommunicatione infra duos menses Episcopum imo & Parochum absoluere posse: illis vero elapsis, solum summum Præsulem.

Dvbiwm CXXIII.⁵⁶¹

*In Clement Religiosi, de priuileg.
excommunicantur Religiosi Sacramentum
Extremæ vnctionis vel Eucharistiæ abs-[249]que*

Parochi licentia mini rantes sub nomine Religiosi comprehenduntur Nouitij?

⁵⁶² **C**omprehenduntur quidem Sacerdotes nouitij. Quia hi priuilegiis prnfessarum fruuntur ergo illorum oneribus debent pergrauari. Sic Syluest. v. *Excommunicatio* 7. numer. 31. Nauarr. *summ. capit.* 27. numer. 102. Sayr. *libr.* 3. *capit.* 29. numer. 27. Alterius *libr.* 5. *disp.* 22. *cap.* 3. *vers.* *Ad clariorem.*

⁵⁶³ Minimè comprehenduntur. Quia licet nouitij in fauorabilibus sub nomine Religiosi comprehenduntur, non tamen in pœnis. Ita Filliuc *tr.* 15. n. 185. Bonac. *tom.* 3. *de cens. in part. d.* 2. q. 9. *pun.* 5. n. 28. Suar. *d.* 22. *sect.* 4. n. 2. Abbas *ad Rubr. de Regular.*

⁵⁶⁴ Communis est Doctorom sententia, nouitios sub nomine Religiosi non comprehendi in oneribus, vel præceptis, licet in fauorabilibus comprehendantur. Quia constitutiones pœnales restringendæ sunt, earumque verba cum proprietate accipienda.

Dvbivm CXXIV.

An nomine Religiosi intelligantur soli Religiosi exempti?

⁵⁶⁵ **D**E solis Religiosis exemptis hæc constitutio intelligitur. Quia ex Rubrica sub qua fit, colligitur, hoc asserendum; est enim De Religiosis priuilegiatis, sen exemptis ratione priuilegiorum. Et quia non exempti non indigebant hac coërcitione, cum possent ab Ordinariis, sicut alij Sacerdotes sæculares cohiberi. Sic nonnulli, quorum sententiam Castro Palao *de cens. disp.* 3. *punct.* 26. numer. 5. probabilem esse fatetur.

⁵⁶⁶ Non de solis Religiosis exemptis, sed de aliis non exemptis intelligenda est constitutio. Quia in textu nulla est restrictio, Rubrica autem restringere textum nequit, cum lex nõ sit, nec à Pontifice constituta. Ita Sayr. *l.* 3. c. 29. num. 27. Suar. *d.* 22. *section.* 4. num. 4. alios citans. Filliuc. *tr.* 15. n. 86. Bonac. *disp.* 2. *quæst.* 9. *punct.* 5. num. 7.

⁵⁶⁷ Fateor in primam inclinare sententiam. Nã rationi, qua secunda nititur, responderi possit, ex ipsa Rubrica indicari, textum sub ea restrictione obligare: cum ex consensu, & approbatione Pontificis sub eo titulo constituatur.

Dvbivm CXXV.

An vt Religiosi hac excommunicatione innodentur, debeant necessario esse Sacerdotes?

⁵⁶⁸ **V**T Religiosi hac censura illigentur, prohibitas actiones præstando non debent esse Sacerdotes necessario, sed sufficit si Religiosi sint, imo etiam Modiales hac censura innodantur, si aliquam ex prohibitis actionibus exerçant. Quia textus absolute, & absque vlla distinctione Religiosis interdicat ministrationem Eucharistiæ & Extremæ vnctionis

absque speciali Parochialis Presbyteri licentia. Ergo quicumque, quæ verus Religiosus fuerit, hac censura innodabitur, si aliquam ex his actionibus præstiterit. Sic Suar. *disputation. vigesim. secund. section. quart. numer. quint. Filliuc. tractat. decim. quint. num. 186.*

⁵⁶⁹ Debet# necessario esse Sacerdotes. Quia hæ actiones non nisi à Sacerdotibus præstari assolent. Ita Anchat. *hîc. Bonacin. d. 2. qu. 9. punct. 5. n. 27. Cardin. in præs. Palao de cons. d. 3. punct. 26. num. 6.*

⁵⁷⁰ Eiusdem mentis sum. Nam cum Eucharistiæ & Extremæ vnctionis ministratio solum à Sacerdotibus geri soleat, credendum est Pontificem solummodo intendisse, Religiosorum Sacerdotum abusum hasce actiones absque lic#tia, ac priuilegio exercentium cohibere.

Dvbiwm CXXVI.

Religiosus asserenti, se habere licentiam, vt sibi Eucharistiam, vel Extremam vnctionem ministret potest fidem adhibere?

⁵⁷¹ Potest adhibere fidem. Quia nemo præsumendus est adeo suæ salutis immemor, vt ei commodum vllum anteponat, vt dicitur *c. penult. 1. q. 7. & Leg. Sancimus, Cod. de Sacros. Ecclesiis.* & colligitur ex *cap. significasti, el 2. de homic.* Sic Glos. *ad hanc Clement. v. Habita.* Antonin. *3. p. tit. 24. c. 54.* Angel. *v. Excommunicatio 5. casu 12. numer. 17.* Rosel. *verb. Absolutio, 1. num. 39.* Syluest. *verb. Excommunicatio 7. casu 14. numer. 35.* Tabie. *verb. Eodem, 5. quæstion. 4. numer. 5.*

⁵⁷² Regulariter fides adhibenda non est. Quia in iis, quæ ad externam Ecclesiæ gubernationem attinent, partis testimonium insufficiens esse iudicatur. Qua ratione fides non adhibetur excommunicato asserenti se absolutum esse, nisi litteras absolutionis ostendat: vel alio modo legitimè absolution# probet, vt habetur *c. Sicut, de sent. excom.* Ita Sanch. *3. matr. d. 37. n. 2.* plures referens.

⁵⁷³ Hoc probabilius esse crediderim. Quia hæc non tam spectant ad vnus cuiusque salutem, quam ad externam Ecclesiæ gubernationem: ac proinde Ecclesiæ satisfaciendum est. At ministrare Extremam vnctionem vel Eucharistiam morituris, Matrimonij Sacramentum solemnizare, (quod etiam inibi Religiosis Sacerdotibus prohibetur) ad externam Ecclesiæ gubernationem pertinet, vt de se constat: Ergo ex testimonio recipientis, asserentis quidem, se habere licentiam à Parocho, hæc agenda non sunt. Dixi, *Regulariter.* Nam si persona, quæ id asserit, est valde digna, vt prudentis arbitrio nulla falsitatis suspicio timeri possit: poterit Religiosus credere dicenti, se habere à Parocho specialem licentiam. Sanch. *supra.*

[250] **Dvbiwm CXXVII.**

*Huius Clementinæ excommunicatione etiam
innodatur Religiosus, qui sine facultate
Sedis Apostolicæ quemquam præsumit
absolvere à culpa, & à pœna: eamne contrahit
qui non animo indulgentiam concedendi,
sed diciendi præstat absolutionem?*

⁵⁷⁴ Absolvere à culpa, & à pœna idem est, ac præsumere concedere plenariam indulgentiã seu peccatorum remissionem. Hæcenim coçessio vulgari vocabulo Absolutio à culpa, & à pœna nuncupatur. Quare opus non est, vt absoluat à culpa Sacramentaliter, satis est, si totius pœnæ remissionem concedat, quia à culpa & à pœna absoluit. Suar. *disputation.* 22. *section.* 4. *num.* 19. Quæsierim vero, an censura hac innodetur Religiosus, qui non ex animo concedendi indulgentiam, sed solum diciendi, præstat absolutionem?

⁵⁷⁵ Non innodatur. Quia hæc excommunicatio imponitur ob absolutionem, quantum est ex parte absoluentis præstitam, non ob absolutionis fictionem. Ibi *Quemquam absolvere præsumunt* si enim Extremam vnctionem & Eucharistiam ministrantes fecte in hanc excommunicationem non incidunt. Ergo nec etiam qui fingeret se absolvere, cum nollet absolutionem concedere, vtpotè qui nullam ad illius concessionem habet potestatem. Suar. *disputation.* 22. *section.* 4. *numer.* 23.

⁵⁷⁶ Innodatur sine dubio. Quia Pontifex hac censura voluit coërcere quorundam Religiosorum audaciam, qui fideles decipiebant indulgentiarum concessione, cum nullam haberent potestatem concedi. Ergo non absolutionem veram, sed fictam, & deceptoriam hac excommunicatione voluit Pontifex coërcere. Ita Bonacin. *disputatione secunda de Cens. in partic. quæstione nona puncto quinto numer.* 25. Palao *de Cens. disputation.* 3. *punct.* 26. *num.* 17.

⁵⁷⁷ Cum his probabilius opinor, iudicans simile non esse de Eucharistiæ, ac Extremæ vnctionis ministratione. Quia Pontifex non punit hac excommunicatione fictam eorum administrationem, sed veram, illegitimam tamen & indebitam, vtpote in Parochorum iurisdictionis præiudicium. Ratio, autem discriminis est, quia Extrema vnctio & Eucharistia verum Sacramentum esse possunt, etsi illicite, & usurpata iurisdictione ministrentur: at absolutio à culpa, & à pœna, seu indulgentiæ plenariæ concessio nequit vera esse, sed omnino facta, ac deceptoriam præstita ab eo, qui nullam concedendi habet potestatem.

Dvbiwm CXXVIII.

*In Clement Grauis, de sentent. excomm.⁵⁷⁸
excommunicantur Domini temporales, qui
in terris suis curant interdictum violari,
singularis euocatio & secreta ad diuina audienda
sufficitne ad hanc censuram incurrendam?*

⁵⁷⁹ Tres esse actiones, ob quas hæc excommunicatio fertur, præmitto Prima est ob coactionem, quam domini temporales alicui inferunt, vt diuina officia in locis Interdicto suppositis celebret. Secunda est euocatio ad eadem diuina audienda. Tertia est prohibitio ab ipsis facta publicè excommunicatis, ne exeant ex Ecclesia, dum Missarum solemnia aguntur tametsi à celebrantibus moniti sunt. Circa actionem secundam requiro, an singularis euocatio, ac secreta sufficiat ad hanc censuram incurrendam; an verò necessaria fit publica, voce, inquam, præconis, campanæ sonitu, tubæ & c?

⁵⁸⁰ Non sufficit singularis ac secreta vocatio. sed necessaria est vocatio publica. Quia licet verba illa textus *Moda prædicto* referantur ad modum vocationis, quem Pontifex in casus propositione retulerat. At Pontifex rerulit, dominos illos temporales non solum secreto, & sigillatim, sed voce præconis & pulsatis campanis, ad diuina audienda in locis Interdicto suppositis populum euocare. Ergo vt quis *Prædicto modo* euocare censeatur, debet non solum secretò, sed publicè euocare: alias non *prædicto modo* absolute, & simpliciter, sed secundum quid at dimidiate vocaret: & cum h#c materia odiosa sit, strictè debet interpretari. Sic Syluest. v. *Excommunicatio* 7. nu. 51. Nauarr. *summ.* c. 27. num. 104. Sayr. l. 3. *thes. capit.* 29. n. 43. & alij.

⁵⁸¹ Sufficit singularis, ac secreta vocatio, nec necessaria est publica. Quia Pontifex reprimere voluit audaciam illorum nobilium, qui nunc hos, nunc illos ad diuina officia audienda vocitabant, (quod esse non poterat nisi per singularem vocationem) & interdum compellebant: & his non contenti excessibus, non solum per campanarum pulsationem, sed & voce præconis populos etiam interdictos vt ad audiendas Missas (non obstante Interdicti sententia) venirent, faciebant euocari. At si verba illa, *Prædicto modo* deberent omnem relatum modum vocationis copulatiue comprehendere, non afficerentur hac censura ij vocâte, nisi tum secretò tum publicè campanar# pulsatione, & voce præconis vocation# gererent, & insuper compellerent, quod non est dicendum; quia ferè nullius fructus esset hæc excommunicatio. Ita Caiet. *verb. Excommunicatio, capite vigesimo secundo.* Suarius *disputatione vigesima secunda sect. 4. n. 28.* Tolet. *libr. prim. cap. 36. nu. 6.* Bonacin. *libro secundo quæst. 3. punct. 20. num. 6.*

⁵⁸² Hærens horum sententiæ dixerim, siue voce præconis, siue campanarum pulsatione, siue secreta citatione aliqui euocentur In-[251]terdictum violatur, hac excommunicatione hoc gerentem innodari. Quia vere illi præfato modo euocantur, etsi non omnibus prædictis modis.

Dvbiwm CXXIX.

*Vt impediētes excommuicatos, aut
interdictos exire ob Ecclesia, dam Sacra
peraguntur, debentne moneri, vt exeant ab
Ecclesiis Ecclesiastico Interdicto suppositus?*

⁵⁸³ SVb eadem excommunicatione prohibetur domini temporales, ne impediā publice excommunicatos, aut interdictos exire ab Ecclesiis, dum Missarum Solemnia aguntur. Debent autem hi excommunicati, aut interdicti moniti esse à celebrantibus, vt exeant: tunc vero si temporalis dominus exitum eorum impederit, excommunicationem contrahet. Quæsierim itaque, debent esse moniti à celebrantibus, vt exeant ab Ecclesia Ecclesiastico interdicto supposita, vt locus sit huic excommunicationi?

⁵⁸⁴ Non debet necessario Ecclesia esse interdicta. Quia nullum extat verbum in hac actione indicans, Ecclesiam debere interdictam esse. Ex eo autem, quod in præcedentibus clausulis id fuerit expressum, non infertur, pro actione præsentis clausulæ eam conditionem requiri: sicuti nec sufficiunt quælibet officia diuina, vt prohibens excommunicatos exire, dum ipsa peraguntur, in hanc incidat excommunicationem. Sed necessario debet esse Missæ Sacrificium, tametsi in clausulis præcedentibus quodlibet officium diuinum sufficiens fuerit. Sic Bonac. *disp. 2. de Censur. in partic. quæstion. 3. punct. 20. num. 11.*

⁵⁸⁵ Necessario debet Ecclesia interdicta esse. Quia textus de interdicto locali generali loquatur, vt constat illis verbis: *Domini temporales in terris eorum Ecclesiastico suppositis interdicto*. Quare etsi in hac clausula non expresserit Pontifex Ecclesias interdictas esse, ideo fuit, quia ex præcedentibus, & ex quærelæ propositione. Satis colligebatur. Ita Suarius *disput. 22. section. 4. numer. 30. Filiucius tractatu 15. numero 74.*

⁵⁸⁶ Verius hi. Nam vel illæ Ecclesiæ non interdictæ existunt in terris illorum dominorum, vel non. Si non existunt, non incidunt illi in hanc excommunicationem, quia non præstant actiones prohibitas, vt domini temporales, & iurisdictionem habentes in terris suis, vt textus requirit, & ipse Bonacin, *disputation. secund. quæstione tertia, puncto vigesimo, numero decimo septimo.* concedit. Si autem Ecclesiæ illæ in terris huiusmodi dominorum existant, nequeunt non esse interdictæ cum eorum terræ Ecclesiastico fuerint interdicto suppositæ, & consequenter Ecclesiæ ibi contentæ.

Dvbiwm CXXX.

*In Extrauag. Bonifacij VIII. excommunicantur,
qui aliquid dant, vel recipiunt⁵⁸⁷ pro obtinenda
aliqua gratia, vel iustitia. Qui promittit*

*animo non se obligandi, vel non adimplendi,
inciditne in hanc Excommunicationem?*

⁵⁸⁸ IN hac Extrauag. quat incipit, *Excommunicamus 1. de sentent. excommunicat.* Bonifacius VIII. ipso iure excommunicat omnes vtriusque sexus, siue Clericos, sine laicos, siue Religiosos, qui aliquid dant, vel recipiunt, vel promittunt tacite, vel expressè etiam sub verbis generalibus pro obtinenda aliqua gratia, vel iustitia sibi, aut aliis, in causis, vel iudiciis, seu aliàs per litteras Apostolicas, & quibuscumque modis apud Sedem Apostolicam obtinenda præstant. insuperque illos, qui aliquid sciuerint culpabile in prædictis, & Pontifici intra trium dierum spatium per se, vel per nuncium non retulerint. Demum ipsa gratia, vel iustitia scienter vtentes eadem, Censura innodantur. Triplex autem est actio. Prima pactum seu promissio alicuius parui, vel magni, vel illius datio, ac receptio pro gratia, aut iustitia obtinenda apud. Sedem Apostolicam. Secunda, gratia, vel iustitia sic obtenta vti. Tertia non reuelare intra triduum eos, qui præfatas promissiones fecerint, vel receperint. Igitur quo ad primam actionem quarsierim, an si quis promittat animo non se obligandi, vel non adimplendi promissum, in hanc Censuram incidat?

⁵⁸⁹ Non incidit. Quia ea promissio non est vera sed ore tenus solum: at pœnæ impositæ sunt promissioni, pacto: ergo intelligi debent de vera promissione, & pacto, non de ficto: cum lex pœnalis vltra proprietatem verborum non sit extendenda. Sic Bonacina *tom. 3. de Censur. in particul. disputation. 2. quæstion. 3. puncto 31.*

⁵⁹⁰ Incidit sane, Quia in præsentia ea promissio, vel pactum prohibetur, ex quo Superior moueri potest, ad gratiam, vel iustitiam concedendam: at ex promissione ficta æque ac ex vera mouetur, cum ficta illi sit ignota. ergo quicunque ex his promissionibus sub Censura hac prohibetur. Ita Castro Pal. *de Cens. d. 3. pun. 27. num. 18.*

⁵⁹¹ Veriorem hanc sententiam esse credo. Nam acceptans promissionem illam fictam, & vi illius gratiam, vel iustitiam præstans Censuram hanc incurrit; quia non liberaliter, sed ob rem onerosam, ac pretio æstimabilem gratiam, vel iustitiam confert: quippe illa promissio siue vera, siue ficta sit promittenti onerosa est, & pœnæ arbitrarie subiecta, quod est sufficiens, vt pretio æstimetur. Ergo eam promissionem præstans eadem Censura innodabitur; textus enim æque promittentem, ac acceptantem promissionem excommunicatione ligat.

[252] **Dvbiwm CXXXI.**

*Promissio hæc debetne acceptari, vt
promittens hac Excommunicatione illigetur?*

⁵⁹² NON debet necessario acceptari. Quia quilibet ex his actionibus excommunicationi subiicitur. Inquit enim textus: *Qui aliquid paruum, vel magnum promiserint, vel promissionem receperint.* Ergo sola promissio absque promissionis receptione sufficiens est ad Censuram inducendam. Sic Molina *disputation. 92. vers. Cum omnes. Farinac praxis part. 2. quæ. 111. art. 15. num. 315.*

⁵⁹³ Necessario debet acceptari Quia promissio cui acceptatio deficit, non est vera, propria, ac perfecta promissio, nec pactum, cum non sit duorum consensus, quod expressè ad pactum requiritur *Leg. 1. in princip. Digest. de pactis. Leg. 3. Digest. de pollicitat.* & pluribus probat Sanchez *ib. 1. de sponsal. disputation. 5. num. 20.* At in Extrauag. Bonifacij VIII. promissio, quæ pactum sit, excommunicationi subiicitur. Ergo necessario debet esse promissio acceptata. Ita Bonacin. *de excommunicat. in partic. disputation. 2. quæstion. 3. punct. 31. num. 9.* Palao *de Censur. disputation. 3. punct. 27. numero vigesimo.*

⁵⁹⁴ Probabiliorem esse hanc relationem non dubito. Cui quidem non obest, promissionem, & acceptationem, vt actiones distinctas huic excommunicationi subiici. Quia subiiciuntur cum dependentia vnus ab altera. Sicut enim nequit acceptatio subiici excommunicationi, quin promissio præcedat: sic nec promissio subiici potest, quin acceptatio subsequatur.

Dvbiwm CXXXII.

Qualibet res, quæ in materia furti peccatum lethale constitueret, sufficitne in huius Extrauagantis præscripto ad Censuram incurrendam?

⁵⁹⁵ Sufficit plane. Quia si hæc quantitas in materia Iustitiæ, ac Religionis sufficiens est, peccatum constituere: cur non in præsentī materia? Præterea si in materia Iustitiæ ex eo quantitas furto ablata censetur esse grauis, & peccatum lethale constituere, quia eius defectus graue affert incommodum, ergo è contra illius donatio graue afferet donatario commodum. Ergo est sufficiens ad mouendum eius animum in donantis fauorem. Sic Bonac. *tom. 3. de Censur. in partic. disput. 2. quæs. punct. 31. numer. 13.*

⁵⁹⁶ Non sufficit. Quia ad gratiam, vel iustitiam impertiendam, quæ à Superiori semper viro præstatur non videtur vilius esse momenti dorum, vel promissio, quæ quantitatem ad furtum graue constituendam sufficientem non excedat. Vir enim huiusmodi flocci æstimabit quatuor, aut sex Hispanicos Regales, qui lethalem furti materiam possunt constituere. Vnde prudentis arbitriorelinquendum spectatiscircumstantiis tam dantis, quam accipientis: tum gratiæ, vel iustitiæ obtinendæ. Ita Menochius *lib. 2. de arbitrar. casu 145. num. 4.* Nauarr. *comment. de datis, & acceptis, notab. 3. fine, & notab. 10. numer. 20.* Molina *disputation. 92. vers. Vtrum vero.* Azorius *part. 3. libr. 12. capit. 23. quæstion. 3. & alij.*

⁵⁹⁷ Ego quidem existimo, illam censendam esse materiam sufficientem, quæ his circumstantiis spectatis valeat collatorem allicere, ad gratiam vel iustitiam concedendam. Nam finis huius Canonis est, ne collatores excœcari valeant, néve Iudices peruerti. Comparatione tamen huius finis quantitas, quæ alioquin in materia furti grauis esset, leuissima sæpe censetur, ideó, que nobiles, diuites, ac potentes, cum aliqued munus præstare volunt, quantitatem excedentem eam, quæ in materia furti grauis reputatur, donant, neque contrarium facere audent; quia eorum statum ea donatio dedecet. Quare non ex graui, velleui vtilitate, quæ donatario prouenire potest, ex acquisitione rei donatæ:

sed ex efficacia ad ipsius animum mouendum, ac euertendum, grauitas huius donationis, seu promissionis est desumenda.

Dvbiwm CVIII.

Incurrritne huius Canonis Censuram, qui, si iustitia certa sit, donat aliquid, vel donandum promittit, pro illius expeditione absoluta, siue maturiori absque vllius præiudicio?

⁵⁹⁸ **N**on incurrit. Quia non præstat actionem, quæ alias iure naturali, diuino, vel positiuo prohibita sit. Nullibi namque prohibitum inuenitur mouere Iudicem muneribus, ad præstandum id, quod ex se bonum est, & nemini noxium. At hæc constitutio solum donationem, seu promissionem interdicat, quæ, ipsa seclusa, interdicta est. vt colligitur aperte ex illis verbis: *Vt domus, & Curia nostra à Sordibus purgetur, & ex illis: Quæ cum pessima sint, & Curiaestræ existimationem offendant.* Quæ supponunt, prædictas actiones iniquas esse, & Curiam Romanam maculare, rectamque illius æstimationem lædere. Sic Nauarr. *Comment. de datis, & promis. notab. 9. n. 14.*

⁵⁹⁹ Incurrit quidem. Quia in Authent. *Vt Litigantes* cauetur, vt litigantes in principio litis iurent, nihil se daturos Iudici quacumque ex causa. Nam licet in vno, vel alio casu cesset peruersionis periculum, per se tamen & frequenter adest. Hæc autem prohibitio locum habet in foro Ecclesiastico, cum contrarium decusum ibi non sit, & eius causarum sinceram expeditionem foueat. Ita Molina *disp. 92. vers Ego verò.*

⁶⁰⁰ Non audeo primæ sententiæ subscribere, excepto casu redimendæ vexationis. Hæc quippe redemptio licita est. ac iure naturæ permissa, quam lex ciuilis, ac Ecclesiastica prohibere[253] non intendit. Nam si pro te iustitia aperta esset, timeresque probabiliter non obseruandam vel inique detinendam, nisi aliquid Iudici promitteres, vel donares: nullum peccatum in ea promissione. vel datione committeres, nullamque Censuram incurreres.

Dvbiwm CXXXIV.

Qui pro auferenda, vel differenda alterius iustitia, aliquid Iudici largiatur, incurritne huius Extrauag. Excommunicationem?

⁶⁰¹ **N**on incurrit. Quia pænæ extendendæ non sunt vltra verba in lege contenta. At sub nomine *gratiæ*, vel *iustitiæ* obtinendæ nequit iniusta sententia comprehendi cum non comprehendatur sub nomine *gratiæ*; non enim est beneficium, pensio, absolutio, dispensatio, indulgentia, facultas, vel priuilegium, tametsi ex ea aliquam ille vtilitatem accipiat. Nec sub nomine *iustitiæ* obtinendæ venit iniqua sententia, quia sententia iniqua

iustitia non est: ergo nequit sub iustitiæ nomine contineri: vnum enim contrarium aliud sub se non cōtinet. Sic Farinac *prax part. 3. quæst. 111. num. 351.* & probabile iudicat Palao *de Cens. d. 3. punct. 27. num. 24.*

⁶⁰² Incurrit planè. Quia iniusta sententia *iustitia* in iure nuncupatur. Argum. *Leg. Ius pluribus modis. Digest. de iustitia, & iure.* Ideoque Iudex etiam cum inique iudicat, ius ferre dicitur saltem ex obligatione. At præsens constitutio prohibet, promissionem, vel dationem pro obtinenda iustitia: seu pro actu iudicij obtinendo: ergo. Ita Bonacin. *tom. 3. de Censu. in partic. d. 2. q. 3. pun. 31. Fill tr. 15. n. 133. Molina d. 92. vers. Cæterum. Nauarr. de datis, & promis. notab. 17. n. 19.*

⁶⁰³ Fateor, primam sententiam satis esse probabilem, sed defendo secundam communem equidem. Nam ideo quis donat, vel promittit Iudici dandum pro alterius iustitia auferenda, vel differenda, quia inde sibi emolumentum provenit: ergo huius comparatione, donationem, vel promissionem præstat pro gratia obtinenda. Præterea in donatione, vel promissione ob huiusmodi finem grauiorem culpam proculdubio committeres, quam si pro gratia, aut iustitia obtinenda dares, aut promitteres. Ergo verisimile non est voluisse Pontificem hanc leuiorem culpam grauioribus vindicare pœnis, & grauiorem immunem relinquere.

Dvbiwm CXXXV.

⁶⁰⁴ *In hac Extrauag. nomine Sedis Apostolicæ intelligiturne solum Pontifex seu eius Ministri, vt iurisdictionem spiritualem exercentes?*

NON intelligitur solum Pontifex, vel Ministri eius iurisdictionem spiritualem exercentes, sed & quatenus iurisdictionem temporalem exercent. Quia iuxta frequent# loquendi modum, qui in legum interpretatione spectandus est, Sedes Apostolica vtramque iurisdictionem complectitur. Quod inde efficaciter confirmatur. Quia Pontifex intendit *ab his sordibus, & iniquitatibus suam domum, & Curiam purgare.* At Curiae nomine non est dubium intelligi tribunal Pontificis tam iurisdictionem temporalem, quam spiritualem exercens: ergo in præsentī idem sub Sedis Apostolicæ nomine intelligendum est. Sic Azorius *part. 3. libr. 12. cap. 24. quæstion. 7. Filliucius tractat. 15. num 139. Bonacin. tom. 3. de Censur. in particul. disputation. 2. quæstion. 3. punct. 31. numero 4.*

⁶⁰⁵ Solum intelligitur Sedis Apostolicæ nomine Pontifex, eiusque Ministri iurisdictionem spiritualem exercentes. Quia Sedes Pontificia integre, & perfecte completa erat, cum nullam temporalem exercebat iurisdictionem: vt patet Ecclesiæ nascentis initio. Non igitur tempora, lis iurisdictio Sedem Pontificiam constituit. At lex pœnalis stricte, & non late interpretari debet, verbâque illius in sensu proprio, ac rigoroso sunt accipienda, *Leg. In delictis, §. Extraneus, Digest. Ad legem Aquiliam.* Ergo Sedes Pontificia pro iurisdictione spirituali, non pro temporali etiam intelligi debet. Ita Nauarr. *Comment. de datis, & promis. notab. 18. numero tertio. Molina disputation. 92. versicullam vero.*

⁶⁰⁶ Probabiliorem reor hanc esse sententiam. Cui quidem non obest, quod secundum frequentem, & vulgarem modum Sedes Pontificia vtramque iurisdictionem complectatur. Nam lex pœnalis si extensionem recipit ex vulgari modo loquendi proprio, & riguroso secundum modum loquendi proprium, & rigorosum interpretanda est, non secundum vulgarem. Fateor, velle Pontificem hac constitutione domum, & Curiam ab his sordibus repurgare. Sed non inde colligitur, nomine Sedis Apostolicæ tribunal vt iurisdictionem temporalem exercens intelligi. Quia purgato Ecclesiastico tribunali, purgatur domus, & Curia Pontificis, non secundum se totam, sed secundum principaliorem eius partem.

Dvbiwm CXXXVI.

*An obligentur extra Romanam Curiam
existentes reuelare intra triduum Pontifici eos,
qui pro obtinenda gratia, vel iustitia, pretium
promiserunt, donarunt, aut acceperunt?*

⁶⁰⁷ VIdimus, actionem tertiam sub Censura prohibitam in dicta Extrauag. esse non reuelare intra triduum eos, qui pro obtinenda gratia, vel iustitia pretium promiserunt, donarunt, vel acceperunt. Quod intellige, si in suo delicto persistent, neque fraterna correctione emendari sperentur, eorumque delictum probabile sit. Quæsierim autem, num ad hanc agendam denunciationem obligentur, extra Romanam Curiam existentes?

⁶⁰⁸ [254] Obligantur profecto. Quia pœnis ob alias actiones in hac Extrauag. expressis obligantur extra Romam commorantes: ergo etiam ob omissam denunciationem. Neque obstat, quod intra triduum non possint: quia non inde infertur, ab obligatione eximi. Nam illud tempus non ad finiendam obligationem, sed ad illam sollicitandam positum est, itavt quis potuerit intra triduum denunciare, teneatur, sin minus quando commode possit. Sic Bonacin. tom. 3. de Censur. in particul. disputation. 2. quæstion. 3. punct. 31. numer. 19. Fauet Nauarr. Comment. de datis, ac promis. notab. vigesim. secund. numer. Trigesim. septim.

⁶⁰⁹ Non obligantur nisi qui in Curia Romana existunt. Quia si Pontifex vellet ad hanc denunciationem præstandam obligare æque in Romana Curia, ac extra existentes, terminum obligationis communem omnibus designaret, intra quem plerumque possent huic obligationi satisfacere. Ita Syluest. verb. Excommunicatio 7. Casu 43. Nauarr. Comment. de datis, ac promis. notab. 22. num. 37. Azorius part. 3. libr. 12. cap. 14. quæstion. 8. Filliucius tractatu 15. Numero 129. Molina disputation. 92. versicul. Cum omnes.

⁶¹⁰ Cum his opinor. Quia ille triplicis diei terminus solis in Romana Curia existentibus potest desernire, reliquis extra Curiam morantibus nunquam vel raro: ergo asserendum est, Pontificem noluisse alios quam in Vrbe commorantes sub hoc præcepto comprehendere.

Dvbiwm CXXXVII.

An sub huius Extrauag. pœnis Cardinales, & Episcopi comprehendantur?

⁶¹¹ Cōprehendunt h# pœn# omnes Clericos, Religiosos, & laicos vtriusque sexus, siue familiares Curiae, siue vndecumque alios. Dubito autem, num Cardinales etiam, ac Episcopos comprehendant?

Non comprehendunt. Quia esto, nomine⁶¹² Clericorum veniant omnes in dignitate constituti, in lege quidem fauorabili: non autem in lege pœnali, & odiosa. Sic Abbas *Rubric. de vita, & honestat. Cleric. Sanchez libr. 6. Decalogi capite decimo quinto, numero septuagesimo quarto*, alios referens.

⁶¹³ Comprehendit constitutio hæc Cardinales, & Episcopos, & à fortiori alios Clericos in dignitate constitutos. Quia quamuis secundum frequentem loquendi vsum nomine Clericorum non soleant Cardinales, & Episcopi, neque personæ in dignitate constitutæ intelligi: attamen in præsenti ex subiecta materia, ac legis fine comprehensi intelliguntur. Nam Pōtifex suam domum, & Curiam intendit hac constitutione ab illa iniqua gratiæ, vel iustitiæ concessionem, & negociationem purgare: At huiusmodi finem non consequeretur, si Episcopos, Cardinales, & alios in dignitate cōstitutos non comprehenderet, cum hi sint præcipuè, à quibus gratia, vel iustitia apud Sedem Apostolicam obtinetur. Ita Fernandez de Castro *de Censu. disputatione tertia, puncto vigesimo septimo, numero 31.*

⁶¹⁴ Operæpretium est, vt meam resolutionem aperiā, ad memoriam reuocare, in Extrauag. Gregorij XIII. vltra præfatas pœnas priuari ipso iure delinquentes omni beneficio Ecclesiastico, & omni officio tam Ecclesiastico, quam sæculari, tam temporario, quam perpetuo, infamiæque perpetuò subiici: quod intelligendum est, posita sententia saltem declaratoria. Hoc posito, fateor, mihi probabilius esse Cardinales, & Episcopos ob eminentem eorum dignitatem, non comprehendi in pœnis addictis à Gregorio. Quia cum hæ pœn# grauissimæ sint, & statum Cardinalium, ac Episcoporum dedeçant, si Pontifex eos voluisset comprehendere, absque dubio expressisset. Nauarr. *Comment. de datis, ac promiss. notab. 6. num. 9.* Molina *disputation. 92. versicul. Hæc Extrauagans. Bonacina disputation. 2. quæstion. 3. punct. 31. num. 16.* Si autem de Extrauag, Bonifacij VIII. (de qua sermo) loquamur, affirmo, secundæ sententiæ morem gerens, nullum, qui in dignitate constitutus non sit, posse gratiam, vel iustitiam nomine Sedis Apostolicæ concedere. At concedens gratiam, vel iustitiam ex pretio accepto, vel promissione illius acceptata pœnis præfatæ constitutionis afficitur. Ergo sub nomine Clericorum initio constitutionis appposito omnes Clerici etiam dignitate fulgentes intelliguntur. Ergo etiam intelliguntur Cardinales, & Episcopi, cum nullum fundamentum sit, quare ij excipiantur à Clericorum nomine absolute prolato, potiusquam reliqui in dignitate alia constituti.

Dvbiwm CXXXVIII.

*Excommunicatio lata in Bulla Pij V. 83.⁶¹⁵
contra Officiales Sacræ Pœnitentiariæ, afcitne
non solum recipientes aliquid à partibus vltra
stipendium assignatum: sed etiam stipendium
assignatum, cum absque legitima causa
absunt, & per se officium non exercent?*

⁶¹⁶ EXcommunicatio fertur in Bulla Pij V. 83.

quæ incipit, *in omnibus rebus*. Vbi Pontifex vt rectæ, & puræ expeditioni Sacræ pœnitentiariæ consulat, statuit, vt illius Officiales officia sua per se ipsos tum diligenter, tum fideliter exercent, solique præsentis, & actu exèrcentes nisi legitime impediti fructus, & emolumenta percipiant, quorum singulis certum, statumque aliunde stipendium cuique cõueniens decernit assignari, quo solo præcipit contenti esse debere, nihilque aliud etiam sponte oblatum à partibus, aut alias siue pro expeditionis celeritate, sine pro alio extraordinario labore, tam procurando, quam scribendo, aut recognoscendo, & examinando, capere possint. Quicumque secus fecerint, officio suo huiusmodi priuati excommunicationis reseruatae sententiæ ipso facto subiiciuntur. Dubito autem, num hæc excommunicatio afficiat non solum recipientes aliquid à partibus aut aliunde vltra stipendium assignatum, sed etiam re-[255]cipientes stipendiam assignatum, cum absque legitima causa absunt, & per se officium non exercent?

⁶¹⁷ Eos afficit Quia clausula illa in fine posita, *Quicumque secus fecerint, &c.* ad omnia præcedentia referri debet, cum non sit specialis ratio, ob quam potius referatur ad recipi#tes aliquid vltra stipendium, quam ad recipientes stipendium officium non exercentes: quippe vtrumque æquanimiter in præcedenti clausula prohibetur. Sic Filliucius *tractatu 15. numero 209*.

⁶¹⁸ Eos non afficit. Quia hæc excommunicatio lata est, vt concessionis Sacræ Pœnitentiariæ purè ac rectè expedirentur. at huic synceræ expeditioni non obstat indebita receptio stipendij à Pontifice statuti: benè tamen obstarent munera recepta à partibus, aut aliundè, vtpote quæ valerent Officiales peruertere. Ergo sola horum receptio excommunicatione punitur. Ita Bonacin. *tom. 3. de Censur. in partic. disp. 2. quæ. 7. punct. 6. Palao de Cens. disp. 2. pun. 28. num. 8.*

⁶¹⁹ Probabilius hoc esse crediderim. Neque enim reor, velle Pontificem infidelitatem, & negligentiam in exequendis expeditionibus commissam ab Officialibus Sacræ Pœnitentiariæ Censura ligari. Quod necessario fatendum esset, si excommunicatio ad omnes præcedentes actiones referretur. Quapropter dicendum censeo, clausulam illam. *Quicumque secus fecerint, &c.* non ad omnia superius contenta, sed ad ea, quæ immediate præcesserunt, quæque constitutionis fini obstant, esse referendam.

Dvbiwm CXXXIX.

*In decreto edito à Cardinali Milleno
Romæ Vicario, ne è Cæmeterijs
Romanæ Urbis Reliquiæ extraherentur,
comprehenduntur ne exteri Romam venientes?*

⁶²⁰ Millenus Romæ Vicarius ex mandato Pontificis Pauli V. in decreto edito 24. Augusti anno 1613. & in alio edito anno sequenti excommunicationi subiiciuntur, qui aliquas Sanctorum Reliquias etiam in modica quantitate ex cæmeteriis, cryptis, vel catacumbis extraxerint. Quæsierim vero, num hac Censura comprehendantur exteri Romam venientes?

⁶²¹ Non comprehenduntur. Quia probabile est, legibus ac præceptis particularibus non affici exteros breui recessuros. Sed hæc est lex ac præceptum particulare. Ergo exteros huiusmodi non illigat. Sic aliqui, quorum sententiam Ferdin. de Castro *citandus* innuere videtur esse probabilem, cum contrariam asserit esse veriolem.

⁶²² Comprehenduntur equidem. Quia esto decretum hoc latum fuerit à Cardinali Milleno Romæ Vicario lata fuit ab illo, non tanquam Vicario, seu quatenus Vicarius erat; sed quatenus ipsi à Pontifice commissia fuit facultas prædictam Censuram promulgandi, atque adeo nomine ipsius Pontificis, itavt ipsemet Pontifex Censuram illam tulisse censeatur. Nam cum Reliquiarum extractio potius fiat ab exteris, quam ab iis, qui Romæ commorantur, opus erat, prohibitionem ad exteros præcipuè extendi, alias non satis extractionis obstaculo consultum esset. Ita Palao *de Censur. disput. 3. punct. 30. num 22.* Bonacin *de Censur. in partic. disputation. 2. quæstion. punct. 24. numer 16.* Filiucius *tractatu decimo quinto, numero 147.*

⁶²³ Certum hoc mihi adiicienti, non euanuisse hanc constitutionem Cardinalis Milleni obitu, aut eius officio finito. Quia non ipsius nomine, sed Pontificis lata fuit: & non per modum præcepti, sed legis, & constitutionis perpetuo valituræ.

Dvbiwm CXL.

*Excommunicationem latam ab Urbano
VIII. contra extrahentes frumentum ex statu
Ecclesiastico, contrahunt ne farinam extrahentes?*

⁶²⁴ IN Bulla Urbani VIII. 12. Kalend. Nouembr. 1614. fertur excommunicatio aduersus eos, qui frumentum, oleum, blada, & legumina ex statu Ecclesiastico extrahunt, hoc est, ex locis Ecclesiæ immediate subiectis, & ad loca extra Ecclesiam, imo ad loca mediate Ecclesiæ subiecta deferunt mercimonij causa. Nomine frumenti, & bladi veniunt triticum, ordeum, hauena, far, saligo, & quæcumque semina aristas emittentia. Nomine

leguminum venit quidquid terræ satis nascitur, vt sunt fabæ, pinæ, cicer, lentes, & similia. Quæsierim itaque an nomine tritici veniat farina eorum seminum, qui sub tritici appellatione includuntur, vnde extrahentes farinam excommunicatione hac innodentur?

⁶²⁵ Non venit, & ideo extrahentes farinam, Censuram non contrahunt. Quia farina non est formaliter frumentum, etsi ex frumento conficiatur. Ergo sub prohibitione extrahendi frumentum farina comprehendendi non debet. Non enim lex pœnalis, & odiosa extendenda est vltra verborum proprietatem. Sic Bald *libr. 1. Cod de fructibus, & leg. Non dubito, Cod. de legibus*. Alberic. & alii relati à Iulio Claro, & ab Azorio citandis.

⁶²⁶ Venit quidem, & ideo farinam extrahentes excommunicationem hanc contrahunt. Quia farina propriè, & in rigore frumentum est, tritum tamen, & in minutas partes redactum. Ergo sub frumento comprehenditur. Alioquin plurimum derogaretur legi prohibenti frumenti extractionem, si farina extrahi posset: neque Pontifex charitati annonæ satis consuleret, prohibens frumenti extractionem, extractione farinæ permissa. Ita Iul. Clar. *lib. 1. pract. qq. criminal. quæstion. 82. Azorius part. 1. libr. 5. capit. 26. quæstion. 2. Filliucius tractat. 15. numer. 158. Bonacin. tom. 3. de Censur. in particul. disputation. 2. quæstion. 3. punct. 42. numer. 4. Duardus[256] in expos. Bull. Cænæ, libr. 1. capit. 3. quæstion. 4. numero 9.*

⁶²⁷ Hanc sententiam longe probabiliorem esse quis non videat? Certe quotiescumque lex aliqua inutilis redderetur, extensione non facta ad aliquem casum, extendi ad illum debet Argument. *Cap. si Ciuitas, de sent. excomm. & Cap. Quicumque, de regul. iur. in 6.* Ergo licet farina sub frumento non comprehenderetur, ob vitandam legis prohibentis extractionem frumenti illusionem, ad farinæ extractionem lex deberet extendi.

Dvbiwm CXLI.

Panis coctus comprehenditurne sub frumenti nomine?

⁶²⁸ Comprehenditur quidem. Quia panis coctus ex frumento conficitur. Ergo prohibito frumento panis prohibitus est. Neque opus erat, in prohibitione panem exprimere, cum satis censeretur expressus, facta prohibitione illius, sine quo ipse consistere nequit. Sic Filliuc. *tr. 15. n. 158.*

⁶²⁹ Non comprehenditur. Quia panis licet ex frumento conficiatur à frumento specie differt vti communis tradit sententia, quod in farina non procedit. Ergo sub frumento comprehendendi non potest maxime in lege pœnali, vbi strictior interpretatio est facienda. Et quia panis extractio obstare non potest grauiter fini à legislatore in hac lege intentio, vtpote quæ annonæ charitatem vix possit inducere, cum difficile sit, in magna quantitate extrahi, ac diù conseruari. Ita Bartholom. *ad leg. Quæ felicitis, §. Illud, Digest. de lega. 3.* vbi probat, appellatione materiæ non venire materiaturum, hoc est, ex materia confectum. Cui sententiæ fauet *lex si cut lana, Digest. eodem titulo*, dicens, lanæ appellatione non venire lanam netam, seu in filum redactam. Ergo multo minus veniret tela ex lana confecta. Ergo sub nomine frumenti non venit panis ex frumento confectus. Castro Palao *de Censur. disputation. 3. punct. 30. numero 23.*

⁶³⁰ Etsi primam sententiam probabilem satis esse reor, vt probabiliorem defendo secundam. Concedo enim, panem ex frumento confectum interdictum esse, panem inquam confectum ex frumento interdicto. Cum autem frumentum interdictum non sit, dum in statu Ecclesiastico permanet, sed dum ex statu Ecclesiastico ad non Ecclesiasticum defertur: efficitur, panem confectum ex frumento in statu Ecclesiastico permanente, minime prohiberi.

Dvbivm CXLII.

Sub nomine olei, cuius extractio ex statu Ecclesiæ eodem Bullæ Urbani VIII. decreto interdicitur, continentur oleæ, ex quibus ipsum conficitur?

⁶³¹ Continentur quidem. Quia cum oleæ materia olei sint, illis extractis, oleum extrahi censetur. Sic aliqui, quos presse nomine affert Palao *de Censur. disputation. 3. punct. 30. num. 23. fine.*

⁶³² Non continentur. Quia oleæ ab oleo specie differunt. Ergo prohibita olei extractione, non est censenda prohibita olearum extractio. Cōstitutio enim pœnalis vltra verborum proprietatem non est extendenda. Ita Palao *vbi suprâ*, & alij

⁶³³ Ego quidem scio, alios vti distinctione asserentes, si oleæ extrahantur ad oleum conficiendum, prohibitam esse earum extractionem: secu si ad comedendum extrahantur. Alios dixisse, si oleæ maturæ sint, & aptæ ad oleum conficiendum, prohiberi earum extractionem; secus si acerbæ sint. Ego vero existimo probabilius, sub hac Censura non comprehendi olearum extractionem, siue maturæ sint, siue acerbæ, siue ad comedendum, siue ad conficiendum oleum extrahantur. Nam in extractione olearum non procedit eadem ratio, ac in olei extractione: oleæ enim difficile in magna quantitate extrahi possunt, & frequenter ad comedendum extrahuntur, raroque ad oleum conficiendum.

CAPVT XVI.

Circa Excommunicationes non reseruatas.

Dvbivm CXLIII.

Excommunicatio Cap. Hanc consuetudinem 10. quæst. 1. aduersus vsurpantes obligationes intra Ecclesiam factas estne ipso iùre lata?

⁶³⁴ Capite citato Damasus Papa afficit anathemate laicum, qui oblationes intra Ecclesiam factas ab Ecclesia usurpare, aut detinere praesumit. Sed difficultas est, an hæc excommunicatio ipso iure lata sit, an sit ferenda?

⁶³⁵ Lata est ipso iure. Quia fertur sub verbis temporis praesentis, ibi: *Anathematis sit colligatus, & condemnatus*. Sic Graffi. *libr. 4. decision. capit. 24. numer. 10*. Memoriale Clericcapit. 8. *excommunicat. 14*. Barbosa *part. 3. de potestat. Episcop allegat. 50. numer. 170*. Bonacin. *tom. 3. de Censur. in particul. disputation. secund. quæstion. secund. punct prim. numer. secund. alios citans*.

⁶³⁶ Non est iure ipso lata. Quia illa excommunicationis pronuntiatio sub verbis praesentis subiunctiui ex se indifferens est ad sententiam latam, & ferendam. Nam præstare potest hunc sensum: Anathema is vinculo sit colligatus, & condemnatus, hoc est, ligetur, & condemnetur. Ita Filiucius *tractatu decimo quarto, numero quadragesimo octauo*, Suarius, & Toletus, quos[257] affert, ac sequitur Palao *de Cens. d. 3. punct. 31. num. 2*.

Excommunicatio hæc pertinet ad Decretum⁶³⁷ à Gratiano collectum. At Suarij, ac Toleti sententia nulla excommunicatio ipso iure lata in Decretis continetur, præter eam, quæ ob Clerici percussionem incurritur. Præterea (si hæc ratio non admittatur) quotiescumque verba legis pœnalis indifferentia sunt (vt probat secundæ sententiæ fundamentum) & pœnam ipso iure latam excusare possunt, in eo sensu accipi debent; quia odia restringi, & fauores conuenit ampliari.

Dvbiwm CXLIV.

*Censura, quæ continetur in Cap. Quo⁶³⁸ niam,
de offic. Ordinar. aduersus eos, qui in
Diœcesibus diuersarum linguarum contra
formam ibi præscriptam se gubernatores
ingerunt, comprehenditne solos Episcopos?*

⁶³⁹ IN præfato Cap. Innocentius III. præcipit, vt in Diœcesibus, ad Ciuitatibus, vbi permixti sunt populi diuersarum Nationum, seu linguarum, habentes sub vna fide varios ritus, & mores à Pontifice illarum Diœcesum, & Ciuitatum designentur viri idonei, qui secundum diuersitatem rituum, & linguarum diuina illis officia celebrent, ac Sacramenta ministrent. Prohibetque omnino, ne vna, eademque Ciuitas seu Diœcesis diuersos pontifices habeat tanquam vnum corpus diuersa capita quasi monstruum. Sed si vrgens necessitas postulauerit, Pontifex loci Catholicum Præsulem Nationibus illis conformem prouida deliberatione constituat sibi Vicarium in prædictis, qui ei per omnia sit obediens, & subiectus, Vnde si quis aliter seingesserit, (ait Pontifex) *excommunicationis se nouerit mucrone percussus: etsi nec sic resipuerit ab omni ministerio Ecclesiastico deponendum, adhibito, (si necesse fuerit) brachio sæculari, ad tantam insolentiam reprimendam*. Hæc excommunicationem latam esse ipso iure, nemini dubium esse potest, cum lex non exigat

sententiam Iudicis; sed ipsamet sententiam ferat. Glolss. *ibi verb. Percussum*. Quæstio autem voluitur, an aduersus solos Episcopos feratur?

⁶⁴⁰ Soli Episcopi comprehenduntur. Quia id indicant ilia verba: *Prohibemus, ne vna & eadem Ciuitas, siue Diæcesis diuersos Pontifices habeat: sed si propter prædictas causas vrgens necessitas postulauerit, Pontifex loci Catholicum Præsulem Nationibus illis conformem prouida deliberatione constituat*. Quibus adiicit Pontifex, *si quis aliter se ingesserit*, id est in Præsulis officium. Ergo solis Episcopis, non autem aliis Clericis inferioribus hæc excommunicatio profertur. Sic Nauar *summ. cap. 27. num. 114*. Memoriale Cleric. *cap. 1. excommunicat. 10*. Barbosa *parte tertia de potest. Episc. alleg 150. numer. 170*.

⁶⁴¹ Non comprehenduntur soli Episcopi, sed etiam quicumque Clerici Præsulatus officium vsurpantes. Quia Innocentius initio illius *Cap* districte præcipit, vt Pontifices Ciuitatumvel Diæcesum, in quibus populi diuersarum linguarum, rituum, & morum sub eadem fide permisti sunt, *prouideant viros idoneos, qui prædictis diuina officia celebrent, & Sacramenta mini rent* Non enim dixit, Episcopos, sed *viros idoneos*, qui tales esse possunt, quamuis Episcopi non sint, cum ad diuina officia celebranda, & ministranda Sacramenta, Character Sacerdotalis sufficit. Ita Bonacin. *de cens. in partic. disp. 2. quæst. 4. fine*. Filliuc. *tract. 14. cap. 7. quæst. 2*.

⁶⁴² Existimo his hærens, clausulam illam, *si quis aliter se ingesserit*, cum ad omnia in *Cap*. contenta referatur, efficere, vt non solùm aduersus Episcopos præscripta illa non exequentes; sed aduersus eos, qui se in Præsules ingerunt in diuinorum administratione, latam esse censuram.

Dvbiwm CXLV.

*Excommunicatio lata in Cap. Clericis⁶⁴³
prohibente, ne quis Sacerdos officium habeat
Vicecomitis, aut Præpositi sacularis: afficitne
omnes Clericos in Sacris constitutos?*

⁶⁴⁴ IN *Cap. Clericis, Ne Clerici, vel Monachi*, Alexander sub anathematis intimatione prohibet, ne quis Sacerdos officium Vicecomitis, vel Præpositi sæcularis habeat. *Quod si quis* (ait Pontifex) *contra hoc venire præsumserit, & commonitus emendari noluerit, excommunicationi subiaceat*. Quæ quidem censura ipso iure lata est. Quia verbum illud *subiaceat* imperatium indicat lege ipsa absque Iudicis ministerio delinquentem excommunicatione innodari. Quæsierim autem, an censura hæc omnes Clericos in Sacris constitutos afficiat?

⁶⁴⁵ Omnes afficit. Quia *Cap. 1. de cohabit. Cleric. & mulier.* nomine Sacerdotis Diaconus, & subdiaconus intelligitur. Et licet hæc constitutio pœnalis sit, & ideo ex eo capite restringenda, quia tamen cedit in Ecclesiasti ci status decorem, non debet verbum illud, *Sacerdotes* stricte sumi. Sic Abbas hîc, *numero octauo Angel. verb.*

Excommunicatio septimo casu decimo octauo. Syluest. verb. eodem 9. numer. 28. Tabie. ibid. casu 24.

⁶⁴⁶ Non omnes afficit constitutos in Sacris, sed solos Presbyteros. Quia Pontifex duo hoc in *Cap* statuit, alterum contra omnes Clericos in Sacris constitutos, scilicet, ne iudicium sanguinis agitent: alterum aduersus Sacerdotes, ne officium Vicecomitis, vel Præpositi sæcularis exerant. Ita Caiet. v. *Excommunicatio*, c. 76. Henriquez lib. 14. c. 5. n. 5. lit. Q. Sayr. l. 3. thes. c. 32. n. 6. Suar. d. 22. sect. 3. n. 21. Filliuc. tr. 14. nu. 106. Bonac. de *Cens. in partic. d. 2. quæst. 4. pun. 5. num. 8.*

⁶⁴⁷ Probabiliorem hanc iudico sententiam. Cui quidem non obest textus in *Cap. 2. de cohabit.*[258] *Cleric. & mulier*, citatus, vbi sub nomine Sacerdotum omnes constituti in Sacris intelliguntur. Quia Pontifex id inibi expressit. *Si quispiam* (ait) *Sacerdotum*, idest, *Presbyter. Diaconus, vel sub diaconus*. At cum in præsentî Alexander III nomen *Sacerdotis* non extenderit ad omnes existentes in Sacris, quin potius cōtrarium indicauerit ex diuerso modo loquendi, quo in primo casu & secundo fuit locutus: efficitur, solos Presbyteros, qui in communi vsu Sacerdotes appellantur, comprehendî.

Dvbiwm CXLVI.

Censuram latam in Cap. Non magnope⁶⁴⁸re & Cap Super Specula Ne Clerici, vel Monachi. incurruntne Religiosi è suo Monasterio egressi animo audiendi Leges, vel Medicinam, eas autem non audientes ob impedimentum sibi appositum, si ad Monasterium intra duorum Mensium spatium non redierint

⁶⁴⁹ IN præfatis *Capitib.* Honorius III. & Alexand. III. excommunicatione afficit Religiosos, qui è suis claustris exierint, ad audiendas Leges, & Physicam, seu Medicinam, intra duos Menses ad claustra non redierint. Necessum est ad hanc censuram incurrendam, Religiosos è suo Monasterio egredi, intentione præfatas scientias audiendi: & insuper quod intra duorum Mensium spatium non reuertatur. Quod spatium computandum est à die egressus, fante textu: *Exeuntes ad audiendas Leges vel Physicam, nisi infrà duorum Mensium spatium redierint*. Grauis autem est difficultas num hanc incurrant censuram Religiosi è suis Monasteriis egressi animo præfatas scientias audiendi, eas tamen non audientes ob impedimentum sibi appositum, aut prioris voluntatis mutationem, si ad Monasteria intra duorum Mensium spatium non redierint?

⁶⁵⁰ Non incurrunt. Quia non prohibetur exitus propter se, sed propter harum facultatum auditionem. Ergo auditione seclusa, egressus sub hac censura non est prohibitus. Sic D. Antonin. p. 3. tit 24. c. 52. citans Ioannem Andream, & alios. Caiet. v. *Excommunicatio*, c. 50. Indicat Filliuc. tr. 14. n. 127.

⁶⁵¹ Incurrunt quidem. Quia esto egressus prohibeatur Religioso, ne extra claustra diuagetur occasione has scientias audiendi: at quod de facto prohibetur est egressus eo animo factus absque reditu ad Monasteri#: alias si auditio harum scientiarum necessaria esset ad hanc censurã incurrendam, non ab egressu, sed ab auditione, posito egressu, tempus duorum Mensium computand# foret contra communem sententiam. Ita Suar, *d. 23. sect. 3. num. 14.* alios citans Sanctarel. *de apostat. c. 2. num. 17.* Bonac. *to. 3. de cens in part. d. 2. q. 8. pun. 7. n. 6.*

⁶⁵² Cum his opinor, addens, si post egressum intra duorum Mensium spatium audire Leges, vel Physicam Religiosus omisit ob mutationem voluntatis antea habitæ, probabilius existimo, eum ab hac excusari censura Quia posita ea voluntatis mutatione, censendus non est è Monasterio egressus animo audiendi præfatas facultates, cum iam prior vol#tas hac mutatione cesset. Sayr. *l. 3. thes. c. 33. n. 4.* Tolet. *l. 1. c. 37. n. 9.*

Dvbiwm CXLVII.

*Excommunicationem eodem Cap. Super specula.
Ne Clerici vel Monachi, incurritne Religiosus, &
Clericus, qui Leges, vel Physicam exaud t priuatim?*

⁶⁵³ EO Cap. Honorius III. prædictam excommunication# aduersu Religiosos latam ext#dit ad Sacerdotes, Archidiaconos, Decanos, Plebanos, Præpositos, Cantotes, & alios Ecclesiasticos personatum habentes, qui duorum Mensi# spatio Leges, vel Physicam addiscunt. Quæsierim vero, an excommunicationem hãc incurrat, qui priuatè has scientias audierit, vti si domi præceptorem haberet, à quo has edisceret facultates?

⁶⁵⁴ Incurrit quidem. Quia finis huius prohibitionis est, ne studio harum facultatum studium Theologiæ, quod fidei Catholicæ tuendæ maxime est necessarium diminutionem patiat: At huic fini non minus obest studium priuatum, quam publicum in Scholis: ergo vtrumque studium sub hac prohibitionem continetur. Sic Nauar. *sum. c. 27. n. 117.* Suar. *d. 23. sect. 3. n. 19.* Filliuc. *tr. 14. n. 103.*

⁶⁵⁵ Minime incurrit. Quia Honorius excommunicationem antecederet latam aduersus Religiosos extendit ad Sacerdotes, & alios Clericos personatum habentes. At excommunicatio lata aduersus Religiosos non comprehendit Religiosos his facultatibus priuatim suo in Monasterio vacantes: ergo nec comprehendere debet Clericos qui simili modo eas scientias addiscerent. Ita Bonac. *de cens. in part. d. 2. q. 4. pun. 6. n. 5.* Tolet. *l. 1. c. 37. n. 5.* Ancharran. *ad Cap. Super specula, n. 4.* Calderin. *cons fin. n. 7. de Magistris.*

⁶⁵⁶ Verius hoc censeo. Nam ex eo quod studi# priuatum æque obstat fini à Pontifice intento, ac studium publicum, non infertur, excommunicatione puniri, si de facto sub prohibitionem contentum non est. Sicuti non punitur censura studium, quod quis absque Præceptore assumeret. Præterquam quod falsum est, studium priuate assumptum æque obstare huius legis dispositioni, ac studium publicum, & in Scholis habitum. Quia studium priuatum rarum est, ac difficilius: ideoque Pontifex de illo non curauit.

[259] **Dvbiwm CXLVIII.**

*Excommunicationem latam in Cap. Vbi
periculum, contra eos, qui circa Pontificis
electionem Cardinalibus nuncium, vel
scripturam mittunt, incurritne qui nuncium,
vel scripturam secreto non mittit?*

⁶⁵⁷ **IN** 6. *Decretal. Libro* fertur excommunicatio nemini reservata *Cap. Vbi periculum*, §. *Hoc Sacro, de elect in 6.* contra eos, qui Cardinalibus immittunt nuncium, vel litteras circa summi Principis electionem. Ibi Gregorius X. ad remouenda quaelibet obstacula, quæ sincerâ. Pontificis electionem impedire possunt, ait: *Nulli fas sit ipsis Cardinalibus, vel eorum alicui nuncium mittere, vel scripturam. Qui vero contra fecerit scripturam mittendo, vel nuncium, aut cum aliquo eorum secreto loquendo, ipso facto sententiam excommunicationis incurrat.* Hæc censura comprehendit solum eos; qui Cardinali alicui in Conclauis assistenti scripturam, vel nuncium immittunt, vel secreto alloquitur. Quæsierim vero, an excommunicationem incurrat, qui nuncium, vel scripturam huiusmodi secreto non mittunt?

⁶⁵⁸ Nuncius, vel scripuita secreto immitti debet, vt mittens hanc incurrat excommunicationem. Quia nulla est specialis ratio, quare potius in locutione requiratur secretum, quam in scriptura, & nuncio. Præterquam quod aduerbium illud, *secrete* positum in fine clausulæ ad omnia antecedentia referri debet. Sic Geminian. Ioan. Andre. & Archidiac. *ad. c. Vbi pericul.* Syluest. v. *Excommunicatio* 9. nu. 34. Angel. v. *Eodem* 7. casu 13. Tabiena *ibid.* 5. casu 16. & alij.

⁶⁵⁹ Non debet nuncius, vel scriptura secreto immitti: siue enim secreta, siue publica huiusmodi immissio, excommunicationi subiicitur; de locutione verò sola aduerbium illud *secrete* verificatur. Quia Pontifex non absque mysterio seorsim locutus est de nuncio, & scriptura, eaque nulla apposita restrictione generaliter prohibuit, dicens: *Nulli etiam fas sit ipsis Cardinalibus, vel eorum alicui nuncium mittere, vel scripturam;* statimque subiungit: *Qui vero contra fecerit, scripturam mittendo, vel nuncium, aut cum aliquo eorum secrete loquendo ipso facto sententiam excommunicationis incurrat.* Ergo aduerbium illud, *secrete* ad nuncium vel scripturam referendum non est, sed solum ad locutionem. Ita Caiet. v. *Excommunicatio cap. 55.* Bona *de cens. in partic. d. 2. q. 2. pun. 34. n. 4. n. 4.* Tolet. *l. 1. c. 38. n. 1.* Nauar. *sum. 27. n. 121.* Suar. *d. 23. sect. 4. n. 1.* Sayr. *l. 3. thes. 35. n. 3.* Filliuc. *tr 14. n. 54.*

⁶⁶⁰ Hæc communis sententia est mihi probabilior. Et quidem communicatio per scripturam, vel nuncium ex se secreta est, ideoque opus non fuit huic communicationi eam qualitatem exprimere.

Dvbiwm CXLIX.

Hæc excommunicatio afficitne Cardinales recipientes nuncium, vel scripturam, aut cum aliquo secrete colloquentes?

⁶⁶¹ **N**on afficit. Quia solum excommunicantur Cardinalibus in Conclauis existentibus scripturam vel nuncium mittentes, vel colloquentes secrete cum eisdem. Ergo mittentes à Cardinalibus distinguuntur, maxime cum in verbis antecedentibus dixerit Pontifex, *Nulli ad eosdem Cardinales aditus pateat* Ergo personæ extra Conclauem existentes sunt, quæ huic excommunicationi subiiciuntur, non vero qui intra Conclauem existunt. Sic Caict. v. *Excommunicatio*, c. 55. Bonac. d. 2. q. 2. pun. 34. n. 6. Sayr. *libro tertio capite trigesimo quinto numero tertio* Filliuc. tract. 14. numer. 54. Suarius d. 23. sect. 4. num 2.

⁶⁶² Afficit quidem. Quia finis huius censuræ est. sinceritati electionis Pontificiæ: prouidere. At huius executio non tam læditur ex immissione nuncij, vel scripturæ, quam ex eorum receptione: Ergo à fortiori Cardinales recipientes, & legentes hac censura innodantur. Sic Theologi non immeriti, quos consului.

⁶⁶³ Proculdubio prima sententia tenenda vnice est. Nec enim extendenda lex pœnalis vltra verborum tenorem. Attamen si contigerit, aliquem Cardinalem extra conclauem commorari, verbi gratia, ob impediendam ægritudinem, & nuncium, vel scripturam ad existentes in Conclauis mittere: crediderim huic excommunicationi esse subiectum. Quia nulla est ratio ob quam valeat excusari: si quidem sub generali prohibitione mittendi nuncium, vel scripturam ad existentes in Conclauis comprehendatur.

Dvbiwm CL.

Censuram latam Cap. Absolutionis, con⁶⁶⁴tra extorquentes absolutionem, vel reuocationem Censuræ alicuius incurritne qui metum leuem incusserit?

⁶⁶⁵ **I**n sexto Decretalium libro c. *Absolutionis*, *De his, quæ vi, metusve causa sunt*. habetur excōmunicatio aduersus extorquentes absolutionem, vel reuocationem censuræ alicuius. Inquit enim Gregorius X. *Absolutionis beneficium ac excōmunicationis sententia, vel quācumq; reuocationem, ipsius, aut suspensionis, seu etiam interdicti per vim, vel metum extortam præsentis constitutionis auctoritate omnino viribus euacuamus; ne autem sine vindicta violentiæ crescat audacia, eos, qui absolutionem, seu reuocationem huiusmodi vi, vel metu extor-* [260] *serint, excommunicationis sententiæ subiaccere decernimus*. Modus itaque extorsionis præstandus est per vim, vel metum iniustè incussum; quia verbum

Extorserint actionem iniustam indicat. Quæsierim autem, an levis vis, vel metus sufficiat ad huiusmodi iniustam extorsionem?

⁶⁶⁶ Sufficit quidem. Quia aliquem levis metus poterit afficere ad absolutionem impertiendam, vel reuocationem præstandam: sicut alium grauis metus incussus. Ergo si levis metus, aut vis sufficit ad id exequendum, sufficiet ad incurrendam excommunicationem. Sic Caieto *verb. Excommunicatio capit. 41. Nauarr. summ. capit. 27. numer. 125. Reginaldus libro nono numer. 346.*

⁶⁶⁷ Non sufficit. Quia *Metus* absolutè prolatus de graui est intelligendus, non de leui hic enim paruipenditur à iure, ne omnia sint litibus plena. Ita Syluest. *verb. Excommunicatio 9. nu. 43. Filliuc. tract. 14. numer. 59. Suar. disputation. 23. section 4. n. 11. Sayrus lib. 3. thes. cap. 34. n. 12. Bonac de cens in partic. disp. 2. quæstion. 2. pun. 15. num. 2.*

⁶⁶⁸ Hanc communem sententiam veriore esse non dubito. Nam absolutio censuræ metu leui extorta valida est, vti Doctores de censur. in communi profitentur. Pontifex autem hoc in *Cap.* loquitur de metu, aut vi, quæ efficit absolutionem viribus euacuari, vt vidimus. Moneo autem quovsque facto absolutio, seu reuocatio censuræ media vi, vel metu obtineatur, non esse locum huic excommunicationi. Quia textus requirit absolutionem, vel reuocationem censuræ extortam esse, hoc est, de facto concessam.

Dvbivm CLI.

*Sub sententia excommunicationis, de qua hoc
Cap. Absolutionis, agitur comprehenditurne
excommunicatio Minor, ita vt extorquens
huius absolutionem, vel reuocationem,
excommunicatione Maiori illigetur?*

⁶⁶⁹ **C**omprehenditur plane. Quia excommunicatio minor vera excommunicatio est. Ergo sub nomine illius excommunicationis, cuius absolutionem, vel reuocationem vi, vel metu extorqueri prohibetur in illo capite. comprehenditur. Sic Bonac. *de censur. in partic. disputation. 2. quæstion. 2. punct. 15. numer. 2.* alios citans.

⁶⁷⁰ Minime comprehenditur. Quia excommunicatio absolute prolata pro maiori solummodo supponit. Argum, textus in *Cap. Si quem de sent. excom.* Ita Angel. v. *Excommunicatio 7. nu. 18. Syluest. eodem v. 9. n. 43. Sayr. l. 3. thes. c. 34. n. 12. Filliuc. tr. 14. n. 59.*

⁶⁷¹ Veriorem hanc sententiam esse reor. Quia textus loquitur de sententia excommunicationis, cuius absolutio, vel reuocatio per vim est obtinenda: At cum excommunicatio minor nunquam ab homine iniungatur locus esse nõ potest reuocationi. Et cum illius absolutio à quolibet valeat impendi, nulla est necessitas interponendi vim, aut metum ad illam extorquendam.

Dvbiwm CLII.

*Excommunicatio lata Cap. 2. Vt periculosa, Ne⁶⁷²
Clerici, vel Monachi in 6. contra Doctores, &
Magistros, qui Religiosos habitu dimisso leges,
vel Physicam audientes scienter docent vocabulo
Doctoris, & Magistri idemne significatur?*

⁶⁷³ Fatur Bonifacius VIII. illo *Cap. Doctores autem, seu Magistri, qui Religiosos habitu suo dimisso, leges, vel Physicam audientes scientes docere, aut in Scholis suis præsumpserint retinere simili eo ipso sint sententia excommunicationis innodati.* Magistri itaque & Doctores prohibetur sub excommunicationis pœna, ne Religiosos, habitu suo dimisso, Leges, vel Physicam audientes scienter edoceant, vel in Scholis suis præsument retinere. Quæstio autem voluitur, an per duo illa vocabula *Doctores, & Magistri* idem significetur.

⁶⁷⁴ Non significatur idem, sed nomine *Doctoris* si gnificatur is, qui Doctoratus laureo est insignitus, tametsi non doceat. Quia ei tantum nomen *Doctoris* communiter applicatur. Nomine autem *Magistri* intelligitur actu docens. Quia textus vritur dictione disiunctiva, *Doctores, siue Magistri.* Sic Suar. d. 23. sect. 4. nu. 39. & 45. Bonac. de cens. in partic. d. 2. quæstion. 2. punct. 23. fine.

⁶⁷⁵ Idem vtroque nomine significatur: nomenque *Magistri* appositum est ad declarandum *Doctoris* nomen: præstatque hunc sensum: Docentes siue sint insigniti Doctoratus laureo, siue simplices *Magistri*, si Religiosos habitu dimisso audientes Leges aut Medicinam doceant, excommonicatione innodantur. Quia hac constitutione Pontifex cauere intendit, ne Religiosi studio scientiarum prohibitarum vacantes doceantur, ad cuius finem Doctoratus laureo decoratum esse nisi *Doctoris* munus exerceat: ergo solum docentes sub hac constitutione intelliguntur Ita Glos. in præsen. v. *Retinere.* Nauar. sum. c. 27. nu. 134. Sanch. l. 6. Decal. cap. 8. num. 66.

⁶⁷⁶ Cum his verius opinor, Suarij mei venia. Nam qui actu *Magister* non est, nec docere, nec retinere in suis Scholis Religiosum potest. Quia non de retentione in materialibus Scholis textus loquitur, vt per se patet: sed de retentione formali scilicet in publicis lectionibus. Prærererea quia hæc constitutio pœnalis est: ergo non debet extendi, sed restringi. Certe Sayr. libr. 3. thes. c 35. n. 5. Tolet. l. 1. c. 38. nu. 21. Richard. in 4. dist. 18. q. 5. a. 11. Palud. q. 3. a. 3. Angel. v. *Excommunicatio* 7. casu 25. & alij communiter solius *Doctoris* hîc nominis meminere, nullam inter Doctorem & Magistrum distinctionem agnoscentes.

[261] **Dvbiwm CLIII.**

*Censura lata in Cap. Quicumque, de⁶⁷⁷ hæret.
in 6. contra eos, qui scienter præsumunt
hæreticos, eorumque defensores sepelire vt
incurratur opusne est, vt hæretici, eorumque
defensores sint nominatim denunciati?*

⁶⁷⁸ IN prædicto Cap. Alexãder VI. eos excommunicat, qui hæreticos, eorumque fautores audent sepulturæ amandare. Fatur enim Pontifex. *Quicumque hæreticos, credentes, receptatores, defensores, vel fautores eorum scienter præsump serint Ecclesiastica sepulturæ tradere, vsque ad satisfactionem idoneam excommunicationis sententiæ se nouerint subiacere. Neque absolutionis beneficium mereantur, nisi propriis manibus publice extumulent, & proiiciant huiusmodi corpora damnatorum: & locus ille perpetua careat sepultura.* Quæstio autem est, in opus sit, ad hanc censuram incurrendam, vt hæretici, eorumque fautores sint nominatim denunciati?

⁶⁷⁹ Opus est vt denunciati sint. Quia post Extrauag. *Ad euitanda*, non tenemur vitare excommunicatum, qui manifestus Clerici percussor non fuerit, vel non sit nominatim denunciatus. Sic Bonac. *to. 3. de Cens. in partic. d. 2. quæst. 2. punct. 30.* Palao *de Cens. disput. 3. pun. 33. num. 15.*

⁶⁸⁰ Non est opus, vt nominatim denunciati sint. Quia hæc excommunicatio non incurritur ob communicationem cum hæretico, quatenus fuit excommunicatus: sed quatenus hæreticus fuit, & in hæresi decessit. Vnde non est attendenda publicatio excommunicationis, sed finalis in hæresi, & manifesta impœnitentia. Ita nonnulli, nec improbabiliter.

⁶⁸¹ Ege quidem, licet alicui hæc sententia verior videatur, Bonacinæ subscribo, ob illam Extrauag. quæ eximit ab obligatione vitandi quemlibet non solum ob censuram, sed ob quamlibet sententiam à iure, vel ab homine. Porro absolutio ab hac censura præstanda non est, quovsque delinquens corpus sepultum publice extumulet. Quod intelligo, si publice fuerit tumultatum: vt satisfactio delicto respondeat. Nam si secreto fuit sepulturæ traditum secreto erit exhumandum. Publice autem, vel secretò, dummodo cadauer illud aliis fidelium ossibus discerni valeat. Sayrus *libro tertio thesau. capite trigesimo quinto numero sexto.*

Dvbiwm CLIV.

*Censuram latam in Cap. Pro humani 1. de
homic. in 6. contra eos, qui per assassinum
aliquem Christianum fecerint interfici:*

*incurruntne qui aliquem pecunia inducunt,
vt officium assumat alium interficiendi?*

⁶⁸² HAc excommunicatione percutiuntur, qui per assassinum aliquem Christianum fecerint, vel mandauerint interimi, tametsi mors non sequatur. Quæfierim autem, num hanc censurâ incurrant, qui pecunia inducunt aliquem ad Christicolam occidendum?

⁶⁸³ Incurrunt quidem. Quia nomine *Assassini* intelligitur ille, qui pecunia inductus officium assumit aliquem occidendi. Sic Sayr. *l. 3. thes. c. 34. num. 22.*

⁶⁸⁴ Non incurrunt. Quia nomine *Assassini* intelliguntur quidam infideles Principibus Christicolis subiecti & hoc crudele officium homine interficiendi assumentes. Quod quidem manifeste indicant illa verba textus: *Ab eorum# Assassinorum domino impetrare, & ille tanquam Christianæ Religionis æmulus, &c.* Neque est verosimile, Pontificem ipsos Assassinos ab excommunicatione liberaturum, si excommunicationi subiici possent. Ita Tolet. *lib. 1. capit. 38. num. 25.* Bonacin. *de Censur. in partic. disputat. 2. q. 2. punct. 33. numero secundo* Filliuc. *tractat. 14. numer. 63.* Suarius *disputation. 23. sectione quarta numer. 47.* Conuar. *libro secundo variar. capite vigesimo numero nono.* Nauarr. *summ. capit. 27. num 136.*

⁶⁸⁵ Hanc sententiam longe probabiliorem esse credo. Si primæ autem hæreas, cogeris affirmare huic excommunicationi sæpe esse locum, cum plures, vt seruitatem habeant, homicidas conducunt ad inimicum interficiendum. Excommunicationem itaque incurreret faciens interfici Christianum Catholicum (non hæreticum) per assassinum, vel de interfectione mandatum præstans, tametsi ex eo mandato forsitan mors non sequatur. Item in eam incidet qui assassinos receptauerit, defenderit, vel occultauerit. Quod intellige, postquam perpetraverint necem, vel mandatum de eo perpetranda acceperint. Nam si mandans ob solum mandatum huic excōmunicationi subiicitur: receptor, vel defensor mandatarij eidem subiici debet.

Dvbiwm CLV.

*Excommunicantur in Clement. 1. Religiosi,⁶⁸⁶
de Decimis, Religiosi, vsurpantes Decimas,
si intra duos menses damnificatis Ecclesiis
emendam non fecerint: Terminus duorum
mensium computandusne est à die vsurpationis?*

⁶⁸⁷ CLemens V. in hac Clement. Religiosos, qui sibi noualia, hoc est agros, quorum culturæ: memoria non extat aut alias decimas Ecclesiis debitas appropriare, vel vsurpare præsumpserint: vel suis familiaribus, pastoribus, aut colonis decimarum solutionem non permiserint, aut prohibuerint, ab officio, & beneficio suspendit. Quod si Religiosi administrationes vel beneficia non habuerint, excommunicationi subiicit. Porro, vt huic

Censuræ sit locus, non sufficit[262] appropriare, vel vsurpare decimas, sed insuper requiritur, vt infra duos menses damnificatis Ecclesiis emenda non fiat. Quæstio igitur est, num terminus duorum mentium computandis sit à die vsurpationis, vel appropriationis decimatum an à requisitionis die?

⁶⁸⁸ Non à die requisitionis, sed à die vsurpationis. Quia admonitio non coniungitur vsurpationi, sed solum non permissioni, seu prohibitioni. Sic Sayr. *libr. 3. thesau. capit. 34. numer. 24.* Bonacin *hîc, disputation. 2. quæstion. 8. punct. 12. num 5.*

⁶⁸⁹ A die requisitionis. non à die vsurpationis computandi sunt. Quia illa verba, *Post monitionem* posita in principio clausulæ ad omnia in ea clausula contenta referuntur. Neque est vlla ratio, ob quam potius non permissioni, seu prohibitioni annecatur, quam vsurpationi: cum tam non prohibitio, quam vsurpatio sub eadem periodo contineatur. Ita Glos. *ad hanc Clement. V Duos menses.* Cardin. *ibi, num. 24.* Alterius *de suspens disputation. 17. capit. 2. vers. 6.* Suar. *de Censur. disputation. 31. section. 6. numer 9.*

⁶⁹⁰ Profecto omnes conueniunt in prohibitionem, seu non permissionem solutionis decimarum seruis, familiaribus, colonis, vel pastoribus facta, computandum esse tempus duorum mensium à die, quo sunt Religiosi illi à parte requisiti, vt à præfato impedimento cessent. Quia sic expresse à Pontifice decisum est, vt constat ex illis verbis: *Nisi post requisitionem per eos, quorum intererit, super hoc factam à promissis destiterint infra mensem.* At quoad appropriationem. vel vsurpationem decimarum probabilius existimo, computandum esse illud tempus ab eodem die requisitionis, vel admonitionis. Nam cum hæc explicatio legem pœnalem restringat, sustinenda est, alia vero, quæ illam ampliatur, repellenda.

Dvbiwm CLVI.

Decretum Tridentini ses. 13. can. 11. ligat⁶⁹¹ ne existentes in Anglia, aliisque partibus, vbi Concilium non est receptum?

⁶⁹² EXcommunicationem fert Tridentinum *inibi* contra eos, qui præsumpserint prædicare, vel pertinaciter asserere, vel publicè disputando defendere, non esse necessarium iis, quos conscientia peccati lethalis grauat, habita confessoris copia, prætermittente Sacramentalem Confessionem Communioni recipiendæ. Dubitatur, num hoc decretum liget existentes in Anglia, aliisque partibus, vbi Concilium receptum non est?

⁶⁹³ Ligat equidem. Quia hoc decretum continet doctrinam ad fidem pertinentem, Sic Suar. *disputat. 23. section. 7. numer. 5.* Filliuc. *tractat. 14. num. 84.*

⁶⁹⁴ Non ligat. Quia decreta pœnalia, & præceptiua non ligant existentes in eis Prouinciis, vbi Concilium publicatum, ac receptum non est. Ita Bonacin. *tomo tertio de Censur. in partic. disputatione secunda quæstione secunda punct. 14. fine.* Castro Palao *de cens. disput. 3. punt. 36. num. 2.*

⁶⁹⁵ Ego autem secundum rationem, qua Suarius, & Filliucius nituntur non est dubium, omnes comprehendere: cum ea, quæ ad fidem pertinent, sint omnibus cõmunia. Ast quatenus transgressoribus huius decreti pœnam excommunicationis imponitur, existimo

eos non comprehendere, ob secundi sententiæ fundamentum Omnes igitur vbique terrarum tenentur hoc sentire & obseruare, quod Concilium præscribit, sed solummodo excommunicationem incurrunt transgressores iis in terris, vbi Concilium fuerit receptum.

Dvbiwm CLVII.

An excommunicationem latam à Tridentino ses. 25. c. 18. aduersus cogentes fæminam ad Religiosam vitam, Reges, ac Reginæ incurrant?

⁶⁹⁷ Incurrunt plane. Quia Concilium vniuersas ac singulas cuiuscumque qualitatis, & conditionis fuerint, tam Clericos quam laicos, sæculares, quam Regulares, atque etiam qualibet dignitate fulgentes excommunicationi subiicit. At sub hisce verbis omnes nemine dempto comprehenduntur: Ergo Reges, & Reginæ. Sic Suarius *disputatione vigesima tertia sect. 7. num. 8.*

⁶⁹⁸ Minime incurrunt. Quia oportebat horum expressam fieri mentionem iuxta ipsum Trident. ses. 22. cap. 11. Ita. Sanchez *libro quarto Decalog. capit. 4. numer. 2.* Bonacin. *disputation. 2. quæst. 2. punct. 2. num. 14.* Palao *disput. punct. 36. num. 8.*

⁶⁹⁹ Hæc mihi magis placet opinio Nec enim Ecclesia assolet Reges in decretis communibus pœnam continentibus, nisi facta speciali mentione, comprehendere.

Dvbiwm CLVIII.

Hoc Tridentini decretum comprehenditne parentes fæminæ illius, quæ ad Religionem cogitur?

⁷⁰⁰ Non comprehendit. Quia non est verisimile, Pontificem hos excommunicatione punire ob coactionem quæ in commodum filiarum censenda est fieri, cum ipsis parentibus iure naturali competat vitæ, salutis, & incolumitati consulere, à qua obligatione non sunt censendi deficere. Sic nonnulli Doctores, quos tacito nomine refert Azor. *parte secunda libro secundo capit. 22. quæstion. 15.* quæ ipse assentire videtur Barbosa *in remis. Concilij. cap. 19.*

⁷⁰¹ Comprehendit quidem. Quia hæc excommunicatio non tam lata est in puellarum fauorem, quam in libertatem Religionis, [263] quæ potius à parentibus, quam ab aliis lædi potest. Ita Palao *de Censur. disputatione tertia, puncto trigesimo sexto, numero octauo,* asserens hanc sententiam communiter ab omnibus Doctoribus edoceri.

⁷⁰² Ego subscribo iudicans parentem qui ad Regularem vitam filias cogit non tam earum vitæ salutis, & incolumitati consulere: quam earum non semel exitium æternum procurare.

Dvbiwm CLIX.

Qui cogit fæminam Monasterium ingredi, non vt ibi profiteatur, sed vt educetur, & de statu assumendo deliberet, assiciture hac excommunicatione?

⁷⁰³ SCio, præstandam esse coactionem, vel ad ingrediendum Monsterium, vel ad suscipiendum habitum cuiuscumque Religionis, vel ad professionem emittendam. Ex quibus textus verbis controuersia est inter Doctores, an si quis cogat fæminam Monasterium ingredi, non vt ibi profiteatur, sed vt educetur, & de statu assumendo deliberet, hac Censura afficiatur?

⁷⁰⁴ Non afficitur. Quia Concilium in hoc decreto libertati status Religiosi consulere intendit, qui finis non læditur, cum fæmina non ad Religiosum statum assumendum cogitur. Sic Manuel, *tomo secundo, summæ capite octauo, conclusionem quinta, numero decimo*. Bonacina *de Censur in particul. disputatione secunda, quæstione secunda, puncto secundo, numero sexto*.

⁷⁰⁵ Afficitur plane. Quia Concilium disiunctiue loquitur de ingressu, de susceptione habitus, & de professione. At cogens fæminam. Monasterium ingredi, vt ibi educetur: etsi habitum non suscipiat, nec profossionem emittat, vere cogit ad Monasterij ingressum. Ergo hac Censura afficitur. Ita Nauarr. *libro quinto, Consil. titul. de sentent. excommunicat. consil. 56. per totum*. Suarius *tomo quinto, disputatione vigesima tenia, sectione septima, numero nono*. Zerola *praxi Episcop. parte secunda. verbo Moniales, versicul. decim. tert. Barbosa in remis. Concil, hîc, & de potestat. Episcop. parte tertia, allegatione quinquagesima, numero 174*.

⁷⁰⁶ Hanc sententiam, quam veram esse puto, tempero cum Sancio *libro quarto, Decalogi capite quarto, numero duodecimo*. Vt intelligatur de ingressu in Monasterium animo principali, vt postmodum fæmina habitum induat. Quia coactio ad ingressum sub ea intentione præstita status Religiosi obest libertati, secus vero si is animus absit.

Dvbiwm CLX.

Sub Gregorij XIII. constitutione prohibente, ne Clerici tautorum agitationi inter sint, includuntur Religiosi, qui nullo Ordine sunt insigniti?

⁷⁰⁷ INcluduntur. Quia quilibet Religiosus, Clericus Regularis nuncupatur. Et quia Clemens VIII. in suo decreto die 13 Ianuarij anno 1596 edito ad instantiam Philippi II. Hispaniarum Regis (vbi aufert omnes excommunicationes in litteris Pij V & Gregorij XIII. contentas, quoad omnes in illis expressos in Regius Hispaniarum duntaxat) excipit Monachos, & Fratres Mendicantes, cæterosque cuiuscumque Ordinis, & instituti Regularis In qua quidem exceptione non vsus fuit nomine Clerici, sed absolute dixit,

Monachis, & Fratribus Mendicantibus, cæterisque cuiuscumque Ordinis, & instituti Regularibus exceptis. At sub nomine Monachi, Fratris, & Regularis continetur Religiosus, etsi nullo ordine insignitus sit. Sic Manuel *tomo tertio, quæstionum Regularium, quæstione sexagesima octava, articulo secundo, Nauarra libro secundo, de restitut. capite tertio, numero 306.* Bonacina *hîc, disputatione 2. quæstione 4. puncto 7. numero. 7. & alii.*

⁷⁰⁸ Non includuntur. Quia textus prohibitionem indicens, nomine Clericorum Regularium vsus est. At licet in decreto fauorabili sub nomine *Clerici* comprehenduntur Religiosi, non tamen in decreto pœnali, & odioso, quod debet restringi. Ita Villalob. *tractat. 12. difficult. 20. numer. 16.* Palao *de Censur. disputat. 3. punct. 37. num. 22.*

⁷⁰⁹ Cum his opinor. Nam si Pontifex vellet omnes Regulares comprehendere, vt quid illam particulam *Clerici* addidit? A pertius enim suam intentionem exprimeret, illa dictione omissa, & solum scribens, *Regulares.* Nec obesse video Clementis VIII. decretum. Quia illud non inducit nouam obligationem, sed quæ lata erat constitutione Pii, & Gregorii aduersus Religiosos suo in robore reliquit.

Dvbiwm CLXI.

*Extra Hispaniarum Regna an interdicta sit
assistentia taurorum agitationi benefi. ciario
cuilibet, etiam si exiguos redditus habeat?*

⁷¹⁰ COnstat ex Bulla Pii V. edita Kalend. Nouemb. anno 1567. quæ incipit, *De salute gregis,* & ex Bulla Gregorii XIII. edita die 25. Augusti anno 1575. Bullam Pii temperante, omnes, & singulos, qui beneficium Ecclesiasticum habuerint, vel factis fuerint initiati, assistentiam agitationi taurorum prohiberi sub excommunicationis pœna. Quæsierim vero an sufficiat beneficium quodlibet habere, etiam si exiguos reddat fructus?

⁷¹¹ Non sufficit. Quia huiusmodi beneficium, quasi non esset beneficium reputatur. Sic Auila *de Censur. parte secunda, capite quinta, disputatione prima, dubio quarto, conclusione septima.*

⁷¹² Sufficit plane. Quia beneficium exiguorum reddituum verum beneficium est. Et licet sufficiens non sit ad inducendam obligationem pensum horarum singulis diebus recitandi: non inde inferri potest, insufficiens esse ad obligandum, ne his spectaculis beneficiarius assistat. Quia recitatio Horarum est beneficiarij munus, ob cuius exercitium ex fructibus beneficij alitur, beneficium enim datur propter officium. Si igitur beneficii fructus exigui sint, scilicet, ad beneficiarium alendum insufficientes: insufficiens etiam erit beneficium ad obligandum ad continuam Horarum recitationem. Quæ ratio nullatenus procedit in prohibitionem affistendi hisce spectaculis, quæ solum ob indecentiam staus Clericalis indicitur. Ita Bonacina *hîc, disputatione secunda, quæstione quarta, puncto septimo, numero quinto,* Palao *de Censur. disputat. 3. punct. 37. num. 22.*

⁷¹³ Hoc verius esse crediderim. Nam quodlibet beneficium quantumvis exiguum, sufficit, vt beneficiarius fori priuilegio gaudeat, vt omnes fatentur: ergo etiam sufficiens erit, vt

beneficiarius spectaculis indecentibus priuetur. Quia vtrumque, scilicet, priuilegium, & prohibitio ob eandem causam, nempe ob decentiam Clericalis status indicitur.

51

[265] **LIBER LI.**

SVSPENSIO.

SVspensio propriè Incertitudinem significat, sed ex Iuris Canonici interpretatione translata est, ad signandam priuationem cuiusvis actionis, & officij, Clement. Cupientes, verb Suspensio, de pænis. Hæc tamen acceptio latissima est, communis scilicet tam actibus sæcularibus, quàm Ecclesiasticis. Strictiùs sumitur pro exercitij spiritualis, vel spiritualibus annexi prohibitione. Cap. Quæsitum. Cap. final. de cohabit. Cleric. & mulier. In præsentì Suspensio non ita latè sumitur, sed pro exercitij potestaticæ prohibitione. Expendam igitur quid sit, & quotuplex, eius causas, & effectus, eius durationem, & absolutionem, pacificus quidem, & pugnax.

SECTIO PRIMA.

De Suspensione Receptiores sine lite Sententiæ.

CAPVT I.

De Suspensionis Definitione, ac Diuisione.

⁷¹⁴ *SVspensio est Censura Rcclesiastica priuans Clericum vsu Ecclesiastici Officij, aut beneficij, vel Ordinis in totum, vel in partem, in perpetuum, vel ad tempus. Hinc colligo, Suspensionem esse Censuram, hoc enim est commune ipsi cum Excommunicatione, &*

Interdicto: & quidem *Ecclesiasticam*, vt distinguatur à prohibitionibus ciuilibus, & vt indicetur causa efficiens Suspensionis, quæ est persona Ecclesiastica, habens in foro externo iurisdictionem. Præterea indicatur subiectum huius Censuræ hoc est, homo saltem Clericus, habens scilicet primam tonsuram. Adiicitur, *Priuans usu*, ad signandam, non priuare ipso officio, verbi gratiâ, Ordine, vel iurisdictione, sed tantum exercitio. Filliucius *tractat. 17. num. 5. Coninch. disputation. 15. dub. 11. Nauarr. summ. cap. 27. num. 151. Valent. tom. 4. disputation. 7. quæstion. 18. punct. 1. Sayr. de Censur. libro quarto, capite primo, numero decimo tertio.*

⁷¹⁵ Alia Suspendio est ab officio tantum; & per officium intelligitur tam officium Ordinis, quam iurisdictionis Ecclesiasticæ. Alia est à beneficio tantum, & per beneficii nomen veniunt dignitates Canonicatus, beneficia siue curata, siue simplicia, & alia huiusmodi. Alia est ab officio, & beneficio simul. Porro illa quæ est ab officio tantum, aliquando est à toto officio, quando scilicet quis priuatur omni sui officii usu: aliquando à parte, vt Sacerdotio, aut Diaconatu, aut alio inferiori. Præterea Suspendio alia est pœnalis, alia medicinalis: pœnalis fertur in delicti præteriti vindictam, quæ quidem non fertur per modum Censuræ, sed solius pœnæ Medicinalis vero est illa, qua intenditur emendatio, ac bonum delinquentis. Denique alia Suspendio est temporalis, alia perpetua. Alia est à iure, alia ab homine. Toletus *libr. 1. cap. 45. Manuel tom. 2. summ. cap. 79. Filliucius tractat. 17. numer. 7. Reginaldus libro 2. numero 6. Nauarr. summ. capit. 27. numer. 174.*

⁷¹⁶ Suspendio ab aliis Censuris differt. Primò, quia excommunicatio nunquam nisi per absolutionem tollitur: Suspendio tollitur aliquando. Secundò, excommunicatio nunquam fertur nisi adsit contumacia: Suspendio nunquam[266] in pœnam delicti etiam sine contumacia expenditur. Tertiò, excommunicatio omnis Sacramentorum prohibet susceptionem, & collationem: at non omnis suspendio susceptionem vetat, nisi quando est à susceptione Sacramentorum, nec collationem, nisi quando est ab officio, vel ordine, aut collatione Sacramentorum. Quartò, excommunicationem à iure contrahunt Episcopi, etiamsi expressa eorum mentio non fiat: suspensio vero à iure non nisi facta eorum expressa mentione. Quintò differt ab interdicto, tum quia suspensio non inducit priuationem tot, nec tam grauium retum sicut interdictum: tum quia interdictum magis priuat usu passiuo, quam actiuo: tum quia suspensio fertur in Ecclesiasticas personas: interdictum vero tam in laicos, quàm in Clericos fulminatur. Sextò, differt suspensio ab irregularitate, quia hæc priuat Susceptione Ordinis, vt Ordo est: suspensio vero priuat exercitio Ordinis, vel beneficij, seu potestatis Ecclesiæ, vt est quædam functio Toletus *libr 1. capit. 46. numer. 6. Bonacina de Censur, tom. 1. disputation. 3. punct. 1. numer. 3.*

CAPVT II.

De Suspensionis Causis.

⁷¹⁷ Ferendi Suspensionem potestas est à Christo Domino, institutio verò ab Ecclesia, cuius initium fuit Apostolorum tempore. tempore autem procedente, fuit ad certam formam redacta. Verum ille potest suspendere, qui excommunicare potest. Quia eadem est potestas ad vtramque Censuram requisita. Ordinaria quidem est in Episcopis, & huiusmodi

Prælati, delegata potestati aliis Clericis adesse. Syluest. *verb. Suspendio, numer. 2.* Angel. *verb. Suspendio 2. §. 3.* Toletus *libro 1. capite 44.*

⁷¹⁸ Causa subiectiua, seu materialis remota est is, qui potest suspendi, nempe solus Clericus. Quia omnis suspensio, aut est ab officio, aut à beneficio: at officium, & beneficium est Clerici proprium: ergo solus Clericus potest suspendi. Verum omnes Clerici tam Episcopi, quam Cardinales, excepto Summo Præsule, huius sunt Censuræ capaces; sed tamen Episcopi suspensionem generaliter à iure latam non incurrunt, nisi specialis de eis mentio fiat. Communitas autem etiam suspendi potest, quia est capax culpæ, sicut quælibet humana congregatio: quatenus scilicet est vnum corpus politicum habens propria bona, & proprias actiones ita ad eam pertinentes, vt non ad singulas per se pertineant: vel etiam ratione singulorum de communitate. Suarius *de Censur. disputation. 28. section. 1. & 2.* Toletus *libr. 1. capit. 46. numer. 2.* Filliucius *tractat. 27. numer. 58. & 59.*

⁷¹⁹ Causa materialis proxima est peccatum, ob quod suspensio fertur. Et quidem si grauis sit, requirit mortale peccatum: si leuis, potest etiam pro culpa veniali ferri; in iure autem communiter grauis est, & semper culpam grauem supponit. Suspensio vero late sumpta pro quacumque prohibitionem vtendi aliqua facultate potest ferri sine suspensi culpa, sed non sine causa. Caietan. *verb. Suspendio.* Filliucius *tractat. 27. numer. 62. & 63.* Toletus *libr. 1. capit. 46. nu. mer. 4.* Suarius *disp. 28. sect. 4.* Nauarr. *sum. c. 27. num. 159.*

⁷²⁰ Forma suspensionis non est à iure determinata, sed multis potest exprimi modis ille suspensionis actus ipso facto incurrendæ. Suspensio ab homine, quando est Censura lata ob contumaciam, requirit priusquam feratur præuiam admonitionem: si vero tantum in pœnam delicti, non requirit monitionem. In ipsa vero ferenda requiruntur verba determinata, qui suspensionis speciem eiusque effectum significant; hæc vero verba debent scripto proferri ex Ecclesiæ præcepto, quamuis de essentia non sint. Syluest. *verb. Suspendio, num. 4.* Filliucius *tractat. 27. numer. 65.* Tolet. *lib. 1. c. 46. num. 8. & 9.*

⁷²¹ Finis denique Suspensionis est idem qui & excommunicationis, nempe Clerici vtilitas. Ecclesia enim animarum salutem intendit, quando corrigit, & castigat. Tolet. *l. 1. c. 46. n. 11. & omnes.*

CAPVT III.

De Suspensionis effectibus.

⁷²² QVinqve sunt Suspensionis effectus Primus, Suspendus delinquit lethaliter ex suo genere exercendo actum, à quo est suspendus. Quia violans Ecclesiasticum præceptum in re graui mortaliter peccat; licet ex paruitate materiæ fieri possit, vt à lethali excusetur. Tolet. *libr. 1. capit. 46. numer. 11.* Suarius *disputation. 27. section. 2.* Reginaldus *libr. 32. numer. 51.* Nauarr. *summ capit. 27. numero 163.*

⁷²³ Seeundus, Suspendus ab Ordine, vel ab aliquo Suspensionem Ordinis includente, non solum peccat, si actum talis Ordinis exerceat, sed etiam fit irregularis, maxime si sit maioris Ordinis exercitium, à quo est suspendus. Quod verum est, non solum quando suspensio perpetua violatur, quæ est propriè Censura; sed etiam quando violatur suspensio, qui est pura pœna, & quæ ad determinatum tempus est lata. Vnde suspensus ab

Ordine irregularis efficitur, benedicendo aquam, ceras, nuptias, ac mulierem post partum. Item suspensus ab ingressu Ecclesiæ, irregularis efficitur, celebrando in Ecclesia. Præterea Episcopus suspensus à pontificalibus, irregularis fit, gerendo actus, qui soli Episcopo post consecrationem conueniunt. Cæterum suspensus à diuinis officiis irregularitatis vinculo illigatur, quoties illa persoluit ex officio, tanquam Sacro Ordine initiatus.

[267] Suspensus tamen à Sacramentorum susceptione, non incidit in irregularitatem illa suscipiedo. Similiter suspensus à beneficio non efficitur irregularis fructus beneficij recipiendo. Quia non violat Censuram per Sacri Ordinis exercitium. Toletus *lib. 1. cap. 45.* Nauarr. *summ. cap. 27. num. 163.* Bonacin *de Censur. disp. 3. pun. 4. num. 6.* Valentia *tom. 4. disputation. 7. quæst. 18. punct. 1.*

⁷²⁴ Tertius, Suspensus priuatur communione illorum in eo, in quo est suspensus: itavt peccet communicando cum aliis, & peccet etiam qui in tali actu cum eo communicat. Quod si actus suspensionis non pertineat ad diuina, idest, ad Ordinem aliquem, non est mortale, sed veniale ex parte participantis, cum eo communicare; quod intelligo de suspenso nominatim denunciato, quia cooperans, & communicans cum suspenso tolerato, seu nondum denunciato in iis actibus iurisdictionis, & officij, à quibus est suspensus, mortaliter non delinquit Toletus *lib. 1. cap. 45. num. 4.* Suarius *disputation. 27. section. 2. num. 7.* Nauarr. *summ. cap. 27. num. 162.* Henriq. *l. 13. c. 33.*

⁷²⁵ Quartus, Acta iurisdictionis propriæ per suspensum à iurisdictione, vel ab officio, nominatim denunciatum, sunt inualida, nisi adsit titulus coloratus, & error communis. Secus dixerim de actis per suspensum, qui non est nominatim denunciatus: ovalida enim sunt, quia ei non adimitur iurdictio. Actus etiam Ordinis, qui non requirunt iurisdictionem ad sui valorem, validi sunt, vt consecrare, confirmare, benedicere altaria, &c. Suarius *disputation. 25. section. 2. numer. 2.* Filiucius *tractat. 17. capit. 10. quæst. 3.* Henriquez *lib. 13. cap. 33. num. 1.* Sayr. *de suspens. c. 11. n. 15.*

⁷²⁶ Quintus. Suspendio lata absolute absque limitatione expressa, vel tacita suspendit absolute ab omnibus, idest, ab officio, & beneficio. Quia verba accipienda sunt provt sonant, suspendio vero lata cum expressione alicuius particularis effectus, extenditur ad illum effectum, & ad ea, quæ sunt illi annexa, & non ad alia. Quia Censura efficit, quod significat, nec aliter, quàm significat, operatur. Quare suspensus à celebratione, potest reliqua Sacerdotis munia præstare. Suarius *disputation. 25. section. 7.* Toletus *lib. 1. capit. 43.* Sayrus *libro 4. capite 3. & 4.* Vgolinus *tab. 4. capit. 14.* Nauarr. *summæ. capite decimo septimo, numero 160.*

CAPVT IV.

Nonnullas ex quinque præfatis suspensionis effectibus illationes deduco.

⁷²⁷ AB Ordine suspensus, non ob id suspensus est à iurisdictione. Nec è contra suspensus à iurisdictione, ob id suspensus censendus est ab Ordine. Quia hæc duo sunt inuicem distincta, & vnum ab altero non pen. det. Vnde suspensus à Pontificalibus tantum, solum suspenditur ab exercitio eorum, quæ vsum Ordinis Episcopatus concernunt, qualia sunt

confirmare, Ordines conferre, Ecclesias consecrare: non tamen ab iis, quæ iurisdictionis sunt, vt conferre beneficia, excommunicare, &c. Nomine *Pontificalium* intelliguntur Põtificalia insignia. vt vsus mitræ, baculi, & pallij. Similiter suspensus à Pontificali Ordine, non ob id sus penius est à Sacerdotio, nec ab aliis Ordinibus. Quia Pontificalita non spectant ad alicuius Ordinis Ecclesiastici substantiam. Suspensus vero à minori Ordine, suspenditur etiã à maiori: verbi gratiã, suspensus à Diaconatu, in Sacerdotio suspensus agnoscitur. Et similiter suspensus ab vno Ordine, non potest ad maiores ascendere. Quia per saltum promotus videretur, Suspensus autem à Superiori, non censetur suspensus ab inferiori. Quia inferior in Superiori non fundatur. Nauarr. *summ. cap. 27. num 160.* Suarius *disputation. 16. section. 4.* Filliucius *tractat. 17. cap. 2. quæstion. 4.* Toletus *lib. 1. cap. 43. num. 2.* Couarruias *in rubric. de hom. 1. part. relect. §. 1.* Reginaldus *lib. 32. num. 15.* Henriquez *libr. 13. cap 32. num. 12.* Addo ex Caietan. verb. *Suspensio.* Suspensum ab Ordine, esse etiam suspensum ab iis iurisdictionis actibus, qui sunt connexi, ac fundati in Ordine, vt est, in foro pœnitentiali absoluere; non autem ab iis, qui connexi non sunt.

⁷²⁸ Suspensus simpliciter ab *Officio*, nulla addita limitatione, intelligitur suspensus ab officio, non tantum Ordinis, sed etiam iurisdictionis, idest, à potestate Ecclesiastica, quæ illi competit ratione Ordinis, vel iurisdictionis. Quia vsus Ordinis, & iurisdictionis competit ratione officij absolute prolati. Imo neque potest Ordines recipere. Suarius *disputation. 26. section. 1.* Filliucius *tractat. 17. num 13.* Toletus *libr. 1. cap. 43. num. 6.* Non vero intelligitur à beneficio suspensus. Quia cum aliquando suspensio fiat ab officio, aliquando ab officio, & beneficio, superfluè adderetur secunda pars, si in prima includeretur Sayrus *lib. 4. cap. 5. num. 16.* Nauarr. *summ. capit. 27. numer. 160.* Henriquez *libr. 13. capit. 32.* Filliucius *tractat. 17. numer. 21. & 41.*

⁷²⁹ Suspensus ab *Ecclesiæ ingressu*, pruiat in primis ab actu solemni cuiuscumque Ordinis, & ex officio intra Ecclesiam. Quia ex quo interdicatur Ecclesiæ ingressus tanquam rei principalis, censentur interdicta omnia diuina tanquam consequentia. Non tamen priuat potestate exercendi iurisdictionalia, aut eligendi, aut celebrandi extra Ecclesiam, aut orandi in eo tempore, quo ibi diuina non celebrantur: aut tunc transeundi per eam, aut Ecclesiastica Sacramenta percipiendi. Deinde priuat sepultura Ecclesiastica, dummodo impœnitens ille decesserit: si tamen sic sepeliretur, non pollueretur Ecclesia. Nauarr. *summ. cap. 25. numer. 75. & cap. 27. num. 170.* Filliucius *tractat. 17. num. 32.* Toletus *lib. 1. cap. 43. num. 8.* Syluest. *verbo Suspenso, numer. 5.* Angel. *verb. Suspensio 3. numer. 5.*

⁷³⁰ Suspensio ab *administratione Ecclesiæ* in temporalibus, & spiritualibus, prohibet administrationem temporalem, & spiritualem: non vero suspendit ab Ordine. Vnde Sacerdos ita suspensus non fit irregularis Missam celebran-[268]do: peccabit tamen conferendo beneficia, vel administrando Sacramenta. Quia hæc est actio pertinens ad iurisdictionem, seu administrationem spiritualem. Toletus *lib. 1. cap. 43. num. 12.* Syluest. *verb. Suspensio, quæstion. 5.* Sayrus *libr. 4. cap. 7. num. 6.* Henriquez *libr. 13. capit. 32. numer. 4.*

⁷³¹ Suspensio à *diuinis Officiis* prohibet, ne Clerici possint in choro Psalmos recitare, interesse illis, diuina officia vt Clerici exaudire Quod si contra faciant interessendo scilicet illis tanquam Clerici, & ministri ex officio, irregulares fiunt. Si vero tanquam laici audiendo tantum, non delinquant. Bonacina *disputation. 3. punct. 2. num. 16.* Filliucius *tractat. 17. numer. 33.*

⁷³² Suspendio à *Beneficio* simpliciter, est priuatio vsus iuris ad recipiendum temporale emolumentum fructuum, cuiuscumque generis, cōditionis, & qualitatis illi sint, & quocumque nomine beneficium vocetur. Quia beneficium in latiori significatione acceptum complectitur omnia beneficia. Suirius *disputation. 27. section. 1.* Vgolin. *tab. 4. cap. 8. §. 6.* Toletus *libr. 1. cap. 43. num. 7.* Adnoto tamen, suspensum à beneficio non intelligi suspensum ab officio, etiāsi officium ei ratione beneficij competat. Quia in materia pœnali extensio facienda non est. Et suspensum à beneficio posse percipere distributiones quæ dentur iis, qui diuinis officiis intersunt, modo non dentur beneficij intuitu: cuiusmodi sunt illæ, quæ dicuntur anniuersaria aut Missarum stipendia. Et suspensum à benefi, cio in patrati delicti pœnam tradendam esse fructuum portionem ad congruam sustentationem sufficientem Superioris taxandam autoritate, quoties suspensio ab homine per s#tentiam fuit lata: quando vero suspensio lata fuit à iure, nec delictum ad forum contentiosum deductum, portio fructuum potest prudentis viri arbitrio taxari. Si vero suspensio est lata pro contumacia, suspensus non est alendus beneficij fructibus. Quia suæ prauæ voluntati tribuitur, qua durante, iuste ea incommoditate afficitur. Filliucius *tractat 17. num. 44.* Sayrus *lib 4. cap. num. 11.* Lege *c. Pastoralis, §. Verum, de appellat.*

CAPVT V.

De Suspensionis Duratione.

⁷³³ Suspendio feratur simpliciter, & absolute absque conditione, ac limitatione temporis, durat, donec auferatur per absolutionem. Si vero lata sit cum temporis determinatione, durat intra tempus determinatum, & eo tempore elapso cessat. Quia Censura non ligat vltra conditoris voluntatem. Vnde qui suspenditur ab officio per mensem, non poterit intra mensis spatium officium exercere, incipiendo ab eodem die, seu puncto, quo lata est suspensio, quæ secum trahit executionem, & afficit in continenti. Vgolin. *tab. 4. cap. 15. §. 3.* Sayrus *libr. 4. capit. 8. numer. 2.* Filliucius *tractat. 17. numer. 48.* Suarius *disputation. 26. section 1. numer. 17. & disputation. 17. section. 1. numer. 23.*

⁷³⁴ Porro suspensio ab officio lata simpliciter absque loci determinatione, pro omni loco valet. Quia suspensio est Censura, quæ sequitur suspensum vbicumque adsit. Et licet Prælatus non possit obligare extra territorium per statutum, aut legem: tamen per præcepta particularia, quæ imponuntur personis, & immediate eas respiciunt, potest etiam easdem extra territorium obligare. Idem dixerim de suspensione simpliciter à beneficio absque loci determinatione. Suarius *disputation. 26. section. 1. num. 11. & disputation. 27. section. 1. numer. 17.* Filliucius *tractat. 17. numer. 47.* Bonacina *disputat. 3. pun. 3. numer. 7.*

⁷³⁵ Si feratur in puram pœnam potest tribus modis auferri. Primus est, per temporis lapsum, si enim lata est ad tempus determinatum, vt annum, vel mensem, &c. solo temporis lapsu cessat, nec opus est alia absolutione Secundus, per dispensationem Superioris; si enim lata sit ad certum tempus, vel etiam in perpetuum ab eo poterit, nondum tempore elepto, tolli. Tertius per absolutionem, quando est lata simpliciter in pœnam sine vlla temporis limitatione. Si vero feratur cum conditione, *Donec satisfeceris*, exhibita satisfactione

cessat. Nauarr. *summ. cap. 27. num. 161. & 163.* Suarius *disputation. 29. section. 1.* Toletus *libr. 1. cap. 26.* Manuel. *summ. tom. 2. cap. 69.*

CAPVT VI.

De Suspensionis Absolutione.

⁷³⁶ ABSOLVTIO Suspensionis ab homine ad eum qui tulit sententiam, pertinet, vel ad successorem eius, vel Superiorem. A suspensione in pœnam absoluere possunt priuilegiati Mendicantes ex concessione facta nostræ Societatis Patribus à Paulo III. Ex potestate verò Ordinaria, quando suspensio lata est ad certum tempus, vel in perpetuum, potest tantum auferri à Canonis auctore. Quia quãdo fertur in putam pœnam, cum stabilitate fertur, & virtualiter auctor Canonis sibi reseruat. Nec est similis ratio de excommunicatione, à qua potest absoluere inferior, nisi sit à Conditore Canonis reseruata Quia suspensio lata in puram pœnam, non aufertur per absolutionem sed per dispensationem: dispensatio autem ex sua natura reseruata censetur, nisi explicite concedatur. Nauarr. *summ capit. 27. numer. 162.* Compend. priuileg Mend. *verb. Absolutio, quoad sæcul.* Gloss. *ad cap. Cupientes, de elect. in 6.* Suarius *disputation. 26. section. 1. numer. 15.* Filliucius *tractat. 17. numer 68.* Bonacina *de suspens punct. vltim. numer. 6.* Toletus *libr. 1. cap. 46. numer. 3.*

⁷³⁷ [269] Suspensio ob contumaciam lata, & ob per seuerantiam in illa, non potest tolli antequam contumacia tollatur, nisi ab auctore illius, vel à Superiore: post ablatam vero contumaciam etiam à successore in officio, si ab homine sit; si vero sit à iure, & reseruata, tantum poterit auctor, Superior, vel successor, imo etiam Episcopus si sit Papæ reseruata, & delictum sit occultum ex Tridentin. sess. 2. c. 6. concessione. Filliu. *tr. 17. n. 69.* Tolet. *l. 1. c. 46. n. 4.* Regim. *l. 32. n. 43.* Si autem non sit reseruata, tunc poterit ab ea absoluere quilibet ordinarius ex communi sententia, quæ iam est vsu recepta. De Parocho autem & quolibet alio simplici Sacerdote negandum omnino esse non dubito. Nauarr. *sum. cap. 27. num. 162.* Suarius *disputation. 29. section. 2. num. 2. & 15.*

⁷³⁸ Ad absoluendum à suspensione, non sunt aliqua determinata verba, hæc autem sunt in vsu: *Ego te absoluo à vinculo suspensionis, in quam incurristi, & restitutio te ad executionem tui muneris, vel ordinis, vel ad tuum beneficium.* Non est autem necessarium in absolutione causam explicare, ob quam suspensio fuerit contracta. Suarius *d. 27. sect. 9. n. 2.* Nauarr. *summ. c. 26. n. 8.* Filliuc. *tr. 11. nu. 329.*

CAPVT VII.

De Suspensionibus, quæ ipso iure contrahuntur Catalogum indico.

⁷³⁹ Contra Clericos triginta, & octo suspensiones inuenio. Prima in recipientes ordines ab eo qui Episcopatu renunciauit. *Cap. 1. de ordin. ab Epis. qui Episcopat. renunci. 2.* In recipientes Ordines ab alieno sine proprij licentia. *Pius II. cum ex Sacrorum 6. 3.* In recipientes à proprio Episcopo in aliena Diœcesi c. *Episcopum 9. q. 2. 4.* In recipi#tes

ordines ab excommunicato, vel suspenso denunciato. *c. 1. de Schism. 5.* In recipientes ordines ante legitimam ætatem. *Pius II. Cum ex Sacrorum 6.* 6. In recipientes ordines extra tempora sine dispensatione. *pius II. ibid. 7.* In recipientes interstitiis non seruatis. *cap. Dilectus, c. Litteris, de temp. ordin. 8.* In Clericos ordinatos titulo ficto. *c. Sanctorum 8. d. 70. 9.* In promotos per saltum. *Trid. sess. 23. c. 14. 10.* In recipientes Sacros Ordines post matrimonium ratum, etiã non consummatum. *Extrau. Antiquæ, de voto. 11.* In recipientes ordines cum sint excommunicati, vel suspensi, vel interdicti. *c. Cum illorum de sent. excomm. 12.* In recipientes ordines cum litteris Capituli Sede vacante infra annum. *Trid. sess. 7. c. 10. 13.* In vtentes ordine in loco interdicto præter modum iure concessum. *c. Is, qui, de sent. excomm. in 6. 14.* In celebrantes coram excommunicato, vel interdicto, *c. Episcoporum, de priuil. 15.* In tradentes sepulturæ publicos vsurarios. *c. Quia in omnibus, de vsuris. 16.* In Parochos iungentes sponso alterius Parochiæ sine licentia. *Trid. sess. 24. c. 1. 17.* In Parochos non prohibentes matrimonia clandestina, vel contra interdictum Ecclesiæ. *c. Cum inhibitio, de clandest. desp. impub. 18.* In abutentes vestibis contra iure statuta. *Clement. II. de vita & honest. Cleric. 19.* In grauantes Ecclesias sibi commissas alienis debitis. *cap. 2. de solut. 20.* In bona Prælati defuncti occupantes. *cap. Quia sæpe, de election. in 6. 21.* In electores Episcoporum, non præsentantes electionem electo, infra octo dies. *Cap. Cupientes, de election. in 6. 22.* In compromissarios indignum eligentes, *cap. si compromissarij, de election. in 6. 23.* In eligentes indignum ad Episcopatum, vel Curatum. *cap. Cum in cunctis, §. final, de election. 24.* In postulantes in Prælatum Cathedralis eos, qui prohibentur. *Ibid. 25.* Inconsentientes electioni per abusum potestatis sæcularis *ca. Quisquis. de election. 26.* In inferiores Episcopis non seruantes in visitatione Innocentij IV. constitutionem. *cap. Exigit, de censib. in 6. 27.* In conferentes beneficia eorum, qui seruiunt in Curia, vel eadem recipientes. *Extrauag. 3. de priuileg. 28.* In facientes in iudicio per sortes aliquid contra iustitiam, & conscientiam in grauamen partis. *cap. De senentia, & re iudicata, in 6. 29.* In conseruatores se intromittentes in aliis, quam in manifestis iniuriis. *cap. vltim. de offic. deleg. in 6. 30.* In occupantes bona, census, &c. Ecclesiæ, beneficii, vel pii loci. *Tridentin. sess. 22. cap. 11. 31.* In publicos peccatores. *Cap. vltim. de temp. ordin. 32.* In publicos concubinos. *Hodie non est in vsu. 33.* In Sodomiam exercentes. *Non est etiam in vsu. 34.* In simoniacos. *Extrauag. Pauli II. de simon. 35.* In iurantes de tenendo Schismate. *cap. 1. de schismat. 36.* In prouocantes ad duellum, vel acceptantes. *cap. De Cleric. pugnae in duello. 37.* In raptos, vel præbentes auxilium, &c. raptui. *Tridentin. sess. 24. cap. 6. 38.* In disputantes de Conceptione Deiparæ. *Gregorius XV.*

⁷⁴⁰ Contra Episcopos viginti supra quatuor suspensiones annotaui. Igitur suspensione innodantur 1. Conferentes ordines simoniacè. *c. penultim. de stmon. 2.* Conferentes ordines suspenso propter malam promotionem. *cap. si qui Episcopi, 1. q. 1. 3.* Ordinantes Religiosum non professum. *pius V. Romanus Pontifex Bull. 74. 4.* Ordinantes accepto iuramento, quod non molestabuntur super eorum prouisione. *cap. si quis ordinauerit, de simon. 5.* Ordinantes Monachum sine Abbatis licentia. *c. fin. dist. 58. 6.* Non promulgantes Concilium Prouinciale toti Diœcesi *Non est in vsu. 7.* Intromitt#res se in causis spectatibus ad Episcoporum electione. *c. Quamuis, de elect. in 6. & c. Prouida, eod. tit. 8.* Submitt#tes laicis bona Ecclesiæ sine debito cōsensu. *c. Hoc consultissimum, de rebus Eccles. non alienand. in 6. 9.* Occupantes bona vacantium pertinentium ad eorum prouisionem. *c. Præsenti, de offic. Ordinarij, in 6. 10.* Male vtentes in causa alienationis delegata

potestate *Extrau.* 2. *cum in ante Pauli II.* 11. Alienantes bona Ecclesiæ vltra biennium. *Extrau. Ambitosè, de reb. Eccles non alien.* 12. Admittentes resignationes contra formam præscriptam in constitutione, *Quanta Pius V. in Bulla* 58. *Quanta.* 13. Fau#tes vsuras, suas domos locãdo. c. 1. *de vsur. in* 6. 14. Abut#tes[270] munere Inquisitorum in causa fidei. *Clement.* 1. *verum, de hæret.* 15. Delinquentes contra Clericorum immunitatem. *Clement.* 2. *de pæniti.* 16. Non seruantes *Extrau.* 2. de electione, quoad perceptionem fructuum primi, vel secundi anni. *Extrau.* 2. *de elect.* 17. Promoti à Sede Apostolica sine eiusdem litteris authenticis. *Extr.* 1. *de elect.* 18. Concubinarij à Synodo admoniti, & non se emendantes. *Trid. sess. 25. c. 14.* 19. Relaxantes incendiariis pœnam in iure præscriptam. c. *Pessimam* 23. q. 8. 20. Negligentes procedere contra simoniacos. c. *Quidquid.* 1. q. 1. 21. Non facientes comburi *Talmud* libros. *Iulius III in Bulla* 46. *Cum sicut* 22. Publicantes populo indicem casu#. *Pitus V. in Bulla,* 99. *Quam plenum.* 23. Non visitantes Apostolorum limina tempore præscripto in Sixti V constitutione. *Sixtus V in Bulla. Romanus Pontifex.* 24. Ingredientes Monialium Monasteria sine necessitate. *Gregor. XIII.*

⁷⁴¹ Contra Capitula autem quatuor suspensiones extare video. 1. si dilapident bona relictæ, vel obuentionia vacationis tempore. *cap. Quia sæpè, de elect. in* 6. 2. Si recipiant promotos in Curia, absque Summi Præsulis litteris, *Extrau.* 1. *de elect.* 3. Si perant in receptione ad Religionem, aut post illam, pastus, & prandia. *Extrau. Sanè, de simo.* 4. Si non seruent contenta in constitutione *Quanta Pij V. Pius V. in Bull. Quanta.*

⁷⁴² Denique contra Religiosos nouem suspensiones annumerauì. Prima est contra Apostatas in Apostasia Ordines recipientes. *cap final. de Apostas.* 2. Contra recipientes ad professionem ante probationis annum. *Cap. Non solum, de Regularib. in* 6. 3. Contra Superiores concedentes redditus Ecclesiarum alicui ad vitam. *Clement.* 1. *de rebus Ecclesiæ non alien.* 4. Contra vsurpantes decimas sibi non conuenientes *Clement. de decim.* 5. Contra non vtentes habitu, ac vestitu modo ipsis præscripto. *Clement.* 1. §. *Si quis autem, de statu Monach.* 6. Contra Superiores, ad quos occasione excessum suorum aliquid peruenerit. *Clemen. de priuileg.* 7. Contra non facientes pœnitentibus conscientiam de non soluendis decimis. *Clement. cupientes, de pæniti.* 2. Contra non professos Ordines Sacros recipientes. *Pius V. in Bull. Romanus Pontifex.* 9. Contra introducentes mulieres in Monasteria Apostolicæ facultatis prætextu. *Pius V. in Bull. Regularium.* 22.

CAPVT VIII.

De Degradatione.

⁷⁴³ DEgradationem Clerici duplicem esse inuenio, *verbalem* scilicet, & *realem*, seu *actualem*. Verbalis est, quæ fit verbo solummodo, & alias *Depositio* appellatur. Hac quidem persona Ecclesiastica priuatur omni officio, ac beneficio in perpetuum per sententiam Ecclesiasticam, sine restitutionis spe, priuilegio tamen Clericali retento. Actualis vero est priuatio priuilegij Clericalis facta post depositionem, adiuncta reali actione, & c#remonia per Canones præscripta. *Valentia tom. 4. disp. 7. qu. 9. punct. 4. Suarius de Censur. disputation. 30. sect. 1. & 2.*

⁷⁴⁴ Inter degradationem verbalem, & actuaalem multiplex est differentia. Actualis namque fieri solet cum maiori solemnitate, nempe adstantibus Abbatibus infulatis, seu habentibus ius mitræ, & baculi, aut assistentibus aliis in dignitate constitutis. Deinde degradandus inducitur ornamentis, quibus fuit ordinatus, necnō Sacra Vasa ad illum Ordinem, à quo degradatur pertinentia defert ad Episcopi conspectum, à quo gradatim exuitur, & priuatur, ac demum capillis tondetur, vt nullum coronæ vestigium remaneat. Reginaldus *l.* 32. *n.* 52. & 53. Filliuc. *tract.* 18. *num.* 193.

⁷⁴⁵ Degradatio verbalis Clerici etiam Presbyteri fieri potest per Vicarium Generalem Episcopi. Actualis vero nonnisi per Episcopum, Abbas assistentibus. Verbalis potest fieri contra absentem contumacem. Actualis vero præsentiam requirit.

⁷⁴⁶ Degradatus verbaliter gaudet priuilegio fo. ri, & Canonis, vnde non potest puniri à Iudice sæculari, nisi post degradationem verbalis factus sit incorrigibilis, & per Iudicem Ecclesiasticum sit lata sententia declaratoria superi incorrigibilitatis qualitate. Actualiter autem degradatus priuilegium Clericale vtriusque amittit, nempe vi sit sub Iudice sæculari, & qui eum percutit excommunicationem non incurrit. Porro vbi in iure simpliciter fit mentio de degradatione intelligitur de verbali. Pro nullo autem crimine quantumcumque graui imponitur Clerico degradationis pœna, nisi in iure expressum reperiatur. Tolet. *l.* 1. *c.* 50. *n.* 9. 10. 12. Trid. sess. 13. *c.* 4. Nauar *summ.* *c.* 27. *n.* 81.

⁷⁴⁷ Verbaliter degradatus potest ab Episcopo restitui. Actualiter vero à solo Summo Præsule. Quamuis si restitutio sit iure requisita, vt si post degradationem falsitas testium appareat, poterit eum Episcopus restituere. Syluest. *verbo Degradatio*. Panormit apud Toletum *lib.* 1. *cap.* 50. *numer.* 16. Filliucius *tractatu* 18. *numero* 190.

⁷⁴⁸ Quamuis Ecclesia per degradationem actuaalem vsum legitimum ordinum susceptorum auferat, in perpetuum; degradatus tamen semper retinet characterem ordinis semel impressum: & virtute huius, si est Sacerdos consecrate valide potest: etsi est Episcopus, valide quid poterit ordinare, & alia getere munia, licet peccent grauissime id gerentes. At quia non est æquum, vt degradatus melioris conditionis efficiatur propter delictum suum, ideo non eximitur ab oneribus Ordinis, vt ab horarum Canoniarum recitatione, voto castitatis liberentur: etsi matrimonium contraxerit, inualide cōtrahet Sayr. *l.* 5. *c.* 22. *n.* 25. Bonac. *d.* 4. *pun.* 1. *n.* 5. Filliuc. *tr.* 18. *n.* 191.

⁷⁴⁹ Degradationem verbalem hæc crimina merentur, adulterium, concubinitas, perseuerans post monitionem, simonia notoria, incestus, stuprum, furtum, periurium, homicidium, &c. Realem vero hæresis, homicidium qualificatum, Sodomia ^{s#pius}[271] exercita, & similia, quæ Iudicis arbitrio tali pœna sunt digna. Effectus huius degradationis, quæ non semper eam comitatur, est, Curia sæculari traditio. Molina. *to.* 4. *disp.* 94. *tract.* 3. *num.* 14. Sà *verb. Depositio*, *nu.* 2. Syluest. *ibi*, *quæst.* 2.

SECTIO SECVNDA.

De Suspensione, Dubia.

CAPVT IX.

Circa essentiam, & causas Suspensionis.

Dvbiwm I.

Sub nomine personæ Ecclesiasticæ comprehenditurne fœmina Religiosa, cui iurisdictio spiritualis commissa est?

⁷⁵⁰ Vidimus. *section. 1.* Suspensionem esse Censuram Ecclesiasticam, qua Minister Ecclesiæ formaliter impeditur, ne functiones Ecclesiasticas exerceat, aliquâve potestate vtatur. Quæsierim autem, num sub *personæ Ecclesiasticæ* nomine comprehendatur fœmina Religiosa, cui iurisdictio spiritualis commissa est, nempe Abbatissa, ac Priorissa?

⁷⁵¹ Comprehenditur quidem. Quia hæ possunt suspendi ab officio propria suspensione. Nam esto Clerici non sint, sunt *personæ Ecclesiasticæ* iurisdictionis capaces. Sic Nauarr. *summ. cap. 27. num. 151. & 158.* Henriquez *libr. 13. c. 31. num. 2.* Filliucus *titul. de suspens. cap. 9.* Indicat Layman. *lib. tract. 5. part. 3. c. 1. numer. 2.*

⁷⁵² Non comprehenditur. Quia solum Clerici sunt officii, ac beneficii Ecclesiastici capaces, eiusque functiones exercendi. Ita Valent. *tom. 4. d. 7. q. 18. pun. 1.* Coninch *d. 15. dub. 2. n. 2.* Sayr. *l. 4. thes. c. 1. n. 16.* Suar. *de Cens. d. 25. sect. 1. nu. 5.* & alij communiter.

⁷⁵³ Hoc longe probabilius. Nam iurisdictio, quæ Abbatissis, ac Priorissis commissa est, non est propriè Ecclesiastica, cum non ex Ecclesiastico Ordine proueniat. Alias suspensionem ab officio violantes, irregularitatem incurrerent, quæ transgressoribus suspensionis ab officio indicta. est *c. ls. cui, de sentent. excomm. in 6. & c. 1. de sent. & re iud. eodem lib.*

Dvbiwm II.

Qui Suspensionem fert, debetne necessario, esse Clericus?

⁷⁵⁴ Conditiones requisitæ in ferente suspensionem, sunt exdem, quæ pro ferenda excommunicatione requiruntur Quæsierim ad hæc, num necessario debeat esse Clericus?

⁷⁵⁵ Non debet. Quia Abbatissa, ac Priorissa potest suspendere Clericos sibi subditos. Argum. *c. Dilecta, de maiorit. & obedient.* Ergo necessarium non est Clericum esse, qui fert suspensionem. Sic Syluest. *verbo Abbatissa, & verbo Suspendio, num. 1.* Henriquez *libr. 13. cap. 35. numer. 1.*

⁷⁵⁶ Debet necessario à Clerico ferri. Quia est actus iurisdictionis Ecclesiasticæ, quæ solum Clericis potest conuenire. Ita Gloss. ad *c. Dilecta, verb. iurisdictionem*. Innocent. & Abbas *ibi*. Viuald *tr. de susp. n. 161. Sayr. l. 4. thes. c. 2. n. 9.* & alii communiter.

Dvbiwm III.

Persona, in quam Suspendio ferenda est, debetne necessario esse Clericus?

⁷⁵⁷ Non debet necessario Clericus esse. Quia in Extrauag. *De censib inter communes, & alibi* suspenduntur laici à communione Eucharistiæ. Et quia suspensio priuat non solum exercitio Ordinis iam obtenti, sed & obtinendi: & suspensio à beneficio priuat beneficii fructibus non solum obtenti: sed etiam obtinendi. Ergo quoad effectum. scilicet, beneficii consecutionem, & Ordinis receptionem poterit laicos suspendi: siquidem priuari potest, ne beneficium consequatur. néve Ordines recipiat. Sic nonnulli docti quidem Theologi.

⁷⁵⁸ Necessario debet Clericus esse. Quia cum suspensio versari debeat necessario circa officium, vel beneficium Ecclesiasticum, quorum laici incapaces existunt, efficitur, in solos Clericos suspensionem ferri posse. Ita Glossa ad *c. Quicumque, v. Ministros, de sent. excomm. in 6.* Innocent. ad *c. vltim de excess. Prælator.* Abbas ad *cap. Dura sæpe, num. 10. de crimi. falsi.* Nauarr. *sum. c. 27. à.n. 150.* Auila *p. 3. disp. 4. dub. 2. con-[272]clusion.* 2. Suarius *disputation. 28. section. 2. num. 1.* & alii.

⁷⁵⁹ Hoc tenendum vnice crediderim. Nam si in Extrauag. citata laici ab Eucharistiæ communione suspenduntur, non fertur ibi suspensio propria, sed est quædam pars excommunicationis maioris, quæ passiuo vsu Sacramentorum priuat. Addo, suspensionem per se non priuare beneficio, vel ordine acquirendo: sed consecutione quadam, quatenus ex priuatione vsus Ordinis habiti nascitur priuatio in vltiorem Ordinem ascendendi. Præterea insignitus prima tonsura capax est Ordinis, ac beneficii recipiendi, ac proinde ab illis suspendi potest. Secus ante receptionem primæ tonsuræ, cum illorum incapax existat.

Dvbiwm IV.

Sub decreto generalis Suspensionis comprehenduntur Episcopi electi, & confirmati, sed nondum consecrati?

⁷⁶⁰ EX Clericis quilibet, quacumque præfulgeat dignitate, potest suspendi. Sub decreto autem generalis suspensionis Episcopi non comprehenduntur, nisi de ipsis expressa mentio fiat. *c. Quia periculosum, de sentent excomm. in 6.* Quæstio igitur est, num Episcopi electi. & confirmati, sed nondum consecrati sub generalis Suspensionis decreto comprehendantur?

⁷⁶¹ Comprehenduntur. Quia nemo dici potest Episcopus propriè quovsque consecratus sit: sicuti nec Sacerdos, quovsque Presbyteratus ordine sit insignitus, tametsi ad Presbyteratum fuerit approbatus. Et quidem iis non competit Episcopale munus exercere, quæ fuit ratio eximendi Episcopos à sententia generali suspensionis, & interdicti. Sic nonnulli, quorum sententiam probabilem esse innuit Palao *de Cens. d. 4. pun. 2. num. 5.*

⁷⁶² Non comprehenduntur sub generalis suspensionis decreto. Quia alia priuilegia concessa Episcopis, ad confirmatum, & non consecratum extenduntur, v.g. priuilegium de eligendo Confessore. *c. vlt. de pæn. & remiss. & priuilegi# Altaris viatici. c. fin de priuil. in 6.* Præterquam quod priuilegia concessa à Principe, & maxime in iure communi inserta, late sunt interpretanda. Ita Suar. *d. 28. sect. 2. n.* Laym. *l. 1. tr. 5. p. 3. c. 2.* Henriquez *l. 13. c. 34.* Hurtado *de suspens. diff. 5. num 23.* Sayrus *lib. 4. c. 12. num. 1. & sequent.*

⁷⁶³ Hoc longe verius esse non dubito, Nam illa ratio exercendi Episcopale officium solum fuit motiua, & impulsua ad priuilegiij concessionem, non tamen fuit adæquata, & finalis concessionis. Hic enim causa præcipua est dignitas Episcopalis, qua gaudet Episcopus nondum consecratus. Argu. *c. Si compromissarius, de elect. in. 6.* vbi in sententia generali suspensionis à beneficio tantum, non comprehenditur Episcopus, esto, per illam suspensionem non priuetur ab Episcopalis officii executione.

Dvbiwm V.

An Religiosi comprehendantur sub generali Suspensione aduersus Clericos lata?

Certum est, si prima tonsura initiati non⁷⁶⁴ sint, minime comprehendi. Quia non sunt Clerici, etsi aliquo modo personæ Ecclesiasticæ nuncupentur, iuxta *c. Duo sunt, quæst. 1.* ideoque in Clement. *de vita, & honestat. Cler.* distinguuntur Clerici à Religiosis. Quid si prima sint tonsura initiati? Comprehenduntur sub suspensione generaliter contra Clericos lata?

⁷⁶⁵ Non comprehenduntur. Quia dum in decreto non fit specialis de Religiosis mentio, non videtur Religiosos afficere: nomen enim Clerici in iure assolet communiter sæcularibus Ecclesiasticis, non Regularibus accommodari. Sic nonnulli Doctores, quos presso nomine memorat Palao *de Cens. d. 4. pun. 2. n. 6.* & probabile iudicat.

⁷⁶⁶ Comprehenduntur quidem. Quia nomen Clerici indifferens est ad sæculares, & Religiosos, vt constat ex Clement. *oitata*, ibi: *Sæculares, Clerici, & Religiosi.* Ita Suar. *tom. 5. d. 28. sect. 2. n. 9.* Castro Palo *citatus.*

⁷⁶⁷ Hoc longe verius esse iudice. Quia Religiosi prima tonsura initiati, Clerici sunt, ideoque nulla efficacese mihi offert ratio, cur non debeant in generali aduersus Clericos suspensione comprehendi.

Dvbiwm VI.

An ob alienam culpam possit aduersum te suspensio ferri?

⁷⁶⁸ P^Otest ferri. Quia Communitate suspensa ab officio, vel beneficio, singulares personæ etiam inculpabiles suspenduntur: sicuti interdicta communitate, innocentes assolent interdici. Et quia in *c. Vel non est compos 14. de tempor. ordinan.* puer ordinatus Diaconatu anno ætatis suæ 13. suspenditur ab officio Diaconi vsque ad legitimam ætatem non ob propriam culpam, sed in iniuriam ordinantis. Sic aliqui, quos pressis nominibus refert Castro Palao *de Censur. disputation. 4. punct. 3. numero 1.*

⁷⁶⁹ Ferri non potest. Quia in *c. Satis peruersum, 56. & in c. 2. de consitutionib.* dicitur, *Rem, quæ culpa caret, in damnum vacare non conuenit.* Et in *c. deiis, quæ fiunt à maiori parte Capituli*, sic: *Peccata suos authores tenere debent, neque pœna est vlterius protrahenda, quam delictum fuerit in excedente; quia iniquum est, innocentem pœnas nocenti debitas sustinere.* Ita Coninch. *disput. 15. dub. 3.* Nauarr. *summ. c. 27. num. 151.* Henriquez *libr 13. c. 34. n. 1.* Suarius *d. 28. sect. 4. n. 3.* Auila *p. 3. d. 3. dub. 2. concl. 2.* Sanchez *lib. 9. d. 32. num. 9.* Layman. *lib. 1. tract. part. 5. cap. 9.* Hurtad. *hîc, difficultat. 9.*

⁷⁷⁰ [[273]] A communi sententia affirmante, suspensionem, quæ proptie pœna est priuans iure quæsito proprio, nullatenus contrahi ob culpam alienam, sed ob propriam, non recedam. Concedo enim, suspensa communitate, tam nocentes, quam innocentes illius suspendi: sed non quoad se, & secundum munus, quod singuli, vt personæ particulares exercere possunt; sed tantum quoad actiones totius communitatis, quæ deliquit, & ipsi sunt membra. Quod non est, singulares communitatis personas puniri, sed communitatem ipsam delinquentem. Porro suspensio illa pueri ante legitimam ætatem ordinati non est propriè pœna aut Censura, sed quædam prohibitio, quæ ad irregularitatem reducitur ob improportionem, & inhabilitatem, quam quis habet cum officio ordinis exercendo ante ætatem legitimam, cuius decentiæ, ac reuerentiæ in illa prohibitionem consulitur.

Dvbiwm VII.

An ob culpam suspensio possit iniungi?

⁷⁷¹ P^Otest per culpam venialem iniungi. Quia hæc sufficit ad excommunicationem minorem incurrendam, quæ quidem grauior pœna esse videtur, quam suspensio, cum priuet maioribus bonis, hoc est Sacramentorum vsu, & receptione. Sic Caietanus *verbo Suspensio.* Armilla *verbo Eodem, in principio* Nauarr. *summæ capite 27. numero 151. 159. & 165.* Medina *libro primo, summæ capite vndecimo, Paragrapho octauo.* Henriquez *libro decimo tertio, capite trigesimo quarto, numero primo, Auila parte tertia, disputatione tertia, dubio tertio, conclusione prima.*

⁷⁷² Non potest, si de suspensionem loquamur, vt communiter fertur. Quia suspensio ex se graue malum est, ideoque grauem culpam supponit. Ita Sotus *in. 4. dist. 22. q. 3. a. 1.*

Suarius *d. 28. sect. 4. n. 6.* Vasquez *1. 2. d. 58. nu. 49.* Coninch. *d. 15. dub. 3. concl. 2. n. 24.* Hurtado *hîc, diffic. 7. n. 19.* Layman. *l. 1. tr. 5. p. 3. c. 3.* Sanchez *l. 2. d. 32. n. 9. & alii.*

⁷⁷³ Existimo probabilius esse huiusmodi suspensionem, (idest, vt communiter ferri assolet) neque à iudice ob leuem culpam infligi, neque in iure impositam esse. Fateor, excommunicationem minorem bonis excellentioribus priuare. At illa priuatio facile tolli potest, cum quilibet Sacerdos valeat absolutionem illius impertire: quod in suspensione non procedit: vnde hoc ex capite grauior pœna esse videtur. Notanter autem dixi *Communiter*; nam aliquam suspensionem ad modicum tempus probabile esse, à Iudice ferri posse ob leue piaculum, vti Sancius, Hurtado, & Layman. locis citatis annotauerunt.

CAPVT X.

Circa Suspensionis effectus.

Dvbiwm VIII.

Suspensus absolutè ab officio potestne ad beneficium eligi licite?

⁷⁷⁴ PTest quidem. Quia *c. Vel nō est compos, de temporib ordinand.* præscribitur, de beneficio Ecclesiastico prouideri ordinato ante legitimam ætatem. Sic Gasp. Hurtad. *de suspens diff. 4. n. 8.*

⁷⁷⁵ Minime potest. Quia beneficium datur propter officium. *cap. final, de rescript. in 6.* Ergo impedito exercere officium, merito beneficium denegatur. Ita Coninch *disp. 15. dubio 2. conculs. 3.* Layman. *lib. 1. tract. 5. par. 3. cap. 1. n. 3.* Henriq. *l. 13. c. 32. n. 3.* Auila *part. 3. disp. 2. dub. 1. conclus. 5.*

⁷⁷⁶ Merito hi Doctores censent illicite prædicto suspenso etiam tolerato beneficium Ecclesiasticum conferri. Non enim obest textus in *cap. vel non est compos.* Quia illa non est pro pria suspensio, sed prohibitio, & præceptum, ne ante legitimam ætatem Ordinem receptum exercent. Et casu, quo suspensio propria esset, non est suspensio absoluta, sed pro determinato tempore, ideoque non impedit beneficij collationem, cuius officium illo tempore suspensionis non est necessario exercendum.

Dvbiwm IX.

Beneficij collatio facta suspenso estne irrita ipso iure?

⁷⁷⁷ Irrita non est, sed irritanda. Quia nullus est textus, ex quo irritatio ipso iure colligi possit. Sic Abbas *ad cap. Vel non est compos, num. 4. de temporib. ordinandor.* Hurtado

de suspens diff. 4. num 8. Layman. lib. 1. tract. 5. p. 3. c. 1. numer 4. Suarius disp. 26. sect. 3. num. 8. Coninch. disp. 15. dub. 2. concl. 3.

⁷⁷⁸ Irrita ipso iure est. Quia *Cap. Cum bonæ memoriæ, de ætate, & quælit.* respondet Pontifex de iis, qui durante suspensione beneficia consequuti sunt, non licere ea retinere. Præcipitque illos prædictis beneficiis spoliari. Signum ergo est, collationem irritam fuisse. Ita Gloff. *ad cap. Cum bonæ. verb. Suspens.* & *ad c. Cum dilectus, verb. Cessantibus,* & *ad c. De Inquisitione, de elect.* Lessi. Nauarr. Flamin. & alii plurimi, quos refert, & sequitur Nicolaus Garcia *de benefic. part. 7. c. 14. à num. 1. Bonacin. tom. 3. de Censur. d. 3. punct. 2.*

Cum his probabilius opinor. Nam si colla⁷⁷⁹ tio beneficij irrita non esset, licite illi ea bene.[274] fieia retinerent. Idque indicat verbum *Spoliare*, quod solum conuenit ei, qui rem vsurpatam habet. Idemque colligitur ex *c. Cum dilectus, & c. Per inquisitionem.*

Dvbiwm X.

An Suspensus ab officio sit eo ipso à beneficio suspensus?

⁷⁸⁰ S^Vsuspensus absolute ab officio, eo ipso à beneficio suspensus est. Quia beneficium est officio accessorium. *c. fin. de rescript. in 6.* Ergo prohibito principali, accessorium censi debet esse prohibitum. Argum. *Regulæ Accessorium, de reg. iur. in 6. & Leg. Oratio, ff. de sponsal.* Sic Gloss. *ad c. Latores, v. Ab officio, de Cler. excommun ministrante.* Palud. *in 4. dist. 18. q. 7. a. 3. concl. 3.* Bernard. Diaz *pract. crim. cap. 73. num. 2.* Nauarr. *libr. 1. consil. titul. de tempor. ordinat. consil. 44. Valentia tom. 4. disp. 7. qu. 18. punct. 1. pronunc. 2.*

⁷⁸¹ Suspensus absolute ab officio non est à beneficio suspensus. Quia aliquando fertur suspensio ab officio, aliquando à beneficio, aliquando ab vtroque simul. Colligitur ex *c. Inter, de purgat. Canon. & c. Tam litteris, de testib. & attest. & c. Quanto, de offic, ordinand. & cap. Quisquis, de elect cap. Quia sæpe, eodem titul. in 6. & Cap 2. de fideiussoribus, vbi tanquam res distinctæ suspensiones ab officio enumerantur. Ita Vgolinus tab 4. de Cens. c. 6. §. 6. Henriquez l. 13. c. 32. n. 3. Sayrus l. 4. thes. c. 5. n. 16. Sanchez l. 3. de matr. d. 51. n. 12. Auila p. 3. d. 2. dub. 2. concl. 6. Coninch. d. 15. dub. 2. concl. 3. Suar. d. 26. sect. 3. num. 4. & alij.*

⁷⁸² Ex eo quod in testibus citatis tanquam res distinctæ suspensiones ab officio enumerari video, colligo, signum validum esse, suspensionem ab officio non comprehendere à beneficio suspensionem. Alias superflue hæ vti distinctæ exprimerentur. Quare si suspensus ab officio satisfaciat obligationibus beneficii quantum est in se, per se, vel per substitutum, beneficii fructus percipere poterit.

Dvbiwm XI

Debenturne fructus beneficij suspenso ab officio Sacramenta Ordinis ministranti, aliáque diuina officia exercenti?

⁷⁸³ SI suspensus ab officio Sacramenta ministret & officia diuina solemniter in choro exercent, quibus per suspensionem priuatus est: non lucratur fructus, & distributiones illis officiis inique exercitis correspondentes. Quia fructus illi, & distributiones conceduntur ob ministerium ab Ecclesia acceptum. At ministerium illud Ecclesia non accipit, imo potius detestatur. Ergo ob illius exercitium præmium fructuum concedere non debet Sic Rebuff. *praxi benefic. titul. de simonia in resignat. num. 15.* Couarruuias *libr. 4. decretal, part. 2. de suspens. num. 171.* Viualdus *Candelab. part. 2. de suspens. num. 171. fine.*

⁷⁸⁴ Lucratur quidem eos fructus. Quia pœnæ extendendæ non sunt absque textu manifesto: at nullibi habetur, suspensum, qui exercet officium, à quo est suspensus, fructibus tali officio correspondentibus priuari ipso iure. Ergo lucratur. Ita Auila *p. 3. d. 2. dub. 1. concl. 3.* Nauarra *de rest. l. 2. c. 2. p. 2. diff. 5. num. 243.* Sanch. *l. 3. de matr. d. 51. n. 12.* Henriq. *l. 13. c. 3. n. 3. c. 14. n. 3. & c. 32. n. 3.*

⁷⁸⁵ Hoc verius esse reor. Nam si rem furtiuam detinens laborem aliquem impendas, poteris mercedem laboris illius percipere, vt communis fert sententia. Ergo etiam poterit ille detinere fructus officio correspondentes, quod in beneficii vtilitatem fuerit impensum. Profecto fructus dantur propter ministerium vtile Ecclesiæ, & ab ea acceptum tanquam validum, quod à suspenso fieri potest, esto non licite.

Dvbiwm XII.

Suspensus absolute ab officio habetne vocem in Capitulo?

⁷⁸⁶ Minime habet. Quia vocem in Capitulo habere, est vsus & exercitium Ecclesiastici officii: Sic Gloss. *ad c. Cum dilectus, v. A suspensis.* Panormit. *ibi, n. 20. de. consuetud.* Felin. *ad c. Apostolicæ, de exceptionib. Sayr. l. 4. thes. cap. 5. num. 12.*

⁷⁸⁷ Habet profecto. Quia suffragium in Capitulo ferre, per se non est ordinis exercitium, cum laicis conuersis competat iuxta Glossam *ad c. Eo, v. Electionibus, l. 6.* Itemque Monialibus ex Glossa *in Clement. Vt ij, de ætate, & qualit. verb. Mancipati.* Neque etiam est vsus alicuius iurisdictionis Ecclesiasticæ, cum fœminæ, & laici hanc vocem habeant, & Ecclesiasticæ iurisdictionis incapaces existunt. Ita Palao *de Cens. d. 4. pun. 5. §. 1. n. 9.*

⁷⁸⁸ Doctissimi viri amicissimi placito subscribo id probabilius esse iudicans. Dum enim video manifeste non esse officium Ordinis, colligo, ex suspensione ab officio nequaquam priuationem vocis in Capitulo inferri posse. Quod & Sayrus concedit, quando hæc vox ratione beneficii suspensi competit.

Dvbiwm XIII.

Suspensus ab Ordine inferiori, estne à maiori suspensus, etiamsi maioris vsus possit præstari sine minoris exercitio?

⁷⁸⁹ Est à maiori suspensus. Quia ei, cui res minoris momenti prohibet# sunt, dedecet maiora concedi. Sic Nauar. *summ. c. 27. num. 163.* Henriq. *l. 13. c. 32. n. 2.* Sayr. *l. 4. thes. c. 3. regula 1.* qui quidem aliquas limitationes adhibet eam regulam destruentes.

⁷⁹⁰ Non est suspensus à maiori. Quia in pœnis stricta interpretatio facienda est. Neque vllum[275] est inconueniens. quod minori honore priuatus maiorem retineat. Hoc enim solum probat, delict# ob cuius causam suspensio lata fuit, non ita graue fuisse, vt vtriusque honoris maioris, & minoris priuationem mereretur Ita Suar. *d. 26. sect. 4. n. 11.* Hurtad. *de Susp. Diffic. 4. num 9.* Laym. *l. 1. tr. 5. p. 3. c. 1. n. 6.* Coninch *d. 15. dub. 2. n 10.* Filliuc. *tr. 17. num. 25. & 29.*

⁷⁹¹ Sciens primam sententiam communem esse, secundam sustinendam esse censuerim ob præfatam rationem. Vnde qui ab Ordine inferiori est suspensus, prohibitus non est superiorem inferiori minime annexum exercere. Vt si suspensus est à Diaconatu, poterit absoluere extremam vnctionem ministrare. Et suspensus à Sacerdotali officio, poterit Episcopale munus exercere in iis, quæ Sacerdotalis Ordinis vsum non prærequirunt.

Dvbiwm XIV.

Episcopus suspensus à collatione Ordinis inferioris, censeturne à superioris collatione suspensus?

⁷⁹² Censetur quidem. Quia in *Leg. Legatorum, §. fin. ff. de interdictis*, affirmatur, ei, cui honor inferior interdictus est, maiores quoque interdictos censi debere. Deinde indignus est. *Leg. Qui indignus, ff. de senatorib.* Ergo id# erit in præsentī argum. *c. Cum illorum, de sentent. excommunicat.* ibi: *Cum maiora intelligantur illi prohibita, cui vetita sunt minora.* Sic Hostiens. *ad Cap. 1. Cum dilectus de tempor. ordinat. v. Suspendio, n. 5.* Sayr. *l. 4. thes. c. 3. nu. 3.* Bonac. *to. 3. de susp. d. 3. pun. 2. n. 7.* Syluest. *Suspendio, n. 5.* Henr. *l. 13. c. 32. n. 2.* Auila *p. 3. d.n. 2. dub. 2. concl. 11.* Vgolin. *tab. 4. c. 6. §. 6.* Tolet. *l. 1. c. 43. Reginal. l. 31. n. 15.*

⁷⁹³ Non censetur. Quia id decidi videtur in *c. vlt. de tempor. ordinat. l. 6.* Vbi Episcopus suspensus à primæ tonsuræ collatione, non censetur ex communi sententia suspensus à collatione reliquorum Ordin#. Et *c. Litteras, de tempor. ordinat.* Suspenditur Episcopus à collatione *Diaconatus, & Presbyteratus.* Si autem facta suspensione pro ordine inferiori ad superiorem censetur extensa, vt quid Pontifex exprimeret Presbyteratus suspension#, posita suspensione Diaconatus. Ita Hurtad. *de suspens. diffic. 4. n. 10.* Coninch *d. 15. dub.*

2. n. 10. Filliuc. tr. 17. n. 25. & 29. Laym. l. 1. tr. 5. p. 3. c. 1. Suar. d. 26. section. 4. à num 11.

⁷⁹⁴ Probabilius existimo, suspensum à collatione inferioris ordinis non esse suspensum à superioris collatione, aut è contra, quando vnum sine altero potest exerceri. Concedo namque indignum minore, & maioris esse indignum, quando ex se, & absolute indignus est: secus quando fit indignus in pœnam delicti commissi. Vel dic, indignum minori honore, seu cui minor honor interdictus est, expedire quidem interdici maiorem: non tamen de facto interdictum esse.

Dvbivm XV.

An suspensio à beneficio inhabilem reddat ad beneficium suscipiendum?

⁷⁹⁵ REddit inhabilem. Quia beneficium est ius suscipiendi fructus, iure inquam radicali, quo per suspensionem priuatus es. Coninch d. 15. dub. 2. n. 14. asserit sententiam esse communem.

⁷⁹⁶ Inhabilem non reddit, sed valida est beneficij collatio. etsi ope Iudicis veniat irritanda. Quia nullus est textus, ex quo irritatio ipso iure colligatur. Ita Cóninch. citatus. Layman. lib. 1. tr. 5. p. 3. c. 1. n. 3. Suarius disp. 27. section. 1. num. 26.

⁷⁹⁷ Cum his opinor. Verum enim non est, per suspensionem te priuari iute radicali percipiendi fructus: alias titulo beneficij possessi priuareris; sed solum priuaris iure proximo, libero, & expedito prædictos fructus percipiendi. Imo Suarius ibi, nu. 27. merito probabile reputat, si nullum beneficium habens ceterum perpetres, cui annexa est inspensio à beneficio te non esse priuatum, noui beneficij acquisitione. Quia hæc pœna censetur ferri aduersus beneficiarios, qui ex suspensione à beneficiis possessis suspenduntur, & ex consequenti priuantur aliis acquirendis.

Dvbivm XVI.

Sub suspensione à beneficio comprehenduntur distributiones quotidianæ?

⁷⁹⁸ COnprehenduntur. Quia suspensio à beneficio fructibus beneficij omnino priuat. At distributiones solis beneficiariis conceduntur. Ergo eo ipso censentur intuitu beneficij concedi. Igitur quotidianæ distributiones sub suspensione à beneficio comprehenduntur. Sic Glos. in Clement. 2. verb. *Suspensio, de vita, & honest. Cleric.* Zabarel. ibi, n. 6. Anchar. n. 3. Felin. ad cap. Apostolicæ, de exception. numer. 23. Vgolin. tab. 4. capit. 8. Paragraph. 2. Sayrus libr. 4. thes. capit. 6. numer. 11. Bonacin. de Cens. disp. 3. punct. 2. numer. 14. Filliuc. tractat. 17. numer. 44.

⁷⁹⁹ Non comprehenduntur. Quia distributiones illæ non intuitu beneficij, sed in officij stipendium conceduntur. Vnde qui Choro non adest, licet beneficiarius sit, distributiones

illas non percipit. Quia non adimpleuit officium, cui erant annexæ. Ita Tuscus *l. 2. de visitat. & regim Eccl. c. 29. n. 10.* Couar. *l. 3. var. c. 13. nu. 8.* Hurtad. *hîc, diffic. 4. num. 10.* Sayrus *l. 4. thes. c. 6. num. 11.*

⁸⁰⁰ Ego distinctione vtendum esse credo. Si distributiones enim sint ex fructibus beneficij extractæ, eo quod fructus beneficij in distributiones quotidianas fuerint diuisi, verissimam esse iudico priorem sententiam. Quia illæ non[276] tam sunt distributiones, quam beneficij fructus, cum etiam ab infimis, ac legitime absentibus obtineantur. At si distributiones illæ non ex fructibus beneficij fuerint extractæ, sed ex peculiari fidelium fundatione, esto solis beneficiariis applicentur, credo sub suspensione à beneficio non comprehendendi. Quia, vt fert secunda sententia, non beneficij intuitu, sed in officij stipendium impertiantur.

Dvbiwm XVII.

Sub nomine fructus beneficij, quo suspensus à beneficio priuatur, comprehenditurne collatio, & electio ad beneficium titulo beneficij competens?

⁸⁰¹ C^omprehenditur collatio, & electio ad beneficium titulo beneficij competens. Quia cum à beneficio proueniat, inter beneficij fructus debet computari. Sic Nauar. *summ. capit. 27. numer. 160.* Sayrus *lib. 4. thesau. capit 4. numer. 7.* Henriquez *lib. 13. capit. 32. numer. 4.*

⁸⁰² Non comprehenditur. Quia id aperte colligitur ex *Cap. Cum in cunctis, § vltim. de elect.* Vbi vltra suspensionem à beneficiis dicitur priuatio potestatis eligendi. Ergo signum est, sub suspensione à beneficiis hanc priuationem non contineri. Ita Suar. *d. 27. section. 1. n. 34.* Filliuc. *tractat. 17. num. 46.* Coninch. *d. 15. dub. 2. n. 11.* Layman. *lib. 1. tract. 5. p. 3. c. 1. num. 4.* Bonacin. *de Censur. d. 3. punct. 2. num. 12.* Hurtad. *de Susp. difficul. 4. num. 9.* Auila *part. 3. disp. 2. dub. 1.*

⁸⁰³ Veriorem esse hanc sententiam existimo. Quia potestas eligendi, & conferendi beneficia, etsi à beneficio proueniat, non est beneficij vsus, sed officij ex beneficio competentis.

Dvbiwm XVIII.

Si suspensio alternatiua ab officie, vel beneficio feratur, producitne effectum ipso iure?

⁸⁰⁴ A^liquando suspensio profertur sub disi#ctione, ab officio inquam, vel beneficio. Et à Doctoribus controuersia excitatur, quem habeat effectum? Quæsierim itaque, an vllum sortiatur effectum huiusmodi suspensio?

⁸⁰⁵ Aliquem producit effectum: comprehendit enim tam suspensio# à beneficio, quam ab officio. Quia cum nulla adsit ratio, ob quam magis ad beneficij susp#sionem, quam ad officij referatur ne illa sententia irrita sit, censenda est, vtrâque suspensio# comprehendere. Sic Glos. ad c. *A Crapula*, V. *Beneficio de vita & honest. Cleric.* Hostiens. ad c. *Latores*, de *Cler. excom. ministr. n. 7.* Hurtado de *Susp. diffic. 4. num. 11.* existimat, in voluntate suspensi situm esse effectum huius censuræ: sicuti cum pœna pecuniaria, vel exilio quis condemnaretur. Quod si reus noluerit eligere, vt tenetur, credendum est, vtraque suspensione ex mente legislatoris affici.

⁸⁰⁶ Nullum effectum producit ipso iure Argum. *Leg. 3. C. de sententia, quæ sine certa quantit. profer.* Vbi deciditur, sententiam in certam, & indeterminatam nullam esse. At sententia suspensionis lata sub illa forma indeterminationem, & incertitudinem habet: Ergo, ita Panormit. ad *Cap. Latores*, num. 7. Syluest. verb. *Suspensio*, nu 5. Tabie. & Rosel. *ibi.* Nauar c. 27. n. 161. Maiol. l. 2. de *irregul. c. 19. num. 14.* Vgolin. tab. 1. de *Censur. c. 20. §. 3. num. 4.* Henriquez lib. 13. capit. 32. numero quarto Sayrus lib. 4. thes. capit. 7. numer. 3. Ludouic. Lopez. p. 2. *Instruct. num. 97.*

⁸⁰⁷ Hoc verius esse credo. Nec enim verum est obligatum esse delinquentem eligere, qua suspensione affici velit; nam hac obligatione non adstringitur ante delictum commissum, vt de se constat; commissio autem delicto, statim in suspensionem incidere debebat: alias non esset suspensio ipso iure. Ergo nequit ab electione delinquentis dependere. Profecto alienum est quemlibet obligare, suarum pœnarum executorem esse. Neque est simile de sententia condemnatoria ad solutionem pecuniæ, vel exilij. Quia hæc non annectitur delicto, sed post delictum commissum fertur; ideoque cōpelli potest delinquens, vt vnum è duobus eligat. Hæc mei Gasparis Hurtado venia dixerim.

Dvbiwm XIX.

Pro violatione suspensionis ab Ordine Sacro, pro determinato tempore appositæ incurritur, irregularitas?

⁸⁰⁸ SVppono graue peccatum esse ex suo genere, suspensionis violationem. Eximi vero suspensum ab officio non denunciatum, si ad aliorum petitionem Sacramenta ministret. Denunciatum vero non posse extra vrgentissimam necessitatem officia, à quibus est suspensus, exercere. Demum ob violationem suspensionis in Ordine contrahi irregularitatem. *Capit. 1. de sentent. & re iudica. libr. 6. Cap. Cum medicinalis de sentent. excommunicat. eodem lib.* Extrauag. Pij II. incipiens, *Cum ex Sacrorum.* Iam requiro, num pro violatione suspensionis ab Ordine Sacro pro determinato tempore appositæ irregularitas contrahatur?

⁸⁰⁹ Non contrahitur ob violationem suspensionis pro determinato tempore appositæ, & in puram pœnam delicti commissi: sed in suspensione absoluta lata pro contumacia suspensi coërcenda Quia cum absit contumacia, quæ illa censura erat contundenda, de pietate Ecclesiæ colligitur huiusmodi cum suspensio vti benignitate. Sic Manuel Sà, v.

Irregularitas ex Ordinis abusu, numero septimo ait: si aliquis sit suspensus solum ad tempus, multi censent, si ce-[277]lebre, non fieri irregularem.

⁸¹⁰ Contrahitur equidem. Quia id expresse *c. 1. de sent. & re iudica*, in 6. præscribitur. Et idem traditur *Cap. 1. de sent. excom. in 6.* Ita Suar. *d. 26. sect... n. 3.* Filliuc. *tract. 17. nu. 193.* Sayrus *lib. 4. thes. c. 16. num. 30.* Bonac. *de cens. disput. 3. pun. 4. num. 6.*

⁸¹¹ Hanc sententiam certam omnino esse non dubito. Nam in *cap. 1. illo de sent. & re iudicata* Iudex ordinarius, vel delegatus, qui contra iusti iam quidquam gesserit in grauamen partis alterius &c. *ab executione officij per annum suspenditur. Quod si suspensione durante: damnabiliter se diuinis ingesserit, irregularitatis laqueo se inuoluet, secundum Canonicas Sanctiones, à qua nonnisi per summum Pontificem poterit liberari.*

CAPVT XI.

Circa Suspensionis suspensionem, & absolutionem.

Dvbiwm XX.

*Suspensio ab officio, & ab ingressu Ecclesiæ
absolute lata, & incursa, si postmodum à Iudice
pro aliquo tempore suspendatur per appellationem
interpositam illo medio tempore, habetne effectum?*

⁸¹² SUppono suspensionem ante incursionem appellatione posse suspendi, si appellatio sit rationabilis, & legitima: suspensionem vero subsecutam ab appellatione subsecura non suspendi. Vnde infertur suspensionem à beneficio per appellationem suspendi. Quia non continetur sub suspensione ab officio, & ingressu Ecclesiæ, quæ exceptæ sunt in *c. Is cui, de sent. excommunic. in 6.* Quæsierim vero, num suspensione ab officio & ingressu Ecclesiæ absolute lata & incursa, si postmodum à Iudice pro aliquo tempore suspendatur per appellationem illo medio tempore interpositam, eius effectus impediatur?

⁸¹³ Effectum habet. Quia illa censura iam est incursa, & secum trahit executionem, tametsi ex benignitate Iudicis pro aliquo tempore eius effectus suspendatur. Sic Panormit. *ad c. Ad hæc quoniam, de appellat.* Innocent. *ad cap. Cum inter, de consuetud.* Baldus *ad Leg. Cum aliis, C. Si à curat. furios. & ad Leg. fin. vers. & circa hoc C. si à non compet. Iudice.* Vgolin. *tab. 1. c. 9. §. 11. n. 10.* & alij à Glossa relati.

⁸¹⁴ Per appellationem interpositam illo medio tempore, quo censura suspensa est, eius effectus impeditur. Quia id manifeste colligitur ex *c. Delictis de appellationib.* Vbi quidam Decanus, qui sententiam interdicti tulerat, eaque pro aliquo tempore suspenderat, reprehenditur à Põtifice, eo quod appellationi illi medio tempore interpositæ, non detulerit. Sentit ergo Pontifex & appellationem legitime interponi, & efficacem esse ad censuræ

effectum impediendum. Ita Glos *ad c. Ad hæc quoniam. v. Interdictus & ad c. Dilectus. v. Suspendendus. Abbas ad c. Ad hæc quoniam, n. 5. Angel. v. Interdictum 8. n. 4. Tabiena v. Interdictum 1. §. 1. Federic. de Senis cons. 208. Rota decis. 434. Alteri. de interdicto disput. 11. capit. 5. fine. Sayrus lib. 4. thes. c. 9. numer. 4. Bonacin. tom. 1. de censur. d. 3. punct. 1.*

⁸¹⁵ Verius hoc. Quia appellatio vim habet suspendendi censuram, quando secum non trahit executionem: At stante suspensione Iudicis, censura secum executionem non trahit, siquidem suspensus æque liber est ab effectibus censuræ ac si nunquam ea adstrictus fuisset. Porro si quis suspensionem tulisset sub aliqua conditione, non est dubium, ante conditionem appositam appellatione suspendi posse; quia vsque quo conditio ponatur, censura non habet effectum. At cum censura pro aliquo tempore suspenditur effectum non habet, quovsque illud tempus sit elapsum: ergo interim appellatione suspendi potest, ne effectum elapso illo termino habeat.

Dvbiwm XXI.

Suspensio ab officio vel ab ingressu Ecclesiæ, quæ non est Censura, sed pura pœna, suspenditurne per appellationem?

⁸¹⁶ Non suspenditur eius effectus. Quia textus in *c. Is; cui, de sent. excom. in 6.* absolute decit, per sequentem appellationem non suspendi suspensionem ab officio, vel ingressu Ecclesiæ: ergo quocumque modo suspensio appositæ sit, siue in correctionem delicti, siue in illius punitionem subsequenti appellatione non suspenditur; secum enim trahit executionem. Sic nonnulli.

⁸¹⁷ Suspenditur equidem. Quia textus ille eam suspensionem ab officio, & ab ingressu Ecclesiæ decedit subsequenti appellatione non suspendi, quæ est excommunicationi similis: vt constat ex illis verbis: *Sicut excommunicatio &c.* At excommunicatio nunquam induit rationem puræ pœnæ, sed semper retinet naturam censuræ; ergo pro sola suspensione, quæ censura est, illa textus decisio intelligitur. Ita Abbas *ad c. 2. de Cleric. excom. ministr. n. 2. & ad c. Sæpe de appellat. n. 16. Palao de cens. d. 4. pun. 7. n. 7.*

⁸¹⁸ Dicendum existimo, suspensionem, quæ est pura pœna, per sequentem appellationem suspendi, textumque *c. Is cui*, intelligi de suspensione tantum, quæ est censura Et quidem odiosum est, negare appellationi hanc vim, & efficaciam impediendi effectum sententiæ latæ. Ergo dum manifesto textu, vel ratione non conuincimur, asserendum non est.

[278] **Dvbivm XXII.**

*Manente Suspensione, alij à Pontifice illam
ferentes possuntne eius effectum, & obligationem
tollere, ac si de facto illa sublata esset?*

⁸¹⁹ DE Pontifice nemo est, qui dubitet, cum ex eius voluntate, & institutione censurar# effectus, & obligatio pendeat. Glos. in cap. *Ad hæc quoniam*, v. *interdictum*, de *appellat*. Innocent. in c. *Ad Monasterium*, de. *Regular*. & omnes. De aliis à Pontifice requiro, num manente suspensione possione illam ferens eius effectum, & obligationem tollere, ac si de facto ipsa censura sublata esset?

⁸²⁰ Potest quidem. Quia ex facultate Pontificis manifestum est, posse prædictum effectum & obligation# auferre seu suspendere: At hãc potestatem concessam esse colligitur ex c. *Dilectus*, de *appellat* Vbi Decanus susp#dit interdictum à se latum cuius suspension# non improbat Pontifex Sic Innoc *ad c. Cum inter*, de *consuetud* Panormit. in c. *Ad hæc quoniam*, n. 5. & *ad c. Dilectus*, de *appellat*. n. 22. Sayr. l. 4. thes c. 10. n. 13.

⁸²¹ Minime potest. Quia inferior nequit superioris decretum & institution# murare, aut variare c. *Cum inferior*, de *maiorit*. & *obedient*. At ex decreto, & institutione Pontificis suspensio, & quælibet alia censura, dum de facto est, suum effectum habet, & obligationem inducit: ergo inferior Pontifice nequit hunc effectum, & obligation# à suspensione, aliãve censura separare Ita Castro Palao de *cens. d. 4. pun. 8. num. 3.*

⁸²² Hanc sententiam putarim esse probabilior#. Nam licet ex authhoritate Pontificia id proculdubio geri posset, ex nullo tamen textu, aut ratione colligo, Pontificem hanc Prælati inferioribus tribuisse potestatem. In c. enim *Dilectus*, de *appellat*. citato pro prima sententia, non effectus interdicti, manente interdicto, sed ipsum interdictum, suspenditur pro aliquo tempore iterum apponendum.

Dvbivm XXIII.

*Suspensio lata à iure absolute ni
comprimendam alicuius contumaciam,
indigetne absolutione, contumacia recedentet?*

⁸²³ SCio, suspensionem latam pro determinato tempore, vel sub aliqua conditione, elapso tempore, vel conditione adueniente absque absolutione cessare. Requiro autem, an suspensio lata à iure absolute ad cõprimendã alicuius cõtumaciã, contumacia cessante, absolutione indigeat: an perrecessum à contumacia finiatur?

⁸²⁴ Non indiget absolutione. Quia videtur ferri sub ea conditione tacita, donec suspensus à contumacia reccesserit: qua conditione posita ipso iure finitur. Sic Innocent, *ad c. Cum bonæ*, de *ætat*. & *qualit*. *Ordin. vers. si verò expressit* & *ad c. Sicut de cohabit. Cleric. & mulier. n. 2.* Felin. *ad c. Ex litteris*, n. 36. Decius *ibi*, n. 16. Sayt. l. 4. thes. c. 17. n. 8.

⁸²⁵ Indiget absolutione. Quia non est apposita suspensio sub ea conditione, sed absolute; alias nullum discrimen esse inter censuram suspensionis conditionaliter appositam, & eam, quæ absolute, & absque vlla determinatione conditionis iufligitur. Ita Suar *d. 29. sect. 2. nu. 15.*

⁸²⁶ Hunc, qui pro innumeris valet sequor. Et quidem quamuis cessante contumacia, cessare debeat censura, eo quod illius absolutio impendenda sit: ipso tamen facto non cessat, ob rationem à Suario expressam, donec absolutio impendatur.

Dvbivm XXIV.

Si suspensio in puram pœnam delicti commissi à Iure sit lata sine vlla temporis determinatione: potestne ab Episcopo tolli?

⁸²⁷ Tolli non potest. Quia eiusmodi suspensio censenda est perpetua. Argum. *l. Seruus, C. de pœnis.* Vbi deciditur pœnam carceris absolute ac simpliciter latam debere durare in perpetuum. At pœnis à iure perpetuis solus iuris conditor potest dispensare, eo quod nemini alteri concessum videatur. Nam textus *in c. Nuper, de sent. excomm.* solum concedit Ordinariis absolutionem censuræ à iure latæ non reseruatae: At hæc suspensio non absolutione, sed dispensatione est auferenda. Sic Panormit. *ad c. Tam litteris. n. 3. & ibi Felin, de testib. & attestationib. Angel. v. Suspensio. 4. n. 1. Syluest. verb. Suspensio, q. 8. Tabie. ibid. §. 11. Bonac. to. 1. d. 3. pun. vlt fine. Hurtad. de Suspens. diffic. 12. nu. 32. Valent. to. 4. d. 7. qu. 18. punct. 1. Nauar. sum. c. 27. num. 162.*

⁸²⁸ Potest tolli. Quia hæc suspensio absolute lata differt ab ea, quæ expresse in perpetuum fertur: alias frustra *in perpetuum* adderetur. Sed nulla differentia in iis inueniri potest nisi quod suspensio, quæ in perpetuum fertur, ex intentione ferentis debet in perpetuum durare: secus vero suspensio quæ absque illa expressione perpetuitatis fertur: hæc enim ex ferentis intentione remissibilis est, & auferenda, præstita sufficienti pœnitentia, & emendatione. Ita Innocent. *ad c. 2. de solution. Palud. in 4. d. 18. a. 3. concl. 11. Couar. l. 4. decretal. p. 2. c. 6. n. 15. Laym. l. 1. tr. 5. p. 3. c. 4. n. 4. Auila p. 3. d. 6. dub. 1. concl. 4. Suar. d. 29. sect. 1. n. 19. Sayr. l. 4. thes. c. 17. nu. 15. & alij.*

⁸²⁹ Existimo hanc sententiam (posse scilicet Episcopum in hac pœna dispensare) benigniorem esse, imo forte probabiliorem. Quia sæpe iura hanc suspensionem absolute latam in cōmissi delicti pœnam, reseruant vt, patet ex *c. Cum quidam, c. Litteras c. Dilectus de tempor. ordinat. c. Tam litteras, de testib.* Aliquando vero nullam apponunt reseruationem. Ergo reseruationem apponendo, tacite insinuat inferioribus concedi, posse in ea dispensare, alias frustranea esset reseruatio.

[279] CAPVT XII.

Circa Suspensiones in particulari.

Dvbiwm XXV.

*Si quis recipiat Ordinem, vel consecratio⁸³⁰ nem
Episcopalem ab Episcopo excommunicato
ignorans eum defectum: suspenditurne
ab Ordinis sic suscepti executione?*

⁸³¹ CErtyvm est, ab executione ordinis suscepti suspendi, qui recipit Ordinem, seu consecrationem Episcopalem ab Episcopo excommunicato, suspenso, vel interdicto irregulari simoniaci, hæretico, vel Schismutico. c. *Daibertum* 1. qu. 7. Opus autem esse, vt prædicti sint ab Ecclesia vt tales denunciati; nam ante denunciationem ab ipsa tolerantur, & potestatem conferendi Ordines in fauorera fidelium retinent: ideoque recipientes nulla suspensione illigantur. Quæsierim vero, num si quis laborans ignorantia probabili præfati defectus in ordinante Episcopo, recipiat ab eo Ordinem, ab eius executione suspendatur?

⁸³² Suspenditur quidem. Quia hæc priuatio ab executione Ordinis non videtur apposita in pœnam delicti ipsius ordinati: sed in iniuriam, & detestationem ordinantis; ad cuius finem parum refert, quod ordinem scienter vel ignoranter recipit. Sic Glos. *ad cap. Si qui à Simoniacis* 1. q. 1. & *ad c. Ab excommunicatis*, 9. q. 1. Couar. *ad c. Alma*, p. 1. §. 6. n. 6. Suar. d. 31. sect. 1. n. 64. Alteri. *de cens. l. 2. d. 9. c. 4.* Sayr. l. 4. thes. c. 14. n. 3. Bonac. aliis relatis, to. 3. *de cens. in partic. d. 3. q. 1. pun. 10. n. 4.*

⁸³³ Non suspenditur. Quia nullus est textus, ex quo colligi possit, stante prædicta ignorantia, hanc censuram contrahi: imo contrarium efficaciter deducitur ex c. *Si qui simoniacis* 1. q. 1. & *ex cap. Ordinationes* 9. q. 1. & *ex cap. 1. & 2. de Schismaticis*, & *ex Cap. Per tuas, de simonia*. 34. Ita Innoc. *ad cap. 1. de Schismat. num. 4.* Abbas *ad cap. Veritatis*, num. 46. *de dolo, & contum.* Alfons. à Castro libr. 2. *de leg. Pœnali, capit. 15. concl. 3.* Manu. *sum. to. 2. c. 19.* Coninch d. 15. dub. 5. num. 32. Hurtad. *de Suspens. difficultat. 13. numer. 34.*

⁸³⁴ Hoc probabilius esse crediderim. Falsum est enim, hanc inhabilitatem positam non esse in pœnam delicti ab ordinato commissi in receptione Ordinum ab excommunicato, vt expendenti allegatos textus facile constare potest.

Dvbiwm XXVI.

*Suspensionem latam in Cap. Cum
illo⁸³⁵ rum, de sentent. excommunication.
contra eum qui excommunicatione maiori
ligatus Ecclesiasticos Ordines suscipit:
incurritne qui Ordines minores sic recipit?*

⁸³⁶ *Cap. citato ait Innocent III. Nonnulli Ecclesiasticam censuram negligentes in excōmunicatione positi Ecclesiasticos Ordines recipere non formidant. Quid autem de his fieri debeat Apostolicum sæpius oraculum imploratur, &c.* Suspensione hoc textu afficitur, qui excōmunicatione maiori ligatus ob Clerici percussione Ordinem aliquem suscipit. Quod Doctores ad omnes, qui excommunicatione ab quælibet alia delicta grauantur non immerito extendunt. Quia Pontifex, cum ad decisionem procedit, generaliter loquitur. Et quia non est specialis ratio, ob quam susceptio Ordinis in excōmunicatione ob Clerici percussione potius, quam in excommunicatione ob alias causas quis huic censuræ subiiciatur. Porro primam tonsuram sic recipiens hac pœna non afficitur Quia licet prima tonsura cōmuni modo loquendi Ordo appellatur: at stricte ac propriè loquendo ab Ecclesiasticis Ordinibus distinguitur, ad illosque recipiendos est dispositio. Suar *d. 31. sect. 1. n. 58.* Filliuc. *tr. 17. c. 94.* & alij. Quæsierim vero, an suspensionem hanc incurrat, qui excommunicatione maiori irretitus Ordines minores suscipit?

⁸³⁷ Non incurrit. Quia cum textus generatim loquatur, *Ordines accipere non formidant*, de ordinibus Sacris est intelligendum. Hoc enim vocabulum *Ordo* pro famosiori assolet stare. Sic Nauar. *lib 5. Consil. titul. de excommun. cons. 28. à nu. 2. vsque ad 16.* Auila. *p. 7. d. 9. section. 1. dub. 6.*

⁸³⁸ Incurrit quidem. Quia vere sunt Ecclesiastici Ordines, & præsens textus de suscipientibus Ordines Ecclesiasticos loquitur. Ita Suar. *de Cens. d. 31. sect... numer. 59.* Filliuc. *tract. 17. n. 94.* Bonac. *d. 3. q. 1. pun. 6. n. 3.*

⁸³⁹ Primam sententiam nullatenus admitto, c# minores Ordines vere Ordines esse non dubitem Ecclesiasticos. Et forte ob hanc causam textus non dixit, *Ordines Sacros*, sed *Ecclesiasticos*, vt tam minores, quam maiores comprehensi censerentur.

Dvbiwm XXVII.

Suscipiens Ecclesiasticos Ordines suspensione, vel Interdicto innodatus subiicitur huic suspensioni, ac si excommunicatione maiori affectus susciperet?

⁸⁴⁰ AD incurrendam præfati *Cap.* pœnam, necessarium est, vt suscipiens Ecclesia-[280]sticos Ordines excommunicatione maiori ligatus sit. Quia nomine *excommunicationis* absolute prolato maior tantum intelligitur. Bonac. *to. 3. de cens. d. 3. q. 1. pun. 6. n. 1.* Quæsierim vero, num suscipiens Ecclesiasticos Ordines suspensione, vel interdicto innodatus huic pœnæ subiiciatur, ac si maiori excommunicatione innodatus esset?

⁸⁴¹ Subiicitur quidem. Quia in hoc æque delinquit, & Ecclesiasticam disciplinam contemnit, ac si in excommunicatione positus Ordines Ecclesiasticos reciperet. Sic Couar. *ad cap. Alma mater, p. 1. §. 6. n. 6.* Maiol. *l. 4. c. 34.* Harius Alteri *to. 2. d. 10. c. 6.*

⁸⁴² Non subiicitur. Quia præfatus textus *Capitis Cum illorum* solum de suscipientibus Ordines Ecclesiasticos in excommunicatione loquitur. Ita Auila *part. 7. d. 1. section. 1. dub. 6.* Suarius *d. 31. sect. 1. num. 58.* Bonac. *tom. 3. d. 3. q. 1. punct. 6. num. 3.*

⁸⁴³ Hoc longe verius existimo. Nam licet æque delinquat, qui Ordines suscipit suspensione, aut interdicto innodatus, cum textus de solo excommunicato loquatur, dispositio pœnalis ob rationis identitatem non est extendenda.

Dvbiwm XXVIII.

*Excusaturne ab hac Cap. Cum illorum
suspensione, qui Ordines suscipit
excommunicatione innodatus, si ignarus
probabiliter suæ excommunicationis,
vel prohibitionis huius Ecclesiæ sit?*

⁸⁴⁴ Minime excusatur. Quia hæc non tam est pœna, quam quædam inhabilitas, quæ absque culpa contrahi potest ideoque eo *c. Cum illorum* non solum scientes se esse excommunicatos, sed etiam illius c#sur# ignari, aut ignari iuris, quo tenentur, susp#sioni subiiciuntur. Sic Couar. *ad c. Alma, p. 1. §. 6. n. 6.* Maiol. *lib. 4. de irregul. c. 34. numer. 4.* Alterius *to. 2. d. 10. c. 6. dub. 2.*

⁸⁴⁵ Excusatur omnino in foro conscientiæ. Quia negari non potest, hanc suspensionem esse pœnam, cum sit priuatio executionis Ordinis suscepti, & officij possessi: & consequenter iuris quæsi: At pœna, cessâte, culpa, contrahi non potest. Ergo proculdubio à suspensione excusatur. Ita Panormit. *ad c. Veritatis, de dolo, & contum. n. 46.* & *ad c. Cum illorum, de sent. excomm. n. 15.* Bonac. *d. 3. q. 1. pun. 6. n. 2.* Suar. *d. 31. sect. 1. n. 59.* Filliuc. *tr. 17. n. 94.*

⁸⁴⁶ Hoc verius esse credo. Cui non obest, quod ignorantes suam excommunicationem, vel ius, quo tenentur, illo in *Cap.* suspendantur, seu deponantur. Quia id intelligendum est de ignorantia vincibili, ac lethaliter culpabili. Nam inuincibiliter ignorantes excommunicationem seu Ecclesiæ prohibitionem solum in foro externo suspensi, seu depositi censi debent, ideo quod in foro externo nulla huius rei probabilis ignorantia pr#sumatur.

Dvbiwm XXIX. ⁸⁴⁷

*Suspenditur ab executione Ordinis in
Cap. Si quis ausus fuerit, quis Ordinem
suscipit ab alieno Episcopo absque proprij*

*Ordinarij facultate. Hæc Suspendio estne
ipso iure lata ex vi præfatæ constitutionis?*

⁸⁴⁸ Est lata ipso iure. Quia hoc manifeste ex his verbis eiusdem *c. Probatur*, ibi: *Irrita sit huiusmodi ordinatio*. Et *c. Illud quoque 1. dist. 7.* dicitur, *Non sit ratæ ordinatio eius*. Sic aliqui Doctores, quos presso nomine, memorat Castro Palao *de Censur. disputation. 4. punct. 10. numer 4.*

⁸⁴⁹ Non est ipso iure lata, sed ferenda. Quia in præfatis Capitibus esto dicatur, *Irrita sit, Rata non sit*, intelligi debet, per sententiam. Quia est benignior interpretatio, & textui accommodata. Quod satis colligitur ex Conc. Nicæno, *c. 17.* vnde illi textus sunt deducti, dicitur enim ibi: *Irrita erit*, scilicet sententia accedente. Ideoque in *Cap. Translationem. de tempor. ordinat.* dicitur, *Interdicenda illis est Ordinis sic suscepti executio*. Ita Suar. *d. 31. sect. 1. num. 13.*

⁸⁵⁰ Idem censeo. Vnde ex vi horum Capitum persuaderer, hanc suspensionem nomine esse ipso iure latam, sed ferendam, si contrarium non contineretur in Extrau. Pij V. quæ incipit, *Cum ex Sacrorum*, quæ est sexta illius in Bullario, eamque refert Salcedo *pract. capit. 26.* & alij. Scio tamen aliquos esse casus, in quibus permittitur ab alieno Episcopo sine licentia proprij ordinatio. Primus est, si proprius Episcopus ab executione ordinum sit notorie suspensus, eo quod subditum alterius Diœcesis sine debita facultate ordinauerit: eo casu subditis facultas conceditur, vt ab alieno Episcopo Ordines recipiant. *Cap. Eos, qui, de tempor. ordinat. in 6.* Secundus est, si per triennium quis commoretur cum alieno Episcopo tanquam eius familiaris, seu de eius familia, & beneficium, quacumque fraude cessante statim ab illo recipiat: poterit primam tonsuram, & reliquos Ordines, tam minores quam minores ab illo recipere absque proprij Ordinarij licentia. Trident. *ses. 23. capite nono.* Tertius est, quando quis censet, proprium Episcopum ratam ordinationem habiturum, illa enim ratihabitio præsumpta censetur facultatis concessio. Argum. *Cap. Lugdunensis vltim. 9. quæstion. 2.* Vbi D. Epiphanius ordinavit quendam ex Diœcesi D. Ioannis Chrysostomi absque expressa eius facultate: quod sanctus vir non egisset, si ei detrimentum fore perpenderet. Tradit ibi Glossa, Reginaldus *libr. 32. tract. 2. c. 69. vers. sunt autem.* Suarius *disputation. 31. section. 1. numer. 17.*

[281] **Dvbivm XXX.**⁸⁵¹

*Suspensionem latam in Cap. Episcopum,
9. quæstion. secund. & in Tridentin. sess. 6.
c. 5. aduersus eum, qui ab Episcopo proprio
exercente Pontificalia in aliena Diœcesi sine
Episcopi illius loci licentia: Ordines suscipit,
an incurat qui solum primam tonsuram recipit?*

⁸⁵² INcurrit quidem. Quia Episcopus conserens primam tonsuram Pontificalia exercet, cum solum Episcopis, seu iurisdictionem quasi Episcopalem habentibus datum sit eam conferre. Neque obest, quod in suo cubiculo eam conferre possit, nam etiam ibi, potest Calicem consecrare, cum tamen alis collatio tōsuræ, & consecratio Pontificalis vsus sit. Sic Rebuf. *praxi benef. tit de Cleric, ad Sacros Ordin. male promotis. Glos. 1. nu. 4. Alteri. to. 2. d. 10. c. 2. Bona. ctom. 3. de cens. d. 3. quæstion. 1. pun. 12. num. 2.*

⁸⁵³ Non incurrit. Quia prima tonsura, spectato iuris rigore, non est Ordo, sed Ordinis dispositio, & ab Ordinibus sæpe distinguitur: vt manifeste constat ex Trident. sess. 14. c. 2. ibi: *Ad Sacros Ordines, aut minores Ordines, vel primā tonsuram promouere, seu ordinare valeat.* Ita Henriq. l. 3. c. 6. n. 6. Suarius *dispat. 31. section. 1. num. 21.*

⁸⁵⁴ Et si Episcopus ob primæ tonsuræ collationem in aliena Diœcesi absque licentia Ordinarij illius loci à Pontificalium executione suspendatur: at prima tonsura initiatus suspensionem *ibi* latam non incurrit. Quia tonsura nullum speciale munus, habet à cuius executione ea initiatus suspendi valeat. Moneo, ordinatum sine licentia sui Episcopi ab alio Episcopo in aliena Diœcesi absque debita facultate duas suspensiones incurrere, vn#, quia sine litteris dimissoriis: alteram, quia ab eo Episcopo in eo loco Ordines maiores, vel minores suscipit; posseque vnam suspensionem ab alia separari: ideoque non se impedire, quominus simul contrahantur.

Dvbiwm XXXI.

*Suspensionem latam contra ordinatum
non serua⁸⁵⁵ tis temporum interstitiis,
contrahitne qui duos Ordines Sacros eodem
die absque Pontificis dispensatione recipit?*

⁸⁵⁶ NON incurrit. Quia in *Cap. Litteras, de temporib. ordinat.* die ordinato Diaconatu & Presbyteratu eodem de decernitur, ab executione officij Sacerdotalis manere suspensum, quoque Pontifex aliter disponat. At non fertur lex pro aliis casibus, sed casui ibi relato arctatur dispositio. Sic Suar. dubius tamen sed non mediocriter inclinans *disput. 31. section. 1. num. 41.*

⁸⁵⁷ Incurrit profecto. Quia verum non est, in præfato *c. Litteras*, legem non statui: alias de omnibus decretis casum specialem referentibus idem dici posset. Ita Nauar. *summ. c. 27. n. 71. Maiol. lib. 4. Irregular. c. 11. Viuald. titul. de susp. n. 47. Sayr. l. 4. thes. c. 14. n. 25. Bonac. to. 3. d. 3. q. 1. pun. 4. n. 5.*

⁸⁵⁸ Hoc certum esse reor. Quia textus in *c. Innotuit, de eo, qui furtive Ordinem suscepit.* dicit. De iis, qui subdiaconatus, & Diaconatus Ordinem simul susceperunt, *De iuris rigore in susceptis Ordinibus* ministrare non debent. Ibiq. potestas dispensandi Abbati, & Episcopo remittitur, si Religionem intrauerint. Secus summo Præsuli referuatur.

Dvbiwm XXXII.

*Fertur ipso iure suspensio aduersus eum, qui⁸⁵⁹
per saltum promouetur, hoc est, qui in Ordinem
superiorem, prætermisso inferiori, ascendit?*

⁸⁶⁰ Non fertur ipso iure. Quia *c. Sollicitudo* 52. solum mandatur Episcopo prohibere ab officio Sacerdotis Presbyterum, per saltum promotum donec Diaconatum prætermissum recipiat. Quod arguit, suspensionem non esse ipso iure latam. Item *cap. vlt. de Cleric. per saltum promo.* non indicat ipso iure esse suspensum recipiens per saltum Sacros Ordines. Solum enim eo ex texto colligitur, non esse permittendum sic ordinatum Ordinem prætermissum recipere, neque in recepto ministrare, quovsque condignam dedelicto pœnitentiam præstet. Verba vero Concilij Tridentim. sess. 23. *c. 14.* (mox referenda pro sententia secunda) exponi possunt, non de propria dispensatione alicuius impediti contracti, sed de permissione absque impositione alicuius suspensionis, vel pœnæ. Sic Turrecr. *ad cap. Sollicitudo articul. 4.* Et *ib.* Archidiac & Præposit. Angel. *verb. Irregularitas* 1. num. 36. Armil. *eodem numer.* 68. Bernard. Diaz *pract. c. 29.* Et probabile reputat Suar. & Auila citandi.

⁸⁶¹ Ipso iure fertur. *c. vnic. de Cler. per saltum promo.*, de subdiacono, qui prætermisso Diaconatu Presbyteratum suscepit, inquit Pontifex *Mandamus, quatenus condignam pœnitentiam pro negligentia huiusmodi iniungas eidem: qua peracta ipsum in Diaconum ordinare procures, & sic de misericordia eum ministrare permittas in Ordine Sacerdotis.* Ergo ob prædictum delictum impeditus erat promotus à susceptione Ordinis prætermissi: & ab administratione Ordinis suscepti. Et in Tridentino sess. 23. *cap. 14.* id supponitur: siquidem dicitur: Cum promotis per saltum si ministraverint, Episcopus ex legitima causa potest dispensare. Si igitur dispensatione indigent: ergo vinculo aliquo ligati erant: quod nullum aliud esse potest, nisi suspensionis: siquidem non solum impepdiuntur à susceptione Ordinis prætermissi, sed etiam à suscepti administratione Ita Syluest *verb. Irregularitas quæstion. 11.* Sotus *in 4. dist. 25. quæstion. 1. art. 3.* Nauar. *sum. c. 25. n. 71. & c. 27. n. 244.* Suar *d. 31. sect. 1. n. 35.* Auila *p. 7. d. 9. dub 2.* Bonac. *to. 3. d. 3. q. 1. punct. 2. num. 1.* Filliuc. *tract. 17. c. 5. quæst. 8.* Barbosa *de potest.*

[282] *Episc. alleg. 47. n. 1.* Hurtad. *de suspens. diffic. 13. n. 39.* & alij.

⁸⁶² Nullatenus prima sententia mihi placet. Quia videtur esse textuum violenta expositio. Et quia Tridentinum concedit Episcopo potestatem dispensandi cum promotis per saltum si non ministraverint. Supponit ergo post ministrationem dispensare non posse; quod verum esse non posset, nisi ex ministratione irregularitatem incurreret ob violatam suspensionem & ordinationem per saltum contractam.

Dvbiwm XXXIII.

*Suspensio lata à Tridentino ses. 24. cap. 1.⁸⁶³
contra Parochum vel alium Sacerdotem qui
alterius parochi sponso sine eorum Parochi
licentia iungit, aut benedicit: estne non solum
ob officio, sed etiam à beneficio suspensio?*

⁸⁶⁴ HÆc suspensio aduersus Parochum, vel quemlibet Sacerdotem sæcularem aut Regularem, est non solum ab officio, sed etiam à beneficio. Quia absolute fertur, & sine vlla distinctione. At si Concilium vellet huiusmodi Sacerdotes à solo officio suspendere proculdubio exponeret Sic Bonac, *tom. 3. disputat. 3. quæstion. 5. punct. 5. numer 7.* Filliuc. *tractat 17. num. 101.*

⁸⁶⁵ Est suspensio ab officio solum, seu munere Sacerdotali Quia fertur non solum in Sacerdotes sæculares, sed in Regulares, ac per modum vnus, & consequenter ab aliqua actione, quæ illis sit communis Ita Suar. *d. 31. sect. 3. num. 18.* & probabile iudicant Bonac. ac Filliuc. *vbi suprâ.*

⁸⁶⁶ Probabilius id ego esse cederim. Nam pœna culpæ debet commensurari. Cum autem culpa solummodo sit aduersus Sacerdotale officium, pœna suspensionis solum Sacerdotale officium spectare debet.

Dvbiwm XXXIV.

*Excommunicatio lata in Clement 1. de priuileg.
contra Sacerdotem Regularem, qu matrimonio
assistit absque Parochi licentia: cessatne ob
impositam hanc à Tridentino suspensionem?*

⁸⁶⁷ Cessat quidem. Quia vere sunt Ecclesiastici Ordines, & præsens textus de suscipientibus Ordines Ecclesiasticos loquitur. Ita Suarius *de censur. disputatione trigesima prima sectione secunda numero quinquagesimo nono.* Filliuc. *tractatu decimo septimo numer. 94.* Bonacin. *disp. 3. quæstion. 1. punct. 6. numer. 3.*

⁸⁶⁸ Primam sententiam nullatenus admitto, & minores Ordines vere Ordines esse non dubitem Ecclesiasticos. Et forte ob hanc causam textus non dixit. *Ordines Sacros*, sed *Ecclesiasticos*, vt tam minores, quam maiores comprehensi censerentur.

Dvbiwm XXXV.

Suscipiens Ecclesiasticos Ordines Suspensione, vel Interdicto innodatus subiicitur huic suspensioni, ac si excommunicatione maiori affectus susciperet?

⁸⁶⁹ AD incurendam præ sati c. pœnam, necessari# est, vt suscipiens Ecclesiasticos Ordines excōmunicatione maiori ligatus sit. Quia nomine *excōmunicationis* absolute prolato maior tantum intelligitur. Bonac. to. 4. de cens. d. 3. q. 1. pun. 6. n. 1. Quæsierim vero; num suscipiens Ecclesiasticos Ordines suspensione vel interdicto innodatus huic pœna subiiciatur, ac si maiori excommunicatione innodatus esset?

⁸⁷⁰ Subiicitur quidem. Quia in hoc æque delinquit, & Ecclesiasticam disciplinam cont#nit, ac si in excōmunicatione positus Ordines Ecclesiasticos reciperet. Sic Couar. ad c. Alma mater, p. 1. §. 6. n. 6. Maiol. l. 4. c. 34. Alteri. to. 2. d. 10. c. 6.

⁸⁷¹ Non subiicitur. Quia præfatus textus *Cap. Cum illorum* solum de suscipientibus Ordines Ecclesiasticos in excommunicatione loquitur. Ita Auila p. 7. d. 1. sect. 1. dub. 6. Suar. d. 31. sect. 1. n. 58. Bonac. to. 3. d. 3. q. 1. pun. 6. n. 3.

⁸⁷² Hoc longe verius existimo. Nam licet æque delinquat, qui Ordines suscipit susp#sione, aut interdicto innodatus, cum textus de solo excommunicato loquatur, dispositio pœnalis ob rationis identitatem non est extendenda.

Dvbiwm XXXVI.

Excusaturne ab hac C. Cum illorum suspensione, qui Ordines suscipit excommunicatione innodatus, si ignarus probabiliter suæ excommunicationis, vel prohibitionis huius Ecclesiæ sit?

⁸⁷³ MINIMè excusatur. Quia hæc non tam est pœna, quam quædam inhabilitas, quæ absque culpa contrahi potest. Ideoque eo c. C# illorum non solum scientes se esse excommunicatos, sed etiam illius censuræ ignari, aut ignari iuris, quo tenentur, suspensioni subiiciuntur. Sic Couar. ad cap. Alma, p. 1. §. 6. nu. 6. Maiol. libr. 4. de irregul. capit. 34. num. 4. Alteri. tom. 2. d. 10. cap. 6. dub. 2.

⁸⁷⁴ Excusatur omnino in foro cōscientiæ. Quia negari non potest, hanc suspensionem esse pœnam cum sit priuatio excusationis Ordinis suscepti, & officij possessi: & consequenter iuris qu#siti: At pœna, cessante, culpa, contrahi non potest. Ita Panormit. ad c. Veritatis, de dolo, & contum. n. 46. & ad cap. Cum illorum, de sent. excom. n. 15. Bonac. d. 31. sect. 1. n. 59.

[283] **Dvbiwm XXXVII.**

*An prædicta pæna sit
excommunicatio, non suspensio?*

⁸⁷⁵ **EST** excommunicatio, non suspensio. Quia separatio ab Altari, quæ huiusmodi delinquenti indicitur illis verbis: *A Sacro Corpore, & Sanguine Domini nostri Ivsv Christi sit suspensus* anathema dici solet. *Cap. Engel trudem 3. quæstion. 4. & Cap. Nemo per ignorantiam, de consecrat. dist. 1.* Sic Archidiacon. *ad Cap. Nihil*, asserens indici inibi Sacerdotibus illud gerentibus excommunicationem minorem. Maiol. *l. 3. c. 16.* affirmans indictam esse in illo *cap.* minorem excommunicationem.

⁸⁷⁶ Est suspensio, non excommunicatio: suspensio inquam ab officio Sacerdotali celebrandi. Quia separari à Corpore. & Sanguine Domini nequit Sacerdos, nisi à celebrandi munere separetur. Ita Castro Palao *de cens. d. 4. pun. 10. §. 2. n. 5.*

⁸⁷⁷ Verius hoc esse credo. Nec huic resolutioni obstare textum in *Cap. Nihil*, vbi (fateor) expresse de excommunicatione sermo habetur. Nam ibi excommunicatio ferenda indicitur ob Sacrificium ex quacumque occasione inchoat#, si relinquatur. At in *c. Nullus Episcopus* suspensio indici videtur si relinquatur Sacrifici# imperfectum, vt alius Episcopus. vel Presbyter illud perficiat, vt colligo ex illis verbis. *Nulla modo audeat*, data occasione, recedere, vt ab alio Episcopo, vel Presbytero Missarum solemnia suppleantur.

Dvbiwm XXXVIII.

*Suspensio lata in Concil. Toletano, qua refertur
in Cap. Relatum, de consecr. dist. 2. contra
Sacerdotem Sacrificantem, & se communione
suspendentem: estne proprie suspensio?*

⁸⁷⁸ **EX** Concilio Toletano in *c. Relatum* Sacerdos Sacrificans quidem, sed se à Communionem suspendens culpabiliter, à gratia cõmunions, qua sese indecenter priuauit, per annum ipso iure repellitur; ipso, inquam iure, vt demonstrant illa verba textus: *Anno vno repulsum se nouerit*: Non enim actionem futuram denotant, sed præsentem & à lege appositam. Quæsierim vero, an hæc sit propria suspensio, an excommunicationis, vel interdicti species?

⁸⁷⁹ Non est propria suspensio, sed quædam species interdicti. Quia id innuere videntur illa verba. *Repulsum se nouerit*, idest, anno vno à Communionem intelligat. Sic nonnulli. Quos, presso nomine, memorat Palao *de cens. d. 4. pun. 10. §. 2. n. 6.* Eorumque sententiam ait esse probabilem, cum contrariam probabiliorem esse affirmet.

⁸⁸⁰ Est propria suspensio, non interdicti, vel excommunicationis species. Quia Sacerdos communionem in Sacrificio omittens non prohibetur à communionem mote laicorum recipi#da; sed à Sacrificio: & consequenter prohibetur à celebratione, quæ est vera

suspensio. Ita Maiol. *de irregul. l. 3. c. 16.* Bonac. *to. 3. de cens. d. 3. q. 3. pun. 3.* Sayr. *l. 4. thes c. 15. n. 2.* Alteri. *to. 2. d. 11. c. 3.* Palao *citat.*

⁸⁸¹ Cum his opinor, adiiciens, si Sacerdos vtrâque speciem consecrans, vnam tantum malitiose assumat, & ab alia se indecenter suspendat, ea tantum directe priuari: indirecte tam# ab vtraque recipienda suspendi: cum non possit vnam sine alia recipere, Doctores citati annotarunt.

Dvbiwm XXXIX.

*In Cap. Tanta, de excessib. Prælat.
lata⁸⁸² estne suspensio ipso contra eos,
qui Ordine vtuntur in loco interdicto?*

⁸⁸³ LAta est *ibi* ipso iure suspensio. Quia hoc in *c.* sententiæ datæ ab Episcopo violante interdictum, & collationes, ac institutiones, beneficiorum ab eodem factæ decernuntur irritæ, & inanes Ergo quia suspensione affectus fuit, dum Ordine in loco interdicto est vsus Sic Glos. *adc. Tâta v. Irrita sup.* Syluest. *v. Interdict# 6. n. 3.* Angel. *eodem. 7. n. 7.* Armil. *ibid. n. 58.*

⁸⁸⁴ Non est illo in *c.* lata. Quia sententiæ datæ ab illo Episcopo, qui interdictum violauit, non decernuntur irritæ, qui suspensus erat à iurisdictione ob violationem interdicti; sed quia iniustæ erant. Vnde non omnes sententiæ, & collationes ab eo factæ irritantur: sed eæ tantum quæ occasione interdicti violandi prolatae fuere: vt ibidem cauetur *in p. 2.* illius textus. Manifestum ergo est, non ferri ipso iure suspensionem, siquid dicitur eos, qui prædictum interdictum violarunt, *authoritate Apostolica ab officio, & beneficio suspendas.* Indicatur ergo sententia ferenda: non ipso iure lata. Ita Filliuc. *tr. 17. n. 98.*

⁸⁸⁵ Existimo probabilius esse ex *c. Tanta* minime colligi latam esse ipso iure suspensionem. Scio equidem alios hanc suspensionem ex aliis *Capitibus* probare conati, nempe ex *c. Postulasti, de Cler. excommunic. ministr.* ex *c. Episcoporum, de priuil. in 6. c. Is, qui, de sent. excom. in 6.* Attamen ex nullo horum textuum suspensio probauit. Non ex *Cap. Postulasti* quia ibi asseritur Clericos violatores interdicti, si sæculares sint, beneficiis spoliandos: si vero Regulares, in arctum Monasterium detrudendos: quod pœnam ferendam denotat, non latam. Neque ex *Cap. Episcoporum*, quia solum continetur quædam species interdicti laicis ac Clericis communis scilicet ab ingressu Ecclesiat prohibitio. Nec ex *Cap. Is, qui*, ibi enim non suspensio, sed irregularitas quædam indicitur: siquidem ineligibilis redditur. Præterquam quod illa textus verba: *Adeo efficitur ineligibilis, vt neque ad eligendum cum aliis debeat admitti*, non videntur sententiam latam, sed ferendam continere.

[284] **Dvbiwm XL.**

*Suspensionem in Cap. Quisquis, de electio.⁸⁸⁶
ipso iure incurritne elector, qui per abusum
sæcularis potestatis aliquem ad beneficium
Ecclesiasticum eligit, suspensio, nem
inquam, seu priuationem potestatis eligendi?*

⁸⁸⁷ Scio aliquos affirmare, ferri suspensionem in *Cap. citato*, aduersus electores, qui per abusum sæcularis potestatis aliquem ad Ecclesiasticum beneficium eligunt. Sed verius esse puto cum Glossa verb. *Suspendantur*, Suario *disputatione trigesima prima sectione tertia numer. 12.* & aliis, suspensionem ab officiis, & beneficiis non esse ipso iure latam sed ferendam, vti constat ex illis verbis: *Ab officiis, & beneficiis penitus suspendantur per triennium.* Nam verbum *suspendantur* Iudicis denotat actionem. Quæsierim vero, num suspensio, seu priuatio potestatis eligendi, quam incurrunt, sit ipso iure lata?

⁸⁸⁸ Est quidem. Quia textus profatur, *Eligendi tunc potestate priuati* idest, priuati iam, seu suspensi tunc potestate eligendi à Iudice suspendantur ab officiis, & beneficiis. Sic Suar. *citatus*, n. 12.

⁸⁸⁹ Non est lata ipso iure, sed posita triennali suspensione ab officiis, ac beneficiis. Quia illa verba hunc sensum reddunt: Qui præfatam electionem per abusum sæcularis potestatis præsumpserint celebrare, ab officiis, & beneficiis penitus suspendantur per triennium, quæ suspensione durante, eligendi potestate sint priuati. Ita Gloss. v. *Tunc.* Alteri. to. 2. d. 16. c. 5. *fine.* Bonacin. tom. 3. de cens. d. 3. quæs. 4. punct. 5. num. 3.

⁸⁹⁰ Probabilius hoc esse existimo adiiciens, Episcopos huic pænæ non subiici. Quia illorum in hac parte expressa mentio facta non est. Præterquam quod ipsi ibidem aliter puniri cauentur. Electum vero electioni illi consentientem electionis commodo carere, reddique ineligibilem, & absque dispensatione non posse ad aliquam eligi dignitatem. Censetur autem electio fieri cum abusu sæcularis potestatis, quando, sæcularis potestas absque Pontificis priuilegio se electioni immiscet, & auctoritatem illi præbere intendit. Quod si electores Ecclesiastici libere permittant, præfatis pœnis subiiciuntur.

Dvbiwm XLI.

*Suspensio contenta in Cap. Si quorumdam 2.⁸⁹¹
de solutionib. aduersus Clericos beneficium
habentes, qui Ecclesiam alienis debitis
grauant &c. estne summo Præsuli reseruata?*

⁸⁹² **C**ontinetur in eo *Cap.* suspensio contra Clericos beneficium habentes, aut alicuius Ecclesiæ curam qui Ecclesiam debitis aggrauant alienis, seu litteras, vel sigilla alicui concedunt, quibus Ecclesia possit obligari: Hi quidem ab administratione spiritualium, & temporalium ipso iure suspenduntur: Et insuper decernitur, Ecclesiam ad solutionem eiusmodi debitorum minime teneri, nisi quatenus in vtilitatem conuersa sine. Quæstio autem est, an suspensio hæc sit Pontifici reseruata?

⁸⁹³ Reseruata quidem est. Quia hæc suspensio videtur per modum pænæ, & non per modum censuræ lata esse. Sic Panormit. *ad Cap. Si quorundam, numero quinto.* Suarius *d. 31. sectione tertia numero secundo* Filliuc. *tractat. 17. num. 107.*

⁸⁹⁴ Non est Pontifici reseruata. Quia nullum est verbum, ex quo colligatur hanc suspensionem in puram pœnam esse impositam. Ita Bonacin. *tomo tertio de censur. disputation. 3. quæst. 4. punct. 14. num. 8.* Angel. *verb. Suspensio 1. casu 10.* Syluest. *eodem Paragrapho sexto vers. 10.*

⁸⁹⁵ Idem affirmo, adiiciens, casu, quo suspensio hæc in puram pœnam imposita esset, cum non reseruatur expresse Episcopo concedendam venire.

Dvbiwm XLII.⁸⁹⁶

*Suspensio lata in Cap. Hac constitutione,
de offic. & potest. Iudicis delegati, contra
exercentes munus conseruatoris si de aliis,
quam manifestis iniuriis, & violentiis scienter se
intromittat, estne solum suspensio ab officio?*

⁸⁹⁷ **N**on est solum suspensio ab officio, sed etiam ab Ordine. Quia hoc in Capite nulla restrictio constituta est. Sic Suar. *dub. 31. sectione tertia numer. 17.* Moneta *de Conseruatorib. c. 7. q. 12.*

⁸⁹⁸ Est suspensio solum ab officio, non ab Ordine. Quia Gregorius XV. in constitut. edita 20. Septembr. anno 1621. quæ incipit, *Sanctissimus in Christo Pater.* Solum præscribit suspensionem ab officio Conseruatoris; vt in eo Conseruator puniatur, in quo deliquit. Ita Palao *de Cens. disput. 4. punct. 10. Parag. 2. num. 9.*

⁸⁹⁹ Primam sententiam sustineo, si *Capitis, Hac constitutione* vim spectem; quia ibi absolute Pontifex loquitur, vnde de suspensione ob officio, & ab Ordine textus esset exponendus. At si Gregorij constitutioni adhæream, à solo officio suspensionem ferri affirmabo. Neque hæc suspensio extenditur vltra annum ab eo die, quo suæ potestatis limites excessit, annumerandum. A beneficio autem nullatenus manet suspensus. Quia neque in *Cap. Hac constitutione*, neque in Bulla Gregorij mentio facta est: & pænæ vltra verborum proprietatem non sunt extendendæ.

[285] **Dvbiwm XLIII.**

*Suspensionem latam in Cap. Exigit, de
censi. lib. 6. aduersus Clericos inferiores
Episcopo, qui occasione visitationis Ecclesiarum
aliquam pecuniam & c. tempore visitationis
acceperint: incurruntne recipientes esculenta &
poculenta domo sua postmodum insumenda?*

⁹⁰⁰ **L**Ata est hæc suspensio à Gregorio XV. aduersus Clericos inferiores Episcopo. eor#que familiares, qui occasione visitationis Ecclesiarum sibi subiectarum, aliquam pecuniam aut munus etiam sponte oblatum accipiunt, præter moderatum victum sui & suorum pro tempore visitationis insumendum: nisi infrà mensem duplum Ecclesiæ grauatae restituerint vel nisi ex Extrauag. vnica *Inter communes*, (vbi tempus restitutionis prolongatum fuit) infra duos menses præfatam restitutionem gerât. Quod si Episcopi in hac parte excesserint, ab ingressu Ecclesiæ interdicuntur, nisi duplum illius, quod acceperint, recipiant. Quæstio igitur est, num recipiens esculenta, & poculenta, postmodum sua domo insumenda, hanc incurrat suspensionem?

⁹⁰¹ Non incurrit. Quia hæc videntur esse leuis materiæ, & insufficientia ad animum Iudicis peruertendum. quod Pontifex vitare eiusmodi pœnam præscribens procurat. Sic nonnulli in manuscriptis, quod alicui docto haud improbabile videtur. Et quia *c. statutum. Parag. In nullo, de rescrip. in 6.* Delegato permit, titur esculenta accipere paucis diebus insumenda.

⁹⁰² Incurrit omnino. Quia Cridentinum expresse statuit, ne aliquid aliud præter victualia pro temporis necessitate ministranda Visitatores recipiant: alioquin pœnis in Concilio Lugdun. statutis subiiciuntur. At recipiens esculenta & poculenta sua in domo insumenda, recipit victualia vltra illius visitationis temporis necessitatem: Ergo suspensionem incurrit. Ita Imola & Anchar. *ad Clement. 2. de censib.* Praxis noua Episcop. *part. 2. c. 3. numer. 65.* Marcus Antonin. Genuens. *in Manu. Pastor. c. 35. numer. 6. & 7.* Barbo, *de potest. Episc. allegat. 73. numer. 54.* Bonac. *to. 3. de cens. d. 3. qu. 5. pun. 4. n. 2.*

⁹⁰³ Existimo si parua sit materia leue constitu#s piaculum, à censura graui quidem pœna excusare. Attamen potest quis in domum suam esculenta & poculenta ratæ quantitatis, vel qualitatis paucis diebus insumenda adducere, vt materiæ leuitatem proculdubio excedat. Igitur si illa victualia tanta, aut talia sint, quæ prudentis arbitrio grauem materiam constituent, huic suspensioni, & interdicto locus erit. Profecto prædicta esculenta ad domum adducenda muneris rationem habent vltra victualia pro temporis illius necessitate ministranda. At Visitatores occasione visitationis munus quodcumque recipientes vltra victualia eo tempo. te apponenda, suspensioni, vel interdicto subiiciuntur. Ergo.

Dvbiwm XLIV.

*Episcopus per Oppida Diæcesis cursitans,
vt Confirmationis Sacramentum conferat,
vel alia similia exercent, si procuration#
visitationis tempori designatam recipit,
inciditne in hanc suspensionem?*

⁹⁰⁴ Solent Episcopi discurrere per Oppida, & villas Diæcesis, gratia Sacramenti Confirmationis conferendi, conficiendi chrismatis, vel Ecclesiæ recenter ædificatæ consecrandi, vel pollutæ reconciliandæ. Quæsierim, an suspensionis pœnæ subiiciatur recipiens ob eam causam procurationem?

⁹⁰⁵ Subiicitur quidem, Quia textus *c. Exigit, de Censib. in 6.* huic pœnæ subiicit Visitatorem, qui aliquid vltra victualia pro temporis necessitate recipit, non imp#so visitationis officio. At Episcopus recipi#s præfatas procurationes cum pergit ad illa ministeria exerenda officium visitationis non exercet: Ergo in susp#sione incidit. Sic Bonac. *to. 3. de cens. d. 3. q. 5. pun. 4. n. 8.* Barbo. *p. 3. de potest. Episc. alleg. 73. nu. 52. & in remis. Concilij, c. 3.*

⁹⁰⁶ Non subiicitur. Quia ea munera pr#stans, suas Ecclesias, suosq; subditos visitat. Ergo quod Visitori conceditur, Episcopo concedendum est, d# ea munera exerit. Ita Azor. *part. 2. l. 3. c. 42. fine.* Castro Palao *de cens. d. 4. pun. 10. §. 2. n. 11.*

⁹⁰⁷ Hoc mihi verius videtur. Quia posito etiam quod accessus ille ad Ecclesias consecrãdas, vel Sacramentum Oonfirmationis ministrandum, &c. dici nequeat visitatio: victualium receptio nõ causa visitationis sit, muneris illius executione. At textus in *c. Exigit. & Trid#.* non subiicit Episcopum suspensioni ob quamlibet victuali#, aut muneris reception# ratione visitationis, officio visitationis non impenso. Cum ergo Episcopus non visitationis occasione, sed occasione laboris in alio suo munere impensi recipiat, huic suspensioni non subiicitur.

Dvbiwm XLV.

*Si Ecclesia, vel Rector visitandus potestatem
habeant soluendi Visitatori procurationem:
possuntne laici compelli ad eam soluendam?*

⁹⁰⁸ P#rocuration# seu necessaria ad Visitatoris vict# soluere obligantur quælibet Ecclesiæ, Monasteria & personæ, quæ visitantur, spectato iure communi, *c. 1. & vlt. de censib. in 6.* & ibi Glos. communiter recepta, Solum est dubium de laicis, n# compelli possint, hanc procuration# soluere? Et quidem quando Ecclesia, & Rector pauper est, cõpellendos esse affirmat Azor. tanquam cert# *p. 2. l. 3. c. 42. q. 3.* Quia tunc non ratione sui. sed ratione

sui Parochi, & in illius defectum com-[286]pelluntur, ne suo labore Visitator defraudetur, neue visitatio necessaria omittatur. At si Ecclesia, vel Rector visitandus facultates habeat ad soluendam procurationem, quæsierim, an laici possint ad eam soluendam compelli?

⁹⁰⁹ Possunt equidem. Quia visitationis beneficium ipsi recipiunt, neque possunt illud repellere: & consequenter nec valebunt expensas visitationi annexas repellere. Sic Glos. *vlt. ad. c. Placuit. 10. quæstion. 1.* Ioan. Andre. & Imola *ad c. Romana, de censi. in 6. Azor. p. 2. l. 3. d. 42. q. 3.*

⁹¹⁰ Minime possunt. Quia cum Prælati Ecclesiastici præcipue ad visitandas Ecclesias, loca pia, & personas Ecclesiasticas procedant, ab his vult Ecclesia, vt expensæ exigantur, non à laicis, quos ex consequenti visitant, nisi voluntarie illas concedant. Ita Glos. *ad c. Placuit. & ad c. 1. de censi. in 6. v. Laicos.* Et id declarauit Sacra Cardinalium congregatio teste Barboparte *tertia de potest. Episc. allegat. 73. numer. 45.* Bonacin. *disputat. 3. quæstion. 5. punct. 4. numer. 13.*

⁹¹¹ Hanc doctrinam adeo veram existimo, vt etiam quando Ecclesia, illiusque Rector pauperes sunt, neque facultatem habent procurationem soluendi, laici compelli non debeant, sed gratis visitatio facienda est, & visitatores propriis expensis alendi. Quod à fortiori procedit, cum Hopsitalia, aliâque loca infimorum visitant, à quibus procurationes exigi nequeunt. Vti decum referunt Barbosa *nu. 50.* & Bonac. *n. 10.*

Dvbiwm XLVI.

Ecclesiæ Ciuitatis, vbi Episcopus Cathedram habet, vel lilarum Rectores debentne cum visitantur, procurationes soluere?

⁹¹² Non debent. Quia illa victualia necessaria non sunt Episcopo visitanti, cum in propria domo existens ex propriis se sustentare possit. At prohibentur Visitatores quidquam recipere nisi pro temporis illius necessitate, quæ non adest, dum Ecclesiæ, Vrbis. vbi Episcopus Sedem obtinet, visitantur. Sic Praxis noua Episcoporum. *p. 2. c. 3. num. 65.* Barbo. *p. 3. de potest. Episc. alleg. 73. nu. 46.* referens id à Sacra Congregatione esse decum. Quinimo idem Barbosa, relato Marco Antonio Genuensi in *Manu. past. c. 35. num. 9.* existimat, nec posse Episcopum procurationem recipere ab Ecclesia, ex qua posset ad propriam domum ad prædium redire, ductus illis verbis Tridentini ses. 24. c. 3. *Exceptis tantum victualibus, quæ sibi, aut suis frugaliter, & moderate pro temporis tantum necessitate, & non vltra erunt ministranda.*

⁹¹³ Debent quidem soluere. Quia nullo textu à solutione procurationum eximuntur. Nam etsi ea victualia necessaria non sint Episcopo, cum in propria domo possit se ex propriis sustentare: at sunt conuenientia, vt decentius sustentetur, aliàs Episcopus diues non posset ab vlla Ecclesia Diœcesis procurationes receptare. Ita Abbas *ad cap. Venerabile, de censib. Gofred. sum. tit. de simonia, §. sunt autem.* Henric. *ad c. Cum Apostolus, de censib. Azor p. 2. l. 3. c. 42. quæst. 4.*

⁹¹⁴ His adhæreo. Nam procurationes non solum ob sustentandum Episcopum, sed in subiectionis debitæ signum, & recognitionem offeruntur; si enim solum ad sustentationis necessitatem nullo in Oppido visitans Episcopus prædiues posset procurationem accipere.

Dvbivm XLVII.

*Episcopus, vel eius substitutus plures Ecclesias
eodem die visitans potestne à suspensione
liber à singulis integras procurationes
recipere, ac si vnam tantum visi taret?*

⁹¹⁵ **M**Inime potest. Quia id prohibuit Bonifacius VIII. in *c. Felicis, de censib.* in 6. fatus. *Non liceat visitanti nisi vnam procurationem recipere vna die, siue vnum locum solum visitauerit, siue plura, etiamsi quilibet locus visitatus ab illo sufficeret ad procurationem integram persoluendam: cum eidem sufficere debeat, vt temporalia metat à locis personaliter visitatis, pro diebus, quibus eis spiritualia ministrat. Alioquin* (ait Glos. ibi. v. *Persoluendam*) *posset totam Ciuitatem vna die visitare, & tot procurationes recipere, quot ibi essent Ecclesiæ: quod est absurdum.* Sic Zerola *part. 2. prax. Episc. verb. Visitatio, §. 6. dub. 6.* Barbo. *in remis. Concil. c. 3. fine.* Bonacin *tom. 3. de cens. d. 3. quæst. 5. punct. 4. numer. 4.*

⁹¹⁶ Potest quidem. Quia hodie Prælati habent à summo Præsule dispensationem, vt possint vna die plura loca visitare, & à quolibet integram procurationem recipere. Ita Glos. *ad c. Felicis, in propos. casus circa finem.* Molina *tractatu secundo de iust. disputation. 85. fine.* Alterius *de interdicto, tomo secundo disput. 12. cap. 2. col. 2.* Nec dissentit. Bonacin *vbi supra.* asserit enim, hodie Prælatos habere huiusmodi dispensationem.

⁹¹⁷ Ego quidem existimo vbi id consuetudine receptum est, permitti posse. Quia cum prohibitio recipiendi vna die plures procurationes sit à iure positio inducta, potuit summi Præsulis dispensatione: & consuetudine tolli.

Dvbivm XLVIII.

*Qui recipit procurationem à locis priuilegio,
vel consuetudine exemptis ab onere eam
soluendi: subiiciturne pœnis latis in Cap. Exigit?*

⁹¹⁸ **S**ubiicitur quidem. Quia Tridentinum ait. *Quod si quisquam (quod absit) aliquid amp-[287]pius in supradictis omnibus casibus accipere præsumpserit, is præter dupli restitutionem infra mensem faciendam, aliis etiam pœnis iuxta constitutionem Concilij Generalis Lugdunensis, quæ incipit Exigit, necnon & aliis pœnis in Synodo Prouinciali arbitrio Synodi, absque vlla spe veniæ mulctetur.* At vnus ex casibus à Concilio relatis

est, vt nihil recipi debeat procurationis si viget consuetudo, & à fortiori priuilegium nihil recipiendi: sed gratis visitationem præstandi. Sic Bonacina *tom. 3. de Censur. disputatione tertia, quæstione quinta puncto quarto, numero duodecimo.*

⁹¹⁹ Non subiicitur. Quia esto grauiter delinquat procurationem exigens, vtpotè qui iniustitiam committit, violans legitimum priuilegium, & exemptionem: attamen Censura non videtur innodari. Quia non præstat actionem sub Censura prohibitam. Nam in *cap. Exigit*, & *cap. Romana, de censib. in 6.* solum. prohibetur receptio alicuius muneris vltra victualia, vel victualium receptio, officio visitationis non impenso: non autem prohibetur receptio victualium à locis exemptis, vt consideranti constabit. In Tridentin. vero etsi præcipiatur obseruari consuetudinem illis in locis præscriptam, nec victualia, nec pecuniam, nec quidquam aliud percipiendum: attamen receptionem victualium præcisè ab iis locis, non videtur pœnis relatis in dicto *cap. Exigit* subiicere. Quia non subiicit recipientem præcisè aliquid à locis exemptis: sed recipientem aliquid amplius, quam concessum est vt recipiatur. Ita Castro Palao *de Censur. disputation. 4. punct. 10. §. 3. num. 11.*

⁹²⁰ Satis probabilem esse iudico hanc sententiam, ideoque quia mitior est, eam lubens amplector. Itaque cum concessum fit recipi victualia pro temporis necessitate insumenda, qui aliquid vltra ipsa siue à locis exemptis, siue à non exemptis receperit, pœnis in *cap. Exigit*, præscriptis afficietur, secus vero si nihil amplius, quam victualia à locis exemptis receptauerit.

Dvbiwm XLIX.

An Suspensioni subiiciatur Visitator in euentu, quo laici procurationem soluunt, & ab ipsis aliquod munus vltra victualia recipit?

⁹²¹ Non subiicitur. Quia has Censuras non incurrit Visitator ex eo præcisè, quod aliquid vltra victualia recipit; sed ex eo quod duplum eius, quod ab Ecclesia receptum est infra mensem non restituat. Neque ab his pœnis liberari potest, quovsque de duplo huiusmodi grauatis Ecclesiis plenariam satisfactionem impendat, vti *cap. Exigit* habetur. Ergo supponit Pontifex Ecclesiam grauari debere, non populum, vt hisce pœnis locus sit. Ita nonnulli, quorum sententiam Palao *de Censur. disputat. 4. punct. 10. §. 3. num. 11.* innuit esse probabilem.

⁹²² Subiicitur equidem, à quocumque munera visitationis occasione recipiantur. Quia in *cap.*

Romana §. procuratione, de censib. in 6. & in Tridentino *sess. 24. cap. 3.* generaliter prohibetur receptio vltra victualia ab his, qui visitantur: neque vlla vestrictio apposita est, vt solum ab Ecclesia debeat esse receptum. Ita Bonacina *tom. 3. de Censur. disputation. 3. quæstion. 5. punct. 4. num. 15.*

⁹²³ Hoc verius longe esse crediderim. Nam sub nomine Ecclesiæ Rectores Ecclesiarum, imo & populus intelligi potest, cum hi nomine Ecclesiæ procurationem soluunt. Addo,

in *cap. Exigit* appositum esse nomen *Ecclesiæ*, non ad restringendam dispositionem, sed gratia frequentioris vsus: eo quod frequentius ex bonis Ecclesiarum, quam ex bonis Rectorum, ac populi procurationes soluuntur.

Dvbivm L.

Infamatus de crimine adulterij, periurij, ac falsi testimonij suspenditurne à susceptione ordinum, eorumque exercitio. Cap. fin. de tempor. ordinat.

⁹²⁴ SVspenditur quidem. Quia de his criminibus infamatus Clericus non repellitur in eo *Cap.* nisi talia crimina notoria fuerint. Ergo si manifesta sint, supponit textus, huiusmodi delinquentem à susceptione ordinum, illorumque exercitio esse repulsum. Sic nonnulli Doctores, quos presso nomine memorat Palao *de Censur. d. 4. punct. 10. §. 4. num. 4.* innuens probabiliter eos opinari.

⁹²⁵ Non suspenditur. Quia suspensio indicenda non est, absque textu manifesto. At ex citato textu ad summum colligitur, stante delicti notorietate, esse delinquentem repellendum, non tamen esse ipso iure repulsum. Ita Palao *ibi* Couar. *ad Clement si furiosus, de homicid. p. 1. §. 1. num. 5.* Henriquez *lib. 13. cap. 36.* Toletus *lib. 1. cap. 47.* Filliucius *tractat. 17. num. 121.* Suarius *disputation. 31. section. 4. num. 2.* Auila *part. 3. disputation. 5. dub. 1.* Bonacina *tom. 3. de Censur. disputatione tertia, quæstione septima, puncto primo.*

⁹²⁶ Hoc probabilius longe esse crediderim, cum nullum alium textum videam contrarium asserere. Imo Tridentinum *sess. 22. decreto de obseruand. in celebrat. Missæ.* solum statuere, peccatores publicos, si Clerici sint, non esse permittendos alteri ministrare: si vero sint laici, sacris interesse. Quod potius denotat suspensionem ferendam, quam latam.

Dvbivm LI.

Clericus publicus concubinaris suspenditurne in Cap. Quæsitum vltim. de cohabit. Cleric. & mulier.

⁹²⁷ SVspenditur plane ipso iure. Quia ibi dicitur, Clericum concubinarium esse suspensum quoad se, non quoad alios, huiusmodi pec-[288]catum sit notorium pet sententiam, vel confessionem factam in iudicio, aut per rei euidentiam, quæ tergiuersatione celari non possit Ergo quando delictum perpetratur aliquo ex his modis, suspensio contrahitur: cuius effectus est, excludere ab officio, & beneficio. Sic nonnulli, quos memorat Palao *disp. 4. punct. 10. num. 5.* mox citandos.

⁹²⁸ Non suspenditur ipso iure. Quia Tridentinum *sess. 25. c. 14.* nullam fert iure ipso suspensionem, præter eam, quæ aduersus Episcopum concubinarium à Concilio Prouinciali monitum inducitur. Quod manifeste probatur ex ipso decreto, vbi cauetur, ne

Clerici quicumque sint, concubinas, aut alias mulieres, de quibus possit haberi suspicio, in domo, vel extra detinere, aut cum illis ullam consuetudinem habere audeant: *alioquin pœnis à Sacris Canonibus, aut statutis Ecclesiarum impositis puniantur*. Expende Tò puniantur, quod futuri est temporis, & Iudicis denotat actionem, Ita Soto in 4. *distinction. 1. quæstion 5. articul 6. ad 2.* Henriquez *libr. 13. c. 36.* Garcia de *benefic. part. 7. c. 14. num. 15.* Suarius *disputation. 31. section. 4. numer. 10.* Auila *part. 3. d. 5. dub. 2. concl. 1.* Filliucius *tractat. 17. numer. 123.* Bonacina de *Censur. in particul. disputation. 3. quæstion. 7. punct. 4.* Palao *citatus.*

⁹²⁹ Fateor iure antiquo latam esse suspensionem aduersus Clericum concubinarium Cap. Nullius. Cap. *Præter 32.* Cap. *Si qui sunt.* Cap. *Ministri 81.* & præcipuè Cap. *Quæsitum, citato.* Et scio, inter Doctores id asserentes esse discrimen. Nam S. Antonin. *part. 3. titul. 27. c. 3.* Syluester *verb. Concubinarium, §. 4.* Nauarr. *summ. c. 25. num. 76.* asserunt quemlibet Clericum etiam minoribus ordinibus initiatum hanc suspensionem incurrere. At Couarruias *ad Clement. si furiosus, part. 2. §. 1. num. 5. de homicid.* Ludouic. Lopez *part. 2. Instr. c. 23. & 31.* Manu. *summ. tom. 1. c. 202. num. 3.* Valentia *tom. 4. d. 7. quæst. 18. punct. 1.* censent, solum Clericum in sacris constitutum huic subiici suspensioni. Ast iure nouo de Clericis non habentibus beneficium statuitur, vt iuxta delicti qualitatem pœna carceris, suspensionis ab Ordine, & inhabilitatis ad beneficia obtinenda aliisque modis ab Episcopo puniantur. Vnde infertur Clericos Episcopo inferiores non subiici iure ipso suspensioni. Episcopus vero si ab huiusmodi crimine non abstinerit à Concilio Prouinciali admonitus, ipso iure suspenditur: & cum sit absoluta suspensio, ab officio, & beneficio debet intelligi.

Dvbiwm LII.

Clericus Sodomiae crimine infectus siue publicè siue occultè, estne Suspensione ipso iure affectus, ex Bulla Pij V.

⁹³⁰ CLericus Sodomita siue publicus siue occultus ab officio, ac beneficio iure ipso est suspensus. Quia in Bulla Pij V. (quæ in Bullario est 70. in ordine) Clericus tam dirum nefas exercens omni priuilegio Clericali, dignitate & beneficio Ecclesiastico priuatur: & per Ecclesiasticum Iudicem degradatus, statim Curiae sæculari traditur. Præterea hoc crimen infamiam inducit: at infames à beneficiis executioneque suorum ordinum suspenduntur Cap. *Infames 3. q. 7.*

⁹³¹ Non est iure ipso suspensus. Quia nullus est textus, ex quo talis suspensio colligi possit: imo colligitur contrarium ex *cap. Clerici, de exces. Prælat.* Neque est verum infames esse iure ipso suspensos: sed durante infamia, irregulares esse, & impeditos ab ordinum executione, non ob suspensionem, sed ob irregularitatem infamiæ annexam. Ita Nauarra *summ. c. 17. numer. 249.* Filliucius *tractat. 17. numer. 127.* Bonacina *d. 3. quæstion. 7. punct. 2.* Auila *part. 3. d. 5. dub. 3.* Suarius *d. 31. section. 5. numer. 19.* Toletus *libr. 1. c. 74. num. 3.* Henriquez *libr. 13. capit. 36. & alij.*

⁹³² Veriorem hanc sententiam esse credo. Nam Pius V. denudans Clericos Sodomitas priuilegio Clericali, dignitatibus, aliisque Ecclesiasticis beneficiis, non suspensionem, neque irregularitatem inducit; sed iuris quæsi priuationem: ideoque sententia saltem declaratoria criminis est necessaria. At quidquid sit de hac sententia, cuius veritas ex facto pendet, illud est certum præfatas pœnas à Pio latas non habere locum in patrantibus hoc crimen semel, aut iterum, sed in illis, qui per vsum continuo exercent.

Dvbiwm LIII.

*Suspensio expressa in Cap. Non solum,
& in Cap. Constitutionem, de Regularibus,
contra Religiosos Mendicantes aliquem ad
professionem admittentes, anno probationis
non completo: comprehenditne Moniales?*

⁹³³ HIquidem suspenduntur à receptione quorumcumque ad professionem, & pœnis, quæ pro grauibus culpis apponi in ea Religione consueuerunt, subiiciuntur. Et licet in *Cap. Non solum* sermo tantum sit de Ordinibus Prædicatorum, & Minorum Religiosis: at in *Cap. Constitutionem* ad omnes Mendicantes prohibitio extenditur. Quæsierim autem, num in hac constitutione Moniales comprehendantur?

⁹³⁴ Comprehenduntur quidem. Quia masculinum in iure fœmininum in se assolet continere. Sic nonnulli apud Syluest. v. *Religio*. 3. q. 3. Neque est improbabile.

⁹³⁵ Non comprehenduntur. Quia esto masculinum sub se continere fœmininum soleat: sed id plerumque est in fauorabilibus; sed non in pœnalibus. Ita Palao *de Censur. disputatione quarta, puncto decimo, Paragrapho sexto, numero secundo*, & alij apud eundem Syluestrum *vbi supra*.

⁹³⁶ Hoc probabilius longe. Nam Moniales non sunt suspensionis capaces Clericos solummodo afficientis. Fateor tamen illis Monialium receptionem posse interdici ob indebitam, & immaturam alicuius receptionem ad profitendum.

Dvbiwm LIV.

*An hæc pœna suspensionis habeat
locum post Tridentinum sess. 2. cap. 15.
professionem ante annum expletum irritans?*

⁹³⁷ Locum habet. Quia in præfato c. *Non solum* spectatur factum, non valor actus. Et quia grauius Religiosi delinquant admittentes nunc ad professionem, vtpote inualidam.

Sic Bonacina *tom. 3. de Censur. in particul. disputatione 3. quæstione 8. puncto 5. numero decimo nono.*

⁹³⁸ Non habet locum. Quia suspensionis pœna in *e. Non solum*, & in *c. Constitutionem, de Regularibus, in 6.* inducta erat, ne ad professionem, quæ obligationem Religioni saltem in genere inducebat, admitterentur, qui nondum annum probationis expleuerant; quia hoc fragilitati humanæ, in cuius fauorem annus probationis est statutus, contradicebat. At hæc ratio cessat, posito quod professio illa nullam vim obligandi habeat; siquidem ex ea fragilitas humana non læditur, & reputatur, ac si facta non esset. Ita Sanchez *libro 5. Decalogi cap. 4. num. 40.*

⁹³⁹ Hanc præfero sententiam. Nam textus in *c. Non solum*, spectare factum, scilicet, admittere ad professionem ante expletum probationis annum: sed non quodcumque factum, sed factum, quod obligationem in professo induceret, quam obligationem Pontifex impedire, hac pœna imposita, intendebat.

CAPVT XIII.

Circa Depositionem, & Degradationem.

Dvbiu LV.

Si Clericus incorrigibilis esse declaretur, sufficitne, vt depositus valeat, & Curia sæculari tradi?

⁹⁴⁰ Deposito simplex, & absoluta Clericum priuilegio fori, & Canonis non denudat, nisi expresse in sententia exponatur. Colligitur ex *c. Cum non ab homine, de iudiciis*, vbi post degradationem verbalem non traditur delinquens Curia sæculari, nisi contumacia crescat, & incorrigibilis existat. Et in *c. 2. de pœnis, in 6.* degradationi actuali, & reali, & non verballi priuatio Clericalis priuilegij annectitur teste Suario *disputation. 30. section. 1. num. 8. Auila part. 4. d. vnic. dub. 1.* Bonacina *tom. 1. disputation. 4. de Censur. part vnic. num. 3.* & aliis. Restrigitur vero hæc doctrina, nisi post depositionem Clericus in eodem crimine, vel simili perseueret, cuius correctionem Ecclesia sub excommunicatione præcipit. Nam eo ipso videtur Clericali priuilegio denudatus, & sæculari potestati puniendus tradi, vtpote incorrigibilis. Quæstio autem est, an sufficiat ad hoc vt Clericus declaretur esse incorrigibilis?

⁹⁴¹ Sufficit quidem. Quia *c. Cum non ab homine* exigitur solum, vt incorrigibilis existat. Et *c. 2. de pœnis*, degradationi actuali priuatio Clericalis priuilegio ob incorrigibilitatem Clerici annectitur. Sic Abbas ad *c. Cum non ab homine, num. 28.* Syluest. *verbo Degradatio, quæstion. 6. numer. 8.* Auila *part. 4. disputation. vnic. dub. 1.* Bonacina *disputatione quarta, puncto vnico, numero tertio,*

⁹⁴² Non sufficit. Quia ad id opus est non solum sententia declaratoria incorrigibilitatis, sed etiam priuatiua Clericalis priuilegij. Nullibi enim cautum videtur, Clericale priuilegium ob incorrigibilitatem amitti. Ita Gloss. *ad cap. Cum non ab homine, ver. Postmodum.* Toletus

lib. 1. cap. 50. §. Aduerte. Suarius disputation. 30. section. 1. num. 7. & 8. Layman. lib. 1. tract. 6. part. 5. c. 5. num. 3.

⁹⁴³ Primæ sententiæ adhæreo, licet secundam satis probabilem esse censeam. Itaque Clericus depositione simplici, absoluta minime denudatur fori, ac Canonis priuilegio, nisi expressè in sententia declaretur esse incorrigibilem. Hoc autem sufficit, nec opus est sententia priuatiua illius priuilegij.

Dvbiwm LVI.

An degradationis verbalis ferre sententiam, pertineat ad solum Episcopum consecratum?

⁹⁴⁴ AD solum Episcopum consecratum pertinet. Quia est actus solemnissimus, quo Ecclesia sua vtens iurisdictione Clericum fœdis pressum facinoribus, & incorrigibilem Clericali priuilegio priuat: quæ quidem actio nequit, nisi à Præsule geri ea, quæ requiritur decentia, ac grauitate. Et quidem ex vsu Ecclesiæ id esse compertum, quis non videat? Sic Imoa ad *c. Transmissam. Sarmiento l. 1. select. cap. 14. num. 9. Didac. Perez libr. 8. ordin. titul. 4. leg. 3. col. 17.*

⁹⁴⁵ Non pertinet ad solum Episcopum, sed Capitulum Sede vacante per suum Vicarium electum ferre potest degradationis sententiam. Quia succedit Episcopo in iis, quæ ad iurisdictionem pertinent. Ita Auila *p. 4. d. vni. dub. 2. §. Secundo sequitur.*

⁹⁴⁶ Scio, Abbatem contrarium sentire *c. At si Clerici, §. de adulteriis, & alibi.* Ego autem existimo, degradationem comparatione Episcoporum, solum Pontificem posse. *cap. Accusatus. c. Quamuis 3. quæstion. 6.* Cognitionem autem causæ ferri debere per Metropolitanum, conuenientibus Episcopis totius Prouinciæ, qui ad minus præter Metropolitanum, debent esse duodecim. Ad degradationem Religiosi exempti, nullum alium nisi Pontificem, sententiam ferre posse, nisi forte ex consuetudine, vel priuilegio eorum Prælato Regulari ea potestas competat. Comparatione autem aliorum Clericorum Episcopum proprium esse, qui potest degradationis sententiam ferre, etiamsi consecratus non existat. Quinimo ex eius delegatione à simplici Sacerdote fieri posse. Quia non est actus ordinis, sed iurisdictionis. *Suaris disputation. 30. section. 1. numer. 18. Bonacina tom. 1. disputation. 4. punct. vnic. num. 10. & 11. Laym. libr. 1. tractat. 5. part. 3. c. 5. num. 3. Coninch. d. 16. num. 6.* Ex quo patet Capitulum sede vacante te per suum Vicarium electum sententiam degradationis ferre posse, cum succedat Episcopo.

Dvbiwm LVII.

An degradationem actualem necessario debeat proprius gerere Episcopus?

⁹⁴⁷ DEgradationi authenticæ succedit actualis degradatio, quæ est sollemnis executio sententiæ degradationis, fitque necessario ab Episcopo consecrato; quia est actus non

solum iurisdictionis, sed & ordinis ex Ecclesiae institutione consecrationi Episcopali annexus. Toletus *libr. 1. c. 50.* Suarius *d. 30. section. 1. num. 18.* Sayrus *libr. 5. thesaur. c. 22. num. 12.* Quæsierim autem num proprius Episcopus necessario huiusmodi degradationem gerere debeat?

⁹⁴⁸ Debet quidem, neque potest alteri Episcopo consecrato ad id suas vices committere. Quia Tridentinum sess. 23. *cap. 4.* ait: *Et per se ipsum etiam ad actuale, & solemnem degradationem, &c.* Sic Bonacina *tomo primo, disputatione quarta, de Censur. puncto vnico, numero 11.*

⁹⁴⁹ Non debet necessario, sed potest id alteri Episcopo consecrato committere. Quia verba Concilij *Per se ipsum* non posse per Vicarium non consecratum fieri: non tamen excludunt, quin per alium Episcopum consecratum fieri valeat. Ita Suarius *disputatione trigesima, sectione prima, numero decimo octauo.* Layman. *libro primo, tractatu quinto, parte tertia, capite 5. numero 5.*

⁹⁵⁰ Cum his opinor. Nam si Episcopus, cui actio illa committitur, consecratus sit, ad idque Episcopi proprij commissionem accipiat, saluari existimo Concilij mentem; nam ille Episcopus vices proprij Præsulis exerens, quasi alter ille esse videtur. Vnde proprius Episcopus *Per se ipsum* quodammodo gerit actionem.

Dvbiwm LVIII.

An ob alia crimina ab ijs, quæ à lure annumerantur possit Clericus, maxime si Sacerdos sit, vel Religiosus, degradari?

⁹⁵¹ REcolo quænam crimina sint degradationis pænæ obnoxia. Primum crimen est hæresis, si in ea quis contumax existat *cap. Ad abolendum.* Secundum, falsificatio litterarum Apostolicarum. *cap. Ad falsariorum, de crimine falsi,* nisi forte Pontifex pænâ mortis in carcerem perpetuum commutet. Tertium Sodomia non semel, sed aliquoties commissa. *Constitut. 70. Pij V. contra Sodomit.* Quartum calumnia, seu conspiratio in proprium Episcopum. *c. Si quis Sacerdotum 11. quæstion. 1.* Si incorrigibilitas accedat. Quæsierim autem, num ob alia crimina possit Clericus maxime si Sacerdos, vel Religiosus sit, degradari, & Curiae sæculari committi; esto incorrigibilis non sit?

⁹⁵² Non potest, si incorrigibilis non sit. Quia textus in *c. Cum non ab homine, de iudiciis,* exigit incorrigibilitatem, vt Clericus Curiae sæculari puniendus tradatur. Sic Bernard Diaz *pract. c. 90. & c. 132.* alios referens Iulius Clarus *lib. 5. quæst. 36. num. 31.* Bossi. *tractat. de crimin. titul. de foro compet. num. 135. & 136.* Scaccia *de iudic. part. 3. cap. 11. num. 60. & 61.* Sayrus *libro quinto, thesaur. capite vigesimo secundo, numero vigesimo.*

⁹⁵³ Potest quidem, pro quolibet crimine enormi, & notabiliter scandaloso Clericus etiam Sacerdos, vel Religiosus degradari actualiter, & Curiae sæculari committi, non expectata incorrigibilitate. Quia hoc ex experientia sæpe est comprobatum: cui consuetudini allegatus textus minime obstat, vti mox ostendam. Ita Barbosa *de potestat. Episc. part. 5. alleg 110. numer. 13.* Abbas *ab c. Cum non ab homine, & cap. Atsi Clericus, num.*

39. Syluest. verbo *Degradatio, quæstion. 2. Toletus libr. 1. c. 50. Layman. lib. 1. tractat. 5. part. 3. c. 5. num. vltim. Molina tractat. 3. disputation. 49. numer. 19. & alii relati à Couarruua libro secundo, variarum capite vigesimo, numero septimo.*

⁹⁵⁴ Hoc verius este existimo. Cui, inquam, non obstat textus in *c. Cum non ab homine*, exigens incorrigibilitatem, vt Curiaæ sæculari Clericus puniendus tradatur. Quia textus loquitur de quolibet delicto graui, ob cuius causam plerumque loquendo, non est tradendus Clericus Curiaæ sæculari, nisi incorrigibilitas adsit. Non tamen ibi prohibetur, quin Ecclesia possit ob enorme delictum, non expectata incorrigibilitate, Clericum curiaæ sæculari plectendum committere: quandoquidem ipsa Ecclesia nonhabet pœnam, quam imponere possit tali delicto dignam. Quod si rogites, quodnam censeatur delictum enorme? Respondeo, hoc Iudicis arbitrio remitti, vt ait Iulius Clarus *libr. 5 §. final. quæstion. 36. num. 36.* Censerem autem, esse delictum enorme homicidium Prælati, vel Sacerdotis, patris, vel fratris. Item assassinum, [291] furtum, sacrilegium, deprædationem communium bonorum, & similia. Et generatim omnia illa delicta ob quæ capitalis pœna ciuili iure statuta est, si pluries, repetita fuerint, enormitatem iudico continere.

Dvbiwm LIX.

*Cum Episcopus dispensat, vt depositus
ob crimen minus adulterio ad pristinum
restituatur statum: ad hanc dispensationem
faciendam, indigente Capituli consensu?*

⁹⁵⁵ Certum est, facta depositione, vel degradatione, regulariter solum Pontificem depositum, vel degradatum in suum pristinum statum posse restituere. Attamen si crimina, ob quæ quis depositus est, adulterio minora fuerint, poterit Episcopus dispensationem, post peractam pœnitentiam, concedere. *cap. Atsi Clerici, de iudiciis.* Bonac. alios referens *tom. 1. d. 4. punct. vnic. num. 11.* Neque obest infamia orta tum ex delicto, ratione cuius facta est depositio: tum ex depositionis sententia; quia infamia orta ex delicto pœnitentia purgatur; quæ vero ex sententia condemnatoria nascitur, dispensatione tollitur. Quæsierim autem, num ad hanc dispensationem faciendam, Episcopus Capituli consensu indigeat?

⁹⁵⁶ Indiget necessario Quia *cap. At si Clerici, de iudiciis*, Pontifex ait: *Potest Episcopus cum Clericis post peractam pœnitentiam dispensare* Nam illa particula, *Cum Clericis* denotat, Clericos ad dispensationem concurrere, illiusque causam efficientem esse. Sic Panormit. *ad dictum cap. num. 16.*

⁹⁵⁷ Minime indiget. Quia spectata consuetudine, soli Episcopo hæc facultas dispensandi conceditur. Ita Gloss *ad cap. Cum ex eo, verbo Episcopus, de election. in 6.* Decius *ad cap. Atsi Clerici, num. 20.* Romanus *consil. 325. fine.* Alter. *tom. 2. disputation. 2. quæstion. 9.* Bonacin. *tom. 1. disputation. 4. de Censur. puncto vnico, circa finem.*

⁹⁵⁸ Hoc plane dicendum, spectata, vt dixi, consuetudine. At spectato iuris rigore idem efficacius affirmarim. Quia nullus est textus, ex quo Capituli consensus requiratur. Nam *cap. Atsi Clerici* non obstat. Nam cum dicit, posse Episcopum *cum Clericis* post

peractam pœnitentiam dispensare, ly *cum Clericis* non actiuè, sed passiuè est sumendum, huncque sensum præstat: potest Episcopus cum Clericis ob crimina adulterio minora depositis post peractam pœnitentiam dispensare. Porro degradatum iustè, nullus præter Pontificem dispensare potest. Quia degradatio semper fit ob crimina adulterio grauiora. Dixi *Degradatum iustè*; nam si iniustè quis degradatus fuerit, ipsi, qui prædictam sententiam tulit, competit emendare. Episcopus ergo, qui tulit sententiam, subditum defendat, & depellat iniuriam.

[292] **LIBER LII.**

INTERDICTVM.

PLerumque nomen Interdicti sumitur in Iure pro dicto, seu ordinatione Iudicis inter reum, & actorem. Nam cùm hi contendunt de aliqua possessione obtinendâ, vel retinendâ, & Iudex quid faciendum statuit, statutum illud quia est inter duos dictum, Interdictum appellatur Institut. de interdict. in principio, & Digestis eodem titulo, & Gloss Clement. 1. de foro compet. At Interdictum sumptum à verbo Interdico solum significat decretum Iudicis prohibitorium, quo Iudex aliquid faciendum prohibet. Institut. de interdictis, §. Exhibitoria. Strictiùs in præsentì nomen Interdicti sumitur pro bonorum spiritualium prohibitione in pœnam, vel medicamen alicuius delicti imposita, & iuxta hanc acceptionem Interdictum vna est ex Ecclesiasticis Censuris, quarum mentio fit in Cap. Quærenti, de verborum significatione. Expendam itaque quid, ac quotuplex sit hoc

*Interdictum, eius effectus, peccatum, ac pœnas
illud violantium, eiusdem causas, & relaxationem:
Demum Interdicta speciatim in iure lata expendam.*

SECTIO PRIMA.

De Interdicto Receptiores sine pugna Sententiæ.

CAPVT I.

Quid, & quotuplex sit Interdictum.

⁹⁵⁹ **I**nterdictum est *Ecclesiastica Censura Sacramentorum vsum, diuina officia, & sepulturam Ecclesiasticam secundum se ipsam prohibens.* Omnes.

⁹⁶⁰ Aliud interdictum est *Locale*, aliud *Personale*, aliud *Mixtum*. *Locale* est, quo directe interdicatur locus, ne in eo diuina officia audiantur ab incolis, vel extraneis, quamuis personæ loci interdicti possint officia diuina alibi exaudire. *Personale* est, quando prohibetur populus, vel aliqua persona particularis officia audire vbicumque adsit: & ideo immediate dirigitur ad personam, differtque à locali, quod ad certum locum non terminetur. *Mixtum* vero complectitur locale, ac personale, quia interdicat locum, & personas simul. Vnumquodque illorum potest diuidi in *simplex*, & *mixtum* hoc est, generale, & tantum, aut particulare tantum, aut generale, & particulare simul. *Cap. Non est nobis, de sponsal.* Suarius *de Censur. d. 32. sect. 1. & 2.* Filiucius *tractat. 18. numer. 1.* Toletus *libro primo, capite 51.* Nauarr. *summæ capite 27. numero 164.*

⁹⁶¹ Interdicto loco non censetur interdictus populus, nisi aliud exprimatur: & posito interdicto personali, non censetur positum locale, nisi hoc exponatur à Iudice. Quare interdicta aliqua Ecclesia possunt Sacerdotes illius in alia Sacra officia persolvere, modo ipsi non fuerint in causa culpabili, ob quam latum sit interdictum. Nam qui causam culpabilem in-[293]terdicto locali dedere, nullibi possunt audire, vel persolvere diuina officia. Posito autem interdicto locali, non possunt ciues illius loci, imo neque exteri in loco interdicto celebrare. *c. Sicut, de sent. excomm. in 6.* Syluest. *v. Interdictum 2. n. 7.* Regin. *l. 32. n. 5.*

⁹⁶² Interdictum *locale generale* illud est, quo interdicatur locus vniuersalis, idest, Regnum, aut Prouincia, aut Diœcesis, aut Ciuitas, aut Villa, aut Castrum. Vnde interdictum Parochiæ est generale, si per eam intelligatur totus ambitus alicuius Castri. Si vero in Ciuitate, vel Oppido, vel Castro sint aliæ Parochiæ, non est generale, sed speciale. Multo magis erit speciale, non generale, quando interdicuntur aliquæ Ecclesiæ, vel omnes cuiuscumque loci. Vnde diuina officia poterunt extra Ecclesiam celebrari, scilicet in domibus priuatis, in quibus aliqui priuata habent sacella. Suarius *disput. 32. sect. 2. n. 7.* Henriq. *l. 13. c. 41. n. 3.* Fill. *tr. 18. nu. 5.* Sayr. *l. 3. c. 2. n. 13. & 14.*

⁹⁶³ Interdictum *personale generale* est, quo interdicatur generaliter populus totius Regni, vel Prouinciæ, vel Ciuitatis, vel Villæ, vel Castri: speciale vero, quo interdicatur pars aliqua populi, & communitatis. Interdicto populo, non intelligitur interdictus Clericus, & è contrà Interdicta antem familia interdicti censentur Clerici, & alij eiusdem familiæ Quia interdictum simpliciter in personas illius familiæ fertur. Quando interdicuntur Doctores alicuius Ciuitatis, vel Collegij, intelliguntur etiam interdicti Clerici Doctores. Quia nomen Doctoris tam conuenit Clerico, quam laico. Interdicto vero populo Ciuitatis non intelliguntur interdicti qui in suburbiis habitant, quando non sunt de populo Ciuitatis: alias interdicti censentur. Valent. *tom. 4. d. 7. q. 18. pun. 2.* Nauar. *sum. c. 27. n. 167.* Auila de *Cens. p. 5. d. 1. dub. 9. c. 5.* Vgol. *tab. 5. c. 20. §. 5.*

⁹⁶⁴ Communitatis interdictæ ciues, qui absunt, dum interdictum fertur, ei subiacent. Quia sunt pars Communitatis interdictæ. Si vero habeant actu domicilium alibi, vel alio transferant domicilium, desinunt interdicti esse, modo ipsi causam culpabilem interdicti non dederint. Populo interdicto, non intelliguntur interdicti exteri alterius Ciuitatis, vt sunt Scholares, quamuis ad longum tempus ibi habitent. Quia non sunt pars illius populi, vel Communitatis. Qui autem habent duo domicilia, vnum in eo loco, in quo totus populus est interdictus: aliud in alio loco, vbi non est interdictus, interdictus etiam erit. Quia ex domicilio, quod in interdicto populo obtinet, pars est illius communitatis Sayrus *lib. 3. cap. 4. num. 2.* Vgolin. *tab. 5. cap. 20. §. 5.* Nauarr. *cap. 27. num. 167.* Filliucius *tract. 18. num. 14.* Bonacin. *disputation. 5. punct. 1. numer. 17.*

⁹⁶⁵ Pueri, & amentes carentes rationis vsu, communitate interdicta, interdicti minime censentur. Quia non sunt culpæ capaces. Priuantur tamen Ecclesiastica sepultura interdicti tempore. Quia est interdictum locale directe afficiens locum. Porrò per interdictum generale personale latum contra aliquam Communitatem, intelliguntur interdictæ singulares personæ, quæ sunt pars illius communitatis. Quia non interdicatur communitas abstractè sumpta. Filliucius *tractatu 18. numero 24.* Sayrus *libr. 3. cap... numer. 23.* Suarius *disputation. 32. section. 2. numer. 13.*

⁹⁶⁶ Aliqua Ciuitate interdicta, intelliguntur etiam interdicta esse suburbia, idest, ædificia, quæ sunt extra muros Ciuitatis, vel illis contigua, aut vicina. Et hoc valet, etiamsi loca illa sint alterius Diœcesis, & non subdita Iudici Ecclesiastico, à quo latum fuit interdictum. Quia tunc illa suburbia non censerentur interdicta ab Episcopo, sed à iure communi. Suarius *disputation. 32. section. 2. numer. 32.* Coninch. *disputation. 17. num. 18.* Filliucius *tract. 18. num 8. & 9.*

⁹⁶⁷ Interdicta aliqua Ciuitate per interdictum locale generale, etiam Religionum Ecclesias, quæ alias sunt exemptæ censi interdictas Tridentinum statuit. Vnde Religiosi tenentur interdictum locale generale obseruare. Per interdictum tamen speciale non potest Episcopus Ecclesias exemptas interdicere. Quia ius id ei non permittit. *Tridentin. sess. 25. capit. 12. & 22.*

⁹⁶⁸ Ecclesia interdicta, intelliguntur interdictæ esse Capellæ, ac cœmeteria Ecclesiæ contigua. Quia censentur vnum corpus, & accessorium sequitur principale. Contigua dixerim ea, quorum extrema sunt simul, seu quorum extremitates se inuicem tangunt, itavt inter vnum, & alterum aliud aliquid non interponatur. Nauatra *capile 27. numero 167.* Sayrus *libro 3. capite 2. numero 16.* Reginaldus *libro 32. numero nono.*

⁹⁶⁹ In personali interdicto non includitur Iudex, qui illud tulit. Quia non potest se ipsum interdicere, cum non habeat iurisdictionem coactivam in se ipsum: sicut neque habet in Superiorem, vel æqualem, sed solum in subditos. In locali vero interdicto includitur etiam ipse Iudex, vel superior, vel æqualis. Quia effectus interdicti sunt instituti à iure communi: in iure autem communi non potest Iudex inferior Papa dispensare. Vnde Iudex, qui locum aliquem interdixit, tenetur abstinere ab officiis in eo loco persolvendis. Quia hic est effectus à iure communi introductus, in quo non potest dispensare. Coninch. *disputatione decima septima, dubio decimo octavo, numero vigesimo quinto*. Nauarr. *capite vigesimo septimo, numero 161*. Sayrus *lib. 3. cap. 3. num. 68*. Filliucius *tractat. 18. num. 26*.

CAPVT II.

De Interdicti Effectibus.

⁹⁷⁰ Interdicti effectus ad tria capita reuocatur. Primum est priuatio actiua, & passiuæ quorundam Sacramentorum. Secundum, priuatio actiua, & passiuæ diuinorum officiorum. Tertium, priuatio similis Ecclesiasticæ sepulturæ. *cap. Si ciuitas. cap. Alma mater, de sent. excomm. in 6*. Hi effectus communes sunt proportionaliter omni interdicto tam locali, quam personali^[294] & utrique tam generali, quam particulari Singula expendo capita.

Primus effectus, seu priuatio actiua, & passiuæ Sacramentorum.

⁹⁷¹ Interdicti localis tempore, siue sit generale, siue particulare, Sacramenta Baptismi, ac Confirmationis possunt administrari paruulis, & adultis, sanis, & infirmis, idque solemniter cum catechismis, exorcismis, vñctione Chrismatis in vertice, publicè, & apertis ianuis. Vnde Parochus, cuius Ecclesia est interdicta. non tenetur, aliam non interdictam adire, vt Sacramentum Baptismi administret. Quia illius Parochia quoad hunc effectum interdicta non est. *c. Quoniam c. Alma mater, de sent. excomm. in 6*. Sayr. *libr. 5. capit. 7. numer. 3*. Filliucius *tractat. 18. numer. 31. & 32*. Suarius *disputation. 33. section. 1*.

⁹⁷² Sacramentum vero Confirmationis recipere potest personaliter interdictus interdicto personali generali. Ille autem, qui personali speciali interdicto ligatus est, aut qui dedit interdicto causam, ad hoc Sacramentum admitti non potest, nisi prius condignam satisfactionem præscriptam ab Ecclesia præstiterit. Quia hic est reus culpæ, & contumaciæ. Licitum est quidem Baptismus etiam solemniter ministrare, qui interdicto personali generali afficitur. Personæ vero specialiter interdictæ non licet extra necessitatem id ministrare. In necessitate autem licebit, priuatim tamen. Similiter personaliter interdictus interdicto personali generali, & qui causam interdicto non dedit, potest ministrare Confirmationis Sacramentum, sicut & Baptismi: specialiter vero interdictus minime potest. Bonac. *disputation. 5. punct. 3. Paragraph. 1. num. 4. 5. & 6*. Filliucius *tractat. 18. num. 33. & 35*. Suarius *disputation. 33. sect. 1. num. 9*. Sayrus *lib. 5. cap. 7. num. 6*. Reginaldus *l. 32. num. 24*.

⁹⁷³ Pœnitentiæ Sacramentum tempore generalis interdicti localis iure nouo conceditur tamen ægrotis, quam sanis. Exipe tamen excommunicatos, qui quidem ad Pœnitentiam non admittuntur interdicti tempore nisi in mortis articulo, vel nisi à superiore legitimo

absolutus fuerit. Et illos, quorum culpa, dolo, vel fraude latum est interdictum. Et illos, qui auxilium, consilium, vel fauorem dedere ad patrandum delictum, propter quod interdictum est latum; hi etenim absolui non possunt, nisi prius satisfaciant: vel si id nequeunt gerere, idoneam saltem dent cautionem de satisfaciendo: vel quando hæc præstare non valent, iurent, se quamprimum poterunt, satisfacturos, simulque curaturos, vt ab aliis satisfiat. Sic statuitur *Cap. Alma, de sententia excommunicationis, in sexto*. Vnde quilibet Confessarius, qui non dedit culpabilem causam locali interdicto, potest eo tempore in loco interdicto Sacramentum Pœnitentiæ administrare. Quando vero specialiter est interdictus Confessarius, non potest licite hoc Sacramentum administrare, excepto necessitatis casu. An vero valide administret, *Sectionis secundæ* est resolutio. Henriquez. *lib 13. cap. 45*. Toletas *lib. 1. cap. 20*. Couarruu. *ad c. Alma mater, p. 2. §. 3. num. 1*. Filliuc. *tr. 18. n. 38*. Suar. *d. 33. sect. 1. n. 20*. Sayr. *l. 5. c. 7. n. 8. & 9*.

⁹⁷⁴ Sacramentum Eucharistiæ iure antiquo, & etiam à fortiori iure nouo infirmis in probabili mortis periculo existentibus tempore interdicti localis administrari potest, cum solita solemnitate, idest, cum gestatione luminarium, cum campanulæ sonitu, cum recitatione Psalmorum, & cum apparatu Sacerdotis, & Christi fidelibus cum luminaribus comitantibus. Vnde fœminæ vicinæ partui, dum prima vice est paritura, vel si alias cum periculo peperit: & suscipienti periculosam nauigationem: & præliaturo, & ei, qui est suspendendus, licitum est, Eucharistiam administrare interdicti localis instantia, & hoc per modum viatici. Quia hi omnes in probabili periculo mortis diuersantur. Alio vero tempore, secluso priuilegio, non licet, in loco interdicto Eucharistiam recipere. Extra autem locum interdictum, licitum est, modo recipiens non sit personaliter interdictus interdicto speciali, vel generali: vel non dederit causam culpabilem interdicto. *c. Præmittimus, de sentent. excomm. c. Alma mater. c. Quod in te, de pœnit.* Sayrus *l. 5. c. 7. n. 21. & 26*. Vgolinus *tab. 5. c. 7. §. 6. n. 5*. Bonac. *d. 5. pun. 3. §. 2. n. 8*. Nauarr. *summ c. 27. n. 169*. Suarius *d. 33. sect. 1. n. 28*. Henriquez *l. 13. c. 45. n. 2*. Sacerdos vero, qui, sublato interdicto, habet ius administrandi Eucharistiæ Sacramentum, potest illud administrare interdicti tempore in mortis articulo, modo ipse non dederit interdicto causam, nec sit speciali interdicto ligatus. Similiter interdictus personaliter interdicto generali potest Eucharistiam recipere per modum viatici absque alia satisfactione, modo non dederit interdicto causam, nec sit specialiter interdictus. Ab his enim prius est exhibenda satisfactio, si exhiberi potest: sin minus cautio erit præstanda. Coninch. *d. 17. dub. 2. n. 45*. Suar. *d. 33. sect. 1. nu. 24. & 26*. Fill. *tr. 18. n. 39*.

⁹⁷⁵ Sacramentum Extremæ Vnctionis ministrandum non est interdicto personaliter, aut interdicti localis personalis, vel particularis tempore, nisi aliquibus sit ex speciali priuilegio permissum Vnde personaliter interdictus non potest hoc recipere Sacramentum in loco non interdicto. Quia interdictum personale personas afficit, & suum in illis producit effectum, vbicunque existant. Præterea tempore interdicti localis non potest hoc Sacramentum vlli personæ etiam non interdictæ, quamuis sit Clericus non interdictus, in loco interdicto ministrari. Et hoc verum etiam in illis festiuitatibus, in quibus ex priuilegio iuris licitum est diuina officia audire. *Cap. Quod in re, de pœnit.* Sayrus *lib. 5. cap. 7. num 29*. Nauarr. *cap. 27. numer. 179*. Suarius *disput. 33. section. 1*. Fill. *tract. 18. cap. 2. quæst. 7*.

⁹⁷⁶ Ordines Sacramentum administrari non potest specialiter interdicto, aut interdicti localis tempore. Quia interdictum priuat Sacramentorum perceptione, nisi aliqua specialis

exceptio in aliquo sacramento fiat, quam non constat in hoc fuisse factam. Excipitur tamen casus necessitatis, v. gr. si non essent Sacerdotes, qui necessitatis tempore sacramenta conforrent, licitum esset ordinem in loco interdicto ministrare, si alius locus commodus non. In[295] terdictus non esset. Verum non interdictus personaliter potest in loco non interdicto ordines recipere, & tempore interdicti localis possunt Clerici, & laici ordines suscipere alibi, modo causam culpabilem interdicto non dederint. *cap. Non est vobis, de sponsal. Viualdus de interdict n. 211. Henriquez l. 13. c. 45. §. 4. Sayr. l. 5. c. 7. n. 38.*

⁹⁷⁷ Licitum non est personis interdictis, aut interdicti localis tempore matrimonium contrahere: nisi forte contrarium sit vsu receptum. Quia licet matrimonium sit contractus, est etiam Sacramentum, quod non potest licitè administrari interdicto, vel interdicti tempore, exceptis Sacramentis, quæ in iure exprimuntur. Suarius *d. 33. sect. 1. n. 50. Filliucius tract. 18. c. 2. q. 8. Bonac. d. 5. punct. 3. §. 3. n. 8. Reginaldus l. 32. tr. 3. n. 28.*

⁹⁷⁸ Sponsalia autem de futuro licitè, ac validè fieri possunt siue in loco interdicto, siue inter personas interdictas. Quia nec sunt Sacramentum, neque aliquid Sacrum, sed est tantum quidam humanus contractus. Benedictiones vero, quæ super coniugatos fiunt, licitæ sunt tempore interdicti localis generalis, modo fiant ianuis clausis (exclusis excommunicatis, & interdictis) sine solemnitate, & coniugati habeant priuilegium assistendi diuinis. Imo hæ benedictiones fieri possunt cum solemnitate iis diebus, in quibus licitum est persolvere diuina officia solemniter, exceptis diebus, queis solemnitates nuptiales ab Ecclesia prohibentur. Porro huiusmodi benedictiones haud possunt fieri super coniugatos, quorum vterque, vel alter est personaliter interdictus interdicto particulari, aut generali personali. Suarius *d. 33. sect. 1. n. 46. & 47. Couar. ad c. Alma, p. 2. §. 2. n. 7. Henriquez l. 13. c. 44. n. 1. Bonac. d. 5. pun. 3. §. 3. num. 9.*

Secundus effectus, seu priuatio diuinorum officiorum.

⁹⁷⁹ SECUNDUS interdicti effectus est *diuinorum officiorum priuatio*. Vnde interdicti localis generalis tempore prohibetur celebrare Missas, & diuina officia loco interdicto, vti sono organorum, vel campanarum pro diuino officio. Nomine autem diuini officij intelligitur illud, quod in Ecclesia à ministro fit Ecclesiastico, seu à persona consecrata, aut deputata ad illud officium. Hinc elicio, horas Canonicas esse officium diuinum, imo Sacramentalia nomine diuini officij venire, vt sunt omnes c#remonia# Sacræ, quæ ad solemnem spectant ritum Sacramentorum immediatè, vel præparatoriè, vt est sollemnis benedictio nuptiarum, Templi, Vasorum Sacrorum, Corporalium, Vestium Sacrarum; Candelarum, Ramorum, Cinerum, Fõtis Baptismalis aquæ, aut Episcopi, litanie processionaliter recitare cum Cruce, & superpelliceis, officia vero, quæ non requirunt personam Ecclesiasticam ad ea deputatam non censentur prohibita, quia non censentur officia Ecclesiastica, & communia, sed priuata: vnde generalis confessio, & absolutio, Angelica Salutatio, m#sæ benedictio, Crucis adoratio, priuata animæ officia recitari solita, à Confraternitatibus, commendatio, prædicatio, purificatio mulieris post partum, & similia officia permittuntur. *c. Si ciuitas. c. Alma, de sent. excommun. in 6. Suar. d. 24. sect. 3. n. 4. Fill. tr. 18. n. 79. Sayr. l. 5. c. 5. à n. 38. Reginald. l. 32. n. 32.*

⁹⁸⁰ Tempore interdicti cuiusvis siue localis, siue personalis obligati ad Horas priuatim eas debent recitare, siue ad eas ex speciali voto, siue ratione Beneficij, siue ratione Ordinis Sacri teneantur. Et beneficiarij eas omittentes ad restitutionem fructuum pro rata

omissionis obligantur. Nauarra *summæ capite 27. numero 175. Filliucius tractatu 18. numero 62. Sayrus l. 5. c. 5. n. 10.*

⁹⁸¹ Iure nouo Bonifacius VIII. in *c. Alma mater* concessit, vt diebus singulis tempore interdicti localis generalis in Ecclesiis, & Monasteriis possit Missa cum quadruplici moderatione celebrari. Prima, vt submissa voce celebretur. Secunda, vt ianuis clausis. Tertia, non pulsatis campanis. Quarta exclusis excommunicatis, & interdictis. Annotarim vero circa hasce moderationes, quod quando celebratur, ita ianuæ claudi debent, vt illi, qui interesse prohibentur, diuina officia videre non valeant, & tam submissa voce Missa dicenda est, vt cantores non possint moraliter loquendo audiri à prohibitis extra Ecclesiam existentibus. Præterea quamuis licitum sit campanas pulsare ad conuocandum populum ad concionem, ad comitandum Eucharistiam, quæ infirmis ministratur, vel ad Salutationem Angelicam, vel ad indicandum populo festi diei solemnitatem, ad ostendendas reliquias: ad diuina tam# officia pulsare non licet: imo in Missæ Sacrificio licitum non est vti tintinnabulo ad Sanctus, vel cum Hostia eleuatur. Loco autem câpanæ adhibenda est tabula cum matraca, vel tuba; quia hæc instrumenta vetita non sunt, cum nomine campanæ non veniant, *c. Alma mater, de sentent. excommun. in 6. Filliuc. tract. 18. numer. 69. Henriquez libr. 13. capit. 46. numer. 1. Coninch. disp. 17. dub. 2. num. 33. Nauarr cap. 27. num. 177. Suarius disputation. 34. section. 3. num. 12. Reginaldus lib. 32. num. 34. Sayrus lib. 5. ca. 5. num. 5.*

⁹⁸² Inter locale generale interdictum, & locale speciale ea est differentia, quod tempore specialis localis licitum non est diuina officia, vel Missas diebus singulis celebrare, sed solummodo licet, semel in hebdomada celebrare Missâ ad Eucharistiam renouandam in loco, vbi Eucharistiæ Sacra mentum asseruatur, sicut licitum iure antiquo erat, circa hoc enim nihil iure nouo sancitum reperiō. Cæterum inter locale, ac personale interdictum differentia est, quod personalis tempore personæ interdictæ personaliter interdicto particulari, vel generali Missas celebrare, & illis interesse non possunt. Reginaldus *lib. 32. n. 33. Nauar summ. cap. 27. n. 173. Sayr. l. 5. c. 5. num. 8. & 9. Henriq. lib. 13. c. 44. nu. 1.*

⁹⁸³ Aliquæ festiuitates assignantur in *cap. Alma mater*, in quibus est licitum tempore interdicti localis generalis (non vero specialis) celebrare Missas, ac diuina officia publice, & solemniter cum campanarum sono, apertis ianuis, alta voce, admissis interdictis, etiam illis quorum causa latum est interdictum, modo ad oblationes, & communion#.

[296] Festiuitates sunt Natalis Domini, Paschæ, Pentecostes, Assumptionis Deiparæ. Porrò Martinus V. & Eugenius IV. Solemnitatem Corporis Christi cum octaua addidere. Et Leo X. adiecit diem immaculatæ Mariæ Conceptionis simul cum octaua. Quæ quidem festiuitates incipiunt à primis vigiliæ Vesperis vsque ad ipsius festiuitatis Completorium Nomine autem Natalis Domini, Paschæ, & Pentecostes non solum intelligitur primus dies, sed etiam alij festiui sequentes. Coninch *disputation. 17. dub. 2. nu. 37. Sotus, Auila, & alij apud Bassæum verbo Interdictum 2. numer. 16. Rodriguez capit. 116. numer. 8. Nauarr. capit. 27. numer. 184.*

⁹⁸⁴ Interdicti localis generalis tempore aliquæ person# ad diuina officia possunt admitti, nempe infantes rationis vsu carentes, am#tes. Quia non sunt præcepti, & obligationis capaces. Item Clerici non coniugati, etiam extranei, modò ipsi non sint excommunicati, vel interdicti, nec causam culpabilem interdicto dederint. Clerici vero coniugati, qui non sunt addicti alicui ministerio Sacro, tanquam sæculares reputantur, quamuis gestando

tonsuram, & Clericalem habitum priuilegio Canonis, & fori gaudeant. Laici autem non habentes priuilegium non possunt ad Missam, & ad diuina officia admitti. Porrò habens priuilegium diuinis interessendi, potest simul cum sua familia diuina audire, modo inter eos non adsit aliquis, qui causam culpabilem interdicto dederit. Nomine demum familiæ vxorem, filios, nepotes, seruos, ac famulos intelligo. Suarius *disputation. 34. section. 1. numer. 33.* Coninch *disputation. 17. dub. 2. num. 27.* Nauar. *summ. cap. 27. num. 175.* Sayrus *libr. 5. capit. 5. numer. 35.* Filliucius *tractat. 18. numer. 71.* Regin aldus *libr. 32. num. 35.*

Tertius effectus, seu Ecclesiasticæ sepulturæ, & ingressus Ecclesiæ priuatio.

⁹⁸⁵ Interdicti tam localis, quam personalis generalis, aut specialis est *priuatio Ecclesiasticæ sepulturæ, & ingressus Ecclesiæ.* Sepulturæ priuatio est, non posse sepeliri in loco ab Episcopo consecrato, vel in cœmeterio ab Episcopo benedicto, vel in loco, vbi diuina peraguntur, vel cum pompa funerali Ecclesiastica. Vnde interdicti tempore localis non possunt laici, quamuis non interdicti sepeliri in loco Sacro interdicto, & multo minus interdicti, & excommunicati. Laici vero, qui non sunt personaliter interdicti, nec causam culpabilem interdicto dedere, possunt tempore interdicti sepeliri in loco Sacro non interdicto; interdicti vero in campo, vel in cœmeterio ab Episcopo deputato, non tamen benedicto. Præterea laici, qui habent priuilegium diuinis officiis assistendi tempore interdicti, possunt obeuntes in loco Sacro humari, quamuis in priuilegio non exprimatur sepultura. Quia cui principale est concessum, hoc est, posse diuinis interesse, ei videtur etiam concedi accessorium, quod est sepultura *Clement. 1. de sepultur.* Suarius *disput. 35. section. 1.* Coninch. *disput. 17. dub. 2. num. 52.* Nauarr. *cap. 27. num. 181.* Reginaldus *lib. 32. numer. 37.* Syluest. *verbo Interdictum 5.* Sayrus *libro 5. capite 8.* Filliucius *tractatu 18. capite 4.*

⁹⁸⁶ Interdicti localis tempore non possunt infantes, vel amentes in loco sacro sepeliri. Quia per locale interdictum locus fit sepulturæ incapax cuiuscumque sit cadauer. Tempore autem interdicti personalis generalis nequeunt hi in loco sepeliri Sacro. Quia videntur hi aliqua ratione communitatis pars. Tempore vero interdicti personalis specialis possunt sepeliri in loco non interdicto. Quia ipsi non afficiuntur interdicto speciali: ideoque nec ex parte personæ, nec ex parte loci adest impedimentum. Henriq. *l. 13. cap. 42. nu. 3.* Fill. *tr. 18. n. 70.* Sayrus *lib. 5. cap. 8. num. 5.* Nauarr. *capit. 27. numer. 168.*

⁹⁸⁷ Laicos autem, qui tempore interdicti sepultus fuit in loco non Sacro, sublato interdicto, exhumandus est, & sepeliendus in loco Sacro. Quia Censura sublata, cessat etiam illius effectus. Laicus vero, qui causam culpabilem interdicto non dedit, nec interdictus est, sepultus illicite in loco interdicto Censura durante, non est exhumandus, vt in loco non Sacro sepeliatur. Sà *verbo Interdictum, numero 25.* Sayrus *libro 5. capite 8. numero 21.* Henriquez *libro 13. capite 44. numero 5.* Filliucius *tractatu 18. numero 97.*

⁹⁸⁸ Qui sepelit laicum interdictum interdicto personali generali, non peccat. Quia interdictus solum interdicto generali, vitandus non est. Idem dixerim de sepeliante in loco interdicto, antequam locus denunciatus fuerit esse interdictus. Sepeliens autem interdictum specialiter ac nominatim, excommunicationem latam in *Clement. 1. de*

sepultur. incurrit. Ille vero censetur specialiter denunciatus, qui est membrum alicuius communis, quæ interdicta denunciata est. Suarius *disputation.* 35. *section.* 3. *numer.* 2. Reginaldus *libr.* 32. *numer.* 38. & 47. Coninch *disputatione* 17. *dubio* 2. *numero* 75.

⁹⁸⁹ Porro interdictus ab Ecclesiæ ingressu, non potest in Ecclesia, vel cœmeterio sepeliri, nisi signa dederit contritionis: tunc enim potest absolui, & in loco Sacro humari. Præterea huiusmodi interdictus priuatur actione, seu exercitio Ordinis Sacri in Ecclesia: & consequenter non potest celebrare, & ministrare Sacramenta, imo fit irregularis exercendo Sacros Ordines in Ecclesia. Quia violat interdictum per Ordinis Sacri exercitium. Poterit tamen extra Ecclesiam celebrare, vt in tentorio aliquo, vel oratorio priuato, imo in cœmeterio. Quia interdictus ab Ecclesiæ ingressu non censetur interdictus à cœmeterij ingressu, consequenter non prohibetur, vt valeat inibi celebrare, aut diuina audire, eo quod in rigore cœmeterium Ecclesiæ nomine non veniat, & in materia odiosa, quæ non est extendenda, versemur. *Cap. Is, qui, de sententia excommunicationis in sexto*, Reginaldus *libro trigesimo secundo, numero trigesimo nono, quadragesimo, & quadragesimo primo*. Nauarr. *capite vigesimo septimo, num.* 170. Sayrus *libr.* 5. *capit.* 7. *numer.* 30. Sà verbo *Interdictum, numer.* 16. Filliucius *tractat.* 18. *num.* 101. & 102.

⁹⁹⁰[297] Interdictus ab Ecclesiæ ingressu formaliter audire diuina officia, & audiendo lethaliter delinquit. Quia contra prohibitionem in re graui agit. Non tamen sit irregularis. Quia non violat Censuram per ordinis exercitium. Porro si diuinorum officiorum tempore transiens per Ecclesiam alio fine, aliquid incidenter audierit, non peccat mortaliter. Quia non dicitur formaliter audire, vel interesse diuinis. Sicut neque peccat, si tempore quo diuina non celebrantur officia, ingrediatur Ecclesiam, ibique priuatim oret, etiamsi inibi recondatur Eucharistiæ Sacramentum. Secus esset dicendum, si huiusmodi interdictus existens extra Ecclesiam, Missam audiat, vel diuina officia, quæ in Ecclesia celebrantur. Quia tunc licet non sit materialiter, & quoad corpus in Ecclesia, dicitur tamen formaliter, & animo interesse. Potest tamen huiusmodi interdictus in Ecclesia actus iurisdictionis exercere in exteriori foro, vt excommunicare, &c. non tamen Sacramentaliter absolvere; quia absolutio est ordinis actus. Potest item Sacramenta in Ecclesia recipere, quando diuina officia non celebrantur. Quia non est priuatus usu Sacramentorum, sed usu diuinorum officiorum, & sepultura. Suarius *disputation.* 34. *section.* 1. *numer.* 36. Reginaldus *libr.* 32. *numer.* 41. Auila *disputat.* 5. *cap.* 5. Coninch. *disputation.* 17. *numer.* 59. Filliucius *tractat.* 18. *numer.* 104. Sayrus *libr.* 5. *capit.* 7. *numer.* 11. Henriquez *libr.* 13. *capit.* 3. *numer.* 1.

⁹⁹¹ Clerici, seu aliquo ordine, vel tonsura initiati, Religiosi, ac Moniales eorumque Nouitij, non interdicti, qui interdictum seruauerunt, & ei causam culpabilem non dedere, possunt tempore interdicti localis generalis, vel etiam specialis sepeliri in loco specialiter etiam interdicto, idest, in Ecclesia, vel cœmeterio Sacro, modo id siat sine solemnitate, & sine campanarum sono. Imo post *cap. Alma mater* possunt sepeliri cum diuino officio, & Missa, adhibita eiusdem Capituli moderatione, idest voce submissa, ianuis clausis, interdictis. & excommunicatis exclusis. Quod si cœmeterium extra Ecclesiam existat, officia celebrari poterunt in Ecclesia, seruata solemnitate à *Cap. Alma mater* præscripta, deinde in cœmeterium cadauer cum silentio transferri. *Cap. Quod in tel, de pœnit. & remiss.* Nauarr. *summ. cap.* 27. *num.* 176. Henriquez *l.* 13. *c.* 44. Reginaldus *l.* 32. *num.* 17. Sayrus *l.* 5. *c.* 8. *n.* 6. & 13. Suarius *disp.* 35. *sect.* 1. & 3.

CAPVT III.

De peccatis, & pœnis violentis interdictum.

⁹⁹² Delinquit lethaliter ex suo genere laicus violans interdictum locale generale, speciale, vel personale. Quia agit contra prohibitionem Censuræ in graui materia. H#c doctrina ab omnibus recipitur quoad violentes interdictum personale: quoad locale variant Doctores, de quo *sect.* 2. Nullam vero pœnam laici incurrunt præcisè ob interdicti violationem. Quia nulla in iure expressa inuenitur, præterquam in *Clement. 2. de sentent. excommun.* vbi ligantur excommunicatione laici cogentes aliquem diuina officia celebrare in loco interdicto, aut vocantes alios interdictos, vt diuinis officiis intersint, quæ in loco interdicto celebrantur: aut prohibentes, ne interdicti exeant, postquam fuerint admoniti, à celebrantibus recedere. Suarius *disputation. 34. section. 5.* Sayrus *libro 5. capite 14. numero 3.* Filliucius *tractatu decimo octauo, numero 54. & 81.*

⁹⁹³ Clericus vero tam sæcularis, quam Regularis violans interdictum tam locale, quam personale, tam generale, quam speciale, mortaliter suo ex genere peccat. Quia in re graui contra præceptum agit. Vnde violans scienter interdictum per alicuius Sacri Ordinis exercitium irregularitatem incurrit, & susp#sionem ab officio: consequenter à iurisdictione interdictum locale violando. Præterea incurrit interdictum ab Ecclesiæ ingressu, qui violat interdictum locale saltem generale, Insuper violator electione actiua, & passiuâ priuatur: imo per sententiam potest beneficio priuari. Regulares autem non seruantes Cessationem, vel interdictum locale. generale, quando ab Ecclesia Cathedrali, vel Matrice Oppidi, seu Parochiali indicitur, ipso facto excommunicantur à iure, etiamsi re ipsa interdictum sit nullum. *Cap. Is, de sent. excomm. in 6. c. Tanta, de excessib. Prælat. c. Episcoporum, de priuil. c. Is. qui. desent excomm. c. Postulastis, de Cleric. & Clement. 1. de sentent. excomm.*

⁹⁹⁴ Potest interdictum à Clericis tripliciter violari. Primò, dum Clericus vinculo interdicti ligatus exercet Ordinum functionem Sacramenta conferendo. Secundò, dum ipse non est interdictus, sed Sacramenta in loco interdicto confert. Tertiò, dum nec ipse, nec locus est interdictus, sed Sacramenta interdicto ministrat. In primis duobus casibus irregularitas incurritur, in tertio autem crediderim non incurrì; quia hic casus non est in iure expressus. Suari. *disputation. 34. section 5. numer 8.* Filliucius *tractat. 18. numer. 56.* Bonacin. *disputation. 5. punct. 7. num. 4.*

⁹⁹⁵ Clericus interdictum violans per aliquam actionem non spectantem ad ordinem, vel ad suum officium, irregularitatem non incurrit, d# illam vt laicus exerit actionem. Vnde Clericus sepeliens interdicti cadauer in loco interdicto sine diuinisofficiis non fit irregularis. Nec qui tempore interdicti campanas pulsat, ad conuocandum populum ad Missam, sed postea re ipsa Missam non celebrat, irregularis fit, sed mortaliter delinquit. Qui vero audit Missam, diuina officia, vel eorum partem notabilem in loco interdicto, lethaliter peccat, sed irregularitatem non incurrit. Quia auditio non est Ordinis Sacri actio. Nec Clericus interdictus recipiens Sacramenta, irregularitatis vinculo illigatur. Qua receptione Sacramentorum Ordines non exercet Cæterum Sacerdos matrimonio assistens, aut priuatim baptizans, irregularis[298] non fit. Quia hic non est Sacri Ordinis actus. Secus si sponsis benedicat, aut Baptismi suppleat solemnitates. Henriquez *l. 13. c. 47. nu. 1.*

Suarius *d. 34. sect. 5. n. 15. & 21.* Filliuc *tr. 18. n. 59.* Syluest. *v. Irregularitas, q. 13.* Bonac. *d. 5. pun. 7. num. 8.*

⁹⁹⁶ Coram interdicto celebrans, non incurrit irregularitatem. Quia huiusmodi pœna in iure non extat. Clericus autem communicans cum nominatim interdictis in rebus, à quibus sunt interdicti, mortaliter peccat, vt si coram illis celebret, vel illos ad diuina officia admittat, vel ad sepulturam, vel ad Sacramenta. Imo si Clericus quamuis exemptus ab ordinaria iurisdictione, celebret coram illis, aut admittat excommunicatos publicos, vel interdictos ad diuina officia, seu Sacramenta, aut Ecclesiasticam sepulturam, interdicatur ab ingressu Ecclesiæ, donec ad arbitrium illius, qui interdictum tulit, satisfaciat. Et hoc verum, non solum de Clericis celebrantibus, sed etiam de Clericis habentibus regimen Ecclesiæ, permittentibus, huiusmodi interdictos diuina officia audire. Filliucius *tr. 18. n. 57. & 147.* Auila *disp 5. dub 4. Sà v. Interdictum.* Sayrus *l. 5. c. 14. n. 11.* Nauarr. *summ c. 25. n. 94.* Suar. *d. 34. sect. 4. numer. 29.*

⁹⁹⁷ Communicans cum interdicto in rebus humanis. non peccat. Quia interdictum prohibet tantum diuina officia, Sacramenta, & sepulturam. Similiter non est peccatum, communicare cum interdicto non denunciato nominatim, vt patet ex Concilio Constant. Vnde nemo tenetur sernare interdictum latum à iure, vel ab homine, nisi fuerit promulgatum à Iudice specialiter, & expressè contra certam aliquam personam, Collegium, Vniuersitatem. Ecclesiam, aut locum. Sayr. *l. 5. c. 12. n. 23. & 24. Extrauag. Ad euitanda scaudala.*

CAPVT IV.

De Interdicti Causis.

⁹⁹⁸ CAUSA efficiens, à qua scilicet in terdictum fieri potest, est illa eadem, quæ alias Censuras ferre valet, vnde in primis Summus Pontifex potest interdictum ferre. Deinde Episcopus etiam sine Capituli consensu Quia consuetudine est iuri antiquo derogatum. Tertio Religionum Prælati, qui tamen non possunt interdictum locale ferre, licet possint personale. Quia horum iurisdictione potius in personas, quam in locum exeritur. Suar. *d. 36. sect. 1.* Nauarr. *summ. c. 27. n. 168.* Filliuc. *tr. 18. cap. 1.*

⁹⁹⁹ Subiectum interdicti personalis sunt homines, in quos iurisdictionem externam spiritualem potest is, qui fert interdictum, exercere. Hinc omnes personæ, quæ excommunicari possunt, poterunt etiam interdici, quantum est ex parte personæ, si reliqua confluant, idest, causa, iurisdictione sufficiens. Quia ex parte fidelium eadem est capacitas ad quamcumque Censuram. Iure tamen est statutum, vt Episcopi interdici non valeant per sententiam, seu generalem legem, per quam interdicuntur omnes, qui hoc, vel illud commiserunt delictum. Præterea secundum sus non solum particulares personæ, sed etiam Communitates possunt interdici: in quo etiam differt interdictum ab excommunicatione, & cum suspensione conuenit. Ex quo patet, interdictum personale, aut locale ferri posse à Summo Præsule etiam in totum orbem & etiam à Concilio Generali, Sede vacante; quanquam moraliter loquendo, non videtur posse iusta adesse causa, ad interdictum vniuersale ferendum. Similiter tota Diœcesis cuiuscumque Episcopi potest ab eo interdici, non tantum diuisiue quæcumque pars eius, sed etiã collectiue simul tota, sufficienti causa

accidente. *Qui periculosum, de sent excomm. in 6. Filliuc. tr. 18. n. 21. Syluest. v. Interdictum. 3. Saur. d. 36. sect. 2. à n. 1.*

¹⁰⁰⁰ *Materialis causa est culpa Et quidem interdictum personale speciale non potest in aliquem. ferri nisi ob propriam culpam eius, quã necessum est esse mortalem, si interdictum simplicitet, & absolute feratur. Posset autem venialis sufficere, si interdictum nimis limitatum ac leue imponeretur. Interdictum vero personale generale longe grauiorem causam, seu culpam requirit, quam speciale: non tamen eam exigit ex omnibus personis, quæ tali interdicto illigantur; sed in corpore morali, vt tale est, vel in magna parte personarum eius, vel in capite. Porro interdictum locale generale, vt iuste feratur, requirit causam grauissimam, quæ non solum peccatum lethale contineat: sed etiam sit generalis ex peccato aliquo modo publico, seu communi procedens. Vnde necesse est, vt tale delictum sit ipsius Principis, seu Gubernatoris, aut totius Communitatis. Cæterum interdictum locale particulare etiam requirit culpam grauem, & aliquomodo communem, quamuis minorem, quam interdictum generale. Demum causa Finalis interdicti est resipiscentia, ac emendatio delinquentis. Suarius *disputatione 36. sectione 1. numero 2. Nauarr. capite 27. numero 68. Couarruias ad Cap. Alma, parte secunda, Paragrapho primo, numero 4. & 5. Syluest. verbo Interdictum, 3. quæstione 5.**

CAPVT V.

De interdicti relaxatione

¹⁰⁰¹ *I*nterdictum latum pro delicto pure præterito, absque vlla adiecta conditione, quæ Pendeat ex voluntate eius, qui interdicatur, & absque temporis limitatione, auferri non potest nisi per relaxationem, aut absolutionem Superioris habentis potestatem: siue ille sit, qui illud tulit, vel eius Superior, vel alias habens facultatem delegatam. Quando autem fertur interdictum, [299] vt pura pœna pro peccato præterito, ac pro tempore definito, tunc non est necessaria interdicti absolutio illo tempore elapso: sed ipso facto cessabit: Quia censura non amplius operatur, quam per verba exprimitur, ac proinde nõ durat vltra intentionem conditoris Reginaldus *libr. 32. numer. 53. Sayrus lib. 5. c. 15. numer. 2. Filliuc. tractat. 18. num. 114. Bonac. d. 5. pun. vltum. 1.*

¹⁰⁰² Quando vero fertur interdictum. vt à contumacia recedatur, vel sub hac conditione tacita vel expressa *Donec satisfiat*, vel restituatur: non est necessaria absolutio, vel relaxatio, Si conditio impletur, ipso enim facto cessat interdictum. Quia ille terminus positus est ab ipsa lege: ergo vltra illum non operatur. Syluest. v. *Interdictum 3. q. 9. Couar ad. c. Alma, p. 1. §. 11. n. 8. & alij.*

¹⁰⁰³ Locale interdictum non cessat destructione ædificiorum loci interdicti. Quia non solum censentur interdicta ædificia, sed etiam ipsum solum, tanquam ipsorum basis, ac fundamentum. Vnde destructa Ecclesia interdicta, non possunt in eius solo caduera sepeliri. Interdictum autem in Communitatem latum, si communitas dissoluatur, cessat respectu innecentum: respectu vero eorum, qui causam culpabilem interdicto dedere, non cessat. Quia hoc est interdictum particulare, quod personam sequitur. Suar. *d. 38. numer. 13. Reginaldus libr. 32. numer. 59. & 60. Filliuc. tractat. 18. numer. 118. Coninch disputation, 17. dub. 6. numer. 78.*

¹⁰⁰⁴ Episcopus potest absolvere ab interdicto locali à iure posito, vel suspendere illud ad t#pus Quia in iis, quæ non sunt reseruata, potest Episcopus dispensare. Ab interdicto autem personali nequit absolvere, nisi forte sit occultum: tunc enim potest absolvere virtute priuilegij in Tridentino concessi. Quando vero interdictum est à summo Præsule latum tanquam ab homine, non potest Episcopus ab illo absolvere. Quia inferior non habet potestatem, seu iurisdictionem in superiorem. Suar. *d. 38. sect. 2. Filliuc. tr. 18. n. 125. Coninch d. 17. n. 76. Henriq. l. 13. c. 48. n. 3.*

¹⁰⁰⁵ Parochus, vel alius confessarius non potest absolvere ab interdicto locali. Quia cum locus non sit materia fori pœnitentialis, non pertinet ad Confessarium illius interdictum auferre, sed ad Episcopum habentem iurisdictionem in foro externo. Nec ab interdicto personali generali. Quia communitas interdicta vt communitas haud pertinet ad pœnitentiæ forum, in quo solum de eo particulari, quod quis sua sponte illi subiicit, iudicatur Fateor tamen, iure communi Parochum posse absolvere ab interdicto personali particulari non reseruato. Quia ab aliis censuris potest: ergo & ab interdicto. Si autem interdictum adnexum sit excommunicationi reseruatae, sola excommunicatio reseruata est. Suar. *d. 38. sect. 2. n. 6. Filliuc. tract. 1. nu. 125. Coninch d. 17. n. 77. Tolet. l. 1. c. 55.*

CAPVT VI.

De Interdictis in iure latis.

¹⁰⁰⁶ Interdictvm generale loci in iure latum triplici ex causa reperitur. Prima est ex culpa temporalis Domini. Secunda, ex culpa Episcoporum, & Clericorum, seu personarum Ecclesiasticarum. Tertia ex culpa ipsiusmet Ciuitatis, quando dominus Regni, Ciuitatis, Castri, Oppidi, aut alicuius loci impedit, ne Legatus, vel Nuncius. Apostolicus possit officium suum in suis exequi: tunc eius Regnum, Ciuitas, terra, & quælibet loca eis subiecta tandiu sunt eo ipso Ecclesiastico supposita interdicto, quamdiu in huiusmodi contumacia dominus loci perstiterit. *Extrau. Super gentes, de consuetud. Filliuc. tract. 18. numer. 137. Henriq. l. 13. c. 43. n. 5.* Quando quis quemcumque Episcopum iniuriouse, vel temere percutit, capit, seu bannit, occidit, aut hæc fieri mandat, aut ab aliis facta rata habet, vel consilium facienti dat, vel eundem scienter defensat, aut socius eius fit: tunc territorium illius subiacet interdicto vsque ad condignam satisfaction#: & locus etiam, vbi Episcopus captus detinetur interdictus est, quamdiu durat detentio *Clement. 1. de pœnis. Reginaldus lib 32. numer 65. Sayr. lib. 5. capit. 12. num. 3.* Quando dominus aliquis, Rectores, vel officiales Ciuitatis, in qua obit summus Pontifex, & in qua facienda est Romani Pontificis electio, non faciunt inuiolabiliter obseruari absque vlla fraude, & dolo ea, quæ constituta sunt in *c. Vbi pericul#. de elect. in 6.* tunc locus, & Ciuitas ipso facto est interdicta. *Tolet. l. 1. c. 21. §. 4.* Quando Episcopus & alij inferiores Ecclesiastici permanent per mensem in excommunicatione, vel suspensione ob culpam, quam admisere in concedenda domo manifestis vsurariis ad fœnus exercendum: tunc omnes eorum terræ post mensem interdicto subiiciuntur, quamdiu vsurarij ibi commorantur. *Cap. 1. de vsur. in 6. Viuald. de interd. n. 10.* Vniuersitas, Ciuitas, Collegium, vel Locus, qui exigit per se, vel per ali# ab Ecclesiis, vel Ecclesiasticis quidagia, pedagia, vel alia de rebus suis, quas asportant, vel important non causa negotiationis: terra ipso

facto interdicto subiacet, donec acceptum totum restituatur, ac pro delicto huiusmodi cōpetenter satisfiat At plerisque in locis hæc censura in vsu non est. *Cap. Quamquam, de cens. in 6. Suar. d 37. sect 1. num. 14.* Si Ciuitas Episcopum iniuriose, vel temere ceperit, percusserit, bannierit, occiderit, vel hæc fieri mandauerit, vel ab aliis facta rata habuerit, vel socia facientis fuerit, aut dederit consilium, vel fauorem, vel scienter defensauerit: interdicto afficitur. *Clement. 1. de pœnis. Nauar. summ. cap. 27. numer 199.* Ciuitas quæuis præter Vrbem, quæ consentit, præbendo consilium, auxilium, vel fauorem occidentibus, vel percutientibus[300] Cardinalem S. Romanæ Ecclesiæ, vel quæ in tra mensem delinquentes huiusmodi, provt enormitas facientis exegerit, & ei facultas adfuerit, non punierit, ipso facto est interdicta. *Cap Felicis, de pœn. in 6. Suarius disputat. 17. numer. 17.*

1007 Interdictum speciale loci in iure latum in duobus casibus reperitur. Primus est, quando Clerici sæculares, vel Regulares inducunt aliquem ad vouendum, iurandum, vel interposita, seu alias promittendum, vt in eorum Ecclesia eligat sepulturam, vel semel electam vlterius non immutet: si postea in eorum Ecclesia, vel cœmeterio hanc sepelire præsumpserint: tunc eorum Ecclesiæ, & cœmeteria ipso iure sunt interdicta, nisi intra decem dies Ecclesiæ, in qua ille de iure sepeliendus erat restituant omnia, quæ occasione sepulturæ acceperit, etiamsi non petantur, & præterea ipsum cadauer, si postuletur. *Cap, Animarum, de sepult. in 6. Nauarr. capit. 27. numer. 199. Filliuc. tractat. 18. numer. 141.* Secundus est, quando hæretici traditur scienter Ecclesiasticæ sepulturæ, locus ille in perpetuum interdictus quoad sepulturam, ita vt nullus inibi in perpetuum humari valeat. Quantum vero ad alia locus ille non censetur interdictus Porro Episcopus nequit hoc interdictum remouere. *Cap. Quicumque, de hæret. in 6. Viualdus de interdicto, numero decimo nono.*

1008 Interdictum personale generale in his cabus est latum: Quando vniuersitas concedit repressalias, vel ignorationes contra Ecclesiasticas personas, vel earum bona. Et quando iis concessis ab aliis, non reuocat concessionem intra menserm: tunc quidem vniuersitas in interdictum incidit. Eadem pœna extenditur ad Vniuersitates imponentes, vel exigentes decimas, talias, ab Ecclesiasticis, vel bona Ecclesiar# occupantes. Porro *repressaliæ* sunt, quando Dux, aut Iudex (postquam monuit Rempubicam satisfacere læsis, nec illa satisfecit) concedit licentiam generalem, vt in compensation# bona à quocumque Ciuitatis illius diripiant. *Cap. vnic. de iniur. in 6. cap. Clericus, de immunit. Eccles. Nauar. capit. 27. numer. 199.* Quando vniuersitates, vel Capitula, vel Collegia appellant à sententiis summi Pontificis ad futurum Concilium generale eidem subiacent interdicto consilium, vel fauorem præbentes. *Bulla Cænæ, numer. 2.* Quando Capitulum Sede vacante, intra annum à die vacationis concedit litertas dimissorias ad Ordines, præterquam, quando aliquis est ordinandus ratione beneficij accepti, vel accipiendi. Illi sunt personaliter interdicti, qui causam culpabilem interdicto locali generali dedere. Trident. ses. 7. cap. 10. Filliuc. tractat 18. numer. 144. Capitulum, & vniuersitas, quæ non obseruat constitutionem Ioannis XXII. circa beneficiorum vacantium fructus, subiacet interdicto. *Extrau. vni. de Sede vacante.*

1009 Interdictum personale particulare in his casibus in iure reperitur: Iudex Ecclesiasticus qui sententiam cuiuscumque censuræ proprie dictæ pronunciat sine scriptis; vel in scriptis quidem, sed sine monitione, aut non exprimendo causam: vel qui parti petenti non concedit intra mensem scripturæ exemplar: suspensus est ab ingressu Ecclesiæ, Prælatus tamen

Regularis potest absque scriptis contra suos subditos censuram proferre. *Cap. Cum medicinalis, de sentent. excommunicat. in 6. Henriquez lib. 13. cap. 43. Paragrapho quinto* Episcopus, ipsóve maior, necnon Abbates, & alij Regulares, seu sæculares, qui sibi vsurpant aliquid ex redditibus dignitatis vacantis, aut Ecclesiarum subditarum interdicto ab ingressu Ecclesiæ puniuntur, quovsque de præfaris restitutionem gesserint. *Cap. Præsenti, de offic. ordin in. 6.* Episcopus, aut Abbas, qui bona Ecclesiæ non legitime alienat, ab ingressu Ecclesiæ interdicatur. *Extrauag. vnic. de reb. Eccles. non alien.*

¹⁰¹⁰ Ab ingressu Ecclesiæ interdicatur Metropolitanus, qui suffraganeum, & suffraganeus antiquior residens, qui Metropolitanum vltra annum non residentem ad Romanum Pontificem non refert intra tres menses, vel per n#cium, vel saltem per litteras. *Trident ses. 6. cap. 1.* Quando Episcopus in visitatione aliquid accipit, quod sibi non debetur, nisi intra duos menses duplum restituat, interdicatur ab Ecclesiæ ingressu. Verum hoc interdictum incurritur, quando quis recipit Abbatiam, vel aliã dignitatem de manu laici. Item Sacerdos interdictum quempiam admittens ad diuina officia, hoc afficitur interdicto. *Trident. sess. 24. capit. 3. Cap. Si quis deincept 16. quæstion 17.* Prælati edentes commentaria in Tridentinum remanent interdicti ab Ecclesiæ ingressu *Pius IV. in Bul. confirmat. Concil. Trid.* Interdictum locale saltem generale violans, ab ingressu Ecclesiæ interdictum incurrit. *c. Episcoporum de priuileg. in 6.*

CAPVT VII.

De Cessatione à Diuinis.

¹⁰¹¹ CEssatio à diuinis est simplex Prohibitio, qua Ministri Ecclesiæ impediuntur diuina officia per oluere Sacramenta ministrare, & laicos in loco Sacro sepelire Est duplex, alia generalis, vt in toto Regno, Ciuitate, oppido: alia particularis, qua officia in loco particulari, puta in vna Ecclesia, prohibentur. *Suar. d. 39. sect. 1. n. 1. & 5. Sayrl 5. c. 17. n. 2.*

¹⁰¹² Differt ab interdicto, & ideo censura non est. Quia fertur per simplicis prohibitionis modum: censura vero vt quoddam morale accidens afficit, & quasi ligat subiectum, in quod fertur; deinde interdictum violans, irregularis efficitur, non autem sic, qui contra Cessionem agit; præterea Cessionis tempore officia celebrare non licet, sicut licet interdicti generalis tempore iuxta moderationem *Cap. Alma* adhibitam, demum Cessatio nunquam à iure incurritur, sed tantum comminatorie fertur. *Nauarr. capite vigesimo septi. [301] mo numer. 181. Filliuc. tractat. 18. capite septimo & alij.*

¹⁰¹³ Summus Pontifex, Episcopus, Capitulum Sede vacante. Concilium Prouinciale, Diœcesanum, alique ab his delegati iuxta facultatem, sibi delegatam, vel consuetudine obtentam, imponere possunt cessationem à diuinis propter delictum graue manifestum, ac notorium: idque exprimi debet in litteris, in quibus sententia continetur. Peccatum autem debet esse cum contumacia aduersus commune Ecclesiæ bonum. *Henriq. l. 13. c. 54. n. 1. Reginal. l. 32. n. 72.*

¹⁰¹⁴ Cessionis tempore præcipimur, abstinere à diuinis officiis, puta ab Horis Canonicis publice persoluendis, Missæ celebratione, &c. Vnde tunc non est licitum campanas ad Sacra pulsare. Tamen semel in hebdomade licet ob necessitatem infirmorum pro

renouanda Eucharistia priuatim cum vno ministro celebrare, & Cleri possunt in Ecclesia priuatas recitare orationes: imo ei id licet binis, vel ternis submissa voce ianuis clausis sine cantu. Reginaldus *libr. 32. nu. 75. & 77.* Suar. *disput. 39. sectione secunda.* Henriquez *lib. 13. c. 53. nu2. & 3.*

1015 Cessationis tempore Sacramentum Ordinis aut Extremæ vnctionis laicis, aut Clericis non confertur: Sacramenta vero Baptismi, ac Pœnitentiæ secundum benignam Doctorum interpretationem, ac praxim licite administrantur: quamuis stando in rigore iuris, licite paruulis Baptismus, & Pœnitentia morlentibus debeant ministrari, Sacramentum Eucharistiæ ægrotantibus solum confertur per modum viatici. Matrimonium vero celebrari omnino prohibetur. Sayrus *libro quinto capite decimo nono.* Reginaldus *libr. 32. numer. 70.* Suar. *d. 39. section. 2.*

1016 Cessatio à diuinis priuat etiam laicos Sacra sepultura: Clericis non ex benigna iuris interpretatione, modo in silentio, & sine diuinis humentur officiis. Auila *d. 1. dub. 10.* Suar *d. 39. sect. 1. n. 31.*

1017 Cessatio à diuinis interdum indicitur interdicto præcedente, vt accedat tunc noua, & arctior prohibitio cessationis: cuius proinde effectus cum interdicti censura coniunguntur. Interdum vero cessatio pure, & sine interdicto apponitur. Fill. *tr. 18. n. 181.* Laym. *l. 1. tr. 5. p. 4. c. 6. n. 5.*

1018 Inspecto iuris rigore, non videtur licitum, in quatuor festiuitatibus exceptis *Cap. Alma*, officia diuina tempore Cessationis celebrare. Quia exceptio huiusmodi solum de interdicto est facta. Sanchez *de matrimon. libro septimo disput. 8. num. 18.* Suar. *d. 39. sect. 2. numer. 12.*

SECTIO SECVNDA.

De Interdicto Dubia.

CAPVT VIII.

Circa Interdicti Diuisionem.

Dvbiwm I.

Interdictum latum in familiam estne speciale?

1019 REcolo ex *section. 1.* Interdictum aliud esse locale, personale aliud, vtrumque autem diuidi in generale, & speciale. Interdictum locale generale est, quod plura loca sub se continet: speciale, quod specialem locum spectat Interdictum vero personale generale est, quod fertur in aliquod corpus politicum, quod propriis legibus gubernari potest: vt si incolæ huius Prouinciæ, Ciuitatis, Parochiæ, Collegij, vel alterius Communitatis interdicantur. Speciale autem est, quod in personas particulatas fertur; vt in Antonium,

Petrum, &c. Neque opus est, vt h# person# propriis nominibus designentur. Satis namque est, si sub al qua ratione communi exprimantur, vt si in personas tale delictum committentes feratur, sufficienter exprimuntur singulares personæ licet sint ignotæ. Iam requiro, num interdictum latum in familiam speciale sit, an generale?

¹⁰²⁰ Speciale, non generale est. Quia familia non constituit Communitatem propriis legibus gubernandam. Sic Palud. in 4. dist. 18. quæst. 8. articul. 1. conclus 5. Hurtad de Interd. difficul. 2. Sayrus libro quinto thesau. capite quarto numero decimo. Henriquez libr. decim. tert. capit. 42. numer. tert. Auila part. quint. disputatione prima dub. quart. conclusion, octau. Bonacin. tom. prim. disputation. quint. de censur punct. 1. numer. 16.

¹⁰²¹ Generale est, non speciale. Quia interdict# illud videtur ferri non in personas, quatenus aliqua qualitate sibi propria afficiuntur; sed quatenus communi afficiuntur qualitate: nempe quatenus sunt ex tali familia, & vnum corpus politicum componunt. Ita Coninch disputatione decima septima dubia[302] primo numer, vndecim. Palao de cens d. 5. punct. 1. num. 7.

¹⁰²² Hanc sententiam valde esse probabilem scio, imo à P. Castro Palao probabiliorem vocitari. Ast ego primæ communi quidem adhæreo. Nam cum de interdicto personali generali Doctores loquuntur, asserunt debere esse corpus politicum, quod propriis legibus gubernari possit: idque in familia non inuenio.

Dvbiwm II.

Interdicta Ciuitate, vel Diœcesi, Cathedralis Ecclesia censeturne esse interdicta?

¹⁰²³ Non censetur interdicta. Quia cap. Quamuis, de præbend in 6. nomine Ecclesiarum non comprehenditur Cathedralis in casu odioso, qualis erat casus illo in textu relatus. Sic Couar ad Cap. Alma mater, p. 2. §. 1. num. 4. Staphyleus de litter. gratiæ, fol. 1569. Henriquez libr. decim. tert. capit. 42. numer. 1. plures referens.

¹⁰²⁴ Interdicta censetur. Quia alias eneruaretur vis interdicti generalis, contra textum in cap. Si Ciuitas. Ita Sayr. l. 5. thes. c. 3. n. 10. Suar. d. 32. sect. 2. n. 22. Bonac. to. 1. de cens. d. 5. pun. 1. num. 7. & alij apud ipsum.

¹⁰²⁵ Hæc sententia mihi omnino tenenda vitur. Cui non obest textus in c. Quamuis. Quia non dixit, sub nomine Ciuitatis, vel Diœcesis non comprehendendi Cathedralis Ecclesiam: sed sub nomine Ecclesiarum Ciuitatis, vel Diœcesis. Quocirca si interdictum esset omnium Ecclesiarum illius Ciuitatis, vel Diœcesis, probabile est Cathedralis non comprehendendi ex textu illo: vt docuere Henriquez lib. 13. capit. 42. numer. 3. & Sayr. libr. 5. cap. 3. dub. 10. Quia Ecclesia Cathedralis ob eius dignitatem speciali nota digna censetur, nec venire sub dictione vniuersali omnium Ecclesiarum. Sicuti non veniunt Cathedralis Ecclesiæ Canonici sub generali Clericorum interdicto.

Dvbiwm III.

Interdicta Diœcesi, ciuitas censeturne interdicta?

¹⁰²⁶ Minime interdicta censetur. Quia Diœcesis accipi debet secundum suam propriam speciem, iuxta quam equidem à Ciuitate differt. Sic Bonac. *to. 1. disput. 5. de cens. pun. 1. num. 11.*

¹⁰²⁷ Interdicta censetur. Quia Diœcesis ex Ciuitatibus, Villis, & pagis coalescit. Ita Ferdin. à Castro palao *de Censur. dub. 5. punct. 2. Parag 1. num. 4.*

¹⁰²⁸ Verius censeo Diœcesi interdicta, Ciuitat#, & omnia Diœcesis loca comprehendi. Quid enim est Diœcesis, nisi Ciuitatis, Oppidorum, villarum, quæ in ea continentur colligatio? Ergo interdicta Diœcesi censentur interdictæ omnes illius partes: sicuti Ciuitate interdicta, censentur interdictæ omnes Ecclesiæ, quæ in illa continentur.

Dvbiwm IV.

Si terra aliqua diuisim sit nocentis, & innocentis, & interdicto plectatur: terrne illa, quæ ad innocentem pertinet subiiciatur interdicto?

¹⁰²⁹ Certum est, interdicto non subiici terram, quæ pro indiuiso alterius est innocentis, ne absque culpa innocens puniatur *c. fin. 1. q. 4. D. Antonin. p. 3. tit. 27. de inter d.c. 3. Syluest v. Interdictum, 2.* Quid autem, si terra illa diuisim sit nocentis & innocentis, ita vt pars illius nocenti competat, & pars distincta innocenti. Num pars quæ ad innocentem spectat, generali interdicto locali subiiciatur?

¹⁰³⁰ Non subiicitur, sed ea solum pars, quæ ad nocentem pertinet. Quia vbi culpa non adest, iniuste pœnæ iacula contorquentur. Sic Sayrus *libro quinto thesau. capite tertio numer. 23.*

¹⁰³¹ Subiicitur quidem censuræ & pars illa quæ ad innocentem spectat. Quia alias interdict# generale latum in terram domini nocentis eluderetur, contra textum in *cap. Si Ciuitas, de sentent. excommun. in 6.* Eluderetur autem, si populus habitans in terra interdicta directe, posset ad diuina audienda & celebranda ad partem terræ contiguam accedere. Ita Palao *de censur. disputation. 5. punct. 2. Paragraph. 1. numer. 6.*

¹⁰³² Existimo veram esse primam sententiam, si de interdicto directo & immediato loquamur, at si de interdicto accessorio, & quasi per consequentiam sermo sit, verius credo, partem illam innocenti compet#tem interdicto subiici, ne interdictum generale latum in terram do, mini nocentis eludatur.

Dvbiwm V.

*Si interdictum hac forma feratur:
Interdicimus omnes terras, quas Dominus
habet vel possidet comprehenduntur
hæ quarum solum vsumfructum habet?*

¹⁰³³ Certe si de terris ad dominum pleno ore pertinentibus loquimur, si interdictum feratur hac forma: *Interdicimus terras illius Do mini, in qua ipse dominium habet*: omnes terræ[303] sub illius dominio existentes interdicuntur. Quia nulla est ratio, ob quam una potius, quam alia sit interdicta, & dictio, *Omnes* nullam excludit. At ex prædicta forma non subiiciuntur interdicto terræ, in quas solum dominus iurisdictionem habet, & administrationem, vel vsumfructum. Quia harum proprie dominium non habet. Neque crediderim, subiici terras, in quas solum dominium indirectum dominus habet: ut sunt datæ in pignus, vel hypothecam, aut feudum. Quia illud interdictum in damnum potius feudatarij, & hypothecarij cederet. Quæsierim vero, si interdictum sub hac forma feratur: *Interdicimus omnes terras, quas dominus habet, vel possidet*: an comprehendantur illæ, quarum solummodo vsumfructum habet?

¹⁰³⁴ Non comprehenduntur. Quia à domino illo hæ terræ pleno iure non possidentur: & ly *Habet*, vel *possidet* plenum indicat ius, cum absolute dicitur. Sic nonnulli, quorum sententiam. Palao *de cens. d. 5. pun. 2. §. 1. num. 6.* ait esse probabilem.

¹⁰³⁵ Comprehenduntur quidem. Quia etiamsi in feudum, vel pignus acceptæ sint: at vere ab ipso habentur. Argum. *cap. 2. de postulat. Prætor.* Ita Auila *p. 5. d. 1. dub. 3.* Palao *cit.* Coninch *d. 17. dub. 1. numer. 21.* Henriquez *lib. 13. cap. 42. num. 2.* Sayr. *l. 5. thesau. cap. 3. à numer. 17.* plures citans.

¹⁰³⁶ Existimo probabile esse, solum in illa interdicti forma comprehendendi terras illas, quæ pleno iure à domino possidentur. Verius autem, comprehendendi etiam eas, quarum habet vsumfructum, ve sunt terræ in feudum, vel pignus acceptæ. Dum enim durat ille contractus, vere dicitur eas terras habere, ac possidere.

Dvbiwm VI.

*Si terras interdicto suppositas Dominus vendat,
& solius domini culpa interdictæ fuerint &
non incolarum: cessatne illarum Interdictum?*

¹⁰³⁷ Interdictum cessat. Quia integra ratio finalis, ob quam illæ terræ sunt interdictæ, est, quia sunt domini delinquentis, ut eo interdicto appposito puniatur, & corrigatur: quæ ratio omnino cessat, alienatione facta. Sic Coninch *d. 17. dub. 1. num. 22.* Hurtad. *tr. de interd. diffic. 5. fine.*

¹⁰³⁸ Non cessat interdictum. Quia interdictum illud non fuit latum sub conditione restrictiua quovsque terra illa domini delinquentis esset; sed absolute latum est, vnde ad quemcumque transeat, secum onus interdictum ei annexum defert. Ita Geminian. Anchar-Francus, Syluest. Palud. Sayr. quos refert, & sequitur Palao *de cens. d. 5. pun. 2. §. 1. n. 6.* Suar *d. 32. sect. 2. num. 3.* Vgol *tab. 5. c. 12. n. 3.*

¹⁰³⁹ Esto ratio finalis, ob quam terra illa interdicto fuerit supposita, cesset: non tamen inde probatur cessare interdictum ipso iure, ob rationem præfatam, sed esse auferendum. Vnde mihi secunda sententia magis arridet.

Dvbiwm VII.

Exteri etsi diu in populo habitent, eximuntur ab Interdicto personali generali lato?

¹⁰⁴⁰ Non eximuntur. Quia diu inibi habitantes, vti assolent Scholastici, mercatores, litem gerentes, &c. legibus populi adstringuntur. Sic plures Doctores, quorum sententia admodum est probabilis, eam approbante Castro Palao *de censur. disputation. 5. punct. 2. Parag. 2. num. 6.*

¹⁰⁴¹ Eximuntur equidem. Quia exteri ad populum non pertinent, nec partes illius sunt: Ergo legibus iis, quæ pœnales sunt, minime subiiciuntur. Ita Bonacin *tom 1. de cens. disputat. 5. punct. 1. numer. 20.* Vgolin *tab. 5. cap. 20. Parag. 3. num. 2.* Henriquez *lib. 13. capit. 21. numer. 3.* Nauarr. *capit. 27. numer. 167.* Sayrus *lib. 5. cap. 4. nu. 19.* Auila *p. 5. d. 5. dub. 4. concl. 10.* Coninch *d. 17. nu. 12. & alij.*

¹⁰⁴² Licet exteri plerumque legibus populi adstringantur, quod negati non potest: non tamen adstringuntur illis, quæ singulares personas, quatenus sunt illius populi afficiunt: vti est lex hæc interdicti. Vnde externos hoc ex capite minime afficere potest interdicti pœna.

Dvbiwm VIII.

Duplex habentes domieilium, alterum in loco interdicto, alterum in loco, qui Interdictus non est, afficiuntur censura personali?

¹⁰⁴³ Afficiuntur plane. Quia vere sunt de populo interdicto & illius perfruuntur honoribus: Ergo debent oneribus etiam præ grauari. Sic Calderin *tr. de interd membr. 2. nu. 39.* Angel. v *Interdictum 1. n. 4.* Tabie. *eodem, §. 10.* Rosel. *ibid. n. 8.*

¹⁰⁴⁴ Non afficiuntur. Quia cum quæ pares sint populi interdicti, & non interdicti: nulla est ratio, ob quam populi interdicti onus subire debeant potius quam libertate populi non interdicti potiri. Ita Sayr. *l. 5. thes. c. 4. n. 18.* Henr. *lib. 13. cap. 42. numer. 2.* Syluest. v. *Interdictum, num. 13.*

¹⁰⁴⁵ Mediam teneo viam. Interdicto subiiciuntur Cum in loco interdicto habitant: secus si in loco non interdicto commorantur. Quia æquum est, vt durante habitatione, aliis de populo, cuius ipsi sunt pares, conformentur. Mecum Suarius *disputation. 32. section. 2. n. 16.* Filliuc. *tract. 19. num 14.* Bonac. *to 1. d. 5. de cens pun. 1. num. 20.*

[304] Dvbiwm IX.

Cum Interdictum fertur à summo Præsule, seu ab eo, qui in sæculares, & Regulares iurisdictionem habent: comprehenduntur Religiosi, interdicto Clero?

¹⁰⁴⁶ Comprehenduntur quidem Quia communitas in populum & Clerum diuiditur. Argum. *Cap. Si sententia, de sentent excommunicat.* At Religiosi etiam laici siue mares, siue fœminæ, non sunt de populo, vt suppono: ergo sunt de Clero. Igitur interdicto Clero, censendi sunt esse interdicti Sic Couar *ad. c. Alma, p. 2. §. 1. n. 8.* Nauar. *sum. c. 27. n. 167.* Suar. *d. 32. sect. 2. n. 13.* Philiar. *de offic. Sacerd. p. 1. l. 4. c. 3.* Viuald. *de interd. nu. 159.* Tolet *lib. 1. cap. 18.* & alij.

¹⁰⁴⁷ Non comprehenduntur. Quia esto sub nomine Cleri Religiosi in fauorabilibus intelligantur: non tamen in pœnalibus & odiosis: vtpote qui diuersis legibus, ac constitutionibus reguntur. Ita Vgolin. *tab. 5. §. 5. numer. 3.* Henriquez *lib. 13. cap. 42. num. 3.* Sayr. *lib. 5. thesau. cap. 4. numer. 29.* Auila *p. 5. disputation. 1. dub. 4. concl. 7.* Coninch *disputat. 17. n. 8.* Filliuc. *tract. 18. numer. 14.* Layman. *lib. 1. tractat, quint part. quart. capit. 1. numero tertio.* Hurtad. *de interd. diffic. 4.*

¹⁰⁴⁸ Si interdictis Religiosis, non censentur Clerici sæculares interdicti, vt fert communis sententia neque etiam interdicto Clero, Religiosi censendi sunt interdicto affici. At si Religiosus beneficium sæculare possideat, interdicto Cleri subiicitur. Quia vnum cum Clericis sæcularibus corpus constituit. Hurtado, ac Sayro annotantibus. Verum si interdictum latum esset non sub nomine Cleri, sed sub nomine personarum Ecclesiasticarum: crederem Religiosos tam Clericos quam laicos comprehendi. Quia vere sunt personæ Ecclesiasticæ ad Ecclesiam, illiusque iurisdictionem directe pertinentes.

Dvbiwm X.

Interdictis alicuius vniuersitatis Doctoribus, afficiuntur Doctores Clericali statu insigniti?

¹⁰⁴⁹ Non afficiuntur Doctores Clerici, sed laici tantum. Quia solum Doctoribus laicis competit, vniuersitatem constituere, siue communitatem. Sic Angel. *verb. Interdictum 1. num. 9.* Rosel. *ibid. num. 15.* Syluest. *2. nu. 18.* Vgolin. *tab. 5. Parag. 5. num 3.* Sayr. *lib. 5. thesau. capit. 4. num. 30.*

¹⁰⁵⁰ Afficiuntur plane tam Clerici quam laici Dactores. Quia nomen Doctoris æque Clericis ac laicis est commune Ita Tabie. *verb. Interdictum 1. numer 9. Armil numer. 11. Viuald. numer. 169. Henriquez lib. 13. capit. 42. numer 1. Bonacin. tom. 1. disp. 5. de censur. punct prim. numer. 17.*

¹⁰⁵¹ Hos sequor. Nam ex Doctoribus tam Clericis quam laicis communitas, seu vninersitas coalescit, vt experimento comprobatur.

Dvbivm XI.

Interdicto populo, interdictane loca eius censentur?

¹⁰⁵² Censentur interdicta. Quia alias interdictum frustrane# esset cum Clerici pessent, apertis ianuis, & campanis pulsatis in Templis illius populi diuina peragere. Sic Couar. *ad c. Alma, p 2. §. 1. num. 7. Henriquez lib. 13. capit. 42. circa finem.*

¹⁰⁵³ Minime interdicta loca illa censentur. Quia interdictum personale à locali distinguitur, ne que vnum aliud infert Neque est inconueni#, interdicto populo, posse Clericos diuina in Ecclesiis illius populi peragere, cum Ecclesiæ non sint interdictæ Ita Nauarr. *summ. capit. 27. numer. 167. Hurtad. tractat. de interd difficul3. Auila part. quint. disputation. prim. dub. 2. Coninch dub. 17. num. 20. Sayr. lib. 5. thesau. cap 4. num. 16.*

¹⁰⁵⁴ Hanc sententiam probabiliorē esse iudico. Neque enim inde sequitur, interdictum populi eludi, cum populus debeat à diuinis illis officiis audiendis abstinere. Quod si populus interdictus eis velit assistere, neque expelli valeat, cessare debent Clerici ab illorum celebratione, non ex lege interdicti, sed ob scandalum vitandum, & ad peccatum cooperationem.

CAPVT IX.

Circa Interdicti Causas.

Dvbivm XII.

Episcopus, seu Prælatas sub se Capitulum habens potestne sine eius consensu interdicti sententiam ferre

¹⁰⁵⁵ Potest quidem. Quia consuetudo legis vim habens edocet, id illos posse, cum quotidie huiusmodi potestatem executioni mandari videamus, tali sententia vim suam exercente. Sic Calderin. *de interd. membr. 3. numer. 54. Glos. ad cap. 1. de excessib.*

Prælat. verb. Capituli. Abbas ibi. Vgolin. tab. 5. capit. 1. Paragraph. prim. Suarius dub. 36. section. 1. numer. 6. Sayrus l. 5. thes. cap. 10. num. 20.

¹⁰⁵⁶ Minime potest. Quia *c. 1. de excessib. Prælator.*[305] Pontifex prohibet, ne Clericos sine Capituli iudicio Episcopus susp#dat, aut eorum Ecclesias interdicto subiiciat. Fauet *c. Nouit. c. Quanto de his, quæ fiunt a Prælato sine cons. Capituli. c. Cum in cunctu, de his, quæ fiunt à maiori parte Captitu li. Ita DD. quos presso nomine affert, & sequitur Palao de cens. d. 5. pun. 3. n. 2.*

¹⁰⁵⁷ Existimo, spectato iuris rigore neque Episcopum, neque Prælatum alium sub se Capitulum habentem posse Clericos interdicere absque Capituli consensu, bene tamen laicos. At spectata consuetudine, el laicos & Clericos interdicere posse.

Dvbiwm XIII.

Prælati Regulares iurisdictionem tantum in Religiosos habentes possuntne eos absoluto interdicto ligare?

¹⁰⁵⁸ ET si spectato iuris rigore possunt interdictum tam in personas quam in loca sibi subiecta ferro: at consuetudine præscriptum est, hanc eis ademptam esse potestatem, saltem quoad interdictum locale, nisi forte in plebem iurisdictionem habeat. *Henriq. l. 13. cap. 24. n. 3. Sayr. l. 5t. hes. c. 10. n. 22. Laym. l. 1. tr. 5. p. 4. c. 4. n. 1.* Quæsierim vero, an Prælati hi iurisdiction# in Religiosos solum habentes, possint eos absoluto interdicto illigare?

¹⁰⁵⁹ Non possunt absoluto, sed solum partiali, nempe ab audiendis diuinis officiis, vel confessionibus excipiendis. Quia potestas absolutum interdictum ferendi residet penes illos qui absolutam in subditos Clericos & laicos prælaturam gerunt. Sic *Sayr. l. 5. thes. c. 10. num. 22. Henriq. l. 13. c. 24. n. 3. & c. 51. n. 1.*

¹⁰⁶⁰ Possunt equidem absoluto interdicto ligare. Quia in Religiosos subditos absolutam obtinent potestatem Ita *Palao de cens. disp. 5. pun. 3. n. 4.* Et Doctores, qui negata potestate apponendi interdictum locale, personale concedunt.

¹⁰⁶¹ Cum his opinor. Nam si absolute personæ eis subiectæ sint, cur solum partiali pœna solum poterit eos punire, prohibendo, ne Confessiones excipiant, aut diuinis intersint? Et si sigillatim possunt eis singula interdicta ferre, cur non poterunt eos absoluto interdicto plectere?

Dvbiwm XIV.

Vt interdictum generale locale aut personale ferri possit, vltra culpam capitis, vel communitatis

*requiritur ne vt delinquens iurisdictionem
temporalem habeat in locum vel communitatem?*

¹⁰⁶² Interdictum generale locale, personale que, cum vltra personas delinquentes, innocentes afficiat, nullomodo in iure fertur, nec ferri ab alio, quam à Pontifice potest ob culpam quantumuis grauem alicuius priuatæ personæ nisi ea culpa sit culpa capitis, vel communitatis. Argum. *Cap. Non est de sponsal.* Et deciditur in Concil. Basileensi, ses. 20. Quia pœna debet proportionari culpæ: & cum hæc sit communis pœna, culpam communem requirit, Suar. *d. 36. sect. 3. nu. 5. & 6.* Auila *part. 5. d. 3. dub. 1. concl. 5.* Laym. *l. 1. tr. 5. p. 4. c. 4. n. 4.* Henriq. *l. 13. c. 50. nu. 1.* Ad quæstionem autem assero, num vltra culpam capitis, vel Communitatis, requiratur, vt delinquens iurisdictionem temporalem in locum vel communitatem interdictam habeat?

¹⁰⁶³ Requiritur quidem Quia non videtur rationi consonum, spiritualis Pastoris contumaciam cum tam graui populi iactura coërcere. Sic Cardinal. *ad cap. Sane el 2. de offic. delegati.* Panormit. *ibi, n. 7.* Henriq. *l. 13. c. 50. n. 1.*

¹⁰⁶⁴ Non requiritur. Quia contumacia spiritualis Pastoris grauius delictum est contumacia, domini temporalis: ergo si hæc sufficit ad interdictum generale personale & generali locale, vel speciale constituendum: etiam contumacia spiritualis Pastoris sufficere debet. Ita Auila *p. 5. d. 3. dub. 1. concl. 2.* Suar. *d. 36. sect. 3. n. 7.* Sayr. *l. 5. thes. c. 11. n. 9.* Vgolin. *tab 5. c. 20. §. 1. numer. 2.* Felin. *ad cap. Sane numer. 2.* Decius *notab. 7.*

¹⁰⁶⁵ Verius hoc esse credo. Quod quidem non leuiter colligitur ex eo c. *Sane.* Vbi deciditur posse delegatum Pontificis interdicto subiicere terram iurisdictioni Episcopi subiectam, absque vlla iurisdictionis temporalis, vel spiritualis distinctione.

Dvbiu XV.

*Interdictum locale speciale, v. gr. vnus,
vel alterius Ecclesiæ, potestne licite &
valide pro debito pecuniario imponi?*

¹⁰⁶⁶ Certa sententia est, interdictum locale generale ferri non posse absque speciali s#mi Præsulis licentia pro delicto à capite, vel communicate perpetrato in ære alieno retinendo. Ita expressè cautum est à Bonifacio VIII. in *Extrauag. Prouide attendentes, de sent. excom.* Ibi enim statutum est, pro contumacia domini, vel Episcopo loci in alieno ære retinendo, & debito pecuniario non soluendo, nullatenus posse aliquam Prouinciam, Ciuitatem, Castrum, locum, territorium sine speciali Sedis Apostolicæ licentia interdicti. Quod si contra factum fuerit, irritum esse decernit. At de interdicto locali speciali quæsierim num licite, & valide possit imponi?

¹⁰⁶⁷ Interdictum locale speciale, v. gr. vnus, vel alterius Ecclesiæ etsi non conueniat pro debito pecuniatio imponi: absolute tamen licite ac valide imponi potest. Quia præfata constitutio solum de interdicto locali generali loqui, tur, vt aduertit *ibi* Glossa. & Abbas *ad cap. C# in partibus, de verbor signific.* Ergo cum interdictum locale speciale nullibi

prohibitum inueniatur, ferri pro debito pecuniario potest. Sic Nauar. *sum. c. 27. n. 168.* Sayr. *l. 5. thes. c. 11. n. 19.* asserens esse omnium præter Couar. *Suar. d. 36. sect 3. n. 8.*

¹⁰⁶⁸ Interdictum locale speciale non potest ob debitum pecuniarium ferri. Quia in illa Extrauprohibetur, ne supponatur interdicto Prouincia^[306] Ciuitas, Castrum, locus, territorium: at locus tam de interdicto locali, generali, quam speciali intelligitur Præterea solutio debiti pecuniarij facile aliis viis potest obtineri, absque innocent# periculo Ita Couar. *ad c. Alma, p 2. §. 1. n. 5.* Mexica *de interd. diff. 3. concl. 2.* Auila *p. 5. d. 3. dub. 3. concl. 2.* Inclinat Laym. *l. 1. tr. 5. p. 4. fine.*

¹⁰⁶⁹ Cum his Doctoribus opinor. Nam interdictum locale generale ideo ob causam pecuniarij debiti prohibetur apponi ab ordinaria potestate, ne ob temporalem causam, & qu# alia via emendari potest, innocentes detrimentum patiantur: at hæc ratio etiam in interdicto locali speciali procedit: ergo interdictum locale speciale ob debitum pecuniarium nequit imponi absque summis Præsulis facultate.

Dvbiwm XVI.

Interdictum personale generale potestne imponi ob retentionem æris alieni à capite communitatis factam?

¹⁰⁷⁰ Interdictum personale generale, hoc est, interdictum Communitatis ob æris alieni retentionem à capite Communitatis factam potest imponi. Quia constitutio Bonifacij VIII. in *Extrau. Prouide attendentes* solummodo de interdicto locali loquitur, vt manifestum est. Ex quo colligitur, interdictum personale cōcedi. Sic nonnulli, quorum sententiam amplectitur Castro Palao *de cens. d. 5. pun. 3. §. 2. nu. 6.*

¹⁰⁷¹ Imponi non potest. Quia si imponeretur, innocentes ob temporalem causam, haud æque, grauarentur. Vnde prohibitum proculdubio est, sicuti generale locale. Ita Calderin. *tract. de interd. memb. 1. n. 22. & alij.*

¹⁰⁷² Ego quidem existimo, si illius Extrau. spectemus verba, veram primam sententiam esse, idque omnino asserendum. At si intentionem Pontificis perpendamus, verius censeo, interdictum personale generale prohibeti, sicut & locale, ne ad innocentes pœna illa red#det. II. lud autem est certum, interdictum personale speciale pro debito pecuniario imponi posse autoritate ordinaria. Quia nullibi contrarium est cautum: neque verba, nec mens illius Extrauag. aduersantur.

Dvbiwm XVII.

An interdictum personale speciale possit ob culpam alienam ferri?

¹⁰⁷³ **P**Otest quidem Quia si ob culpam capitis innocentes communitatis grauantur interdicto populo: cur non poterit innocens inter dici ob culpam alterius, qui ipsi coniunctus est? Sic Henr. *l. 13. c. 50. n. 2.* Auila *p. 5. d. 3. dub. 2.*

¹⁰⁷⁴ Minime potest. Quia cum speciale personale interdictum propr iam personam vbique afficiat, pœna est in ip sa culpam supponens. Ita Sayr. *l. 5. thes. c. 11. n. 5.* Suar. *d. 36. sect. 3. num. 2.* Hurtad. *de Interd. diffic. 13.*

¹⁰⁷⁵ Hanc sententiam communij# eligens assero, interdict# personale speciale nunquam ob alienã culpam ferri posse, sed necessario propriam sup. ponere: vt culpa, non innocentia flagelletur.

Dvbivm XVIII.

Ob culpam venialem propriam potestne ferri speciale personale interdictum?

¹⁰⁷⁶ **P**Otest quidem. Quia huiusmodi interdict# non priuat maioribus bonis, quam excommunicatio minor: & ex alio capite cum est à iure, vel ab homine generaliter latum, æque facile ac excommunicatio minor valet auferri. Ergo sicut excommunicatio minor ob solam culpam venialem contrahi potest, etiam contrahi poterit interdictum. Sic Henriq. *lib. 13. c. 50. n. 2.* Auila *p. 5. d. 3. dub. 2.* Sà v. *Interdictum, n. 7.* Hurtad. *de interd diffic. 13.*

¹⁰⁷⁷ Non potest. Quia huiusmodi interdictum maioribus bonis priuat, quam minor excommunicatio, & passim contingentibus siquid# priuat Sacramentorum administratione, ac receptione plurium, diuinorum officiorum assistentia, ac Ecclesiastica sepultura: & difficilior tollitur quam excommunicatio minor, quæ à quolibet Sacerdote simplice valet auferri, cum interdictum saltem proprium Sacerdot# requirat. Ita Suarius *disputation. 36. sect. 3. nu. 2.* Sayrus *lib. 5. thes. c. 11. num. 16.* Layman, *libr. 1. tr. 5. p. 4. c. 4. num. 4.* Vasquez *tom. 2. disputat. 58. num. 50.*

¹⁰⁷⁸ Hanc sententiam probabiliorē esse non dubito. Nam ob transgressionem interdicti sæpe incurritur irregularitas, quæ tamen non incurritur ob minoris excommunicationis violationem: ergo signum est grauiorem esse pœnam: ac proinde non nisi ob grauem culpam contrahi posse. Fateor tamen, si interdictum non sit absolutum, & integrum, sed partiale, & ad breue cempus: posse ob veniale piaculum posse iniungi. Quia tunc est leuis pœna facile remouenda. Caiet. v. *Suspensio, & v. Interdictum* Nauar. *sum. c. 27. n. 167.* Laym. *l. 1. tr. 5. p. 4. n. 4.* Hurtad *de interd. diffic. 12.* Suarius *d. 36. sect. 3. num. 2.*

CAPVT X.

Circa Interdicti Effectus.

Dvbiwm XIX.

Tempore Interdicti potestne seclusa¹⁰⁷⁹ necessitate solemniter ministrari Baptismus?

¹⁰⁸⁰ VIdimus *section. prim.* administrationem, ac receptionem Sacramentorum esse tempore interdicti prohibitam, exceptis casibus in iure expressis. Deciditur *Cap. Re-[307]sponso de sent. excom. & c. Si sententia, eodem tit.* Certum est, excipi Baptismum paruulorum cuius quidem administratio potest, imo debet esse sol[#]nis: nec refert. an interdictum sit locale generale, an speciale? Constans autem est Doctorum sententia, posse personam generaliter interdictam hoc Sacramentum solemniter ministrare. Quia generale personale interdictum arctius non ligat, quam generale loci, quo non obstante Baptismi ministratio permittitur. Persona vero specialiter interdicta potest priuatim in casu necessitatis Baptismum ministrare. Quæsierim vero, num seclusa necessitate possit solemniter illum ministrare?

¹⁰⁸¹ Potest quidem. Quia sicut non obstat interdicto speciali locali potest eo in loco ministrari hoc Sacramentum. Sic videtur ministrari posse à persona specialiter interdicta, eius interdicto non obstante. Concessio enim hæc non ob Ministrum, sed ob Baptizandum facta est. Sic nonnulli, quorum sententiam probabilem esse Palao citandus indicat.

¹⁰⁸² Minime potest. Quia his personis, sicut excommunicatis nullus est fauor concessus, qui necessario foret, si seclusa necessitate ministrandi, Baptismum solemniter possent id gerere. Ita Sayr. *l. 5. thes. c. 7. n. 6.* Bonac. *to 1. de cens. d. 5. pun. 3. §. 1. nu. 5.* Alter. *de interd. d. 4. c. 1. fine.* Fill. *tr. 18. n. 33.* Palao *de cens. d. 5. pun. 4. §. 1. n. 5.*

¹⁰⁸³ Satis probabilem primam sententiam esse reor, sed longe veriore esse secundam. Quia si nullatenus adest vrgens necessitas totus fauor Ministro soli factus censetur non Baptizando, siquidem posset ab ipso priuatim Baptizari si vrgeret necessitas.

Dvbiwm XX.

Ad ministrandum Confirmationis Sacramentum tempore Interdicti potestne si opus sit, confici Chrisma non seruata c. Alma mater moderatione?

¹⁰⁸⁴ QVod dictum est de Baptismo, de Sacramento Confirmationis dicendum esse omnes fatentur. Licet enim non sit Sacramentum necessitaris, est tamen Baptismo accessorium, & illius quasi complementum: vnde concesso Baptismo, hoc censetur concessum: non vtc[#]que, sed cum omni sua solemnitate apertis ianuis, ac si interdictum non esset. Argum. *Leg Si quando, C. de inofficioso testam.* Quia vno concesso, conceduntur ea, cum quibus præstari solet. Et sumitur ex *c. Quoniam, de sent. excom. in 6.* Henriq. *l. 13. c. 45.* Suar. *d. 33. sect. 1. n. 7.* Auila *p. 5. d. 5. sect. 1. dub. 4. concl. 3.* Additur præterea in *cap. Quoniam* posse Chrisma confici in loco etiam specialiter interdicto. Quia est necessarium

Confirmationi: & concessa Confirmatione, concedi debent quæ ad illam conficiendam sunt necessaria. *Leg. Ad rem. & Leg. Ad legatum, ff. de procurat & defensorib.* Iam requiro, an vt tempore interdicti Chrisma possit confici non seruata moderatione, quæ in *c. Alma* pr#scribitur?

1085 Non potest. Quia si ad Confirmationis Sacramentum tempore interdicti ministrandum, necessaria est Chrismatis confectio, debet ea moderatione perfici, quæ in reliquis Sacrificiis diuinis constitutione ex illa obseruari imperatur. Sic Couar. *ad c. Alma* p. 2. §. 2. num. 7. Henriq. l. 13. c. 45. Bonac. to. 1. de. cens. d. 5. pun. 3. §. 1. n. 4. & alij.

1086 Potest quid#. Quia textus in *c. Alma* non fuit expeditas ad ampliandam interdicti prohibition#, & abrogãos casus, in quibus interdicti prohibitio locum iure antiquo non habebat: sed expeditus fuit ad t#perand# rigor# illis in casibus, in quibus vim habebat interdicti prohibitio. Cum autem iure antiquo ministratio Cõfirmationis, & Chrismatis confectio absque vlla moderatione *c. Alma mater.* fuerit permissa, non debet censi, id ex *co c. Alma* esse sublatum. Ita Barbosa *de potest. Episc. alleg 31.* Laym. l. 1. tr. 5. p. 4. c. 2. n. 1.

1087 Hanc sententiam quam satis probabilem esse reor eligendam duxi, quamuis primam cõmunem esse ingenue profiteor. Quia huiusmodi textus moderationem adhibet in Sacrificio Missæ, & officiis diuinis, quæ diebus singulis dicuntur: At Chrismatis confectio sub his officiis diuinis quotidie dicendis non continetur: tum quia non dicitur, sed conficitur: t# quia non singulis diebus peragitur.

Dvbiwm XXI.

An ministratio Sacramenti pænitiæ à Sacerdote interdicto denunciato facta validane est?

1088 Sacramentum Pænitiæ iure antiquo solis moribundis, & peregrinis concessum erat, *Cap. Quod in te, de pænit. & remis.* at irue nouo omnibus conceditur duplici conditione apposita. Prima est, ne recipiens excommunicatus sit, quia pertinaciter interdicto causam dederit. Secunda, ne absoluendus causam culpabilem dederit interdicto: eo enim casu debet prius satisfactionem condignam exhibere. Quod autem dictum est de receptione, dictum de eius administratione existima: posse inquam, administrari in loco interdicto, & à persona generaliter interdicta: secus vero à persona, quæ specialiter interdicta sit. Iam requiro, num administratio facta ab interdicto denunciato, non solum sit illicita, sed & inualida?

1089 Inualida est. Quia in *cap. Responso, de sent. excommun. & cap. Si sententia, eodem titul.* Sacerdoti specialiter interdicto quælibet Sacramentorum administratio extra casum necessitatis prohibetur absolute, nec an valide id gerat, exponitur. Ergo de interdicto denunciato credendum non solum illicite sed inualide Pænitentiam ministrare, iurisdictione vtique omnino priuato. Sic nonnulli Doctores, quorum sententiam Suarius *disputatione trigesima tertia sectione prima numero vigesimo* approbare, imo & sequi videtur, cum dubitans in contrariam inclinet.

¹⁰⁹⁰[308] Non est inualida. Quia interdictum non iurisdictione, sed diuinorum vsu priuat. Ita Fil. tr. 16. n. 38. Bonac tom. 1. d. 5. de cens. pun. 3. §. 3. n. 2. Palao de cens. d. 5. pun. 4. §. 1. nu. 8. Suar. vbi suprâ.

¹⁰⁹¹ Hoc probabilius esse censeo Quia Pœnitentiæ administratio, quia diuinum quid est, illicite ab interdicto denunciato geritur, attamen quia interdictum iurisdictione non prinat, valide exerceri nullo ex capite repugnat.

Dvbiwm XXII.

Permissumne est Eucharistiam sumere, ac ministrare in quatuor festiuitatibus contentis in Cap. Alma mater, de sentent, excommunicat, in 6.

¹⁰⁹² EVcharistiæ Sacramentum tempore Interdicti localis, & personalis generalis potest, & debet ministrari iis, qui sunt in probabili mortis periculo constituti. Extra hoc periculum nec licitum est id ministrare, nec illud recipere in loco interdicto, nec à personis generaliter interdictis. Quæsierim vero, an in quatuor festiuitatibus, nempe Natalis Domini, Pasch#, Pentecostes, & Assumptionis Deiparæ, quibus in C. Alma concessum est omnibus fidelibus, vt tempore interdicti localis, vel personalis diuina participare valeant, dummodo causam interdicto non dederint, aut alias sint personaliter interdicti: possint illis temporibus Eucharistiam sumere, eisque ministrari permissum?

¹⁰⁹³ Permissum non est. Quia in his festiuitatibus solum permittuntur diuina officia celebrari, & participari à fidelibus ac si nullum esset interdictum. At Sacramenti huius receptio & administratio à diuinis officiis est diuersa, vti constat ex cap. Si sententia, de sentent. excomm. in 6. & ex Cap. Episcoporum, de priuileg. eodem lib. Ergo ex diuinorum officiorum, receptio & administratio Eucharistiæ concessa non videtur. Nam à diuersis, & separatis non est facienda illatio. Argum. Leg. Papinianus exuli ff de minorib. Certe Pontifex in prædicto Cap. Alma, solum agit de Missæ celebratione & qualiter officia diuina tempore interdicti valeant celebrari, nihilque adiicit de Sacramentorum receptione, & administratione: ergo prohibitio tempore interdicti iure antiquo statuta, ne Sacramenta recipiantur, nullam accepit mutationem ex eo Cap. Sic Couarruuias p. 2. ad Cap. Alma §. 5. nu. 5. Nauar sum. c. 27. n. 179 Bonac. to. 1. de cens d 5. pun. 3. §. 2. num. 12. Auila p. 5. d. 4. sect. 1. dub. 5. conclus. 3. Hurtad. de interd. diffic. 7. n. 26. Sayr. lib. 5. thes. c. 7. num. 25. Henr. l. 13. c. 45. n. 2.

¹⁰⁹⁴ Permissum quidem est. Quia in omnium s#tentia his sestiuitatibus conceditur omnibus Christi fidelibus non solum diuinis officiis assistere, sed & Missæ sacrificio. At iure antiquo omnibus assistentibus sacrificio Missæ concessum erat de ipso Sacrificio communicando, participare: ergo modo etiam id debet censeri esse concessum. Et forte cb hanc causam textus vsus non fuit verb. Assistere, sed Participare: vt ex eo colligitur, non solum ex Sacrificio Missæ, & diuinis officiis fideles assistendo, sed & sacratissimum Christi Domini Corpus percipiendo posse participare. Ita Filliuc. tr. 18. num. 32. Coninch

d. 17. dub. 2. num. 36. Suarius d. 33. section. 1. num. 37. Palud. in. 4. dist. 18. quæst. §. articul. 2. concl. 3. Federic. cons. 111. n. 7.

¹⁰⁹⁵ Profecto vt primam sententiam probabilem admodum imo communem deseram, sec#dæque libenter hæream, hac ratione allicior: specialiter interdictis, seu illis, qui causam interdicto dederunt; in c. *Alma* prohibetur Eucharistiam recipere: ergo tacite aliis conceditur, exceptio enim vnins in casibus non exceptis regulam firmat. Alias namque frustranea esset hæc exceptio, si omnes tam interdicti, quam non interdicti: & tam interdicti specialiter, quam generaliter, exclusi à communione essent.

Dvbiwm XXIII.

Illi quibus ex priuilegio competit Missa Sacrificio assistere tempore interdicti, possuntne tunc Eucharistiam recipere laicorum more?

¹⁰⁹⁶ QVæstioni Dubio proximo agitatæ affinis est hæc, quam Doctores excitant de Sacerdotibus, aliisque Clericis, quibus concessum est celebrare Missam, & diuina officia: & de iis, quibus ex priuilegio competit tempore interdicti diuinis assistere: an, inquam, omnes hi possint laicorum more Eucharistiam accipere?

¹⁰⁹⁷ Non possunt. Quia iure antiquo prohibita erat Eucharistiæ receptio nisi morituris, *Cap. Quod in te, de pæn & remiss.* à qua prohibitionem recedi nequit, nisi quatenus iure nouo permissum inueniatur. Argum. *Clement. 1. §. Porro. de verb. signifio.* At iure nouo sola receptio Eucharisti# in celebratione Missæ permittitur sacerdotibus, ne sacrificium imperfectum esset: *Cap. Alma mater, de sentent. excommunication.* Ergo extra hunc casum nequaquam aut hi, aut alij poterunt more sæcularium Eucharistiam recipere. Sic Nauar. *summ. c. 27. num. 178.* Henriq. *l. 13. c. 45. n. 2.* Vgolin. *tab. 5. c. 7. §. 6. nu. 5.* Sayrus *lib. 5. thesau. c. 7. n. 21.* Bonacin. *tom. 1. d. 5. de cens. pun. 3. §. 2. n. 8.* Auila. *p. 5. d. 4. sect. 1. dub. 5. concl. 3.* Layman. *l. 1. tr. 5. p. 4. c. 2. num 1.* Hurtad. *de interd. difficultat. 8. numer. vigesimo octauo.*

¹⁰⁹⁸ Possunt eundem. Quia tempore nascentis Ecclesiæ assistentiæ ad Missam annexa erat Sacra Communio: ergo concesso primo accessorium concessum esse liquet. Ita Syluest. *verb Interdictum. 5. quæstion. 7.* Suarius *d. 33. section. 1. numer. 35. & 36.* Filliuc. *tract. 18. n. 42. & alij.*

¹⁰⁹⁹ Fateor, primam sententiam commucmesse pluriumque Doctorum patrocínio fulci-[309]ri: nihilominus valde proibilem censeo esse secundam. Assero igitur, omnibus illis, quibus ex priuilegio competit Missæ Sacrificio assistere posse, concessum consequenter esse posse communicare. Hinc colligo, Religiosos siue viros, siue fœminas, & nouitios, quibus datum est Missæ, & diuinis assistere, posse Sacrã Eucharistiam recipere. Et quidem hoc priuilegium suscipiendi Eucharistiam interdicti tempore omnes fere Religiosi habent. Lege compendium priuilegiorum Scetatis Iesv, *verb. Interdictum, & verb. Cemmunicare.* Nauarrum *c. 27. n. 179.* Henriq. *l. 13. c. 41. nu. 2.* Sayr. *l. 5. thes. c. 7. n. 23.* Laym. *l. 1. tr. 5. p. 4. capit. 2. num. 2.*

Dvbiwm XXIV.

*Clericis, quibus concessum est, tempore
interdicti. Sacrificium Missæ, & diuina officia
celebrare, conessumne etiam est Sacramentum
Extremæ vnctionis recipere, vel ministrare?*

1100 Certum est Extremæ: vnctionis Sacramentum in nullo interdicto locali, vel personali ministrari laicis posse. *c. Non est vobis, de sponsalib. c. Quod in te, de pœnit. & remissionib.* Quia licet hoc Sacramentum sit valde proficuum morienti. quia tamen necessarium non est per se, ideo Ecclesia ad maiorem censuræ terrorem suis fidelibus id abnegauit. Concessit autem Eucharistiam, licet enim morienti, & Pœnitentiam recipienti simpliciter necessaria non sit, Eucharistiam eo in articulo recipere iure diuino obligamur. Dubito autem an Clericis, quibus concessum est, tempore interdicti Sacrificium, ac diuina officia celebrare, concessum etiam sit Extremam Vnctionem ministrare, aut recipere?

1101 Concessum est. Quia cui maiora conceduntur & minora intelligi debent esse concessa. Ergo cum celebratio Sacrificij Missæ & Eucharistiæ receptio tempore interdicti Clericis concedatur, censi debet & Extrema vnctio, vtpote inferior concessa. Sic nonnulli, quorum sententiam alicui haud improbabilem esse videbitur.

1102 Minime est concessum. Quia *Cap. Quod in te, de pœnit & remission.* id haud obscure præscribitur. Postquam enim Pontifex dixerat, omnibus tempore interdicti prohibitam esse Extremam vnctionem, & Ecclesiasticam sepulturam: subdit, sepulturam Ecclesiasticam Clericis seruantibus interdictum esse concedendam: tacite ergo prohibitionem Extremæ vnctionis suo in vigore reliquit. Argum. *cap. Nonne, de præsumpt.* Ita Abbas *ad Cap. Quod in te, num. 9.* Bonacin. *tom. 1. disputation, quint. de censur. punct. tert. Paragraph. tert. num. 4.* Sayrus *libr. quint. thesau. capit septim. numer. 30.* Couar. *ad cap. Alma, part, secund. Parag. quint. numer. sext.* Syluest. *verb Interdictum 5. num. 8.*

1103 Hoc omnino tenendum, quod (quidquid aliquis dixerit) certum esse defendo. Attamen si interdicti tempore infirmus nullum aliud Sacramentum recipere posset: poterit ei Vnctio Extrema ministrari ex præsumpta Ecclesi# vol#tate. Quia minimè credam piissimã Matrem suis fidelibus, & maxime morituris Sacramentorum subsidium velle denegare: cum salus æterna infirmi, Sacramento non recepto non leuiter periclitetur: cuius periculum maxima ex parte Sacramento extremæ vnctionis recepto temperatur. Layman. *libr. prim. tractat quint, part, quart. capit. secund. numer. prim.* Sayrus *libr. 5. thesau. capite septimo numero trigesimo tertio* adiiciens magnæ futurum vtilitatis, si Pontifex omnibus morituris hoc Sacramentum sicut Eucharistiam permitteret, tum ob eius vtilitatem, tum ob necessitatem quæ aliquando poterit euenire, vt omissa hoc Sacramento infirmus solum attritus pereat æternum: oquisi illud reciperet vitam æternam obtineret.

Dvbiwm XXV.

Illis festiuitatibus, in quibus Cap. Alma fidelibus conceditur diuinorum participatio censeturne concessa etiam esse eis Extrema Vnctio?

¹¹⁰⁴ **C**Oncessa censetur. Quia Sacra Vnctio inter diuina debet reputari. Et quia priuilegium Principis quale hoc est, late interpretandum, vt de quolibet officio diuino, & de cuiusuis Sacri participatione intelligatur. Sic Federic. de Senis *cons. 111. Syluest. v. Interdictum 5. n. 3.*

¹¹⁰⁵ Non censetur concessa. Quia cum Extremæ Vnctionis prohibitio tempore interdicti sit absoluta, & in *Cap. Alma* non inueniatur temperata pro quatuor illis festiuitatibus: nullatenus censendum est, huiusmodi priuilegium ad Extremam Vnctionem extendi. Ita Couarruias *ad cap. Alma, p 2. §. 6. Vgolin. tab. 5. capit 8. Parag. 11. Sayrus libr. 5. thesan. capit. 7. numer. 33. Bonacin. tom. prim. disputation. 5. de cens punct. 3. §. 3. numer. quart. & alij communiter.*

¹¹⁰⁶ Primam sententiam sustinendam non esse crediderim. Nam *Cap. Alma*, non quorumlibet diuinorum participatio conceditur, sed Sacrificij, & officiorum diuinorum, sub quibus Extrema Vnctio non comprehenditur. Neque Principis priuilegium vltra verborum proprietatem est extendendum.

Dvbiwm XXVI.

Sabbatho Sancto in loco interdicto possuntne Ordines conferri?

¹¹⁰⁷ **C**Ertum est Sacramentum Ordinis in loco interdicto, vel personis specialiter inteidictis^[310] nullatenus eonferri posse. Bene tamen generaliter interdictis in loco non interdicto. Quæsierim vero, num Sabbatho Sancto possint in loco interdicto. Ordines conferri?

¹¹⁰⁸ Potest quidem. Quia festiuitas Paschatis à Missa incipit: At Ordinum collatio ex Ecclesiæ piæscripto Missæ, diuinisque officiis eo die peragendis est accessoria: ergo concessa Missa, & diuinis officiis, censeri debet concessa Ordinum collatio. Theologus non imme ritus iudicans hanc sententiam improbabilem non existere.

¹¹⁰⁹ Minime potest. Quia Ordinum collatio nō est ita accessoria celebrationi Missæ, & officiis diuinis Sabbathi Sācti, quin absque illa peragi possint, vt sæpius accidit Non enim accedit collatio Ordinum necessario, sed voluntarie: Ecclesia enim id non præeipit, sed permittit. Ergo ex concessione celebrationis Missæ & diuinorum officiorum Ordinum collatio non intelligitur concessa. Ita Palud. *in 4. dist. 18. qu. 8. articul. 2. conclus. 3. Sayrus lib. 5. thesau. capit. 7. numer. 39. Bonacin. tom. 1. d. 5. de cens. punct. 3. §. 3. num. 3. Couar. ad cap. Alma, part. 2. Par. 3. num 4.*

1110 Hanc sententiam vt certam admitto. Nam si ex concessione celebrationis Missæ, & diuinorum officiorum Ordinum collatio concessa intelligeretur: in diebus quatuor temporum, seruata moderatione *Cap. Alma mater*, possent Ordines saltem iis, qui in Clericalem statum sunt adscripti, conferri; quod quidem est falsum.

Dvbiwm XXVII.

In casu necessitatis alicuius Prouinciæ possuntne Ordines in loco interdicto conferri?

1111 Non possunt. Quia ob huiusmodi necessitatem nullibi inuenitur concessa huius Sacramenti ministrario. Sic Syluest. v. *Interdictum* 5. q. 7. *Couar. ad c. Alma*, p. 2. §. 3. num. 4. Vgolin *tab.* 5. c. 7. §. 2. n. 2.

1112 Possunt conferri. Quia in *Cap. Alma* permittuntur aliqua Sacramenta ministrari, ac confici interdicti tempore: ergo consequenter permittenda est Ordinatio Ministrorum qui ad id fuerint necessarij. alias inutilis esset talis concessio. Ita Abbas *ad cap. Non est vobis. de sponsal. numer.* 8. Henriquez *lib.* 13. c. 45. num. 4. Layman, *libr.* 1. tractat. 5. part. 4. capit. 2. num. 1. Sayr. *l.* 5. thes. c. 7. n. 38. Villadiego *tr. de irreg. c. de interd n.* 3. Bonac. *to.* 1. d. 5. *de cens. pun.* 3. §. 3. n. 3. & alij.

1113 Probabilius hoc iudico. Quod quidem à simili confirmarim. Ex eo enim, quod tempore interdicti conceditur Baptismi, & Confirmationis receptio, ac ministratio, concessa censetur (vt vidimus) confectio Chrimatis sine quo nec ministrari, nec recipi possunt. c. *Quoniam, de sent. excom. in* 6. Ergo cum Sacramenta absque Ministris ordinatis confici nequeant, efficitur ex concessione Sacramentor# concessam esse Ministrorum ordination#. Profecto hæc procedunt casu, quo necessarium sit in loco interdicto Ministros initiate, quod raro vel nunquam contingere potest. Debet enim Episcopus ad locum non interdictum accedere, vei ordinandos ad Episcopos viciniore remittere. At si hæc cōmode fieri nequeant, & tanta sit Sacerdotum penuria, vt fidelium necessitati consuli non possit: poterit Episcopus in loco interdicto initiare eos solum Ministros, qui prud#tis arbitrio necessarij esse iudic#tur.

Dvbiwm XXVIII.

Sacramentum Matrimonij potestne in loco interdicto, & à personis interdicti recipi, ac ministrari?

1114 Non potest. Quia quoties aliquid generaliter est prohibitum si non inueniatur exceptum, prohibitum esse censetur, textu in *Clement. 1. §. Porro de verbor signif.* At Sacramentor# receptio & administratio interdicti tempore generaliter prohibita est nisi in casibus à iure exceptis. c. *Si sententia, de sent. excom in* 6. Ergo cum Matrimonij

Sacramentum exceptum non inueniatur, denegatum censi debet. Sic Bonac. *d. 5. pun. 3. §. 3. n. 8.* Fill. *tr. 8. n. 51.* Sayr. *l. 5. thes. c. 7. n. 43.* Suar. *d. 33. sect. num. 51.* Vgolin. *tab. 5. c. 7. §. 3. n. 1.*

1115 Potest profecto. Quia Matrimonium præcipue est contractus humanus, & politicus, cui ratio Sacramenti Christo Domino ex institutione annexa est. Ergo hic contractus ob Sacramenti rationem adiunctam non debet censi prohibitus, cum accessorium principalis naturam sequatur. Ita Abbas *ad c. Non est vobis, de sponsal. n. 8.* Syluest. *v. Interdictum, 5. num. 9.* Nauar. *summ. c. 27. n. 179.* Hurtad *de interd. diffic. 8.* Laym. *l. 1. tr. 5. c. 4. c.n. 1.* Coninch *d. 17. num. 48.* Auila *p. 5 d. 4. sect. 1. dub. 6.* Henriq. *l. 13. c. 45. n. 3.* Tolet. *l. 1. c. 20. n. 9.*

1116 Verior hæc mihi sententia est. Quia generalis illa prohibitio intelligenda est de Sacramentis pure spiritualibus, quæque Ecclesiæ Ministris dispensanda committuntur: quale Matrimonium non est, cum contractui humano ac politico nitatur, & ab ipsis contrahentibus administretur, & recipiatur. Eaque de causa necessarium non fuit, id à prohibitionem generali excipi, sub ipsa enim non comprehendebatur.

Dvbiwm XXXIX.

Benedictiones Nuptiales possuntne in loco interdicto recipi, aus ministrari?

1117 BEnedictiones hæ volgo *Velationes*, recipi, & ministrari possunt. Quia sunt Matrimonio accessoria: ergo illo concesso, hæ c#sendæ sunt concedi ex *Reg. Accessorium 24. de reguliur. in 6.* Fauet textus in *c. Quoniam, de sentent.[311] exe communication.* vbi conceditur Chrismatis confectio, eo quod sit accessoria Baptismo, & Confirmationi, quæ tempore interdicti conceduntur Sic Rosel. *verb. Interdictum, 2. numero 7.* Angel. *verb. Interdictum 6. num. 3.* Gaëta *repetit. cap. Ad limina, 30. quæst. 1. §. 1. num. 547.* Sub dubio Abbas *ad cap. Non est, n. 8.* & Præposit. *n. 7. de sponsal.*

1118 Nec possunt recipi, nec ministrari. Quia hæ benedictiones à Sacerdote, & tempore Missæ adhibitis quibosdam orationibus constituuntur, ac proinde sub officio diuino continentur: at officium diuinum non licet tempore interdicti à Clericis peragi præsentibus laicis: ergo hæ benedictiones coniugatis vtpote laicis nequeunt in loco interdicto conferri. Ita Nauar. *summ. cap. 27. num. 178.* Bonacina *tom. 1. disp. 5. de Censur. punct. 3. §. 3. num. 9.* Sayrus *libr. 5. thes. cap. 7. num. 41.* Sanchez *l. 7. de matr. d. 8. num 10.* innumeros referens Henriquez *lib. 13. cap. 44. numer. 1.*

1119 Hanc sententiam vnice defendendam esse reor, nisi ipsi coniugati priuilegium haberent assistendi officiis diuinis interdicti tempore: eo enim casu possent Nuptiæ eorum benedici, seruata *cap. Alma*, moderatione. Cæterum accessorium fateor naturam principalis sequi, quando est eadem ratio inoaccessorio, ac in principali, eademque dispositio. Quæ in præsentem non contingunt; nam Nuptialis benedictio pertinet ad diuina officia, Matrimonium non pertinet, & Nuptialis benedictio interdicti tempore specialiter prohibetur, cum tam# Matrimonij nulla adsit prohibitio.

Dvbiwm XXX

Recitatio publica, & Solemnis Horarum Canonicarum à Monialibus præstita, estne sub officio diuino per interdictum prohibito comprehensa?

¹¹²⁰ Certum mihi, ea sub nomine officij diuini intelligenda venire, quæ primo, ac per se annexa sunt alicui Ordini Sacro, quæ quæ à solis Clericis ex institutione Christi Domini, vel Ecclesiæ fieri permittuntur, aut præcipiuntur scilicet Sacrificium Missæ, Olei benedictio, Chrismatis, Fontis pro Sacramento conficiendo requisita. Item benedictio Templi, Vestium Sacrarum, aquæ benedictæ, altaris consecratio. Horæ vero Canonieæ, & Officium Deiparæ cum Psalmis, & Litaniis, si in communi dicantur, & in loco ad id specialiter deputato, & cum ordinaria solemnitate sub prohibitione comprehenduntur. Secus autem, si in priuata domo recitatio fiat. Quia ea non est publica oratio, sed priuata, & Clericali ordini minime annexa. Iam requiro, num publica, & solennis Horarum Canonicarum recitatio à Monialibus præstita sit sub officio diuino per interdictum prohibito comprehensa?

¹¹²¹ Non est. Quia illud solummodo censendum est officium diuinum eo tempore prohibitum, quod de se Ordinem Sacrum requirit. Ergo Moniales Ordinis incapaces officium diuinum canentes non comprehenduntur in illa prohibitione. Quod autem solum sit tempore interdicti prohibitum officium, quod de se Ordinem Sacrum requirit, affirmant. Sayrus *libr. 5. thesaur. cap. 5. numer. 12.* Suarius *disputation. 34. section 1. numero 7.* Auila *part. 5. disputation. 4. section 1. dub. 1.* Coninch *disputation. 17. numer. 26.* Bonacina *tom. 1. disput. 5. de Censur. punct. 4. numer. 1.*

¹¹²² Comprehensa quidem est Monialium solennis Horarum recitatio. Quia licet illa recitatio vt à Monialibus sit, non fit Ordini Sacro annexa: quia tamen per se ex sua institutione solennis horarum recitatio à ministris consecratis peragitor, & in ordine ad id officium peragendum ministri consecrantur: ideo Monialibus, quibus hæc solennis recitatio indulgetur, censenda est tempore interdicti prohibita. Ita Layman, *libr. 1. tractat. 5. part. 4. cap 2. numer. 2.* Palao *de Censur. disput 5. punct. 4. §. 2. numer. 1.*

¹¹²³ De hac conclusione non dubito. Nam eo ipso, quod Monialibus solennis diuini officij recitatio indulgetur. Ecclesiasticorum ministorum quodaumodo vices gerere videntur. Vnde certum mihi, imo & omnibus, huiusmodi recitationem sub prohibitione contineri.

Dvbiwm XXXI.

Priuilegio concesso Cap. Alma mater Clericis, vt singulis diebus Missas celebrare possint, & diuina

officia peragere, seruatis quatuor conditionibus inibi expressis fruuntur Clerici coniugati?

¹¹²⁴ A præfata generali prohibitione exceptio facta est in *Cap. Permittimus, de sententia excommunicationis*, vbi à Gregorio IX. conceditur, non solum in interdicto generali loci, sed speciale Missam semel in hebdomade celebrari ad conficiendam Eucharistiam pro infirmis, seruatis quatuor conditionibus in *cap. Alma* præscriptis, nempe vt submissa voce, ianuis clausis, non pulsatis campanis, & excommunicatis, & interdictis exclusis. Deinde in *cap. Quod in te, de pœnit. & remissionib.* permissum est officium diuinum à Clericis binis, vel ternis peragi, non cantando, sed legendo sub quatuor præfatis conditionibus. Porro hæ concessiones extensæ sunt in *Cap. Alma, de sententia excommunicationis*. Vbi Pontifex non semel hebdomade, sed singulis diebus facultatem facit Clericis Missas celebrandi, & diuina officia peragendi in quibuscumque Ecclesiis, & Monasteriis, illis conditionibus asseruatis. Hoc vero priuilegium concessum non est laicis, sed Clericis, seu Ecclesiasticis personis, quæ priuilegio Canonis, & fori fruuntur siue sæculares, siue Regulares, siue viril, siue fœminæ. Iam requiro, num hoc priuilegio Clerici coniugati fruuntur?

¹¹²⁵ [312] Non fruuntur. Quia licet hi Canonis, & fori priuilegio gaudeant, hoc priuilegium distinctum plane est. Sic Nauarr. *summ. c. 27. numer. 174.* Hurtado *de interdict difficultar. 7. numer. 20.* Vgolinus *tab. 5. c. 8. §. 5. num. 5.* Toletus *lib. 1. c. 20.* Sayrus *lib. 5. thesaur. c. 5. num. 34.* Couarruuias *ad cap. Alma, part. 2. Paragraph. 4. numer. 4.*

¹¹²⁶ Fruuntur profecto. Quia Clerici coniugati priuilegio Canonis, ac fori gaudentes necessarij adscripti sunt ex mandato Episcopi alicuius Ecclesiæ obsequio iuxta Tridentin sess. 23. c. 3. Sunt igitur iam ministri altaris constituti. Ergo non debent ab officiis diuinis excludi, sed potius admitti. Ita Sotus *in. 4. distinct. 23. quæstion. 3. articul. 1. post 4. conelusion* Auila *part. 5. disputation. 4. section. 2. dub. 4. conclusion. 4.* Coninch. *disputation. 17. numer. 30.* Bonacina *tom. 3. disputation. 5. de Censur. punct. 4. num. 20.* Layman. *libr. 1. tractat. 5. part. 4. capit. 2. numer. 2.* Suarius *disputatione 34. section 4. numero 1. & 2.*

¹¹²⁷ Existimo potiri priuilegio, admittique debere sicut ante interdictum admittebantur. Siquidem finis concessionis Pontificiæ in *Cap. Alma*, fuit, vt officia diuina in Ecclesiis tempore interdicti peragerentur sicuti interdictum: cui intentioni manifeste obstaret exclusio Clericorum coniugatorum, qui ante interdictum in officiis diuinis ministrabant.

Dvbiwm XXXII.

Præfatio privilegio diuina celebrandi officia Interdicti tempore, potiuntur Clerici exteri, seu alienigenæ?

¹¹²⁸ Non potiuntur. Quia *cap. Alma*, dicitur: *Canonicos, & Clericos Ecclesiarum admittendos esse.* Quasi diceret, qui illarum Ecclesiarum non sunt, non debent admitti. Sic Archidiacon. *ad c. Alma.*

¹¹²⁹ Potiuntur quidem. Quia Clerici exteri ad officia diuina vt Ecclesiæ ministri antea admittebantur. At Bonifacius VIII. in *cap. Alma*, concedit, vt diuina officia peragantur secus ante interdictum: ergo necessario sunt admittendi. Ita Layman. *libr. 1. tractat. 5. part. 4. c. 2. num. 2.* Auila *part. 5. d. 4. section. 2. dub. 4. conclusion.* 3. Henriquez *libr. 13. c. 44. numer. 4.* Nauarr. *summ. c. 27. num. 174.* Couarruias *ad c. Alma, part. 2. Paragr. 4. numer. 4.* Vgolinus *tab. 5. capit. 8. Paragr. 5. numer. 5.* Sayrus *libr. 5. thesaur. cap. 5. numer. 35.*

¹¹³⁰ Admittendos esse non dubito secundæ sententiæ fundamento hærescens. Quod non infirmant illa textus allata verba, *Canonicos, & Clericos Ecclesiarum admittendos esse. Quia* referuntur ad distributionum consecutionem, non autem ad celebrationem diuinorum, vti Sayrus annotauit.

Dvbiwm XXXIII.

Tempore interdicti possuntne in priuatis Oratoriis diuina celebrari seruatis quatuor Cap. Alma, conditionibus?

¹¹³¹ POSSUNT quidem. Quia Bonifacius VIII. in *cap. Alma*, concedit celebrari diuina sicut prius. Ergo vbicumque ante interdictum diuina celebrantur, lato interdicto, celebrari possunt, illis quatuor conditionibus asseruatis. Sic Layman. *lib. 1. tractat. 5. part. 4. c. 2. num. 2.* Auila *part. 5. d. 4. section. 2. dub. 3. conclusion.* 3. Nauarra *summ. c. 27. num. 175.* Vgolinus *tab. 5. c. 8. § 5. n. 2.* Henriquez *lib. 13. c. 46. numer. 1.* Sayrus *lib. 5. thesaur. c. 5. num. 21.* Suarius *disputat. 34. sect. 1. numer. 8.*

¹¹³² Non possunt. Quia seruanda est prohibitio diuinorum officiorum vi interdicti facta, nisi in casibus à iure exceptis, *Cap. Si sententia, de sententia excommunicationis, in 6.* At solum inuenitur excepta celebratio in *Ecclesiis. & Monasteriis*, adhibitis illis quatuor conditionibus: ergo extra Ecclesias, & Monasteria seruanda est prohibitio. Maximè cum finis, ob quem hæc constitutio fit in Oratoriis priuatis aliisve locis non procedat. Non enim ex eo quod in illis diuina non peragantur, adest periculum, vt populi deuotio tepescat, hæreses pullulent, & Ecclesiis debitis priuentur obsequiis. Ita Calderin. *tractat. de interdict. membro 6.* Francus *ad c. Alma, §. Adiicimus, num. 1.* Couarruias *ad c. Alma part. 2. § 4. num 1.* Sanchez *l. 7. de matrimon. d. 8. num. 13.* Bonacin. *tom. 1. d. 5. de Censur. punct. 4. numer. 10.*

¹¹³³ Probabilem valde primam sententiam esse iudico, sed probabiliorem adhuc secundam, Pontifex enim concedit celebrati diuina tempore interdicti, *sicut prius*, in Ecclesiis tamen, & Monasteriis, non alibi. Profecto rationes, ob quas Bonifacius hoc priuilegium concessit, in Ecclesiis, ac Monasteriis procedunt, non extra. Vnde fit, illa verba, *In Ecclesiis, & Mona, steriis* non gratia frequentions vsus, sed ad restringendam dispositionem fuisse apposita.

Dvbiwm XXXIV.

Tempore interdicti possuntne pulsari campanæ ad designandum Horarum, nempe Primæ, Tertię, & c. tempus?

¹¹³⁴ VNa ex conditionibus apposis in c. *Alma*, vt interdicti tempore possint in Ecclesiis, & Monasteriis diuina officia celebrari, est, ne campanæ pulsentur. Nam cum populus conuocandus non sit, sed potius à diuinis excludendus, expediens non erat signo vsitat ad illis conuocationem, vti. Verum ad ea, quæ non sunt officia diuina, licitum est, campanas pulsare verbi gratiâ, ad conuocandum populum[313] ad concionem, ad Salutationem Angelicam ad Reliquiarum ostensionem, ad delationem Eucharistiæ, illiusque comitatem. Quæsierim vero, num pulsari possint ad designandum. Horarum Primæ, Tertię, Nonæ Vesperarum tempus?

¹¹³⁵ Possunt quidem. Quia huiusmodi campanæ sonitu non conuocatur populus, sed solummodo Horarum tempus designatur. Sic Bonacina *torn. 1. disputation. 5. de Censur. punct. 4. numero 8.* Suarius *disputation. 34. sect. 1. num. 19.* & alij.

¹¹³⁶ Minime possunt. Quia ea pulsatio non solum deistinata est ad designandum Horarum tempus, sed etiam ad conuocandos Clericos ad cas recitandas, & populum ad earum auditionem: ideoque tempore interdicti silent. Ita Castro Palao *de Censur. disputation. 5. punct. 5. numer. 14.*

¹¹³⁷ Hæc mihi magis placet opinio. Scio enim P. Suarium concedentem huiusmodi campanæ pulsationem ad designandas Horas, illam conuocando populo pulsantur, & in Horarum solemnitate. Nam campanarum pulsatio per se non est prohibita, sed in ordine ad diuina officia. At quia Clerici conuocandi sunt ad officia recitanda, ideo Ecclesia vti assolet signo tabulæ, vel tubæ. Suarius *num. 16.* Henriquez *l. 13. c. 46. n. 1.*

Dvbiwm XXXV.

In festo immaculata Conceptionis Deiparæ in omnibus Ecclesiis suspenditurne interdictum in tota Hispania?

¹¹³⁸ SCio, in e. *Alma*. interdictum suspendi in quatuor præcipuis anni festiuitatibus, scilicet Natiuitatis Domini, Paschæ, Pentecostes, & Assumptionis Beatissimæ Mariæ. Quam suspensionem interdicti postmodum Martinus V. in constitut. vltim quæ incipit, *Ineffabile Sacramentum*. Et Eugenius IV. in constit. 4. incipiente, *Excellentissimum*, extendit ad festum Corporis Christi non solum pro die, sed pro octaua. Leo autem X. priuilegium hoc profesto immaculatæ Conceptionis Deiparæ extendit in tota Hispania. Quæsierim autem, an in omnibus Hispaniæ Ecclesiis suspendatur?

¹¹³⁹ Non suspenditur in omnibus Hispaniæ Ecclesiis. Quia concessio illa non fuit absoluta, sed pro illis tantum Ecclesiis, in quibus recitatur officium immaculatæ Conceptionis ordinatum per quendam Prothonotarium, cuius Missa incipit, *Egredimini*. Sic Nauarr. *summæ* c. 27. num. 181. Couarruias *ad. c. Alma*, part. 2. §. 5. num. 2.

¹¹⁴⁰ In omnibus Hispaniæ Ecclesiis suspenditur. Quia consuetudine effectum est, vt extensio habeat locum, quamvis prædictum officium non dicatur. Ita Henriquez *lib. 13. c. 47. num. 4. Auila p. 5. d. 4. sect. 2. dub. 9. Suarius d. 34. sect. 1. num. 41. Castro Palao de Censur. d. 5. punct. 4. §. 2. num. 17.*

¹¹⁴¹ Certum hoc esse reor, adiiciens ex Suario *n. 41.* hoc priuilegium ex Tridentino minime reuocatum esse. Quia non est concessum singularibus personis, vel Conuentibus; sed Prouinciæ, vel Regno.

Dvbiwm XXXVI.

Priuilegia præfata, & alia quæ max referam, circa interdicti suspensionem, suntne à Tridentino reuocata?

¹¹⁴² PRæter priuilegia tempore interdicti concessa, quæ dubio proximo expressi, ali# sunt extensiones aliquibus Religionibus factæ. De quibus late Henriquez *lib. 13. c. 48. Auila part. 5. d. 4. sect. 2. dub. 9. Manuel in exposit. Cruciatæ, addit. ad §. 5. num. 38.* vbi asserit, Religiosis M#dicantibus concessum esse priuilegium suspendendi interdictum in suorum Sanctorum festiuitatibus: in festo Circumcisionis, Epiphaniæ, & in quatuor festiuitatibus Beatæ Mariæ Virginis, & in festis Apostolorum, ac denique in Dedicationis suarum Ecclesiarum festo. Prætrrea ex concessione sacra Ordini Sancti Hieronymi testatur, posse Mendicantes interdictum suspendere in festiuitatibus Apostolorum. Sanctissimæ Trinitatis, Sanct. Ioannis Baptistæ. Sanct. Marci, & Sanct. Lucæ, & in festo Omnium Sanctorum, omniumque fidelium Defunctorum commemoratione, quatenus dicitur Missa maior, & fit processio. Iam requiro, num hæc priuilegia sint à Tridentino sess. 25. c. 12. renocata?

¹¹⁴³ Reuocata iam sunt. Quia id Sacra Cardinalium Congregatio declarauit. Sic Nauarr. *summæ* c. 27. num. 190. & cons. 7. *de priuileg. in noua edit. Garcia de benefic. part. 3. c. 2. num. 278. & part. 5. c. 8. num. 87.* vbi Cardinalium decisionem refert Bonacina *tom 1. de Censur disputation. 5. punct. 1. numer. 25.*

¹¹⁴⁴ Non sunt reuocata. Quia in Tridentino solum reuocantur priuilegia aliquibus Religionibus concessa, quæ omnino eximebantur ab obseruatione interdicti in Ecclesia matrice positi, vt ex Collectore priuilegiorum Ordin. Mendicant. *verbo Interdictum 1. §. 26. & 27.* refert Sayrus *libr. 5. thesaur. c. 13. num. 24.* At ex vi horum priuilegiorum non eximuntur omnino Mendicantes ab obseruatione interdicti, sed pro aliquibus tantum diebus, & in ordine ad aliquem effecdum. Ita Henriquez *libro decimo tertio, capite quadragesimo octauo, numero primo.* Manuel. *quæstionum Regularium, tomo secundo,*

quæstione 112. numero secundo Alterius de interdict. disputatione prima, capite quarto, Savrus libro quinto, capite decimo tertio, numero vigesimo quarto, & alij.

¹¹⁴⁵ Hinc sententiam probabiliorem esse crediderim. Vnde his diebus, in quibus ex c. *Alma*, ex Bulla Martini V. & Leonis X. ex priuilegiisque Religiosorum interdictum generale loci sus penditur diuina officia permittuntur sol#niter celebraris, cāpanis pulsatis, ianuis apertis, alta voce, excommunicatis protsus exclusis,[314] sed interdictis admissis, ita tamen, vt illi, ob quotum excessum est interdictum latum, altari nullatenus appropinquent, hoc est, nullo modo communicent, neque ab illis oblationes in Missa accipiantur. Suarius *d. 34. sect. 1. num. 37.* Coninch *d. 17. num. 35.* Nam de propinquitate secundum locum non videtur commodè textus intelligi, cum vix definiri posset, quæ propinquitas sit prohibita.

Dvbiwm XL

Sub Festis Natalis Domini Paschæ, & pentecostes, in quibus interdictum suspenditur, comprehenditurne primus tantùm dies?

¹¹⁴⁶ PRIMUS tantum dies comprehenditur. Quia de solo illo fit Officium Natiuitatis, Paschatis, ac Pentecostes: aliis diebus de Sancto Stephano, Sanct. Ioanne, &c. vel de Paschatis Octaua At si ob Officium Octauæ illis diebus celebratum priuilegium extendendum esset, ad totam Octauam extenderetur, quod videtur absurdum. Sic Gloss *ad c. Alma, v. Assumptio.* Syluester verbo *Interdictum 5. quæst. 2. numer. 3.* Nauarr *summ. c. 27. num. 182.* Henriquez *lib. 13. c. 47. num. 2.* Sayrus *libr. 5. c. 13. num. 4.* Suarius *disputation. 34. section. 1. numer. 38.* Filliucius *tr. 18. num. 109.*

¹¹⁴⁷ Non comprehenditur dies primus tantùm, sed omnes dies Festiui Natiuitatis Domini, Paschæ, ac Pentecostes comprehenduntur. Quia. iuxta communem morem loquendi, qui in his maxime spectandus est, illi dies, qui vt Festiui obseruantur in Natalitio Domini, Resurrectione, & Spiritus Sancti aduentu in honorem illarum festiuitatum obseruantur. Quod non tollit quominus in honorem aliorum Sanctorum simul obseruari valeant. Ita Sotus *in 4. distinct. 22. quæstion. 3. art. 1. conculusion. 4.* Viualdus *titul, de interdict. num. 137. & 138.* Auila *part, 5. d. 4. sect. 2. dub. 9.* Coninch. *d. 17. num 37.* Hurtado *de interdict. difficultate 7. numero 24.*

¹¹⁴⁸ Fateor, primam sententiam esse communem sed secundam probabilem admodum esse credo, imo ita iam ex praxi receptam, vt communem hanc, non illam possim quodammodo nuncupare.

Dvbiwm XLI.

Initium solemnitatis Natalis Domini ad interdicti suspensionem, sumendumne est a Laudibus Vigilæ?

¹¹⁴⁹ OMnes conueniunt hasce festiuitates à primis Vesperis Vigilæ incipere. De tribus solemnitatibus Paschalibus asserunt Sotus *in 4. distinct. 22. quæstion. 3. art. 1. post 4. conclus.* Paludanus *ibi. distinct. 18. quæstion. 8. articul. 2. conclusion. 7.* & alij incipere à Missa Vigilæ antecedentis. Et quidem de Festo Paschatis id certum existimo. Quia omnes Doctores conueniunt à primis Vesperis incipere Festi Solemnitatem: at Vesperæ in Missa Vigilæ continentur, & simul cum ipsa dicuntur: ergo à Missa incipit Paschatis solemnitas. De Festo autem Pentecostes hac ratione id probatur. Quia Missæ præfatio dicitur de Spiritu Sancto, & communicanda legitur. Ergo Missa illa ad festiuitatem diei sequentis pertinet: ac proinde ab eo tempore festiuitas incipit. Quæsierim vero de Natalitij Domini Festo, num eius initium sumendum sit à Laudibus Vigilæ?

¹¹⁵⁰ Sumendam quidem est. Quia à Laudibus Vigilæ fit officium duplex, quasi iam Natalis solemnitas inchoetur. Sic Paludanus *citatus*, & probabile esse Sayrus *lib. 5. thesaur. c. 13. num. 7.* affirmat.

¹¹⁵¹ Non est sumendum à Laudibus huius solemnitatis initium, sed à primis Vesperis. Quia si ex eo quod Laudes in Officio Vigilæ sub Officio duplici recitentur, sumatur initium Natalis solemnitatis, quoad interdicti suspensionem, affirmandum est, ab eo tempore, quo Laudes recitari possunt, interdictum suspendi, ac proinde à prima nocte diei antecedentis Vigiliam, esse suspensum: quod est omnino falsum. Ita Suarius *disputation 34. section. 1. numer. 40.* Polanco *in direct. Confess. pag 150.* Auila *part. 5. disputation. 4. section. 2. dub. 10. conclus. 2.* Palao *de Censur. disputation. 5. punct. 4. §. 2. numer. 20.*

¹¹⁵² Cum his opinor. Nam Missæ introitus in Vigilia præscriptus manifeste indicat, haud ab eo tempore Natalem solemnitatem incipere. Inquit enim Ecclesia: *Hodie sciētis, quia veniet Dominus, & manē videbitis gloriam eius.* Officium vero duplex, quod in Laudibus, & in Missa Vigilæ fit, præscribitur, non quod sit initium solemnitatis, sed quia est dispositio ad tantum festum.

Dvbiwm XLII.

In festiuitatibus concessis Cap. Alma, ad Interdi¹¹⁵³cti suspensionem, licitumne est cadauera defunctorum publico, ac solempni ritu sepelire?

¹¹⁵⁴ REcolo, locale, vel personale interdictum Ecclesiastica sepultura priuare. A qua quidem priuatione Clerici eximuntur. *c. Quod in te, de pœnit. & remissionib.* dummodo

personali speciali interdicto ligati non sint, nec dederint ei causam culpabilem. At in huius priuilegij vsu quatuor requiruntur conditiones. Prima est, vt sepultura detur eis in cœmeterio Ecclesiæ: vsus obtinuit, vt nomine cœmeterij quilibet locus sacer intelligatur. Secunda, vt fiat sine pulsatione campanarum. Tertia, ne sepultura cum solemnitate (Ecclesiastica) fiat: nam quæ ad humanum honorem pertinet, non prohibetur. Quarta, vt fiat cum silentio, hoc est absque officiis diuinis, quæ more Ecclesiastico dici assolent. Dubium autem est, num in festiui-[315]tatibus in *cap. Alma* concessis, & aliis Apostolicis constitutionibus liceat corpora defunctorum quorumlibet publicè, ac solemniter sepelire?

¹¹⁵⁵ Licitum est. Quia quibus communicamus viuis, defunctis communicare possumus. *Cap. Sane 1. 24. quæstion. 2.* Sed in hisce festiuitatibus licite Clerici cum omnibus fidelibus in diuinis officiis communicant. Ergo etiam cum illis iam defunctis communicare possunt. Et quia sepultura Sacra non tam ratione sui, quam ob diuina officia ei adiuncta prohibetur. Ergo concessis diuinis officiis sepultura censetur concedi. Sic D. Antonin. *part. 3. titul. 29. cap. 4. Angel. verb. Interdictum 6. num. 25. Syluest. ibi, 5. quæstion. 2. Tabien. ibi, 5. num. 12. Nauarr. summæ cap. 27. num. 181. Henriquez l. 13. c. 44. n. 5. Bonacina tom. 1. de Censur. d. 5. punct. 5. numer. 6. & alij.*

¹¹⁵⁶ Non est licitum. Quia priuatio sepulturæ Ecclesiasticæ: est vnus ex quatuor effectibus interdicti distinctus à diuinorum officiorum priuatione. *c. Si ciuitas, de sententia excommunicationis, in 6. c. Episcoporum, de priuileg. eodem lib.* At laicis tempore generalis localis interdicti denegatur Ecclesiastica sepultura, quæ solis Clericis est concessa *c. Quod in te, de pœnit. & remissionib.* neque in *c. Alma*, hæc denegatio reuocatur, cum ibi nulla facta sit sepulturæ Ecclesiasticæ mentio. Ergo minime possunt Ecclesiasticæ sepulturæ: tradi. Ita Suarius *d. 35. section. 1. num. 13. Coninch. d. 17. num. 55. Auila d. 4. sect. 3. dub. 3. Filliucius tractat. 18. numer. 99. Hurtado de interdict. diffic. 9. Vgolinus tab 5. c. 9. § 1.*

¹¹⁵⁷ Hoc probabilius mihi, concedenti quidem quibus communicamus viuis posse communicare defunctis in eadem re, secus in diuersa. Vnde cum non communicemus viuis in sepultura Ecclesiastica, sed solum in diuinis officiis, infertur, cum ipsis defunctis solum in officiis communicare posse. Abnego autem, Ecclesiasticam sepulturam prohiberi ratione diuinorum officiorum tantum: siquidem vere ratione sui etiam prohibetur.

Dvbiwm XLIII.

*Priuilegium Clericis concessum circa
Ecclesiasticam sepulturam tempore
interdicti, extenditurne ad interdictum
locale speciale, si Clericus illius lo ci sit?*

¹¹⁵⁸ SI de interdicto locali speciali loquamur, nemini est dubium, Ecclesiasticam sepulturam eo tempore cunctis prohiberi. Solum est dubium, an exceptio, & priuilegium Clericis concessum, circa sepulturam, extendatur ad interdictum hoc locale speciale?

1159 Non extenditur. Quia in illo e. *Quod in te*, vbi sepultura Ecclesiastica Clericis decedentibus conceditur, sermo est de interdicto locali generali. Ergo non debet hæc concessio ad locale speciale interdictum extendi. Sic Innocent. *ad cap fin. de excess. Prælator.* Ioann. Andrad *cap. Quod in te, de pœnit. & remiss. Summ. Astens. part. 2. libr. 7. titul. 16. articul. 3. initio.*

1160 Extenditor quidem. Quia textus in c. *Quod inte*, mentionem faciens interdicti generalis localis, speciale non exclusit: & illa generalis interdicti localis mentio facta est, quia interdictum generale est frequentius, non vt dispositionem restringeret. Ita Abbas *ad cap. Quod in te, num. 10.* Sylvester verbo *Interdictum 5. numer. 10.* Couarruias *ad cap. Alma, part. 2. §. 2. numer. 7.* Henriquez *libr. 13. capit. 44. numer. 4.* Sayrus *libr. 5. thesaur. capit. 8. à numero 12.*

1161 Communem sententiam affirmantem. Clericum in ea Ecclesia specialiter interdicta sepeliri posse, si ipsiusmet Ecclesiæ sit, defendo. Nam licet expediens sit, vt in Ecclesia non interdicta, si commode fieri possit, sepeliatur: nulla tamen est obligatio, cum nullibi inueniatur Clericus à sepultura loci specialiter interdicti exclusus, vti ex c. *Quod in te*, probaui.

Dvbiwm XLIV.

Si Clericus illius loci specialiter interdicti non sit, sed alienus, potestne in eo sepeliri?

1162 Minime potest. Quia cum habeat Ecclesias non interdictas, vbi possit sepulturæ amandari, non debet Ecclesia interdicta illi concedi. Sic Panormit. *ad cap. Quod in te, num. 10.* Sylvester verbo *Interdictum 5. numer. 10.* Couarruias *ad cap. Alma, part. 2. Paragraph 2. numer. 8.* Henriquez *libr. 13. capit. 44. numero 4.*

1163 Potest planè. Quia nullus textus concessam Clericis sepulturam tempore interdicti localis restringit ad propriam Ecclesiam. Ita Hostiens. *ad cap. final. de excess. Prælator.* Paludanus *in quarto, distinctione decima octaua, quæstione octaua, articulo secundo, conclusione decima.* Sayrus *libro quinto, thesaur. capite octauo, numero decimo tertio.* Auila *parte quinta, disputatione quarta, sectione tertia, dubio secundo.*

1164 Hanc sententiam probabiliorem esse crediderim. Nam ex eo, quod Clericis in cap. *Alma*, concessum sit diuina celebrare, tam Clericos illius Ecclesiæ, quam alienos admitti posse non dubito. Ergo eadem ratione ex concessione sepulturæ Clericis facta omnes indifferenter poterunt admitti. Quia ratio concessionis eadem in omnibus est, scilicet Clericalis Ordo. Præterquam quod plures essent Clerici ab Ecclesiastica sepultura excludendi, cum plures adsint nulli speciali Ecclesiæ adscripti.

[316] **Dvbiwm XLV.**

*Interdictus potestne in cœmeterio
diuina celebrare, & audire?*

¹¹⁶⁵ **C**Ap. *Sacro, de sententia excommunicationis, & Cap. Is, cui, eodem titulo, in 6.* deciditur interdictum esse priuatum ab ingressu Ecclesiæ. Aliquando tamen hic. effectus suspensioni tribuitur. *Cap. Cum medicinalis, de sententia excommunications.* Requirit tamen hic effectus, specialem sententiam, quia non est annexus interdicto absolute. sed est quasi nouum interdictum. Cuius effectus sunt priuatio, & exclusio ab exercitio Ordinis Sacri in Ecclesia, & à sepultura in ipsa, eiusque cœmeterio. *Cap. Is, cui.* Item ab auditione diuinorum officiorum in eadem Ecclesiæ. *Cap. Præsenti 5. q 2. & Cap. Is, cui.* Nomine Ecclesiæ venit quodlibet Templum Episcopi autoritate ad sacra peragenda deputatum *c. penult. de immunit. Eccl.* Quæsierim ergo, an interdictus possit in cœmeterio diuina celebrare, & audire?

¹¹⁶⁶ Non potest. Quia sepultura in cœmeterio huic interdicto prohibetur: ergo etiam censenda est prohibita celebratio, & auditio diuinorum. Et quia si cœmeterium contiguum Ecclesiæ sit, sub Ecclesia videtur comprehensum. Argum. *Cap. Si ciuitas, de sent. excomm. in 6.* vbi interdicta Ecclesia, cœmeterium contiguum illi interdictum esse censetur. Sic Paludan, *in 4. dist. 18. q. 7. a. 3. concl. 2.* Fauet Glossa *ad c. Is, cui, v. Cœmeterio, de sent. excomm.*

¹¹⁶⁷ Potest quidem in cœmeterio diuina celebrare. & audire, non sepeliri. Quia *c. Is, cui.* Pontifex loquutus de sepultura dixit, interdicto cuique prohibitam esse tam in Ecclesia, quam in cœmeterio. At cum de diuinis officiis loqueretur, solum Ecclesiam expressit, subdens ibi celebrantem irregularem fieri. Ergo satis indicauit, officia diuina in cœmeterio non esse tempore interdicti prohibita Ita Gloss *ad cap. Is, cui, v. In ea.* Anchar. *ibi, n. 1.* Geminian. *num. 6.* Nauar. *c. 27. n. 170.* Vgol. *tab. 5. c. 16. §. 3. num. 2.* Sayr. *l. 4. thes. c. 7. n. 16. & l. 5. c. 9. n. 22. & 23.* Bonac. *tem. 1. d. 5. pun. 5. n. 11.* Fill. *tr. 18. n. 103.* Suar. *d. 35. sect. 4. à.n. 12.*

¹¹⁶⁸ Hoc dicendum. Fateor enim, accessorium naturam principalis sequi: attamen id in fauorabilibus, non in odiosis. At si in *c. Si Ciuitas*, sub interdicto Ecclesiæ cœmeterium contiguum comprehendatur, non est, quia cœmeterium Ecclesiæ sit accessorium: sed ne Ecclesiæ interdictum eludatur; quod in casu nostro non procedit: hoc enim interdictum non afficit Ecclesiam, sed personam in ordine ad Ecclesiam: vnde etsi cœmeterium sit Ecclesiæ accessorium, quia tamen non est accessorium personæ in ordine ad Ecclesiam interdictæ, ex interdicto ab ingressu Ecclesiæ non infertur, esse à cœmeterio interdictum.

Dvbiwm XLVI.

Diaconus, cui est Ecclesiæ ingressus interdictus, potestne extra Ecclesiam existens, Euangelium cantare, vel Missam audire?

¹¹⁶⁹ Potest profectò. Quia hic non in Ecclesia, sed extra diuina audit, ac ministrat. Sic Henriquez *libro 13. capite 43. numero 4. Auila parte 5. disputatione. 4. dubio 5. ante 6. conclusion.*

¹¹⁷⁰ Non potest. Quia Euangelium canens vnicam cum sacrificante in Ecclesia actionem constituit, & moraliter censetur in Ecclesia fieri. Ita Geminian *ad. cap. Is, cui, n. 7. D. Antonin. p. 3. tit. 26. c. 2. §. 2. Sylvester verbo Interdictum 6. q. 6. Vgolinus tab 5. c. 16. §. 2. num. 2. Filliucius tractat. 18. num. 104. Bonacin. tom. 1. disputation. 5. punct. 5. num. 11. Suarius disputation. 35. sect. 4. num. 7. & 8. Sayrus libr. 5. thesaur. capit. 9. numer 20.*

¹¹⁷¹ Hanc communem quidem eligo sententiam. Quia huiusmodi personæ interdictæ non prohibetur materialis in Ecclesiam ingressus, sed formalis, scilicet, ne diuinorum, quæ in Ecclesia fiunt particeps sit. Ergo seu Euangelium canens, seu Missam exaudiens, formaliter init Ecclesiam.

Dvbiwm XLVII.

Tempore, quo diuina non celebrantur, interdictus ab Ecclesiæ ingressu potestne Ecclesiam ingredi, ibique preces fundere?

¹¹⁷² Non potest. Quia *cap. Latorem 33. quæst. 2. cuidam matricidæ prohibetur Ecclesiæ ingressus per integrum annum, & subditur, Vt ante fores Ecclesiæ stans, orans, & deprecans Deum perseueret.* Ergo non potest intra Ecclesiam orare, ac Deum, deprecari. Sic Calderin. *de interdict. memb. 2. Abbas ad cap. Cum Ecclesia, n. 3. Tuschus de visitat. & regim. Eccl. c. 32. num. 7. Vgolin tab 5. c. 16. §. 1. Alter. de interd. d. 7. cap. 2. sect. 4. Suarius d. 35. sect. 4. n. 23. Filliuc. tract. 18. num. 105.*

¹¹⁷³ Potest equidem. Quia Tempia deputata sunt eo fine præcipuo, vt ibi Sacra solemniter peragantur, & populus ad ea audienda corgregetur: ergo Templum ingrediens quando nec sacra peraguntur, nec ea audire potest, non videtur ingredi Templum formaliter, & quatenus institutum est: ac proinde nec præceptum violare. Ita Bonac. *tom. 1. disputation. 5. punct. 5. numer. 11.*

[317] **Dvbiwm XLVIII.**

An ex vi interdicti ab Ecclesiæ ingressu quis prohibeatur Sacramenta tn Ecclesia recipere?

¹¹⁷⁴ **P**rohibetur quidem. Quia ideo interdictus huiusmodi priuatur Ecclesiam ingredi, cum diuina celebrantur, quod Ecclesia ad id præcipuè est deputata: at etiam deputata est ad Sacramentorum receptionem: ergo Sacramentorum receptio censi debet esse prohibita: præcipuè cum Sacramentorum receptio nobilius quid sit, quam diuinorum officiorum assistentia. Sic Gloss. ad *c. Præsenti* 5. q. 2. & ad *c. De viro nefando* 12. q. 2. & ad *c. Latorem* 33. q. 2. vbi prohibito Ecclesiæ ingressu, simul prohibetur communio Angel. v. *Suspensio*, 3. nu. 4. Syluest v. *eodem*, q. 5. Sayr. l. 5. thes. c. 9. n. 21. Laym. l. 1. tr 5. p. 4. c. 1. fine Coninch. d. 17. n. 59. Suar. d. 35. sect. 4. num. 5.

¹¹⁷⁵ Non prohibetur. Quia pænæ extendendæ non sunt absque manifesto textu, vel ratione: At nullus est textus, ex quo colligatur interdicto ab Ecclesiæ ingressu prohibitam esse Sacramentorum receptionem: quin potius ex *c. Sacro, de sent. excom.* & *c. Is cui, eod. tit. in 6.* non leuiter infertur concessam esse: siquidem solum ibi memoratur, prohibitam ei esse diuinorum celebrationem, & auditionem, & sepulturam: ergo cum nulla de Sacramentorum receptione mentio fiat, intelligi debet esse permissa. Ita Henriq. l. 13. c. 32. n. 2. Auilap. 5. d. 4. dub. 5. conc. 6. Bonac. tom. 1. d. 5. pun. 5. n. 12.

¹¹⁷⁶ Spectato iuris rigore probabilior hanc reor esse sententiam. Fateor enim, Ecclesiam deputatam esse ad Sacramenta ministranda, & recipienda: ex interdicto autem ab ingressu Ecclesiæ non prohibetur quis omnibus ad quæ Ecclesia deputatur: sed illis tantum, quæ ex aliquo textu colliguntur. Cum vero ex nullo colligatur Sacramentorum receptionem prohiberi, ri, haud est asserendum.

CAPVT XI.

Circa Peccatum, & pœnas violentium Interdictum.

Dvbiwm XLIX.

Clericus violans interdictum officia diuina in loco interdicto celebrando: peccatne lethaliter?

¹¹⁷⁷ **C**ertum est, Clericum violentem interdictum siue personale, siue locale ministrando Sacramentum, vel illud recipiendo, mortaliter delinquere. Quia contra prohibitionem Ecclesiasticam in re graui delinquit. Dubito autem, an mortaliter delinquat Clericus officia diuina in loco interdicto celebrando?

¹¹⁷⁸ Non delinquit. Quia non videtur tam grauis materia esse, quam Sacramentorum receptio aut ministratio. Sic Caiet. v. *interdicti violatio*, dubius tamen, nec audens absolute proferre sententiam.

¹¹⁷⁹ Delinquit profectò. Quia suo ex genere est grauis materia officia diuina contra tam graue Ecclesiae præsriptum in loco interdicto celebrare. Ita Toletus *libr. 1. capit. 20*. Sayrus *libr. 5. thesaur. capit. 14. numer. 5*. Hurtado *de interdict. difficultat. 10. numer. 32*. Layman *lib. 1. tractat. 5. part. 4. capit. 3. numer. 1*. Bonacin. *tom. 1. disputation. 5. punct. 7. numer. 3*. Coninch *disp. 17. numer. 64*. Suarius *disputation. 34. section. 4. à numer. 10*.

¹¹⁸⁰ Adeo communem, ac veram hanc sententiam esse existimo, vt præter dubium Caietanum, reliqui omnes constanter affirmant, ex se, & ex suo genere peccatum lethale esse interdicti violationem quoad officia diuina celebranda siue personale sit, siue locale. Quare Clericus diuinis assistens, aut interdictus, aut in loco interdicto, aliter quam permissum est, lethaliter peccat. Dixi *ex se, & ex genere suo*, nam ex leuitate materiæ sæpe veniale esse potest. Si enim parti officij diuini arbitrio prudentis non notabili Clericus interdictus assistat, vel illam in loco interdicto recitet absque moderatione præscripra in c. *Alma*, non mortale, sed veniale piaculum committet.

Dvbiwm L.

An laicus pecc, etsi secluso Ecclesia contemptu, violentia, & fraude, diuinis officiis in loco interdicto assistat?

¹¹⁸¹ Certum est, laicos Sacramenta recipientes dum interdicto illigantur, graue peccatum committere. Quia directe ab eorum receptione vi personalis interdicti excluduntur: & cum materia grauis sit, non est, vnde à lethali excusentur. Idem est si illa in loco interdicto recipant. Quia eo ipso, quo Sacerdotibus prohibita est Sacramentorum administratio, consequenter laicis eorum receptio prohibetur. Si vero de assistentia diuinis loquamur, multi sunt casus, in quibus omnes ferè Doctores laic# peccatum mortale cõmittere affirmant. Verto autem in quæstionem an secluso Ecclesi# contemptu, violentia, fraude, aliisque circumstantiis extrinsecis peccatum mortale laici committant, si in loco interdicto diuinis assistant.

¹¹⁸² Nullum per se peccatum committunt. Quia nulla extat lex prohibens laicis diuinorum officiorum assistentiam in loco interdicto: sed solùm Clericis, ne officia diuina laicis præsentibus peragant. Sic Caiet. v. *Interdicti violatio*. §. *pen.* Nauar. *sum. c. 27. n. 187*.

¹¹⁸³ Committunt per se aliquod peccatum. Quia *cap. Si sententia, de sentent. excommunic. in 6.* asseritur, laicos tempore interdicti diuina extra Ciuitatem iriterdictam audire posse: quod frustra aduerteretur, si possent in Ci-[318]uitate interdicta diuina audire. Ita Doctores cuncti, Caietano, & Nauarro exceptis. Plures Dubio sequenti citabo.

¹¹⁸⁴ Existimo nimis late in hac re Caietanum, & Nauarrum esse locutos. Nam sic assistentes Ecclesiae intentioni aduersantur. quæ est laicos ab officiis diuinis in loco

interdicto celebratis remouere: alias non prohiberet in c. *Alma*, ne campanis pulsatis, néve alta voce, & apertis ianuis officia celebrarentur.

Dvbiwm LI.

An mortale sit laicos diuinis sine Ecclesiæ contemptu in loco interdicto assistere?

¹¹⁸⁵ **M**ortale non est, sed veniale solummodo. Quia comparatione laicorum hæc assistentia non videtur grauis materia, maxime si ea fuerit in officiis diuinis pr#ter Miss# Sacrificium. Sic Syluest. v. *Interdictum* 6. n. 7. Sotus in 4. dist. 22. q. 3. a. 1. concl. 6. Henr. l. 13. c. 46. n. 3. Valent. tom. 4. d 7. q. 8. pun. 2. Auila p. 5. d. 5. dub. 2. & alij.

¹¹⁸⁶ Mortale quidem est ex suo genere Quia assistentia diuinis officiis grauis materia est, ad quam si ex voto quis obligaretur, non est dubium, mortaliter in illius trãsgressione peccaturum. Cum ergo ex vi interdicti hæc assistentia laicis sit prohibita, efficitur, laicos transgredi#tes hanc legem lethaliter esse peccaturos. Ita Innocent. ad c. *Tanta, de excess. Prælator. num. 2.* D Antoninus p. 3. tit. 27. c. 4. fine. Suarius d. 34. sect. 17. Filliucius tr. 18. tr. n. 54. & 81. Si Coninch. disput. 17. num. 64. & 67. Hurtado de interdict. diffic. 10. à num. 32. Bonacin. tom. 1. d. 5. punct. 7. numer. 1.

¹¹⁸⁷ Probabilem satis primam sententiam esse iudico, sed probabiliorem secundam. Cuius grauitati transgressionis non obest, quod indirecte laicis hæc prohibitio facta sit: modo vere sit facta. Sicuti non obest, vt fideles excommunicatum denunciatum vitare teneantur, quod communicatio huiusmodi indirecte illis sit interdicta, directe autem excommunicato.

Dvbiwm LII.

Violatores interdicti localis incurrntne suspensionem?

¹¹⁸⁸ **C**etrum est, Clericos violantes interdictum per Ordini Sacro annexum actum, irregularitatem incurrere Extra hunc vero casum nullam esse Clericis irregularitatem impositam. Item Clericum, vel Religiosum violent# interdictum locale, reddi inhabilem ad electionem tam actiuam, quam passiuam. Quæsierim autem, an violatores interdicti localis suspensionem incurrant?

¹¹⁸⁹ Incurrunt quidem suspensionem ab officio & beneficio, & consequenter à iurisdictione Quia sic videtur decerni in cap. fin. de excessib Prælat. Sic Gloss. hîc, verbo *Irritas* Couarruias ad c. *Alma*, pârt. 2. §. 2. num. 2. Auila part. 5. d. 5. dub. 4. Suarius d. 34. sect. 4. n. 16. Laym. l. 1. tr. 5. p. 4. c. 3. n. 3.

¹¹⁹⁰ Non incurrit suspensionem maxime à iurisdictione. Quia ex prædicto textu huiusmodi pœna non colligitur, siquidem sententiæ ibi annullantur non oh interdicti violationem, sed quia inique latæ fuere. Ita Sayr. l. 5. thesc. 14. n. 12. plures referens. Coninch. d. 17. dub. 4. numer. 71. Bonacina tom. 1. disput. 5. punct. 7. numer 4.

¹¹⁹¹ Cum his opinor. Quia sine manifesta textus expressione, non est tam grauis pœna imponenda. Moneo, Religiosos, qui interdictum generale loci, quod ab Ecclesia matrice obseruatur, in suis Ecclesiis non obseruauerint, vel celebrando, vel alios ad officia diuina admittendo, vltra præfatas pœnas excommunicationem incurrere, teste Suatio *disput. 34. sect. num. 19.* & aliis.

Dvbiwm LIII.

*Clericus non interdictus, & in loca
non interdicto admittens interdictos ad
celebrationem, & c. incurritne interdictum
ab Ecclesiæ ingressu. Ad quod opus est, vt
sit à iurisdictione Ordinaria exemptus?*

¹¹⁹² EX eo quod Clericus non interdictus, & in loco non interdicto admittat interdictos ad celebrationem, eisve Sacramenta ministret, vel sepulturam Ecclesiasticam concedat, irregularis non est. Quia nullibi constat, hanc pœnam ob hoc delictum esse appositam: & irregularitas solummodo in casibus à iure expressis incuitur. Est tamen et Ecclesiæ ingressus interdictus quovsque ad arbitrium eius, cuius sententiam contempsit, competenter satisfaciatur. *c. Episcoporum, de priuileg. in 6.* Quæ rim vero, num ad hanc pœnam incurrendam, opus sit, vt Clericus ab Ordinaria Episcopi iurisdictione sit exemptus?

¹¹⁹³ Opus quidem est. Quia *Cap. præfato* dicitur: *Clerici sæculares, vel Regulares quantumcumque exempti.* Sic Nauare, *summæ capite vigesimo quinto, numero nonagesimo quarto.* Henriquez *libro decimo tertio, capite quadragesimo tertio, numero tertio.* Suarius *disputatione. trigesima quarta, sectione quarta fine.* Auila *parte quinta, disputatione quinta, dubto quarto, conclusione quarta.*

¹¹⁹⁴ Opus non est. Quia ly *Quantumcumque exempti* non ad restringendam, sed potius ad ampliandam dispositionem, est appositum. Ita Sayr. *l. 5. thes. c. 14. n. 8.*

¹¹⁹⁵ Probabile hoc, sed probabiliorem reor esse secundam; quia textui magis accommodata est & cum de pœnis agitur, mitior lecgis expositio est præferenda.

[319] CAPVT XII.

Circa Interdicti Relaxationem.

Dvbiwm LIV.

An quoad aliquos effectus manente interdicto suspendi id possit à quocumque feratur?

¹¹⁹⁶ SVspendi interdictum ad tempus ab eo qui id tulit possot, dubium non est. Quia cum potestatem habuerit apponendi, & tollendi illud, à fortiori id potest pro aliquo tempore suspendere: illa enim suspensio est interdicti sublatio, & tacita illius impositio. Quæsierim vero, an quoad aliquos effectus manente, suspendi interdictum possit?

¹¹⁹⁷ Potest profectò. Quia *Cap. Dilectis filiis, de appellation.* Decanus quidam interdicti sententiam ferens, eius effectum, ad tempus decreuerat suspendendum. Ergo non solum à Pontifice, sed ab eo, qui interdicti sententiam tulit, potest interdictum suspendi quoad aliquos effectus quoad alios manente. Sic Doctores multi ad hoc *cap.* quos sequitur Couarruias *ad c. Alma, part. 2. §. 2. num. 4.* Nauarr. *summ. c. 27. num. 165.* Henriquez *l. 13. c. 51. numer. 5.* Sylvester *verbo Interdictum 3. quæst. 5. Angel. eodem 8. num. 3.* Suarius *disput. 38. sect. 3. num. 5.* Probabile reputat Auila *p. 5. d. 6. dub. 4. concl. 1. 2. & 3.*

¹¹⁹⁸ Non potest à quocumque feratur, sed solum à Pontifice. Quia interdicti effectus sunt ei ex iuris dispositione annexi, imo in ipsorum priuatione interdicti essentia à Pontifice constituta est: at nemini alteri à Pontifice datum est Pontificiam dispositionem mutare: ergo. Ita Abbas in *Cap. Ad hæc, de appellationib.* Auila *conclusionem quartam, Hurtad. de interdicti. diffic. 16. num. 50.*

¹¹⁹⁹ Fateor, primam sententiam communem, & admodum esse probabilem, probabiliorem tamen reor esse secundam. Nam interdictum est locale, vel est personale. Si locale est, locus redditur incapax, vt in eo diuina sicut prius peragantur. Quod adeo est verum, vt fere omnes Doctores asserant, perseuerante interdicto, non posse Iudicem ibi diuina celebrare; nam æquè ipsi, & alij lege à iure communi inducta ligatur. Ergo signum est effectus interdicti non posse suspendere. Eadem ratione id de interdicto personali probo, à cuius effectibus eximi nullus potest, nisi ab interdicto eximatur, quia non ab alio, quam à Pontifice effectus illi interdicto annectuntur. Fateor tamen posse Iudicem partem interdicti suspendere, & priuare personam interdictam à diuinorum assensu tantum, vel à celebratione, vel à Sacramentorum receptione. Sed hæc priuatio non est interdictum, Censura, sed quædam pœnalis prohibitio ab interdicto distincta.

Dvbiwm LV.

Destructa Communitate interdicta, si aliquis ex illa susistat, ligaturne interdicto?

¹²⁰⁰ Cessat interdictum absque absolutione, subiecto illius destructo: vt si latum sit in aliquam Ecclesiam, illa vero omnino destruat, cessabit interdictum: quod non est verum cum locus Ecclesiæ interdictus est; quia ibi manet solum Ecclesiæ. Idem dixerim de Communitatis interdicto; si enim hæc omnino extincta sit, illius interdictum cessabit; quia

cessat subiectum, cui inesse debet. Quæsierim autem, an si destructa Communitate, aliquis ex illa subsistat, adhuc interdicto ligetur?

¹²⁰¹ Ligatur quidem. Quia iura Communitatis in ipso perseuerant. Argum. *leg. Sicut municipij, ff. Quod cuiusque vniuersitatis*. Sic Alterius *de interdict. d. 11. c. 3*. Bonac. *tom. 1. de Cens. d. 5. pun. vlt. n. 3*.

¹²⁰² Non ligatur. Quia interdictum Communitatis non illigat singulas personas, nisi quatenus Communitatis partes sunt. Ad destructa Communicate partes illius esse non possunt: ergo. Ita omnes reliqui Doctores, quos memorat, ac sequitur Castro Palao *de Cens. d. 5. punct. 7. §. 1. n. 3*.

¹²⁰³ Idem affirmo videns legero illam *Sicut municipiis* ad summum probare, iura fauorabilia Communitatis singulos destructa Communitate retinere, non autem probat pœnalibus grauari.

Dvbiwm LVI.

Parochus alius ve proprius Sacerdos potestne interdictum personale speciale non reseruatum in foro conscientiae relaxare?

¹²⁰⁴ Certum est, interdictum personale speciale relaxari posse tum ab Episcopo, tum à Religiosis habentibus priuilegium absoluendi à Censuris, vt ex communi docet Henriqu. *libr. 13. capit. 35. numer. 3*. Auila *part. 5. disputat. 6. dub. 2*. Dubium vero est de Parocho, alióve Sacerdote proprio, num possit in foro conscientiae interdictum hoc personale speciale relaxare?

¹²⁰⁵ Minime potest. Quia speciale ad hoc priuilegium requiritur. Vnde Religiosi ad confessiones audiendas approbati, nequeunt huiusmodi relaxare interdictum, nisi speciale ad id habeant priuilegium. Sic Henriq. *l. 13. c. 35. n. 2*. Sayrus *l. 5. thes. c. 15. n. 22*. Auila *p. 5. d. 9. dub. 1. concl. 2*.

¹²⁰⁶ Potest plane. Quia hoc interdictum, sicut & excommunicatio non priuat absolute Sacra-[320]mentali, quæ est ratio propter quum Doctores concedunt posse Parochum ab excommunicatione non reseruata absoluere, præcipue quia ratio dispositionis in *cap. Nuper, de sententia excommunicationis*, procedit circa hanc Censuram non reseruatum. Ita Suarius *disputation. 38. section. 8. numer. 9*. Coninch. *disputat. 17. numer. 77*. Layman *libr. 1. tractat. 5. part. 4. cap. 5. num. 3*. Bonacin. *tom. 1. disputation. 5. puncto vltimo, numer. 6*. Filliucius *tractat. 18. capti. 5. quæst. 8*.

¹²⁰⁷ Idem censeo. Ideo enim Gloss *ad cap. Præsenti, de sertentia excommunicationis, in 6. verbo Generaliter*, æquiparat Censuras excommunicationis, & interdicti personalis specialis quoad absolutionem. Dixi verò *Non reseruatum*: nam ab interdicto personali speciali reseruato nullus alius præter ipsum, cui est facta reseruatio, vel illius Superiorem absoluere poterit.

Dvbiwm LVII.

*Ad interdictum relaxandum, necessariumne
est iuramentum de non patrando amplius
delicto, ob cuius causam interdictum est latum?*

¹²⁰⁸ Nulla est determinata forma relaxandi interdictum, sed illa sufficit, quæ voluntatem absoluentis exprimat. Nec cæremoniæ aliquæ, ac solemnitates in huius Censuræ absolutione sunt præscriptæ. Quæsierim autem, an necessarium sit iuramentum de non patrando amplius delictum, ob cuius causam interdictum fuit latum?

¹²⁰⁹ Necessarium est. Quia pro absolutione ab excommunicationis Censura semper requiritur, nec sine illo absolutio confertur: idemque assolet in absolutione interdicti. observari: ergo innuitur huiusmodi iuramentum esse necessario addicendum. Sic Sayrus *libro quinto, thesaur. capite decimo quinto fine*, iunctis iis, quæ tradit *libro quarto, capite decimo septimo, numero trigesimo*. Argument. Cap. *Super eo, el 2. & Cap. Venerabili, de sententia excommunicationis*.

¹²¹⁰ Non est necessarium. Quia huiusmodi iuramentum pro sola absolutione ab excommuni, catione semper iniungitur, non semper pro aliarum Censurarum absolutione: ergo innuitur, ad eam necessarium non esse. Ita Suarius *d. 38. sect. 3. n. Palao de Cens. disp. 5. punct. 7. §. 2. num. 11*.

¹²¹¹ Ego quidem existimo expediens admodum esse, vt iuramentum exigatur, maxime cum delictum est graue: non tamen esse necessarium, sed præstita satisfactione reali, si fieri potest: sin minus cautione de satisfaciendo data, absolutionem absque iuramento adhibito concedi posse.

CAPVT XIII.

*Circa casus nonnullos, in quibus
ipso iure latum est interdictum.*

Dvbiwm LVIII.

*Vt interdicto afficiatur, qui impedit Legatos,
vel Nuncios Apostolicos, ne suum officium
libere exercent: debetne id impedimentum
apponere consuetudinis prætextu?*

¹²¹² Continetur interdictum in Extrauag. *Super gentes, de consuetud. inter communes*. Ibi enim Domini Regni, Castri, Ciuitatis, Oppidi, vel alterius loci impediens, ne Legatus, vel Nuncius Apostolicus in suas terras ingrediatur, néve suum liberè exequatur officium, excommunicationi subiiciuntur, & eorum Regna, Ciuitas, Castrum, & loca supponuntur interdicto, dum in ea contumacia perstiterint. Quæritur autem, an hoc impedimentum apponere debeant consuetudinis prætextu, vt hac Censura illigentur?

¹²¹³ Debet prætextu consuetudinis apponere. Quia in præfatione huius constitutionis, quæ est aduersus Dominos temporales prætendentes sibi competere ex consuetudine, ne vllus Legatus ab ipsis non petitis eorum terras ingrediatur, munusque suum exercent: quam consuetudinem vt rationi contrariam, & Apostolicæ authoritati detrahentem Pontifex reprobatur. Præterea Rubrica, sub qua hæc constitutio collata est id confirmat; est enim *De consuetudine. Sic Suar. d. 37. sect. 1. n. 22. Alterius de interd. d. 12. c. 3. fine.*

¹²¹⁴ Non debet sub consuetudinis prætextu impedimentum adiicere, sed fati est, quocumque titulo prætextetur. Quia licet Pontifex occasione dominorum, qui prætextu consuetudinis hoc impedimentum Legatis Sedis Apostolicæ apponebant, hanc constitutionem ediderit: tamen cum legem tulit in futurum, nullius consuetudinis meminit. Ita Bonac. tom. 3. d. 5. qu. 3. pun. 5. Sayr. l. 5. thes. c. 12. n. 2. Tolet. l. c. 54. n. 1. Vgol. tab. 5. c. 3. n. 7. Syluest. verb. *Interdictum* 4. quæst. 1. num. 7.

¹²¹⁵ Communior, ac tutior sententia est, opus non esse ad hanc Censuram incurrendam, quod præstetur impedimentum prætextu consuetudinis: sed satis esse, quocumque titulo apponatur. Ideoque omnes, quos legi, Doctores præter Suarium, & Alterium, nihil amplius requirunt ad hanc Censuram incurrendam, nisi quod Sedis Apostolicæ Legato impediatur ingressus, & eius muneris exercitium.

[321] **Dvbiwm LIX.**

*Prohibitio illa Cap. Quicumque, de
hæret. quo locus, in quo hæreticus
sepultus est, in perpetuum priuatur, ne
alios recipiat, estne proprie Interdictum?*

¹²¹⁶ Interdicti localis specialis casus continetur in præfato cap. *Quicumque*. Nam si hæreticus eiusve receptor, defensor, vel fautor tradatur scienter Ecclesiasticæ sepulturæ, locus ille, in quo sepultus est, in perpetuum priuatur, ne alios recipiat. Quæsierim, an hoc verum sit interdictum?

¹²¹⁷ Verum interdictum est. Quia vnus ex interdicti effectibus est personam interdictam Ecclesiastica sepultura priuare, vel locum interdictum huiusmodi sepulture incapacem esse, hoc est in eo sepeliri. Sic Paludanus in quarto, distinctione decima octaua, quæstione octaua, articulo primo, Sayrus libro quinto, thesaur. capite duodecimo, numero decimo, Filliucius tractat. 18. num. 140. & alij.

¹²¹⁸ Non est interdictum verum, sed prohibitio, ne inibi alius fidelis sepeliatur. Quia si interdictum esset, priuaret officiis diuinis, & Sacramentis, non autem sola sepultura Ecclesiastica. Ita Suarius *disputatione trigesima septima, sectione prima fine*. Alterius *de interdict, disputatione duo decima, capite quarto, numero vigesimo octauo*. Bonacina *tom. 3. disputation. 4. quæstion. 3. punct. 7*.

¹²¹⁹ Hoc verius esse iudico, maximè cum hæc prohibitio non extendatur ad totum Templum, sed solummodo ad locum illum, seu tumulum, in quo cadauer hæretici, vel eius fautoris sepultum est.

Dvbiwm LX.

*lebrantes, vel celebrari facientes diuina in
Ciuitatibus, Castris, vel locis ab Ordinario
interdictis, Cap. Episcoporum, de priuileg. in
6. interdicuntur. At hæ actiones præstandæ
necessarione sunt in interdicto locali
generali, vt Censura locum habeat?*

¹²²⁰ IN eo *Cap.* interdicuntur ab ingressu Ecclesiæ omnes quantumcumque exempti, cuiuscumque Ordinis, status, vel conditionis existant, qui scienter celebrant, vel faciunt celebrari diuina in Ciuitatibus, Castris, Villis, (nisi quatenus eis à iure conceditur,) seu locis aliis interdictis ab Ordinariis, seu delegatis Iudicibus, vel à iure. Quive excommunicatos publice, vel interdictos ad diuina officia, Ecclesiastica Sacramenta, vel Ecclesiasticam sepulturam admittere præsumpserint. Interdicuntur autem hi, donec de transgressione huiusmodi ad arbitrium eius. cuius sententiam contempsere, competenter satisfecerint. Qua satisfactione posita, interdictum cessat; quia solum vsque ad satisfactionem competentem est latum. Quæstio autem voluitur, an præfatæ actiones, præstandæ necessario sint in interdicto locali generali, vt sit locus huiusmodi interdicto?

¹²²¹ Non sunt necessario præstandæ in interdicto locali generali, sed satis est, si in interdicto locali speciali præstentur. Quia textus videtur generaliter loqui, vt colligitur ex verbis superius relatis. Sic Bonacin. *tom. 3. d.q. 2. punct. 6. numer. 3*.

¹²²² Sunt necessario in interdicto locali generali præstandæ. Quia hæc constitutio præcipue est lata ad comprimendam exemptorum audaciam: exempti autem solum in interdicto generali locali loci exemptionem prætereendere possunt, & non iu speciali interdicto. Ita Suar. *disput. 37. section. 1. num.* Filliucius *tractat. 18. num. 147*.

¹²²³ Hoc verius esse existimo. Nam verba textus solum interdicto generali perfectè accommodantur. Inquit enim: *Scienter celebrant, vel faciunt celebrari diuina in Ciuitatibus, Castris, Villis, seu locis aliis*. At Ciuitas, Castrum, Villa, & locus subiecta sunt generalis interdicti.

Dvbiwm LXI.

Personæ hoc interdicto Cap. Episcoporum, comprehensæ suntne solum sæculares, vel Regulares à iurisdictione Ordinaria exempti?

¹²²⁴ SOLUM sunt sæculares, vel Regulares à iurisdictione Ordinaria exempti. Quia hos voluit Pontifex speciatim hac Censura comprimere: nam Ordinariæ iurisdictioni personæ subiectæ ab Ordinariis compelli poterant, nec opus erat, vt à Pontifice Censura hac compellerentur. Sic Nauarr. *cap. 27. onum. 157.* Couarr. ad *cap. Alma, part. 1. §. 6. num. 9.* Suarius *disput. 37. section. 1. numer. 5.* Auila *part. 5. d. 5. dub. 4.* & alij.

¹²²⁵ Non sunt solum sæculares, aut Regulares exempti, sed & non exempti. Quia illa dictio, *Quantumcumque exempti*, non est restrictiua dispositionis, sed ampliatiua. Ita Gloss. *ibi, verb. Ingressum.* Syluest. v. *Interdictum 6. §. 2.* Angel. *eodem num. 5.* Bonacin. *tom. 3. d. 4. q. 2. pun. 6. n. 9.* & alij.

¹²²⁶ Hoc verius esse iudicari. Nam si attente textus verba illa, *Omnes quantumcumque exempti cuiuscumque Ordinis status, vel conditionis existant*, perpendantur, hunc sensum proculdubio reddunt: quicumque Clericus, vel sæcularis, vel Regularis, etiamsi summè exemptus sit.

CAPVT XIV.

Circa Cessionem à Diuinis.

[322] Dvbiwm LXII.

An triplex Cessionis effectus sit annexus cuilibet Cessionem?

¹²²⁷ EFFECTUS triplex communiter Cessionem à diuinis attribuitur, scilicet priuatio diuinorum officiorum, Sacramentorum, & Ecclesiasticæ sepulturæ. Quæsierim vero, an hi effectus cuilibet cessionem sint annexi?

¹²²⁸ Non sunt. Quia non solum à Summo Præsule (de quo non est dubium,) sed à quolibet Iudice cessatio partialis potest imponi, hoc est, quoad vnicum solummodo effectum, & non quoad omnes: verbi gratiâ, quoad priuationem diuinorum officiorum, & non quoad Sacramentorum, vel Ecclesiasticæ sepulturæ. Hæc enim potestas nullibi restricta videtur. Sic Suar. *d. 39. sect. 2. n. 15. & sect. 4. n. 4.* Fill. *tract. 18. numer. 172. & 187.*

¹²²⁹ Sunt plane cuilibet cessionem annexi. Quia hi effectus annexi sunt cessionem ex iure communi statuto in *cap. Non est 11. de sponsal.* ibi: *Nulla officia diuina celebrari permittatis.* Quod ius immutare nemo, à Pontifice, potest. Sicut ergo nullus

potest excommunicationis effectus restringere, quia iure communi sunt statuti; sic nec cessationis effectus poterit restringere. Ita Henriq. *l. 13. c. 32. n. 1. & c. 54. n. 2.* Sayr. *l. 5. thes. c. 18. n. 7.* Bonac. *tom. 1. d. 6. pun. 3. n. 8.* Auila *p. 6. d. 3. dub. 4.*

¹²³⁰ Longe probabilius mihi est, nullum alium præter Pontificem cessationis effectus limitare posse. Neque placet mei Suarij (eius venia dixerim) responsio. *n. 4.* Pontificem illo in *c.* loqui de speciali cessatione. Nam Doctores omnes inde sumunt argumentum, ad affirmandum, cessationem quamlibet prohibere omnia officia diuina, neque habere locum indulgentiam factam in *cap. Alma mater.* Præterea si cessatio partialis: & quoad particulares effectus, & non quoad omnes imponi posset: esset multiplex cessatio, sicuti est multiplex interdictum, quam tamen multiplicitatem nullo modo iura agnoscunt.

Dvbiwm LXIII.

Priuilegium concessum in Cap. Alma, extenditurne ad Cessionem?

¹²³¹ PRIMUS effectus cessationis est prohibitio diuinorum officiorum, *cap. Non est vobis, de sponsal.* Quæ prohibitio etsi directe Clericos afficiat, laicos etiam comprehendit. Suario *d. 39. sect. 2. n. 14.* Filliucio *tr. 18. n. 166.* & Bonacina *tom. 1. d. 6. pun. 3. n. 4.* attestantibus. Dubitarim autem, num priuilegium concessum in *cap. Alma, de sent. excom. in 6.* vt possint Clerici officia diuina celebrare in loco interdicto, submissa voce, ianuis clausis, & campanis non pulsatis id cessationem à diuinis extendatur?

¹²³² Extenditur quidem. Quia cessatio hæc spectato iure antiquo sub interdicto continebatur. Et quia rationes, quibus motus fuit Pontifex ad concedendum, vt tempore interdicti generalis diuina celebrarentur illa moderatione, scilicet, ne fidelium deuotio tepesceret, ne hæreses pullularent, æque in cessatione à diuinis procedunt. Ergo priuilegium interdicto concessum ad cessationem debet extendi. Sic Archidiacon. *ad c. Si Canonici, principio* Paludan. *in 4. d. 18. q. 8. a. 3. n. 38.* Nauarr. *summ. c. 27. num. 189.* Villadie. *de irregul. ob violationem interdict. §. Dictum est. & cap. 5. de interdict. numer. 15.* Friburgo *summ. confess. libr. 3. titul. 33. quæstione 221.*

¹²³³ Non extenditur. Quia si liceret Canonicis tempore cessationis generalis, sicut licet tempore interdicti Horas Canonicas dicere: possent, & deberent, eas Horas recitare, nec priuari possent distributionibus, sed necessario eas lucrarentur. Quo posito. non esset obligatus eas illis soluere, qui causam cessationi dedit: sicuti de facto obligatur in *c. Si Canonici, §. Si autem, de officio Ordinarij, in & aperte colligitur ex c. Dilectis de appell. & c. Irrefragabili, & cap. Si Canonici. & cap. Quamuis, de offic. ordin. in 6. & Clement. 1. de sent. excomm.* Sic Medina *summ. lib. 1. c. 11. §. 14.* Henriquez *lib. 13. c. 53. numer. 2.* Sayrus *l. 5. thes. c. 19. n. 2.* Suarius *d. 39. sect. 2. n. 7.* Auila *p. 6. d. 1. dub. 3.* Coninch. *d. 17. n. 85.* Laym. *l. 1. tr. 5. p. 4. c. 6. n. 2.* Bonac. *to. 1. d. 6. pun. 1.* Hurtad. *de cessat. diff. 2. n. 58.*

¹²³⁴ Hæc sententia communior quidem, verior mihi est. Quia non est cadem ratio in cessatione, ac in interdicto, vt priuilegium pro interdicto concessum ad cessationem extendatur. Nā cessatio à diuinis rarissimè, & ob vrgentissimam causam imponitur, &

tentatis pluribus aliis remediis, & semper ob contumaciam alicuius infringendam Secus contingit in interdicto. Profecto si limitationes, quæ in interdicto licent, in cessatione licerent: cessatio non esset grauamen speciale supra interdictum: quod esse contra Ecclesiæ vsum quis non videat?

Dvbiwm LXIV.

Priuilegium concessum pro illis quatuor festiuitatibus in Cap. Alma mater, extenditurne ad Cessationem?

¹²³⁵ **P**riuilegium illud pro festis Natalis Domini, Paschæ, Pentecostes, & Assumptionis Deiparæ pro tempore interdicti, ad cessationem minime extenditur. Quia non est eadem ratio indulgentiæ huius in cessatione, ac in interdicto: est enim grauamen specialissimum supra illud. Sic Bonacina *tom 1. disputation. 6. puncto 1.* Layman. *libr 1. tractat. 5. part. 4. capiti. 6. numer. 2.* Suarius *disputation. 39. section. 2. num. 7.* & alij.

¹²³⁶ Extenditur quidem. Quia id colligitur ex ipso textu *Cap. Alma*. Nam ibi conceduntur interdicti diebus celebrari diuina officia non in vi permissionis, sed constitutionis, & ordinationis, inquit enim, **[323]** In illis festiuitatibus Natalis Domini, Paschæ, Pontecostes, & Assumptionis B. Virginis Mariæ campanæ pulsantur, & ianuis apertis, & alta voce diuina officia solemner celebrantur: ergo aduersus hanc constitutionem non potest cessatio, quæ ab inferiore Pontificis indicta est, vim habere. Ita Couar. *ad cap. Alma, p. 2. §. 5. n. 5.* Henriq. *l. 13. c. 53. num. 3.* Gutier. *l. 1. Canonic. qq. c. 10.* Sayr. *l. 5. thes. c. 19. nu. 6.* Sanch. *l. 7. de matr. d. 8. n. 18.* Auila *p. 6. d. 1. dub. 6. concl. 1.* Laym. *l. 1. tr. 5. p. 4. c. 6. n. 3.* Inclinat Suar. *d. 39. sect. 2. n. 23.*

¹²³⁷ Ego autem iudico, iuris rigore spectato veram omnino primam sententiam esse: at spectata consuetudine & æquitate, hanc extensionem faciendam proculdubio esse, Sicque cognoui Doctores almæ Vniuersitatis Salmanticensis respondisse.

Dvbiwm LXV.

Ex vi priuilegij concessi audiendi diuina, vel celebrandi tempore interdicti: possuntne tempere cessationis diuina audiri, vel celebrari?

¹²³⁸ **M**inime possunt. Quia (vt supra vidimus) cessatio sub interdicto non comprehenditur, sed ab eo distinguitur. Ergo priuilegium ad interdictum nequit ad cessationem extendi. Quod maxime procedit in priuilegio singularibus personis concesso, quod stricte sumendum est Sic Nauar. *sum. c. 24. n. 189.* Suar. *d. 39. sect. 2. n. 11.* Sayr. *l. 5. c. 19. nu. 15.* Bonac. *to. 1. d. 6. pun. 1. fine.*

¹²³⁹ Possunt plane. Quia late priuilegium illud est interpretandum, maxime cum iure antiquo parum cessatio ab interdicto distinguebatur. Ita Couarr. *ad cap. Alma part. 2. §. 4. numer. 7.* Henriquez *lib. 13. c. 53. n. 3.* Et refert ita sensisse quosdam iuris peritos Salmanticenses consultos. Sayr. *l. 5. cap. 19. n. 5.* Auila *p. 6. d. 1. dub. 5. concl. 2.* limitans casu, quo priuilegium concessum fuerit ante constitutionem *Cap. Alma.*

¹²⁴⁰ Ego quidem existimo priuilegium non extendi ad cessationem, si fuit singularibus personis concessum: extendi autem si fuit concessum communitati vel personis ratione dignitatis, vt est priuilegium concessum Episcopis audiendi vel celebrandi tempore interdicti in *Cap. Quod nonnullis, de priuileg. & Cap. vltim. eodem titul. in sexto.* Hoc enim priuilegium late, illud vero stricte est interpretandum. Id autem est certum, casu quo priuilegium extendatur, Missam, & officia diuina celebranda secreto esse, & moderatione *Cap. Alma* apposita, asseruata.

Dvbiwm LXVI.

Licetne tempere cessationis in particulari binos vel ternos recitare Canonicum officium?

¹²⁴¹ Non licet. Quia id præscribi videtur in *c. Permittimus, de sent. excom.* ibi: *Nulla diuina officia permittatis, aliquatenus celebrari* Et *c. Quod inte, de pœnit. & remis* concessa facultas recitandi tempore interdicti bini, vel terni, minime est ad cessationem trahenda. Sic Doctores Salmanticenses teste Sayro *l. 5. thesau. c. 19. num. 4.*

Licet equidem. Quia hæc recitatio non est ¹²⁴² publica, & solemnns, sed priuata, quæ nec interdicto, nec cessatione tollitur. Et quia extra Ecclesiam hæc recitatio licita est, vt Doctores asserunt. Ergo etiam in Ecclesia. Nam cum publica sollemnitas abest, accidentale videtur esse quod recitatio illa in Ecclesia geratur. Ita Sayr. *vbi sup.* Henr. *l. 13. c. 53. n. 2.* Suar. *d. 39. sect. 1. nu. 14.* Bonac. *to. 1. d. 6. pun. 3. n. 3.* Laym. *l. 1. tr. 5. p. 4. c. 6. num. 2.*

¹²⁴³ Longe probabiliorẽ hanc sententiam esse crediderim. Cui non obstat textus in *c. Permittimus*; quia intelligendus est de permissione officij publici. Textus vero. *c. Quod in te*, non concedit facultatem, sed quod alias licitum erat, declarat. De pulsione demum campanatum idem est dicendum, ac de interdicto, nullo scilicet modo licere in ordine ad diuina officia pulsari. Secus vero ad alia officia, quæ diuina non sint, nisi consuetudo in contrarium ab Ecclesia matrice obseruetur.

Dvbiwm LXVII.

Inualidane est Cessatio, non seruatis conditionibus cunctis circa censuras, in c. 1. de sent. excom. in 6. præscriptis?

¹²⁴⁴ Causa materialis, seu delictum, ad cuius emendationem ferenda est cessatio debet esse grauissimum, & manifestum notorietate facti, vt eius scandalo possit cessatione occurrere: neque in contrarium stare potest consuetudo, vt potè irrationabilis, & in grauamen Ecclesiae cedens. Colligitur ex *c. Irrefragabili, de offic. ordinar. &c. Si Canonici, & cap. Quamuis eodem tit. in 6.* Insuper hæc causa, propter quam imponitur, exprimi debet instrumento publico per Tabellionem, seu patentibus aliis litteris sigillo authentico munitis, quæ debent tradi ei, contra quem cessatio indicitur. Præterea debet prius delinquens moneri, an emendationem, & satisfactionem præstare velit; neque enim cessatio, quæ grauissima pœna est, indici potest nisi pro contumacia. Porro hæ conditiones sunt eiusdem rationis cum illis, quæ præscribuntur in *c. 1. de sentent. excom. in 6.* pro qualibet censura ferenda. Iam requiro, an ad validitatem cessationis debeant seruari omnes prædictæ conditiones?

¹²⁴⁵ [324] Debent necessario, ita vt aliqua deficiente inualida sit cessatio. Quia Doctores plerumque conueniunt præfatas conditiones communes esse omnibus cessationibus siue impositis à Capitulo. siue à Prælato. At in *c. Quamuis, de officiis Ordinar. in 6.* dicitur. *Parte cessante, & supra scripta non seruante* (scilicet quæ in illo *c.* continentur, & quæ lata erant in *c. Si Canonici, & in c. Irrefragabili, quæque in c. Quamuis renouantur*) *Cessatio non seruetur.* Si igitur non est seruanda cessatio, illis conditionibus in eius impositione seruatis; ergo illæ conditiones sunt pro valore cessationis necessariae. Sic Sayr. *l. 5. thes. c. 18. n. 16.* alios referens. Auila *p. 6. d. 2. dub2.* Et de cessationibus à Capitulo impositis asserit Suar. *d. 9. sect. 3. n. 13.* Coninch. *d. 17. n. 90.*

¹²⁴⁶ Non debent necessario omnes hæ conditiones seruari. Quia in *c. Quamuis, & c. Si Canonici* non redditur sententia inualida. Et ex ipso iure naturali prædictæ conditiones pro valore cessationis non requiruntur. Ita Suar. *d. 38. sect. 3. n. 8. & 11.* Coninch *d. 17. n. 90.*

¹²⁴⁷ Existimo, in qualibet cessatione has conditiones esse obseruandas, at ob earum defectum non fore irritam cessationem, sed solum iniustam. Tantum de monitione crediderim necessariam esse eam scilicet, quæ sufficeret ad notitiam habendam de cessatione imponenda, quæque ad valorem cuiuscumque censuræ requisita foret: non autem quod fiat tali tempore, & modo, quo in præfato *c. Quamuis* præscribitur.

Dvbiwm LXVIII.

*Si Capitulum, Sede vacante, velit cessationem
imponere, debetne quasdam conditiones
ei præscriptas necessario obseruare?*

¹²⁴⁸ Præter supradictas conditiones, aliæ sunt seruandæ pro cessatione imposita à Capitulo, scilicet, vt ad hanc cessationem imponendam, conuocentur omnes, qui conuocandi essent pro electione quauis facienda: qui inter se debent conferre, an expediat cessationem imponi? Et consultatione facta suffragia sunt ferenda, & ex maiori parte suffragiorum cessatio decernitur. Alias sicut electio sine hac conuocatione, consultatione, ac determinatione est nulla *c. Coram dilecto c. Propter, de elect.* Sic cessatio, quæ

electioni comparatur in *c. Quamuis, de offic. ordinar. nulla* erit, vt annotauit. Sayr. *l. 5. thes. c. 18. n. 14.* Quæstio igitur est, num Capitulum Sede vacante debeat has conditiones in cessatione ferenda obseruare?

¹²⁴⁹ Debet quidem. Quia textus in *c. Quamuis* has præscribit conditiones obseruandas à Capitulo, seu conuentu, qui ex maiore parte Canonicorum, seu conuentualium coalescit. Sic Auila *p. 6. d. 2. dub. 2.*

¹²⁵⁰ Non debet. Quia Capitulum, Sede vacante, non per se, sed per Vicarium electum iurisdictionem exercet iuxta Tridentinum *ses. 24. c. 16.* Ita Suar. *d. 39. sect. 3. n. 10.*

¹²⁵¹ Ego existimo, primam sententiam veram esse, casu, quo capitulum, seu conuentus per se cessationem indiceret. At cum Capitulum, Sede vacante, non per se, sed per Vicarium electum iurisdictionem exercent, ea de causa ad imponendam cessationem non indiget Canonicorum cōuocatione, & aliis in *c. Quamuis* præscriptis.

Dvbiwm LXIX.

Religiosi exempti obligantur seruare, & publicare in suis Conuentibus Cessationem impositam à Prælato, seu Capitulo, & in Ecclesia matrice obseruatam?

¹²⁵² Certum est, graue piaculum perpetuum, qui cessationem celebratione diuinorum officiorum, administratione, vel receptione Sacramentorum violauerit. Quia legem Ecclesiasticam ob grauissimam causam impositam transgreditur Solum est dubium, an Religiosi exempti obligentur seruare ac publicare in suis Monasteriis cessationem impositam à Prælato seu Capitulo, & in Ecclesia matrice obseruatam?

¹²⁵³ Non obligantur. Quia Tridentinum *ses. 25. c. 12. de Regul.* solum præcipit obsetuari censuras, ac interdicta: At cessatio à diuinis nec est censura, nec interdictum etiam pœnale: ergo in prædicto decreto non continetur. Sic Alteri. *de interd. d. 2. c. 8.*

¹²⁵⁴ Obligantur equidem. Quia Concilij decretum expeditum fuit in confirmationem *Clement. 1. de sent. excom.* vbi tam Regulares exempti obligantur, interdicta, & cessationes à diuinis seruatas ab Ecclesia matrice obseruare. Ita Bonac. *tr. 1. d. 6. punct. 3. n. 10. Palao de cens. d. 5. pun. 9. §. 4. n. 2.*

¹²⁵⁵ Hoc dicendum. Nam licet textus in principio solius interdicti mentionem gesserit colligitur sub interdicti nomine voluisse cessationem à diuinis comprehendere: vti colligitur ex illis verbis: *Quod etiam in interdicto, & cessationibus &c.* quæ indicant, antea de interdictis, ac cessationibus sermonem esse factum. Præterea in cessatione magis vrgent ratinnes obligantes, vt Religiosorum conuentus cum Ecclesia matrice conformetur.

Dvbiwm LXX.

Contrahiturne Irregularitas à Clerico violante cessationem generalem?

¹²⁵⁶ **N**ulla pœna est laicis cessationem violentibus ipso iure imposita, sed Iudicis arbitrio puniri debent. Clericis vero, & Religiosis tam exemptis quam non exemptis imposita est excommunicatio ipso facto in *Clement. 1. de sent. excom.* Debet tamen cessatio esse generalis, & ab Ecclesia matrice observari; nam ex violatione cessationis specialis nulla pœna ipso iure contrahitur. Quia nullibi habetur, nec de prædicta cessatione loquitur Clementina. Quæsierim autem, num irregularitatis pœna contrahatur à Clerico violante hanc cessationem generalem ab Ecclesia matrice observatam?

¹²⁵⁷ [325] **C**ontrahitur quidem. Quia in dicta *Clement. 1.* cessatio æquiparatur interdicto, ob cuius violationem irregularitas contrahitur. Sic nonnulli Doctores quos, presso nomine memorat Castro Palao *de censur. disputatione quinta puncto nono Parag. quart. numer. 4.*

¹²⁵⁸ **N**on contrahitur. Quia pœna huiusmodi nullibi est expressa, irregularitas non contrahitur nisi in casibus à iure expressis. *Cap. Is cui, de sententia excommunicationis in sexto.* Ita Palao citatus. Gloss. *ad cap. Si Canonici.* Abbas *ad cap. Dilectis filiis, de appellat. numero decimo octauo.* Palud. *in 4. distinctione decima octauo articulo tertio numero trigesimo octauo.* Nauarr. *summ. capite decimo septimo numer. 189.* Suarius *disputatione trigesima nona sectione prima numero octauo.* Auila *part. 6. d. 3. dub. 2. concl. 4.* Henriq. *l. 13. c. 54. n. 3.* Sayr. *l. 5. thes. cap. 18. num. 9.* & alij apud ipsos.

¹²⁵⁹ **V**erius hoc. Quia licet in *Clement. 1.* cessatio æquiparetur interdicto, idest solum quoad pœnam excommunicationis impositam Religiosis interdictum, & cessationem generalem non observantibus: non tamen quoad reliqua omnia.

Dvbiwm LXXI.

Potestne per appellationem suspendi cessatio, si executioni mandata non sit?

¹²⁶⁰ **N**on potest suspendi. Quia non à iure, sed à Iudice decernitur: ideoque ad factum pertinet, quod non videtur appellatione suspendi posse. Sic Abbas *ad c. Dilectis filiis.* Villadieg. *relatus à Couar. ad. e. Alma, p. 2. §. 2. nu. 1.* Sayr. *l. thes. c. 17. n. 7.*

¹²⁶¹ **S**uspendi potest. Quia per appellationem impeditur iurisdictio imponentis, & ex defectu iurisditionis nulla erit cessatio. Ita Couar. *citatus.* Suar. *d. 39. sect. vlt. nu. 3.* Henriq. *l. 13. c. 52. num. 1.* & in *Glos. lit. O.* Auila *part. 6. d. 3. dub. 1. concl. 1.*

¹²⁶² **C**rediderim, sententiam cessationis executioni mandatam appellatione non suspendi quia secum trahit executionem, quæ nulla alia via impediri potest, quam relaxatione. At bene suspendi posse, si executioni mandata non sit; quia per appellationem (vt dixi) impeditur iurisdictio imponentis, vnde nulla erit cessatio.

[326] **LIBER LIII.****IRREGVLARITAS.**

DE Irregularitate denique siue Censura sit, siue non (de quo infrà) disserendum. Exponam itaque Quid sit, & Quotuplex? Quale peccatum requiratur, vt incurratur? Queisnam verbis soleat iure ferri? Quænam excusent ab Irregularitate, quæ in puram pœnam ob aliquam culpam imponitur. Quâ ratione contrahatur per illicitam Sacramentorum susceptionem? Ob malum Ordinum vsum. Ob Hæresim, Simoniam, aliâve crimina, vel Infamiam, ob homicidium aut mutilationem voluntariam, ob inuoluntarium homicidium. Ob defectum lenitatis. Ob Bigamiam. Ob natalium defectum. Et ob defectum corporis vel animi. Demùm quonammodo huiusmodi Iuris impedimentum sit auferendum.

SECTIO PRIMA.

De Irregularitate Receptiores sine lite Sententiæ.

CAPVT I.*Quid, & quotuplex Irregularitas.*

¹²⁶³ **I**rregularitas est, quædam inhabilitas iure Canonico introducta, directe (quantum est ex se) impediens Ordinum susceptionem: & indirectè susceptorum vsum. Dixi esse inhabilitatem, quia eam contrahens, quantum per ius humanum fieri potest, redditur

incapax susceptionis, ac vsus Ordinis. In quo à Suspensione, aliisve censuris differt, quod hæ immediate, ac directe solum impediunt vsum alicuius potestatis, irregularitas vero, quantum fieri potest, tollit ipsam potentiam suscipiendi Ordinem, eoque vtendi. Coninch *d. 18. dub. 1. n. 1.* & alij communiter.

¹²⁶⁴ Hinc tria sequi affirmo. Primùm, neque fœminas neque non baptizatos esse proprie irregulares. Quia eorum in capacitas suscipiendi Ordines non est inducta à iure, sed oritur immediate ex ipsa natura, ac institutione Sacramenti Ordinis, cui essenziale est, quod inualide fœminis, aut non dilutis Sacra vnda conferatur. Possunt tamen viris nondum baptizatis quædam accidere, quæ postea dilutos irregulares reddant, (de quo infra) vnde possunt quandam quasi inchoatam irregularitatem contrahere. Henriquez *lib. 14. capit. 2. num. 4.* & omnes.

¹²⁶⁵ Secundum, eum, qui absolute irregularis est, illicite facere ea omnia, quæ vsum alicuius Ordinis requirunt: contra vero (nisi impediatur) licite ea omnia, quæ illum nullomodo requirunt. Quia irregularitas non inhabilitat nisi ab Ordinis susceptionem, vel vsum. Vnde potest suscipere omnia alia Sacramenta. Exercere etiam solemniter minorum Ordinum actus, ac cum aliis Clericis solemniter canere Officium diuinum, exceptis iis, quæ ex Ecclesiæ vsu sunt Ordini certo deputata, qualis est Oratio præmisso *Dominus vobiscum*, & quædam similia. Quia alia omnia etiam puri laici gerere possunt. Demum omnes actus iurisdictionis præter Sacramentalem absolutionem, & realem degradationem exercere: hæc enim^[327] vsum Ordinum includunt. Coninch *d. 16. n. 11. & d. 18. n. 2. & 3.*

¹²⁶⁶ Tertium irregularem non priuari beneficio iam ante accepto, eiúsve fructibus, modo officium, per se vel per alium præstet. At si id beneficium actus ipsi prohibitos requirat, eo priuandus est iuxta *c. Si celebret, de Clerico excom.* Imo si non speraret, breui se posse dispensationem obtinere, teneretur beneficium resignare, præsertim si hoc requireret, vt beneficiatus per se officium faceret. Quia cum beneficium sit propter officium, male retinet, qui ad illud omnino ineptus est. Henriquez *lib. 14. cap. 2. numer. 4.* Suar. *d. 40. section. 2.* Auila *part. 7. d. 2. dub. 6.*

¹²⁶⁷ Alia irregularitas contrahitur sine vllo proprio actu ob aliquem corporis aut natalium, defectum. Alia vero ob proprium aliquem act# Quæ iterum subdiuiditur in eam, quæ fertur ob aliquam culpam eam incurrentis: & in eam, quæ incurritur sine vlla culpa, ob bigamiam, defectum lenitatis, &c. Rursum alia est totalis, quæ ab omni Ordine suscipiendo, aut exercendo perpetuo excludit. Alia autem partialis, quæ vel non impedit omne exercitium Ordinum (vt fit in Sacerdote, qui sine sua culpa perdidit pollicem, qui excepta celebratione, potest alia Sacerdotalia munera obire.) Vel non impedit in perpetuum; sic pueri sunt irregulares donec habeant ætatem legitimam pro singulis Ordinibus requisitam. Coninch *disputation. 18. dub. prim. numer. 8.* & alij communiter.

CAPVT II.

Quale peccatum requiratur, ad incurrendam Irregularitatem?

¹²⁶⁸ Non requiro, ob quæ peccata in particulari lata sit irregularitas (de quo suo loco) sed in genere quale peccatum ad eam requiratur. Nulla quidem ob actum internum incurritur. Quia nulli sunt Canones, quibus talis irregularitas feratur & receptius est, dari non posse. Quia Pontifex actus mere internos punire non potest, vt aperte colligo ex *cap. vltim. de Simon*. Nec sufficit quisuis actus externus, sed, nisi in iure aliud exprimatur (quod hactenus factum esse non video) requiritur actus suo in genere consummatus Coninch *disputat. 18. numer. 11. & d. 13. num. 75*.

¹²⁶⁹ De facto nulla irregularitas, quæ propter culpam ponitur, ob veniale peccatum incurritur. Quia cum grauissima pœna sit non potest censi, ob veniale crimen imponi: alias enim pœna delicto minime responderet Soto *de iust. l. 5. q. 1. articul. 9*. Nauar. *summ. capit. 27. num. 252*.

¹²⁷⁰ Imo nec incurri ob venialem culpam incurri posse crediderim. Quia Pontifex huiusmodi pœnam præscribens iniuste se gereret, pœna scilicet delictum superante. Suar. *d. 40. sect. 3. n. 17*. Scio tamen Pontificem posse irregularitatem ferre ob aliquod veniale peccatum, cuius actus materialiter sumptus etiam sine peccaro factus sufficientem indecentiam respectu Clericalis status contineret, vt ei posset irregularitas annecti. Verbi gratiâ, Pontifex posset statuere, vt per actum, quo aliquis fit bigamus, tum solum irregularitas incurreretur, quando aperte constaret, in eo saltem venialiter esse peccatum. Quamuis hoc forte minus expediret ob difficultates, quæ possent inde nasci. Quia in foro saltem externo nunquam posset sciri, quando quis eam incurrisset, nisi vt summum ex rei cõfessioe. Coninch *d. 18. n. 14*.

¹²⁷¹ Potest contrahi irregularitas ex criminibus omnino occultis. Quia Tridentinum *ses. 24. c. 6*. aperte supponit, cum concedit Episcopis facultatem in iis dispensandi. Profecto dupliciter potest alicui crimini irregularitas annecti. Primo per se: & hæc incurritur per tale crimen, quantum cumque sit occultum. Secundo potest ei annecti quasi per accidens ratione infamiæ, quam adfert: & tunc sicut ad nõ fert infamiam quamdiu occultum est, ita nec inducit irregularitatem, Nauar. *sum. c. 27. n. 194*. alios citans.

¹²⁷² Qui dubitat, an irregularitatem contraxerit, ex quocumque capite dubium oriatur, (n#pe an in iure tali facto sit statuta, vel an ipse tale fecerit, ob quod constat irregularitatem contrahi) tenetur de veritate diligenter inquirere, quantum pro loco, & tempore commode potest, antequam quidquam agat, quod irregulari sit prohibitum. *Cap. Illud Dominus 5. de Clerico excommunicato*. Quando autem post diligentem inquisitionem manet dubium, an tali facto annexa sit irregularitas, qui id commisit, in vtroque foro debet iudicari irregularis non esse. *Cap. Is, qui 18. de sentent. excommunication*. Idem dicendum, quando quis post diligent# inquisition# adhuc dubitat, an commiserit actum, cui annexa est irregularitas? Quia nemo bona fide suam libertatem aliãve quamcumque rem possidens, tenetur sese ea spoliare, nisi sufficienter constet, eam perdidisse, seu alienam esse. Suar. *d. 40. sect. 5. n. 4*. Auila *part. 7. disputation. 2. dub. 4*. Coninch *d. 18. num. 21. & 22*.

CAPVT III.

Queisnam verbis soleat in Iure Irregularitas ferri?

¹²⁷³ Irregularitas nunquē incurritur nisi in casibus à iure expressis. *Cap. Is, qui 18. de sent. excom. in 6.* Vbi dicitur, irregularitatem nunquam incurri, nisi id in iure sit præ-[328]scriptum: & consequenter nullo iure censetur ferri, cuius verba non magis significant irregularitatem, quam aliam pœnam. Quia non potest dici tali iure irregularitatem esse expressam, seu expresse contineri. Attamen quia antiqui nunquam eo verbo vtuntur, sed aliis modis per circumlocutionem hanc exprimunt pœnam ex quo fit, vt multi laborent, vt discernant, quandonam antiqua iura hanc pœnā imponan, quando nō. Ego quidem ad id discernendum triplicem regulam apponam.

¹²⁷⁴ Prima sit. Quoties ius non imponit pœnam incurrendam ipso facto, sed per Iudicem præscribendam, de irregularitate non loquitur. Quia hæc nunquam per sententiam fertur. Quando vero ius censeatur imponere pœnam sententiæ latæ. quæ ipso facto incurritur: quādo vero per Iudicem imponendam, exprimit docte Coninch *d. 33. num 20.* Suar. *disputat. 40. sect. 8.*

¹²⁷⁵ Secunda. Idem dicendum, quoties verba Canonis directe solam executionem Ordinum prohibent vt fit *Cap. 1. de ordinat. ab Episcopo, qui Episcopatu renunciauit.* Tunc enim potius fertur suspensio, aut depositio, quam irregularitas, quæ directe impedit Ordinum susceptionem. Excipio casum, quo ex adiunctis clare contrarium colligitur, verbi gratiâ, ratione materiæ ipsius legis: vt si agat de casu, ob quem per alia iura sit irregularitas statuta, & pateat, quod eandem pœnam velit cōfirmare. Suar *d. 40. sect. 8.*

¹²⁷⁶ Tertia demum. Quando Ius statuit aliquod perpetuum impedimentum, quod ipso iure incurritur directe impediens susceptionem status Clericalis, aut Ordinum, censetur ferre irregularitatem. Quia hæc in tali impedimento directe consistit. Ex. gr. Si lex dicat, *Quisquis hoc fecerit, aut Quisquis talem defectum habuerit, nunquam ordinetur.* Suar. *d. 40. sect. 8.* Coninch *d. 18. n. 26.*

CAPVT IV.

De iis, quæ ab Irregularitate ob aliquam culpam imposita, excusant.

¹²⁷⁷ QVÆ operantem à lethali crimine excusant, siue sit ignorātia iuris, vel facti, siue iustus metus, ab irregularitatis proculdubio excusant incursione. Quia irregularitas non incurritur nisi ob lethale piaculum. Scio, aliquos ab hac regula excipere eum, qui etiam sine sua culpa secundo baptizatur: quia *Cap. Qui bis, de consecr. dist. 4.* dicitur esse irregularem, qui etiam ignoranter secundo vnda Sacra diluitur. Et *Cap. Qui in qualibet 1. quæs. 7.* idem dicitur de eo, qui in quacumque ætate, aut bis, aut ab hæreticis baptizatur. Attamen Canon prior est solum Theodori Cautuariensis, qui non potuit irregularitatem constituere. Posterior autem intelligendus est de qualibet ætate eorum, qui vtuntur ratione. Aliter enim contradiceret *Capiti Placuit, & Capiti Qui apud 1. q. 4.* Vbi expresse dicitur, eos, qui ante vsum rationis apud hæreticos Baptizari sunt, hanc irregularitatem non incurrire. Coninch *d. 18. n. 27.* & alij communiter.

¹²⁷⁸ Exercens actum, cui annexa est in puram pœnam irregularitas, eam non incurrit, si inuincibiliter ignoret actum iure Ecclesiastico esse prohibitum, licet prohibitum sit

iure naturæ. Quia *Cap. 2. de constitutionib in 6.* aperte dicitur non ligari ignorantes Ordinariorum constitutionibus. Vnde aperte sequitur, ignorantem aliquam legem, nec ea, nec eius pœnis teneri. Coninch *d. 18. n. 29.*

CAPVT V.

De Irregularitate ex illicita Samentorum susceptione.

¹²⁷⁹ QVi voluntarie secundo baptizatur, aut alium baptizat, aut rebaptizanti ministrat; fit irregularis. De rebaptizato patet *Canon. Eos, de consecr. distinct. 4.* Qui generatim omnibus rebaptizatis hanc pœnam imponit. De rebaptizante *Can. Ex litterarum, de apostat.* Hæc tamen irregularitas non est nisi quoad Ordines suscipiendos. vt ex textu patet. Omnes sic.

¹²⁸⁰ Vt ministrans rebaptizanti hanc irregularitatem incurrat, crimen debet esse publicum vt exprimit textus. Rebaptizans vero irregularis est, etiam quando factum est occultum. Potest tamen in hac pœna Episcopus dispensare iuxta Trident. *ses. 24. c. 6.* Sicut etiam cum ministro, qui post hanc irregularitatem contractam Religionem ingreditur. *Cap. Ex litterarum, de apostat. Syluest. v. Irregularitas, nu. 6. Suar. to. 3. d. 31. sect. 6. dub. 3.*

¹²⁸¹ Verum ad huiusmodi pœnam incurrendam, non sufficit, cæremonias Baptismi iterari, sed necessum est reciteri ipsum Baptisma. Vnde patet non incurrere hanc pœnam, qui reiteraret solam externam materiæ ac formæ applicationem sine intentione baptizandi. Quia talis nullatenus rebaptizat nisi secundum externam quandam apparentiam. *Suat. to. 3. d. 31. dub. 4.*

¹²⁸² Nec irregularitatem incurrit, qui rebaptizat sub conditione, *Si non es baptizatus*, etiam eum, quem scit baptizatum esse. Quia non habet animum vere rebaptizandi, sed potius nugandi, vel simulandi Baptismum. In foro tamen externo talis puniri posset tanquam rebaptizatus, quando constaret, hunc esse dilut# cognouisse. Quia haberetur hæc conditio tanquam non apposita, & iudicaretur, serio voluisse rebaptizare, & conditionem loco adiecisse: nisi aliunde contrarium appareret.

[329] Coninch *disput. 18. num. 38.* & alij communiter.

¹²⁸³ Baptizaras ab hæreticis irregularitatem in currit. *Cap. qualibet 1. dist. 7.* Excusat ignorantia. *Cap. Placuit. & c. Qui apud 1. q. 4.* Idem dixerim de necessitate, quæ excusat à culpa. Quia propter culpam illa pœna incurritur. Et secundum hæc intelligo *Cap. Qui in qualibet*, de qualibet ætate discretionem vtentium. Est omnium.

¹²⁸⁴ Adulti baptizati in ægritudine ob periculum mortis non possunt ordinari Presbyteri, nisi fidem, & studium suum probarint, probitate scilicet vitæ; aut nisi Sacerdotum sit inopia, *c. 1. dist. 57.* Videtur tamen tunc requiri dispensatio Episcopi, vt de ordinandi dignitate publico iudicio constet. Doctores conueniunt.

¹²⁸⁵ Qui furtiuè ordinatur irregularis fit salt# quo ad ascensum ad altiores ordines. *Cap. 1. de eo, qui Ordinem furtiuè suscipit.* Potest tamen cum eo Episcopus dispensare, nisi fuerit sub pœna excommunicationis prohibitus, ita ad Ordines accedere. Dicitur furtiuè ordinari qui dolo obtrudit se Episcopo ordinanti, persuadendo se esse alium, quàm sit; aut

qui prius dum vocatur ad examen, curat, alium suo nomine examinari, & postea vocatus sistit se pro eo, qui examinatus fuit; vel quacumque alia ratione efficit, vt Episcopus eum ex errore personæ pro alio ordinet.

¹²⁸⁶ Qui post Matrimonium contractum rat# etiam ante consummationem (nisi in Religione approbata professus sit) inuita vxore, Sacros Ordines suscipit, irregularis fit, & ab ordine sic suscepto suspenditur. Si tamen in Religione approbata profiteatur, poterit cum eo Episcopus dispensare. Nonnulli alias irregularitates adferunt huic capiti concernentes, sed eas haud satis probant, cum nullum ius, in quo exprimantur adferant. Coninch *disputation. 18. numer. 44.* ex communi Doctorum.

CAPVT VI.

De Irregularitate ob prauum Ordinum vsum.

¹²⁸⁷ CLericvs exercens Ordinem, quem non habet, fit irregularis quoad ascensum ad superiores. *Cap. 1. & 2. de Clerico non ordinato.* Manet etiam per biennium, auc triennium iuxta Episcopi arbitrium suspensus ab Ordine dignissimo, quem habet: non autem ab aliis, vt apertà colligo ex *cap. 2. citato.* Suar. *disputation. 40. section 4. num 4.*

¹²⁸⁸ Porro ad hanc pœnam incurrendam, debet Ordo exerceri cum ea solemnitate, ac modo, quo à laicis exerceri non potest. Hinc laicus exercens actas minorum Ordinum etiam c# omni solemnitate, aut canens Epistolam etiã cum damaltica sine manipulo, aut baptizans sine solemnitate, irregularitatem non contrahit. Quia hi non sunt actus Ordinis, dum sic fiunt. Præterea debet hic actus fieri non solum cum peccato mortali, (sine quo hæc pœna non incurritur) sed etiam serio. Qui enim ioco eum exhiberet, etsi peccaret, non tamen irregularis fieret. Auila *p. 7. d. 9. d. 13.* ex communi.

¹²⁸⁹ Violans censuram aliquam actum Sacri Ordinis exercendo, irregularis fit. *Cap. de sent. & re iudicata in 6. Capis, qui. Cap. Is, cui de sentent excomm. in 6.* Per actus vero minorum Ordin# non incurritur. Quia possunt à laicis etiam cum omni solemnitate exerceri, atque ex consuetudine desiére alicui Ordini esse proprij. Est omnium Doctorum. Scio, varios alios adferri casus, sed à suis Authoribus non probati.

CAPVT VII.

De Irregularitate ob hæresim, simoniam, aliáve crimina, vel ob infamiam contracta.

¹²⁹⁰ HÆretici non possunt ad vllos Ordines promoueri, etiam post pœnitentiam trāsactam. *c. Saluberrimum 1. q. 7.* Vbi dicitur, Clericos ab hæresi reuert#tes ad Ecclesiam debere pro magno beneficio habere, si sine vlla promotionis causa in suo onere permaneant. Est communis.

¹²⁹¹ Idem dixerim de fautoribus, & receptatoribus hæreticorum, eorumque filiis vsque ad secundam generationem. *Cap. 2. §. Hæretici.* Hæc autem intelligo de iis, qui fauent

hæreticis formalitet sumptis, siue qua tales sunt. Nam si quis hæreticum domi reciperet, quia pauper, aut frater ipsius est, & ei in re aliqua iusta faueret nullomodo ad hæresim spectante, nullam pœnam incurreret. Hoc autem ius per *cap. Statutum, 15.* limito, vt constitutio illa circa descendentes per lineam fœmineam, sol# habeat locum in prima generatione: in secunda vero solum respectu illorum, qui per lineam masculinã descend#. Item vt non habeat locum respectu filiorum, quorum parentes ante mortem Ecclesiæ reconciliati, Catholici obiére. *Henr. l. 14. c. 5. n. 4.* citans Simanchas, Nauarrum, & alios.

¹²⁹² Qui iure infames sunt, irregularitate puniuntur. *Cap. Infames 6. q. 1.* Iuris autem infamia dupliciter incurritur. Primò, per Iudicis sententiã infamiam inurentis. Secundò, per cõmission# criminis, cui à iure infamia est an nexa, quando illud est publicum. Huiusmodi crimina sunt periurium in iudicio, simonia, Sodomia, improbum fœmis, in quo vsuræ vsurat# exiguntur, Sacrilegium, duellum, hæresis, eiusq; fanor, crimen læsæ Maiestatis, persecutio hostilis Cardinali#. Imo duo vltima cõmitientium filij[330] atque etiam nepotes descendentes per masculinam lineam sunt infames. *Cap. Felicis, de pœnis in 6. & Leg. Quisquis, §. Filiis, C. ad leg. Iuli.* Permanet autem hæc infamia, & consequenter irregularitas etiam pœnitentia peracta. Debent vero hæc crimina esse publica, *c. vlt. de temporib. ordinandor.* Quia crimen occult# non parit infamiam *Nauar. sum. c. 27. nu. 248. Coninch d. 18. n. 56.*

¹²⁹³ Alia crimina, quæ iuris infamiam non habent annexam, irregularitatem non inducunt, quamuis quia publica sint, suos auctores infament: sed tantum inducunt aliquod impedim#tum ob indecentiam, propterquam tales *c. vlt. citato*, ordinari prohibentur, donec per pœnit#tiã infamiam eluerint; quare hac posita, omne impedimentum tollitur. *Nauar. c. 27. n. 204.*

CAPVT VIII.

De Irregularitate ex homicidio aut mutilatione voluntaria.

¹²⁹⁴ NVllvs conatus occidendi per se, vel alium adhibitus sufficit, ad inducendam irregularitatem nisi mors, aut mutilado de facto sequatur. Quia illa solum est lata pro iis, qui occidunt, aut mutilant: nullus autem, quâcumque conetur occidere, potest dici occidisse, nisi nex sequatur. Idemque de mutilatione dicend#. Infero. irrregulat# non esse eum, qui alium lethaliter vulnerauit, si statim ex aliocasu (v. gr. tormento discerptus) ita subito occidatur, vt ratione prioris vulneris nullatenus citius obeat: secus si citius. Quia in hoc casu alter in ipsius occisionem influit, in priori verò *non.* *Auila hîc, d. 6. sect. 3. dub. 4. concl. 2.*

¹²⁹⁵ Voluntariè aliquem occidens, aut mutilãs, irregularis est. Patet ex *tit. de homicidio.* Ad hanc vero irregularitatem non sufficit grauis vulneratio cum copiosa sanguinis profusione, aut deformitate secuta, nisi sequatur mors, vel mutilatio. Quare non sufficit aliquem ita vulnerare, vt aliquod membrum ei reddatur inutile, nisi abscindatur, aut saltem ita tractetur, vt plene moriatur & debeat abscindi. *Nauar. sum. c. 27. n. 223. Sotus l. 5. de iust q. 2. a. 1. Suar. d. 44. sect. 2. n. 6. Henriq. l. 14. c. 8. num. 4. Alia p. 7. d. 5. sect. 1. dub. 2.*

¹²⁹⁶ Receptiori vero ex sententia, membrum dicitur solummodo ea pars corporis, quæ per se habet aliquod distinctum officium in corpore, qualis est manus, pes, &c. Vnde digitos membra non esse iudico, sed membri partes id#que de auribus, naso, &c. sentio. Nauar. *cap. 27. n. 206.* Couar. in *Clement si furiosus, de homic. p. 3. §. 8.* Auila *p. 7. d. 5. dub. 1.* Henr. *l. 14. c. 8. nu. 1.*

¹²⁹⁷ Qui sibi sponte notabilem partem digiti abscindit, aut se ipsum castrat, aut castrari permittit, est irregularis. Secus si ex necessitate vim patiens, aut morbi depellendi causa hæc patiatur. Habetur expresè *cap. 4. 5. 6. 8. 9. distinct. 35.* Vnde constat, aliquem facilius fieri irregularem se ipsum lædendo, quàm si alium lædat. Coninch *disput. 18. n. 64.*

¹²⁹⁸ Abortum procurans post fœtus animationem irregularis est. Secus erit, si id ante animationem fiat, vel in priori casu effectus nõ sequatur. Quia tunc non committitur homicidium. *Cap. Sicut ex litterarum, 20. de homicid.*

¹²⁹⁹ Apponens sponte causam, ex qua videt, alteri mortem secuturam, v. gr. dando ei venenum, &c. irregularis fit, quantumcumque ante illius mortem facti pœniteat, & eam impedire conetur, si mors de facto sequatur. Quia vere est homicida. Omnes fatentur.

¹³⁰⁰ Idem dixerim de iis, qui mandando, consul#do, incitando, animando occisorem, aut simili ratione sint causa mutilationis aut homicidij. *Cap. Si quis viduam dist. 50.*

¹³⁰¹ Qui suadet alicui, vt alium interimat eo modo, iisque circumstantiis, quibus inuasori nullum probabile imminet periculum, vt si suadeat hoc clam ex loco tuto facere, aut dato veneno, ita vt nemo id scire possit, & alter habeat facultatem id facile ita gerendi: si hic casu occidatur, alter non sit irregularis. Quia illiu mors huic nullo modo dici potest voluntaria, cum nullatenus potuerit eam præuidere. Cum Hostiensi, & Innocentio Auila *p. 7. de. 6. sect. 2. dub. 3. concl. 4.*

¹³⁰² Qui volenti occidere, cum hoc aliter nequeat impedire, suadet, vt potius mutilet, irregularis non est Quia nec peccat, nec deficit in lenitate, sed hanc potius exercet. Idem assero de eo, qui reo lenta, duraque morte plectendo à Iudice impetrat celeriolem, aut faciliorem, v. gr. vt potius plectatur capite abscisso, quam suspendio. Quia hîc potius est abundantia, quàm defectus lenitatis. Suar. *d. 45. sect. 3. n. 2.* Coninch *d. 18. n. 69.*

¹³⁰³ Quando multi aut certo consilio, aut subito coorta rixa, simul vnum aggrediuntur, si hic occidatur, omnes sunt irregulares, etsi ille vnico vulnere à certa persona inflictio interimatur. Quia hi omnes ad necem ipsius verè sunt cooperati, partim sua ope animando occisorem, partim impediendo, ne alter posset se defendere. Secus est de eo, qui alicui vulnus non lethale inflixit quem alij postea superuenientes occiderunt. Quia prior percutiens non potest dici causa, sed solum occasio mortis alterius, nisi dum vulnus infligebat. potuit facile præuidere, læsum hac occasione interimendum. Et hic est casus *c. Significasti 18. de homic.*

¹³⁰⁴ Irregularis sit qui desinit impedire occisionem, aut mutilationem eius, cui hîc. & nunc ad hoc faciendum ex iustitia obligatur Quia est vere causa mortis alterius subtrahens auxilium suum ad eius vitam tuendam necessarium, ex iustitia ipsi debitum. Est communis. Quinam autem teneantur ex iustitia alterum defendere, exprimit Lessi. *de iust. c. 9. dub. 13. num. 94.*

[331] CAPVT IX.

*De Irregularitate ex homicidio casuali,
aut ob suam, suorúmve defensionem.*

¹³⁰⁵ HOMICIDII casuale dicitur, quod ex aliquo facto præter operantis intentionem sequitur, vt si iaculans in feram, casu interimat hominem. Porro is, qui etiam præter intentionem, ex culpa lata, seu peccando mortaliter in negligentia cauendi eum casum, irregularis fit *Cap. vlt. de homic. in 6.* Nec sufficit levis culpa. Quia cum irregularitas sit pœna grauis grau# culpam supponit. Omnes fatentur. Et existimo, definit# esse. *c. Qui situm 7. de pœnitentiis.* Vbi deciditur, parentes secum dormientes infantes noctu inter dormiendum opprimentes, non esse irregulares, etsi hoc aliqua eorum incuria, quæ pœnitentiam mereatur, eueniat, nisi ea negligentia fuerit *studiosa*. Quod verbum aperte significat, eam negligentiam saltem debere esse latam, siue culpam lethalem continere.

¹³⁰⁶ Qui dâdo operam rei licitæ omnino casu, aut saltem sine lata culpa aliquem occidit, non fit irregularis. Idem dicendum de eo, qui cum moderamine iustæ tutelæ aliquem interimit pro suæ vitæ defensione. *Clement. Si furiosus, de homic. & alia capita eodem tit.* Quis vero hanc moderationem aut seruare, aut excedere sit dicendus Lessius *c. 9. dub. 8.* exprimit.

¹³⁰⁷ Omnino casu occidens dando operam rei illicitæ, irregularis non est, nisi ea actio hîc & n#c ita sit periculosa, vt grauiter peccet contra ius naturæ precise ratione periculi occidendi, cui hîc & nunc, ita operando, se exponit. Quia vt habetur *c. Is, qui 18. de sent. excom. in 6.* irregularitas nunquam incurritur nisi in casibus iure expressis. Atqui nullo iure est expressum talem fieri irregularem extra casum à nobis expressum. Sâ *v. Irregularitas, ex deformitate. Salon to. 1. de iust. q. 64. a. 8.*

¹³⁰⁸ Debet culpa esse mortalis præcise ratione periculi, cui occid#s vol#tarie se exponit. Quia obhanc præcise incurritur hæc irregularitas, quæ quando ob culpam fertur, requirit mortalem, cum sit grauis pœna. Colligitur aperte ex *c. Quæsitum.*

¹³⁰⁹ Irregularis non est, qui cum moderamine iustæ tutelæ occidit alterum in defension# innocentis præsertim sibi propinqui. Quia hæc occisio est omnino inculcata, & quodammodo necessaria, & consequenter inuoluntaria. Lessius *c. 9. dub. 13.*

¹³¹⁰ Idem dicendum de occidente cum moderamine iustæ tutelæ conantem sibi pudicitiam, honorem, aut bona temporaria magni mom#ti eripere. Quia sit sine vlla culpa. Irregularitas vero cum pœnalis sit, non incurritur nisi ob culpam. Suar. *d. 46. sect. 2. Lessi. c. 9. dub. 11. & 12.*

CAPVT X.

De Irregularitate ob defectum lenitatis.

¹³¹¹ QV i aliquem ad mortem condemnat, hac secuta, fit irregularis *cap. 1. dist. 51. c. 2. de homic. in 6.* Vbi hæc irregularitas non tam statuitur, quam statuta supponitur. Eam

vero non incurrit Princeps ciuilis, vel Ecclesiasticus, qui statuit Iudices: aut alicui in genere, aut etiam in facto particulari committit cognitionem, & iudicium criminis capitalis. Secus si committeret solam executionem sententiæ latae. Quia tunc directe iuberet occidi. Nec etiam qui in genere Iudices ad faciendam iustitiam hortatur, etiamsi sciat, mortem reorum secuturam. Nec qui fert leges, queis certis criminibus pœna mortis statuitur. Nec Indices Ecclesiastici, qui degradatum, aut alium hæreticum condemnatum brachio sæculari tradunt. Debent autem pro eo intercedere, ne morte plectatur, non tam vt mortem impedian, quod sæpe sciunt, licite fieri non posse, quam vt ostendant, se ex parte sua eam non quærere. *Cap. Nouimus, de verbor. signific.*

1312 Irregulares, morte secuta sunt, qui efficaciter in mortem rei directe influunt, siue concurrando ad sententiæ capitalis executionem, vel lationem. Tales sunt accusatores, Testes, aduocati, notarij sententiam dictantes, scribentes, recitantes, aut eidem subscribentes. Secus est de famulis, qui eam excipiunt. Quia nullam authoritatem ipsi addunt, & consequenter neque in eam influunt. *Auila part. 7. d. 5. sect. 2. dub. 1.* Item tortores, & lictores physice ad mortem concurrentes, externæ fœdum quo viui comburendi sunt, & similes. Non tamen ij, qui ligna, gladios, funes, &c. vendunt, quibus alios interficere dos sciunt. Quia nimis remote concurrunt. Imo nec faber, qui furcam erigit, nisi tanquam officialis iustitiæ ex officio id faciat. Nam cõmunis faber nimis remote concurrat. Idem dixerim de vendente tortori gladium, aut arma militi ad bellum eunti: multoque amplius de eo qui combutendo impetraret mortem leniorem & celeriore vt dixi.

1313 Irregularis non est, qui indirecte tantum est, causa mortis. Nempe qui accusat eum, à quo iniuriam est passus. Aut quiuis accusans quatenus hoc est hîc & nunc necessarium. ne innocens graue malum incurrat. Quia hic est mera defensio innocentis cum moderamine iustitiae tutelæ, ex qua irregularitas non incurritur. Quia cui conceditur aliquid, censeatur etiam concedi ea omnia, quæ ad id sunt necessaria, ne concessio sit inutilis. Vnde colligo, reum se licite defendentem, eiusque aduocatum, & testes non esse irregulares, etsi accusans deficiens in probatione morte plectatur. Imo etsi **[332]** vt contra eum excipiant, ei vera crimina obiiciant, ob quæ morte puniatur, quando idam iustam defensionem est omnino necessarium, & modo ipsi aperte ostendant, se nullo modo petere alterius sanguinem. Secus esset, si alia ratione posset periculum euadere. *Sua. d. 47. sect. 4. n. 8.*

1314 Qui in bello iusto, & offensiui alios generatim hortatur ad pugnandum, (quod etiam Clericis licet ex c. 7. 8. 9. 23. q. 8.) imo etsi hortentur in genere ad occidendum, modo non excitent ad occidendum aliquem in particulari. Item qui in eo pugnant, etsi Clerici sint, & percutiant, non sunt irregulares, nisi aliquem occidant, aut mutilent. Quia tunc solummodo irregularitatem ex lenitatis defectu contrahunt. *Cap. Petitio 24. de homicid.* Dixi, *in bello offensiui*, quia qui in bello mere defensiui occidit, non fit irregularis, quando id est necessarium ad patriæ, aut Reipublicæ defensionem. Tunc enim etiam Clericis hæc licet, vt patet ex *Cap. 2. de immunit. Ecclesiar.* Quia hîc est vera innocentis defensio. *Suar. disp. 47. sect. 5. cum communi.*

1315 Ad hortantes vero ad bellum iniustum, aut in eo pugnantes, imo pugnantium Sarcinas custodientes, irregularitatem contrahunt homicidij, aut voluntarij, si aliqui ex parte hosti occidantur: aut casualis, si tantum aliqui ex eorum parte necentur. Quia omnes sunt vna causa moralis, dum se mutuo excitant *Coninch d. 18. n. 98. & alij communiter.*

CAPVT XI.

De Irregularitate ex bigamia proueniente.

¹³¹⁶ QMnis bigamus irregularis est, non propter culpam quæ nulla existit, sed ob defectum significationis. Quia eius matrimonium non potest significare matrimonium Christi Domini cum Ecclesia, scilicet vnus cum vna. *prim. Tim. tertio.*

¹³¹⁷ Bigamia est triplex. Prima *vera*, quando quis valide contraxit cum duabus, & consummauit. Et de hac nulla est dubitatio. Secunda est *Interpretatiua*, quæ varia est. Primo quando quis contraxit cum aliqua, quæ ab alio, quam ab ippso est cognita. *cap. Curandum dist. 34.* Secundo quando quis cognouit vxorem suam post commissum ab ea adulterium. *Cap. Si laici & Cap. Si cuius vxorem, dist. 34.* Videtur tamen ibi requiri, vt adulterium, sit notorium, vel saltem in iudicio probabile. Scio tamen communiter Doctores asserere, etiam occultum sufficere. Tertio, quando coustitutus in Sacris contrahit secundas nuptias, aut cum vidua quantumuis inualide. *Cap. Nuper. & cap. vlt. de bigam* Tertia est *Similitudinaria*, quando quis post votum solemne castitatis contrahit matrimonium licet inualidum, & cum Virgine *c. Quotquot 27. q. 1.*

¹³¹⁸ Nemo per vllum matrimonium fit bigamus, nisi consummatum perfecta copula sit. Nec is qui duxit alteri prius nuptam, sed incognitam. *c. Debitum, de bigam.*

¹³¹⁹ Hæc quidem irregularitas incurritur à baptizato per matrimonia ante baptismum contracta. *c. Si quis viduam. dist. 25.*

¹³²⁰ In petenda vero dispensatione sufficit dicere, aliquem contraxisse bis, etsi quartò contraxisset. *Auila p. 7. d. 8. dub. 4.*

CAPVT XII.

De Irregularitate ex Natalium defectu.

¹³²¹ OMnis illegitimus est irregularis, nisi fiat Religiosus: tunc enim potest ad omnes Ordines, promoueri, non tamen ad Prælaturam *c. 1. de filiis Presbyteror.* Expendam itaque quoniam ad hanc effectum illegitimi dicantur.

¹³²² Illegitimi sunt nati à parentibus, inter quos tunc haud erat matrimonium. Excipio natum à parentibus, qui publice contraxere, inualide quidem ob occultum impedimentum, si modo alteruter parens bona fide contraxerit, talis enim absolute legitimus reputatur. *c. Cum inter Cap. Ex tenore, qui filij sint legitimi.* Secus esset, si clam contraxissent, aut parens vterque cognouisset impedimentum. *cap. Cum inhibitio, Perag. Si quis de clandest. desponsat,* Clandestinum autem matrimonium ad hunc effectum dicitur, quod etiam coram Parocho & duobus testibus contrahitur, si sine dispensatione omittantur denunciationes ab Ecclesia adhiberi solitæ ad impedimenta dignoscenda. Quia Pontifex *ibi §. sequenti* vocat etiam clandestinum cui Parochus interest. Omnes. Sic.

¹³²³ Proles suscepta ex valido matrimonio quâcumque illegitime contracto, etiamsi contra votum simplex castitatis vtriusque parentis aut post illegitimam, alterius parentis ordinationem, aut professionem sit suscepta, legitima quidem est. Quia nullo iure

illegitima esse probatur. Verbi gratiâ, si aliquis, contracto valide matrimonio, inuita vxore, Sacris initietur, aut post matrimonium consummatum in Religione profiteatur, non seruatis iis, quæ Ius præscribit, quo casu professio nulla est, & in vtroque casu cogitur ad vxorem redire, & proles ex iis suscepta est legitima. Secus si suscipiatur post legitimam parentis ordinationem, aut professionem. *Cap. Litteras, de filiis Presbyteror.* Suar. d. 50. sect. 2. n. 5. & alij communiter.

¹³²⁴ Proles nata illegitima, per subsequens matrimonium inter parentes valide contractum, fit absolute legitima, nisi dum suscipiebatur, in ter pat#tes impedimentum dirimens intercederet. *Cap. Tanta, qui filij sint legitimi.* Si vero^[333] impedimentum superueniret post conception# ante natiuitatem, eo sublato per subsequens matrimonium, proles legitimaretur. Suar. d. 50. sect. 1. n. 3.

¹³²⁵ Quando dubitatur, num aliquis sit legitimus, talis est reputandus. Quia defectus non imputatur, nisi probetur. Hinc exposititij poss#t se reputare legitimos, cum etiam, ob inopiam parentum sæpe exponantur. Henri. *de irregul. e. 8. in Glos. lit. K.* asserit, Gregorium XIV. in quadâ bulla hoc statuisse.

¹³²⁶ Is, qui publicè præsumitur legitimè natus, non tenetur credere matri dicenti esse illegitimum, nisi id aliæ circumstantiæ probent. Si tamen credat, non poterit Ordines suscipere. Lessius *capit. 10. numer. 51.* Coninch *disput. 18. numer. 105.*

CAPVT XIII.

De Irregularitate ob corporis, vel animi defectum.

¹³²⁷ QV ob aliquem defectum corporis vel animi non potest aut absolutè, aut non sine periculo, aut scandalo aliorum functiones alicuius ordinis exercere, fit respectu illius irregularis c. 2. *de Cler. ægrot.* Hinc amens, aut omnino illiteratus ad omnes Ordines, & quisque ad eum, respectu cuius non habet sufficientem scien, tiam. est inhabilis. *Trident. sess. 23. c. 4. 13. & 14.* Item mutus, cæcus, carens manu, pollice, altero oculo, naribus, &c leprosus, aut fædo aliquo morbo laborans, mancus ita, vt sine fulcris altari adstare nequit, sunt irregulares. Præterea ad Sacerdotium inhabiles, qui pollicem, aut anteriores digitos ita habent debiles, vt sine periculo hostiam tenere, aut frangere, calicem eleuare non valeant. Si tamen defectus ordinato superueniant, tantum prohibent eum Ordinis vsum, quem sine scandalo aut periculo exercere non possit. Hinc Sacerdos cæcus poterit confessiones audire. Omnes.

¹³²⁸ Qui semel fuit à dæmene arreptus, aut in furiam incidit ratione indispositionis organorum cerebri, nunquam potest ordinari. c. 3. 4. 5. *dist. 33.* Si tamen post ordinationem in furiam, vel epilepsiam incidat, poterit ministrare, postquam iudicio prudentum, ac præsertim Episcopi sufficienter censetur curatus, vt sine periculo ministrare valeat. Phrenesis autem ex subita vi morbi orta statim ac transit, nullam irregularitatem inducit. Est omnium.

¹³²⁹ Defectus, vel carentia membri non inducens magnam deformitatem, aut impedimentum ad functiones Ordinum, irregularitatem non inducit. *Cap. 3. 5. 7. de corpore vitiatis.*

¹³³⁰ Serui ordinari non possunt, nisi prius à dominis manumittantur. Quod si, domino scien, te, nec contradicente, seruus ordinetur, hoc ipso sit liber, si autem eo in scio initietur Sacris, liber fit, sed Episcopus, si fraudis sit conscius, aut alius eum præsentans, tenetur domino duplum restituere. *cap. Nulli. Cap. Si seruus, sciente. Cap. Si seruus absente. distinction. 54.*

CAPVT XIV.

Quomodo Irregularitas tollatur?

¹³³¹ QVæ posita est ob merum aliquem defectum conditionis requisitæ, verbi gratiâ, ob defectum ætatis, scientiæ, libertatis: his acquisitis tollitur. Quare non inepte nonnulli hîc non esse propriè irregularitatem asseruere.

¹³³² Nulla proprie tollitur per Baptismum. Quia ante eum nulla contrahitur. Quæ tamen fertur ob aliquod crimen, aut qualecumque homicidi#, requirit, vt ea sint facta post Baptismum: secus de ea, que ob bigamiam incurriur. *cap. Si quis viduam d. 34. & 50.*

¹³³³ Religionis prefessio approbatæ tollit irregularitatem ob natalium defectum. *Cap. 1. de filiis Presbyteror. An alias etiam auferat section. 2. exponam.*

¹³³⁴ Summus Pontifex potest cum omni irregulari, etiam bigamo dispensare. Quia omnis irregularitas vt summum inducta est præcepto Apostolico Sæpe tamen nullatenus expedit. Quia fieret cum graui scandalo, vel inde centia, vt in fœdè leprosis, aut illiteratis. Communiter autem aliqua causa requiritur, vt omnino licite fiat. Coninch *disputat. 18. n. 110. & omnes.*

¹³³⁵ Episcopus per Tridentinum ses. 24. c. 5. potest dispensare in omni irregularitate proueniente ex crimine occulto, etiam mutilatione voluntaria, vt declarauit Congregatio Cardinalium: excepto homicidio voluntario. Suarius *disputation, quadragesim. quart, section. 2. numer. 4.*

¹³³⁶ Potest idem dispensare in homicidio casuali occulto, quale etiam reputatur commissum in sui defensionem excedendo iustæ tutelæ moderamen: aut etiam ex subita ira commissum. In his omnibus solum possunt dispensare, qui ex priuilegio possunt dispensare in omni irregularitate non contracta ex homicidio voluntario, aut bigamia. Est omnium.

¹³³⁷ Potest præterea Episcopus dispensare cum illegitimo ad Ordines suscipiendum minores, & beneficium simplex. c. 1. *de filiis, Presbyteror*, excepto Canonicatu Ecclesiæ Cathedralis, qui Ordinem Sacrum requirit. *Tridentin. sess. 24. cap. 12.*

¹³³⁸ Qui multa delicta perpetravit, ob quæ irregularitatem incurrit, si sint eiusdem rationis, verbi gratiam, si excommunicatus sæpius celebrauit; in petenda dispensatione sufficit, vnam exprimere. Secus si diuersæ rationis es sent, v.c. si violasset Censuram, & homicidium commisisset, aut multis Censuris irre.[334] titus celebrasset; tunc enim totum narrandum esset. Auila *p. 7. d. 10. dub. 8. Nauar sum. in addit. ad c. 27. n. 32.* Vbi allegat Curiae stylum. Henriq. *lib. 14. cap. 7. numer. 5.* Porro hi tantum in priori casu adferunt exemplum in eo, qui sæpius celebrauit excommunicatus, quod certum esse non dubito. In homicidio tamen cum crimine patrato putarim, hanc conclusionem exceptionem pati. Nam

qui plures homines occidit, videtur plures irregularitates contrahere. Suar. *disputation. 44. section. 3. num. 28.*

SECTIO SECVNDA.

De Irregularitate, Dubia.

CAPVT XV.

Circa causas Irregularitatis.

Dvbivm I.

An solus Pontifex possit irregularitatem indicare?

¹³³⁹ NON solus Pontifex id potest, sed & aliis adest potestas indicendi irregularitatem. Quia nulli videtur prohibitum Iudicibus Pontifici inferioribus irregularitatem alicui indicare ob delictum commissum. Si enim possunt depositionem, & degradationem inferre quæ grauiores sunt pœnæ, cur non poterunt irregularitatem? Sic Sotus *in 4. dist. 25. quæs. 1. Gabriel. lect. 9. in canon. litt. D.*

¹³⁴⁰ Solus Pontifex potest indicare irregularitatem. Quia irregularitas non incurritur nisi in casibus à iure expressis. *Cap. Is, qui, de sentent. excommunication.* At nullus alius à Pontifice potestatem habet ius condendi: Ergo à nullo alio, quam à Pontifice irregularitas indici potest. Ita Suarius *disputation 40. section. quart. numer. septim.* Bonacin. *tom. prim. disputation. sepim. quæstion. prim. punct. secund. numer. 1. & 2. Auila part. 7. disp. 1. fine. &c* alij communiter.

¹³⁴¹ Hoc certum esse credo. Quia omnibus Iudicibus Pontifice inferioribus hæc potestas est derogata in *Cap. Is qui.* Ibi enim expresse dicitur irregularitatem contrahi non posse nisi in casibus à iure expressis. Si autem alij à Pontifice, possent irregularitatem indicare, iam extra casus à iure expressos irregularitas contraheretur.

Dvbivm II.

Episcopus comprehenditurne sub generali lege Irregularitatem inducente?

¹³⁴² QVoad causam materiale seu subiectiuam irregularitatis constat ex communi sententia fœminam esse non posse, quia non potest Ordines recipere Vnde subiectum irregularitatis necessario debet esse vir: & non vir quicumque sed baptizatus. Quia vir Sacra vnda non dilutus non tam iure Canonico, quam diuino ab Ordinibus est exclusus.

Præterea est incapax summus Pontifex. Quia non subditur legibus quoad vim coërcitum Dubitarim vero de Episcopo, num sub lege generali irregularitatem indicente aduersus quosc#. que fideles comprehendatur?

1343 Non comprehenditur Quia propter Pontificiam dignitatem videtur generali lege non comprehendendum, nec huiusmodi pœna debere affici, nisi specialis de eo mentio fiat. Fauet. *C. Quia periculosum, de sent. excom. in 6.* Vbi à censura suspensionis, & interdicti excipitur Episcopus. Ergo & ab aliis iuris pœnis, nisi exprimatur. Sic Maiol. *l. 4. de irregul. cap. 1. num. 7.*

1344 Comprehenditur quidem. Quia eo ipso, quo in prædicto *Cap. Quia periculosum* Episcopus à censura suspensionis & interdicti excipitur, colligitur sub aliis censuris ac pœnis compre, hendi, exceptio enim firmat regulam in casibus non exceptis. Ita *pun. 2. d. 40. sect. 7. num. 6.* Bonac *to. 1. d. 7. q. 1. pun. 2. n. 8.* Hurtad, *de irregul. diffic. 7. n. 26.*

1345 Dicendum est Episcopum omnino comprehendendi. Quia nullo textu excipitur Vnde si Episcopus aliquem occideret, vel excommunicatione ligatus celebraret: irregularis foret sicuti quilibet alius Clericus.

Dvbiwm III.

Si culpa irregularitati obnoxia, lateat liberaturne ab irregularitatis incursione?

1346 CErto est, ad irregularitatem incurrendam necessario requiri actum externum esse, imo[335] consummatum, & perfectum secundam proprietatem verborum Canonis irregularitatem indicentis. Qu#sierim vero, si culpa, ob quam irregularitas pr#scripta est in iure, latet, itavt testibus probari nequeat, qui eam commisit ab incursione irregularitatis liberetur?

1347 Liberatur quidem. Quia in *cap. vltim. de temporib. ordinat* dicitur, adulteros, periuros, & falsos testes posse ad Sacros Ordines promoueri, eisque vti, dum eorum crimen est occultum. Sic Castro *de leg. pœn. lib. 1. cap. vltim conclusion. 5.*

1348 Non liberatur. Quia delictum quantumcumque occultum sit, iudicio Ecclesiæ subiicitur, eique annecti potest aliqua pœna, seu impedimentum per legem, vti homicidio, aliisque criminibus irregularitas ex iure Canonico est annexa. Ita Couarruias *ad Clement. si furiosus part. 2. in princ. §. 3. num. 4.* Nauarr. *summ. c. 27. num. 194. & 239. & 254.* Suarius *d. 4. sect. 3. num. 21.* Henriquez *lib. 14. cap. 3. num. 2.* Sayrus *lib. C. thesaur. cap. 2. num. 19.* Coninch. *disputat. 18. numer. 16.* Auila *part. 7. disput. 2. dub. 2. conclusion. 2.*

1349 Existimo sufficere actum esse externum, quamuis omnino occultum, & quod testibus nequeat probari. Colligo ex Tridentin. sess. 24. c. 6. vbi Episcopis conceditur facultas dispensandi in omnibus irregularitatibus ex delicto occulto prouenientibus Neque his obstat textus in *cap. vltim. de temporib. ordinat.* Quia ob crimina inibi expressa nempe adulterium, periurium, &c. non incurritur irregularitas, sed ob infamiam ex illis prouenientem, quæ infamia non adest, dum crimina sunt occulta. At cum irregularitas ob ipsum delictum contrahitur, publicatione non indiget.

Dvbiwm IV.

Si ex circum stantia aliqua delictum à peccato lethali excusetur, eo ipso excusaturne ab Irregularitate?

¹³⁵⁰ Certum est, irregularitatem provenientem ex delicto, graue piaculum requirere. Quæstio autem est, an si ex circumstantia aliqua excusetur delictum à peccato lethali, eo ipso delinquens ab irregularitate excusetur?

¹³⁵¹ Non excusatur. Quia iam delictum culpabiliter commisit, cui irregularitas est annexa. Sic Caietan. 2. 2. *quæstione sex gesima quarta, articulo octauo. Armill. verbo Irregularitas, numer. 14.*

¹³⁵² Excusatur profectò. Quia irregularitas est: malum gnuissimum, vtpotè, quod priuat Ordinis susceptione, illiusque vsu in perpetuum, & absque spe dispensationis. Ergo necessario exigit culpam, vel defectum grauem: alias pœna culpæ excederet grauitatem; quod iniquum esse quis duhitet? Ita Nauarr. *summ. c. 27. num. 252. Suarius disputation. 40. section. 3. numer. 17. Henriquez libr. 14. capit. 3. numer. 1. Coninch. disputation. 17. dub. 2. numer. 13. Vasquez 1. 2. disputation. 158. capit. 5. Sanchez libr. 9. de matrimo. disputationi. 32. numer. 29. Bonacina tom. 1. disputation. 7. quæstion. 1. punct. 3. numer. 1.*

¹³⁵³ Longe veriore hanc sententiam esse credi, derim, vt pœnæ grauitati delicti grauitas correspondeat. Quæ ratio probat, non posse à Pontifice irregularitatem pœnalem alicui ob venialem culpam indici.

Dvbiwm V.

An ob causam dubium quis censendus sit irregularis tam in foro externo, quam in conscientia foro?

¹³⁵⁴ Cvm quis est dubius, an imposita sit aliqua irregularitas, competentem diligentiam præstare debet, vt à dubio soluatur; at si adhibita diligentia adhuc dubio teneatur, quæsierim, num censendus sit irregularis tam in foro externo, quam in foro conscientia?

¹³⁵⁵ Censendus non est, siue sit iuris siue facti dubitatio, irregularis, donec Iudicis sententia adueniat. Quia irregularitas non incurritur nisi in casibus à iure expressis, *c. Is cui, de sententia excommunicationis, in 6.* At in iure expressum non est, in foro conscientia in casu dubio, quemlibet se reputare debere irregularem. Nam textus, qui in contrarium adducuntur, solum in foro externo videntur loqui, vt constat ex *c. Ad audientiam. de homicid. & c. Significasti, de homicid.* Sic Henriquez *libr. 14. capit. 3. numer. 3. & 4.* Probabile repueat Couarrunias *Clement. Si furiosus, part. 2. Paragraph. 2. num. 5. ibi: In foro conscientia consulendum esse abstinere à diuinis, & se irregularem existimare.*

Quasi indicans, esse de consilio, non de præcepto. Hostiens. *titul. de homicid.* Suarez inclinat *disputation. 40. section. 6. numer. 10.* Salas *1. 2. quæstion. 21. d. vnic section. 6. numer. 70.* Rebel *de iustit. libr. 1. quæstion. 3. section. 2. numer. 13.* plures referens.

¹³⁵⁶ In dubio iuris, vel facti qui censendus est irregularis in foro conscientia, non vero in foro externo, vt talis est condemnandus. Quia in foro conscientia semper quis videtur obligatus, in dubiis tutiorem partem sequi, cum in ea sequenda nullum adsit periculum. At in foro externo, dum delictum non probatur, reus est, absoluendus, maxime cum iure constitutum sit. *Vbi partium iura obscura sunt, reo fauendum est potius quam actori. Reg. Cum sunt, de regulis iuris, in 6.* Ita Nauarr. *summa capite vigesimo septimo, numero 193.* Philarc. *de Offic. Sacerd. tomo primo, parte prima, libro quarto, capite sexto, notab. 2.* & alij plures relati à Sanchez *libro primo, Decalogi capite decimo, numero 39. & 40.*

¹³⁵⁷ Ego distingno inter dubium iuris, & facti: & inter dubium in casu homicidij; & in aliis materiis. Si dubium iuris sic, idest, si quis dubitet, an tali facto irregularitas sit imposita, nullatenus se debet irregularem reputare. Quia nemo tenetur ad legis ob-[336]seruationem, nisi ea lex fuerit ci sufficienter promulgata: at sic dubitanti lex irregularitatis non est sufficienter promulgata, siquidem ei non constat in iure expressam non esse. Porro in dubio facti homicidij, an scilicet homicidium quis perpetraverit sua actione, consilio; vel fauore, debet se irregularem iudicare, & vt talis in foro externo habendus non absolute, sed quoad effectum abstinendi à celebratione, quodrendique dispensationem. Quia textus in *Cap. Ad audientiam. & Cap. Significasti, & Cap. penultim. de homicid.* expressè decidunt, in dubio facti homicidij obligationem esse à celebratione abstinere. & sic dubitantem tanquam irregularem esse habendum. Quod supra dicti textus statuunt non tanquã rem ex consilio, vt prima sententia prætendit: sed tanquam ex obligatione, vt expendenti textus manifestum erit. Circa primam meæ conclusionis partem de dubio iuris patronos habeo Sayrum *libr. 6. thesaur. capit. 2. num. 15.* Molinam *tractat. 3. disputation. 67. num. 5.* Sancium *libr. 1. Decalog. capit. 10. num. 42.* Suarium *disputation. 40. section. 5. numer. 4.* Coninchum *disputation. 18. numer. 11.* Circa secundam vero de dubio facti homicidij Nauarrum *Cap. Si quis autem, de pœnit. numer. 35.* Azorium *torm. 1. libr. 2. capit. 19. quæstion. 10.* Salas. *1. 2. quæstion. 21. tractat. 8. d. vnic. section. 19. numer. 170.* Couaruiam *ad Clement. Si furiosus part. 1. numer. 3. & alios.*

Dvbiu VI.

*Non solum in dubio facti homicidij
sed & in omnibus materijs dubius facti
debetne se irregularem reputare?*

¹³⁵⁸ DIXI Dubio proximo, in dubio facti homicidij debere quem se irregularem iudicare, & vt talem in foro externo habendum quoad effectum abstinendi à celebratione, & dispensationem requirendi. Quæsierim vero, an idem censendum sit de dubio aliorum delictorum, ita vt debeat quis in omnibus si dubius sit se irregularem reputare?

¹³⁵⁹ Debet in omnibus. Quia Pontifex in dubio facti homicidij quemlibet reputandum irregularem ait, illo in principio nitens: *In dubiis tutior pars est eligenda.* At hoc

principium æque in omnibus aliis materiis procedit, ac in homicidio. Certe Pontifex non videtur nouum ius condere, sed quod æquitati conforme est, declarare: declarat autem, in dubiis tutiorem partem esse eligendam: ergo in omnibus materiis eligenda est. Sic Panormit. ad *Cap. Ad audiertiam, de homicid. num. 2.* Sylvester verbo *Dubium, quæstion. 4. numer. 7.* Angel. *ibi, numer. 2.* Tabien *quæstion. 2. numer. 3.* Vasquez *12. quæst. 19. articul. 6. disputation. 65. capit. 3. & disputat. 66. capit. 1.* Azorius *tom. 1. libr. 2. capit. 19. quæst. 10.* Valentia *tom. 4. disputation. 7. quæstion. 19. punct. 2. notab. 3.* Hurtado *de irregul. diffic. 4. fine.* Rebell. *de instit. part. 2. lib. 1. quæstion. 3. section. 2. num. 13.*

¹³⁶⁰ Non debet in omnibus irregularis censeri, sed solum in dubio homicidij. Quia in *Cap. Is. cui, de sententia excommunications*, deciditur, non contrahi irregularitatem nisi incasibus à iure expressis: at in iure expressum non est, in dubio facti vltra casum homicidij irregularitatem incurri. Ergo asserenda non est. Profecto in casu dubio nemo tenetur se sua libertate priuare, nisi lege aliqua ad hanc priuationem sustinendam cogatur: at nulla adest lex priuans libertate suscipiendi Ordines nisi in casu homicidij: ergo extra illum casum poterit Ordines suscipere. Ita Nauarr. ad *Cap. Si quis autem, numer. 41.* Suarius *disputation. 40. section. 6. num. 8. & 13.* Salas *1. 2. tractat. 8. d. vnic. section. 6. dub. 2. numer. 22.* Auila *part. 7. disputation. 2. dubio 5. conclusion. 2.* Bonacin. *tom. 1. disputat. 7. punct. 5. numer. 2.*

¹³⁶¹ Licet sententia prima admodum sit probabilis, existimo probabiliorem adhuc esse secundam. Quia esto Pontifex ad statuendam irregularitatem in dubio homicidij illi principio: *In dubiis tutior pars est eligenda*, nitatur, non nititur illi tanquam principio, quod ne cessario sit obseruandum: sed tanquam principio, quod obseruari maxime decet. Et licet hoc principium commune sit omnibus aliis materiis, in quibus concilium prudentissimum est, tutiorem partem sequi: quia tamen in irregularitate homicidij efficacius procedit propter indecentiam specialem, quam secum affert homicidium in Clericis: ea de causa disposuit Pontifex, vt in dubio homicidij quis censeatur irregularis, quam dispositionem ad alias materias non extendit.

CAPVT XV.

Circa Irregularitatis Effectus.

DvbiVM VII.

Irregulari prohibita est prima tonsuræ receptio?

¹³⁶² Non est prohibita. Quia prima tonsura non est propriè, & in rigore Ordo, sed ad Ordines suscipiendos dispositio: at irregularitas Canonicum impedimentum est Oidinis suscipiendi, vt ex eius diffinitione constat. Sic nonnulli Doctores, quos presso nomine, memorat Palao *de Censur. disp. 6. punct. 5. umer. 2.*

¹³⁶³ Prohibita quidem est. Quia irregularitas tendit ad constituendum irregularim extra Clericorum statum, & regulam, qui est, effectus susceptioni primæ tonsuræ oppositus, quæ tonsuratum in statum Clericorum adaptrat. Ita Nauarr. *tom. 1. cons. 24. de tempor. ordin.*

num. 1. & 3. Suarius *disputation. 40. section. 1. nu-[337]mer. 11. Palao citatus. Sayrus lib. 6. thesaur. cap. 1. num. 19. Garcia de benefic. part. 7. cap. 12. num. 30. Bonacin. tom. 1. disputation. 7. punct. 1. numer. 4. Auila parte septima, disputatione secunda, dubio sexto, Filliucius tractatu decimo octauo, numero 39.*

¹³⁶⁴ Hanc sententiam adeo certam esse crediderim, vt contrariam minime sustinendam esse affirmem. Nam esto prima tonsura propriè Ordo non sit, satis est, quod sub Ordine late sumpto comprehendatur *Cap. Cum contingat, de ætat. & qualitat.* vt inde colligatur, irregularitatem, quæ totius Ordinis susceptione priuat, tonsuræ susceptione priuare. Porro ex priuatione Ordinis suscipiendi infertur primæ tonsuræ priuatio. Etenim prima tonsura est ad Ordines dispositio: qui ergo incapax est suscipiendi Ordines inique eorum dispositionem suscipit. Et hæc de primo irregularitatis effectū, qui est priuatio Ordinis suscipiendi licite; nam validam receptionem nullatenus Ecclesia potest impedire, si de facto materia, forma, & Minister adsint à Christo Domino requisita.

Dvbiū VIII.

Validane est Beneficij collatio irregulari absolute facta?

¹³⁶⁵ SECUNDUS effectus irregularitatis est priuare irregularem beneficiorum consecutione. Nam cum irregularitas, si absoluta sit deiiciat irregularem ab statu, ac Ordine Clericali: consequenter deiicit ab iis, quæ Clericalem Ordinem requirunt, & quæ illius sunt propria. *Cap. 2. de Clerico pugnante in duello, & Trident. sess. 14. cap. 7. Dixi, si irregularitas absoluta sit, nam si sit partialis ordinato, superueniens non ex delicto, sed ex defectu, sicuti est irregularitas, quæ refertur in Cap. 2. de Cleric. ægrotante: validè, ac licitè potest prædicto irregulari beneficium conferri, quod non requirat vsum illi defectui repugnantem. Valentia tom. 4. disputation. 7. quæstion. 19. punct. 2. Sayrus lib. 6. thesaur. cap. 2. num. 13. & alij. Quæsierim vero, an collatio beneficii facta irregulari absolute, vel tali irregulari, qui functiones beneficii exercere licite non potest valida sit?*

¹³⁶⁶ Valida non est. Quia irregularis exclusus est ab Ordine, eiusque exercitio: ergo exclusus est à beneficio, quod Ordinem necessario requirit. Etenim inhabilis ad vnum inhabilis censi debet ad omnia, quæ ex eo vno consequuntur. Argument. *Cap. Translato, de constitut. iuncta Gloss. ad c. Studeat. verbo Vt tale beneficium 50. distinct. Sic Nauarr. summ. c. 25. numer. 134. & c. 27. numer. 249. Couarruuias ad c. Alma, part. 1. §. 7. numer. 1. Henriquez libr. 14. c. 2. numer. 5. Bonacina tom. 1. disputation. 7. punct. 4. numer. 6. Auila part 7. disputation. 2. dub. 6. conclusion. 3. Suarius disputation. 40. section. 2. numero 30. Sayrus libr. 6. thesaur. capit. 2. numero 12.*

¹³⁶⁷ Valida est. Quia irregularitati non sunt tribuendi plures effectus, nec plures pœnæ assignandæ, quam sunt in iure express#. At in iure nullus est textus exprimens, collationem beneficii irregulari factam irritam esse, sed ad summum illicitam. Nam c. *Cum bonæ, de, ætat. & qualitat.* non loquitur de irregulari, sed suspenso per triennium in Censura perseuerante. c. *Postulastis 7. de Cleric. excommunicat. ministr.* de ligato excommunicatione loquitur, non de irregulari. *Cap. final. eodem titulo.* loquitur de

excommunicatione minori innodato. Ita Sylvester *verbo Excommunicatio* 4. numer. 4. Incluat Felin. ad *cap. Inquisitionis*, num. 6. & 8. Probabile reputat. Suarius *vbi suprà*. Coninch. *disputation. 18. dub. 1. numer. 4.* Layman. *libr. 1. tractat. 5. part. 3. cap. 1. num. 2. & 3.* Hurtado *de irregularitat. difficultate quinta, numero vigesimo.*

¹³⁶⁸ Hanc eligo sententiam. Quia ratio, qua prima nititur, solum probat, illicitam esse collatinem, & irritandam venire: at irritam esse, & nullam inde non conuincitur. Quemadmodum ex eo, quod in *Cap. vltim. de Cleric. excommunic. ministr.* dictum sit, minori excommunicatione innodatum eligi non posse: non efficitur, electionem fore irritam, si de facto fiat, sed solum esse illicitam: sic ex eo quod irregularis exclusus sit ab ordine suscipiendo, & illius exercitio: solum conuincitur, exclusum esse à susceptione beneficii licita, non tamen à susceptione beneficii valida: sicut non excluditur à valida Ordinum susceptione: maxime cum irregularis possit procurate dispensationem, & interim beneficio per alium deservire, eiusque muneri satisfacere.

Dvbiwm IX.

Irregularitas priuatne Beneficiis ritè acquisitis ipso iure?

¹³⁶⁹ PRIuat quidem. Quia cum irregularis incapax sit plerumque exercendi officium, ratione cuius beneficium conceditur: videtur obligatus beneficium amittere, siquidem eius obligationi haud potest satissacere. Et quia Tridentinum sess. 14. c. 7. loquens specialiter de irregularitate homicidii voluntarii, fatur: *Qui sua voluntate homicidium perpetraverit, omni Ordine, Beneficio, & Officio Ecclesiastico perpetuo careat.* Sed caret Ordine ipso iure, & absque sententia condemnatoria: ergo etiam carere debet Beneficio, & Officio. Sic nonnulli Doctores, quos tacito nomine citat Palao *de Censur. disputatione sexta, puncto quinto, numero nono.* & Maiol. *libro quinto, de irregularitat. capite quadragesimo octauo, Paragrapho quarto, numero primo*, asserit (ponderans Tridentini verba) post Concilium irregularitatem homicidii voluntariis beneficiis obtentis priuare?

¹³⁷⁰ Non priuat. Quia in *c. Clerici, ne Clerici, vel Monachi. & c. Fraternitati, de Cleric. excomm.[338] vel deposito. & Cap. Postulastis §. Quæsistis, &c. Ex litteris, de excessib. Prælator.* requiritur officium Iudicis ad beneficiorum priuationem. Nec est vllus textus hanc pœnam ipso iure indicens. Ita Nauart *summ. c. 27. num 249.* Henriquez *libr. 14. c. 2. num. 5.* Valentia *tom 4. disp. 7. quæst. 19. punct. 2.* Sayr. *lib. 6. thesaur. cap 2. num. 21.* Suarius *d. disputation 40. section. 2. numer 15.* Auila *part. 7. disputation. 2. dub. 6. conclusion. 4.* Coninch. *disputation. 18. numer. 5.* Layman. *libr. 1. tractat. 5. part. 5. capit. 1. numer. 1. corollar. 3.* Hurtado *de irregularitat. difficultate 5. fine.*

¹³⁷¹ Communem hanc sententiam amplector videns, nullum esse textum, qui hanc pœnam ipso iure indicat. Nam esto in *c. 1. de homicid. in 6.* priuetur assassinus beneficio ipso iure, & in *c. Cum secundum leges, de hæret. in 6.* priuetur hæreticus, & in *c. Si quis Episcopus, 1. quæstion. 1.* Simoniacus: at non prouenit hæc priuatio ratione irregularitatis, sed ex delicto qualificato, & taliter perpetrato. In quibus casibus etsi priuatio beneficiorum sit ipso iure lata: non tamen tenetur quis se beneficiis spoliare,

quovsque accedat sententiasaltem declaratoria criminis. Aduertit Couar. *libr. 4. Decretal. part. 2. c. 6. §. 8. num. 7.* & Suarius aliis relatis, *disputatione quadragesima, sectione secunda, numero decimo septimo.*

Dvbiwm X.

*Potestne irregularis, antequam per sententiam
condemnetur conscius; beneficium esse ab alio
impetratum, id in alterius fauorem renunciare?*

¹³⁷² Irregularitate illigatus ex delicto, si nolit, vel non possit dispensationem impetrare: potest renunciare beneficium in fauorem tertij, ac si nullam irregularitatem contraxisset, etiam pendente lite, & accusatione facta de irregularitate Quia vsque quo accedat sententia, & condemnetur, retinet ius in beneficium. Suarius *disputation. 40. section. 2. numer. 1.* Sayrus *libr. 6. thesaur capit 2. numer. 14.* Felinus ad *Cap. Inquisitionis, col. 3.* Dubito autem, an si, durante accusatione irregularitatis, impetret aliquis bebeneficium irregularis casu, quo persententiam priuetur, possit irregularis conscius huius impetrationis, beneficium in fauorem alterius, vel absolute, antequam per sententiam condemnetur, renunciare?

¹³⁷³ Non potest. Quia hæc renunciatio cederet in præiudicium eius, cui est ius per gratiam quæsitum: & in fraudem illius, qui gratiam obtinuit. Ergo nulla ex *c. Si te præbendam, derenuciat. in 6.* Sic Dominic. *cons 105.* Anton. de Butrio *cons. 43.*

¹³⁷⁴ Potest plane Quia in hoc nullam committit fraudem, siquidem vtitur iure suo, & id gerit, vt sibi consulat, non vt noceat impetranti. Ita Couartuuias plures referens ad *Clement. Si furiosus, part. 2. Paragraph. 3. num. 7.* Molina *tractatu tertio, de iustit. disputation. 78. numer. 2.* Ludouic. Gomez *Reg. de annali possess. quæstione 42.*

¹³⁷⁵ Existimo probabilius, posse præfatum irregularem, non obstante ea impetratione, suam præbendam renunciare. Impetrans namque non habet ius quæsitum absolute, sed conditionale, & incertum, hoc est, sub conditione si per sententiam irregularis ille priuetur: cui iuri bene potest derogari per renunciationem. Profecto secus contingit in *Cap. Si te præbendam*, ibi enim continetur fraus manifesta, vt legenti patebit.

CAPVT XVI.

*Circa causas excusantes ab Irregularitate
incurrenda, eiusque relaxationem.*

Dvbiwm XI.

*Si quis ignoret, lege Ecclesiastica specialuer
prohibitum esse delictum sub Irregularitatis
pœna: excusaturne ab illius incursione?*

¹³⁷⁶ C^Ertum est, quemlibet excusari ab irregularitate delicto annexa, si à delicto mortali excusatur. Quia cum hæc sit grauissima pœna, peccatum mortale ad sui requirit incursionem. Quæstio autem est, si quis ignoret, lege Ecclesiastica specialiter prohibitum esse delictum, cui irregularitas annectitur, ab illius incursione excusetur?

¹³⁷⁷ Non excusatur. Quia irregularitas non tam in delicti pœnam, quam ob indecentiam Ecclesiastici status indicitur, cui decenti# obstat delictum, verbi gratiâ, homicidij, etsi ignoretur, lege Ecclesiastica sub irregularitatis pœna esse prohibitum. Sic Doctores admodum probabiliter.

¹³⁷⁸ Excusatur equidem. *Quia Cap. 2. de constitutionib. in 6.* deceditur non ligari constitutionibus Ordinariorum illas ignorantes: hoc est, non ligari quoad pœnam incurrendam; æquum enim non est æquali pœna puniri transgressorem legis ex ignorantia, ac ex malitia: siquid# ignorantia à culpabili transgressione legis excusat. Quæ decisio à fortiori in legibus Pontificiis procedit. Ita Palao *tractatu secundo, de peccatis, disputatione prima, puncto decimo septimo*, plures referens Coninch. *disputatione decima octaua, dubio quarto, conclusione prima.*

¹³⁷⁹ Hanc sententiam non minus probabiliem[339] eligo. Nam pœnalis irregularitas plerumque ab Ecclesia indicitur in pœnam inobedientiæ, & contumaciæ aduersus Ecclesiam: siquidem superadditur violationi Censurarum, quæ inobedientiam, & contumaciam requirunt. At inobedientia, & contumacia in Ecclesiam stare nequit posita Ecclesiasticæ legis ignorantia: ergo. Esto autem ob decentiam Ecclesiastici status irregularitas inducatur: at quia simul inducitur in pœnam obedientiæ violatæ, locum habere non potest, cessante inobedientia, quæ proculdubio cessat, posita legis Ecclesiasticæ ignorantia.

Dvbiwm XII.

*Excusaturne quis ab irregularitate delicto
annexa, si agnoscat delictum Ecclesiastica lege
esse prohibitum, tamen si probabiliter ignoret
sub pœna irregularitatis prohibitum esse?*

¹³⁸⁰ N^On excusatur. Quia si ignorantia pœnæ ab illius incursione excusaret in casu nostro, in aliis plurimi delinquentes à pœnis per legem statutis excusantur. Porrò irregularitas non est pœna medicinalis, quæ illius cognitionem requirat, sicuti sunt Censuræ: &

esto ad reprimendam inobedientiam, & contumaciam in Ecclesiam, fuerit apposita, non inde infertur scientiam eius fore necessariam: nam inobedientia, & contumacia non ex pœnæ impositæ cognitione, sed ex cognitione legis, illiusque transgressione contingit. Sic Couarrunias ad *cap. Alma*, p. 1. §. 10. nu. 9. Suarius d. 40. sect. 5. n. 9. Corduba l. 1. qq. q. 25. Ludouic. Lopez p. 2. *Instruct. de excomm.* c. 13. ad 3. Auila p. 7. d. 2. dub. 7. *conclusion.* 2. Vasq. *de excomm.* dub. 16. Hurtado *de irregul. diff.* 8. num. 29.

1381 Excusatur equidem Quia perpetrans aliquod delictum solum subditur pœnis tali delicto proportionatis: non tamen aliis extraordinariis, & quæ delicti grauitatem secundum se videntur excedere, quæque imponuntur ab Ecclesia, vel Republicis ad vitandum frequentem delicti vsum, vel ob aliam causam. Quocirca etsi consensus delinquentis in pœnam non requiratur, ad illam sustinendam: requiritur autem illius consensus in culpam prout est causa talis pœnæ, quando pœna est extraordinaria. At irregularitas, quæ delicto annectitur censenda est pœna extraordinaria delicti, siquidem obligat delinquentem, vt eam in se exequatur. Ergo conseri non debet incurri ab ignorante, legem sub tali pœna esse latam. Ita Sanchez l. 9. *de matrim.* d. 32. n. 21. Coninch. d. 18. dub. 4. n. 31. Suarius d. 40. sect. 9. n. 22. Bonacina tom. 1. d. 1. q. 2. punct 1. n. 13. Hostiens. ad *cap. A nobis el 1. de sentent. excommunicat.* Manuel. tom. 1. summ. c. 195. nu. 3. & alij.

1382 Sententiam primam communem esse, & in praxi receptam profiteor: sed tamen secundam probabilem satis amplector. Nec enim reputo inconueniens, quod multi ab hac pœna in foro conscientiæ excusentur, sicuti excusanter à Censuris; cum in eo foro aduersus legem Ecclesiasticam completè non delinquant, dum ignorant pœnam extraordinariam, sub qua lex lata est.

Dvbiwm XIII.

Episcopus potestne irregularitatem relaxare?

1383 Certum est, Pontificem relaxare omnem irregularitatem posse dispensatione sua, cum ab ipso ortum habuerit: non tamen facile solere in irregularitate bigamiæ propriæ dispensare, cum hæc pœna ab Apostolica traditione descendat Neque etiam in ea, quæ ex homicidio voluntario oritur; cum grauem contineat indecentiam. Si tamen sine causa dispensationem impertiat, validam esse, esto illicitam, Quæsierim verò, an præter Summæ Præsulem possit Episcopus irregularitatem relaxare iure ordinario, idest, sine Pontificis facultate?

1384 Potest quidem, si Pontifex sibi expressè non reseruauerit. Quia *cap. Nuper, de sent. excomm.* locutus Pontifex de excommunicatione, fatur: *Cum Conditor Canonis absolutionem sibi specialiter non reseruauit, eo ipso concessisse videtur facultatem aliis relaxandi.* Sic nonnulli.

1385 Minimè potest. Quia in Tridentin. sess. 24. *cap. 6.* datur Episcopis facultas dispensandi in omnibus irregularitatibus ex delicto occulto prouentibus, neque ad forum contentiosum deductis, excepta ea, quæ ex homicidio voluntario exoritur. Infertur ergo manifestè, Episcopos ex se, & ex suo munere, hanc facultatem minimè habere. Ita Suarius *disputation. 41. section. 2. numer. 3.* ex communi sententia.

¹³⁸⁶ Hoc vnicè verum. Ratio enim, qua prima sententia nititur, nullius momenti est: quia absolutio ab excommunicatione est maximè necessaria saluti spirituali fidelium, siquidem impedit Sacramentorum receptionem, suffragia Ecclesiæ, fidelium inter se communicationem, quæ sunt bona grauissima: ideoque Pontifex illius absolutionem concessisse videtur, quoties specialiter sibi non referuauit. Ast in irregularitate hæc non procedunt, vtpotè quæ solum impedit ordinum susceptionem, vel illius vsum, quæ non sunt saluti necessaria. Porrò si ex ratione c. *Nuper* facta liceret facultatem ibi concessam ad aliarum Censurarum, & impedimentorum absolutionem, præter excommunicationem, extendere: non solum Episcopus, sed & Parochus posset irregularitatem relaxare, & ab interdicto, & suspensione absolvere: siquidem ab excommunicationis non reseruata sententia potest Parochus absolvere: iuxta communem sententiam; quod nemo audebit asserere.

[340] **Dvbiwm XIV.**

Potestatem à Tridentino concessam Episcopis dispensandi in Irregularitatibus ex delicto occulto abortis possuntne exercere Archiepiscopi in subditos suffraganei Episcopi, dum eius Diœcesim visitant?

¹³⁸⁷ PRæmitto, quatuor conditiones seruandas esse ab Episcopis, vt possint frui potestate sibi à Trid. sess. 24. c. 6. concessa ad dispensandum in irregularitate. Prima est, vt sit dispensatio cum subditis. Secunda, in Diœcesi sua. Tertia, in irregularitate proveniente ex delicto occulto, nec ad forum contentiosum deducta. Quarta, pro foro conscientiae. Circa primam, certum est, Episcopum non posse dispensationem exercere respectu eorum, qui ei non subduntur. Quia dispensatio est iurisdictionis vsus necessariò in subditos exercendus. Quapropter sub nomine Episcopi non venit intelligendus Archiepiscopus comparatione subditorum suffraganei. Quia non est eorum superior absolutè, nisi in causis ad ipsum per appellationem deuolutis. c. 1. *de officio legati*, & c. *Pastoralis*, *de offic. ordinar.* Iam procedit quæstio, an cum Archiepiscopus visitat Episcopi suffraganei Diœcesim, possit cum suffraganei Episcopi subditis circa irregularitatem procedentem ex delicto occulto, sicuti Episcopus ipse dispensare?

¹³⁸⁸ Potest quidem. Quia pro visitationis tempore Archiepiscopus censetur illorum proprius Episcopus existere. Sic Henriquez l. 14. c. 18. n. 3. Auila p. 7. d. 10. dub. 6. notab. 2. circa 1. conclus. Anton. Gomez in explic. *Bullæ Cruciatæ*, claus. 10. n. 59.

¹³⁸⁹ Minimè potest. Quia Archiepiscopus non est iudex ordinarius subditorum suffraganei, nisi in casibus sibi specialiter concessis c. *Pastoralis*. At nulli inuenitur concessa hæc potestas dispensandi in irregularitate tempore visitationis, etiamsi potestas absoluendi à peccatis concedatur in cap. fin. *de censib. lib.* 6. Ita Suarius d. 41. sect. 2. num. 12. Sayrus in *Clau.* l. 6. c. 11. num. 80. Sanchez l. 2. *Decal.* c. 11. n. 6. & l. 4. c. 38. n. 14.

¹³⁹⁰ Probabilius censeo Archiepiscopum licet potestatem absoluendi à peccatis subditos suffraganei tempore visitationis habeat, ea carere ad dispensandum in irregularitate, eo

quod iudex ordinarius illorum non sit. Nec ex eo, quod concedatur Archiepiscopo, dum visitat Diœcesim suffraganei potestas absoluendi, arguendum est concedi ei ad reliqua omnia Episcopalia munia potestatem. Quia vti aduertit Sanchez *l. 4. Decal. c. 38. num. 14.* nequit Archiepiscopus concedere suffraganei subditis litteras dimissorias ad ordines, neque potest dispensare in denunciationibus matrimonio præuiis, neque in votis, neque in illegitimorum irregularitate.

Dvbiwm XV.

Sub nomine Episcopi ad dispensandum in Irregularitate ex peccato occulto proueniente veniuntne Abbates, & alij Prælati habentes propriam Diœcesim, & in ea iurisdictionem quasi Episcopalem exercentes?

1391 N^Omine Episcopi venit intelligendum Capitulum Sede vacante. Quia succedit in iis, qui Episcopo competunt iure speciali delegato. At hæc potestas dispensandi in irregularitatibus, & absoluendi à quibuscumque casibus occultis competit Episcopis iure ordinario: siquidem non ratione personæ, sed dignitatis conceditur: & ex alia parte non eliguntur tanquam Sedis Apostolicæ delegati, sed tanquam proprij Episcopi, ac Pastores suorum subditorum. Est ergo h#c potestas ordinaria, atque adeo transit in Capitulum. Quæsierim verò, an sub nomine Episcopi veniant Abbates, & alij Prælati habentes propriam Diœcesim, & in ea iurisdictionem, quasi Episcopalem independenter ab Episcopo exercentes?

1392 Veniunt quidem. Quia hæc potestas absoluendi, & dispensandi contenta in Tridentino, latè est interpretanda: est enim beneficium Principis in iure communi insertum: ergo ad hos Prælatos est extendenda. Qui quidem solùm differunt ab Episcopis in consecratione: sed Episcopi electi, & non consecrati hac gaudent facultate, vt testatur Suar. *d. 41. sect. 2. num. 7.* & alij. Ergo hi Prælati eadem potestate gaudere debent, siquidem in iurisdictione oraninò æquales. Sic Sanchez *l. 8. de matr. d. 2. n 12.* alios citans, & *l. 2. Decal. c. 11. num. 5.* Sayrus in *Clau. l. 6. c. 11. num 83.* Auila *part. 7. disp. 10. dub. 6.* Barbosa in *remis. Concil.*

1393 Non veniunt sub Episcopi nomine intelligendi. Quia hæc potestas dispensandi, & absoluendi videtur Episcopis concessa ratione suæ preeminentis dignitatis Ita Suarius *d. 41. sect. 2. num. 7.* Petr. de Ledesm. *tom. 2. summ. tract 1. cap. 6. post. 20. conclus.* Aragon, *2. 2. quæs. 88. art. 2. column. 7. conclus 4.* Toletus *lib 1. c. 85. num. 5.* Bonacina *tom. 1. d. 7. punct. 1. nu. 7.* alios referens.

1394 Hanc rationem infirmam esse reor, cum hæc potestas competat Episcopis ante consecrationem. Vnde primam sententiam eligendam duxi. Sed quidquid sit de hac quæstione, monuerim cum Suario, subditos illorum Prælatorum absolui, & dispensari

posse ab Episcopo, in cuius territorio, seu Diœcesi existunt. Quia respectu casuum, qui in Tridentino continentur, subiecti sunt Episcopo, etiamsi in aliis soli suo Prælati subdantur.

[341] **Dvbiwm XVI.**

Potestne Episcopus dispensare in Irregularitate ob delictum contracta, in vna parte publicum, & notorium; in alia vero occultum, & quod non timet ur probabiliter sciendum esse?

¹³⁹⁵ VIdimus, tertiam conditionem à Tridentino requisitam pro dispensatione irregularitatis esse, vt ortum habeat ex delicto occulto, neque ad forum contentiosum deducto. Porrò occultum dicitur, quod etsi probari testibus valeat, ignoratur tamen in maiori parte populi, seu communitatis, in qua ad minus decem resident, vbi delictum patratum est: ideoq; occultum notorio opponitur. Quid verò si de irregularitate ob delictum contracta in vna parte publicum, & notorium, in alia verò occultum, & quæ probabiliter sciri nequit, dispensatio petatur? an poterit Episcopus ex Tridentini indulto dispensare?

¹³⁹⁶ Potest quidem. Quia esse occultum, vel nō occultum, debet intelligi in ordine ad locum, in quo petitur dispensatio. Sic Sanchez *lib. 2. Decal. c. 11. n. 21.* Auila *p. 2. c. 7. d. 1. dub. 11. conclus. 3. & p. 7. d. 10. dub. 8. conclus. 2.*

¹³⁹⁷ Non potest. Quia h#c irregularitas dici non potest ex delicto occulto provenire: nam quod in vna parte publicum est, absolutè publicum dici debet. Ita Palao *de Cens. d. 6. pun. 7. n. 10.* & ex parte Suatius *tom. 4. d. 30. sect. 2. n. 2.*

¹³⁹⁸ Hanc probabiliorē plane sententiam eligo, iudicans, si prima esset eligenda, nullam euenire irregularitatem, in qua Episcopus dispensare non posset. Quia nulla est, quæ alicubi ignota non sit: ac proinde poterit irregularis mutando domicilium, vel in ea Diœcesi, vbi non scitur, maiori anni parte commorando, ab illius Episcopo dispensationem impetrare. At irregularitatem esse ad forum contentiosum alicubi deductam, sufficit, vt interim non possit ab Episcopo absolui, seu dispensari: tametsi dispensatio petatur in loco, vbi irregularitas ad forum contentiosum deducta non est, neque periculum adest, vt publicetur: ergo idem est dicendum de irregularitate in vno loco publica, non posse inquam in alio dispensari interim dum publica est.

Dvbiwm XVII.

Si delictum in iudicio probatum integre fuerit, & reus condemnatus, & punitus: potestne Episcopus in irregularitate dispensare?

¹³⁹⁹ **P**Otest equidem. Quia iam est satisfactum fini, ob quem Concilium dispensandi potestatem Episcopis denegavit, cum delictum ad forum contentiosum deductum est. Finis nãque Concilij fuit, nè reus à delictis publicis eorumve pœnis absolueretur, aut disp#saretur, quin prius publico scandalo satisfaceret nève autoritas iudicum minueretur, si pendente eorum iudicio reus absolueretur. Quæ rationes cessant finito iam iudicio, ac punito delinqu#te. Sic Sanch. *l. 8. de matr. d. 34. n. 57. & 58. & l. 2. Decal. c. 11. n. 21.* Auila. *p. 7. 10. dub 6.* Hurtad. *de irregul. diff. 20. num. 68.* Inclinat Laym. *l. 1. tr. 5. p. 5. c. 9. n. 6.*

¹⁴⁰⁰ Non potest. Quia esto non impediatur ex eo, quod ad forum contentiosum delictum sit deductum: impeditur tamen ex eo, quod posita illa deductione, & illius delicti integra probatione, ac condemnatione, delictum publicum est notorietate iuris Ita Gutierrez *lib. 1. Cannon. qq. cap. 3.* Garcia *de benefic. part. 7. cap. ii. num. 50.* Bonacina *tom 1. disp. 7. quæst. 5. pun. 1. num. 6.*

¹⁴⁰¹ Hoc probabilius esse reor. Quia Tridentinum non concessit facultatem dispensandi in irregularitate, quæ ex publico, & notorio delictio oritur, sed solum in ea, quæ ex delicto occulto prouenit, vel ad forum contentiosum non est deducta. Igitur in hac irregularitate Episcopus dispensare non potest.

Dvbiwm XVIII.

*Episcopus conscius irregularitatis,
in qua dispensare potest, si admittat
irregularem ad Ordines suscipiendos, vel ad
beneficium: censeturne cum illo dispensare?*

¹⁴⁰² **N**on censetur. Quia dum in re tam graui suam intentionem non exprimit, debet irregularis præsumere, id ab Episcopo ex obliuione geri: vnde nequit licitè ille ordines, aut beneficium suscipere. Sic Nauar, *summ. c. 25. n. 74.*

¹⁴⁰³ Censetur sanè cum irregulari huiusmodi dispensare. Quia non est præsumendus Episcopus voluisse peccare non dispensatum ad ordines admittendo, aut ei conferendo beneficium. Ita Bonacin. *tom. 1. d. 7. q. 5. pun. 1.* Auila *p. 7. d. 10. dub. 10.* Suar. *d. 41. sect 3. n. 4.* Maiol. *de irregul l. 5. c. 51. n. 8.* Sayrus *l. 7. thes. c. 14. nu. 11.* Henriquez. *l. 14. c. 17. n. 4.* Syluester *v. Dispensatio, q 15. & v. Irregularitas, qu. 28.*

¹⁴⁰⁴ Hanc sententiam longè probabiliorem esse non dubito, quoad forum conscientia. At quoad externum nullatenus hæc tacita dispensatio à Prælato inferiori Pontifici admittitur. Quia in iure communi inferior Pontifice dispensationem concedere nequit, non præmissa causæ cognitione, vt pluribus firmat Glossa ad *c. 2. v. Dispensatum, & ibi, Abb. & Ioan. Andr. Rebuff prax. de benef. part. 2. de dispens. n. 15.* Sayr *l. 7. thes. c. 14. n. 13.*

Dvbiwm XIX.

Irregularis dispensatus ad ordines minores censetur ad beneficium simplex dispensatus?

¹⁴⁰⁵ **D**ispensatus ad ordines etiam à Pontifice non ideo censetur dispensatus ad beneficia Curata, dignitates, & Pr#laturas: bene tamen ad beneficia simplicia. Quia h#c ordinatis conferti solent. Sic Anton, ad c. *Postulasti, de rescript. n. 10. ibi, Imola, n. 4. Felin. n. 10. Burgasi. de irregular. part. 2. titul. de interpretat[342]* Sà v. *Dispensatio, n. 14. Sayr. l. 6. thes. c. 11. n. 22. & l. 7. c. 14. n. 22. & alij relati à Sancio lib. 8. de matri. d. 1. n. 27.*

¹⁴⁰⁶ Ex dispensatione ad ordines minores dispensatio ad beneficia non infertur. Quia non connectuntur necessariò beneficium simplex & ordinum minorum susceptio. Ita Sanchez *vbi suprà*, plures citans Doctores.

¹⁴⁰⁷ Profecto primam sententiam si de disp#satione ad ordines maiores loquamur, certam esse exio stimo: cum nullum deceat sacris initiari, qui benefici# non habeat ex Trid sess. 21. c. 2. Nam esto aliquando ex titulo patrimonij, vel pensionis quis sacris initietur: id quasi ex dispensatione sit ob necessitatem, vel vtilitatem Ecclesiæ. At si sermo sit de disp#satione ad minores ordines, etsi prima sententia probabilis sit, longe veriolem existimo esse secundam, cum ordines minores, & beneficium haud necessariò connectatur.

Dvbiwm XX.

Episcopus litteras dimissorias ad ordines concedent censetur concedere dispensandi in Irregularitate orta ex delicto occulto potestatem?

¹⁴⁰⁸ **C**onced#s dimissorias litteras ad ordines eo ipso concedit facultatem, vt ab ordinante ille in irregularitate dispensetur, in alióve impedimento, quod susceptionem ordinum impedit. Quia horum dispensatio necessariò pr#mittenda est ordinum susceptioni: vnde concessa facultate ad suscipiendos ordines: censenda sunt concessa ea, sine quibus ordines suscipi nequeant, c. *Præterea, de offic. delegati. Leg. 2. ff de iurisd. omnium iudic*, Sic Angel. v. *Irregularitas, nu. 34. Syluest. ibid. q. 9. n. 11. Armil. n. 8. Henriq. l. 14. c. 17. n. 4.*

¹⁴⁰⁹ Concedens litteras dimissorias ad ordines, non ideo concedit Episcopo ordinaturo vt subditum ad cum missum in irregularitate dispenset. Quia licet dispensatio irregularitatis, alteriusve impedimenti præmittenda ordin# susceptioni sit: non tamen est necessarium præmitti ab eo, qui Ordines ex delegatione est collaturus, cuique sola facultas ordinandi est concessa; sed à legitimo superiore. Ita Sanchez *l. 8. de matr d. 1. n. 25. Palao tr 3. de legib. d. 5. de priuil. & d. 6. de dispensat. & de Cens. d. 6. pun. 7. n. 21.*

¹⁴¹⁰ Exsistimo, primam sententiam solùm esse admittendam, cum Episcopus concedens dimissorias, conscius esset irregularitatis, & impedimenti, quoad ordines suscipiendos quis tenebatur. Nam eo ipso censendus est. vel ipse dispensare, vel facultatem dispensandi Episcopo ordinaturo concedere. At si ipse ignarus impedimenti dimissorias litteras tradat verius censeo, inde non inferre facultatem concessam esse, vt in irregularitate, aliisve impedimentis dispensetur Concedo, data facultate ad vnum datam censi ad ea omnia, quæ ex eo vno consequuntur: nego tamen, ex facultate alicui concessa suscipiendi ordines ab alieno Episcopo, inferri potestatem ei concessam esse dispensandi in irregularitate, alióve impedimento Quia hæ facultates diuersæ sunt, neque vna alteri connectitur: & plerumque contingit, ab alieno Episcopo ordines suscipi, quin vlla dispensatio præmittatur.

CAPVT XVII.

Circa Irregularitatem ex bigamia ortam.

Dvbiũ XXI.

Centrahitne bigamia interpretatiua Irregularitatem, qui ignorans coniugisadulterium eam cognouit: vel à principio existimans virginem ducere, duxit corruptam?

¹⁴¹¹ REcolo, dari bigamiam propriam, & inter pretatiuã. Propria appellatur, quæ ex binis nupiiis validè contractis, ac cõs#matis consurgit, quod fieri non potest, nisi mortua prima vxore Bigamia interpretatiua est, qua cõtrahitur ab eo, de quo præsumitur, duas vxores habuisse, esto in re illas non habuerit. Quod tripliciter contingit. Primò si contrahat matrimonium cum vidua, quæ prius matrimonium consummauerat: & idem est, si cum corrupta ab alio contrahas, c. *Præcipimus*, dist. 34. & c. *Si quis viduam* 50. & c. *Debitum*, de bigamis Secundò contingit per accessum ad propriam vxorem postquam illa adulterium cõmiserit, tametsi à principio virgo accepta fuerit c. *Si laici*, dist. 34. vel si à principio duxeris corruptam. Iam requiro, an hanc bigamiam interpretatiuam contrahat, qui ignorans coniugis adulterium, eam cognouit, aut putans esse virginem, duxit corruptam?

¹⁴¹² Non contrahit. Quia actas, ob quem irregularitas contrahitur, debet esse actus ab homine, quatenus rationalis est, ac proinde ab illo quatenus ratione vtitur Cognoscens autem vxorem ignorans esse adulteram, aut corruptam putans duxisse virginem haud liberè suam carnem diuisit in plures: ergo fundamentum non præstitit hanc irregularitatem contrahendi. Sic Gloss. ad. c. 2. de bigamis. Rebuffus de paci. possess. num. 194. Greg. Lopez leg. 35. tit. 1. p. 1. Anton. Cuchus l. 4. inst. maiorat tit 12. n. 175. Palat. in 4. dist. 27. d. 4. Bernar. Diaz in pract. c. 16. fine adiciens, virum fore tunc irregularem cognoscendo adulteram, quando potest adulterium probare Quia in c. *Si cuius*, dist. 34. expostulatur delictum vxoris euidenter prohatum esse.

¹⁴¹³ Cōtrahit profectò. Quia hæc irregulatio non in pœnam alicuius delicti, neque ob infamiam vllâ personæ: sed ob defectum significationis iudicta est: quæ significatio esse non potest, si maritus corruptæ fuerit; nam sicut mulier ipsa in plures suam carnem diuisit: sic vir illam cognoscens, in plures suam carnem diuisisse^[343] censetur. Ita Abbas *ad c. Si de adulter. & c. 2. de bigam n. 8.* Nauar. *summ. c. 27. nu. 195.* Suarius *d. 45. sect. 3. n. 15.* Garcia *de benef p. 7. c.n. 16.* Barbosa *alleg. 49. n. 9.* Sanchez *l. 7. de matrim. d. 84. n. 15.* Laym. *l. 1. tr. 5. p. 5. c. 6. n. 3.* Auila *p. 7. d. 8. dub. 1.*

¹⁴¹⁴ Probabilius cum his censeo, te fore irregularem si vel adulteram ignorans cognouisti vxorem, vel ab alio duxisti corruptam putans esse virginem, etiam hæc, aut illa vi absque culpa cognitæ fuerint ab alio. Quia excusatio à culpa non impedit, vxoris carnem in plures fuisse diuisam, & consequenter id matrimonium à perfecta significatione deficere.

Dvbivm XXII.

*An bigamiam interpretatiuam contrahat qui
viuente propria vxore scienter aliam ducit:
vel qui mortua prima vxore, aliam ducit,
quacum est impedimento dirimente illigatus?*

¹⁴¹⁵ Tertiò contingit bigamia interpretatiua, si contracto matrimonio, & consummato post mortem coniugis quis sacris initiatur, & sic initiatus, aliud tentet matrimonium contrahere, ac consummare. *c. Nuper, de bigamis*, vbi hæc irregularitas indicitur non ob defectum significationis, sed ob prauum affectum eo opere expressum. Quæsierim verò, nùm huiusmodi bigamiam contrahat, qui viuente vxore scienter aliam duxerit: vel qui mortua prima vxore, aliam duxit, quacum ligatus erat impedimento dirimente?

¹⁴¹⁶ Contrahit planè. Quia in vno, & altero casu quantum fuit ex parte sua, contrahens licet inualide, affectum ad duo matrimonia contrahenda ostendit, & licet de iure ea non contraxit: contraxit tamen de facto, quæ fuit ratio decisionis *c. Nuper*. Contrahens tamen in his casibus debet habere intentionem contrahendi quantum est ex parte sua matrimonium secundum: alias si hæc intentio deficiat, non videtur irregularitati esse locus. Sic Henriquez *l. 12. c. 6. n. 9. & l. 14. c. 6. nu. 9.* Coninch. *d. 18. dub 11. nu. 101.* Auila *p. 7. d. 8. dub. 1.* Sanchez *l. 7. de matr. d 84. n. 3.* Bonacina *tom. 1. d. 7. q 2. pun. 5. n. 3.*

¹⁴¹⁷ Minimè contrahit. Quia irregularitas non incurritur nisi in casibus à iure expressis, *c. Is cui, de sent. excomm in 6.* At ob supradictos casus in iure expressa non est irregularitas: ergo asserenda non est. Ita Coninch. *d. 18. dub. 11. num. 100.* Henriquez *l. 12. c. 6. num. 9. & in comment. litter. Y. & alij relati à Sayro l. 6. thes. c. 4. n. 5.* Palao *de Cens. disp. 6. punct. 8. num. 8.*

¹⁴¹⁸ Hanc non quidem communem, (fateor enim primam communem esse,) sed vt verioremi mihi eligendam statui. Quam aut confirmo, aut explico ostendens nullum adesse textum, qui expressè eiusmodi irregularitatem statuatur. Nam *cap. Nuper, & c. fin. de nuptiis, & c. 1. Qui Clerici, vel vouentes, & c. Quisquis 27. q. 1.* irregularitatem secundò

contrahenti inualidè indicentes, loquuntur de eo, qui ob impedimentum Ordinis, vel Religionis inualidè contraxit. Demum in *c. 1. de bigamis* asseritur, irregularem esse, qui repudiatam duxerit. Ergo nullus est textus, vbi expressè habeatur, irregularesse laicos, qui matrimonio valido contracto, aliud tentant inualidum inire.

Dvbivm XXIII.

An interpretatiuam bigamiam contrahat qui post matrimonium valide contractum, aliud in validum init, & consummat, impedimenti dirimentis ignarus

¹⁴¹⁹ **C**ontrahit quidem. Quia habuit affectum contrahendi duplex matrimonium, & de facto contraxit, ac consummauit: vnde ineptus est vnionem Christi Domini cum Ecclesia significare. Sic Ioan. Andr. ad *c. Nuper*, *n. 3.* Anton. *ibi*, *n. 8.* Cardinal. *ad finem.* Abbas *n. 4.* Ancharran. *n. 8.* Sylues. *v. Irregularitas q. 7.* & alij apud Sanchez *l. 7. de matr. d. 84. num. 5.* Suarius *d. 49. sect. 2. n. 8.*

¹⁴²⁰ **N**on contrahit. Quia hæc irregularitas neque ob defectum Sacramenti, neque ob affectum contrahendi duplex matrimonium potest induci. Non ob defectum Sacramenti, Sacramentum enim irritum aptum non est, ad significandum vnionem Christi Domini curri Ecclesia, sicut neque concubinatus. Non item ob affectum; nam hic affectus non fuit culpabilis, seu peccaminosus, vnde dignus non est, vt tanta irregularitatis pœna puniatur. Quippe hæc irregularitas interpretatiua, sicut & similitudinaria delicti commissi in pœnam imponitur. Ita Hostiens. ad *c. Nuper*, *num. 5.* Sanchez *vbi suprâ*, *nu. 6.* Palao *de Censd. 6. pun. 8. n. 9.*

¹⁴²¹ **H**oc verius esse iudico, colligoque ex ipso *c. Nuper*. Ibi enim Innocentius voluit criminosos audentes irrita matrimonia contrahere hac pœna irregularitatis punire. Ergo quando contrahens est liber à culpa, hac irregularitatis pœna non afficitur.

Dvbivm XXIV.

Irregularisne est contrahens duplex matrimonium, si vtrumque sit inualidum?

¹⁴²² **N**on est irregularis. Quia huiusmodi irregularitas nullibi inuenitur expressa: cum *c. Nuper*, & *c. fin. de bigamis* supponant prius matrimonium validum fore. Et ex alio capite non deficit Sacramento vera significatio, cum null# ex illis matrimoniis sit Sacram#tum, nec legitimus cōtractus. Sic Henr. *l. 12. c. 6. n. 9.* & *lit. X.* Auila *p. 7. d. 8. du. 1.* Coninc. *d. 18. du. 11. n. 101.*

¹⁴²³ **I**rregularis est. Quia in illo licet inualido duplici coniugio exprimitur ad duplex matrimonium affectus effectus expressus, & in plures caro diuiditur. Ita Nauar. *sum. c. 27. n. 195.* Suar *d. 49. sect. 2. n. 11.* Sanch. *l. 7. de matr. d. 84. n. 3.* Sayr. *l. 6. thes. c. 4.*

n. 7. Bonacina tom. 2. d. 7. q. 2. punct. 5. n. 2. Barbosa de potest. Episc. alleg. 49. nu. 11. & alij plures apud ipsos.

¹⁴²⁴[344] Ego existimo, & si spectato iuris rigore, primam sententiam fore amplectendam: quia tamen communi sententiæ Doctorum irregularitatem in hoc casu astmenti opponitur, admittendam non esse, sed secundæ adhær#d#.

Dvbiwm XXV.

Clerici in Sacris constituti contrahentes matrimonium suntne irregulares ob bigamiam similitudinariam?

¹⁴²⁵ REcolo, bigamiam similitudinariam esse, quæocontrahitur ex matrimonio attentato consummato post votum castitatis emissum in Religione approbata, c. *Quotquot* 27. q. 1. Igitur Religiosi matrimonium contrah#tes de facto irregulares sunt bigamia similitudinaria. Quia aliquo modo similes sunt duplex matrimonium contrahentibus: si quidem voto solemnī castitatis contrahunt spirituale matrimonium cum Christo Domino, à quo matrimonio t#tat recedere carnale matrimonium contrahendo Qu#sierim verò, num h#c irregularitas extendenda sit ad Clericos in Sacris constitutos matrimonium contrah#tes?

¹⁴²⁶ Extend#da est & irregulares sunt ob bigamiam similitudinariam. Quia ca. *Qui Clerici, vel vouentes, de Diacono vxorem ducente* dicitur, posse Episcopum cum illo dispensare, vt ad Sacerdotium ascendat peracta pœnit#tia. Et c. 2. *eod tit.* conceditur Episcopo facultas dipensandi cum Subdiacono in ascensu ad Superiores ordines ea conditione, vt ad Religionem transeat. Qui textus non loquuntur de contrahente cum vidua, nec de duplici matrimonio: sed de vno etiam cum virgine post Ordinem Sacrum contracto. Ergo id sufficit ad incurrendam irregularitatem. Sic Nauarr. *sum. c. 27. n. 195.* Suarius d. 49. sect. 4. n. 6. Auila p. 7. d. 8. *dub 1.* Sayrus l. 6. *thes. c. 4. n. 22.* Sanch. l. 7. *de matrim. d. 85. nu. 5.* Barbosa p. 2. *depotest. Episc. alleg. 49. n. 15.* Garcia de *benef. c. 6. nu. 15.* Bonac. tom. 1. d. 7. q. 2. *pun. 5. n. 2.* Certè si Religiosi hanc contrahunt irregularitatem ex bigamia similitudinaria eo quod post votum solemnē castitatis emissum matrimonium attentant, idem videtur de Clerico voto solemnī castitatis post Ordinem Sacrum astricto coniugium attentante.

¹⁴²⁷ Non est extendenda ad Clericos, nec irregulares sunt ob matrimonium attentatum. Quia c. *Nuper. de higamis*, deciditur, Sacerdotes matrimonium contrahentes non esse verè bigamos. Et c. *Sanè, el 2. de Cler. coniug.* videtur concludi, non esse irregulares, siquidem post longam pœnitentiam committitur disp#satio Episcopo, cum tamen irregularitas bigamiæ, etiam illa, in qua nullus adest Sacramenti defectus, dispensari non potest c. *Nuper. & c. fin. de bigamis.* Ita Abbas ad c. *Nuper. n. 3.* Hurtad. *de irregul. diffic. 13. n. 48.* & probabile reputat Suarius d. 49. sect. 4. n. 6.

¹⁴²⁸ Ego autem mediam viam terens, affirmo, irregulares quidem esse, vt probat prima sententia tot Doctorum auctoritate firmata: at hanc irregularitatem non esse ex bigamia,

sed ex delicto, & in illius pœnam. Quia *c. Nuper*, & *cap. fin. de bigamis* negatur dispensatio pro bigamia, etiam in qua nullus est Sacramenti defectus. Et quia superflua esset decisio horum textuum indicentium irregularitatem Clerico, qui matrimonio valido contracto, & morte coniugis dissoluto, Sacris initiatus nouum matrimonium tentauit contrahere, vel tentauit viduam ducere post Sacram Ordinationem: siquidem ex eo tantum quod Sacris initiatus duceret vxorem irregularitas bigamiæ indicta erat in *c. Quotquot* 17. q. 1.

Dvbiwm XXVI.

An in Irregularitate ex bigamia interpretatiua orta, Episcopus possit dispensare?

¹⁴²⁹ IN irregularitate ex bigamia interpretatiua, maximè quæ ex delicto ortum habet, siue delictum fuerit proprium, vt cum quis contrahit duplex matrimonium inualidum, vel vnum validum, & inualidum alterum; siue delictum fuerit alienum, vt cum contrahit cum corrupta: vel cognoscit adulteram vxor#: potest Episcopus ad Sacros Ordines cum quocumq; bigamo dispensare, etiamsi Religionem non ingrediatur Quia contrarium nullo iure cauetur. Sic Turrecr *ad c. Lector* 34. Palud. *in 4. dist. 27. q. 4. a. 5. n. 35.* Armil. v. *Irregularitas*, n. 9. Tabiena q. vlt.

¹⁴³⁰ Dispensare non potest in bigamia huiusmodi, si modus dicandi à primæ sententiæ Doctoribus expressus absolutè sumatur. Quia nullum in iure habet fundamentum. Ita Sayr. *l. 6. thes. c. 7. n. 5.* Sanch. *l. 7. de matr. d. 86. nu. 12.* & plures alij à Sayro relati.

¹⁴³¹ Profectò si huiusmodi bigamia ex delicto proprio consurgat, satis probabile putarim posse Episcopum dispensare (dummodo delictum sit occultum) virtute Tridentini ses. 24. n. 6. vti Sanchez aduertit n. 13. Imò etiãsi hæc bigamia ex delicto alieno emanarit, vt cõtingit, cum quis corruptam ducit, vel vxorem adulterã cognoscit. Quia Tridentinum non distinguit, an ex delicto proprio, vel alieno oriatur. Henriq. *l. 12. c. 6. fine* Barbo. p. 2. *de potest. Episc. alleg. 49. n. 25.* Sayrus *l. 6. thes. c. 7. n. 9.*

Dvbiwm XXVII.

Quoad ordines minores, & beneficium simplex potestne Episcopis cum bigamis propriis dispensare?

¹⁴³² P Otest quidem. Quia in *c. Super eo*, & aliis sub *rubr. de bigamis*, arcentur bigami ab ordinibus, sermo est de Ordinibus Sacris. Et licet in *c. vnic. de bigamis in 6.* generaliter bigami ab ordinibus excluduntur: & in Trident. sess. 22. c. 17. specialiter ab vsu ordinum minorum: hoc intelligendum est, per se, & nulla intercedente causa rationabili dispensandi. Et in *cap. Lector. dist. 34.* datur facultas bigamo, vt in lectoratu

permaneat, ex dispensatione, inquam, vt a it Glossa, & Suar. d. 49.[345] *sectione quinta, numero tertio*. Sic D. Thom. in 4. *distinctione vigesima septima, quæstione tertia, articulo tertio*, Paludanus *ibi, quæstione quarta, articulo quinto, conclusione quarta*, Durandus *quæstione quarta*, Azorius *parte secunda, libro quinto, capite vigesimo, quæstione secunda*, Sanchez *libro septimo, de matrimonio, disputatione octuagesima sexta, numero vndecimo*. Comit. l. 1. q 106. nu. 5. & 6.

¹⁴³³ Minimè potest. Quia in c. *vnic. de bigamis* in 6. & in Tridentin. sess. 23. c. 17. expressè Prohibetur bigamis vsus, & exercitium minorum ordinum. Qua in lege, vtpotè à Concilio lata nequit Episcopus dispensare, cum nullibi habeatur, hanc ei esse facultatem concessam Ita Almendariz in *addit. ad recopilat. legum Nauarræ* l. 2. tit. 19. de foro compet. nu. 16. Garcia de *benef. p. 7. c. 6. n. 5*. Praxis noua Episcopal p. 1. c. 1. num. 6. Francisc. Leo in *thes. fori Ecclesiast.* p. 2. c. 8. n. 36. Barbosa p. 2. de *potest. Episc. alleg.* 49. n. 25. iuncto n. 22. Layman. l. 1. tr. 5. p. 5. c. 6. *fine*. Bonacina tom 1. d. 7. q. 1. pun. 5. num. 15.

¹⁴³⁴ Etsi propter Doctorum auctoritatem prima sententia vt probabilis sustinenda sit, probabiliorum arbitror esse secundam, præcipuè cum, multis ex citatis pro ea Doctoribus, id à Sacra Congregatione fuerit declaratum.

Dvbiwm XXVIII.

An in Bigamia similitudinaria possit Episcopus ad Ordines Sacros suscipiendos, illisve vtendum, dispensare?

¹⁴³⁵ Non potest. Quia in cap *Ex litteris, el 2. Qui Clerici, vel vouentes* inquit Pontifex Subdiaconum contrahentem nuptias non esse admittendum in Subdiaconatu ministrare, neque ad vltiores ordines ascendere, nisi Religionem fuerit ingressus: ergo tollitur Episcopo facultas dispensandi in bigamiæ similitudinariæ irregularitate. Sic nonnulli Doctores, quos presso nomine indicat Palao de *Cens. d. 6. pun. 8. n. 19*.

¹⁴³⁶ Potest equidem. Quia cap. *De Diacono 1. Qui Clerici, vel vouentes, & cap. Sanè el 2. de Cler coniug.* dicitur: *Officio suo restitui poterunt, & ex indulgentia sui Episcopi, eius executionem habere*. Ita Toletus l. 1. c. 68. *concl. 6*. Suar. de *Cens. d. 49. sect. 6. num. 18*. Sanchez lib. 7. de *matrimon. disputation. 86. numer. 20*. Garcia de *benefic. part. 7. capit. 6. numer. 15*. & alij plures apud ipsos.

¹⁴³⁷ Hoc certum esse reor. Nam textus pro prima sententia allegatus loquitur de consilio, non de præcepto teste Glossa *ibi*. Abbate, & Alex. de Neuo in *fine*. Innocent. n. vni. & aliis Sanchez autem aduertit n. 21. cum huiusmodi Clerico in Sacris constituto viduam ducente posse Episcopum ad beneficium simplex dispensare ex cap. *Presbyterorum, distinction. 28*.

CAPVT XVIII.

Circa Irregularitatem prouenientem ex defectu natalium.

Dvbivm XXIX.

Si defectus Natalium occultus sit, excusaturne quis ab irregularitate?

¹⁴³⁸ Irregulares sunt ij, quorum natiuitas à legitimo matrimonio, vel probabiliter existimato deficit: eaque de causa ex defectu natalium appellatur. *c. 1. & fin. de filiis Presbyter. & c. Venerabilem. Qui filij sint legitimi.* Quæsierim itaque, an si hoc vitium occultum sit, excusetur quis ab irregularitate?

¹⁴³⁹ Excusatur. Quia in *c. Ex terrore, de tempore ordinato* criminosus notorius ab ordinibus suscipiendis repellitur, admittitur tamen peracta pœnitentia, si crimen sit occultum. Ergo ex crimine occulto non manat irregularitas. Certe si illegitimus reputatus legitimus irregularis censeatur, cogetur suum vitium occultum saltem Episcopo, vel Pontifici, à quo impetranda est dispensatio, manifestare. At iniquum est, obligare quemlibet, vt seipsum infamet: ergo irregularis censendus non est. Sic Alphons. de Castro *l. 2. de leg. pœn. cap. vlt. concl. 3.* Vincent. relatus ab Angelo v. *Homicidium 5. q. 1.*

¹⁴⁴⁰ Non excusatur. Quia textus in *c. 1. & c. fin. de filiis Presbyt.* absolutè illegitimum ab ordinibus excludunt nulla distinctione facta de publico, vel occulto. Ita Nauar. *sum. c. 27. nu. 201.* Couarr. *ad Clement. si furiosus. p. 2. §. 3. n. 4.* Vgolinus *de irregular. c. 44. § 1.* Azorius *p. 2. l. 6. c. 3. q. 13.* Auila *p. 7. d. 3. dub 6. conclus. 1.* Coninch *d. 18. dub. 12. initio.* Laym. *l. 1. tr. 5. p. 5. c. 5. n. 1.* Bonacina *tom. 1. d. 7. q. 2. punct. 3. n. 2.* Hurtado *de irregul. diffic. 16.* Sayrus *lib. 6. thesaur. c. 10. num. 36.*

¹⁴⁴¹ Profectò leuia sunt, quæ à Castro afferuntur fundamenta, vt à communi sententia tot Doctorum autoritate obfirmata recedamus. Nam textus in *c. Ex terrore* excludit criminosum notorium ab ordinibus ob irregularitatem infamiæ, quæ stante delicto occulto, nulla est, ac proinde nulla est irregularitas. Illud verò, quod adiicit Castro, vim tantum haberet casu, quo Ecclesia illegitimum reputatum legitimum obligaret ad ordines suscipiendos: At Ecclesia neminem obligat ad ordinum susceptionem, vnde si quis iudicat, se infamia afficiendum, dum se illegitimum profitetur ad dispensationem obtinendam, ab ordinum susceptione abstineat, ad quam eum non cogit Ecclesia.

[346] Dvbivm XXX.

Cum dubium subest de alicuius illegitimitate estne reputandus irregularis Vbi de filiis expositis?

¹⁴⁴² Irregularis reputandus est. Quia filios expositos esse illegitimos non est dubium, sed moraliter certum, cum rarò legitimi exponantur. Sic nonnulli Doctores.

¹⁴⁴³ Minimè est reputandus, irregularis, Quia semper in dubiis benigniora sunt præferenda: maximè cum in iure statutum sit, nullam irregularitatem contrahi nisi in casibus à iure expressis. *c. Is cui, de sent. excomm in 6.* At in iure expressum non est ob illegitimitatem dubiam contrahi irregularitatem. Et quidem negari non potest, aliquando legitimos filios exponi ob parentum inopiam: fauore ergo eorum qui fortæ esse sunt legitimi, omnes legitimi reputantur, Ita Castro Palao *tract. 13. de benefic. disp. 4. punct. 1. § 1. fine.* Plures referens, Sayrus *l. 6. thes. c. 10. nu. 39.* Coninch *d. 18. dub. 12.* Laym. *l. 1. tr. 5. p. 5. c. 5. n. 2.*

¹⁴⁴⁴ De huius sententiæ veritate non dubito, dum in *c. 1. de infant. & languidis*, lego, eos infantes etiamsi serui fuerint, effici liberos, & liberos fieri ingenuos. Quia ius Canonicum, & Ciuile intendit iis quoad fieri possit, fauere, vtpotè omni subsidio humano destitutis. Illud est certum, Episcopum cum his dispensare posse, non quia in defectu natalium potestatem dispensandi habeat; sed quia hic defectus aliquo modo est dubius, ideoque ex epicheia censetur Episcopi subiectus potestate. Suarius *d. 50. sect. 4. n. 4.* Bonac. *tom. 1. d. 7. q. 2. pun. 3. n. 10.* Laym. *l. 1. tr. 5. p. 5. c. 5. fine.*

Dvbiwm XXXI.

Filius illegitimus dispensationem obtinens potestne aliud benesicium obtinere, primo relicto?

¹⁴⁴⁵ REcolo, irregularitatem ex defectu natalium multipliciter auferri posse. Primò, per subsequens matrimonium casu quo parentes tempore copul# habiles ad contrahendum extiterint. Nam matrimonium subsequens quasi retrahitur vsque ad conceptionis tempus ex iuris Canonici benignitate, & prolem antea susceptam legitimam reddit. *c. Tanta, qui filij sint legitimi.* Deinde tolli potest per absolutam legitimationem Pontificis: alius enim non potest ad effectus iure Canonico inductos hos irregulares legitimare. Solùm Commissarius Cruciatæ potestatem habens dispensandi in matrimonio irritato ob occultum impedimentum affinitatis ex illicita copula, quando in vno ex contrahentibus adfuit bona fides: potest etiam legitimare prolem in foro conscientie quoad Ordines, & beneficia. Tertiò aufertur dispensatione. Differt autem dispensatio à legitimatione, quia legitimatio est quoad omnes effectus, estque quædam habilitas personæ, & ad primæuam naturam illius restitutio: dispensatio verò respicit effectus, radicali personæ inhabilitate remanente: vnde legitimatio est latè interpretanda, secus dispensatio. Dispensatus simpliciter ad ordines, intelligitur ad minores solùm: & dispensatus ad beneficium, de vnico & simplici intelligitur. Dubitarim verò, au ex vi huius dispensationis possit illegitimus obtinere aliud beneficium, primò, ad quod dispensatus est, relicto?

¹⁴⁴⁶ Non potest. Quia dispensatio est stricti iuris. Et quia in *c. 1. § ille verò, de fillis, Presbyter.* dispensatus ad beneficium, potest vnicum tantùm obtinere. Sic Couar. *l. 4. Decret. p. 2. c. 8. §. 8. n. 5.* Sayr. *l. 6. thesaur c. 11. fine,* & alij relati à Sancio *l. 8. de matr. d. 31. n. 6.*

¹⁴⁴⁷ Potest equidem successiuè plura beneficia obtinere. Quia vno relicto, ad quod dispensatus erat, aliud acquirit. vnde nunquam dupli ci beneficio fruitur, sed vnico ad quod dispensatus est. Ita Sanch *citatus*, n. 11. Et probabile reputat Castro Palto *de Cens. d. 6. pun. 10. nu. 6.*

¹⁴⁴⁸ Certè licet quilibet possit plura beneficia simplicia, quorum quodlibet congruè sustentationi non sufficit obtinere absque dispensatione: illegitimus hac potestate priuator, vnde licet dispensatus sit ad beneficium, non censetur dispensatus nisi ad vnicum tantum: sed successiuè vno relicto, & alio acquisito, dicitur vnico tantum beneficio frui, at quidem dispensatus est. Addiderim, dispensatum ad beneficia Curata, non censi dispensatum ad Canonicatus, vel dignitates Cathedralis Ecclesiæ. Quia sunt omninò diuersa, & propter eorum qualificationem debent necessariò exprimi. Nec sub. dispensatione ad dignitates comprehenditur dignitas maior Ecclesiæ Cathedralis: & principalis Ecclesiæ Collegiatæ.

Dvbiwm XXXII.

*Si beneficio simplici (ad quod obtinendum
cum illegitimo dispensatur) annexum sit
Beneficium Curatum: impediturne dispensatio?*

¹⁴⁴⁹ Certum est Pontifici dispensare posse in irregularitate ex defectu natalium dimanante. Quia ab illo irregularitas emanauit. De Episcopis verò omnes tenentur concedere posse dispensare cum quocumque illegitimo ad ordines minores, & beneficium simplex. Quia sic habetur. *cap. 1. de filiis Presbyteror. in 6.* Quæstio autem est, si huic simplici sit annexum Curatum, an dispensatio impediatur?

¹⁴⁵⁰ Impeditur quidem. Quia Episcopo non est datum posse cum illegitimo ad beneficium Curatum dispensare: ergo si simplici sit Curatum beneficium annexum, dispensatio impiedietur. Sic Sayrus *l. 6. thesaur. c. 11. num. 11.* alios referens.

Non impeditur Quia accessorium sequitur¹⁴⁵¹ naturam principalis, cui adhæret. Ita Gonzalez *Reg. 8. Cancell. glossa 5. § 7. num. 18.* Barbosa *p. 2. de potest. Episcop. alleg. 45. n. 24.* Vasquez *de benef. c. 3. §. 1. dub. 3. n. 7.*

¹⁴⁵²[347] Hoc probabilius iudico, monens, hanc concessionem non extendi ad suum familiarem triennem illegitimum quo cum nequit dispensare Nauar. *Cons 27. de tempor. ordinat. Auila p. 7. d. 3. concl. 2.*

Dvbiwm XXXIII.

*Potestne Episcopus cum illegitimo
dispensare ad Canonicatus, & integras
portiones Cathedralis Ecclesiæ?*

¹⁴⁵³ **I**Vre antiquo spectato, poterat dispensare. Quia sub beneficio simplici comprehendebatur Canonicatus Ecclesiae Cathedralis, cum nec sit dignitas, neque personatus, sed beneficium simplex residentiam requirens. At spectata dispositione Tridentini ses. 24. c. 12. annect#s omnibus canonicatibus, & integris portionibus Ecclesiae Cathedralis Ordinem Sacrum, dubito, an possit Episcopus cum illegitimo dispensare ad Canonicatus, & integras portiones Cathedralis Ecclesiae?

¹⁴⁵⁴ Non potest dispensare. Quia Episcopis interdicta est ad Sacros Ordines cum irregulari illegitimo dispensatio: ergo consequenter censetur ad beneficium cui Sacri Ordines annectuntur erit interdicta, si quidem absque illorum susceptione nequit beneficium retineri. Sic Henriq. l. 14. c. 8. n. 10. Sayr. l. 6. thes. c. 11. n. 13. Garcia de benef. p. 7. c. 2. num. 65. & 68. Barbosa de potest. Episc. p. 2. alleg. 45. nu. 24. & 32. Bonac to. 3. d. 7. q. 2. punct. 3. fine. Lessi. l. 2. c. 34. dub. 18. n. 86. & alij apud ipsos.

¹⁴⁵⁵ Dispensare potest. Quia Canonicatus, & portio integrà Cathedralis Ecclesiae non requirit Sacrum Ordin# actualiter, hoc est, c# recipitur, sed solum vt intra annum accipiat: ergo stare potest, quod Episcopus ad præfatum beneficium cum illegitimis dispenset, quin disp#sation# concedat ad Sacros Ordines accipi#dos. Vnde illegitimus poterit ex Episcopi dispensatione Canonicatum, & postmodum adire Pontific#, vt ad Ordin# Sacrum dispensationem concedat, alias Canonicatui, vel portioni renunciabit. Ita Azor. p. 2. l. 6. c. 3. q. 15.

¹⁴⁵⁶ Primæ sententiæ omnino adhæreo. Satis enim est, Sacrum Ordin# ex obligatione suscipiend# annecti Canonicatui, aut portioni, vt non possit Episcopus cum illegitimo disp#sare, quandoquidem ad Ordin# Sacrum nequit. Nã eo ipso quo Ordo Sacer Canonicatui annectitur, debet Canonicatum suscipiens habilis ad eum Ordinem suscipiendum existere, quod absque Præsulis s#mi dispensatione non potest. Attamen concessa Pontificia ad Sacros Ordines dispensatione, optime poterit illegitimus ex Episcopi dispensatione ad Canonicatum, seu portionem Ecclesiae Cathedralis, & ad quodlibet aliud beneficium simplex Ordinem Sacrum requirens promoueri. Quia cessat obstaculum. Lessi citatus Ad dimidiam verò Ecclesiae Cathedralis portionem, & ad Ecclesiae Collegiat# Canonicatum est Episcopis ad dispensandum potestas concessa c. 1. de filiis Presbyteror. cum illegitimis. Quia non habent Ordinem Sacrum annexum.

Dvbivm XXXIV.

*Cum illegitimo, cuius defectus occultus
est, potestne Episcopus dispensare
ad Sacros Ordines suscipiendos, &c.*

¹⁴⁵⁷ **C**ertum est, Episcopum non posse ad Sacros Ordines, & ad beneficium Curatum, dignitatem, & personatum cum illegitimo dispensare. Cap. fin. de filiis Presbyt. Dubito autem num id possit Episcopus, si natalium defectus sit occultus?

¹⁴⁵⁸ Potest profecto. Quia ex cap. Cum pridem, de renunciat. & ex Tridentino ses. 24. capit. 6. potest Episcopus dispensare in omnibus irregularitatibus quæ ex delicto occulto

proueniunt, neque Concilium distinguit, an delictum debeat esse proprium, an alienum maximè cum hæc facultas latè sit interpretanda, vtpotè beneficium Principis, & iuri communi in sertum. Addo Tridentin# ideo Episcopis concessisse potestatem dispensandi in irregularitatibus, nè animæ illaqueatæ essent, si obligarentur Sedi Apostolicæ crimina, ad dispensationem obtinendam, detegere: quæ ratio in præsentì locum habet. Sic Auilap. p 7. d. 3. dub. 7. Inclinat Henr. l. 14. c. 8. n. 10. Probabile reputat Laym. l. 1. tr. 5. p. 5. c. 5. n. 2. Coninchque d. 18. dub. vlt. fine.

¹⁴⁵⁹ Non potest. Quia hæc irregularitas per se non prouenit ex delicto parentum immediate: nam esto parentes matrimonio non coniuncti ex defectu libertatis à culpa excusarentur generatione filij, filius æquè irregularis esset, ac quando genitus est à parentibus culpam perpetrantibus. Quia non ex parentum culpa, hæc irregularitas nascitur, sed ex indecentia, quam contrahit filius, eo quod genitus sit à parentibus matrimonio non coniunctis. Ad irregularitates autem ex indecentia prouenientes, etsi fundamentum habeant in aliquo crimine, non datur in Tridentino facultas Episcopo dispensandi. Ita Nauar. summ. cap. 27. num. 194. Vgolin. tract. de irregul. cap. 44. §. 2. num. 4. Suar. disp. 50. sect. 5. numer. 5. Bonacin. tom. 1. disput. 7. quæstion. 2. punct. 3. fine. Coninch, & Layman locis alleg. Hurtad. de irregular. difficultat. 20. numer 65.

¹⁴⁶⁰ Verior# hanc sententiam esse credo, idque in praxi obseruatum esse video. Probabilius autem sustineri posset, Episcopum dispensare posse cum illegitimo bona fide Sacris initiato, vt in susceptis Ordinibus ministret. Quia per ipsam ordinationem bona fide susceptam videtur ius aliquod ad vsum accepisse. Henriquez lib. 12. cap. 20. num. 2. & lib. 14. capit. 8. num. 10. Auila part. 6. disputat. 3. dub. 6. Laym. libr. 1. tractat. 15. part. quint. cap. 5. numer. secund. Fauet Cap. Lugdunensis. 9. quæstion. 2. & ibi Glossa.

[348] CAPVT XIX.

Circa Irregularitatem ex defectu animæ, & corporis prouenientem.

Dvbium XXXV.

An Episcopus possit in Irregularitate orta ex amentia non perpetua, dispensare?

¹⁴⁶¹ REcolo ignorantiam, qu# ministerium Ordinis exercere non permittit, constituere hominem irregularem. Hæc autem ignorantia non est illius scientiæ, quæ à Tridentino ses. 23. c. 4. pro singulis Ordinibus requiritur, sed quæ vsum Ordinis suscepti omninò impedit. Defectus verò scientiæ à Concilio requisitæ impedit sub graui piaculo, ne eo stante Ordo suscipiatur. Certè amentia (quæ est alter animæ defectus) constituit irregularem, non solum quando est perpetua; sed & quando fuit ad tempus, ita vt licet sanitatem quis recuperauerit, adhuc sine dispensatione promoueri non possit. Cap. Maritum. 33. Quod

intellige de amentia, quæ est per modum habitus, scilicet fundata in naturali cõplexione, & propria organorum læsione: non de illa, quæ profluit ex aliqua febris, aut qualitate transeunte, qua cessante cessat amentia. Quæsierim vero, num in huiusmodi amentia non perpetuæ irregularitate possit Episcopus dispensare?

¹⁴⁶² Potest quidem non solum ad vtendum Ordinibus susceptis, sed etiam ad illos suscipiendos. Quia recuperata iam sanitate aptus fit quisque ad Ordinum exercitium: examen vero huiusce aptitudinis videtur ad Episcopum immediatum Pastorem, quam ad Pontificem pertinere, Sic Maiol. de *irregul. l. 2. c. 14.* Indicat Sayr. *l. 6. thes. c. 13. n. 3.*

¹⁴⁶³ Minimè potest. Quia nullibi inuenitur Episcopo potestas huiusmodi concessa. Ita Suar. *d. 51. sect. 1. n. 5.* Bonac. *to. 1. d. 7. q. 2. pun. 2. n. 23.* citans alios.

¹⁴⁶⁴ Probabiliorem hanc reor esse sententiam. Nam cum non adsit textus hanc dispensandi potestatem impertiens Episcopo, cogimur asserere solius Pontificis autoritate posse ordinibus initiari, qui semel in amentiam per modum habitus incidit.

Dvbivm XXXVI.

Ignorantia, quæ ministerium Ordinis exercere non permittit, constituitne irregularem?

¹⁴⁶⁵ Non constituit irregular#. Quia in *c. Illiteratos*, non dicitur, huiusmodi ignorantia irregular# efficere, sed præstare impediment# Ordinis suscipiendi Sic Henr. *l. 10. de Ordine, c. 16. n. 2.* Garcia de *benef. p. 7. c. 7. n. 19.*

¹⁴⁶⁶ Irregularem constituit. Quia indicto *c. Illiterato*: eodem modo arcentur à suscipiendis Ordinibus illiterati, ac vitiiati corpore. Sed corpore vitiiati in omnium sententia irregulares sunt: ergo etiam hi illiterati irregulares erunt. Ita Nauar. *sum. c. 27. n. 205.* Sayr. *l. 6. thes. c. 6. n. 5.* Suar. *d. 51. sect. 1. n. 8.* Auila *p. 7. d. 4. dub. 1* Bonac. *to. 1. d. 7. q. 2. pun. 1. num. 2.* & alij apud ipsos.

¹⁴⁶⁷ Si tanta sit ignorantia. vt ministerium Ordinis exercete non permittat, constituere hominem irregularem probabilius existimo.

Dvbivm XXXVII.

An Hermaphroditus, in quo sexus virilis, & fæmineus æque inualescit, sit iure diuino capax Ordines suscipiendi?

¹⁴⁶⁸ Inter defectus corporis primo potest enumerari possessio vtriusque sexus virilis, ac fæminei: in quo si præualeat sexus fæmineus incapax esse videtur characteris suscipiendi. Quia absolutè fæmina, & non vir est reputandus. Quæsierim autem, an ille, in quo æque sexus virilis & muliebris inualescit, sit iure diuino incapax Ordines suscipiendi?

¹⁴⁶⁹ Incapax non est: Quia nequit absolute fœmina reputari. Sic nonnulli, quorum sententiam non esse reiiciendam omnino, indicat Palao *de cens. d. 6. pun. 11. n. 1.*

¹⁴⁷⁰ Incapax iure diuino est. Quia nequit absolutè vir reputari Ita plures Doctores, quos citat Sayr. *l. 6. thes. c. 8. n. 24.* & Bonac *to. 1. d. 7. q. 2. pun. 2. n. 15.*

¹⁴⁷¹ Ego quidem existimo æque id incertum esse in vtraque sententia: cum neque absolutè vir, neque absolutè fœmina ille sit appellandus.

Dvbiwm XXXVIII.

Hermaphroditus, in quo sexus virilis præualet. si defectus notus sit: estne irregularis?

¹⁴⁷² SI defectus non sit notus, irregularem non esse, plures censent. Toletus *l. 1. c. 63. nu. 6.* Martin Fornar. *de Ord. c. 3. n. 1.* Quæstio vero est, an sit irregularis, si defectus sit notus?

¹⁴⁷³ Irregularis non est, quia non est irregularis eunuchus à natura, & qui in pede habet sex digitos: non enim videtur esse deformitas deformitatem causans. Haud aliter huiusmodi hermaphroditus. Sic Gaspar Hurtad. *de irregular. difficul. 14. numer. 52.*

¹⁴⁷⁴ Est irregularis. Quia hæc monstruositas indecentiam scientibus non mediocrem exponit. Ita Bonac. *to. 1. d. 7. q. 2. pun. 2. n. 15.* Suar. *d. 51. sect. 1. n. 1.* Glos. & Archidiac, *ad c. Si testis, v. Hermaphroditus, 4. q. 3.* Nauar. *sum. c. 27. num. 203.* & cons. *8. de ætate, & qualit. ordinandor. Sayr. thes. c. 8. n. 24.*

¹⁴⁷⁵ Negare non potest, eam monstruositatem, si nota sit, magnam indecentiam continere. Vnde probabilior longè secundam sen-[349]tentiam esse existimo addens, in hoc defectu nullum alium à Pontifice posse dispensare. Auila *p. 7. d. 3. dub. 5.* alios referens.

Dvbiwm XXXIX.

Patiens defectum impedientem Altaris ministerium, potestne alios Ordines, à quorum usu ex vi talis defectus impeditus non est, suscipere?

¹⁴⁷⁶ CERTum est, defectum corporis congruentem Ordinis vsum impedientem, vel notabilem horrorem, seu deformitatem causantem irregularem quemquam facere siue ex culpa, siue absque culpa contingat. *Cap 2. de Clerico ægrotante. & c. 2. & vlt. de corpor. vitiatis.* Rogarim verò, an patiens defectum, qui impedit Altaris ministerium, suscipere possit alios Ordines, à quorum usu ex vi talis defectus impeditus non est?

¹⁴⁷⁷ Potest suscipere Quia hæc irregularitas c# proueniat ex impedimento vsus Ordinis, solum comparatione illius Ordinis, cuius vsum impedit, constitui debet. Sic Sayr. *l. 6. thes. c. 7. num. 8.*

¹⁴⁷⁸ Suscipere non potest. Quia impeditus à celebratione ob vitium, seu defectum aliqu# corporis absolute est irregularis, & consequenter ab omnium Ordinum susceptione exclusus. Ita Nauar. *sum. c. 27. n. 200.* Vgolin. *de irregul. c. 52. §. 1. n. 4.* Bonac. *to. 1. d. 7. q. 2. pun. 2. num. 18.*

¹⁴⁷⁹ Hoc probabilius esse iudico. Quia cum omnes Ordines ad Sacerdotium referantur, exclusus à Sacerdotio, ab omnibus Ordinibus exclusus censi debet.

Dvbivm XL.

*Si morbus, seu defectus corporis superueniat
ali cui Beneficio recepto, priuaturne qui defe-
ctum patitur, illo, siue sit siue non sit Curatum?*

¹⁴⁸⁰ SI vitium, seu defectu corporis ordinato superueniat, tantum impedit ministerium repugnans huic defectui: v. gr. Sacerdos carens oculis, aut digitis, impeditur à celebratione, sed non à Confessionibus audiendis. *Cap. 2. de Cler. ægrotan.* ibi: *Ipsum autem cæteris Sacerdotalibus officiis fungi minime prohibemus.* Et hoc siue culpabiliter contingat, siue non. Suar. *d. 51. sect. 2. n. 13. & 18.* Auila *p. 7. d. 3. dub. 1.* Sayr. *l. 6. thes. c. 8. n. 7.* Idem est dicendum de beneficio, si antecedit morbus receptionem eius, reddit Clericum incapac# illud recipiendi: nisi sit beneficium simplex, ex quo possit sustentari. Iã requiro, num si defectus superueniat beneficio recepto, eo priuet ægrotum, sit, vel non sit beneficium Curatum?

¹⁴⁸¹ Priuat equidem. Quia in *c. de Rectoribus* & in *c. vlt de Clerico ægrotante, vel debilitato.* ægrotus huiusmodi ab actuali ministerio priuatur. Ergo consequenter priuatur beneficio acceptato, vt qui deseruiet altari, de altario viueret. Sic Glossa ad præfata *Capita.*

¹⁴⁸² Minimè priuat Quia esto ab actuali ministerio in his testibus remoueat ægrotus, seu defectum patiens, non tamen inibi beneficio priuatur. Ita Suar. *d. 51. sect. 2. n. 18.* & alij.

¹⁴⁸³ Hoc quidquid repugnet, Glossa, puto esse asserendum. Nam si Pontifex vellet ægrotum huiusmodi non solum ab Altaris ministerio, sed à beneficij possessione priuare, proculdubio exprimeret.

Dvbivm XLI.

*Potestne Episcopus in Irregularitate
ex defectu corporis dispensare cum
Religioso, qui huiusmodi afficitur defectu?*

¹⁴⁸⁴ CERTum est hac irregularitate supposita solius Pontificis esse in illa dispensare, Nauar. *sum. c. 27. n. 200.* Suar. *d. 51. sect. 2. n. 18.* Auila *p. 7. d. 3. dub. 3.* Couar. *Clement.*

Si furiosus. p. 1. num. 7. Quæsierim vero, an Episcopus possit cum Religioso huiusmodi defectu laborante dispensare?

¹⁴⁸⁵ Potest quidem. Quia ob illius status perfectionem, & decentiam videtur Pontifex conuiuere, vt dispensatio ab Episcopo impetrari possit, ne cogatur Religiosus extraordinariis curis implicari, vt à Pontifice dispensatio valeat obtineri. Sic Syluest. v. *Irregularitas, q. vlt. Tabie. & Rosella ibid. Auila p. 7. d. 3. dub. 1. Maiol de irregul. l. 1. c. 14. n. 15. & alij, quos citat Sayr. l. 6. thes. c. 8. fine.*

¹⁴⁸⁶ Minimè potest. Quia nullibi Episcopis talis facultas dispensandi inuenitur. Ita Laym. l. 1. tr. 5. p. 5. c. 7. n. 3. Palao de ceus. d. 6. pun. 11. n. 6.

¹⁴⁸⁷ Profecto non video, quonam fundamento primæ sententiæ Doctores nitantur. Imo crediderim Pontificis contrariam voluntat# exprimi, dum omnibus ferè Religionibus priuilegium impertitus est, vt Prælati Regulares cum suis subditis dispensare in hoc defectu possint, maximè cum Ordinationem subsequitur. Si autem Episcopis hæc esset potestas, haud ita necessarium esset præfatum Religionum indultum.

CAPVT XX.

Circa Irregularitatem profluentem ex proprij corporis mutilatione.

Dvbiu XLII.

Vt quis irregularis sit ob proprij corporis mutilationem, necessariumne, est vt tam culpa, quàm ipsa partis abscissio nota sit?

¹⁴⁸⁸ QVi partem sui corporis etiam vsum corporis non impredientem, sibi per indi-[350]gnationem, aut indiscreto zelo abscindit, vel abscindi permittit, irregularis est. c. *Qui partem, dist. 55.* Quia in ea irregularitate indic#da non consideratur tàm effectus ex abscissione relictus, quam voluntas quæ sibi causa est ferrum iniicere. Qu#sierim ant#, an necessario debeat nota esse tam culpa, quam partis abscissio.

¹⁴⁸⁹ Necessario debet esse nota. Quia ex notorietate oritur indecentia contracta ad Ordines suscipiendos. Cum alia sint grauiora admodum crimina, quæ secreta dum sint Ordinum susception# non impediunt. Sic Valent. to. 4. d. 7. q. 19. pun. 2. Auila p. 7. d. 3. de irregul. dub. 1. Couar. *Clement. si furiosus, nu. 6.* Henriq. l. 14. c. 8. n. 4. Nauar sum. c. 27. n. 198. & alij plures à Sayro relati l. 6. thes. c. 7. n. 13.

¹⁴⁹⁰ Necessario esse nota non debet. Quia hæc irregularitas non tam nititur notorietati culpæ, quam excessui, & sæuitiæ, quam quis secum exercuit. Ita Sayr. vbi sup. nu. 12. Garcia de benef. p. 7. c. 12. n. 5. Molina tr. 3. d. 70. n. 16. & d. 67. num 8.

¹⁴⁹¹ Hanc sententiam spectata Ecclesiae intentione probabilior# esse defendo. Nam in ipso *c. Quipartem* apertè irregularitatis huius ratio annectitur: nempè sæuitia, quæ Ministr# tam pacifici Mysterij maximè dedecet.

Dvbivm XLIII.

*Ex eo quod quis culpabilem causam
dederit, vt sibi virilia, vel aliquod aliud
membrum amputetur à Iudice, vel à marito ob
commisum adulterium: existitne irregularis?*

¹⁴⁹² Irregularis existit. Quia irregularis est qui sibi virilia abscindi facit sed idem est dare causam culpabilem abscissioni: est irregularis. Sic Vgolin. *de irregul. c. 18. n. 4.* Suar. *d. 51. sect. 2. n. 8.* Bonac *d. 7. q. 2. pun. 2. n. 33.* Laym. *l. 1. tr. 5. p. 5. c. 7. fine.* Bonac. *to. 1. d. 7. q. 2. pun. 2. n. 33.* Molina *tr. 3. d. 70. n. 18.* Auila *p. 7. de irreg. d. 3. dub. 1.*

¹⁴⁹³ Non existit irregularis. Quia id nullo textu probatur: & irregularitas non incurritur, nisi in casibus à iure expressis. Ita Tolet. *l. 1. c. 82.* Garcia *de benef. p. 7. c. 12. à n. 7.* Coninch. *d. 18. dub. 13. n. 108.* Hurtad. *de irregul. difficul. 14. n. 52.* Et alij apud Garciam.

¹⁴⁹⁴ Valde probabilem primam sententiam tot Doctoribus roboratam esse reor, sed eligo vt probabilior secundam. Nam omnes textus hanc irregularitatem indicentes expresse loquuntur de eo, qui sibi ex indignatione, vel zelo indiscreto castitatis membrum amputauerit per se, vel per alium: nullus autem textus loquitur de eo, qui amputationi causam dedit. Ergo non est huiusmodi irregularitas indicenda.

Dvbivm XLIV.

*Irregularisne est qui testiculos sibi
ascindi facit causa vocis retinendæ?*

¹⁴⁹⁵ Est irregularis. Quia si textus irregulares esse indicunt, qui sibi virilia abscindi fecerit: aperte indicant, idem iudicium agend# esse de eo, qui causa retinendæ vocis facit sibi abscindi testiculos. Sic multi Doctores. Palao *de cens. d. 6. pun 12. n. 4.* indicat hanc sententiam probabilior communitè esse, d# ait improbabilem non esse contrariam.

¹⁴⁹⁶ Irregularis non est. Quia id non facit ex indignatione, vel ex iusto, aut iniusto castitatis amittendæ timore, provt requiritur in *c. Maritum. c. Qui partem. c. Si quis absciderit.* & aliis, quæ referri possunt. Ita Palao *citatus.*

¹⁴⁹⁷ Hunc sequor, cum videam, nullum textum hanc irregularitatem præscribentem loqui de eo, qui sibi testiculos attriuit & elisit, aut comprimi fecit: sed de eo, qui sibi virilia abscindi fecerit, quod diuersum proculdubio est. Illud est certum, imbecillitatem virilis membri, aut eius carentiam absque propria culpa contingentem, vt si na-us fuisti

absque pud#dis, aut per vim à parentibus castratus, aut cōsilio Medici vel Chirurgi ad valetudinem, aut ab inimicis in odium fidei: irregularem minime esse. Porro circa dispensationem huius irregula ritatis ex mutilatione voluntaria sui, si facta sit abscissio integri membri, & occulta, poterit Episcopus dispensare. Trident. ses. 24. c. 6. Et idem existimo, si abscissio casu contingeret ex propria culpa, dummodo culpa occulta sit, tametsi abscissio sit notoria. Auila mecum p. 7. d. 3. dub. 3. concl. 2.

CAPVT XXI.

Circa Irregularitatem procedentem ex libertatis defectu.

Dvbivm XLV.

Obligatio reddendi pro seruo alieno ordinato duplicatum pretium, adestne ante Iudicis sententiam?

¹⁴⁹⁸ Certum est carentiam libertatis dum ad est, irregularem constituere. At seruum sciente, & non contrudicente domino, ordinatum liberum esse. Porro si domino ignorante, Ordinibus initietur, grauem culpam committit, & manet seruus si solum minoribus initiatus sit. Ast si maioribus, domino ignorante, & à fortiori sciente, & contradicente, Episcopus ordinans conscius malitiæ, aut illo ignaro qui testimonium perhibent, aut supplicauerint ordinari, obligantur domino satisfacere indu plum hoc est, duplicem seruum loco serui ordinati reddendo, vel duplicatum pretium illius, quod æstimatur. Quæsierim autem, an hæc obligatio adsit ante Iudicis sententiam?

¹⁴⁹⁹ Adest quidem. Quia hæc est lex dispositiua, vt obligetur dominus seruum sic Ordinatam dimittere. Sic Suarius *disputat. 51. section. 3.*

¹⁵⁰⁰ Non adest obligatio ante sententiam. Quia opus non erat duplicatam satisfactionem[351] Episcopo ordinanti, aut ordinationis mediatoribus indicare, vt dominus seruum ordinatum dimitteret Satis enim erat, si integram satisfactionem iure naturæ debitam præstare obligarentur. Ergo illa duplicatio in pœnam delicti commissi statuitur, ac proinde Iudicis sententiam saltem declaratoriam delicti exigit. Ita Bonacin. *tom. 1. d. 7. q. 2. punct. 4. num. 3.*

¹⁵⁰¹ Hoc rectius excogitatum esse iudico. At si hanc duplicem satisfactionem illi non exhibuerit, non liberatur seruus neque dominus tenetur illum dimittere. *Cap. Si seruus absente domino. dist. 54. & ibi Glos. Abbas ad cap. 2. de seruis ordinand.* Porro si Episcopus ordinans & alij omnes ignari fuerint seruitutis, tenetur ipse seruus hanc duplicem recompensationem facere, vel saltem reddere vicarium pro se æqualem. *Cap. Ex antiquis, dist. 54.* Quam satisfactionem si præstare non possit, & ordinatus sit subdiaconatu tantum, redigitur in seruitutem, vt domino obsequatur in omnibus

ministeriis, quæ Ordinem illum non deceant. Argum. *Cap. Ex antiquis.* Ver# si in Presbyterum ordinatus, domino ignorante, vel contradicente fuerit non reducitur in seruitutem, etiamsi domino integra satisfacto fieri non possit: sed peculium amittit, & domino reddit. *Cap. Ex antiquis.* Si autem peculio careat, obligatur satisfacere in ministeriis sui Officij. *Cap. Frequent.*

Dvbiwm XLVI.

*Si quis administrationem, quam habet,
de ponat tametsi rationem illius non
reddiderit: potestne ad Ordines ascendere?*

¹⁵⁰² ALter defectus libertatis irregularem constituens est obligatio raddendi rationem alicuius administrationis à Republica acceptæ, qualem habent thesaurarij, depositarij, procuratores, actores, executores, aduocati, magistratus, Iudices rerum temporalium; dum enim illa omnia exercent ab Ordinibus repelluntur tum in honorem Clericalis status, quem dedecet harum rerum administratio tum ne Ecclesia dolo fauere præsumatur quod committere præsumuntur, qui durante hac administratione Ordines suscipiunt: quippe creduntur, non diuini obsequij affectu, sed fugiendi ratiocinia causa Ordinibus initiari. *Cap. vni. de obligatis ad ratiocinia.* Et *cap. 1. 2. & 3. dist. 51.* Porro hæc irregulatio extenditur ad eos, qui alicuius personæ priuatæ non miserabilis administrationi obligati sunt, vt tutores, procuratores pupillorum, &c. Iam requiro, num si hi administrationem deponant, tametsi rationem illius non reddiderint, (quam omnes debent ex vi officij huiusmodi dare) ad Ordines possint ascendere?

¹⁵⁰³ Ascendere possunt Quia *Cap. 1. Ne Clerici, vel Monachi, & cap. 1. 52. & 21. q. 1.* Supradicti arcentur ab Ordinibus officio finito: nec circa rationem prius reddendam aliquid addiicitur. Sic Gloss. & Panormit ad *Cap. vnic. de obligatis ad rationacia.* Tolet. *libr. 1. cap. 60.*

¹⁵⁰⁴ Non pessunt ascendere. Quia in præfato *Cap. vni.* vtrumque est requ situm, & quod ab administratione abstineant, & quod illius rationem reddiderint. Ita Suar. *d. 51. sect. 3. n. 11.* Sayr. *l. 6. c. 14. n. 8.* Bonac. *to. 1. d. 7. q. 2. pun. 4. numer. 4.* Hurtad. *de irregular. difficultat. 18.* Layman. *lib. 1. tractat. 5. part. quint. capit. 8. num. 3.*

¹⁵⁰⁵ Longè probabiliorem hanc sententiam esse crediderim. Nam præcipuè ob obligationem reddendi administrationis rationem ab Ordinibus repelluntur. Hoc autem est certum, (in quo etiam primæ sententiæ Auctores conueniunt) si finita administratione, tibi lis excitetur de dolo, haud posse finitam litem ad Ordines promoueri. Argum. *1. Cap. Tantis, 81. dist. & ibi Glos. v. Obrepsit, & Archidiac.* De bet vero taxari tempus ran quod quæstio decidatur, & interim si te Episcopus promouerit, ipse tenetur in tui defect# satisfacere. At elapso tempore designato, & actore nihil probante, ordinibus poteris initiari. Sayr. *l. 6. thesau. capit. 14. numer. 8.* ex communi.

CAPVT XXII.

*Circa irregularitatem ortam ex homicidio,
vel mutilatione publica auctoritate facta.*

Dvbiwm XLVII.

*Vt accusantes in causa propria, adhibita
protestatione se pœnam sanguinis non intendere,
excusentur ab Irregularitate: debentne necessario,
eiusmodi potestationem ex animo facere?*

¹⁵⁰⁶ CErta est, accusatorem, seu denunciatores, si ex vi su# accusationis, vel denunciationis quis moriatur, irregularem esse. *c. Sententiam. & cap Clerici, Ne Clerici, vel Monachi.* Debet autem mors seu mutilatio ex accusatione, seu denunciatione consequi: nam si aliunde obueniat, accusanti, vel denunciante imputanda non est. Verum quia sæpe contingit, tam Clericos, quam laicos iniuriam pati, qui si accusationem instituere irregularitatis timore non possent iniuriatores audaciores fierent: ius prouidit, quonāmodo absque irregularitatis periculo possent cōtra sic delinquentes insurgere, & illos accusare, etiam in casu, quo sibi constet, esse capite damnādos Quod fit *Cap 2. de homicidio, in 6.* Vbi accusantes, vel denunciantes in causa propria excusantur ab irregularitate, si ex-[352]pressè protestentur, se pœnam sanguinis nō intendere sed satisfactionem. Iam requiro, num necessarium sit, huiusmodi protestationem ex animo facere?

¹⁵⁰⁷ Non debent necessariò hanc protestation# ex voluntate, & animo ne accusatus, occidatur gerere. Quia in textu non cauetur protestation# debere ex animo fieri: & in exteriori foro eiusdem rationis est protestatio vera. Sic Couar *ad Clement. Si furiosus, p. 2. §. 5. n. 2.* Laym. *l. 3. sect. 5. tr. 3. p. 3. c. 7. fine.* Bonac. *to. 1. d. 7. q. 4. pun. 2. n. 11.* Auila *p. 7. d. 5. sect. 2. dub. 9. conclus. 3.* Suar. *d. 47. sect. 1. n. 3.* Henriq. *l. 14. c. 11. circa finem.*

¹⁵⁰⁸ Necessario debent. Quia alias legi illudere viderentur, quæ quidem internum intendit affectum à vindicta, quæ Sacrum dedecet Ministrum prorsus recedentem. Ita Syluest. *v. Homicidium 2. q. 8.* Nauar. *sum. c. 27. nu. 216.* Tolet. *l. 1. c. 82. n. 5.*

¹⁵⁰⁹ Pia quidem hæc sententia consulenda, & executioni mandanda. At prima verior admodum, & communiter recepta. Itaque opus non est, vt hæc protestatio ex voluntate, & animo procedat, ne accusati sanguinis profundatur: nam etiamsi illius occisionem intendas, modo exterius intentionem non manifestes, sed potius oppositum protesteris, ab irregularitate liberaris incurrenda. Nec leg# illudis, cum ipsa internum hunc minimè præ scribat affectum Nec opus præterea est hanc protestationem fieri simul ac formatur accusatio: satis enim est, si ante prolationem sententiæ in ipso iudicio fiat. Quia ex hoc sufficienter deducitur accusatorem mortem accusati non quærere. Suar. *citatus, n. 2.*

Dvbivm XLVIII.

*Si quis actionem ciuilem intentet, ad
recompensationem damni illati, si accusatus
paratus sit damnum compensare independenter
à præcepto Iudicis: euitatne Irregularitatem
protestatione facta, se pœnam sanguinis
non intendere, sed satisfactionem?*

¹⁵¹⁰ Non cuitat Quia eo in casu conuincitur, non satisfactionem, sed punitionem quærere, siquidem satisfactionem ei datam admittere renuit. Sic nonnulli Doctores.

¹⁵¹¹ Euitat planè. Quia liberum est ei, reparationem damni velle ex manu Iudicis, & publica autoritate obtinere: quippe sic obtenta, est honorabilior. Ita Bonac. *to. 1. d. 7. q. 4. punct. 2. n. 2.* & alij.

¹⁵¹² Ego autem distinguendum existimo. Si nulla alia via, quam punitione illi est damnum reparandum, & illius reparationem procurat, conuincitur manifestè punitionem quærere, atque adeo protestatio in contrarium facta, friuola est, & per accusationem eliditur Verum si reparatio damni alia via quam punitione præstari potest, crediderim illum posse absque timore irregularitatis accusationem, seu denunciationem, facta protestatione instituere.

Dvbivm XLIX.

*Detinet quis latronem, qui eius bona diripuit
& ab aliis superuenientibiu occiditur. Detentor
manetne irregularis, si damnum fuit præuisum?*

¹⁵¹³ QVod supra dixi de accusatore, seu den#ciatore dictum habe de clamante, detinente, & comprehendente damnificatorem. Quia hæ actiones sunt media ad præcauendum damnum, vel iam factum recompensandum. Ergo qua ratione licet accusare, has licitum est præstare actiones. Molina *tractat. 3. d. 74. n. 11.* Auila *p. 7. d. 5. dub. 9. concl. 1.* Nauar. *sum. c. 27. num. 220.* Quid vero si detentus, ab aliis confluentibus occidatur? an de tinens irregularis manebit?

¹⁵¹⁴ Manet irregularis, si damnum hoc præuisum fuit à detentore. Quia tunc ex homicidio casuali hanc pœnam incurrit. Sic Abbas, & Innocent. *ad cap. Significasti el 2. de homicidio.* Syluest v. *Homicidium 3. q. 7.* Nauar *sum. c. 27. n. 236.* Suar. *d. 47. sect. 2. n. 21.*

¹⁵¹⁵ Irregularis non manet. Quia irregularitas esse non potest ex defectu perfectæ lenitatis, cum illud homicidium non fuerit factum publica autoritate Nec irregularitate proueniente ex homicidio iniusto, cum ipse illi causam culpabilem non dedit, nec homicidium potuit

impedire Ita Couar. *Clement. Si furiosus p. 2. §. 5. n. 2.* Auila *p. 7. d. 5. sect. 2. dub. 15.* Laym. *lib. 3. section. 5. tractat. 3. part. 3. cap. 7. post medium* Bonac. *tom. 1. d. 7. q. 4. punct. 1. num. 18.*

¹⁵¹⁶ Cum his probabilius opinor. Nam primæ sententiæ ratio ad summum vera esse potest, cum detentor excusare posset homicidium absque priorum bonorum iactura; alias ei homicidium imputandum non est, cum non sequatur ex eius actione, nec detinendi reum actio fuerit illicita.

Dvbiwm L.

*An Irregularitate afficiatur, aduocatus
partes accusatoris iniustè suscipiens,
qui de calum. nia conuictus occisus est?*

¹⁵¹⁷ Afficitur quidem. Quia cessante Aduoti patrocinio, non auderet accusator, moraliter loquendo, causam prosequi, atque adeo non constitueretur in illo vitæ discrimine. Ergo censetur accusatoris morti cooperari. Sic Suar. *d. 47. sect. 4. n. 6.*

¹⁵¹⁸ Non afficitur. Quia si aduocatus bona fide processit, credens accusationem esse legitimam, sicuti à delicto excusatur, sic ab irregularitate delicto annexa excusari debet. Si vero mala fide processit, etsi iniustus sit aduersus accusatum, nullam tamen aduersus accusatorem iniustitiam committit, ideoque non potest ei mors tanquam cooperatori iniusto imputari. Ita Auila *p. 7. d. 5. sect. 2. dub. 8. conclus. 2.* Bonacin. *disputat. 7. quæstion. 4. punct. 3. numer. 5.*

¹⁵¹⁹ [353] Hoc Suarij sapientissimi venia, probabilius esse reor. Nam licet accusator accusationem non instituisset, nisi Aduocati patrocinium haberet, inde non sequitur, Aduocatum irregularem esse; ex illo enim patrocinio non euenit accusatori mors autoritate publica, sed calumnia aliunde probata. Aliàs quoties cooperatus esses furto, ob cuius causam fur suspenditur, irregularis esses: quod nō est dicendum; quia non es causa mortis, sed delicti, ratione cuius mors infligitur.

Dvbiwm LI.

*Laicus ad Clericatum aspirans, potestne co.
gi, vt testimonium in sanguinis causa ferat?*

¹⁵²⁰ SUppono, Clericum haud posse contra re# in causa sanguinis testem gerere. *cap. Is, à quibus 23. q. 8.* vbi Clericis Iudicium sanguinis prohibetur, cui iudicio multum testis cooperatur: ideoque à nullo Iudice cogi potest ad testificandum in sanguinis causa; quia nequit cogi ad illicitum, & sibi grauiter damnosum. Vti omnes Doctores cum D. Th. 2. 2, *q. 7. a. 1. ad 3.* profitentur. Quæsierim verò, n# sæcularis ad Clericatum aspirans cogi possit, vt testimonium in sanguinis causa ferat?

¹⁵²¹ Cogi potest. Quia in praxi forensi recept# non est, vt quis hoc ex titulo à ferendo testimonio in causa sanguinis sæpe quidem admodum necessario, excusetur. Bern. Diaz *in pract. c. 99.*

¹⁵²² Non potest cogi. Quia cum huiusmodi testificatio irregularitatem inducat, iniuria fit ei, qui intendit statutum Clericalem inire, perfectionem admodum coniugio, ac cœlibatu, dum cogitur irregularitate contracta impediri. Ita Auila *p. 7. d. 5. sect. 2. dub. 13.* Henr. *l. 14. c. 12. n. 9.*

¹⁵²³ Hoc verius esse iudico: illud autem certum, si Clericus, aut qui aspirat ad Clericatum pro reo testimonium ferat, inde irregularitatem non incurrere, licet ex accidenti detegatur accusatoris calumnia, & ob id pœna talionis afficiatur. Quia illud testimonium ad probandum rei innocentia dirigitur, cui punitio actoris per accidens contingit, neque testi est imputanda. Requiritur tamen in Clerico, licentia Prælati ad testificationem licite pro reo præstandam: quam Prælatus non temere sed maturo iudicio, ac causæ cognitione debet concedere. Auila *p. 7. d. 5. sect. 2. dub. 13.*

Dvbivm LII.

*Si laicus in causa criminali, vel ciuili
præcepto Iudicis compellitur testimonium
ferat, ex quo reo mors, vel mutilatio
sequatur incurretne irregularitatem?*

¹⁵²⁴ INCurret quidem. Quia absolute ex eius testimonio mors, vel mutilado secuta est: neque illi prodest protestatio, quod cōpulsus agat: nam protestationis beneficium propriam causam defendenti conceditur, *c. Prælati de homic.* Sic Doctores communiter ex lenitatis defectu.

¹⁵²⁵ Minimè incurret. Quia nequit dici in ea testificatione, & mortis cooperatione lenitatis defectum habuisse: cum non voluntarie, sed præcepto compulsus testimonium tulerit. Ita Castro Palao *de cens. d. 6. pun. 14. §. 3. n. 3.* Maiol. *l. 2. de irregul. c. 8.* Coninch *d. 18. dub. 10. n. 96.* Bonac. *to. 1. d. 7. q. 7. pun. 3. n. 8.*

¹⁵²⁶ Existimo satis probabiliter me hanc sent#tiam amplecti. Nec enim credam, Ecclesiam voluisse irregularitatem imponere testi ob testificationem iure naturæ debitam: aliàs testes retraherentur à veritate propalanda.

Dvbivm LIII.

*Si quis etiam Sacerdos ad occidendam ex
hortatur, in bello iusto, aut propria manu*

*pugnat, non tamen ipse per se occidit, aut
deformat: incurritne irregularitatem?*

¹⁵²⁷ Incurrit profecto Quia Clericis in bello offensiuo pugna propria manu est interdicta in *c. Clerici*, 23. q. 8. & *c. 1. Ne Clerici, vel Monachi*, & *c. Ex multa de voto*. Et quia in *c. Quod in dubiis, de pœnis*. de Sacerdotibus gubernatibus nauim ad pugnam, seu exercentibus conflictum vel alios ad pugnandum excitatibus, affirmatur, graue peccatum committere, esseque deponendos. Sic nonnulli bonæ not# Doctores.

¹⁵²⁸ Non incurrit. Quia in *c. Petitio tua, de homicid.* Sacerdoti pugnanti aduersus inimicos Christianæ Religionis, vbi multi occisi fuere mandatur, à celebratione abstinere, si de interfectione alicuius in illo conflictu dubium habeat. Ergo à contrario sensu, si ei constet nullum interfecisse, non obligabitur, à celebratione abstinere. Ita Nauar. *sum. c. 27. n. 215.* Henr. *l. 14. c. 12. n. 4.* Molina *tr. 2. d. 110. concl. 2.* Auila *p. 7. d. 6. sect. 3. dub. 2.* Bonac. *to. 1. d. 7. qu. 4. pun. 3. n. 7.* Hurtad. *de irreg. difficul. 12.* Laym. *l. 3. sect. 5. tr. 3. p. 3. c. 8.*

¹⁵²⁹ Hanc præpono sententiam, quam etiam colligo ex *c. Si quis, dist. 51.* Et existimo, rationem huius priuilegij esse, ne tot irregularitate innodentur, ne ve à præliando in bello iusto se retrahant, irregularitatis timore. Cui quidem resolutioni crediderim non obstare textus in *c. Clerici*. in *c. Ne Clerici*, & in *c. Ex multa*. Quia inde non fit irregularitatem cōtrahi: hæc enim non contrahitur nisi in casibus à iure expressis: at in iure solum expressa est irregularitas ob deformationem, vel occisionem in bello iusto contingentem: non autem ob consilium, auxilium, vel fauorem illicitè præstitum; Neque item obest textus in *c. Quod in dubiis*. Nam loquitur de bello iniusto. Præterquam quod ibi non fertur irregularitas, sed suspensio, vel depositio non ipso iure, sed ferenda.

[354] **Dvbiwm LIV.**

*Clericus propria, manu occidit, vel
mutilat in bello iusto: eius irregularitas
estne ex homicidio illicito, & iniusto?*

¹⁵³⁰ SI miles propria manu occiderit, vel mutilauerit in bello iusto, irregularis est in omnium sententia Argum. *c. Petitio, de homicidio* Quod à fortiori in Clerico militat: solum aut# dubito, de Clerico sic occidente, vel mutilante, an eius irregularitas ex homicidio illicito, & iniusto dicenda sit, an ex defectu perfectæ lenitatis?

¹⁵³¹ Est quidem ex homicidio illicito, & iniusto. Quia occidit & non ex autoritate publica, cum non concedatur ei facultas, occidendi, imo hæc illi sit denegata. Ergo hæc irregularitas oritur ex delicto. Sic nonnulli, quorum sentiam Palao *e cens. d. 6. pun. 14. §. 5. n. 4.* ait esse probabilem.

¹⁵³² Non est ex homicidio illicito. Quia si bellum iustum est, nulla fit hostibus iniustitia eos vita priuando, si ad victoriam est necessarium. Item Princeps omnibus bellantibus hanc facultatem concedit. Quod ergo Clericus contra sibi factam prohibitionem pugnet, non

infertur, iniuste, sed religiose dimicare. Igitur irregularitas hæc non est dicenda ex delicto, sed ex perfectæ lenitatis defecta. Ita Palao *vbi supra*.

¹⁵³³ Hanc tanto Doctori amicissimo quidem hærescens, sententiam probabiliorem esse iudico. Nam si Clericus v. gr. votum fecisset non pugnandi extra casum necessitatis, & pugnaret: peccaret quidem aduersus votum, sed non aduersus iustitiam, ac proinde non esset irregularis ex delicto. Igitur alio ex capite, nempe ex perfectæ lenitatis defecta hanc irregularitatem emanare concluditur. Porro irregularitas ex lenitatis perfectæ defectu ab alio quàm à Pontifice dispensari non potest: non enim in iure aliqua circa hoc Episcopo concessio facta inuenitur. Nam in Tridentino solum datur facultas pro irregularitatibus ex delicto occulto prouenientibus: sub qua facultate hæc, quæ non nascitur ex delicto, comprehendi non potest.

CAPVT XXIII.

Circa Irregularitatem ex homicidio, vel mutilatione iniusta ortam.

Dvbiwm LV.

Vt irregularitas ex voluntaria mutilatione incurratur, sufficitne ea, ex qua corpus humanum non integrum, sed imperfectum manet?

¹⁵³⁴ Certum est, ex homicidio voluntario contrahi irregularitatem distinctam ab ea, quæ ortum habet ex homicidio, vel mutilatione casuali. Porro ad voluntarium homicidium requiritur intentio expressa occidendi, seu apponendi causam de se illatuiam horum effectuum, & vt cognitam, vt si præberes alicui venenum mortiferum, aut detineres fugientem, vt ab alio interimeretur Huic irregularitati vicina est altera, quæ ortum habet ex mutilatione. *cap. In Archiepiscopatu de raptorib. & Clement. vni. de homicidio.* Quæ & voluntarie, & casu contingere potest. Voluntarie contingit, cum expressam voluntatem habuisti mutilandi, seu apponendi causam, ex qua præuidisti, mutilationem fore euenturam Secus si solum intendisti vulnerare, & casu mutilasti, sed quæ mutilano sufficiat ad hanc irregularitatem inducendam, non conueniunt Doctores. Quæsierim ergo, num sufficiat ea, ex quo corpus humanum non integrum, sed imperfectum manet?

¹⁵³⁵ Sufficit plane, vnde abscissio digitorum, & cartilaginis auris, & nasi, & testiculorum sufficiens reputatur. Quia si imperfectum manet corpus humanum, perfecta proculdubio mutilatio est Sic Caiet. 2. 2. q. 65. a. 1. Sotus lib. 5. de iust. q. 2. art. 1. Suar. d. 44. section. 2. numer. 7. Layman lib. 3. section 5. tract. 3. part. 3. cap. 11. num. 2.

¹⁵³⁶ Non sufficit, sed ea mutilatio requiritur, qua aliquod corporis membrum abscindatur. Quia dum membrum aliquod abscissum non est, corpus humanum non est mutilatum, & truncum: sed absolutè integrum, ac perfectum; alias si mutilatio cuiuslibet partis corporis,

quæ c# alio membro operatur, sufficiens irregularitati esset, non solum mutilatio digiti, sed & partis illius abscissio irregularitatem induceret. Ita Conn. *Clement si furiosus*, §. 3. n. 8. Nauar. *sum c. 27. n. 206. Graf. l. 2. c. 62. nu. 4. Valent to. 4. d. 7. q. 19. pun. 3. §. 4. Henriq. l. 14. c. 8. num. 1. Sayr. l. 6. thes. c. 16. n. 13. Molina tr. 3. d. 69. nu. 2. Hurtad. de irreg. diffic. 5. n. 18. & alij.*

¹⁵³⁷ Existimo, eam mutilationem irregularitat# constituere, quæ est membri, sumpto membro pro ea parte corporis, quæ actionem aliquam habet ab alia distinctam, v, gr. auris, nasus, pes, oculus, manus, & similia, vt colligitur ex *l. Idem filius, ff. de ædilit. edicto*, vbi ex vnus digiti defectu, non dicitur membrum deficere.

Dvbiwm LVI.

An irregularis erit qui ita membrum debilitaret, vt omnino aresceret, ac moreretur?

¹⁵³⁸ ERit irregularis. Quia huiusmodi debilitatio formaliter mutilatio dici posset, si quidem illud membrum vita priuatur, & separatur ab animæ informatione: alias posset quis à duobus mutilari, nullo eorum irregulari manente; nam abscond#s membrum siccum, ac mortuum, non videtur irregularitati subiici, illa mutilatio est eiusdem rationis ac mutilatio cadaueris: & ex alia parte, membrum siccum reddens, [355] irregularitatem non contrahit. Sic Suar. *d. 47. sect. 2. num. 10. Coninch disputation. 18. dub. 8. concl. 2.*

¹⁵³⁹ Non erit irregularis. Quia id colligitur ex *Cap. Sicut vrgeri. 1. quæst. 1. ibi: si cuius hominis manus esset arida, verum quidem esset membr# illius, quamuis sine sanguine, & inefficax, & mortuum*. Ita Abbas *ad c. 1. Qui Clerici, ad c. Accusationibus*. Nauar. *sum. c. 27. n. 217. Couar. Clement. Si furiosus, p. 3. nu. vlt. Molina tr. 3. d. 68. Bonac. to. 1. d. 7. q. 4. pun. 8. nu. 11. Hurtad. de irreg. diffic. 5. nu. 18. Auila p. 7. d. 5. sect. 1. dub. 2. Henriq. l. 14. c. 8. n. 1.*

¹⁵⁴⁰ Profecto sententiam hanc longe probabiliorem esse non dubito. Quia textus hanc irregularitatem statuentes, non de debilitatione, per quem membrum omnino ad humanas actiones reddatur inutile, sed de mutilatione loquuntur. Vnde affirmo cum Auila, & Henriquez, mutilantem membrum aridum, irregularem fieri. Quia proprie est hominis mutilator, ac deformatior. Quod intellige, quando iniustè mutilatur, non quando ex medicinæ, vel chirurgiæ officio.

Dvbiwm LVII.

Eritne irregularis Clericus, qui non potest dimouere coniugatam à consilio dato aborsus?

¹⁵⁴¹ REcolo, occidentem vel mutilantem, modo baptizatus sit, irregular# esse. Et mādantem homicidium, vel mutilationem. Et consulentem. At ad vitandam hanc irregularitatem post datum consilium tenetur quis illud reuocare, opposita persuasione

facta. Quod si voluntatem consulti à malo dimouere non valeat: obligatur monere innocentem de damno sibi parato, alias non vitabit irregularitatem homicidio subsecuto, quantumcumque poeniteat. Quod si consultus dicat: Non ex tuo consilio, sed ob alias causas velle homicidium perpetrare: non teneris monere innocentem, vt irregularitatem euites. Quia eo casu non ex tuo consilio, sed ex occidentis malitia homicidium contingit. Suppone aut# quod Clericus fœminæ nuptæ, vel solutæ cōsiliū aborsus impertiat. Eritne irregularis si post monitionem eam non potest ab aborsus consilio dimouere?

¹⁵⁴² Non erit irregularis. Quia non solum illā monet pertinaciter consilio dato hærentem, sed & innocentem infant# monet in matre sua. Sic Henriq. *l. 14. c. 16. n. 5.*

¹⁵⁴³ Irregularis erit. Quia monitio infantis nullius est momenti, vtpotè qui se liberare non potest. Ita Auila *part. 7. disputation. 6. section. 2. dub. 3.*

¹⁵⁴⁴ Irregularē esse crediderim. Nam cum consiliū dedit aborsus, debuit hanc impossibilitatem præcauere, dato quod fœmina monita incorrigibilis persisteret. Non enim poterat innocentem monere. Attamen non audeo primæ sententiæ probabilitatem impugnare, cum Clericus ille post datum consiliū gessit, quod in se erat matrem curans ab homicidio reuocare. Secus est in aliis, qui se possunt ab imminenti periculo liberare. Vnde si occidendū moneas, & consultum à malo proposito dimouere coneris, sufficienter censendus es consiliū retractasse, & mortem præcauisse.

Dvbiūm LVIII.

Incurritne irregularitatem ex homicidio casuæli, qui consulit, vel mandat Antonio vt Ioannem occidat, si non Ioannes sed ipse Antonius occisus est?

¹⁵⁴⁵ SUppono, non incurrere irregularitatem ex homicidio voluntario. Quia non habuit expressam voluntatem, vt Antonius in ea occasione constitutus occideretur. Suar. *disp. 44. sect. 3. n. 17.* Coninch *d. 18. dub. 8. n. 66.* Quæsierim autem, num irregularitatem ex homicidio casuali incurrat? Et quæstio procedit casu, quo probabiliter consulens aut mandās suspicaretur, Antonium graui periculo suæ occisionis exponi.

¹⁵⁴⁶ Non incurrit. Quia illius consiliū, vel mandatum non directum fuit ad Antonij occisionem, sed ad necem Ioannis: nec ille mādauit Antonio, vt se ipsum occideret, aut à Ioanne occideretur. Ergo irregularitas statuta à iure aduersus consulentem, vel mandantem homicidium, illum illigare non potest. Sic Vasq. *1. 2. d. 100. n. 45.* Henriq. *l. 14. cap. 16.* Hurtad. *de irregular. disputation. 2. difficult. 6. num. 22.*

¹⁵⁴⁷ Incurrit quidem. Quia ille causa voluntaria fuit suo mandato, vel consilio, vt Antonius in eo periculo constitueretur, & occideretur à Ioanne. Ita Nauar. *sum. c. 27. nu. 233.* Suar. *d. 44. sect. 3. n. 18.* Coninch *d. 18. dub. 8. n. 47.* Auila *part. 7. disput. 6. section. 2. dub. 5. conclusion. 4. & alij.*

¹⁵⁴⁸ Hoc verius esse iudico. Quia negari non potest, illum suo consilio, aut mandato vol#tarie Antonium graui mortis periculo exposuisse. Ergo irregularis erit, non quatenus

formaliter consuluit, aut mandauit homicidium: sed quatenus homicidij causa suo consilio, vel mandato extitit.

Dvbiwm LIX.

Ex sola ratihabitione homicidij tuo nomine facti, erisne irregularis?

¹⁵⁴⁹ CERTum est, consentientem in homicidium, si ex eo consensu homicidium sequatur, irregularem esse. *Cap. Sicut dignum, §. illi, de homic.* Quæstio autem est, an quis ex sola ratihabitione homicidij in eius gratiam facti, erit irregularis?

¹⁵⁵⁰ Irregularis erit. Quia ea ratihabitione æquiualeat mandato. Sic Molina *tr. 3. d. 33. memb. 3. Nauar. sum. c. 27. n. 233.*

¹⁵⁵¹ Non erit irregularis. Quia in iure ob rati-[356]habitionem irregularitas non imposita. Ergo ratihabitione non sufficit, ut quis irregularis habeatur. Ita Couar. *Clement. si furiosus, p. 2. §. 1. n. 4.* Bonac. *to. 1. d. 7. q. 4. pun. 8. nu. 42.* Sayr. *lib. 7. thes. c. 4. nu. 17.* Coninch *d. 18. dub. 8. fine.* Henr. *l. 14. c. 16. nu. 2.* Auila *p. 7. d. 6. sect. 2. dub. 6.* Suar. *d. 44. sect. 3. n. 24.*

¹⁵⁵² Hoc verius esse credo. Non enim obstat, ratihabitionem mandato æquiparari. Nam æquiualeat plerumque quoad culpam, si quidem potest quis ita grauiter peccare complacendo in homicidio facto, ac si illud præcepisset. Non tamen æquiualeat quoad pœnas iuris, nisi ubi expressum fuerit. Quemadmodum in *Cap. Cum quis, de sent. excom. in 6.* cauetur excommunicationem Canonis incurrere, qui ratam habuerit Clerici percussorem suo nomine factam.

Dvbiwm LX.

Ad dispensandum in irregularitate proueniente ex voluntaria mutilatione occulta habetne Episcopus potestatem?

¹⁵⁵³ CERTum est, solum Pontificem dispensare posse in irregularitate proueniente ex homicidio voluntario: raro tamen, & non nisi ex causa admodum graui eam dispensationem impertire. At circa voluntariam mutilationem occultam, quæsierim, num Episcopus habeat dispensandi in irregularitate potestatem?

¹⁵⁵⁴ Non habet. Quia hæc irregularitas non est tantum ex delicto, sed ex significatione. At Tridentinum *ses. 24. c. 6.* solum concedit Episcopo facultatem dispensandi in irregularitate ex delicto occulto proueniente, non autem in irregularitate ob significationem impositis Sic Medina *sum. l. 1. c. 11. §. 12.* Henr. *lib. 14. cap. 9. n. 3.* Sanch. *libr. 1. Decal. capit. 10. num. 49.*

¹⁵⁵⁵ Habet quidem. Quia Concilium impertit Episcopis potestatem dispensandi in omnibus irregularitatibus occultis, excepta homicidij voluntarij: At irregularitas ex voluntaria mutilatione proueniens, non est irregularitas ex homicidio, sed ab eo distincta, vt de se constat: ergo hæc irregularitas sub ea potestate comprehenditur. Certe hæc facultas latè est interpretanda, vtpotè beneficium Principis, & in iure communi insertum, & non personis, sed dignitati Episcopali concessa. Ita Suar. *d. 44. sect. 4. n. 35.* Laym. *l. 3. sect. 5. tr. 3. p. 3. c. 12. n. 2.* Bonac *to. 1. d. 7. q. 4. pun. vlt. circa finem.* Auila *p. 7. d. 6. sect. 5. dub. 4.* Molina *tr. 3. d. 70. n. 19.* Manuel. *tom. 1. qq. Regul. q. 24. a. 10. Sà v. Irregularitas, nu. 9.* Tolet. *l. 1. cap. 48. num. 6.*

¹⁵⁵⁶ Hanc sententiam, communem quidem eligo. Nam irregularitas ex mutilatione verè procedit ex delicto, tametsi in significationem sit inducta.

Dvbiwm LXI.

Sufficitne culpa leuis, ad Irregularitatem ex homicidio casuali, vel mutilatione incurrendam?

¹⁵⁵⁷ Cvm hæc irregularitas homicidij, ac mutilationis imposita sit in pœnam delicti commissi, necessario debet homicidium, aut mutilatio à culpa causari. Requisierim autem, an sufficiat culpa leuis, an necessario grauis prærequiratur?

¹⁵⁵⁸ Sufficit culpa leuis, ad hanc irregularitatem incurrendam, Quia hæc non solum in pœnâ delicti, sed etiam ob defectum significationis indicitur: ideo videtur quælibet culpa sufficere, vt pœnæ rationem habeat. Sic Glos *ad Cap. Significasti, el 1. de homic. & Abbas, Caiet. v. Irregularitas.* Armil. *eodem n. 14.* Couar. *Clement. si furiosus, p. 2. §. 4. n. 9.*

¹⁵⁵⁹ Non sufficit culpa leuis, sed lethalis requiritur. Quia in *cap. Quæsitum, de pœnit & re missionib.* pater suffocans filium secum dor mientem irregularis iudicatur, si sussocatio ei voluntaria fuerit, vel ex studiosa acciderit negligentia Et *c. Lator, de homicid* ex cusatur ab irregularitate Clericus cam alio ludens, etiamsi casu cultello quo erat præcinctus, alius occubisset. Quia non præsumit Pontifex fuisse ibi latam, & grauem culpam. Ita Nauar *sum c. 27. n. 251.* Nauarra *l. 2. de restit. c. 1. dub. 6. n. 69.* Valent. *to. 4. d. 7. q. 19. pun. 3. §. 5.* Henriq *l. 14. c. 15. n. 7.* Auila *part. 7. d. 6. sect. 1. dub. 11. concl. 3.* Sayr. *l. 7. thes. c. 5. n. 5.* Bonac. *to. 1. d. 7. q. 4. pun. 7. fine* Suar. *4. 45. sect. 5. n 8.*

¹⁵⁶⁰ Longè probabilior hæc mihi est sententia. Quia irregularitas in pœnam delicti cum grauissima pœna sit, vtpotè quæ maximis priuat bonis, & difficile tollitur, culpam gran# necessario debet præsupponere, vt sic culpæ pœna proportionetur.

Dvbiwm LXII.

*Si quis culpam leuem perpetravit in
præcauendo homicidio, quod ex opere illicito
subsecutum est: contraxitne irregularitatem?*

¹⁵⁶¹ **C**ontraxit planè. Quia in *cap. Dilectus. Cap. Ex litteris. Cap. Continebatur*, & *c. Lator, de homicid.* ab irregularitate excusantur qui inibi interficientes memorantur, quod dabant operam rei licitæ, & in culna non fuerunt præcauendi homicidium: Ergo à contrario, si darent rei illicitæ operam cessaret ratio eos excusans. Sic Ioan Andre & Innocent. *ad c. Tua nos de homicid.* Gabri. in 4. *dist. 15. q. 14. a. 3. dub. 2.* D. Th. 2. 2. q. 64. a. 8. & ibi Caiet Viuald. *de irreg nu. 148.* Laym. *lib. 3. sect. 5. tr. 3. p. 3. c. 10. n. 4.*

¹⁵⁶² Non contraxit. Quia illud homicidium nō fuit directè voluntarium, vt supponimus: neque indirectè, siquidem causa non est de se homicidij inductiua: neque etiam est voluntarium ratione alicuius grauis[357] negligentiae in eo præcauendo commissæ: ergo talis actio nullam habet homicidij malitiam & consequenter irregularitas homicidij ei annecti non potest. Ita Couar. *Clement. si furiosus p. 2. §. 4. n. 10.* Sotus *l. 5. de iust. q....a. 9.* Henr. *l. 14. c. 15. nu. 3.* Nauarra *l. 2. de rest. c. 1. dub. 6. n. 69.* Nauar. *sum. c. 27. n. 221.* Valent. *to. 2. d. 6. q. 3. pun. 3.* Sayr. *l. 7. c. 5. n. 12.* Auila *p. 7. d. 6. sect. 1. dub. 1.*

¹⁵⁶³ Ego autem ex horum Doctorum Doctrina hac vtor distinctione. Aut actio peccaminosa, ex qua homicidium sequitur, de se est periculosa, & homicidij causatiua, vel non. Si est de se periculosa, dans operam præfatæ actioni, contrahit irregularitatem: vti contrahit Clericus exercens torneamenta, & alia pugnae simulacra venationem vrsorum, aprorum. Nam hæ actiones ob periculum homicidij sunt Clericis interdictæ. Secus erit si actio de se periculosa non sit. Quia exercens opus de se periculosum voluntarie, periculum amplectitur, ac proinde effectus inde secutus ei debet adscribi. Quando vero opus de se periculum non habet, & diligentia adhibita est, ad homicidium præcauendum, ei non ad scribetur: nam eo casu homicidium non est in se voluntarium, vt constat; neque etiam in causa, cum ex se non sit homicidij illatiua: hæc autem irregularitas ex culpa homicidij contrahitur.

Dvbiwm LXIII.

*Adulter, ob cuius causam vxor à marito
occiditur, estne irregularis, etsi mortis periculum,
cui se vel vxorem exponit, præuideat?*

¹⁵⁶⁴ **I**rregularitas non est. Quia illa non est causa sufficiens, vt maritus propria autoritate vellet vxorem, vel adulterum occidere. Sic Auilap. *p. 7. d. 5. sect. 3. dub. 3. concl. 1.* & 2. Henriq. *l. 14. c. 10. fine.* Mercado *decontr. cap. 4. pag. 11.* Nauarra *l. 2. de restit. c. 3. n. 363.*

¹⁵⁶⁵ Est irregularis. Quia adulter præuidens vxoris interficiendæ periculum, illius necis indirecta est causa, eam rali periculo exponens Sicuti censendus quis esset indirecta causa mortis, si aliquem suaderet, vt ea via incederet, qua probabile adesset periculum, esse à latronibus interimendum, Vel si ei iniuriosam aliquam actionem ab alio factam referres, ex qua suspiceris, excitandum esse ad patrandum homicidium. Ita Couar. *Clement. si furiosus*, p. 2. §. 4. nu. 10. Nauar. *sum. c. 27. num. 238*. Gutier. *l. 2. Canonic. qq. c. 6. n. 41*. Sayr. *l. 7. c. 6. n. 26*. Suar. *d. 45. sect. 5. n. 7*. Laym. *l. 3. sect. 5. tr. 3. p. 3. c. 10. n. 2*.

¹⁵⁶⁶ Hanc communem sententiam amplector, quam à Pio V. decisam fuisse testatur Nauarrus, cum in Sacra Pœnitentaria hic casus controuerteretur. Hinc deduco, te irregular# fore, si maritum aggredientem interficias in tui, vel adulteræ defensionem, si huius interfectionis periculum præuidens diligentiam ad id vitandum non adhibuisti. Quia inique ei interfectionis te exposuisti periculo: vnde illa nex esto indefensionem fuerit facta, in causa tamen fuit voluntaria, & iniqua: atque adeo sufficiens ad irregularitatem inducendam.

Dvbiwm LXIV.

An censendus quis sit irregularis, si Antonium haud lethaliter percussit, sed ipse postmodum diligentiam necessariam circa vulnus non adhibens, ex sua intemperantia, vel ex Medici negligentia obliit?

¹⁵⁶⁷ Irregularis est censendus. Quia medio illo vulnere iniustè illato, occasionem præbuit Antonio, vt moreretur neque enim ei mors eueniret, nisi illud vulnus accepisset: ergo vulnus fuit causa saltem partialis suæ mortis. Sic Laym. *l. 3. sect. 5. tr. 3. c. 3. nu. 10*. Auila *p. 7. d. 6. sect. 1. dub. 5. concl. 1*. D. Antonin. *p. 3. tit. 28. c. 2. principio*. Nauar. *sum c. 27. n. 223*. Henriq. *l. 14. cap. 14. numer. 4*. Gutier. *libr. 2. Canonic. qq. cap. 6. numer. 93*. Molina *tractat. 3. disputation. 32. à num. 1*.

¹⁵⁶⁸ Non censendus irregularis. Quia *cap. Studeat, dist. 50*. Presbytero percutiente Diacon# equitatem, & Diacono ex equo excidente, & ceruicibus fractis intereunte: mandatur periculum fieri, an Diaconus fuerit percussus ad mortem, & ex illa percussione mortuus fuerit: nam eo casu deceditur irregular# fore Presbyterum. At si constet, Diaconum non fuisse ad mortem percussum, iniungitur Presbytero pœnitentia ad tempus. Ex qua ratione ex vulnere non lethali, occasionem tamen mortis exhibente irregularitas non contrahitur. Ita Syluest. *v. Homicidium 2. q. 22*. Caiet. *2. 2. quæst. 64. artic 8. & ibi Aragon. Sotus lib. 5. de iust. quæstion. 1. art. 9*. Lessius *lib. 2. cap. 9. numer. 102*. Suarius *disput. 45. section. 6. num. 19*. Coninch *d 18. num. 70. & 86*. Hurtad. *de irregul. diffic. 8*.

¹⁵⁶⁹ Probabilem admodum primam reor esse s#tentiam, sed secundam adhuc probabilior. Quia ad incurrendam irregularitatem non sufficit vtcumque occasionem mortis exhibere, sed oportet, eam occasionem proximam esse, ex qua mors sequatur. At cum vulneratus Antonius non ex vulnere, sed intemperantia, alioque medicamine nociuo interiit, nõ est mors vulneranti adscribenda. Secus esset, si eo vulnere febris excitaretur,

quæ vulneratum perimeret; vel si simul cum illo vulnere aliud vulnus superuenit ex cuius coniunctione primum vulnus ad mortem concurrit, saltem vt breuiori tempore eueniret: vel si deficiente Medico, aut Chirurgo ex illo vulnere alias non lethali lethale factum est. Quia in his omnibus casibus conuincitur, vulnus primum causam mortis proximam extitisse. Discernere autem, an vulnus lethale sit, vel non, & an ad mortem proximè concurrerit, ad Medicos pertinet.

[358] **Dvbiwm LXV.**

*Cum plures associatim concurrunt ad occisionem,
si certo constet, quisnam vulnus lethale
influxit, reliqui vulnus lethale non inferentes,
eximuntur ab Irregularitate incurrenda?*

¹⁵⁷⁰ EXimuntur quidem. Quia infligens vulnus lethale tenetur de homicidio, & non alius: reliqui verò tenentur de percussione, *Leg. Cum Mela*, §. *Sed & si seruum*, ff. *ad leg. Aquiliam*. Et *Leg. Sirixa*, ff. *de sicariis*. Ergo cum liberi sint ab homicidio, liberi ab irregularitate erunt. Sic Couar. *Clement. si furiosus*, p. 2. §. 2. n. 3. alios citans.

¹⁵⁷¹ Non eximuntur. Quia sua præsentia auxilium & fauorem occisori tribuere, & impedire occisum, ne se defenderet; vnde omnes iudicandi sunt secundum Canones rei homicidij, & irregularitati subiecti *Cap. Si quatuor homines*, 23. quæst. 8. Ita Glos. *ibi*. Nauar. *summ. c. 27. n. 224*. Maiol. *l. 5. de irregul. c. 48. §. 4. n. 7*. Henriq. *l. 14. c. 14. n. 2. & Suar. d. 45. sect. 3. n. 9*. Auila *p. 7. d. 6. sect. 3. dub. 3. concl. 4*. Coninch *d. 18. dub. 8. n. 70*.

¹⁵⁷² Fateor, iure Ciuili hosce cooperatores non puniri, vti homicidas: bene tamen secundum Canonum statuta quoad irregularitatis pœnam, vt in *Cap. Si quatur homines* habetur. Vnde licet prima sententia satis sit probabilis, probabiliorem assero esse secundam.

Dvbiwm LXVI.

*Parochus vulnus lethale cuidam influxit, ex quo
tamen vulneratus mortuus non est, sed ex vulneribus
à parochianis acceptis: manetne irregularis?*

¹⁵⁷³ PARochus quidem irregularis manet. Quia in *Cap. Significafii* solum excusatur Parochus ab irregularitate, quia certo constitit, vulnus lethale non inflixisse. Sic Couar. *Clement. Si furiosus*, p. 2. §. 2. n. 4. asserens communem opinionem esse.

¹⁵⁷⁴ Non manet irregularis etiamsi vulnus lethale inflixisset, si ex aliorum vulneribus obierit. Quia ad irregularitatem homicidij iniusti contrahendam, opus est illius esse

causam proximam, & efficacem: qualis non est in præsenti, vt supponimus. Ita Henriq. l. 14. c. 14. n. 3. Auila p. 7. d. 6. sect. 3. dub. 4. Molina tract. 3. d. 33. memb. 6. n. 4. Layman l. 3. sect. 5. tr. 3. p. 3. c. 10. fine.

¹⁵⁷⁵ Ego autem existimo, nihil definitum esse in *Cap. Significasti*, de Parocho, qui etsi lethaliter percusserit, constat percussum non ex illius vulnere, sed est aliis acceptis interiisse. Vnde dicendum puto, percutientem lethaliter, quando diuisim, ac per se concurrat, si vulneratus nen ex ipso vulnere, sed ex aliorum vulneribus obierit, neque irregulatem esse, neque teneri de homicidio, sed solum de vulnere. Ex Medicorum autem iudicio. & ex circumstantiis constare debet primum vulnus non causasse mortem, etiam quoad accelerationem. Sicuti contingeret, si ex secundo vulnere caput esset confractum, vel pectus trāsfossum, aut cor transuerberatum, ex cuius vulnere statim percussus obierit.

Dvbiwm LXVII.

*Quis homicidium, dum potuit, non impediuis,
sed nullum tamen positium influxum ad illud
patrandum adhibuit: manetne irregularis?*

¹⁵⁷⁶ Irregularis non mansit. Quia requiritur necessario aliquis positius influxus in homicidium, vt irregularitati sit locus Ex solo enim concursu morali nemini alteri à mandante, & consulente irregularitas in iure indicta est. Sic D. Antonin. p. 3. tit. 28. c. 2. principio. Armil. v. Irregularitas, 2. Tabie. eodem 1. § 2. Hurtadus de irregular. disput. 2. difficul. 9. num. 34.

¹⁵⁷⁷ Mansit irrregularis. Quia dum impedit, c# potest causa moralis est homicidij *Cap. Non inferenda.* & *cap. Qui potest* 23. quæstion. 3. ibi: *Qui potest obuiare, & perturbare peruersos, & non facit, nihil est aliud, quam fauere impictati eorum neque caret scrupulo societatis occultæ, qui manifesto facinori desinit obuiare.* Ita Nauar. sum c. 27. n. 231. & 233. Henriq. l. 24. c. 12. n. 10. Manuel. v. Irregularitas c. 178. concl. 4. & 5. Suarius disputation. 47. section. 4. numer. 3. & 5. Auila p. 7. d. 6. sect. 2. dub. 7. concl. 1. & 2. Tolet. l. 1. c. 83. n. 4. Bonac. tom. 1. d. 7. q. 4. punct. 8. num. 37.

¹⁵⁷⁸ Duplex potest esse obligatio impediendi homicidium, ex iustitia, vel ex charitate. Si ex charitate solum quis teneatur, communi sententiæ asserenti irregularem non esse, adhæreo. Si vero teneatur ex iustitia, etiam fert communis sententia, fieri irregularem. Vnde etsi prima sententia probabilis videatur, communis secunda debet sustineri. Assero igitur efficientiam moralem sufficientem esse, ad irregularitatem inducendam. Vnum tamen adnotandum adiicio, hanc omissionem debere esse directè voluntariam, mortis periculo præuiso: aliàs non impediens homicidium irregularitatem non incurrit. Id colligo ex *Cap. Quæsitum, de pœnit. & remis.* Vbi parentes, ex quorum culpa filij in cunis mortui sunt, irregulares iudicantur, si de facto suffocationem procurauerint, vel studiosè neglexerint eam impedire: non tamen si ex eorum incuria filij mortui fuere.

[359] **Dvbivm LXVIII.**

*Excusaturne quis ab irregularitate, si occidat
in sui defensionem, tametsi occasionem
aggressoris per iniustitiam dederit?*

¹⁵⁷⁹ **Q**uamuis iure antiquo spectato, cōtrouersia fuerit, an defensio ab irregularitate excuset: certum tamen est post Clemen. *Si furiosus, de homicid.* defensionem personæ propriæ ab illa excusare. Quia ad irregularitatem contrahendam ex homicidio priuata autoritate facto, requiritur culpa: at qui hostem interimit seipsum defendendo, nullam cōtrahit culpam. Quæsierim autem, nūm ab irregularitate excusetur qui occidit aliquem in sui defensionem, si tamen aggressori occasionem per iniustitiam dederit?

¹⁵⁸⁰ Excusatur quidem, tametsi ei dederit iniustam occasionem irruendi alapa verbi gratiâ, percutiendo eum, vel adulterium cum eius vxore perpetrando, vel contumeliis afficiendo. Quia iniuriatus volens etiam in continenti se propria autoritate vindicare, iniustitiam committit; ac proinde alteri licet, eam iniustitiam propulsare: quod si alia via nequeat, nisi illum occidendo, licebit ei illum occidere. Ergo huiusmodi occisio non est peccato obnoxia. Ergo non potest irregularitatem ex homicidio iniusto inducere. Sic Syluester *verb. Homicidium* 8. qu. 4. Armil. *verb. irregularitas*, num. 42. Tabiena num 24. Sotus l. 5. *de iust. q. 1. a. 9.* Henriquez l. 14. c. 10. n. 3. Nauarra. l. 2. *de rest. c. 3. p. 3. dub. 14.* Auila p. 7. d. 5. sect. 3. dub. 1. *fine.* Hurtado *de irregularitate*, d. 2. *difficult. 10. num. 36.*

¹⁵⁸¹ Non excusatur si præuidit, (vt debuit præuidere dum iniuriam aggressori intulit) homicidij patrandi periculum, nec præcauit. Quia licet illud homicidium in se, & immediatè licitum sit, est tamen in causa illicitum, & iniustum. Concurrere vero ad homicidium iustum, causam iniustam apponendo, est reum esse homicidij, ac consequenter irregularem fieri. Sic Couarruias *Clement. Si furiosus. §. 4. num. 10.* Nauar *summ c. 27. n. 238.* Gutierr. l. 2. *Canonic. qq. c. 6. n. 41.* Sayrus l. 7. *thes. c. 6. n. 26.* Suarius d. 45. sect. 5. n. 7. Laym. *lib. 3. sect. 5. tr. 3. p. 3. c. 10. n. 2.*

¹⁵⁸² Probabilior# hanc defendo sententiam, monens, te non contrahere irregularitatem, quando occisio illa ad tui defensionem est necessaria. Nam si te ab aggressore defendere posses illum mutilans, vel tantum debilitans. & tamen occideres, irregularis esses. Quia ea occisio necessaria non est, ac proinde esset illicita, & iniusta, meritò irregularitatis pœna vindicata. Mecum Henriquez *libro 14. capite 10. numero 2.* Suarius *disputatione 46. sectione 1. numero 8.* Et colligo ex Tridentin. sess. 14. cap. 7.

Dvbivm LXIX.

*Estne irregularis, qui inuasorem occidit, &
potest eius inuasionem fugiendo declinare?*

¹⁵⁸³ **I**regularis est. Quia in *Clement. si furiosus*, solummodo ab irregularitate incurrenda excipitur, qui suum inuasorem occidit, non valens aliter inuasionem declinare. Hæc

sententia procedit casu quo fuga ei periculosa non sit: nam si probabili sese periculo vitæ fugiendo exponat, iam fuga non est medium ad declinandam aggressionem, siquidem fugi#do in simile periculum incidit. Sic Gloss. *Clemen. si furiosus, v. Non valens*. Imola *ibi*. Abbas ad *c. Olim, el 1. de restitut. spoliator. n. 18*. Nauarra *l. 5. Consil. tit. de homicidio, cons. 7. n. 4. edit. 2. & summ. c. 27. num. 211*. Maiol. *de irregul. l. 5. c. 48. num. 6*. Henriquez *l. 14. c. 10. n. 3*. Auila *p. 7. d. 5. sect. 3. dub. 2*. Layman. *l. 3. sect 5. tr. 3. p. 3. c. 9. assert. 3*.

¹⁵⁸⁴ Non est irregularis occidendo inuasorem, etiam si se indemnem posset seruare fugiendo, si tamen fuga ei sit ignominiosa. Quia non peccat occidendo: siquidem non tenetur fugere cum tanto honoris detrimento. Ita Couarruias *Clement si furiosus, p. 3. §. vni. n. 1. & 4*. Nauar. *de rest. l. 2. c. 3. n. 418*. Suarius. *d. 46. sect. 1. n. 6*. Coninch *d. 18. dub. 9. fine*. Hurtado *de irregul. d. 2. diffic. 10. n. 37. & alij*.

¹⁵⁸⁵ Primam sententiam probabilissimam esse ac communi Doctorum consensu receptam ingenuè profiteor. Attamen in secundam inclinor, quam valde probabilem esse reor. Itaque irregularitatem non incurrit occidendo ille, cui fuga sit ignominiosa, vt assolet esse militi, vel nobili sæculari publicè prouocato. Nam si Clericus esset, vel Religiosus, queis nullomodo indecora est fuga: proculdubio irregularis esset occidens, aggressorem, si eius mortem posset fugiendo euitare. Cæterùm esto in Clement. illa non excipitur occidens inuasorem, qui non potest absque ignominia mortem vitare; excipitur tamen in communi regula, quæ solùm homicidio illicito, & iniusto hanc irregularitatem imponit.

Dvbiwm LXX

Defensio directa bonorum temporalium excusatne irregularitate?

¹⁵⁸⁶ DEFensio directa bonorum temporalium quorum iacturam quis alia via vitare nequit, nisi aggressorem occidendo, ab irregularitate homicidij eum non excusat. Quia in *Clement. si furiosus* solum excipitur ab irregularitate incurrenda occid#s alium in propriæ vitæ defensionem: non verò in defensionem rerum temporaliam interimens. Et in *c. Suscepimus, de homicid.* imponitur irregularitas ei, qui latrones ad furtum aggredientes occidit, & subditur ratio: *Quoniam expediebat, post tunicam relinquere pallium, & rerum sustinere*[360] *iacturam, quàm pre conseruandis rebus vilibus, & transitoriis, in alios tam acrtier exardescere*. Sic D. Antonin. *par. 3. tit. 4. cap. 3. §. 2*. Syluest. v. *Homicidium 2*. Nauart *summ. c. 15. num. 4. & c. 27. nu. 211*. Henriquez *l. 14. c. 11. n. 3*. Gutier. *Canon qq. l. 2. c. 6. n. 61*. Molina *tr. 3. d. 72. nu. 3*. Salon. *2. 2. q. 64. a. 8. concl. 2*. Auila *p. 7. d. 5. sect. 3. dub. 4*. Layman. *l. 3. sect. 5. tract. 3. part. 3. c. 9. assert. 3*.

¹⁵⁸⁷ Propriorum bonorem directa defensio ab irregularitate hac homicidij, at mutilationis excusat Quia *cap. Quia te 50*. quidam Episcopus à Sarracenis captus aliquos ex illis, vt libertatem defenderet interfecit, de quo casu Vrbanus II inquit: sed quoniam non sua sponte id fecisse cognosceris, inde canonicè nullomodo iudicaris. Infertur ergo manifestè, non solum pro vita tutanda, sed & pro defendenda libertate licitam esse interfectionem absque Canonici impedimenti periculo. Ita Castro *l. 2. de leg. pæn. c. 14*. Nauarra *l. 3. de*

rest. c. 4. num 418. Sayrus l. 6. thes. c. 17. num. 22. Suarius d. 46. sect. 2. n. 4. Lessius l. 2. c. 9. dub. 11. n. 73. Coninch. d. 18. dub 9. n. 80. & 88. Filliuc. tract. 20. num. 146. & 149. Bonac. de irreg. d. 7. q. 4. punct. 6. num. 10. Hurtado de irregular. d. 2. diffic. 10.

¹⁵⁸⁸ Veriorem & in praxi tutam admodum hanc sententiam esse crediderim. Quia irregul aritas ob defectum significationis tantum posita est occidentibus, & mutilantibus autoritate publica: non auteni illis, qui priuata autoritate occidunt, vel mutilant. His enim irregularitas indicitur non præcisè in significationis defectum, sed & in pœnam delicti commissi. At qui proprium honorem, bonaque fortunæ alia via nequit defendere, nisi occidendo inuasorem, nullam in ea occisione perpe trat culpam. Ergo non contrahit irregularitatem, ob culpam, indictam. Fateor autem in *Clement. si furiosus*, solum excipi de fendentem propriam vitam, quia id certum & indubitatum est: sed non inde infertur, defendentem propria bona excusari non posse. Aliàs non excusaretur defendens se à mutilatione, vel à vulnere non lethali: siqu idem hæc defensio in *Clement. illa* non excipitur: cum tamen communis sententia hanc defensionem vt legitimam excusationem admittat. Porrò in illo casu ex *cap. Susceptimus* desumpto, Clericus manet irregularis, quia ob vanum timorem mortis latrones occidit (quos iam ligatos habebat,) & in furti iam recuperati vindictam, Vnde merito Pontifex præcepit, ab altaris ministerio abstinere, quia tam grauiter ob furtum factum rerum temporalium, quæ iam erant recuperatæ in latrones exarsit: cum potius expediret, post tunicam relinquere pallium, & rerum suatum sustinere iacturam, quam ita diriter exardescere.

CAPVT XXIV.

Circa Irregularitatem contractam ex Baptismi iteratione.

Dvbium LXXI.

Rebaptizatio occulta inducitne Irregularitatem Ministro rebaptizenits, & rebaptizanti ipsit?

¹⁵⁸⁹ Certum est, ministrantem ex officio ei, qui rebaptizat, fieri irregularem c. *Ex litterarum 2. de Apostat.* Quæ irregularitas non est absoluta, & totalis, cum non priuet vsu, & exercitio Ordinis habiti; sed solùm ad Superiores Ordines ascensu, vt ex c. *Ex litterarum* constat Hanc irregulartatem communiter Doctores extendunt ad rebaptizantem, eo quod rebaptizantis ministro irregularitas indicitur. Quia rebaptizationi cooperatur. Tacitè ergo supponitur præstanti rebaptizationem irregularitatem indictum esse Henriq. l. 2. c. 31. n.i. & l. 14. c. 4. n. 4. Auila p. 7. d. 7. dub. 1. Suar. tom. 3. in 1. par. d. 31. sect. 6. Coninch. d. 18. dub. 5. nu. 34. & alij. Quæstio verò est an hæc rebaptizatio solemnis, & publica esse debeat, vt minister rebaptizantis, & ipse rebaptizans irregularitatem incurrant? an, si occulta sit, non incurrant?

¹⁵⁹⁰ Rebaptizatio occulta sufficit, ad inducendam irregularitatem maximè in rebaptizante. Quia *c. Qui in qualibet 1. q. 7. & c. Qui bis, & c. Eos quos, de consecr. dist. 4.* nullatenus publicitatem criminis requirunt. Et licet in *c. Ex litterarum, de Apostatis* dixerit Alexander III de ministro illo rebaptizationis, quod ad Ordines superiores, si publicum est, quod proponitur, promoueri non valeat, nisi ad Religionem transierit: si verò occultum fuerit, permittitur promoueri id intelligendum est de Episcopi dispensatione. Sic Hostiens. ad *c. Ex litterarum* Scotus in *4. dist. 6. q. 8.* Auila *p. 7. d. 7. dub. 1.* Henriq. *l. 14. c. 4. n. 5.* Sayr. *l. 7. thes. c. 8. n. 6.* Coninch. *d. 18. dub. 5. n. 36.* Supponit Bonac. *tom. 1. d. 7. q. 3. pun. 3. n. 9.*

¹⁵⁹¹ Non sufficit rebaptizatio occulta, sed debet esse publica, vt huic irregularitati sit locus. Quia *c. Ex litterarum* absolutè deceditur, si crimen occultum sit, ordinari Acolytum illum posse, neque dispensationis mentionem fecit. Ergo absque fundam^{to} dispensatio exigitur. Alij verò textus non de rebaptizante, sed de rebaptizatis loquuntur. Ita Abb ad *c. Ex litterarum, n. Sylauest. v. Irregularitas, q. 4.* Palud. in *4. dist. 6. q. 4. a. 1. concl. 2. I. Tolet. l. c. 70. §. 4.* Laym. *l. 1. tr. 5. p. 5. c. n. 2.* Hurtado *de irregul. d. 2. diff. 11.* Coninch *d. 18. dub. 5. n. 1.* Inclinat Suarius *tom. 3. in 3. p. d. 31. sect. 6. nu. 36.*

¹⁵⁹² [361] Etsi sententia prima in praxi consulenda sit, secundam tamen probabilem satis esse non dubito, & mihi eligendam duxi ob tot Doctorum autoritatem. Moneo autem, non esse huic irregularitati locum, si rebaptizet quis eum, quem credebatur baptizatum non esse. Quia eius comparatione rebaptizatio non est, siquidem probabiliter existimauit, non esse Sacra Vnda dilutum. Neque enim dici potest iteratum, quod factum esse nescitur. *Cap. Solemnitates, de consecrat. distinction. cap. vnica. de Clerico per saltum promot.* Quapropter ab hac irregularitate quaelibet ignorantia, modo non sit crassa ac supina excusat; quia dolus, seculata culpa requiritur.

Dvbiwm LXXII.

*Estne irregularis, qui rebaptizat sub
conditione, nulla tamen diligentia præmissa,
vt cognoscat, an prior Baptismus præcessit?*

¹⁵⁹³ Irregularis est, qui temerè, & absque vlla præmissa diligentia rebaptizat, tamet si sub hac conditione: *Si non es baptizatus.* Quia conditio appositæ habetur pro non adiecta. Quod Pius V. docuit in *Catechis. Rom. tr. de baptis. de effect. baptis. fine.* Sic Sotus in *4. dist. 3. q. vni. a. 9.* Corduba. *sum. q. 37.* Vgol. *de irreg. c. 35. §. 3.* Sayr. *l. thes. c. 8. n. 23.*

¹⁵⁹⁴ Non est irregularis. Quia ex vi illius conditionis appositæ: actus suspenditur: ac proinde exterior illa ablutio non est rebaptizatio, & consequenter nec irregularitati subiecta. Ita Nauar *summ. cap. 27. num. 246.* Hurtado *de irregul. d. 2. diffic. 1.* Coninch *d. 18. dub. 5. num. 38.* Laymanus *de irregul. c. 2. num. 1.* Bonacina *tom. 1. d. 7. q. 3. punct. 3. num. 4.* Auila *par. 7. d. 7. dub. 3.* Suarius *d. 31. sect. 6. dub. 5.* Henriq. *l. 14. c. 4. n. 4.*

¹⁵⁹⁵ Veriorem hanc partem existimo. Et idem esse reor, si absque intentione rebaptizandi aliquem quis excerius rebaptizet. Quia ea actio non est absolutè, & perfectè rebaptizatio Vti Coninch. Layman. Hurtado. ac Bonacina *vbi supra* annotarunt.

Dvbiwm LXXIII.

Qui ignorans si baptizatum esse, rebaptizatur contrahitne irregularitatem?

¹⁵⁹⁶ Certum est, eum, qui culpabiliter se rebaptizari permittit, irregularem absolutè, & simpliciter esse: ideoque non solum impediri ab Ordinum susceptione, sed etiam à susceptorum vsu *cap. Conformandum, dist. 50. & c. Sibus, de consecr. dist. 4.* Quæstio autem est, an qui ignorans se baptizatum esse, rebaptizatur, irregularitatem hanc contrahat?

¹⁵⁹⁷ Contrahit quidem. Quia hæc irregularitas non in pœnam delicti à rebaptizatis cõmissi, sed in rebaptizationis decestationem videtur imposita. Argum. *c. Qui in qualibet 1. q. 7.* Vbi inquit Pontifex, eos, qui in qualibet ætate alibi, quam in Ecclesia Catholica, aut baptizati, aut rebaptizati sunt, ad Ecclesiasticam militiam prorsus non permittuntur accedere. Et *c. Qui bis, de consecr. dist. 4.* ibi: *Qui bis ignoranter baptizati sunt, non indigent pro eo pœnitere, nisi quod secundum Canones ordinari non possunt, nisi magna aliqua necessitat cogat.* Sic D. Antonin. *par. 3. tit. 14. c. 13. §. 12.* palud *in 4. dist. 6. q. 4. a. 1. concl. 2.* Syluest. *v. Baptismus, 5. q. 3.* Viuald. *tr. de irregul. n. 40.* Maiol. *de irregul. l. 3. c. 14.*

¹⁵⁹⁸ Non contrahit Quia cum ex nullo iure manifestè constet hanc irregularitatem indictam esse ex defectu alicuius significationis, asserendum est, in pœnam delicti commissi esse appositam. Nam id natur# irregularitatis magis congruit. At stante ignorantia nullum delictum committitur: ergo nullus est huic irregularitati locus Ita Sotus *in 4. dist. 3. q. vni. a. 9. fine.* Couar. *Clement si furiosus p. 1. n. 8.* Nauar. *sum. c. 27. n. 246.* Laym. *l. 2. tr. 5. p. 5. c. 2. n. 3.* Auila *p. 7. d. 7. dub. 2.* Sà *v. Irregularitas ex iterat. baptis. n. 1.* Sayr. *l. 7. thes. c. 8. n. 8.* Valent. *to. 4. d. 7. q. 19. punct. 3. §. 5.* Suarius *tom. 3. in 3. p. d. 31. sect. 6. ante fin.* Henriquez. *lib. 14. c. 4. num. 3. & 4.*

¹⁵⁹⁹ Veriorem hanc sententiam reor esse. Cuius veritatem apertè colligo ex *c. Placuit, & ex c. Qui apud 1. quæst. 4.* Neque vrgent textus pro prima sententia relati Nam *c. Qui in qualibet* intelligitur de iis, qui in qualibet ætate adulta, & dole capaci rebaptizantur. *Caput* vero *Qui bis* non est alicuius Pontificis, aut Concilij generalis: sed cuiusdam Theodori Archiepiscopi Cantuarensis, ideo vim legis habere non potest, vt aduertit Couar. Suar. Sayr. Laym. & alij *vbi suprâ.*

Dvbiwm LXXIV.

*Propter iterationem aliorum
Sacramentorum characterem
imprimentium incurritur Irregularitas?*

¹⁶⁰⁰ **P**Ro iteratione Confirmationis, & Ordinis irregularitas incurritur. Quia in *cap. Dictum, de consecr. dist. 5.* eodem modo prohibetur Confirmationis iteratio, ac iteratio Baptismi, & sub eadem pœna religiosi obsequij sub habitu Regulari, vel Clericali. Sic Richardus in *4. dist. 7. a. 6. q. 1.* Maior. *ibi* Hostienf. *sum. l. 1. tit. de Sacram non iter and §. vlt. num. 12.* Nauar. *summ. c. 27.* Maiol. *de irregul. l. 3. cap. 15.* Graff. *4. c. 27. n. 15.* Philarch. *l. 4. c. 14.* Viuald. *de irregul. n. 44.*

¹⁶⁰¹ Non incurritur irregularitas. Quia nullo iure hæc irregularitas est expressa. Ergo gratis apponitur. Ita Scotus in *4. dist. 5. q. 5.* Palud. *dist. 7. q. 2. a. 1. concl. 2.* Sotus *dist. 7. q. vni. art 5.* Syluest. v. *Irregularitas, q. 4.* Valent. *tom. 4. d. 7. q. 19. pun. 3. §. 5.* Sayr. *l. 7. thes. c. 8. n. 28.* Suarius *de Sacram. d. 38. sect. 1. & 2.* Auila *p. 7. d. 7. du. 5.* Filliuc. *tr. 19. c. 7. q. 1.* Reginal. *l. 30. n. 178.* Bon. *tom. 1. d. q. 3.* Laym. *lib. 1. tr. 5. p. c. 2. fine.* Hurtado *de irreg. d. 2. diff. 1. n. 3. & alij.*

¹⁶⁰² [362] Cum his opinor. Nam licet in *cap. Dictum* caueatur, non posse iterari Confirmationem, sicut nec Baptismum: pœna tamen, quæ ibi apposita est, potius probat, sic iterantes ab irregularitate esse immunes; siquidem Clerici famulatus, cui iterantes addicuntur, exercitio Ordinis consistit, & maximè in Eucharistiæ consecratione, vti Scotus, & Sayrus annotarunt. Hinc à fortiori constat, pro aliorum Sacramentorum iteratione nullam irregularitatem esse præscriptam.

CAPVT XXV.

*Circa Irregularitatem ob illicitam Ordinum
suspensionem, & admistrationem contractam.*

Dvbiwm LXXV.

*ob receptionem Sacri Ordinis
absque Confirmationis receptione
præmissa, contrahitur Irregularitas?*

¹⁶⁰³ **C**ontrahitur quidem. Quia in Trid. sess. 23. c. 4. decernitur, ne Ordines recipiantur, non præmissa Confirmationis receptione. Sic Maiol *de irregularitate, l. 4. c. 12. num 9.*

¹⁶⁰⁴ Non contrahitur. Quia nullibi innenitur hæc expressa pœna Ita Vgol. de *irreg.* c. 38. §. 1. Henriq. l. 14. c. 6. n. 3. Sayr. l. 7. thes. cap. 9. n. 42. Suar. tom. 3. in 3. p.d. 38. sect. Fill. tr. 20. n. 205. Bonacina tom. 1. d. 7. q. 3. pun. 4. n. 8.

¹⁶⁰⁵ Longe probabilior hanc sententiam esse reor. Imò satis probabile, non peccare lethaliter suscipientem, neque exercent# Ordinem Sacramento Confirmationis non suscepto. Quia nec in Tridentino *citato*, nec alibi præceptum illius recipiendi ante Ordines continetur. Nauar. *summ.* c. 22. n. 9. & Henriquez l. 4. c. 6. nu. 3. mecum opinantur.

Dvbiwm LXXVI.

Absolutio Sacramentalis præstita ab eo, qui Ordinatus non est, inducitne Irregularitatem?

¹⁶⁰⁶ Certum est, ministrantem in Ordine non habito, seriò solemniter, & ex officio, irregularem esse. c. 1. de *Clerico non ordin. ministrante*, & exhib#tem Baptismum solemniter. cap. *Eodem*. Quia Baptismus solemniter ministratus Ordinis Sacerdotalis vsus, & exerciti# est. Et eum, qui attentat Eucharistiam cõficere, illamve ministrat, Ordinem, Confirmationem, aut Extremam Vnctionem cum Sacerdos non sit. Quia Officium Ordinis, quem non habet, exerceret. Secus esset. si Matrimonio assisteret tanquam Parochus, cum tamen Parochus non esset. Quia Matrimonij assistentia non est actus Ordinis, sed iurisdictionis, & ob vsum iurisdictionis non habitæ non est irregularitas imposita. Suar. d. 41. sect. 4. n. 19. Coninch. d. 18. dub. 6. n. 48. Hurtad. de *irreg.* d. 2. diff. 2. n. 5. Requiro autem, nùm absolutio Sacramentalis præstita ab eo, qui ordinatus non est, irregularitatem inducat?

¹⁶⁰⁷ Non inducit. Quia absque vlla solemnitate exercetur, ac proinde inter Officia Ordinis computanda non est. Sic Syluest. v. *Confessor.* 1. initio Ledes. p. 2. sum. l. 4. qu. 7. art. 3. dub. 1. Et valde probabile reputat Auila p. 7. d. 9. du. 15.

¹⁶⁰⁸ Inducit quidem. Quia absolutio Sacramentalis quantumcumque secreta sit, actus est, & exercitium Sacerdotalis Ordinis, sicuti est celebratio. Ac proinde sicut celebrationis vsurpatio à non Sacerdote irregularem efficit, sic absolutionis vsurpatio facere debet. Ita Nauar. *sum.* c. 27. n. 242. Laym. de *irreg.* c. 23. num. 2. Coninch. d. 18. n. 48. Bonac. tom. 1. d. 7. q. 3. pun. 6. n. 4. Suar. d. 42. sect. 4. n. 19. Sayr. l. 7. thes. c. 10. n. 5. Henriquez l. 14. c. 6. n. 1.

¹⁶⁰⁹ Hanc sententiam communem quidem defendo. Falsum enim omninò est, sub Officio Ordinis Sacramentalem absolutionem non contineri. Et colligitur ex c. 1. de *Cler. non ordin. ministrante*.

Dvbiwm LXXVII.

*Exercet quis officium ordini, quem non
habet, Bertine irregularis, si illud præstet
absque intentione vsum Ordinis vsurpandi?*

¹⁶¹⁰ EXercens Officium Ordinis, v. gr. Diaconi, vel Subdiaconi canendo solemniter Euāgelium. aut Epistolam, vel ministrando aliud Sacramentum, absque intentione vsurpandi Ordinis vsum; irregularis non erit. Quia in *c. 1. de Cler. non ordinato ministr.* statuitur hæc irregularitas, eo quod non ordinatus, solemniter baptizauerit, vel aliud Officium Ordini annexum exercuerit. Sed qui sine intentione baptizat, verè non baptizat: & qui sine intentione celebrat, vel absoluit, reuera non absoluit, nec celebrat &c. Ergo non exercet Officium Ordini Sacro annexum, illud enim Officium, seu Officij simulatio non annecitur Ordini, sed ab Ordine excluditur. Sic Nauarr. *sum. c. 27. n. 242.* Tabiena v. *Irregularitas, 4. §. 3.* Auila *p. 7. d. 9. sect. 2. dub. 13.* Bonacina *tom. 1. d. 7. q. 3. pun. 6. n. 2.* Vgolinus *c. 37. n. 10.* Hurtado *de irreg. d. 2. diff. 2. n. 5.*

¹⁶¹¹ Erit irregularis. Quia si hæc pœna non afficit exercentem exterius Ordinis Officium cum illo ritu, ac solemnitate, qua communiter exercetur, neminem comprehendet, qui hæreticus non sit, vel crassissima ignorantia non laboret; alius enim non potest habere voluntatem exercendi Officium Ordinis quasi ex Officio. Cum enim Ordinem non habeat, impossibile est, velle ministrare tanquam ordi-[363]natum, nisi ex eo, quod velit exterius officium exercere, sicuti exercet ordinatus. Quod apertius conuat in Sacramentis, quæ non nisi à legitimo ministro confici possunt, in quorum confectione sciens se non esse legitimum ministrum, nullomodo potest habere voluntat# ea Sacramenta conficiendi. Relinquitur ergo vt solum habeat voluntatem, & intentionem exercendi in exteriori foro ea, quæ ordinatus potest exercere. Ergo cùm hæc irregularitas imposita sit, ad comprimendam audaciam eorum, qui diuina Officia Ordinum non ordinati vsurpant: efficitur compreh#dere quoscumque exercentes seriò ea officia, etiamsi verè illa non excrceant. Ita Suarius *d. 42. sect. 4. a.n. 18.* Coninch. *d. 18. dub. 6. n. 43.* Layman. *de irreg. l. 1. tr. 5. p. 5. c. 3. n. 1.* Palao *de Cens. d. 6. pun. 18. n. 8.*

¹⁶¹² Hanc sententiam probabiliorem esse iudico. Ille enim minister, qui cum ordinatus non sit, Officium Ordinis in exteriori foro solemniter exercet, sine dubio facit, quantum ex parte sua facere potest ad Officium Sacrum exercendum; quia habere aliam intentionem, est ei ferè impossibile.

Dvbiwm LXXVIII.

*Præfata irregularitas indictane est
solummodo aduersus Clericos officium
Ordinis, quem non habent, vsurpantes?*

¹⁶¹³ **N**on indicta est solummodo contra Clericos, sed æquè afficit laicos Officium Ordinis vsurpantes. Quia. *c. 1. de Cler. non ordina. minist.* generaliter statuitur, ne ordinetur, qui cum ordinatus non sit, baptizauerit, officiumve Sacrum exercuerit: qui textus cum sit antiquior Rubrica, nequit ex Rubrica restringi. Sic Syluest. v. *Irregularitas*, q. 13. Nauar. *summ. c. 27. n. 242.* Sotus *in 4. dist. 18. q. 4. a. 1.* Valent. *tom. 4. d. 4. q. 2. punct. 1.* Suarius *tom. 3. in 3. part. d 31. sect. 4. fine,* & *de Cens. d. 42. sect. 4. num. 2.* Auila *p. 7. d. 9. sect. 2. dub. 13.* Filliucius *tr. 20. n. 208.* Hurtado *de irregul. d 2. diffic. 2. num. 4. & alij.*

¹⁶¹⁴ Indicta est solummodo contra Clericos, laicos non afficit. Quia licet in *c. 1. de Cleric. non ordin. minist.* generaliter textus loqui videatur, & tam laicos, quam Clericos comprehendere: at cum sub titulo, & Rubrica *De Clerico non ordinato ministrante* constitutus sit indicatur manifestè, pro Clericis solummodo latum esse. Ita Angel, v. *Irregularitas 1. n. 38.* Armil *n. 65.* Rosel. *n. 2.* Tabiena *4. nu. 2.* Laym. *l. 1. tr 5. p. 5. cap. 3. n. 3.* Bonacina *tom. 1. d. 7. q. 3. pun. 6. n. 1.* Sayr. *l. 7. thes. c. 10. n. 6.* Henriq. *l. 2. c. 29. n. 5. & l. 14. c. 6. n. 2.*

¹⁶¹⁵ Verius hoc esse iudico. Quia textus hanc irregularitatem indicentes, apertè significant, solis Clericis indici. Nam *c. 2.* expresse loquitur de ordinato, qui vltra prohibitionem, ne ad superiores Ordines ascendat, suspensio per biennium, vel triennium ab Ordine pr#cipuo quem habet, indicitur. In *c.* verò *1.* si sequamur probabilem intellectum Panormitani *ibi.* Syluestri, & Sayri *vbi suprà* asserentium, illis verbis: *Abiciatur ab Ecclesia,* suspensionem, seu depositionem ferendam indici: manifestè constat, de solis Clericis tantum esse sermonem. Nam laici nec suspendi, nec deponi possunt Et licet grauius peccet laicus, quàm Clericus Officium Ordinis vsurpans: quia tamen Clerici frequentius, quam laici illud vsurpare solent, ea de causa aduersus Clericos vsurpantes dictum officium statuta est irregularitas, & non aduersus laicos.

CAPVT XXVI.

Circa Irregularitatem ex crimine hæresis proueniente.

Dvbiwm LXXIX.

Crimini occulto hæresis annectitur Irregularitas?

¹⁶¹⁶ **I**rregularitas annectitur crimini hæresis etiam occulto. Quia. *cap Si qui Presbyteri,* & *cap. Saluberrimum,* & *cap. Conuenientibus, 1. quæstion. 7. & cap. Nos consuetudine, distinction. 12.* Clerici apostatantes à fide prohibentur ad vltiorem gradum ascendere, licet in susceptis Ordinibus postquam conuersi sunt, ministrare permittantur. Sicuti habetur in *cap. Saluberrimum,* ibi enim redeuntibus ad fidem adimitur spes promotionis, & pro magno beneficio conceditur, in susceptis Ordinibus perseuerare: nisi iterata Vnctione,

hoc Baptismi Sacramenti iteratione fuerint maculati. Quod si in *cap. Qui voluerint, 1. quæstion. 7.* dicatur de Nouatianis redeuntibus ad Ecclesiam posse ordinari, intelligi debet de dispensatione iuxta *cap. Maximum, & cap. Donatum.* Vel saltem intelligendum est de laicis, quibus non est ita certum hanc irregularitatem esse impositam: cum omnes textus, qui hanc irregularitatem indicare videntur, de Clericis loquantur. At cum omnes textus irregularitatem hæretico indicant non distinguentes, an debeat hæresis esse publica, an occulta; indicant tam occultum, quam publicum hæreticum irregularem esse. Sic Pegna *direct Inquisit. p. 3. comment. 162. q. 113.* Nauarr. *sum. c. 27. n. 205.* Tolet. *l. 1. cap. 64.* Suarius *d. 43. sect. 1. n. 3.* Sanchez *l. 2. Decal. c. 25. n. 2.* Farinac. *de hæresi, q. 189. nu. 43.* Filliuctr *20. n. 117.* Bonac *d. 7. de irregul. q. 3. punct. 7. principio* Coninch. *d. 18. dub. 7. n. 50.*

1617 Crimini hæresis occulto irregularitas non annectitur. Quia textus hanc irregularitatem indicentes notorietatem criminis exigunt, siquidem sermonem dirigunt non ad ipsos hæreticos, sed ad Pastores Ecclesiæ, quibus præcipitur, ne hæreticos ad Ordines admittant. **[364]** Ita Perez *l. 8. ordin. tit. 4. fol. 98.* Henr. *l. 14. c. 4. n. 6.* Philarc. *l. 4. c. 15.* Sayr. *l. 7. thes. c. 11. nu. 16.* Sà *v Irregularitas ex defectu animæ, n. 2.* Auila *p. 7. d. 4. dub. 2.* Laym. *de irreg. c. 4. n. 13.* Hurtad. *de irreg d. 2. diff. 4. n. 14.* & alij relati à Barbosa *in remiss. Concil. sess. 24. c. 6. v. Hæresis.*

1618 Primam sententiam fateor esse communem, sed secunda probabilis admodum magis aridet. Nam *c. Saluberrimum*, quod existimo esse præcipuum ad hanc irregularitatem probandam, loquitur de peccato: si quidem mandatur fieri abiuratio sollemnis, quæ: fit in scriptis. Præterea in *c. 2. de hæret. in 6. §. Hæretici*, apertè supponitur communis notitia; ibi enim prohibetur, ne hæretici, & eorum fautores ad beneficium, vel officium publicum admittantur, quod nisi delictum sit publicum, præstari nequit.

Dvbiwm LXXX.

Extenditurne hæc Irregularitas ad eos, qui exterius fidem abnegant, etsi interius illam retineant?

1619 Extenditur quidem. Quia *c. Presbyteros, dist. 50. de Presbytero*, qui ex timore fidem abnegavit, subditur, Sacerdotale officium non posse ministrare, neque offerre, neque sermonem ad populum habere. Diaconis verò, & aliis Clericis inferioribus impeditur ascensus ad superiorum gradum, & in suscepto nequeunt ministrare nisi de consensu Episcopi, cui in hac parte committitur potestas, quam vrgenti tantum causa debet exercere. Sponte verò fidem negantibus, etsi sustinuerit tribuatur, non tamen conceditur ad altiores Ordines ascensus. Sic Farin. *de hæresi, q. 192. n. 75.* Bonac. *tom. 1. d. 7. q. 3. punct. 7. n. 1.* Maiol. *irreg. l. 5. c. 34. n. 2.* Viuald. *Candelab. tit. de irreg. n. 88.* Suar. *d. 43. sect. 2. n. 2.* Sanch. *l. 2. Decal. c. 25. n. 6.*

1620 Minimè extenditur. Quia in *c. Presbyteros*, nullum est verbum, ex quo colligatur Presbyter illum fictè apostatasse; poterat enim timore duci, & nihilominus fidem ex animo abnegare. Textus autem alij citantur pro prima sententia scilicet in *c. Non potest, 2. q. 7.* & *c. Contra Christianos, de hæret. in 6.* in quibus apostata à fide hæresis pœnis

subiicitur. At intelligendi sunt de verò apostata, qui fidem ex animo negavit: secus qui solum verbis, vel factis negation# significavit. Ita Azor. *tom. 1. l. 8. c. 11. qu. vlt. & c. 21. q. 8.* Nauar. *Cons. l. 5. titul. de hæresi, cons. 3. alias 9.* Palao *de Cens. d. 6. pun. 19. §. 1. num. 4.*

¹⁶²¹ Primam sententiam communiorem esse non dubito, sector tamen secundam, quam non minus probabilem esse reor. Nam casu, quo textus in *c. Presbyteros* loqueretur de fid# fictè abnegante, solum conprehendit publicè delinquentes. In conclusione enim dicitur eos, quorum crimina maniufesta sunt ante, vel post ordinationem à Sacris Ordinibus deiiciendos esse. Quorum temen peccata secreta sunt, secreta satisfactione secundum Sacerdotis edictum in propriis Ordinibus remanere posse.

Dvbiwm LXXXI.

Hæreticorum fautores excusantur ab irregularitate?

¹⁶²² FAutores hæreticorum, (quatenus hæretici sunt,) receptatores, ac defensores eadem irregularitate afficiuntur, qua afficiuntur hæretici. Quia *cap. 2. de hæretic. § Hæretici*, hæreticorum fautores, & eorum filij vsque ad secundam generationem prohibentur, ne ad Ecclesiasticum beneficium, aut officium publicum admittantur. Nomine autem officij videtur intelligendum Officium Ordinis: ergo ab Ordine excluduntur. Igitur sunt irregulares. Sic Sanchez *lib. 2. Decal. cap. 25. num. 6.* Suar. *disp. 43. section. 2. numer. 2.* Coninch. *disput. 18. dub. 7. num. 50.* Bonacina *tom. 1. disp. 7. quæst. 3. punct. 7.*

¹⁶²³ Non afficiuntur irregularitate. Quia neque ex *cap. 2. de hæretic. in 6.* neque ex alio id colligitur. Nam esto, in *Cap. præfato* fautores hæreticorum ab officio publico excludantur, nomine Officij publici non Officium Ordinis, sed Officium iurisdictionis vti est Magistratus, Prætoriatu, Notariatus, &c. intelligendum est. Glossa sic intelligente ad *cap. Felicis, §. Quod si quis, de pænis in 6.* Illud enim officium publicum vocitatur, quod ad publicam vtilitatem, & populi regimen ordinatur. Ita Henriquez *l. 14. c. 4. n. 6.* Sà v. *Irregularitas ex defectu animæ, n. 2.* Palao *de Cens. d. 6. punct. 19. §. 1. n. 5.*

¹⁶²⁴ Hæc sententia mihi est probabilior. Nam si nomine Officij publici Officium Ordinis etiam intelligeretur prius Pontifex debebat, hos fautores hæreticorum ab officio publico, quam à beneficio excludere. Quia Ordinis collatio beneficij collationi præsupponitur, vti aduertit noster Gasp. Hurt. *de irreg. d. 2. diff. 3. n. 7.* Cæterùm concesso, irregularitatem ab hisce fautoribus contrahi, debet fautoria publica esse. Quia de ea vt publica textus loquitur: siquidem prohibentur Ordinarij fautores hæreticorum ad officia publicamittere, quod fieri nequit, nisi ipsis Ordinariis fautoria perfectè sit nota.

Dvbiwm LXXXII.

Filij eorum, qui ob crimen hæresis repetitum comburuntur, quique contritionis signa dedere, suntne irregulares?

¹⁶²⁵ CErta est, filios, ac nepotes hæreticorum irregulares esse; at ut hanc irregularitatem contrahant, debere nasci post parentum delictum, & delictum esse potiorum, & in eo decessisse. *cap. Statutum, de hæretic* Quæsierim verò, num filij eorum, qui ob crimen hæresis repetitum comburuntur, quique ab hæresi ante mortem ob exhibita Pœnitentiæ signa sunt absoluti, sub hac irregularitate comprehendantur?

¹⁶²⁶ [365] Non comprehenduntur. Quia textus in *c. Statutum* hanc irregularitatem filiis hæreticorum indicens, exigit, ut in hæresi decedant parentes à delicto non emendati, nec Ecclesiæ reincorporati, quod de iis parentibus non videtur verificari posse, cum de facto ab hæresi absoluantur, decedantque parati pœnitentiâ implere, & Ecclesiæ præceptis obedire. Sic Simancas *de Cathol. institut. tit. 29. n. 17.* Hurtado *de irreg. d. 2. diff. 3. n. 8.* Coninch. *d. 18. dub. 7. n. 51.* Henriquez *l. 14. c. 5. num. 4.* & alij, quos refert Pegna *citandus*.

¹⁶²⁷ Comprehenduntur equidem. Quia sic cõuersi præsumuntur in hæresi decedere, ac fictè conuerti timore potius, ne viui cõburantur, quam fidei amore. Ita Suar. *d. 43. section. 3. n. 4.* Rojas *tr. de hæret. p. 2. n. 337.* Pegna *Direct. Inquisit. p. 3. comment. 164.* Sanch. *l. 2. Decal. c. 27. n. 22.* plures citans. Molina *tr. 3. d. 658. n. 16.* Azor. *tom. 1. l. 8. c. 13. post. qu. 8.*

¹⁶²⁸ Communio hanc sententiam in praxi obseruatam defendendam esse crediderim. Quia enim præsumuntur ex timore præfatis signa contritionis dedisse, & non ex interno affectu, nec iuridicè ad pœnitentiam admittuntur, nec absoluntur solemniter: quæ sollemnis, & iuridica absolutio requisita videtur, ut ab Ecclesia iudicentur reconciliati, & reincorporati iudicentur.

Dvbiwm LXXXIII.

Estne Neophytus irregularisque qui infantia baptizatus, etiamsi ex patre Iudæo, vel Sarraceno descendat?

¹⁶²⁹ REcolo, Neophytum dici, qui nouus est in baptismo in ætate adulta suscepto. *Cap. Sicut Neophytus.* Hunc autem interim dum Neophytus est, irregularem esse, seu arceri ab Ordinibus suscipiendis constat ex *cap. 1. & 2. distinction. 48.* Determinare autem tempus, pro quo quis censendus Neophytus sit, arbitrio Episcopi relinquitur, qui iuxta personæ qualitatem, & debitam illius instructionem coarctare, vel prolongare tempus poterit, dummodo decennium non excedat; nam transacto decennio post baptismum, Neophytus non

censetur. Qu#sierim verò, an sit Neophytus irregularisque, qui in infantia est baptizatus, etiamsi ex patre Iudæo, vel Sarraceno descendat?

¹⁶³⁰ Est Neophytus, & ideo irregularis. Quia Paulus IV. constituit, vt descendentes è Iudæis, vel hæreticis vsque ad quartam generationem Sacris Ordinibus prohibeantur initiari. Quam constitutionem Gregorius XIII. extendit ad descendentes ex Sarracenis. Et quia in *cap. Constituit 17. quæstion. 4.* Iudæi, aut ij, qui ex Iudæis sunt, ab officiis publicis excluduntur: ergo quomodocumque descendant censendi sunt inhabiles. Sic nonnulli, quos presso nomine memorat Fernandez de Castro Palao *de Censuris disputatione sexta, puncto decimo nono, Paragrapho tertio, numero sexto.*

¹⁶³¹ Non est Neophytus, nec irregularis. Quia nullibi contrarium cauetur, vt mox ostendam. Et nihil in hac parte fuit à Trident, immutatum sess. 23. c. 7. vbi præcipitur Episcopis inquirere ordinandorum genus. Quia in hac inquisitione tantum voluit Concilium, vt ea, qu# sunt à iure statuta, exactè obseruentur. Ita Sanchez *libr. 2. Decalog. capit. 28. numer. 11.* Nauarra *summ. c. 27. n. 205.* Suar. *d. 43. sect. 3. n. 8.* Sayrus *l. 6. thes. c. 13. n. 10.* & alij apud ipsos. Pala *vbi suprà.*

¹⁶³² Hoc probabilius admodum, imò certum ferè esse crediderim. Quia constitutiones Pauli IV. & Gregorij XIII. vsu receptæ non sunt, ve asserit Hurtado *de irregul. d. 2. diff. 3. n. 9.* & Auila *p. 7. d. 4. dub. 3.* Ad illud autem ex *cap. Constituit* allatum, respondeo cum Suario *n. 9.* & Sanchez *nu. 15.* intelligi de iis, qui sunt ex Iudæis nouiter ad fidem conuersi, non de illis, qui ab infantia fidem susceperunt. H#c autem doctrina secundum ius commune procedit; nam si particularia statuta à Pontifice confirmata spectemus, certum est, descendentes à Iud#is, Mauris, vel Sarracenis excludi etiam vsque ad millesimam generationem ab aliquibus beneficiis, & Capellaniis, vt in Ecclesia Toletana, & Legionensi: & ab aliquibus publicis officiis, vt in S. Inquisitionis Tribunali.

Dvbium LXXXIV.

Vt hæretici ad fidem redeuntes in Ordinibus habitis ministrent, indigentne dispensatione?

¹⁶³³ IN irregularitate ex h#resi proueniente c# h#reticis ad fidem redeuntibus solus Pontifex dispensat, vt Ordinibus initientur, vel ad superiores ascendant, Qu#stio autem est, an vt in Ordinibus habitis ministrent dispensatione indigeant?

¹⁶³⁴ Non indigent. Quia in *c. Saluberrimum 1. quæstion. 7.* & *c. Nos consuetudine, distinct. 12.* id videtur esse permissum. Sic Gaspard. Hurtado *de irregul. d. 2. diffic. 3. fine.* & alij, quos presso nomine refert Coninch. *d. 18. dub. 7. num. 52.*

¹⁶³⁵ Indigent quidem Episcopi dispensatione. Quia ex *cap. Presbyteros, distinction. 50.* manifestè colligitur. Dicitur enim, eos habere debere pro beneficio, vt in susceptis Ordinibus ministrare possint. Si igitur loco beneficij, seu grati# ea ministratio habenda est: non est illis iure debita. Ita Suarius *disp. 43. sect. 1. num. 6.* Sanchez *lib. 2. Decalog. cap. 25. n. 4.* Coninch. *vbi suprà.*

¹⁶³⁶ Magis h#c mihi sententia placet credenti neque Episcopum dispensare posse quoad Sacerdotij vsum. Satis enim id indicatur *cap. Presbyteros, distinction. 50.* Et fortè ob hanc

causam Pius V. anno 1567. prohibuit generali Hispani# Inquisitori, ne habiles redderet Presbyteros h#reticos, vt in altari deseruirent. Refert Pegna *direct. inquisit. p. 3. q. 126. comment. 157.*

[366] **Dvbivm LXXXV.**

*In hac Irregularitate occulta potestne
Episcopus virtute Tridentini dispensare?*

¹⁶³⁷ **D**ispensare non potest virtute Tridentin. sess. 24. c. 6. in hac irregularitate occulta, neque ad forum contentiosum deducta. Quia communior sententia affirmat esse reuocatam Episcopo facultatem absoluendi ab hæresi in eo decreto concessam: ergo est etiam illi reuocata potestas dispensandi in irregularitate inde proueniente. Tùm quia h#c irregularitas est hæresi accessoria. Tùm quia pr#cipuè quia in c. *Cum illorum, de sent. excom.* dicitur, Episcopos non habere potestatem dispensandi in casibus, in quibus eorum absolutio est illis interdicta: cum maiora intelligantur illis esse prohibita, quibus vetita sunt minora. At absolutio minus est, quam dispensatio Gloss. *ibi.* Abbas n. 2. *notab.* 3. Felin n. vni. Ergo denegata Episcopis potestare absoluendi ab hæresi, consequenter censetur denegata potestas dispensandi in irregularitate ex illa proueniente. Sic Suarius d. 43. sect. 3. n. 15. Toletus l. 1. c. 46. Filliucius tr. 20. n. 231. Bonacina tom. 1. d. 7. q. 3. pun. 7. n. 12.

¹⁶³⁸ Potest dispensare. Quia hæc dispensatio dici nequit maioris considerationis, quam à crimine hæresis, & illius excommunicatione absolutio. Hæc enim irregularitas non est certa, sed dubia: ac proinde etiamsi intelligamus negatam esse Episcopis potestatem absoluendi ab hæresi, non inde infertur, esse negatam potestatem dispensandi in illius irregularitate, quæ dubia est. Ita Sanchez l. 2. *Decal. c. 25. n. 18.* plures referens Farinac. *de hæresi, q. 194. n. 79.* Palao *de Cens. d. 6. pun. 19. §. 4. n. 4.*

¹⁶³⁹ Hoc rectius excogitatum esse iudico. Nam quando dicitur, potestatem dispensandi maiorem esse potestate absoluendi, intelligitur de potestate dispensandi in impedimento certo, non in dubio quale est hæc irregularitas. Neque huius irregularitatis dispensatio est annexa excommunicationis absolutioni, cum sint potestates omninò distinctæ, ac separatæ.

Dvbivm LXXXVI.

*Inquisitores possuntne inforo conscientiae
in hac ex hæresi Irregularitate dispensare?*

¹⁶⁴⁰ **D**ispensare possunt. Quia in constitutione Clementis VII. ad huiusmodi dispensationem gerendam eis potestas impertitur. Sic Mandos. *de signatura gratiae, v. Absolutio ab hæresi, initio.* Vmb. Locatus in *iudicali inquis. v. Irregularitas, n. 2.* Lelius Zecho tr. *de fide, c. 11. n. 16. in pæna 12. hæret Henriq. libr. 14. c. 18. num. 2.*

¹⁶⁴¹ Non possunt dispensare. Quia præfata constitutio vsu, & consuetudine abrogata c#setur. Ita Suarius *d. 43. sect. 1. n. 5. Pegna direct inquisit. p. 3. q. 126. comment. 175. Sanch l. 2. Decal c. 25. n. 16. Farin. de hæresi, q. 192. n. 76.*

¹⁶⁴² Cum his probabilius opinor. Nam cōstitutio illa, quam refert Pegna, lata videtur pro personis, quæ eo tempore aderant, neque ad alios extendi vti docet Palao *de Censur. d. 6. pun. 19. §. 4. n. 5.* Cui quidem in cunctis, qu# ad Inquisitionis Sacra# Tribunal spectant, specialem fidem adhibeo.

CAPVT XXVII.

Circa Irregularitatem ex infamia prouenientem.

Dvbiwm LXXXVII.

Ad incurrendam infamiæ ex proprio delicto Irregularitatem necessariõne debet delictum esse notorium?

¹⁶⁴³ SUppono ex *sect. 1.* infamiam ex delicto proprio duplicem esse, vnam, quæ annectitur ipsi delicto tantum: alteram, quæ prærequirit condemnatoriam delicti sententiam. Porrò infamia iuris annexa delicto tantum, oritur ex delicto, cui ius Ciuile, vel Canonicum infamiam præscribit: verbi gratiâ, lenocinio, binis sponsalibus etiam inualidis, descensionem in certamen priuatum c# alio homine quæstus gratia, violationi iuramenti promissoriij læsæ Maiestatis diuinæ, vel humanæ violationi, hostili insecutioni Cardinalium, raptui fœminarum, descensionem in duellum, &c. Quæsierim autem, nùm ad incurrendam huius infamiæ ex proprio delicto irregularitatem, debeat necessario delictum esse notorium?

¹⁶⁴⁴ Non debet. Quia infamia non incurritur ex delicti manifestatione, sed ex proprio delicto. Sic D. Antonin. *p. 3. tit. 28. c. 6. §. 7. Syluest. verb. Irregularitas, quæst. 14. Suarius d. 48. sect. 1. num. 7.*

¹⁶⁴⁵ Debet omninò. Quia infamia est famæ, & bonæ æstimationis diminutio At dum crimen ignotum est, bonum delinquentis nomen non diminuit. Ergo ex crimine, dum occultum est infamia non potest oriri. Ita Glossa ad *Cap. Inquisitionis, de accusationibus*, Abbas ad *Cap. Ex tenore, de iemporib. ordinat. Nauarr. summ. cap. 27. a. 248. Couarruias lib 3. variarum cap. 3. num. 2. Henriquez libr 13. capit. 36. & libr. 14. capit. 5. numer. 2. Sanchez libr. 2. Decalogi capit. 26. numer. 1. Coninch disputation. 18. dub 7. numero quinquagesimo sexto. Laymanus de irregularitate, capite quarto, numero octauo.*

¹⁶⁴⁶ Quamuis ex ipso delicto proueniat infamia, attamen illius manifestatio, ac publicatio requiritur, vt infamiam ir roget. Cum hoc tamen stat, si timeatur delictum esse publicandum, & conse-[367]quenter in famia contrahenda, obligatum esse delinquentem ab omnibus illis actionibus abstinere, à quibus infames abstinere: alias exponitur periculo

depositionis, & annulationis à Iudice faciendæ. Suar. *d. 48. sect. 1. nu. 16.* Laym. *de irregul. c. concl. 1.*

Dvbiwm LXXXVIII.

An infames sint filij hæreticorum?

¹⁶⁴⁷ SVppono, etiam oriri infamiam ex delicto alieno. Hac enim ratione filij, ac nepotes parentum violentas manus in Cardinalem Romanæ Ecclesiæ iniicientium infames efficiuntur. *c. Felicis, versic. Quod si quis, de pœnis in 6.* Item filij proditorum crimen læsæ Maiestatis committentium iure Ciuili redduntur infames. *Leg. Quisquis, §. Filij, Cod. ad leg. Iulimaiest.* Quæsierim autem, an infames etiam sint filij hæreticorum?

¹⁶⁴⁸ Sunt equidem. Quia hi prohibentur, ne beneficio Ecclesiastico donentur: néve publica exerceant officia. Sic aliqui, quos presso nomine refert Castro Palao *de Cens. d. 6. pun. 20. num. 5.*

¹⁶⁴⁹ Non sunt infames. Quia si infamia afficerentur, essent ad testimonium ferendum inhabiles *c. Testimonium. & c. Licet, de tesibus.* Etsi Clerici essent, priuari deberent beneficiis, & officiis habitis, cum hæc omnia infamibus prohibeantur: quæ tamen filijs hæreticorum non sunt prohibita. Ita Suarius *d. 48. sect. 3. & de fide d. vlt. sect. vlt. nu. 7.* Sanchez *l. 2. Decal. c. 28. nu. 5.*

¹⁶⁵⁰ Existimo etsi hæreticorum filij irregulares sint non tamen esse infames, cum ea, quæ infamibus denegantur, his permittuntur.

Dvbiwm LXXXIX.

An illegitimi sint inter infames computati?

¹⁶⁵¹ ILlegitimi, idest, qui ex legitimo matrimonio nati non sunt, inter infames computantur. Quia in *leg. Regiæ 2. tit. 6. p. 7.* hac videntur infamia inuri ob culpam à parentibus perpetratam. Sic plures Doctores, quos tacito nomine memorat Palao *de Censur. d. 6. pun. 2. n. 5.*

¹⁶⁵² Non computantur inter infames. Quia in *Lege Generalit er, §. Spurios, & leg. Spurij. ff. de decurionib.* ab obtinendo, & administrando officio Tabellionatus, & Decurionatus munere, & ad testimonium in iudicio ferendo, & ad ius hæreditatis in testamento non repelluntur. Ita Couar. *pract. qq. c. 19. nu. 6.* Molina *tr. 4. 7. n. 5.*

¹⁶⁵³ Fateor, illegitimas iure Canonico esse irregulares, & inhabiles ad ordines suscipiendos, & beneficia Ecclesiastica obtinenda, aliosque effectus existere: sed hoc non ex infamia quam non habent, siquidem ad officia illa sæcularia admittuntur, à quibus infames assolent repelli.

Dvbiwm XC.

*Officium carnificum, lectorum,
macellariorum, & similium estne
infamia notatum irregularitati obnoxia?*

¹⁶⁵⁴ **S**uppono, etiam ex officio ortum habere infamiam. Sunt enim aliqua ministeria adeo vilia in Republica, vt ea exercentibus infamia irrogari videatur. Exempli gratiâ officium histrionum, qui olim se pretio couducebant, ad spectacula sui corporis exhibenda, siue qui obscœna publicè repræsentabant. De quibus D. August. *l. 2. de Ciuit. c. 11. & 13.* Hi igitur ob turpes, ac indignas repræsentationes infamiæ nota afficiebantur. *leg. 1. & 2. §. Ait Prætor.* Quæsierim verò, nùm officium carnificum, & similium sit & non sit infamia notatum irregularitate obnoxia?

¹⁶⁵⁵ Est quidem. Quia viles homunciones in Republica habentur, nec ad ministerium sæculare vilius ponderis eliguntur. Quomodo ergo ad sacerrima Ecclesiastica ministeria sunt assumendi? Sic Doctores, qui, presso nomine à Petr. Ferdinando de Castro memorantur *de Censur. disputation. 6. punct. 20. numer. 6.*

¹⁶⁵⁶ Non est notatum infamia. Quia esto sint officia infimæ conditionis, ac notæ, nullo tamen iure scripto cauetur ea exercentes infamia notari. Ita Castro *vbi supr.*

¹⁶⁵⁷ Cui quidem adhæreo. Ea enim officia exercent frequenter qui pauperie premuntur ad victum acquirendum, & possunt sine vllo piaculo exercere, Quomodo ergo Dominus pauperem ex conficta huiusmodi infamia à Sacro munere arceret, quia viles mundi homunciones nuptiarum compelli imperat ad conuiuium.

Dvbiwm XCI.

*An infames ita exclusi sint à
dignitatibus Ecclesiasticis obtinendis,
vt earum prouisio sit irrita ipso iure?*

¹⁶⁵⁸ **I**ta excluduntur, vt prouisio irrita sit. Quia Ecclesia, & Respublica à suis officiis, beneficiis, & muneribus eos excludit, quantum potest. vti indicat dicens: *Infamibus portæ non pateant dignitatum, de Regulis iuris in sex to.* Quasi diceret, omnis via ad dignitates illis occlusa sit. Si tamen validè dignitates possent obtinere, iam aliqua via ad dignitates obtinendas illis pateret. Sic Abbas *ad c. Inter dilectos, de excess. Prælator. n. 8.* Selua *p. 3. de benefic. quæst. 5. num. 31.* Nauarra *summ. c. 27. n. 204. & 251.* Molina *tract. 4. d. 11. num. 3.* Auila *p. 7. d. 4. dub. 7.*

¹⁶⁵⁹ Non ita excluduntur, vt prouisio sit irrita in foro conscientiæ, quovsque à Iudice rescindatur. Quia annullatio actus vtpotè odiosa inducenda non est absque manifesto[368] textu. At nullus est textus hanc annullationem ipso iure inducens. Ita Garcia *parte seprima, de benefic. apite octauo, numero quadragesimo septimo,* plures citans.

¹⁶⁶⁰ Fateor primam sententiam communem esse, & forum externum illam in iudicando sequi: at existimo probabilitate non carere, supradictorum prouisionem in foro conscientiae validam esse. quovsque à Iudice rescindatur. Nam esto infamibus nullae sint dignitatum portae apertae, sed omnes occlusae: inde tamen solum infertur, illarum ingressum illis esse interdictum: non autem si de facto fiat, inualidum esse; sicuti non est inualidus ordo infamibus collatus, tametsi Ordinum portae infamibus nun pateant.

Dvbiwm XCII.

Omnia crimina depositione digna inducuntne Irregularitatem etiam si sint occulta?

¹⁶⁶¹ INducunt profectò. Quia qui dignus est depositione, dignus à fortiori videtur, qui ad ea non admittatur, à quibus ob illud delictum meritò deponendus est. Sic Maiol. *libro quarto, de irregularitate, capite vigesimo tertio, & libro quinto, capite primo secunda, & trigesimo, & alij Doctores, quos presso nomine affert Palao de Censur. disputation. 6. punct, 20. numer, 15.*

¹⁶⁶² Non inducunt irregularitatem quaecumque crimina depositione digna praeterea, qui bus ex iure indicta est. Quia sic deceditur in *cap. Ex tenore, de temporib ordinat*. Dicitur enim ibi, ex nullo crimine depositione digno, si occultum sit, quem à Sacris Ordinibus prohibitum esse. Et in *cap. vltim. eodem titulo*, inquit Pontifex: Si *proposita crimina, (scilicet, adulterij, periurij, homicidij, vel falsi testimonij) ordine iudiciario probata, vel alias notoria non fuerint, non debent ij (praeter reos homicidij) post pœnitentiam in iam susceptis Ordinibus, vel suscipiendis impediri*. Ita Suarius *disp. 43. sect. 4. & 5. Nauarr. summ. c. 27. n. 248. Henriq. l. 13. c. 36. & l. 14. c. 5. n. 2. Auila p. 7. d. 4. dub. 7. Palao citatus.*

¹⁶⁶³ Cum his opinor longè verius. Imò certam hanc sententiam esse crediderim, vt ex relata illa clausula persuadeor. Quando verò hæc delicta publica, vel notoria sunt. tunc non ratione delicti præcisè, sed ratione infamiae inda exortæ ab Ordinibus arcentur.

[369] AD DEIPARAM DOMINAM MEAM EPILOGVS.

ADeò peccatorum exorbitat contumax animus, vt Mater Ecclesia eum Censurarum malleo contundere, necessarium esse iudicet. Quod quidem Maria misericordiæ Mater facilius assolet præstare peccatores duritiei addictos ad pœnitudinem mirâ suauitate reducens. Rex Iosias diuinis comminationibus perterritus incredibiliter, misit olim ad Holdam Prophetidem, quæ de rebus agendis Deum consuleret. *Ierunt itaque* (inquit textus) *ad Holdam Prophetidem, quæ habitabat in Ierusalem. 4. Reg. 22. num. 14.* Quærunt Interpretes, cur non potiùs miserit ad Ieremiam inter Prophetas illius temporis facile Principem? Lyra respondet. *Quia Iosias quærebat consilium pietatis, & misericordiæ diuinæ, ideò ierunt ad mulierem Prophetidem, quia mulieres magis solent esse misericordes, quàm viri.* Sed non apta ad litteram fortasse videbitur interpretatio; nec enim diuina oracula ex prophetantium diuersitate mutantur, præsertim si diuersitas penes sexum spectetur. Si tamen ad Deiparam in sensu allegorico detorqueatur, non inutiliter procedet. Nam Beata Virgo cum à peccatoribus Censurarum comminationibus perterritis ad Deum consulendum subrogatur, illos remouens à duritie, & ad frugem meliorem adducens, Deum iratum mitigat, & tranquillat. *Et sæpe* (ait Idiota) *quos iustitia Filij potest damnare, Matris misericordia liberat, quia Thesaurus Domini est, & Thesauraria gratiarum ipsius.* Illi ergo mihi videntur consultissimi, qui ad te confugiunt, ô *Deipara* diuinam misericordiam imploraturi. Nam si per Holdam felicia Regi oracula nunciata sunt, vt patet *numero deci-[370]mo octauo*, multò feliciora renunciabuntur peccatoribus per Mariam, cuius misericordia omnium virorum, ac mulierum misericordiam antecedit.

Laus Deo, Deiparæ, Iosepho, Ignatio, Antonio.

[[371]] INDEX RERVM ET VERBORVM, Notabilium, quæ in hoc Tomo sexto continentur.

Prior Numerus Paginam, Posterior Numerum marginalem denotat.

A

Abbatissa.

Abbatissa an sub nomine Ecclesiasticæ personæ veniat comprehendenda? p. 271. n. 40

Abiurare, Abiuratio.

Abiurare de vehementi debetne confessarius sollicitans? p. 101. n. 751

Abiuratio quid sit? p. 102. n. 753

Absolutio.

Absolutio ab interdicto quando sit necessaria, & quando non? p. 298. n. 43

Absolutio Sacramentalis præstita ab eo, qui ordinatus non est inducitne irregularitatem? p. 362. n. 346

Absolutio, vide verb. *Episcopus*, *Excommunicatio*, *Pontifex*.

Acedia.

Acedia quid? p. 129. n. 84

Acedia quale peccatum. ib. n. 85

Adam.

An Adam in statu Innocentiæ habuerit fidem diuinam? p. 29. n. 210

Adulter.

Adulter ob cuius causam vxor à marito occiditur, an sit irregularis, etsi mortis periculum cui se, vel vxorem exponit, præuideat? p. 357. n. 303

Amor.

Amor inordinatus in nosmetipsos per excessum quis? p. 128. n. 82

Amor inordinatus in nos per defectum quis. p. 129. n. 83

Amor, vide verb. *Charitas*, *Dilectio*, *Proximus*.

Angelus.

An Angeli in statu viæ habuerint fidem diuinam. p. 29. n. 214

Apostata.

Apostata, vide verb. *Hæreticus*.

B

Baptizatus.

Baptizati in infantia facti adulti non possunt gloriam sine fidei actu adipisci. p. 3. num. 10

Beatificatio.

Beatificatio quid. pag. 26. num. 190

An Beatificatio distinguatur à Canonizatione? p. 26. nu. 193

In Beatificatione Sanctorum potestne errare Pontifex. ibid. n. 196

An cum conceditur Religioni cuidam Sanctum Beatificatum ritu in Beatificatione præscripto venerari die, quo è vita discessit, possint Clerici sæculares sacrificium in illius honorem offerre. p. 27. n. 200

An in Beatis sit actus fidei circa alia obiecta à Deo distincta? p. 30. n. 218

Beatitudo.

Beatitudo æterna est obiectum materiale primarium spei. pag. 103. nu. 2.

Beatitudo, vide verb. *Spes*.

Bellum.

Bellum quid. pag. 131. num. 99

Bellum quomodo differat à seditione & rixa. ibidem

Bellum iustum licitum est, iniustum graue peccatum. ibid. n. 100

Prima conditio ad honestatem Belli offensiui est legitima authoritas. ibidem numero 101

Secunda conditio est causa iusta. ibid. num. 104

Quot causæ ad Bellum inferendum admittantur. ib. n. 103

Tertia conditio est recta intentio. ibid. num. 104

Interdictum est in Sacris constituto gerere Bellum nisi in quatuor casibus. p. 132. num. 105

[[372]] Clerici dominio temporali in republica perfecta fruentes possunt ex iusta causa Bellum indicere? ib. n. 106

Bellum priusquam indicatur, Princeps debet tentare omnia media ad suum ius obtinendum? p. 132. n. 107

Bellum quomodo possit esse ex vtraque parte iustum? ibid. n. 108

Milites parati Bellum iustum, vel iniustum sequi in malo sunt statu. ibid. num. 109.

Quæ liceant in Bello? ib. n. 110

Quid circa innocentes in Bello iusto liceat? ibid. n. 111.

Quid circa mobilia in bello capta, & circa immobilia. p. 133. n. 112

Quid quando raptus liber militibus conceditur. ib. n. 113

Quandonam possint dari vrbes militibus in prædam in Bello iusto. ib. n. 114

Quid in Bello iniusto. ibid. nu. 115

Quandonam possit captus in Bello fugere. p. 134. n. 120

Bellandi iustus titulus potestne dari seclusa ignorantia ex vtraque parte? p. 166. num. 374

Tenerisne à Bello desistere quocumque tempore detur satisfactio. pag. 167. num. 377

Vt Bellum possit indici an requiratur moralis victoriæ certitudo. pag. 168. num. 384

An capti Bello iusto possint aufugere, & eos quilibet ad fugam iuuare. p. 169. num. 392

Beneficentia.

Beneficientiæ diuisio. p. 147. n. 240

Beneficentia corporalis quod nomen sibi arroget. ibid.

Beneficentia spiritualis quo nomine appellitetur. ibid.

Beneficium.

Ad Beneficia inhabilitas est quarta hæreticorum spiritualis pœna. p. 13. n. 89

Beneficiorum Ecclesiæ, ac dignitatum priuatio, est quinta hæreticorum pœna spiritualis. ib. n. 90

Beneficiarij suntne domini reddituum, qui sibi applicantur. p. 151. n. 266

Beneficij collatio facta suspensio estne irrita ipso iure. pagina 273. numer. 64. & 65.

Sub nomine fructus Beneficij, quo suspensus à Beneficio priuatur, comprehenditurne collatio, & electio ad beneficium titulo Beneficij competens. pagina 276. numero 89

Valetne Beneficij collatio irregulari absolute facta. p. 337. n. 106

An Beneficiis rite acquisitis ipso iure priuet irregularitas. pagina 338. numero 109

Si Beneficiosimplici annexum sit beneficium iuratum, impediturne dispensatio. p. 347. num. 189

Bigamia.

Bigamiæ interpretatiuæ irregularitatem contrahitne, qui ignorans coniugis adulteri# eam cognouit, vel à principio putans virginem ducere, corruptam duxit. p. 343. num. 152

An Bigamiam contrahat interpretatiuam qui viuente propria vxore scienter aliam ducit. ibid. n. 156

Bigamia similitudinaria quæ. pag. 344. num. 163

Bonum.

Bonorum confiscatio est prima ciuilis pœnam hæreticorum. p. 13. nu. 92

Circa Bonorum publicationem ob hæresis crimen quid. p. 69. n. 494

An Bona castrensia, vel quasi castrensia publicentur ob hæresim filij. p. 72. num. 511

An reseruanda sint Bona filiis perpetrantis crimen læsæ maiestatis diuinæ, vel humanæ. ibid. n. 514

Filiis parentum, quorum Bona publicata sunt ob hæresis crimen, possuntne in foro conscientiæ abscondere ad sui sustentationem alimenta, si illis non reseruentur, & graui necessitate sint afficiendi. ibid. num. 517

An quando delictum confiscationem habet annexum delinquens ipso facto priuetur suorum Bonorum dominio. pag 75. num. 532

An confiscatio obliget delinquentem cui Bona sunt ipso iure confiscaa, ca fisco antet sententiam tradere. ibidem numero 535

Confiscatio ipso iure ob delictum hæresis imposita impeditne, vt delinquens valide possit sua Bona alienare. ibidem numero 538

Bonorum confiscatio delinquenti in contumaciam ob causam fidei, quo tempore sit facienda. pagina 77. numero 553

An de Bonis acquisitis post abiurationem possit testari hæreticus pœnitens, & Ecclesiæ reconciliatus. p. 78. n. 557

De Bonis propriis danda est eleemosyna. p. 125. n. 61

Quid de Bonis communibus quæ particulariter possidentur. ib. n. 62

Quid item de Bonis communibus quæ possidentur collegialiter. ibidem numero 63

Quomodo de Bonis turpiter acquisitis fieri possit eleemosyna. ib. n. 65

Quomodo ex Bonis fisco ob aliquod crimen addictis. pagina 126. numero 66

Bonorum temporalium directa defensio excusatne ab irregularitate. pag. 360. numero 325

[[373]] C

Censura

Censura, vide verb. *Excommunicatio*.

Cessatio à Diuinis.

Cessatio à Diuinis quid? pag. 300. num. 53

Cessatio à Diuinis quotuplex? ibidem

Cessationem à diuinis inter & interdictum quid discriminis intercedat? ibidem numero 54

Cessationem quinam possint imponere? p. 301. n. 55

A quibus debeat abstineri Cessationis tempore. ibid. n. 56

Cessationis tempore quænam possint ministrari Sacramenta. ibid. n. 67

Cessatio à Diuinis priuat etiam laicos Sacra sepultura. ibid. nu. 58

Cessationis à Diuinis effectus estne annexus cuilibet cessationi. pagina 322. numero 271

An ad cessationem extendatur priuilegium concessum in *cap. Alma*. ib. n. 275

Cessationis tempore licitumne est in particulari binos, vel ternos recitare Canonicum officium. p. 323. n. 283

Ad validitatem Cessationis quæ conditiones seruari debeant. p. 324. n. 287

Cessationem generalem violans Clericus contrahit irregularitatem. p. 325. num. 296

Nùm Cessatio possit per appellationem suspendi, si executioni mandata non sit. ibid. num. 302

Charitas.

Charitas quid? p. 118. n. 1

Charitas est quædam naturalis amicitia inter Deum & hominem. ibid. n. 2

Charitas est omnium virtutum excellentissima. pag. 119. n. 3

Charitas quotuplex admittatur. ibid. num. 4

Duplex Charitatis obiectum. pag. 119. num. 5. & 6

Obiectum formale Charitatis est ipse Deus sub ratione boni propter se amabilis. ib. n 6

De fide est dari Charitatis erga Deum præceptum. ibid. n. 7

Charitatis quotuplex præceptum. ibid. num. 8

Charitatis præceptum affirmatiuum quandonam obliget per se. ibid. nu. 9.

Quandonam obliget per accidens. ib. num. 10

Ordo in Charitate asseruandus quis. p. 121. pag. 27. & pag. 122. àn. 28. ad 39. & p. 123. à n. 40. ad 43

Quæ peccata directè Charitati in proximum opponantur. p. 128. n. 81

An sit speciale præceptum de aliquo actu interno Charitatis, quo Deum quis aliquando amet. p. 139. nu. 157

An hoc Charitatis speciale præceptum sit partim de dilectione naturali, partim de supernaturale. ibid. num. 160

Charitatis præceptum obligatne actum dilectionis elicere, cum quis adultus Baptismum recipit. p. 141. n. 175

Charitatis præceptum instatne quoties quis ad Eucharistiam sumendam accedit. ibid. num. 178

Charitatis præceptum obligatne cum quis aliquod egregium opus difficile quidem est aggressurus. ibid. nu. 181

An Charitatis præceptum obliget, quoties quis aliquem blasphemantem audit, p. 142. num. 187

Ex præcepto Charitatis teneturne quilibet adultus annis singulis actum dilectionis elicere. ib. n. 196

Obligamur ad aliquem amorem internum erga proximum ex Charitate procedentem. p. 143. n. 200

An peccet quis contra Charitatem, si constitutus in æquali necessitate bonorum, quæ ex obligatione conseruare debet, vt vitæ & corporis cedat sui conseruationi, vt vita & corpus proximi conseruetur. pag. 144. num. 208

Charitatis effectus quot. pag. 147. num. 240

Interni Charitatis effectus qui. ibidem

Charitatis externi effectus qui. ibidem

Charitas, vide verb. *Correptio fraterna*, *Eleemosyna*.

Clericus.

Clericus teneturne ex iustitia, quæ ex sua suæque familiæ congrua sustentatione supersunt pauperibus elargiri. p. 152. num. 269

Clerici in minoribus ordinibus constituti, an sit vetitum propriâ dimicare manu. p. 198. n. 400

Clerici nomine quid veniat intelligendum. p. 198. n. 80

Clerici criminosi amittuntne ipso iure fori priuilegium, si sint in Sacris constituti. p. 242. n. 466

Omnia requisita, vt Clericus fori priuilegio gaudeat requiruntne, vt priuilegio Canonis potiatur. ib. n. 469

Clericus seipsum vulnerans qua censura afficiatur. pagina 243. numero 470. & 471

An Clericos discipulos possint magistri punire per laicos. p. 245. n. 491

Contra Clericos quot inueniantur in iure suspensiones. p. 269. nu. 26

An Clericus debeat necessario esse ferens suspensionem. p. 271. nu. 43

Clericus Beneficiarius Ecclesiam alienis debitis grauans qua suspensione feriat, pagina 284. numero 170. 171. vbi numero 172. resoluit Author. ibidem

Clericus concubinarias suspenditurne in cap. quæsitum vlt. de cohab. Cler. & mul. p. 288. n. 205

Clericus Sodomiae crimine infectus siue publicè, siue occultè, estne suspensus ex bulla Pij V. ib. n. 208

[[374]] Si Clericus incortigibilis videatur, an sufficiat vt depositus valeat & Curiae sæculari trandi? p. 289. n. 219

Clericus an mortaliter delinquat officia diuina in loco interdicto celebrando. p. 317. num. 221

Clerici in Sacris constituti matrimonium contrahentis, suntne irregulares ob bigamiam similitudinariam? pag. 344. num. 166

Clericus propria manu occidit vel mutilat in bello iusto, eius irregularitas estne exhomicidio illicito & iniusto? p. 354. num. 270

Comœdia.

Comœdiis an sit licitum interesse. p. 182. num. 499

Circa permissionis Comœdiarum damna quædam adducuntur. ibidem numero 500

Concilium.

Concilium generale sumptum pro omnibus Patribus Concilij in rebus fidei definiendis, ante Pontificis confirmationem an sit infallibilis veritatis. pagina 28. numero 207

Confessarius Confessio.

Confessarij quos fidei articulos debeant rusticos edocere. p. 4. nu. 24

Confessarius approbatus absoluit ab hæresi interna tantum, vel externa tantum. p. 12. n. 77

Confessarius electus virtute Bullæ aut Iubilæi, quid possit circa absolutionem ab hæresi. ibid. n 82

Confessarius sollicitans in fide suspectus. p. 14. n. 98

De Confessario ad venerem sollicitante plura. ibidem & seqq. à numero 98. ad 117

Tenerume quis Confessarium sollicitantem denunciare, si credat iam esse emendatum, p 88. n. 625

Confessarius estne denunciando sollicitans in confessione ad turpia, seu ad alia peccata. ibid. n. 629. & 630

An sit denunciando qui in vsu aliorum Sacramentorum fœminam ad venerea sollicitat. p. 89. n. 634

An sit denunciandus Confessarius ad actus solum venialiter inhonestos solicitans. *ibid.* n. 637

Denunciandusne est qui in actu Confessionis fœminam à pulchritudine laudat. p. 90. num. 640

Confessarius in actu confessionis tradit fœminæ chartam qua eam ad turpia sollicitat, postea legendam, estne denunciandus, *ibid.* num. 643

In Confessione quis fœminam incitat, vt alium ad venereos actus admittat, estne sollicitatio denuncianda. *ibid.* n. 644. & 645.

Confessarius sollicitat pœnitentem, vt mediet cum alia fœmina, vt se ad actus impudicos admittat, an delictum sit in Bullis Pij IV & Clementis VIII. comprehensum. p. 91. num. 650

Estne denunciationi locus cum Confessarius sollicitatus in confessione à fœmina, sollicitationi confentit. *ib.* n. 653

Confessarius à fœmina sollicitatus ad cōgressum renuit, volens solummodo tactibus in honestis frui ad eos illam prouocans, estne denunciandus? p. 92. n. 656

Denunciatur debet Confessarius, qui post auditam fœminæ confessionem ad illius mox domum accedit, vel in itinere eam sollicitat, p. 93. n. 664. & 665. vbi. nu. 666. Author resoluit. *ibid.*

Fœmina ad confessionale accedit bono animo alia negotia tractanda, denunciandusne est Confessarius eam ibi sollicitans sine simulatione confessionis. *ib.* n. 669

Debetne denunciari Sacerdos qui in Confessionario sedens, eam sollicitat stantem aut sedentem? p. 94. n. 672

An ante Gregorij XV. constitutionem debebat denunciari Confessor, qui adolescentem in confessione ad turpia sollicitauit. p. 95. numer. 679

An fœmina in confessionis actu Confessarium sollicitans, sit ab ipso, vel ab aliis, qui id nouerint denuncianda. pag. 96. num. 693

Pœnitens aliquod damnum timer probabiliter, si Confessarium denunciaret sollicitantem, an excusetur à denunciatione facienda? p. 97. nu. 701

Confessarius potestne pœnitentem absoluere, quin prius Sacerdotem sollicitantem pergat? p. 98. n. 713

An Confessarius ad turpia in confessione sollicitans sit de hæresi vehementer suspectus? p. 101. n. 749

An Confessarius sollicitans debeat de vehementi abiurare? *ib.* n. 151. & seq.

Confessio, vid. verb. *Fides*.

Confiscatio.

Confiscatio, vide verb. *Bonum*.

Coniunctio.

Coniunctio spiritualis an sit naturali praeferenda in spiritualibus? pagin. 145. numero 216

Consilium.

Consilij opera quæ. p. 181. nu. 493

Contentio.

Contentio quid? p. 130. nu. 90

Contentio qualenam peccatum? ibidem

Correptio fraterna.

Correptio fraterna debetne præmitti ante denunciationem. p. 87. n. 622

Correptio fraterna quid? p. 126. n. 68. & p. 155. n. 295

Correptio fraterna est in præcepto ad lethale obligante. ib. n. 69

Qui teneantur ad Correctionis gerendæ præceptum. ib. n. 70

Non licet subditis inquirere fratrum peccata. vt eos fraternè Correpiant. ibidem numero 71

Materia præcepti Correctionis fraternæ est omne, & solum peccatum graue. ibidem numero 71

[[375]] Potest veniale aliquando esse materia. p. 127. num. 73

Correptio fraterna se, ad omnes extendit. ibid. n. 74

Correctionis fraternæ præceptum non semper & pro semper obligat. ibidem numero 75

Correptio fraternæ non statim facienda, sed opportunum tempus expectandum. ibid num. 76

Non obligat vt corripas ex ignorantia inuincibili delinquentem. ib. n. 77

Quo ordine facienda correptio. p. 128. num. 78

Delinquit qui omittens ordinem à Domino præscriptum, proximum grauiter lædit. ibid. n. 79

Correptio, & beneficentia spiritualis idem sunt. p. 147. n. 240

Correctionis fraternæ præceptum oritur ex charitate Dei, vel proximi. pag. 156. num. 298

Correctionis Diuisio. p. 155. n. 295

Correptio fraterna quæ? remissiue.

Correptio iuridica quæ? ibid.

An sub veniali teneatur quis proximum in occasione peccandi venialiter constitutum corripere. pagina 157. numero 304

Cognitio certa de proximi peccato requiritur, vt quis eum corrigere teneatur. ib. num. 307

Estne Corrigendus necessario proximus peccans ex ignorantia inuincibili. p. 158 num. 311

Ad præcepti Correptionis obligationem sufficitne spes probabilis fructus. ibid. num. 315

An peccator in crimine existens teneatur proximum delinquentem fraternè corrigere. ibid. nu. 319

Delinquantne mortaliter Concionatores delicta proximi in peccato Corrigentes. p. 159. n. 326

An Correptionis ordo à Christo domino assignatus sit in præcepto. p. 160. n. 330

Constitutionis Societatis Iesv circa fraternam Correptionem exponitur autoritas. ibid. n. 333

Quando creditur Prælatus melius delinquentem correcturus, an quodlibet peccatum quantumuis secretum possit omitta secreta correctione manifestari. p. 161. n. 337

An mortaliter peccet Collegij Rector, qui Prouinciali subditi delictum, quem absque tali manifestatione corrigere, & emendare potest, manifestat. p. 162. n. 341

Credens.

Credentium nomine qui intelliguntur. p. 10. n. 65

D

Debitor.

DEbitor extreme indigens non tenetur restituere reum acceptum, creditori simili necessitate laboranti modo debita iniuste non acceperit, dum verus dominus eadem necessitate laborabat. p. 124. n. 53

Degradatio.

Degradatio quotuplex admittatur. p. 270. num. 30

Degradatio verbalis quæ. ibidem

Degradatio actualis quænam sit. ibidem

Degradatio quo alio nomine vocitetur. ibidem

Degradationem verbalem inter & actualement quod duplex discrimen adducatur. ibid. n. 31. 32. 33. & 34

Degradatus retinet characterem, & ordinum onera subit. ibid. nu. 35

Quænam crimina vtrique Degradatione puniantur. ibid. nu. 36

Degradationis verbalis ferre sententiam ad quem spectet. p. 289. n. 222

An Degradationem actualement necessario debeat proprius gerere Episcopus. p. 290. num. 226

Num ob alia crimina ab iis quæ à Iure annumerantur possit Clericus maxime si Sacerdos aut Religiosus sit Degradari. ibidem numero 230

Denunciatio.

An ante Denunciationem præmitti debeat fraterna correctio, si Sacerdos sollicitator emendandus credatur. pag. 87. num. 622

Potestne omitti Denunciatio si Sacerdos aliquo modo delicto infamatus non est. p. 87. num. 628

Denunciationis probatio in priuatione communicationis forensis, an sufficiat pro exceptione peremptoria. pagin. 215. numero 212.

Denunciado, vide verb. *Confessarius*, *Heresis*.

Desperatio.

Desperatio quid. p. 105. n. 14

Desperationis grauitas. ibid. nu. 15

Desperatio grauius peccatum. ibidem numero 16

Desperationis peccatum unde oriatur. ibid. num. 17

Per id habitus spei corrumpitur. ibidem numero 18

An Desperatio consistat aut in nolitione beatitudinis, aut intellectus, quo quis iudicat se non esse saluandum. p. 115. num. 93

Posito quod Deus alicui suam damnationem absolutam reuelasset, peccaretne is Desperando. pag. 116. n. 100

An ille cui Deus suam damnationem reuelasset, posset licite Desperare: sequereturne eum non posse ad beatitudinem conari, & non peccare tentationibus consentiendo. p. 117. n. 103

Deus.

An Deus secundum se vt Deus sit fidei subiectum. p. 17. n. 125

An Deus sub ratione Deitatis, & non vt reuelans sit obiectum seu motiuum fidei diuinæ.
ibid. n. 129

Dilectio.

De Diligendo inimico de fide est dari[[376]] præceptum. p. 120. n. 16

Nunquam potest offensus inimicum à generali proximorum dilectione excludere ibid.
num 17

Tenemur inimico signa communia Dilectionis exhibere. ibid. n. 8

Non tenemur communiter. ibid. num. 19

In aliquibus casibus potest esse obligatio. p. 121. n. 20

Magis est Diligendus conferens beneficium, quàm accipiens. p. 123. n. 42

Dilectionis præceptum affirmatiuum obligatne, cum primum quis rationis vsum
assequitur. pag. 140. n. 163

An præceptum Dilectionis obliget pro fine vitæ solum. ibid. n. 166

Qui semel in vita huic Dilectionis præcepto satisfecit, teneturne alium actum elicere.
p. 140. n. 169

An obligetur quisque quolibet die festo Dilectionis actum elicere. ibidem numero 172

Dilectionis Dei super omnia actum debesne gerere, cum à Deo magnum accipis
beneficium. pag 141. nu. 184

An Dilectio vnus proximi, alterius dilectioni præualeat. p. 145. n. 211

An Diligenda potius mater quam pater. p. 146. n. 227.

In Dilectione an sit præferenda vxor parentibus. ibid. n. 230

Et an filij sint magis diligendi parentibus. p. 147. n. 233

Discordia.

Discordia quid? p. 129. n. 88

Discordia qualenam sit peccatum. ibid. num. 89

Distributio.

Distributiones quotidianæ comprehendantur sub suspensione à Beneficio. p. 275. num.
86

Dogmatista.

Dogmatistæ quinam sint. p. 81. n. 581

An Dogmatistæ sint tradendi sine vlla misericordia brachio sæculari, cum signa conuersionis exhibent? pagina 82. numero 583

Duellum.

Duellum quid. pag. 134. n. 121

Ad Duellum quid requiratur. ibidem numero 122

Duellum ob manifestationem veritatis non est licitum. ibid. nu. 123

Nec ob virium ostentationem. ibid. numer 124

Nec ad determinandam litem. ibidem numero 125

Quarta causa est euitatio ignominia. ibid. num. 126

Duellum duobus solum in casibus licitum est. ib. n. 127

Duellum prohibitum est iure Canonico, sub excommunicatione, & pœnis aliis. ibid. num. 128

In quibus casibus non habeant locum eiusmodi pœnæ. p. 135. n. 129

Quando Duellum non est euidenter notum non potest defunctum Parochus Ecclesiastica priuare sepultura. ibid. n. 130

Duellum licitene potest acceptare, qui est ad mortem condemnatus, vt eam vitet. p. 170. n. 404

E

Ecclesia.

Ecclesia quid. p. 24. nu. 183. & p. 25. eodem num. 183

In Ecclesia regula infallibilis veritatis datur. p. 25. n. 184

Ecclesiae effringendæ nomine quid veniat intelligendum. p. 248. nu. 520

Eleemosyna.

Eleemosyna quid. p. 124. nu. 47

De Eleemosyna facienda est præceptum. ibid. n. 48

Tempore necessitatis extremæ, vel quasi, Eleemosyna proximo est impertienda. ibid. n. 50

Debet restituere qui non dat Eleemosynam, cùm ex officio tenetur. pag. 125. num. 55

Quinam possint Eleemosynam facere, ibid. n. 56. 57. 58. 59. 60

Eleemosyna danda de bonis propriis. ibid. num 61

Quid de bonis communibus, quæ particulariter possidentur. ibid. n. 62

Quid de bonis communibus, quæ collegialiter possidentur. ib. n. 63

Eleemosyna quomodo possit de bonis turpiter acquisitis fieri. ib. nu. 65

Quomodo ex bonis fisco ob aliquod crimen addictis. pag. 126. n. 66

Ordo in Eleemosyna gerenda exponitur. ibid n. 67

Eleemosyna, & beneficentia corporalis idem sunt. p. 147. n. 240

An quis Eleemosynam facere sub graui piaculo extra necessitatem extremam possit. p. 148. num. 247

In casibus in quibus quis obligatus Eleemosynam facere teneatur ex iustitia. p. 149. num. 250

In his casibus in quibus quis debet Eleemosynam mutui potestne lucrum cessans in pactum deducere. p. 150. n. 259

Ecclesiasticorum obligatio peculiaris ad Eleemosynam gerendam quæ. ibid. num. 260

Eleemosyna erogata simulato inopi, trāsfertne in illum dominium. p. 154. n. 287

Qui pauperiem simulans Eleemosynam accepit, an debeat illam ipsi, qui eam erogauit restituere. p. 155. n. 290

Regulares mendicantes possuntne ab Ordinario impediri, ne pro suis conuentibus petant Eleemosynas. p. 155. n. 294

Episcopus

Episcopi quid possint circa absolutionem ab hæresi. p. 12. nu. 79

An nomine Episcopi, qui possit in foro conscientiae de occulto crimine hæresis absolvere, intelligendum sit sede vacante Capitulum. p. 62. n. 452

Qui nomine Episcopi veniant intelligendi. p. 63. n. 455

An Prælati Regulares etiam conuentuales[[377]] exemptorum ordinum intelligantur Episcopi nomine ad potestatem absoluendi ab hæresi occulta ex decreto Tridentini. ibidem n 458.

An Episcopus, si in hæresim labatur possit Tridentini indulto absolu. ibid n. 461.

Num verba illa Concilij *in Diœcesi sua*, sint restrictiua facultatis Episcopo concessæ ad absoluendos ab hæresi occulta subditos. p. 64. n. 464.

Delicium hæresis occultum ad cuius absolutionem Episcopus habet potestatem estne illud quod vere probari non possit. ibid. n. 467.

Si delictum ad forum contentiosum deductum sit, & ibi punitum poteritne Episcopus tunc absolvere, vel impedimento inde proueniente dispensare. p. 65. n. 470.

An absolutio hæresis possit ab Episcopo alteri committi. ibid. n. 473.

Potestas absoluendi ab hæresi concessa Episcopis à Trid. est per clausulam bullæ cœnæ reuocata. p. 66. n. 477.

An Episcopus sollicitans sit inquisitoribus denunciando. p. 98. n. 716.

Episcopus Religiosus habetne dominium reddituum beneficij eodem modo, quo Episcopi sæculares. p. 153. n. 276.

Episcopi electi & confirmati, sed nondum consecrati, an sub generalis suspensionis decreto comprehendantur. 272. n. 51.

Episcopus suspensus à collatione ordinis inferioris, an censeatur à superioris collatione suspensus. p. 275. n. 80.

Episcopus potestne suspensionem tollere in puram pœnam delicti commissi à iure latam sine vlla temporis determinatione. pag. 278. n. 115.

Suscipiens ordinem ab Episcopo excommunicato, an suspendatur ab ordinis sic suscepti executione. p. 279. n. 117. & 118.

Episcopus sub se Capitulum habens potestne sine eius consensu interdicti sententiam ferre. p. 305. n. 99.

Episcopus comprehenditurne sub generali lege irregularitatem inducente p. 334. n. 83.

Episcopus potestne irregularitatem relaxare. p. 339. n. 134.

Episcopus conscius irregularitatis, in qua dispensare potest si admittat irregularem ad ordines, vel ad beneficium, censetur cum illo dispensare. p. 241. n. 142.

An Episcopus possit in irregularitate orta ex amentia non perpetua dispensare. pag. 348. n. 198.

Excommunicatio, Excommunicatus.

Excōmunicatio est prima spiritualis pœna hæreticorum, p. 13. n. 86.

Excommunicatio quot nominibus in iure appellitetur. p. 185. n. 1.

Excommunicatio quid? ibid. n. 2.

Triplex admittitur communio à qua Excommunicatio priuat. p. 186. n. 3.

Excommunicationis diuisio. ibid. n. 4.

Excommunicatio maiorquæ. ibid.

Excommunicatio minor quænam sit ibid. & p. 191. n. 47.

Excommunicatio à iure quæ. ibid. n. 5.

Excommunicatio ab homine quæ dicatur. ibid.

Excommunicationum harumce differentia. ibidem. n. 6.

Excommunicationis maioris causa efficiens quæ. ibid. n. 7

Excommunicationis causa materialis quæ & quotuplex. ibid. n. 8.

Ad Excommunicationem contrahendam debet adesse contumacia. *ibid.* n. 9.
Et effectus completus, & consummatus. p. 187. n. 10.
Excommunicationis causa materialis remota quæ. *ibid.* n. 11.
Excommunicationis causa formalis quæ. *ibid.* n. 12.
In Excommunicatione quæ circumstantiæ obseruandæ. *ibid.* n. 13. 14. & 15.
Excommunicationis causa finalis quænam sit. *ibidem.* n. 16.
Excommunicationis maioris quot admittantur effectus. *ibid.* n. 17. & p. 188. n. 19. 25.
& 189. n. 30. 37. & p. 190. n. 40. & 43. & p. 191. numero 46.
Sacrificium oblatum pro excommunicato in gratia existenti quomodo ei prosit, vel non.
p. 188. n. 18.
Excommunicatus excusatur aliquando à peccato Sacramenta recipiens. *ibid.* n. 20.
Nulla generalis pœna ab excommunicato incurritur ob Sacramenti receptionem. *ibid.* n.
21.
Peccat contra ius diuinum qui excommunicato Sacramenta ministrat. *ibid.* n. 22.
Pœnæ contra ministrantem Sacramenta excommunicato vitando quæ. *ibid.* n. 24.
Sacramenta administrata ab excommunicato vitando valida sunt excepta pœnitentia.
ibidem. n. 26.
Sacramentum Pœnitentiæ ab excommunicato tolerato ministratum, validum est. *ibidem*
numero 27.
Grauiter peccat qui extra necessitatem possit vel accipit Sacramenta ab
excommunicato vitando. *ibid.* n. 28.
Excommunicatus illicitè Sacramenta ministrans incurrit irregularitatem. p. 189. n. 29.
Excommunicato multis modis est prohibitum missæ officium. *ibid.* n. 31. & seq.
Excommunicatus vitandus quis. *ibid.* n. 36.
Gesta per excommunicatum vitandum sunt inualida. p. 190. n. 41.
Gesta per non vitandum valida sunt. *ibid.* n. 43.
Quot in casibus vitandos sit excommunicatus. *ibid.* n. 44.
In quot peccet qui cum excommunicato vitando communicat. *ibid.* n. 45.
Excommunicationis minoris definitio. p. 196 num. 47.
Excommunicationem minorem inter & maiorem quid intercedat discriminis. *ibid.*
Excommunicationis minoris effectus qui. *ibid.*
Excommunicatio minor priuat passiuam ad beneficium electione. *ibid.* n. 48.
Excommunicatio minor tollitur per absolutionem Sacerdotis priuati. *ibid.* n. 49.
Excommunicatio maior iure ordinario per solam absolutionem tolli potest. *ibidem*
numero 50.

Quinam possint absoluere ab excommunicane lata ab homine. *ibid.* n. 51.

[[378]] Quinam absoluat à reseruata iure. *ibid.* n. 52.

Quid virtute Tridentini. pagina 192. n. 53.

Excommunicationes in Bulla Cœnæ summo Pontifici reseruatae recensendæ veniunt. *ibid.* n. 57. 58. & 59. & p. 193. & seqq. à n. 60. ad 77.

Excommunicationes summo Præsuli reseruatae extra Bullam Cœnæ, & caput *si quis suadente Diabole*, recensentur. p. 199. n. 86. & seqq.

Excommunicationes non reseruatae in Decreto, & Decretalibus, & in sexto Decretalium libro, & in Clementinis enumerantur, pag. 201. n. 90. 91. & 92.

Excommunicationes octo non reseruatae in Tridentino referuntur. p. 202. n. 93.

Excommunicatio absolutè prolata an semper de maiore intelligitur. *ibid.* n. 96.

Cum excommunicatio fertur ob leuia multorum furta, obligatne, vt singuli pro minutis furtis satisficiant. p. 203. n. 100.

An omnis excommunicatus iure diuino sit vitandus. *ibid.* n. 103.

An sit standum constitutioni Concilij Basiliensis, de non Constantiensis circa excommunicatos vitandos. p. 204. n. 107.

Teneturne quis excommunicatum denunciatum; vel manifestum Clerici percussorem vbilibet vitare. p. 204. n. 111.

Num sit graue piaculum, necessitate seclusa, excommunicatum inducere vt tibi Sacramenta ministret, vel tecum recitet. p. 205. n. 115

An pro excommunicatis liceat in genere & in communi orationes publicas, & missæ Sacrificium offerre. *ibid.* n. 119.

Sacrificium potestne offerri pro excommunicatis contritis. p. 206. n. 122.

Possumusne publicas orationes, & sacrificium pro tolerato excommunicato offerre. *ibid.* n. 125.

An excommunicationem contra sepelientes cadauer excommunicati in sacro loco solum subeant, qui propriis manibus sepeliunt, sed & mandantes sepeliri. p. 207. n. 129.

Excommunicatus potestne licitè ægroto qui Sacramentum pœnitentiæ suscepit, licitè Eucharistiam ministrare p. 208. n. 137.

Administratio Pœnitentiæ ab excommunicato vitando facta an constituat cum irregularem. *ibid.* n. 141.

Ex vi præcepti audiendi sacrum teneturne excommunicatus absolutionem procurare, vt valeat implere illud præceptum. *ibid.* n. 145.

Excommunicatus priuatim recitans, si Dominus vobiscum dicat, an peccet venialiter. p. 209. n. 151.

Si excommunicatus in priuata recitatione secum adhibeat socium, lethaliterne delinquit. *ibid.* n. 154.

An excommunicato sit interdictus aquæ benedictæ, & illorum Sacramentalium, quæ ex Ecclesiæ orationibus valorem habent, *vsus.* p. 210. n. 161.

An sit irrita collatio ad iurisdictionis sæcularis officia facta excommunicato. p. 211. nu. 168.

Beneficium alicui collatum tempore excommunicationis, an valide ab excommunicatione liber postmodum acceptet. *ibid.* n. 171.

Num Excommunicatus priuetur ipso iure beneficij fructibus, & prouentibus. p. 212. n. 178.

Si alicui Excommunicato iustè differatur absolutio, an possit beneficij fructus obtinere, si pœnitens existat. p. 213. n. 186.

An excommunicatus toleratus exerceat validè iurisdictionem non requisitus à fidelibus. *ibidem.* n. 190.

Validum nùm sit iurisdictionis coactiuæ exercitium ab Excommunicato tolerato factum. *ibid.* n. 193.

Laica præsentatio ad beneficium irritane est si Excommunicato fiat vitando. p. 214. n. 201.

An ab Excommunicato tolerato impetratum rescriptum Pontificium, sit validum. p. 215. n. 205.

Num Imperatoris, vel Regis rescripta nulla sint, si ab Excommunicato impetientur. *ibid.* n. 208.

Si Iudex sæcularis Excommunicatus sit vitandus, an huiusce acta valeant, si à partibus minimè excipiantur. p. 216. n. 216.

Excommunicati procuratoris valetne institutio, ac mandati acceptatio. *ibid.* n. 220.

Excommunicatus testis validene fert testimonium, à parte nullo modo exceptus. *ibid.* n. 223.

An validas conficiat scripturas Tabellio Excõmunicatus vitandus. *ibid.* n. 227.

An reus excommunicatus possit per se in iudicio comparere, si sit vitandus. p. 217. num. 231.

Excommunicatus exercetne licitè, & validè tutoris: curatoris, & similium officium. p. 217. n. 234.

An Parochi Excommunicati non tolerati valeat assistentia matrimonium contrahentibus *ibid.* n. 237.

Licentia à Parocho Excommunicato alteri sacerdoti ad assistendum matrimonio, an valeat p. 218. n. 241.

An communicatio in officio diuino priuatim dicto sit lethalis. p. 220. n. 258.

Potestne matritus cum vxore Excommunicata communicare. *ibid.* n. 262.

Vasalli excommunicantur à communicatione cum suis dominis excommunicatis. pag. 221. n. 272.

Pœnitentia ab excommunicato minore excommunicatione valetne. p. 222. n. 276.

An electio ipso iure sit irrita ad beneficium, si electus excommunicatione minore innodatus sit. p. 223. n. 287.

Excommunicationes Bullæ Cœnæ à iure non ab homine suntne vocitadæ. p. 224 n. 296.

Quam excommunicationem incurrant appellantes ad Concilium generale præsens, vel ad Prouinciale futurum. p. 225. n. 306.

Excommunicationem quamnam incurrant infidelium nauim à Christianis assecuratam spoliantes. *ibid.* n. 313.

Quam excommunicationem inducat quælibet litterarum mutatio. p. 227. n. 326.

Cui excommunicationi subsit, qui in terris Principi Christiano subiectis, arma vendit infidelibus. p. 228 n. 340.

De excommunicatione ac censuris fusè à pag. 228. ad 242.

Si Index incendiarium Excommunicatum publicet, an eius absolutio sit summo reseruata Pontifici. p. 246. n. 506.

An omnis incendiarius sit iure ipso excommunicatus. p. 247. n. 509.

[[379]] Num excommunicati sint effractores & spoliatores Ecclesiarum. ex *Cap Conquesti.* pag. 248. n. 517.

Excommunicationem ab Urbano VIII. latam contra extrahentes frumentum ex statu Ecclesiastico, contrahuntne farinam extrahentes. p. 256. n. 586.

Excommunicatio Cap. hanc consuetudinem. 10. q. 1. aduersus vsurpantes obligationes intra Ecclesiam factas estne ipso iure lata. p. 257. num. 596.

F

Fides

Fides quæ? p. 1. n. 1.

Fides nostræ iustificationis initium. *ibid.*

Fides reliquarum virtutum radix. *ibid.*

Fidei vulgarior definitio proponitur. p. 2. n. 2

Fidei obiectum formale quod. *ibid.* n. 3.

Fidei obiectum materiale. *ibid.* n. 4.

Quamuis Fides obscura sit, certior est quauis naturali scientia *ibid.* n. 5.

- Actus fidei & scientiæ simul non possunt consistere. *ibid.* n. 6.
- Soli viatores habent fidem, & quinam hi. *ibid.* 7.
- Fidei diuisio. *ibid.* n. 8.
- Fides explicita, quæ. *ibid.*
- Quænam item implicita. *ibid.*
- Fides quocumque tempore ad gratiam, & gloriã fuit necessaria necessitate medij. p. 3. n. 9.
- Baptizati in infantia facti adulti non possunt gloriam sine fidei actu adipisci. *ibid.* n. 10.
- Fides implicita Christi post Adami lapsum necessaria fuit necessitate medij. *ibid.* n. 11.
- Quæ sint post Christi aduenium ad gratiam & gloriam necessitate medij credenda, recensentur. *ibid.* n. 12.
- Fides actualis necessaria est necessitate præcepti. *ibid.* n. 13.
- Tenemur scire ac credere mysteria in symbolo Apostolorum expressa. *ibid.* n. 14.
- Necessitate præcepti tenemur scire, quot sint Sacramenta, quot præcepta Decalogi, & Ecclesiæ, &c. *ibid.* n. 15.
- Quos articulos debeant scire rudes secundum substantiam. p. 4. n. 16.
- Præceptum credendi res Fidei quotuplex. *ibid.* num. 17.
- Obligatio hæc est sub lethali culpa. *ibid.* n. 18.
- Inter Fideles non datur inuincibilis ignorantia eorum, quæ explicitè credere tenentur. *ibid.* num. 19.
- Quot annumerentur tempora, in quibus ex præcepto tenemur fidei actus elicere. *ibid.* n. 20. 21. 22. & 23.
- Quos Fidei articulos debeant confessarij rusticos edocere. *ibid.* n. 24.
- Fidei præceptum affirmatiuum in duplici casu obligat. p. 5. n. 25.
- Interrogatus de sua Fide ab eo, qui publica autoritate fungitur, tenetur respondere etiam cum vitæ periculo. *ibid.* n. 26.
- Non est contra Fidei professionem abnegare te esse clericum, &c. *ibid.* n. 27.
- Tenemur confiteri Fidem, si videamus eam aliquo modo contemni. *ibid.* n. 28.
- Quando & quinam ad professionem Fidei ex Tridentini decreto teneantur. *ibid.* n. 29.
- Tenemur abstinere à dictis, vel factis quibus fides negatur. p. 6. n. 30.
- Externa Fidei professio ex precepto negatiuo quæ. *ibid.* à n. 30. ad n. 37.
- Quotuplici ex capite possit de Fidei rebus esse illicita disputatio. p. 7. n. 38. 39. 40. & 41.
- Fidei quæ vitia sint contraria. *ibid.* n. 42.

An stante cognitione euidenti de aliquo obiecto possimus de illo fidem habere. p. 16. n. 122.

Deus secundum se, vt Deus estne fidei obiectum p. 17. n. 127.

An Deus vt Deus, & non vt reuelans sit obiectum seu motiuum fidei diuinæ. ibid. n. 129.

An reuelatio qua res aliqua priuatim reuelatur sufficiat quantum est ex parte reuelationis, ad Fidem diuinam rei sic reuelatæ, sicut sufficit reuelatio publica. p. 18. n. 133.

An ad formale Fidei obiectum sufficiat reuelatio falso diuina existimata, quantum est ex parte reuelationis. p. 19. n. 139.

Vt sit formale fidei obiectum, requiritur reuelationem esse in se obscuram. ibid. n. 145.

Idem obiectum materiale fidei potestne simul ab eodem intuituè videri & credi, pag. 20. n. 148.

Reuelatio potestne esse obiectum formale fidei circa obiectum abstractiuè sci#. ibid. n. 151.

Fidei humanæ nomine quid intelligatur. ibid. num. 152.

An ad assensum fidei diuinæ prærequiratur assensus aliquis fidei humanæ reuelationis illius veritatis. p. 21 n. 155.

An actus fidei diuinæ generetur per discursum. p. 22. n. 162.

Estne de fide esse habitum fidei à solo Deo infusum. ibid. n. 166.

Num actus fidei possit de potentia Dei absoluta absque concursu habitus Fidei infuso elici p. 23. n. 170.

An habitus fidei infusus sit virtus intellectualis. p. 23. n. 173.

Num habitus infusus Fidei amittatur vno, vel altero peccato infidelitatis, si quis in aliis posituè credat. p. 24. n. 176.

An possit quis certo euidenter cognoscere, se fidei diuinæ actum habere. ibid. n. 179.

Fidelis cognoscitne certò, actu fidei diuinæ se actum fidei habere. ibid. n. 182.

An Concilium generale sumptum pro omnibus Concilij Patribus in rebus Fidei definiendis, ante Pontificis confirmationem sit infallibilis veritatis. p. 28. 207.

An Fidem diuinam in statu innocentiae primus parens habuerit. p. 29. n. 210.

Angeli in statu viæ au habuerint Fidem diuinam. ibid. n. 214.

An circa alia obiecta à Deo distincta sit in Beatis Fidei actus. p. 30. n. 218.

Damnati tam dæmones quam homines habentne fidem. p. 30. num. 221.

Fidei actum an possit habere hæreticus. p. 31. num. 224.

An actus Fidei sit medium ad iustificationem necessarium. ibid. n. 226. & 227.

Ad iustificationem actus Fidei Dei existentis generaliter estne omnibus medium necessarium. p. 32. n. 232.

Actus Fidei explicitus Dei remuneratoris remuneratione supernaturali estne necessarius ad Iustificationem. ibid. n. 236.

[[380]] An ante aduentum Christi Domini Fides explicita ipsius fuerit necessaria, vt medium ad iustificationem. p. 33. num. 237. & 238.

Vbi Authoris resolutio ibid. n. 239.

In lege Euangelica Fides explicita Christi Domini an sit medium ad iustificationem necessarium. ibid. n. 242.

Fides explicita Christi Domini in lege Euangelica an sit medium necessarium ad ingressum gloriæ. p. 34. n. 245.

An in lege Euangelica Fides explicita Mysterij Trinitatis sit medium ad iustificationem necessarium. ibid. n. 249.

An ex necessitate præcepti debeat omnis Christicola scire explicitè, & credere, quæ in apostolico symbolo continentur. p. 35. n. 253

Mysteria quæ necessario quisque scire ac credere debet ad fidei satisfactionem exponuntur. ibid. n. 254.

An necessarium sit ex præcepto fidelibus scire explicitè, ac credere articulum de Christi Domini ad inferos descensione. pag. 36. nu. 261.

Sciendumne est explicitè, ac credendum Christum Dominum ad dexteram Patris sedere. ibid. n. 262. & 263.

An mysteria plura extra symbolum contenta scienda, & credenda sint explicitè à fidelibus. p. 37. n. 270.

Cum primum quis rationis vsum inierit, teneturne mysteria fidei ediscere, quæ sunt necessaria. p. 38. n. 284.

Si fidei mysteria proponantur infideli, vt magis credibilia, tametsi non credibilia euidenter, teneturne eis ante articulum mortis assentiri. p. 39. n. 287.

Infans fidelis inter infideles educatus, rationis vsu adnente si adoret Idola, peccatne contra fidem. ibid. n. 291.

An teneatur quisque fidelis fidem manifestare, quoties à potestate publica de fide rogatur, etiamsi secreto rogetur. p. 40. n. 295.

Licetne celare fidem verbis vel signis per se contrariam Religionem significantibus, casu quo non instet præceptum posituum fidem manifestandi. ibid. n. 298.

Licetne fidei aliquibus signis vti ad fidem occultandam. p. 41. n. 302.

An liceat omittere signum ex præscripto Regis impositum, ad significandum eum esse fidelem. p. 42. n. 309.

Obligatio de professione fidei facienda grauis est. ibid. n. 310.

Quænam sit & quos obliget? ibid. n. 311. & p. 43. n. 312. 313. & 314.

An teneatur quis si aliquo titulo fidei professionem fecit illam rursus agere, alium titulum distinctum obtinens. p. 43. n. 316.

Si quis intra bimestre ad faciendam fidei professionem assignatum obtineat cum Canonicatu dignitatem satisfacitne obligationi vnica fidei professione. p. 43. n. 319.

Modus professionem fidei gerendi venit explicandus. p. 44. n. 320.

An possit quis per procuratorem fidei professionem agere, cum absens est, vel impeditus. ibid n. 323.

An omittens fidei professionem nulla expectata sententia saltem declaratoria criminis, teneatur fructus perceptos restituere. p. 45. nu. 327.

Fructus quos restituit, qui fidei professionem emisit, quibus sint applicandi, ibidem num. 330.

Dubium habens voluntariè de fidei mysteriis an sit censendus hæreticus. p. 54. n. 392.

Filius.

Filij afficiuntur pœnis à iure impositis ob solam contumaciam parentum. p. 86. numer. 612.

Filij suntne præferendi parentibus in dilectione. p. 147. n. 233.

An filij sint præponendi vxori. ibid. n. 236

Filius illegitimus dispensationem obtinens an possit aliud beneficium obtinere proximo relicto. p. 346. n. 186.

G

Gratia.

Gratia est obiectum materiale secundarium spei. p. 103. n. 2.

Gregorius XV.

Gregorij XV. Bulla estne in Hispania recepta. p. 87. n. 619.

H

Hæresis, Hæreticus.

Hæreticorum concionibus licet interesse, animo confutandi errores. p. 6. n. 33.

Hæresis inter infidelitatis species annumeratur. p. 7. n. 47.
Hæreticorum ritus quandonam tolerandi, & quando non. p. 8. n. 50.
Hæresis quæ p. 9. n. 55.
Tria sunt necessaria, vt quis hæreticus dicatur. ibid. n. 56.
Vnde parvuli hæreticorum excusentur. ibidem num. 57.
Et qui in ebrietate hæreses profert, licet se inebriarit ea intentione. ibid. n. 58.
Hæreticus non est inuoluntariè dubitans de fide. ibid. n. 59.
Secus qui dubitat voluntariè. ibid.
Hæreticus est qui ex ignorantia crassa, vel affectata aliquem contra fidem errorem profert. ibid. n. 61.
Hæreticus alius internus, externus alius. ibid. n. 62.
Hæresis externa alia occulta, alia manifestata ibid.
Quandonam hæreticus Bullæ Cænæ excommunicationem incurrat. p. 10. n. 63.
Hæresis manifesta quandonam ad excommunicatione excusetur. ibid. n. 64.
Hæreticorum librorum lectio quæ. ibid. n. 66. 67. 68. & 69. & p. 11. à n. 70. ad 76.
[[381]] Ab hæresi interna tantum vel externa tantum quilibet confessarius approbatus absoluit. p. 12. n. 77.
Ab interna, & extesna simul, Papa solus. ibidem.
Vt hæresis dicatur externa quæ requirantur. ibid. n. 78.
Quid circa absolutionem ab hæresi possint Episcopi. ibid. n. 79.
Quid Domini Inquisitores. ibid. n. 80.
Quid Confessarius electus virtute bullæ aut Iubilæi. ibid. n. 81.
Quid Prælati Regulares. ibid. n. 82.
Quid Religiosi mendicantes. ibid. n. 83.
Quid item simplex sacerdos in mortis articulo. p. 13. n. 84.
Hæreticorum pœna quotuplex admittatur. ibidem. n. 85.
Hæreticorum pœnæ ciuiles enumerantur. ibid. à n. 92. ad 95.
Hæretici relapsi pœna quæ. ibid. n. 96.
Per absolutionem à censura, & à peccatis hæreticus non liberatur ab aliis pœnis. ibid.
An hæreticus possit actum fidei habere. p. 31. n. 224.
Decreta prohibitionis librorum hæreticorum recoluntur. p. 50. n. 363.
Vt propositio sit hæretica, quid requiratur. p. 53. n. 381.
An cum ignorantia vincibili, crassa, vel affectata, stet hæresis peccatum. ibidem numero 385.

An sit verè hæreticus errans ex ignorantia affectata. p. 54. n. 388.

Vltrò dubitans de fidei mysteriis, censendusne est hæreticus. ibid. n. 392.

Dissentiens speciali reuelationi ei sufficienter ad credendum propositæ, an sit hæreticus. ibid. 393. & 394.

Hæreticus hic inciditne in excommunicationem, & alias hæreticorum pœnas. p. 55. numer. 398.

An negans fidem verbo, vel facto tantum interius retinens assensum committat hæresim ab Ecclesia punibilem. ibid. n. 401.

Abnegans propositionem theologicam estne hæreticus. ibid. n. 404.

Teneturne quis denunciare hæreticum cum solus delictum nouit. p. 56. n. 408.

An possit quis danunciationem iudicalem de hæretico facere, si delictum est occultum, & sperat correctione secreta emendandum. p. 56. n. 411.

Si delinquens hæreticus iam est emendatus, debetne quis eum Inquisitoribus denunciare. p. 57. n. 414.

An ratione damni emergentis quis excusetur à denunciatione de hæresi facienda. pag. 57. 417.

Potest filius, & an teneatur patrem hæreticum denunciare. p. 58. n. 421.

Qui semel, aut bis ad audiendas conciones hæretici adeat, estne vt credens illi reputandus. p. 59. n. 429.

Estne fautor hæresis, quando solum ex speciali Inquisitorum mandato, & non ratione officij, tenetur fauorem fidei causæ præstare. p. 59. n. 433.

Vt quis fautor hæreticorum verè dicatur, quid sufficiat. ibid. n. 436.

Hæreticorum fautores incurruntne pœnas à iure præscriptas antequam ab Ecclesia denotati sint, & in excommunicatione publica per annum insorduerint. p. 60. n. 440.

An sufficiat declarari aliquem esse hæreticum, quin declaretur esse excommunicatum, vt vitandus sit p. 61 n. 444.

Qui ciutus ad respondendum de fide, integro anno in excommunicatione insorduerit, an possit mox post elapsum annum declarari esse hæreticum. p. 62. n. 448.

Domini Inquisitores possuntne in foro conscientiae absoluere ab hæresi. p. 67. n. 481.

An infamia afficiat perfecte hæreticum ipso iure, sed postquam eius delictum sit notorium. p. 68. n. 489.

Hæreticus ipso iure priuaturne Beneficiis ritè possessis, sed per sententiam. pag. 69. numero 493.

Circa bonorum publicationem ob hæresis crimen recoluntur nonnulla. ibidem numero 494.

Quæ acquirit hæreticus tempore medio inter delictum, & sententiam publicantur. ibidem n. 497.

An cadat sub confiscationem maioratus & fideicommissum ob crimen hæresis, & sodomiae p. 70. n. 501.

An peculium aduentitium filij hæresis rei veniat in confiscationem bonorum factam, reseruato patri vsufructu. pagina. 71. numero 508.

Si mulier scienter hæretico nupsit debetne non solum in priuatione dotis condemnat sed etiam in priuatione aliorum bonorum, quæ vxoris sunt propria, & quæ ob mariti hæresim non sunt obnoxia publicationi. p. 73. n. 521.

Et è contra. ibid. n. 524.

Hæreticus pœnitens, & Ecclesiae reconciliatus potestne testari de bonis acquisitis post abiurationem. p. 78. n. 557.

An hæreticus tempore hæresis priuetur successionem ex testamento, vt incapax illius, aut vt indignus solum. ibid. n. 561.

An attento iuris rigore, hæreticus incapax sit donationis, sicut incapax est hæreditatis, & legati. p. 79. n. 564.

Hæreticus priuatur dominio in seruos. p. 79. n. 565.

An requiratur sententia declaratoria criminis, vt debitores excusentur a solutione debiti hæreticis præstanda. p. 80. n. 572.

Hæretico pœna imponi solita. ibid. n. 573.

An requiratur quem labi in hæresim prius abiuratam, vt relapsorum pœna afficiatur, casu quo abiurans hæresim, in quam incidit, omnes simul hæreses generatim non abiurauit. p. 81. n. 580.

H#resiarch# quinam sint. ibidem n. 581.

An h#resiarch# sine vlla misericordia tradendi sint s#culari brachio cum signa conuersionis exhibent. p. 82. n. 583.

H#retici pœnitentes tardè tamen conuersi, debentne ad reconciliationem admitt. ibidem n. 586.

De hæresi quotuplex admittatur suspicio. p. 83. n. 594.

An filij & nepotes h#reticorum inhabiles sint ad beneficia acquisita, antequam pater de-[[382]]claratus fuerit hæreticus. p. 85. n. 606.

An pœna infami# afficiat hæreticorum filios. ibidem. n. 609.

Crimini occulto hæresis an annectatur irregularitas. p. 364 n. 355.

Hæreticorum fautores incurruntne irregularitatem ibid. n. 361.

Vt hæretici ad fidem redeuntes in ordinibus habitis ministrent an indigeant dispensatione. p. 365 n. 373.

Hæreticor# filij an sint infames. p. 367. n. 387.

Hæresis Vide verb. *Episcopus*.

I

Ignorantia.

Ignorantia inuincibilis non datur inter fideles eorum, quæ explicitè credere tenentur. p. 4. n. 19.

An Ignorantia inuincibilis dari possit eorum, quæ quis scire tenetur ad salutem. pag. 38. num. 281.

Infamia.

Infamia est tertia pœna ciuilis hæreticorum. p. 13. num. 94.

Infamia afficitne perfectè hæreticum ipso iure, sed postquam eius delictum sit notorium. p. 68. n. 489.

An Infamiæ pœna afficiat hæreticorum filios. p. 85. n. 609.

An Infamia ac reliquæ pœnæ filiorum hæretici propriæ afficiant filios natos ante parentum crimen. p. 86. n. 616.

Infidelis, Infidelitas.

Infidelitas triplex admittitur. p. 7. n. 43.

Infidelitas negatiua peccatum non est. ibidem num. 44.

Infidelitas priuatiua semper est peccatum. ibid. num. 45.

Infidelitas positiua semper est lethalis. ibidem num. 46.

Infidelitatis quot sint species. ibidem numero 47.

Infideles baptizati possunt ab Ecclesia cogi, vt fidem retineant. p. 8. n. 48.

Infideles non baptizati nequeunt ad fidem suscipiendam compelli, ast illi non possunt fidei prædicationem impedire. ibidem numero 49.

Quandonam liceat cum infideli non baptizato communicare. ibid. n. 53.

Infidelitatis diuisio in Paganismum, Iudaismum, & hæresim estne generis in species, Et an Paganismus, Iudaismus & hæresis sint essentialiter vitia distincta. pag 45. num. 333.

An diuisio Infidelitatis in Paganismum, Iudaismum, & hæresim comprehendat omnes infidelitatis species. p. 46. n. 336.

Infidelis subditus potestne à principe Christiano ad audiendam fidem compelli. ibidem n 340.

Potestne Ecclesia, vi, & armis compellere infidelem principem, vt permittat apud ditionem suam Euangelij prædicatores fidem publicare, si aliqui sint qui velint audire,

cum Princeps pr#dicationi irrisione non resistit, sed solum non permittendo fidem pr#dicari. p. 47. n. 344.

An quilibet infidelis postquam ei fides sufficienter est proposita possit ad eam recipiendam compelli. p. 48. n. 548.

An possit Princeps Christianus sua vel Ecclesi# autoritate Infidelibus sibi non subditis prohibere idololatriam, & peccata contra naturam qu# specialiter Religioni Christian# aut innocentibus contraria non sunt. pag 49. num. 352.

Infidelis Princeps potestne priuari dominio circa seruos fideles ob bonum & honorem fidei, etiam cum nullum adest peruersionis periculum. ibid. n. 355.

Cum Infidelibus fidelium communicatio recolitur. p. 50. n. 356.

An prohibitiones circa Christianorum cum Infidelibus communicationem, intelligend# sint de solis Iud#is. p. 50. n. 362.

An brevis scriptura contineatur sub prohibitionem Bull# circa Infidelium libros pagina 51. n. 366.

Inimicus.

Inimicum nos salutantem tenemur resalutare. p. 121. n. 21.

Inimicum non resalutare, quale peccatum. ibid. n. 22.

Quid agendum, si Inimicus veniam petat. ibid. n. 23.

Non tenemur damnum illatum in fama, vel temporariis bonis Inimico remittere, iure seruato. ibid. n. 24.

Quonam modo possis Inimicum à bonis conferendis excludere. ibid. n. 25.

E contra. ibid.

Inquisitor.

Domini Inquisitores quid possint circa absolutionem ab h#resi. p 12. n. 80:

Domini Inquisitores nùm possint in foro conscientie# ab h#resi absoluere. pagina 67. num. 481.

Inquisitor solicitans estne generali Inquisitori denunciandus. p. 99. n. 719.

Interdictum

Interdictum quid. p. 292. n. 1.

Interdictum quotuplex admittatur. ibidem numero 2.

Interdictum locale quodnam sit. ibid.

Interdictum mixtum quid. ibid.

Interdicti subdiuisio quæ. ibid.

Interdicto loco non censetur populus interdictus. ibid. n. 3. & è contra. ibid.

Interdictum locale generale quid sit. pag. 293. num. 4.

Interdictum personale generale quod dicatur. ibid. n. 5.

Interdicto subiacent communitatis interdictæ ciues absentes, non exteri etiamsi adsint. ibid. n. 6.

Interdicta ciuitate suburbia censentur interdi-~~[[383]]~~cta. ibidem num. 8.

Interdicti effectus ad quot capita reducantur. ibid. n. 12.

Priuatio actiua & passiuæ Sacramentorum est primus interdicti effectus. p. 294. num. 13. & sequent.

Secundus interdicti effectus est priuatio diuinorum officiorum. pagina 295. num. 21. & sequent.

Interdicti localis tempore prohibentur missa, & horarum recitatio ibid.

Interdictum locale generale inter & locale speciale quid discriminis intercedat. ibid. numero. 24.

In quibusdam festiuitatibus licitum est interdicti generalis localis tempore diuinis interesse. ibid. n. 25.

Quæ personæ tempore interdicti localis generalis possint ad diuina admitti. p. 296. numero 26.

Interdicti tertius effectus est Ecclesiasticæ sepulturæ, & ingressus Ecclesiæ priuatio. ibid. n. 27. & seq.

Laicus violans interdictum peccat lethaliter. p. 297. n. 34.

Clericorum sæcularium aut regularium interdictum violentium pœnæ proponuntur. ibid n. 35.

Interdictum quotupliciter possit à Clericis violari. ibid. n. 36.

Quando Clericus interdicti violator peccet, sed irregularitatem non incurrat. ibidem numero 37.

Interdicti causæ quot, pagina 298. numero 40. 41. & 42.

Interdictum locale non cessat ædificiorum destructione. p. 299. n. 45.

Interdicta generalia loci quæ. ibidem numero 48.

Interdictum speciale loci quod. pagina 300. num. 49.

Interdicta personalia generalia quandonam ferantur. ibid. n 50.

Interdicta personalia particularia quæ. ibidem num. 51.

Interdicta ab Ecclesiæ ingressu quæ. ibidem num. 52.

Interdictum inter & cessationem à Diuinis quæ discrepantia. ibid. n. 54.

Interdictum latum in familiam estne speciale. p. 302. n. 64.

Interdicta diœcesi, ciuitas censeturne interdicta. ibid. n. 70.

Interdictum hac forma latum, interdicimus terras omnes quas dominus habet, vel possidet, comprehenditne has, quarum solum vsumfructum habet. p. 303. n. 78.

Exteri etiamsi diu in populo habitent, eximuntur ab interdicto personali generali ibid. n. 84.

Interdicto Clero, censeturne interdicti Religiosi. p. 304. n. 90.

Interdictis alicuius vniuersitatis Doctoribus, an afficiantur Doctores Clericali statu insigniti. ibid. n. 91. & 92. inde resultat Authoris placitum. ibid. n. 93.

Interdicto populo interdictane censentur eius loca. ibid. n. 96.

Vt Interdictum generale locale aut personale ferri possit, vltra culpam capitis vel communitatis, quid requiratur. pagina 305. n. 105. & 106.

Interdictum locale speciale potestne licite & valide pro debito pecuniario imponi p. 306. n. 111.

Nûm possit imponi personale generale interdictum propter æris alieni retentionem à capite communitatis factam. ibidem numer. 114.

An interdictum personale speciale propter culpam alienam possit ferri. ibidem numero 117.

Vtrum interdictum speciale personale possit ferri ob culpam venialem. propriam. ibid. n. 120.

Interdicti tempore potestne seclusa necessitate solemniter. ministrari Baptismus. pag. 307. numero 124.

Interdicti tempore potestne confici Chrisma, si opus sit, non seruata *C. alma mater* moderatione, ad ministrandum confirmationis sacramentum. ibid. n. 128.

Sabbatho sancto possuntne Ordines conferri in loco interdicto. p. 310. n. 151.

Num in casu necessitatis alicuius Prouinciæ possint Ordines in loco interdicto conferri. ibid. n. 154.

Matrimonij Sacramentum nûm possit in loco interdicto, & à personis interdictis recipi ac ministrari. ibid. n. 157.

An possint recipi, ac ministrari in loco interdicto nuptiales benedictiones. pagina 311. numer. 160.

Interdicti tempore possuntne in priuatis oratoriis diuina celebrari seruatis quatuor *Cap. Alma* conditionibus. p. 312. n. 174.

Interdicti tempore an possint pulsari campanæ ad denotandum horarum tempus. p. 313. numer. 178.

An interdictum in tota Hispania suspendatur in festo immaculatæ Conceptionis Deiparæ. ibid. n. 182.

Priuilegium Clericis concessum circa Ecclesiasticam sepulturam interdicti tempore, nùm extendatur ad Interdictum locale speciale si Clericus illius sit loci. pagina 315. numero 201.

Si Clericus illius loci specialiter interdicti non sit, sed alienus, potestne in eo sepeliri. ibid. n. 204.

An Interdictus possit in cœmeterio diuina celebrare & audire. p. 316. n. 208.

Interdictus ab Ecclesiæ ingressu, potestne Ecclesiam ingredi tempora quo diuina non celebrantur. ibid. n. 212. & n. 313.

Interdicti localis violatores incurruntne suspensionem. p. 318. n. 232.

Circa interdicti relaxationem. p. 319. & p. 320. à n. 337. ad n. 352.

Inuidia.

Inuidia quid? p. 129. n. 86.

Iauidia quodnam sit peccatum, ibidem numero 87.

An inuidia duntaxat sit mortale, cum ex ipsa quis monetur ad remouendum proximi bonum. p. 164. n. 359.

[[384]] *Irregularitas.*

Irregularitas est secunda spiritualis pœna hæreticorum. p. 13. n. 87.

Irregularitas quid? p. 326. n. 1.

Irregularitas quotuplex veniat admittenda? ibid.

Irregularitatem quinam minimè contrahant. ibid. n. 2.

Illicite agit irregularis requirentia vsum ordinis, reliqua licite. ibid. n. 3.

Irregularis non est priuatus beneficio, sæpè tamen priuandus. p. 327. n. 4.

Irregularitas ctõrahitur quæ quidem, vel totalis, vel partialis est. ibid. n. 5.

Irregularitas non incurritur ob actum interternum. ibid n. 6.

Nec ob veniale peccatum. ibid. n. 7.

Imo nec potest ob veniale incurri. ibidem num. 8.

Irregularitas potest incurri ex crimine omnino occulto. ibid. n. 9.

Quid gerere debeat dubitans an irregularitatem contraxerit. ibid. n. 10.

Irregularitas nonquam incurritur, nisi in casibus à iure expressis. ibid. n. 11.

Ab irregularitatis liberant incursione, quæ operantem à lethali excusant. pagina 328. n. 15.

Irregularitatem incurrit rebaptizatus aut rebaptizans. ibid. n 17.

Irregularis fit baptizatus ab hæretico. p. 329. n. 21.
Irregularitas ob prauum ordinum vsum. ibid. n. 25. & seqq.
Irregulares sunt hæretici. ibid. n. 28.
Et eorum fautores, & filij ibid. n. 29.
Et qui iure sunt infames. ibid. n. 30.
Non omnis infamia irregularitatem, inducit p. 330. n. 31.
Irregularis non est, qui conatur occidere, aut mutilare. ibid. n. 32.
Voluntariè aliquem occidens irregularis est. ibid n. 33.
Irregularitas ex homicidio aut mutilatione voluntaria quæ. ibid. n. 32. & seqq.
Irregularitas ex homicidio casuali, aut ob suam suorum defensionem. p. 331. à num. 43. ad 48.
Irregularitas ob defectum lenitatis. ibid. n. 49. & seqq.
Irregularitas ex bigamia proueniens quæ. pag. 332. à n. 54. ad 58.
Irregularitas ex natalium defectu. ibid. à n. 59. ad 64.
Irregularitas ob corporis, vel animi defectum quæ. p. 333. à n. 65. ad 68.
Quomodo irregularitas tollatur. ibid. num. 69. & seqq.
An solus Pontifex irregularitatem possit indicare. p. 334. n. 79.
Irregulari pro hibitane est primæ tonsuræ receptio p. 337. n. 102.
Causæ excusantes ab irregularitate incurrenda, eiusque relaxatio p. 338 & seqq.
Irregularis dispensatus ad ordines minores, censetur ad beneficium simplex dispensatus. p. 342. n. 145.
An in irregularitate ex bigamia interpretatiua orta, possit Episcopus dispensare. pag. 344. n. 165.
Si defectus natalium occultus sit an qui excusetur ab irregularitate. p. 345. n. 179.
Vt quis irregularis sit ob proprij corporis mutilationem, quid requiratur. pag. 350. numer. 228
Nùm sit irregularis qui inuasorem occidit, & potest eius inuasionem fugiendo declinare. p. 359. n. 322.
An irregularitas incurratur propter sacramentorum characterem imprimendum iterationem. p. 162. n. 339.

Judaismus.

Judaismus inter infidelitatis species annumerandus venit. p. 7. n. 47.
Quot in casibus cum iudæis speciatim prohibeatur communicatio p. 8. n. 54.

Iurisdictio.

Iurisdictionis Ecclesiasticæ priuatio est tertia spiritualis hæreticorum pœna. p. 13. numer. 88.

Iustificatio.

An ad iustificationem sit medium necessarium actus fidei. p. 32. n. 228.

Ad iustificationem actus fidei existentis generaliter estne omnibus medium necessarium. ibid. n. 232.

An ad iustificationem sit necessarius actus fidei explicitus Dei remuneratoris remuneratione supernaturali. ibid. n. 236.

L

Laicus.

LAicus id Clericatum aspirans, potestne cogi vt testimonium in sanguinis causa ferat. p. 353. n. 260.

Librorum Lectio.

Qui Libros vetitos prohibetur legere sub censuram si ipse non legat, sed alium legentem audiat, quem non induxit. p. 51. n. 369.

Excusaturne quis à censura ac delicti lethali ex lectione libri prohibiti ob materiæ paruitatem, si intensione legendi plura incœpit. p. 52. n. 372.

An excusetur à censura qui ad confutandos errores, sine periculo peruersionis Libros hæreticorum retinet. ibid. n. 375.

Excusaturne à peccato ac censura, qui potest mox librum hæreticum inquisitori tradere, tamen illum breui tempore retinet sibi ibidem num. 378.

[[385]] M

Malum.

MAlum minus parato maius perpetrare licetne persuadere. p. 174. n. 431.

Manus violenta.

Quid per Manus violentas veniat significandum. p. 198. n. 79.

Matrimonium.

Matrimonij contractus ab excommunicato vitando intus an sit validus. pagina 219. num. 248.

Matrimonium potestne in loco interdicto, & à personis interdictis recipi ac ministrari. pag. 310. n. 157.

Matrimonium duplex contrahens estne irregularis, si vtrumque sit inualidum. p. 344. n. 262.

Miles.

Militum peccata quæ? p. 133. n. 116.

Misericordia.

Misericordia quid? p. 123. n. 44.

Misericordia quænam sit virtus. ibid.

Misericordiæ opera quot admittantur. ibidem n. 45.

Misericordiæ opera spiritualia quæ & quot. ibidem.

Misericordiæ opera corporalia quæ & quot. ibidem.

Misericordiæ opera quænam in præcepto non sint, nisi in grauissima necessitate. pag. 124. num 46.

Monachus.

Monachi laici in minoribus ordinibus constituti suntne prohibiti propriâ dimicare manu. p. 169. n. 400.

Monachi appellatione quid, veniat intelligendum. p. 198. n. 81.

N

Necessitas.

Necessitas extrema, grauis ac communis quænam dicatur. p. 124. n. 49.

Necessitatis extremæ vel quasi tempore eleemosyna proximo est impertienda. ibidem num. 50.

Necessitatibus inopum tenentur subuenire Episcopi. ibidem n. 51.

Qui in necessitate extrema constitutus aliquid accepit & consumpsit, restituere non tenetur. ibid. n. 54.

Num in extrema necessitate amico sit præferendus frater. p. 146. n. 223.

An possit quis peccatorem extrema necessitate laborantem, iusto eadem affecto praeferre. p. 147. n. 239.

An in extrema necessitate ex necessariis statui & superfluis naturae teneatur quis proximo subuenire. p. 148. n. 244.

Quis afficitur graui, vel communi necessitate, an sufficiat ei ex mutuo succurrere. p. 150. numero 256.

Qui graui necessitate premitur, an possit domino inuito surripere aliena. pagina 153. n. 280.

O

Odium.

Odium quid? p. 130. n. 94.

Odium quotuplex admittatur. ibid.

Odium repugnat charitati. ibid. n. 95.

Odium omnium peccatorum grauissimum. ibidem.

Odium in Deum intrinsecè malum est lethale. ibid n. 96.

Odium in proximum potest esse veniale, aut nullum peccatum. ibid. n. 97.

Odium non potest in Deum veniale esse ob paruitatem materiae. ibid. n. 98.

An in Odio proximi sint plures actus specie actus distincti. p. 163. n. 352.

Oratio Dominica.

Orationem Dominicam debetne quis scire sub graui culpa. p. 37. n.n. 278.

Ordo.

Ordo, vide verb. *Interdictum, Irregularitas, Suspendio.*

P

Paganismus.

Paganismus inter infidelitatis species venit annumerandus. p. 7. n. 47.

Peccatum.

Peccatum ex malitia quod. pagina 181. numero 493.

Peculium.

An Peculium aduentitium filij hæresis rei veniat in confiscationem bonorum factam reseruato patri vsufructu. p. 71. n. 508.

Pensio.

Pensionarius tenetur, vt & Beneficiarius, quæ ex congrua sustentatione de Ecclesiasticæ pensionis fructibus supersunt, egenis erogare. p. 152. n. 272.

Pensionis quotuplex admittatur genus. pag. 120. n. 162.

[[386]] An Pensionis irrita sit collatio, quæ simul temporalis & spritualis est, facta excoummnicato. p. 211. n. 165.

Percussio.

Percussionem enormem inter & leuem, & mediocrem quid discriminis intercedat. pag. 199. n. 85.

Pontifex.

Pontifex errare nequit in rebus fidei proponendis. p. 25. n. 185.

An sit de fide Pontificem errare non posse in sanctorum Canonizatione. p. 26. numero 189.

An Pontifex secundum leges prudentiæ possit in Religionum approbatione errare. p. 27. n. 201. & p. 28. n. 204.

Ante Pontificis confirmationem, an Concilium generale sumptum pro omnibus Patribus Concilij in rebus fidei definiendis, sit infallibilis veritatis p. 28. n. 207.

Sub facultate generali quam per bullam, vel iubilæum pontifex concedit absoluendi ab omnibus reseruatis etiam in bulla cænæ venitne intelligendum crimen hæresis in illa contentum. p. 67. n. 483. & 484.

Prælatus.

Prælati Regulares quid possint circa absolutionem ab hæresi. p. 12. n. 82.

Prælatus non potest punire subditum ob notitiam fraternæ denunciationis pagina 128. num. 80.

Prælati Regulares iurisdictionem in Religiosos solùm habentes, nùm possint eos absoluto interdicto illigare. p. 305. n. 103.

Præscriptio.

Ad Præscriptionem quod tempus sufficiat. pag. 76. n. 542.

Præsumptio.

Præsumptio quid. p. 106. n. 19.

Præsumptionis peccati grauitas. ibid. n. 20.

Præsumptio est contra Spiritum Sanctum. ibidem n. 21.

Præsumptionis peccatum corrumpitne spem. p. 117. n. 105. & 106. vbi n. 107. Author resoluit. ibid.

Professio Fidei.

Professio fidei, Vide verb. *Fides*.

Proximus.

Proximi dilectionis datur naturale præceptum. p. 119. n. 11.

De Proximo diligendo est præceptum diuinum supernaturale. p. 120. n. 12.

Distinctum est à præcepto Deum diligendi, ibid. n. 13.

Quatenus est negatiuum obligat semper & pro semper. ibid. n. 14.

Obligat, quatenus est affirmatiuum. ibid. n. 15.

Proximo licetne optare mortem, vel de illa gaudere ob hæreditatem acquirendam. pag. 164. n. 356.

Proximus, Vide verb. *Correctio fraterna*.

R

Religiosus.

Religiosi mendicantes quid possint circa absolutionem ab hæresi. p. 12. n. 83.

Religiosi excommunicantur Sacramentum Extremæ vnctionis, vel Eucharistiæ absque Parochi licentia ministrantes. pag. 249. numer. 527.

An sub Religiosi nomine comprehendantur nouitij. ibid.

An nomine Religiosi intelligantur soli Religiosi exempti. ibid. n. 530.

Vt Religiosi hac censura innodentur debeant necessariò esse Sacerdotes, ibidem numero 533.

Religiosus asserenti, se habere licentiam, vt sibi Eucharistiam vel Extremam vnctionem ministret, an possit fidem adhibere. ibidem n. 536.

An Religiosi comprehendantur sub suspensione generaliter contra Clericos lata. p. 272. num. 54.

Reuelatio.

Reuelatio qua res al qua priuatim reuelatur, sufficitne quantum est ex parte reuelationis, ad fidem diuinam rei sic reuelatæ, sicut sufficit reuelatio publica. p. 18 n. 133.

Reuelatio falso diuina existimata, quantum est ex parte reuelationis, sufficitne ad obiectum formale fidei. p. 19. n. 139.

An possit esse euidencia Reuelationis Dei, non viso Deo ipso reuelante. ibidem numero 142.

An necessarium sit Reuelationem esse in se obscuram, vt sit formale fidei obiectum. ibid. n. 145.

Reuelatio potestne esse obiectum formale fidei circa obiectum abstractiuè scium. p. 20. num. 151.

Iis, quibus Reuelatio non est immediatè facta à Deo, estne necessarium, vt assensus fidei humanæ reuelationis diuinæ prerequisite ad fidei diuinæ assensum, habeatur ob Ecclesiæ testimonium. p. 21. n. 159.

Possibilisne est casus de eo, cui Deus fore damnandum Reuelaret. p. 115. n. 96.

Reuelatio, Vide verb. *Desperatio*.

Rixa.

Rixa quid. p. 130. n. 92.

Rixa qualenam peccatum. ibid.

Rixam inter & bellum quid discriminis intercedat p. 131. n. 99.

[[387]] S

Sacerdos.

Sacerdos simplex quid possit circa absolutionem ab hæresi in mortis articulo. p. 13. n. 84.

Sacerdos excommunicatione minori innodatus delinquitne lethaliter, ministrans Sacramenta p. 222. n. 280. & seqq.

Sacerdos simplex an possit ab excommunicatione minori absoluere. pagina 223. num. 293

Sacrificium.

Sacrificium potestne offerri pro Excommunicatis contritis. p. 206. n. 122.

Sacrificium pro excommunicato tolerato possumusne offerre. ibid. n. 125.

Scandalum.

Scandalum quid? p. 135. n. 131.

Scandali diuisio & subdiuisio. ibidem numer. 132.

Scandalum actiuum vnde nomen sum desumat. ibid.

Scandalum passiuum quod. ibid.

Scandalum actiuum duplici modo venit admittendum. ibid.

Scandalum passiuum duplex item admittitur. ibidem.

Scandalum datum quod. ibid.

Scandalum acceptum quod. pagina 135. num. 132.

Scandalum datum vocitari solet scandalum pusillorum. ibid.

Scandalum acceptum, Pharisæorum Scandalum venit appellitandum. ibid.

Scandalum speciale quomodo definiatur. ibidem.

Scandalum generale vnde definitionem suam sortiatur. ibid.

Scandalum actiuum suo ex genere est mortale. ibid. n. 134. veniale esse potest solūmi p. 136. n. 135.

Quid quando Scandalum est generale. ibid. n. 136.

Peccantes publicè tenentur Scandali circumstantiam in confessione exprimere. p. 138. n. 150.

Nullum peccatum est patrandum ad vitandum proximi Scandalum. ibidem numero 151.

Ad Scandalum infitmorum vitandum quid requiritur. ibid. n. 153.

An vitandum Pharisæorum Scandalum quid. ibid. numer. 154.

An ad rationem Scandali, necessum sit esse proximo, ruinæ spiritualis, seu peccati occasionem. p. 171. n. 407.

Estne speciale Scandali peccatum virtuti charitatis & misericordiæ contrarium indirecta ad crimen inductio. p 173. n. 420.

Ex peccato publice trato an oriatur malitia Scandali in confessione manifestanda. pag. 173. n. 423.

An Scandali perpetret piaculum mulier se ornans, & se virorum offerens aspectui. p. 175. num. 440.

Committitne Scandali peccatum fœmina è domo egrediens sciens se ab adolescente turpiter amandam. ibid. n. 443.

Indifferentia ministrans an excusetur à graui Scandali peccato. p 176. n. 451.

Cum quis rem indifferentem petit, excusaturne à peccato Scandali, si proximus omninò sit paratus peccare, tamen ad id petendum causa rationabilis non adest. p. 177. num. 458.

Cogitur quis scribere aut deferre amatorias litteras turpia continentes, an liberetur à Scandali peccato. pagina 178. num. 465.

Remigantes in Turcarum triremibus ob mortis timorem possuntne à peccato Scandali excusari. ibid. n. 468.

An sit peccati Scandali reus imaginem concubinæ amasio pingeus. pagina 179. num. 479.

Præcepta affirmatiua positiua possuntne ob Scandalum fratris omitti. pagina 181. numer. 492.

Schisma.

Schisma quid. p. 164. n. 360.

Schisma pro quo sumatur. ibid.

Schisma pro scissione vel diuisione ab Ecclesia venit sumendum. ibid.

Quotupliciter quis possit se separare ab Ecclesia. ibid.

Deserens fidem estne schismaticus. ibid.

Deserens Ecclesiæ vnitatem Schismaticus nominatur. ibid.

Quotupliciter quis possit se ab Ecclesiæ vnitatem & Pontificis subiectione diuidere. pag. 165. n. 360.

Schismaticus dicitur non recognoscens Pontificem vt superiorem. ibid.

Schismaticis pœnæ ab Ecclesia præscriptæ veniunt annumerandæ. ibid.

Schismatis à seditione discrimen deducitur. p. 130. n. 93.

Schisma dicitur vnitati Ecclesiæ spirituali contrarium. ibid.

An non solùm qui Schismaticus est propriè, verum etiam qui quomodolibet Pontifici est inobediens, pœnam excommunicationis contrahat. p. 165. n. 363.

Schismatici non denunciati, an potestate iurisdictionis priuentur. ibid. n. 367.

Schismaticis pœnitentibus & Ecclesiæ reconciliatis quæ tollatur inhabilitas. pag. 166. n. 371.

Seditio.

Seditio difinitur dissensio eiuium cum vna pars ciuitatis contra aliam ad pugnam insurgit. p. 230. n. 93.

Seditio quale peccatum. ibid.

Seditionis à discordia quæ differentia. ibidem.

[[388]] Seditio in quo posita sit. *ibid.*

Seditionem inter & Rixam quid discriminis intersit. *ibidem.*

Et vnde discrepantia oriatur. *ibidem.*

Seditionis à Bello differentia *ibidem.*

Schismatis à seditinne discrimen. *ibidem.*

Seditio politicæ Reipublicæ vnitati aduersatur. *ibid.*

Seditio dicitur peccatum contra pacem charitatis. *ibid.*

Sepultura.

Sepulturæ Ecclesiæ priuatio est sexta hæreticorum pœna spiritualis. pagina 13. numero 91.

Sequestrum.

Sequestrum multis in casibus est à Iure permissum. p. 196. n. 73.

Siquis.

Siquis particula quas personas comprehendat. p. 198. n. 82.

Solicitatio.

Solicitationis crimen probaturne sufficienter duarum fœminarum delatione. pag. 99. n. 722.

Solicitatio Vide verb. *Confessarius.*

Spes.

Spes quid sit. p. 103. n11. 1.

Spes dicitur virtus Theologica. *ibidem.*

Spes respicit immediatè Deum, vt nobis bonum. *ibid.*

Spes est habitus ab ipso Deo infusus. *ibidem.*

Spes dicitur principalior omnibus virtutibus moralibus, quæ non immediatè, sed immediatè Deum respiciunt. *ibid.*

Spes inter omnes virtutes quem teneat locum. *ibid.*

Spei præeipuum obiectum quod. *ibidem.*

Spei minus principals obiectum quodnam veniat admittendum. *ibid.*

Fundamentum in quo spes innitatur quodnam sit. *ibid.*

Spes est de dono arduo difficili, & supernaturali ex D. Thoma. *ibid.*
Spei obiectum materiale primum & secundarium quod. *ibid.* n. 2.
Spei obiectum formale quod. *ibidem* numero 3.
Spes est virtus à fide & charitate, distincta. p. 104. n. 4.
Spei subiectum quod. *ibidem* numero 5.
Spes in queisnam resideat. *ibidem* numero 6.
Spei datur præceptum affirmativum. *ibidem* numero 7.
Negativum semper obligat. *ibidem* numero 8.
Quandonam obliget affirmativum. *ibidem* numero 9.
Quandonam per accidens. *ibidem* numero 10.
Quinam sperare non possit. pagina 105. num. 12.
Peccata contra spem quæ. *ibidem* num. 13.
An sperate sit actus voluntatis. pagina 106. num. 25.
Sperandi actus additne aliquid supra id quod sufficit ad boni futuri desiderij rationem. p. 107. n. 29.
An bonites obiecti quod spei sit obiectum formale. *ibidem* numero 31. 32. vbi numero 33.
Triplex esse obiectum spei formale ostenditur. *ibidem.*
An obiectum materiale & immediatum spei Theologicæ sit nostra beatitudo formalis p. 108. n. 36.
An sperare nos aliis ea bona, vt bona ipsorum ex ipsorum complacentia, sit ex eadem spe ex qua nobis illa speramus ex complacentia nostri. *ibid.* n. 40.
An actus spei Theologicæ sit sua substantia supernaturalis. p. 109. n. 44.
An actus spei in esse moris, sit actus fidei perfectior. *ibid.* n. 48.
Actus spei pendetne ex sui generatione ab actu charitatis. p. 110. n. 52.
An in beatis an sit actus spei circa corporis beatitudinem. *ibid.* n. 56.
An in beatis maneat habitus spei infusus. pag. 111. n. 59.
In Christo Domino in hac vita existenti fuerit spes quoad habitum. *ibidem* numero 62.
Animæ in purgatorio existentes habentne propriissimum spei actum. *ibidem* numero 65.
An sit directa eliciendi actum spei obligatio, cum primum rationis vsum quis assequitur. p. 113. n. 79.
Obligaturne quis actum spei elicere quoties graui desperationis tentatione vexatur, nisi animum actu spei contrariò obfirmet. *ibid.* n. 81.

Tenerisne actum spei habere quoties obligaris aut vis aliquid à Deo petere. pag. 114. n. 86.

Suspensio.

Suspensio quid. p. 265. n. 1.

Suspensio censura vocitantur. ibidem.

Et quidem Ecclesiastica. ibidem.

Vnde suspensio dicatur censura Ecclesiastica. ibidem.

Suspensionis quæ sit causa efficiens. ibidem.

Suspensionis subiectum quodnam sit. ibidem.

[[389]] Suspensio quotuplex. ibidem numero 2.

Suspensio quot in casibus differat ab aliis censuris. ibid. n. 3.

Suspensionis causa efficiens quæ. pag. 266. numero 4.

Suspensionis causa materialis remota quæ ibid. num. 5.

Suspensionis causa materialis proxima. ibid. numero 6.

Causa formalis. ibid. n. 7.

Causa finalis. ibid. n. 8.

Suspensionis effectus quot veniant annumerandi. ibidem num. 9. & 10. pag. 267. n. 11. 12. & 13.

Suspensio ab ordine quæ. ibidem numero 14.

Suspensus ab officio quis dicatur. ibidem num. 15.

Suspensus ab Ecclesiæ ingressu quis. ibidem num. 16.

Suspensio ab administratione Ecclesiæ quæ. ibid. n. 17.

Suspensio à diuinis officiis quænam sit. p. 268. num. 18.

Suspensus à beneficio quis intelligatur. ibidem num 19.

Suspensio absolutè prolata durat, donec per absolutionem auferatur, secus si tempus determinetur. ibid. n. 20.

Suspensio ab officio aut beneficio simpliciter lata; ligat vbique adsit Clericus. ibidem num. 21.

Suspensio si feratur in puram pœnam quot modis possit auferri? ibidem numero 22.

Quis à suspensione absoluat ex potestate ordinaria, & à pruilégio. ibidem numero 23.

Suspensionis absolutio ob contumaciam qu#. p. 269 n. 24.

Ad suspensionis absolutionem non sunt verba determinata? ibidem numero 25.

Quot suspensiones in iure generatim inueniantur contra Clericos. ibidem numero 26.

Quot contra Episcopos? ibidem numero 27.

Contra Capitula quot? pagina 270. numero 28.

Quot item contre Religiosos. ibidem numero 29.

Qui suspensionem fert debetne necessariò esse Clericus? pagina 271. numero 43.

Persona, in quam suspensio ferenda est, nùm debeat necessario esse Clericus. pag. 272. num. 46.

An suspensio possit ferri aduersum te ob alienam culpam? pagina 373. numero 57.

An ob culpam possit iniungi suspensio. ibid. num. 60.

Suspensus absolutè ab officio potestne ad beneficium eligi licitè? ibidem numero 63.

Suspensus ab officio estne eo ipso ab officio suspensus. p. 274 n. 68.

An suspenso ab officio debeantur beneficij fructus Sacramenta ordinis ministranti, aliaque diuina officia exercenti. ibidem numero 71.

Suspensus absolutè ab officio habetne vocem in capitulo. ibid. n. 74.

Suspensio a beneficio an inhabilem reddat ad beneficium suscipiendum. pagina 275. numero 83.

Si suspensio alternatiua ab officio vel beneficio feratur, producitne effectum ipso iure. p. 276. num. 93.

An irregularitas incurratur pro violatione suspensionis ab ordine sacro pro determinato tempore appositæ. p. 277. n. 97.

Suspensio ab officio, vel ab ingressu Ecclesiæ quæ non est censura, & pura pœna, an suspendatur per appellationem. ibidem numero. 04.

Manente suspensione, alij a Pontifice illam ferentes, au possint eius effectum, & obligationem tollere, ac si de facto illa sublata esset. p. 278. n. 108.

Suspensio à iure lata absolutè ad comprimendam alicuius contumaciam, an indigeat absolutione, recedente contumacia. ibidem numer 112.

An suspensionem latam in Cap. illorum de sententia excomm. incurrat qui Ecclesiasticos ordines recipit. p. 279. n. 123.

Ordines Ecclesiasticos suscipiens suspensione ant interdicto innodatus, cui suspensioni subiiciatur. p. 280. n. 127.

Suscipiens ordines ab alieno Episcopo sine proprij ordinatij licentia, quam incurrat suspensionem p. 280. n. 133.

Suspensio fertur ipso iure aduersus eum, qui saltum promonetur, p. 281. n. 140. & 141. & p. 282. n. 142.

Quæ pœna sit excommunicatio, non suspensio. p. 283. n. 157.

An suspensio sit lata ipso iure contra eos qui ordine vtuntur in loco interdicto, in Cap. tanta de excess. Præl. ibid. n. 164.

An suspensionem incurrant interdicti localis violatores. p. 318. n. 232.

Suspicio.

Suspicio de hæresi quotuplex admittatur. p. 83. n. 594.

Suspicio levis quæ. ibid.

Suspicio vehemens quænam. p. 84. n. 595.

Quænam item suspicio violenta. ibid. numero 596.

An suspicio levis sufficiat ad reum condemnandum. ibid. n. 599.

An levis suspicio sufficiat ad inquirendum specialiter contra aliquem, ipsumque interrogandum. p. 85. n. 602.

[[390]] T

Tempus.

Tempora quot sint, in quibus ex præcepto tenemur fidei actus elicere. p. 4. n. 20. 21. 22. & 23.

Testamentum.

Testamentum ab excommunicato vitando confectum an valeat. pagina 219. numero 249. & 250.

Timor.

Timor initialis estne timor filialis incipiens habens secum vel potens habere servilem timorem. pagina 112. num. 69.

An Timor servilis eliciatur ab habitu spei. ibidem n. 72.

Timor ortus è virtute spei estne in beatis secundum proprium actum. ibidem numero 75.

An sit præceptum de actibus Timoris filialis, & servilis formaliter exercendis. p. 114. n. 89.

V

Viator.

Viatores soli habent fidem, & quinam hi sint. p. 2. n. 7.

Voluntas.

Voluntas spei subiectum dicitur. pagina 104. num. 5.

FINIS.

NOTAE

50

- 1 *Multis nominibus Excommunicatio in iure appellatur.*
- 2 *Eius definitio.*
- 3 *Triplex communio à qua excommunicatio priuat.*
- 4 *Diuiditur in Maior#, & Minor#.*
- 5 *Excommunicatio à iure, & ab homine.*
- 6 *Harum differentia.*
- 7 *Causa efficiens homo, Ecclesiasticus habens iurisdictionem.*
- 8 *Causa materialis proxima peccatum mortale.*
- 9 *Debet adesse contumacia.*
- 10 *Est effectus & consummatus.*
- 11 *Causa materialis remota homo viator determinatus, baptizatus, inferior, subditus.*
- 12 *Causa formalis quaecumque verba, queis Iudicis intentio exprimatur.*
- 13 *Aliquæ circumstantiæ ad formam quodam modo pertinentes obseruandæ.*
- 14 *Debet etiã circumstantia loci obseruari.*
- 15 *Et circumstãtia temporis.*
- 16 *Causa finalis est hominis emendatio.*
- 17 *Primus est communium suffragior# Ecclesiæ priuatio.*
- 18 *Sacrificium oblatum pro excommunicato in gratia existenti quomodo ei prosit, & non prosit?*
- 19 *Sec#dus est priuatio participationis passiuæ Sacramentorum.*
- 20 *Aliquando excusatur excommunicatus à peccato, Sacramenta recipiens.*
- 21 *Nulla generalipæna incurritur ob Sacramenti receptionem.*
- 22 *Peccat contrarius diuinum, qui excommunicato Sacramenta ministrat.*
- 23 *Non toleratus ex vi C#suræ moraliter peccat.*
- 24 *Pænæ contra ministrantem Sacramenta excommunicato vitando.*
- 25 *Tertius est priuatio actiuæ Sacramenter# participationis.*
- 26 *Sacram#ta administrata ab excommunicato vitando valida sunt excepta pænitentia.*
- 27 *Sacramentum Pænitienciæ à tolerato ministratum validum est.*

- 28 *Delinquit grauiter, qui extra necessitatem petit, vel accipit Sacramenta ab excommunicato vitando.*
- 29 *Excommunicatus illicitè Sacramenta ministrans irregularitatem incurrit.*
- 30 *Quartus est diuinorum Officior# & Sacrarum rerum priuatio.*
- 31 *Missæ officii# multis modis est excommunicato prohibitum.*
- 32 *Non peccat.*
- 33 *Quid ger#dum cum excommunicato vitãdo, qui Sacrificio Missæ velit interesse?*
- 34 *Cononicas horas pristatim persolvere tenetur.*
- 35 *Pæna à iure excõmunicato imposita pro communicatione diuinis officiis.*
- 36 *Excommucatus vitandus.*
- 37 *Quintus effectus.*
- 38 *Prouisus inualide absolution# petat, & curet, vt sibi de nouo collatio fiat.*
- 39 *Nisiper in iuriam absolutio ex cõmunicato denegetur, non potest di stributiones accipere.*
- 40 *Sextus effectus Ecclesiasticæ iurisdictionis priuatio.*
- 41 *Gesta per excommunicatum vitandum inualida sunt.*
- 42 *Gesta per non vitandum sunt valida.*
- 43 *Septimus effectus ciuilis communicationis priuatio.*
- 44 *In quinque casibus vitandus est excõmunicatus.*
- 45 *In totidem non peccat, qui cum eo cõmunicat.*
- 46 *Octauus effectus priuatio communicationis in fori ciuilis actionibus.*
- 47 *Diffinitio, & effectus excommunicationis Minoris à Maiorique differentia.*
- 48 *Priuat passiuæ ad benefici# electione, sed electio non erit irrita, sed irritanda.*
- 49 *Tollitur per absolution# Sacerdotis approbati.*
- 50 *Maior excommunicatio iure ordinario per solã absolution# tolli potest.*
- 51 *Qui possint absolvere ab excõmunicatione lata ab homine.*
- 52 *Quinã absoluit à reseruata à iure?*
- 53 *Quid virtute Tridentini?*
- 54 *Archiespiscopus non absoluit Episcoporum suæ Prouinctæ subditos.*
- 55 *Quic#que in mortis articulo absolvere Sacerdos Sacerdos potest.*
- 56 *Eq ueisnã censurispossit quisquã in mortis articulo absolvere.*
- 57 *Excommunicatio prima contra hæreticos.*
- 58 *Sec#da contra appellates ad futurum Concilium.*

- 59 *Tertia contra pyratas.*
- 60 *Quarta cōtra bona naufraganti# surripientes.*
- 61 *Quinta cōtrā noua pedagia, & c. exigentes.*
- 62 *Sexta contra falsificantes litteras Apostolicas.*
- 63 *Septima contra ferentes ad infideles arma.*
- 64 *Octaua contra inpedi#tes, ne Vrbi victualia deportentur.*
- 65 *Nona contra offend#tes eos, qui ad Romanā Sedem accedunt, ab eaque reced#t &c.*
- 66 *Decima, contra offendentes Romipetas.*
- 67 *Vndecima contra eos, qui Cardinales, vel alios Prælatos offendunt.*
- 68 *Duodecima contra eos qui recurr#tes ad Romanam Curiā pro suis negotiis offendunt.*
- 69 *Decima tertia cōtra appellantes ad laicam potestatem ab executione litterarum Pontificis.*
- 70 *Decima quarta contra eos, qui causas à Iudicibus Ecclesiasticis auocant.*
- 71 *Decima quinta contra trahentes personas Ecclesiasticas ad tribunal sæculare.*
- 72 *Decima sexta cōtra impedi#tes, nè Prælati Ecclesiastici sua iurisdictione vtantur.*
- 73 *Decima septima cōtra vsurpatores prou#tuum ad Pontific# vel Ecclesiasticas personas pertinenti#.*
- 74 *Plures casus, in quibus sequestr# est à iure permiss#.*
- 75 *Decima octaua contra impon#tes Decimas collectas, vel alia onera personis Ecclesiasticis.*
- 76 *Decima nona contra Iudices sæculares, qui in causis criminalibus Clericor# se interponunt.*
- 77 *Vigesima contra occupantes bona aut terras Ecclesiæ Ro manæ, eiusque supremā iurisdictionem vsurpantes.*
- 78 *Plura circa Bullam hāc indico.*
- 79 *Textum præmitto.*
- 80 *Quid per violentas manus significetur?*
- 81 *Quid Clerici nomine intelligatur.*
- 82 *Quid Monachi appellatione.*
- 83 *Quas personas particula siquis comprehendat?*
- 84 *Debet esse manuum iniectio, sua dente diabolo.*
- 85 *De huius censuræ ab solutione.*
- 86 *Distinguo de percus sione enormi mediocri, ac leui circa absolution# impertiendam.*
- 87 *Excommunicationes reseruatae contra omnes generatim.*

- 88 *Speciatim contra Clericos.*
- 89 *Speciatium contra Religiosos.*
- 90 *Contra personas publicas.*
- 91 *Excommunicationes non reseruatae in Decreto, & Decretalibus.*
- 92 *Excommunicationes non reseruatae in sexto.*
- 93 *Non reseruatae in Clementinis.*
- 94 *Octo in Tridentino excommunicationes non reseruatae.*
- 95 *Non semper intelligitur de maiori.*
- 96 *Semper de maiori intelligitur.*
- 97 *Hoc iam certum.*
- 98 *Nonnulla suppono.*
- 99 *Non incurrunt.*
- 100 *Incurrunt quidem.*
- 101 *Hoc verius esse reor.*
- 102 *Est iure diuino seiunctus à fidelium Communione.*
- 103 *Non est seiunctus iure diuino, sed solo Ecclesiastico.*
- 104 *Verissimum hoc esse affirmo.*
- 105 *Nonnulla præmitto.*
- 106 *Basiliensi standum, nõ Constantiensi.*
- 107 *Constant# si non Basiliensi standum.*
- 108 *Hoc longe mihi verius.*
- 109 *Status quastionis.*
- 110 *Tentur plane.*
- 111 *Non tenetur.*
- 112 *Veriorem hanc sent#tiam esse cerdiderim.*
- 113 *Nonnulla suppono.*
- 114 *Graue peccatum est.*
- 115 *Non est graue peccatum.*
- 116 *Hos sequor Doctores.*
- 117 *De primo Excommunicationis effectu.*
- 118 *Nonnulla præmitto.*
- 119 *Licitum est.*
- 120 *Non est licitum.*

- 121 *Hoc probabilius esse iudico.*
- 122 *potest quidem.*
- 123 *Non potest.*
- 124 *Verius hoc mihi.*
- 125 *Non possumus.*
- 126 *Possumus quidem.*
- 127 *Hanc eligo sententiam.*
- 128 *Nonnulla præmitto.*
- 129 *Hi soli cõprehenduntur, qui sepeliunt.*
- 130 *Non hi soli comprehenduntur.*
- 131 *Hanc præfero sententiam.*
- 132 *De secundo effectū excommunicationis.*
- 133 *Nonnulla præmitto.*
- 134 *Non recipit Sacramentum Pænitiæ.*
- 135 *Recipit plane.*
- 136 *Hoc longe probabilius.*
- 137 *De tertio excommunicationis effectū.*
- 138 *Status quæstionis.*
- 139 *Minime potest.*
- 140 *Potest, plane.*
- 141 *Hanc sentiã amplector.*
- 142 *Nonnulla suppono.*
- 143 *Irregularis non fit.*
- 144 *Fit irregularis.*
- 145 *Probabilius hoc esse credo.*
- 146 *De quarto excommunicationis effectū.*
- 147 *Nonnulla recolo.*
- 148 *Tenetur quidem.*
- 149 *Non tenetur.*
- 150 *Hoc verius.*
- 151 *Coguntur recedere.*
- 152 *Recedere non coguntur.*
- 153 *Hoc teneo.*

- 154 *Venialiter peccat.*
- 155 *Nec peccat venialiter.*
- 156 *Hanc eligo sententiam.*
- 157 *Peccat lethaliter.*
- 158 *Lethaliter non peccat.*
- 159 *Idem affirmo.*
- 160 *Nonnulla recolo.*
- 161 *Non tenemur.*
- 162 *Tenemur sane.*
- 163 *Auctoris sententia.*
- 164 *Interdictus est.*
- 165 *Non est interdictus.*
- 166 *Hoc mihi longe probabilius.*
- 167 *De quinto excommunicationis effectu.*
- 168 *Præmitto quadruplicem esse p#sionem.*
- 169 *Irrita est.*
- 170 *Non est irrita.*
- 171 *Primæ sententiæ adhæreo.*
- 172 *Est irrita.*
- 173 *Irrita non est.*
- 174 *Hos sequor Doctores.*
- 175 *Valide acceptat.*
- 176 *Non acceptat valide*
- 177 *Hoc longe verius esse credo.*
- 178 *Non procedunt.*
- 179 *Procedunt quidem.*
- 180 *Idem assero.*
- 181 *De sexto excommunicationis effectu.*
- 182 *Aliqua recolo.*
- 183 *Ipsa iure priuatur.*
- 184 *Non priuatur ipse iure.*
- 185 *Probabilior hæc sententia est.*
- 186 *Nonnulla præmitto.*

- 187 *Non potest.*
- 188 *Potest quidem.*
- 189 *Hoc verius esse reor.*
- 190 *Status quæstionis.*
- 191 *Potest obtinere.*
- 192 *Non potest obtinere.*
- 193 *Probabilius hoc esse credo.*
- 194 *De septimo effectu excommunicationis.*
- 195 *Status quæstionis.*
- 196 *Valide non exercet.*
- 197 *Valide exercet.*
- 198 *Hoc certum esse reor.*
- 199 *Non est validum.*
- 200 *Valid# est.*
- 201 *Verius hoc mihi.*
- 202 *Status quæstionis.*
- 203 *Non est valida.*
- 204 *Valida est.*
- 205 *Hanc præfero sententiam.*
- 206 *Nonnulla recolo.*
- 207 *Irrita est.*
- 208 *Non est irrita.*
- 209 *Probabilius hoc reputo.*
- 210 *De octauo excommunicationis effectu.*
- 211 *Nonnulla suppono.*
- 212 *Valid# est.*
- 213 *Non est validum.*
- 214 *Idem assero*
- 215 *Sunt nullæ.*
- 216 *Non sunt.*
- 217 *Hos sequor.*
- 218 *De nono effectu excommunicationis.*
- 219 *Nonnulla recolo.*

- 220 *Non sufficit.*
- 221 *Sufficit quidem.*
- 222 *Eiusd# sum mentis.*
- 223 *Status quæstions.*
- 224 *Valida s#t.*
- 225 *Non sunt valida.*
- 226 *Idem affirmo.*
- 227 *Quæstionis status.*
- 228 *Non instituitur, nec acceptat validè.*
- 229 *Validè instituitur, & acceptat.*
- 230 *Cum his opinor.*
- 231 *Nonnulla suppono.*
- 232 *Validum non est.*
- 233 *Est valid#.*
- 234 *Hanc præfero sententiam.*
- 235 *Quæstionis status.*
- 236 *Inualidas conficit.*
- 237 *Non cõficit inualidas.*
- 238 *Idem affirmo.*
- 239 *Status quæstionis.*
- 240 *Non potest.*
- 241 *Potest plane.*
- 242 *Cum his opinor.*
- 243 *Dedecimo excommunicationis effectū.*
- 244 *Illicite, & inualide exercet.*
- 245 *Exercet licite, ac validè.*
- 246 *Eiusd# m#tis sum.*
- 247 *Non est valida.*
- 248 *Valida est.*
- 249 *Hoc cert#.*
- 250 *Quæstionis status.*
- 251 *Non est valida.*
- 252 *Valida est.*

- 253 *Magis mihi hæc sententia placet.*
254 *De vndecimo excōmunicationis effectu*
255 *Quæstionis status.*
256 *Non habent semper firmitatem.*
257 *Semper firmitatem habent.*
258 *Omnino tenenda est sententia hæc.*
259 *Validus nō est.*
260 *Est validus.*
261 *Certum hoc mihi.*
262 *Inualidum est.*
263 *Est valid#.*
264 *De duodecimo excōmunicationis effectu.*
265 *Status quæstionis.*
266 *Prohibetur omnino.*
267 *Minimè prohibetur.*
268 *Hoc probabile iudico, & illud teneo.*
269 *Nonnulla suppono.*
270 *Lethalis est per se.*
271 *Non est per se lethalis.*
272 *Cum his opinor.*
273 *Nonnulla præmitto.*
274 *Non potest.*
275 *Potest quidem.*
276 *Eidem sententiæ adhæreo.*
277 *Minimè possunt.*
278 *Possunt plane.*
279 *Hoc mihi verius.*
280 *Status quæstionis.*
281 *Non gaudent.*
282 *Gaudent quidem.*
283 *Auctoris sententia.*
284 *Excusātur.*
285 *Non excusantur.*

- 286 *Hoc probabilius mihi.*
- 287 *Nonnulla recolo.*
- 288 *Valida non est.*
- 289 *Valida est.*
- 290 *Hanc præfero sententiam.*
- 291 *Nonnulla præmitto.*
- 292 *Lethaliter peccat.*
- 293 *Non peccat lethaliter.*
- 294 *Idem affirmo.*
- 295 *Nec veniale piacul# est.*
- 296 *Peccat# est veniale.*
- 297 *Idem assero.*
- 298 *Quæstionis status.*
- 299 *Ipsa iure est irrita.*
- 300 *Irrita non est ipso iure*
- 301 *Hoc probabilius esse reor.*
- 302 *Hoc est necessarium.*
- 303 *Necessari# non est.*
- 304 *Auctoris resolutio.*
- 305 *Potest absolvere.*
- 306 *Absolvere non potest.*
- 307 *Hæc sent#tia longe est probabilior.*
- 308 *Sunt appellandæ à iure non ab homine.*
- 309 *Sunt appellandæ ab homine non à iure.*
- 310 *Auctoris resolutio.*
- 311 *De prima excommunicatione contra hæreticos.*
- 312 *Nonnulla uppono.*
- 313 *Subiacet quidem.*
- 314 *Non subiacet.*
- 315 *Hos sequor.*
- 316 *De secunda contra appellâtes ad futur# Concili#.*
- 317 *Non ligantur.*
- 318 *Ligantur plane.*

- 319 *Eiusdem mentis s#.*
- 320 *Incurrunt quidem.*
- 321 *Noo incurrunt.*
- 322 *Hanc eligo sententiam.*
- 323 *Tertia cōtra pyratas*
- 324 *Status quæstionis.*
- 325 *Necessari# non est.*
- 326 *Est necessarium.*
- 327 *Hanc sentiã præpono.*
- 328 *Subiici#tur.*
- 329 *Non subiiciuntur.*
- 330 *Hoc teneo.*
- 331 *Quarta contra surripientes naufragantium bona.*
- 332 *Nonnulla recolo.*
- 333 *Subiici#tur.*
- 334 *Non subiiciuntur.*
- 335 *Hoc mihi probabilius.*
- 336 *Quinta contra imponentes, vel augentes noua pedagia & gabellas.*
- 337 *Non subiiciuntur.*
- 338 *Subiici#tur plane.*
- 339 *Primam sententiam teneo.*
- 340 *Non subiicitur.*
- 341 *Subiicitur quidem.*
- 342 *Hoc mihi probabilius.*
- 343 *Sexta contra falsificantes Apostolicas litteras.*
- 344 *Non inducit.*
- 345 *Inducit quidem.*
- 346 *Hoc dicendum existimo.*
- 347 *Quæstionis status.*
- 348 *Falsarius erit Censuræ subiectus.*
- 349 *Non erit.*
- 350 *Verius hoc mihi.*
- 351 *Septima contra deferentes arma, & c. ad infideles.*

- 352 *Non comprehenduntur.*
353 *Comprehenduntur.*
354 *Probabilius hoc mihi.*
355 *Non incurrit.*
356 *Incurrit quidem.*
357 *Auctoris resolutio.*
358 *Non subest.*
359 *Subest quidem.*
360 *Hoc teneo.*
361 *Non potest.*
362 *Potest plane.*
363 *Sententia Auctoris.*
364 *Status quæstionis.*
365 *Comprehenditur.*
366 *Non compreh#ditur.*
367 *Hanc eligo mentem.*
368 *Comprehen.*
369 *Non compreh#ditur.*
370 *Primæ sententiæ adhæreo.*
371 *Quæstionis status.*
372 *Non excusatur.*
373 *Excusatur.*
374 *Auctoris resolutio.*
375 *Octava cōtra impediētes, ne Romanæ Curiaē victualia deferantur.*
376 *Nonnulla suppono.*
377 *Incidit, si ille, cuius victualia impedi#tur curialis sit.*
378 *Non incidit.*
379 *Idem defendo.*
380 *Nona contra eos, qui offendunt accedent# ad Roemã, velab ta receden#, vel in ea ommorãem.*
381 *Status quæstionis.*
382 *Non sufficit.*
383 *Sufficit quidem.*

- 384 *Probabilius hoc.*
385 *Requiritur plane.*
386 *Non requiritur.*
387 *Hanc eligo sententiam.*
388 *Non extenditur.*
389 *Extenditur equidem.*
390 *Auctoris resolutio.*
391 *Decima aduersus eos, qui Romipetas peregrinos diuexant.*
392 *Non incurrit duplic# Censuram.*
393 *Duplicem Censuram incurrit.*
394 *Hanc sententiam eligo, & confirmo.*
395 *Minime gaudet.*
396 *Gandet equidem.*
397 *Cum his opinor.*
398 *Vndecima contra diuexantes Cardinales & alios Prælatos.*
399 *Nonnulla recolo.*
400 *Sufficit esse electos.*
401 *Non sufficit.*
402 *Auctoris resolutio.*
403 *Duodecima contra offendent# recurr#tes ad Curiam Romanam pro suis negotiis.*
404 *Multa recolo circæ hunc Canonem.*
405 *Illigatur quidem.*
406 *Non illigatur.*
407 *Debent personaliter recurrere.*
408 *Non debent necessario.*
409 *Ab hac cōmuni s#tentia non recedo.*
410 *Incidit.*
411 *Non incidit.*
412 *Hoc probabilius.*
413 *Decima tertia contra appellâtes à grauamine litterar# Apostolicar# ad laicum tribunal.*
414 *Nonnulla recolo.*
415 *Non cōtrahitur.*
416 *Contrahitur.*

- 417 *Auctoris resolutio.*
- 418 *Innodātur.*
- 419 *Non innodantur.*
- 420 *Hanc sententiam defendo.*
- 421 *Decima quartacontra eos, qui causas à Iudicibus Ecclesiasticis auocant.*
- 422 *Multa recolo ad quæstionem.*
- 423 *Necessari# non est.*
- 424 *Necessari# est.*
- 425 *Hanc eligo sententiam.*
- 426 *Gerendæsut exemption# prætextu.*
- 427 *Non sunt necessario prætextu hoc gerendæ.*
- 428 *Verius hoc.*
- 429 *Debet necessario.*
- 430 *Non debenecessario.*
- 431 *Primam sententiam defendo.*
- 432 *Decima quinta cõtra trahentes personas Ecclesiasticas ad sæculare tribunal, &c.*
- 433 *Status quæstionis.*
- 434 *Innodātur.*
- 435 *Non innodantur.*
- 436 *Hanc præfero sententiam.*
- 437 *Status quæstionis.*
- 438 *Non debet esse necessario à persona publica.*
- 439 *Debet necessario esse.*
- 440 *Sententiam hanc præfero.*
- 441 *Decima sexta contra impedientes, ne Pr#lati Ecclesiastici sua iurisdictione vtātur.*
- 442 *Nonnulla suppono.*
- 443 *Necessari# non est.*
- 444 *Est necessarium.*
- 445 *Hoc verius.*
- 446 *Punitur.*
- 447 *Non punitur.*
- 448 *Probabilior s#t#tia hæc.*
- 449 *Necessari# non est.*

- 450 *Est necessarium.*
- 451 *Longe probabiliorē hanc reor esse sententiam.*
- 452 *Decima septima contra vsurpantes prouentus ad Pontificem, vel alias personas Ecclesiasticas pertin#tes.*
- 453 *Status quæstionis.*
- 454 *Non cõprehenditur.*
- 455 *Comprehenditur.*
- 456 *Verius hoc.*
- 457 *Debet ea vsurpare hac intentione.*
- 458 *Non debet necessario.*
- 459 *Hoc dicendum existimo.*
- 460 *Status quæstionis.*
- 461 *Satis est.*
- 462 *Non est satis.*
- 463 *Verius hoc esse censeo.*
- 464 *Non compreh#ditur.*
- 465 *Comprehenditur.*
- 466 *Auctoris resolutio.*
- 467 *Comprehenditur.*
- 468 *Non cõprehenditur.*
- 469 *Magis hæc placet opinio.*
- 470 *Decima octaua cõtra imponentes decimas, collectas, & alia onera Ecclesiasticis.*
- 471 *Nonnulla recolo.*
- 472 *Debet in graui esse materia.*
- 473 *Non debet necessario.*
- 474 *Hoc def#do.*
- 475 *Quæstionis status.*
- 476 *Non obtin#t reseruationem Bullæ.*
- 477 *Obtinent plane.*
- 478 *Verius hoc mihi.*
- 479 *Decima nona contra Iudices sæculares, qui in causis criminalibus Clericor# se interponunt.*
- 480 *Nonnulla recolo.*

- 481 *Contrahunt quidem.*
- 482 *Non contrahunt.*
- 483 *His adhæreo.*
- 484 Vigesima contra occupantes, bona, vel terras Ecclesiæ, Roman#, eiusque supremam iurisdictionem vsurpâtes.
- 485 *Status quæstionis.*
- 486 *Non requiritur hostilis inuasio.*
- 487 *Requiritur.*
- 488 *Hoc dicendum.*
- 489 *Nonnulla recolo.*
- 490 *Non offendit.*
- 491 *Offendit plane.*
- 492 *Auctoris placitum.*
- 493 *Quæstionis status.*
- 494 *Non est sub mortali.*
- 495 *Sub mortali est.*
- 496 *Primam sententiam teneo.*
- 497 *Non amittunt.*
- 498 *Amittunt quidem.*
- 499 *Auctoris sententia.*
- 500 *Requir#tur*
- 501 *Non requiruntur.*
- 502 *Hoc teneo.*
- 503 *Excommunicatione afficitur.*
- 504 *Non afficitur.*
- 505 *Primæ sent#tiæ hæreo.*
- 506 *Nonnulla suppono.*
- 507 *Necessari# non est.*
- 508 *Necessari# est.*
- 509 *Hanc sententiam vnice tenendam existimo.*
- 510 *Nonnulla suppono.*
- 511 *In Censurã non incidit.*
- 512 *Incidit quidem.*

- 513 *Auctoris resolutio.*
- 514 *Censuram incurris.*
- 515 *Non incurris.*
- 516 *Hoc defendo.*
- 517 *Nonnulla præmitto.*
- 518 *Potest filiis punire.*
- 519 *Non potest.*
- 520 *Ide affirmo.*
- 521 *Nonnulla suppono.*
- 522 *Non poss#t.*
- 523 *Poss#t equidem.*
- 524 *Hos sequor.*
- 525 *Quæstionis status.*
- 526 *Non debet necessario.*
- 527 *Necessario debet.*
- 528 *Hoc omnino dicendum existimo.*
- 529 *Liber non est.*
- 530 *Liber est.*
- 531 *Hanc sententiam comunem sane amplector.*
- 532 *Nonnulla suppono.*
- 533 *Potest quidem.*
- 534 *Non potest.*
- 535 *Hoc omnino tenendum.*
- 536 *De Incendario.*
- 537 *Nonnulla circa Incendarium præmitto.*
- 538 *Non est reseruata.*
- 539 *Reseruata est.*
- 540 *Hoc vnicè verum.*
- 541 *Ipsa iure est excōmunicatus.*
- 542 *Non est iure ipso.*
- 543 *Hoc verius.*
- 544 *Quæstionis status.*
- 545 *Sufficit quidem.*

- 546 *Non sufficit.*
547 *Probabilius hoc mihi.*
548 *De effractoribus Ecclesiar#.*
549 *Nonnulla de offractorē Ecclesiæ præmitto.*
550 *Non fertur in hoc textu excommunicatio, sed in aliis.*
551 *In hoc textu non in aliis fertur.*
552 *Verior hæc sententia.*
553 *Intellig#tur nomine Ecclesiæ.*
554 *Non intelliguntur.*
555 *Hoc verius, & idem de Sacristia ostendo.*
556 *De vexãte eum, qui censuras fert.*
557 *Nonnulla præmitto circa vexatores fer#tis censuras.*
558 *Non innca datur.*
559 *Innodatur quidem.*
560 *Ei adhæreo.*
561 *De Religioso ministrante Eucharistiam, & c. sine Parochi facultate.*
562 *Compreh#duntur.*
563 *Non comprehenduntur.*
564 *Idem assero.*
565 *Intellig#tur soli Religiosi exempti.*
566 *Intellig#tur hi soli.*
567 *Primã sententiã eligo.*
568 *Non debent necessario esse Sacerdotes.*
569 *Deb#t necessario Sacerdotes esse.*
570 *Eiusd# sum mentis.*
571 *Potest fid# adhibere.*
572 *Non potest regulariter.*
573 *Hoc def#des.*
574 *Nonnulla Præmitto.*
575 *Excommunicationem non contrahit.*
576 *Contrahit excommunicationem.*
577 *Cum his probabilius opinor.*
578 *De domino temporalī curante, in terris suis Interdict# violari.*

- 579 *Nonnulla suppono.*
- 580 *Non sufficit singularis ac secreta vocatio.*
- 581 *Sufficit plane.*
- 582 *Hor# hæreo sententiæ.*
- 583 *Status quæstionis.*
- 584 *Non debet necessaio.*
- 585 *Neccessario debet.*
- 586 *Verius hi opinantur.*
- 587 *De dante, vel accipiente, vel promittente aliquid pro obtinenda gratia, vel iustitia*
- 588 *Nonnulla suppono.*
- 589 *Non incidit.*
- 590 *Incidit sane.*
- 591 *Veriorem hanc ment# esse credo.*
- 592 *Non debet necessario acceptari.*
- 593 *Debet acceptari necessario.*
- 594 *Hoc probabilius.*
- 595 *Sufficit plane.*
- 596 *Non sufficit.*
- 597 *Auctoris resolutio.*
- 598 *Non incurrit.*
- 599 *Incurrit quidem.*
- 600 *Auctoris resolutio.*
- 601 *Non incurrit.*
- 602 *Non incurrit.*
- 603 *Communi sententiæ veriori huic adhæreo.*
- 604 *Non intelliguntur solum, vt iurisdictionem spiritualem exercentes.*
- 605 *Sol# intelliguntur, vt iurisdictionem spritual# exercentes.*
- 606 *Probabilius hoc mihi.*
- 607 *Status quæstionis.*
- 608 *Obligãtur.*
- 609 *Non obligantur.*
- 610 *Cum his opinor.*
- 611 *Compreh#dunt.*

- 612 *Non compreh#dunt.*
613 *Cõprehendit.*
614 *Auctoris resolutio.*
615 *De Officialibus Sacrae Pœnit#tiari#, qui officia fideliter nõ exercent.*
616 *Quæstionis status.*
617 *Eos afficit.*
618 *Non afficit eos.*
619 *Hoc credo esse probabilius.*
620 *Status quæstionis.*
621 *Non comprehenduntur.*
622 *Comprehenduntur.*
623 *Hoc mihi certum.*
624 *Quæstionis status.*
625 *Non contrahunt.*
626 *Contrahunt plane.*
627 *Hoc longe est probabilius.*
628 *Comprehenditur.*
629 *Non compreh#ditur.*
630 *Probabilius hoc mihi.*
631 *Continentur quidem.*
632 *Non continentur.*
633 *Auctoris resolutio.*
634 *Quæstionis status.*
635 *Lata est ipso iure.*
636 *Non est ipso iure lata.*
637 *Auctor sententias conciliat.*
638 *De in ger#tibus se in Præsules in Vrbibus diuersarum linguarum.*
639 *Expendo hanc censura ad quæstionis stat#.*
640 *Soli Episcopi comprehenduntur.*
641 *Non comprehenduntur soli Episcopi.*
642 *His hæreo.*
643 *De Sacerdotibus Vicecomitis, aut Præpositi sæcularis officium habentes.*
644 *Quæstionis status.*

- 645 *Omnes afficit Clericos in Sacris cōstitutos.*
- 646 *Non eos omnes afficit sed solum Presbyteros.*
- 647 *Hoc longe probabilius*
- 648 *De Religiosis Leges, vel Medicinā audientibus.*
- 649 *Quæstionis status.*
- 650 *Non incurrunt.*
- 651 *Incurrunt.*
- 652 *Cum his sentio.*
- 653 *Quæstionis status.*
- 654 *Incurrit quidem.*
- 655 *Non incurrit.*
- 656 *Verius hoc esse censeo.*
- 657 *Quæstionis status.*
- 658 *Non incurrit, nisi secreto fiat.*
- 659 *Etiāsi secerto non fiat incurrit.*
- 660 *Hoc probabilius.*
- 661 *Non sufficit.*
- 662 *Afficit quidem.*
- 663 *Primam s#tentiā vnice tenendā esse reor.*
- 664 *De extorquentibus vi, vel met# censuræ absolutionem.*
- 665 *Status quæ stionis.*
- 666 *Sufficit plane.*
- 667 *Non sufficit*
- 668 *Hanc commun# sent#tiam teneo.*
- 669 *Comprehenditur.*
- 670 *Non comprehenditur.*
- 671 *Verius hoc mihi.*
- 672 *De Doctoribus, vel Magistris docentes Religiosos audientes leges, vel Mendicinā.*
- 673 *Quæstionis status.*
- 674 *Non significatur idem.*
- 675 *Idem vtreque nomine significatur.*
- 676 *Cum his verius opinar.*
- 677 *De sepelientibus hæreticos, vel eorum fautores.*

- 678 *Quæstionis status.*
679 *Opus est, vt sint denunciati.*
680 *Non est opus.*
681 *Hæc sent#tia mihi lõge verior.*
682 *Quæstionis status.*
683 *Incurrunt.*
684 *Non incurrunt.*
685 *Hoc longe probabilius.*
686 *De Religiosis decimas vsurpantibus & non satisfaci#tibus.*
687 *Quæstionis status.*
688 *A die vsurpationis m#ses computandi.*
689 *Non computandi à die vsurpationis.*
690 *Hoc teneo, & expono.*
691 *De queisdã falsam doctrinã circa Eucharisti# reception# proferentibus.*
692 *Status quæstionis.*
693 *Ligat quidem.*
694 *Non ligat.*
695 *Auctoris placitum.*
696 *De cog#te fœminam ad Regular# vitam.*
697 *Incurrunt plane.*
698 *Non incurrunt.*
699 *Hæc mihi magis placet sententia.*
700 *Non comprehendit.*
701 *Cõprehendit quidem.*
702 *Subscribo.*
703 *Quæstionis status.*
704 *Non afficitur.*
705 *Afficitur plane.*
706 *Hanc tempero sententiam.*
707 *Includuntur.*
708 *Non includuntur.*
709 *Cum his opinor.*
710 *Quæstionis status.*

711 *Non sufficit.*

712 *Sufficit plane.*

713 *Hoc verius esse credo.*

51

714 *Quid Suspendio?*

715 *Quotuplex Suspendio.*

716 *Differt in multis ab aliis Censuris.*

717 *Causa efficiens Suspensionis.*

718 *Causa materialis remota.*

719 *Causa materialis proxima.*

720 *Causa formalis.*

721 *Causa finalis.*

722 *Primus effectus suspensionis, circa peccatum.*

723 *Secundus circa irregularitat#.*

724 *Tertius circa communicationem cum aliis.*

725 *Quartus circa actu# iurisdictionis inualiditatem.*

726 *Quintus circa susp#sionem absolute prolatam, quæ ab omnibus suspendit.*

727 *Circa suspensionem ab Ordine.*

728 *Circa suspensum ab officio.*

729 *Circa suspensum ab Ecclesiæ ingressu.*

730 *Circa suspensum ab administratione Ecclesiæ.*

731 *Circa Suspendum à diuinis offieiiis.*

732 *Circa Suspendum à Beneficio.*

733 *Suspendio absolute prolata durat, donec per absolutionem auferatur. Secus si t#pus determinetur.*

734 *Lata simpliciter suspendio ab officio, aut beneficio, ligat vbique Clericus ad sit.*

735 *Si feratur in puram pœnam, potest tribus modis auferri.*

736 *Quis absoluat à Suspensionem ex potestate ordinaria, & à priuilegio.*

737 *Absolutio suspensionis ob cõtumaciam.*

738 *Non sunt ad absolutionem verba determinata.*

739 *Contra Clericos generatim inueniuntur in iure triginta, & octo suspensiones.*

740 *Contra Episcopos viginti, & quatuor.*

- 741 *Contra Capitula quatuor.*
- 742 *Contra Religiosos nouem.*
- 743 *Degradatio verbalis, seu depositio.*
- 744 *Prima differentia inter verballi & realtem, seu actualem degradationem.*
- 745 *Differentia secunda.*
- 746 *Differentia tertia.*
- 747 *Differentia quarta.*
- 748 *Degraduatus retinet characterem, & ordinum onera subit.*
- 749 *Quænam crimina vtráque degradatione puniantur.*
- 750 *Quæstionis status.*
- 751 *Comprehenditur.*
- 752 *Non cõprehenditur.*
- 753 *Hoc longe probabilius.*
- 754 *Quæstionis status.*
- 755 *Non debet necessario.*
- 756 *Necessario debet.*
- 757 *Non debet necessario.*
- 758 *Necessario debet.*
- 759 *Hoc vnice verum esse iudico.*
- 760 *Nonnulla uppono.*
- 761 *Comprehenduntur.*
- 762 *Non cõprehenduntur.*
- 763 *Longe hoc verius.*
- 764 *Quæstionis status.*
- 765 *Non comprehenduntur.*
- 766 *Comprehenduntur.*
- 767 *Verius hos mihi.*
- 768 *Ferri potest.*
- 769 *Non potest ferri.*
- 770 *Communem hanc sententiam amplector.*
- 771 *Potest quidem.*
- 772 *Non potest.*
- 773 *Hoc defendo, communiter loquendo.*

- 774 *Potest quidem.*
775 *Non potest.*
776 *Hanc praefero sententiam.*
777 *Non est irrita ipso iure.*
778 *Irrita ipso iure est.*
779 *Cum his probabilius opinor.*
780 *Eo ipso est à beneficio suspensus.*
781 *Non est.*
782 *Idem affirmo.*
783 *Non ei debentur fructus.*
784 *Eructus ei debentur.*
785 *Hoc vericus esse reor.*
786 *Non habet.*
787 *Habet quidem.*
788 *Hanc eligo sententiam.*
789 *Est à maiori ordine suspensus.*
790 *Non est suspensus à maiori.*
791 *Hanc praefero sententiam.*
792 *Censetur quidem.*
793 *Non censetur.*
794 *Hoc defendo.*
795 *Reddit inhabilem.*
796 *Non reddis inhabilem.*
797 *Cum his opinor.*
798 *Comprehenduntur.*
799 *Non cõprehenduntur.*
800 *Vtor distinctione.*
801 *Comprehenditur.*
802 *Non cõprehenditur.*
803 *Verius hoc.*
804 *Quæstionis status.*
805 *Producit effectum.*
806 *Non producit.*

- 807 *Verior# arbitror hanc esse sententiam.*
- 808 *Nonnulla suppono.*
- 809 *Non contrahitur.*
- 810 *Cōtrahitur.*
- 811 *Hoc certum esse reor.*
- 812 *Nonnulla suppono.*
- 813 *Effectum habet.*
- 814 *Non habet effectum.*
- 815 *Verior hæc sententia mihi.*
- 816 *Non susp#ditur.*
- 817 *Susp#ditur.*
- 818 *Idem vnice admitto.*
- 819 *Nonnulla præmitto.*
- 820 *Potest quidem.*
- 821 *Non potest.*
- 822 *Hoc mihi verius.*
- 823 *Status quæstionis.*
- 824 *Non indiget absolutione.*
- 825 *Absolutione indiget.*
- 826 *Suarium sequor.*
- 827 *Tolli non potest.*
- 828 *Tolli potest.*
- 829 *Hæc sent#tia beni gnior magis mihi placet.*
- 830 *De suscipiente Ordinem ab Episcopo excommunicato.*
- 831 *Nonnulla suppono.*
- 832 *Susp#ditur.*
- 833 *Non suspenditur.*
- 834 *Hoc probabilius.*
- 835 *De eo, qui excōmunicatione ligatus Ordines Ecclesiasticos recipit.*
- 836 *Nonnulla præmitto.*
- 837 *Non incurrit suspensionem.*
- 838 *Suspension# incurrit.*
- 839 *Hos sequor.*

- 840 *Quæstionis status.*
841 *Subiicitur.*
842 *Non subiicitur.*
843 *Hoc longe verius.*
844 *Non excusatur.*
845 *Excusatur plane.*
846 *Verius hoc mihi.*
847 *De suscipiente Ordines ab alieno Episcopo sine proprij Ordinarij licentia.*
848 *Est ipso iure lata ex vi illius textus.*
849 *Non est ex vi textus illius.*
850 *Hoc assero, adiiciens vndenam lata sit ipso iure.*
851 *De eo, qui reclpit ordines à proprio Episcopo exercente Pontificalia in aliena Diœcesi.*
852 *Incurrit quidem.*
853 *Non incurrit.*
854 *Hoc teneo, & confirmo.*
855 *De ordinato, non seruatis t#potis interstitiis.*
856 *Non incurrit.*
857 *Incurrit profecto.*
858 *Hoc certum esse reor.*
859 *De eo, qui per saltum promouetur.*
860 *Non fertur suspensio.*
861 *Fertur plan.*
862 *Prima sententia non placet.*
863 *De Sacerdote, qui sine parochi licentia i#git eius spōsos, aut eos benedicit.*
864 *Est suspensio ab officio & beneficio.*
865 *Non est nisi ab officio solum.*
866 *Hoc probabilius.*
867 *Cessat quidem.*
868 *Hos sequor.*
869 *Status quæstionis.*
870 *Subiicitur.*
871 *Non subiicitur.*
872 *Hoc longe verius.*

- 873 *Non excusatur.*
874 *Excusatur plane.*
875 *Est excommunicatio non suspensio.*
876 *Est suspensio non excommunicatio.*
877 *Verius hoc esse credo.*
878 *Quæstionis status.*
879 *Non est propria suspensio.*
880 *Est suspensio propria.*
881 *Cum hi opinor.*
882 *De eo qui Ordine utitur in loco interdicto.*
883 *Lata est ibi suspensio.*
884 *Lata non est.*
885 *Idem assero ostendens nullo ex c. esse latam, sed ferendam.*
886 *De electore, qui per abusum secularis potestatis aliqui ad beneficii eligat.*
887 *Status quæstionis.*
888 *Est ipso iure lata.*
889 *Non est lata ipso iure.*
890 *Hoc tenens, alia adiicio.*
891 *De Clerico beneficiario, qui Ecclesiã alienis debitis grauatur.*
892 *Status quæstionis.*
893 *Reseruata est.*
894 *Non est reseruata.*
895 *Idem affirmo.*
896 *De conseruatore se intromittit, te in aliis, quam in manifestis iniuriis.*
897 *Ab officio solus non est.*
898 *Solus est ab officio.*
899 *Auctoris resolutio.*
900 *Nonnulla suppono.*
901 *Non incurrit.*
902 *Incurrit omnino.*
903 *Auctoris resolutio.*
904 *Quæstionis status.*
905 *Subiicitur.*

- 906 *Non subiicitur.*
907 *Hoc mihi verius.*
908 *Nonnulla præmitto.*
909 *Possunt quidem.*
910 *Non poss#t.*
911 *Hoc def#do.*
912 *Non deb#t.*
913 *Debent plane.*
914 *His hæreo.*
915 *Minime potest.*
916 *Potest quidem.*
917 *Auctoris resolutio.*
918 *Subiicitur lane.*
919 *Non subiicitur.*
920 *Statis probabilem hanc reor esse sententiam.*
921 *Non subiicitur.*
922 *Subiicitur quidem.*
923 *Hoc verius mihi.*
924 *Suspenditur ipso iure.*
925 *Non ipso iure suspenditur.*
926 *Hoc longe probabilius.*
927 *Susp#ditur.*
928 *Non susp#ditur.*
929 *Auctoris resolutio.*
930 *Est suspensus iure ipso.*
931 *Non est iure ipso suspensus.*
932 *Verius hoc esse credo.*
933 *Quæstionis status.*
934 *Compreh#duntur.*
935 *Non comprehenduntur.*
936 212
937 *Habet locum.*
938 *Locum non habet.*

- 939 *Hanc sententiam præfero.*
940 *Nonnulla suppono.*
941 *Sufficit quidem.*
942 *Non sufficit.*
943 *Primæ sententiæ adhæreo.*
944 *Ad solum Episcopum cõsecratum pertinet.*
945 *Non pertinet ad solum Episcopum consecrat#.*
946 *Hoc defendo, & confirmo.*
947 *Status quæstionis.*
948 *Debet quidem.*
949 *Non debet.*
950 *Cum his opinor.*
951 *Nonnulla recolo.*
952 *Non potest.*
953 *Potest quidem.*
954 *Hoc verius existimo.*
955 *Nonnulla suppono.*
956 *Indiget necessario.*
957 *Non indiget.*
958 *Hoc dicendum.*

52

- 959 *Quid interdictum.*
960 *Interdict# Locale, Personale, & Mixt#.*
961 *Interdicto loco, non censetur populus interdictus, nec è contra.*
962 *Interdictam locale generale.*
963 *Interdictum personale generale.*
964 *Subiaæent interdicto interdictæ Communitatis ciues, qui absunt dum latum est, non vero exteri etiãsi adsint.*
965 *Carentes vsu rationis non subiac#t, priuantur tamen Ecclesiastica sepultura.*
966 *Ciuitate interdicta, suburbia intellig#tur etiam interdici.*
967 *Et Ecclesiæ Regularium si interdict# locale generalo sit.*
968 *Ecclesia interdicta, intelligun, tur interdictæ Capellæ cæmeteria, &c.*

- 969 *In personali inter dicto non includitur Iudex, qui id tulit, in locali vero includitur.*
- 970 *Effectus in terdicti ad tria capita reducuntur.*
- 971 *De Baptismo, & Confirmatione interdicti localis tempore.*
- 972 *De eisdem tempore interdicti personalis.*
- 973 *De pœnitentiæ Sacramento tempore interdicti localis generalis, & specialis.*
- 974 *Quid de Eucharistiæ Sacramento?*
- 975 *De Sacramento Extremæ Vnctionis.*
- 976 *De Ordini Sacram#tos*
- 977 *De Sacramento Matrimonij.*
- 978 *De Sponsalibus, & Benedictionibus nuptialibus.*
- 979 *Interdicti localis tempore prohibentur Missa, & horarum celebratio.*
- 980 *Localis, vel personalis interdicti tempore, obligati ad officium Canonicum.*
- 981 *Potest quotidie Missa celebrari quatuor adhibitis conditionibus.*
- 982 *Differ#tiam circa hoc inter interdict# locale generale, & locale speciale assigno.*
- 983 *In queisdã festiuitatibus licitum est tempore interdicti localis generalis diuinis interesse.*
- 984 *Quæ personæ tempore interdicti localis generalis possint ad diuina admitti.*
- 985 *Huiusmodi priuatio sepulturæ expenditur.*
- 986 *Quid de infantibus, & amentibus?*
- 987 *Quid de sepultis laicis in loco non Sacro ger#dum, sublato interdicto?*
- 988 *De sepeli#tibus interdicti cadauer.*
- 989 *De sepultura interdictorum ab Ecclesiæ in, gressu.*
- 990 *De eorundem priuatione, ne diuinis intersint.*
- 991 *De Clericis, Religiosis, & Monialibus.*
- 992 *Laicus violans interdictum lethaliter peccat.*
- 993 *Peccata, ac pœnas Clericorum sæcularium, aut Regula rium, interdictum violentium enuncio.*
- 994 *Interdict# potest à Clericis tripliciter violari.*
- 995 *Quanda Clericus interdicti violator peccet, sed irregulari tatem non incurrat.*
- 996 *De Clerico celebrante coram interdicto, & cum eodem communicante.*
- 997 *De communicante cum interdicto in humanis, & de obligatione serrãdi interdictum.*
- 998 *Causa efficiens interdicti.*
- 999 *Causa subiectiua.*

- 1000 *Causa materialis.*
- 1001 *Quando sit necessaria absolutio quando non?*
- 1002 *Quid quãdo fertur vt à contumacia recedatur.*
- 1003 *Locale interdict# nõ cessat ædificiorum destructione. Quid lat# in communitat# communitate dissoluta?*
- 1004 *Quid circa absolution# à locali, aut personali possit Episcopus?*
- 1005 *Quid possit, & non possit Parochus?*
- 1006 *Interdicta generalia loci.*
- 1007 *Interdicta specialia loci.*
- 1008 *Interdicta personalia generalia.*
- 1009 *Interdicta personalia particularia.*
- 1010 *Interdicta ab Ecclesiæ ingressu.*
- 1011 *Quid cessatio, & quo, tplex.*
- 1012 *Differt ab interdicto.*
- 1013 *Quinam possint Cessation# imponere.*
- 1014 *A quibus debeat abstineri Cessionis tempore.*
- 1015 *Quæream tunc possint Sacram#ta ministrari?*
- 1016 *De priuatione sepulturæ Sacræ per Cessionem.*
- 1017 *Præcedit aliquando interdictum cessionem, aliquando non.*
- 1018 *Non excipiuntur festiuitates vllæ.*
- 1019 *Nonnulla recoło.*
- 1020 *Speciale est, non generale.*
- 1021 *Generale, non speciale est.*
- 1022 *Primã eligo sententiam.*
- 1023 *Non censetur interdicta.*
- 1024 *Interdicta censetur.*
- 1025 *Hoc dicendum.*
- 1026 *Non censetur interdicta.*
- 1027 *Interdicta censetur.*
- 1028 *Hoc defide*
- 1029 *Quæstionis status.*
- 1030 *Non subiicitur censuræ.*
- 1031 *Censura subiicitur.*

- 1032 *Auctoris resolutio.*
- 1033 *Nonnulla præmitto.*
- 1034 *Non cõprehenduntur.*
- 1035 *Comprehenduntur quidem.*
- 1036 *Auctoris sententia.*
- 1037 *Cessat interdictum.*
- 1038 *Non cessat.*
- 1039 *Hoc def#do.*
- 1040 *Non extmuntur.*
- 1041 *Exim#tur.*
- 1042 *Idem assero*
- 1043 *Affiei#tur*
- 1044 *Non affici#tur.*
- 1045 *Mediã teneo viam.*
- 1046 *Compreh#duntur.*
- 1047 *Non comprehenduntur.*
- 1048 *Hoc affirmo.*
- 1049 *Non affici#tur.*
- 1050 *Affici#tur.*
- 1051 *Hoc sequor.*
- 1052 *Interdicta censentur.*
- 1053 *Non censentur interdicta.*
- 1054 *Procabilus hoc esse iudico.*
- 1055 *Potest quidem.*
- 1056 98
- 1057 *Auctoris resolutio.*
- 1058 *Nonnulla præmitto.*
- 1059 *Non possunt absoluto, sed partiali.*
- 1060 *Possunt absoluto.*
- 1061 *Cum his opinor.*
- 1062 *Nonnulla recolo.*
- 1063 *Requiritur plane.*
- 1064 *Non requiritur.*

- 1065 *Verius hoc puto.*
- 1066 *Nonnulla suppono.*
- 1067 *Potest imponi.*
- 1068 *Imponi non potest.*
- 1069 *Cum his Doctoribus opinor.*
- 1070 *Potest ommino.*
- 1071 *Imponi non pooest.*
- 1072 *Auctoris placi tum.*
- 1073 *Potest quidem.*
- 1074 *Non potest.*
- 1075 *Hoc eligo.*
- 1076 *Potest plane.*
- 1077 *Non potest.*
- 1078 *Hanc sententiam probabilior# esse reor.*
- 1079 *De primo effectu siue priuatione actiua, & passiua Sacramentorum.*
- 1080 *Nonnulla recolo.*
- 1081 *Potest quidem*
- 1082 *Non potest*
- 1083 *Hoc tenteo*
- 1084 *Nonnulla suppono.*
- 1085 *Non potest.*
- 1086 *Potest quidem.*
- 1087 *Hoc defedo.*
- 1088 *Nonnulla suppono.*
- 1089 *Inualida est.*
- 1090 *Inualida non est.*
- 1091 *Hoc mihi probabilius.*
- 1092 *Quæstionis status.*
- 1093 *Non est permissum.*
- 1094 *Permissum est.*
- 1095 *Secundam sententiam eilgo.*
- 1096 *Quastionisstatus.*
- 1097 *Non possunt*

- 1098 *Possunt qui dem.*
- 1099 *Auctoris placitum.*
- 1100 *Nonnulla suppono.*
- 1101 *concessum est.*
- 1102 *Non est cōcessum.*
- 1103 *Hoc omnino tenendum.*
- 1104 *Concessà censetur.*
- 1105 *Non c#setur concessa.*
- 1106 *Hanc sentiã admitto illam reiicio.*
- 1107 *Quæstionis status.*
- 1108 *Potest quidem.*
- 1109 *Non potest.*
- 1110 *Hoc vt cert# admitto.*
- 1111 *Non possunt.*
- 1112 *Possunt plane.*
- 1113 *Hanc sententiam eligo & confirmo.*
- 1114 *Non potest*
- 1115 *Potest plane*
- 1116 *Verior hac mihi sententia.*
- 1117 *Recipi, & ministrari possunt.*
- 1118 *Nec recipi possunt, nec ministrari.*
- 1119 *Hoc vnice defendendum reor.*
- 1120 *Nonnulla fuppono.*
- 1121 *Non est.*
- 1122 *Est comprehensa.*
- 1123 *Hoc cert#.*
- 1124 *Nonnulla recolo*
- 1125 *Non fruuntur.*
- 1126 *Fruuntur.*
- 1127 *Idem affirmo.*
- 1128 *Non poti#tur.*
- 1129 *Potiuntur quidem.*
- 1130 *Cum his s#tio.*

- 1131 *Possunt qui dem.*
- 1132 *Non possunt*
- 1133 *Secundam sententiam defendo.*
- 1134 *Nonnulla supp*
- 1135 *Possunt plane.*
- 1136 *Non possunt.*
- 1137 *Hæc mihi magis placet opinio.*
- 1138 *Nonnulla præmitto.*
- 1139 *non susp#ditur.*
- 1140 *Susp#diur proculdubio.*
- 1141 *Certum hoc mihi.*
- 1142 *Nonnulla suppono.*
- 1143 *Sunt reuocata hæc priuilegia.*
- 1144 *Reuocata non sunt*
- 1145 *Hoc probabilius.*
- 1146 *Primus tātum dies comprehenditur.*
- 1147 *Non comprehenditur tanum primus dies.*
- 1148 *Hoc eligo.*
- 1149 *Nonnulla præmitto*
- 1150 *Sum en au est.*
- 1151 *Non est su._mendum.*
- 1152 *Cum his opinor*
- 1153 *Tertius effectus Ecclesiasticæ sepulturæ priuatio.*
- 1154 *Nonnulla recolo.*
- 1155 *Licitum est.*
- 1156 *Non est licitum.*
- 1157 *Hoc mihi probabilius.*
- 1158 *Quastionis status.*
- 1159 *Non extenditur.*
- 1160 *Extenditur quidem.*
- 1161 *Hanc sententiam eligo.*
- 1162 *Non potest.*
- 1163 *Potest plan#.*

- 1164 *Hoc probabilius ese cerdo.*
- 1165 *Nonnulla præmitto.*
- 1166 *Non potest*
- 1167 *Potest sane.*
- 1168 *Hoc dicendum.*
- 1169 *Potest sane.*
- 1170 *Non potest.*
- 1171 *Hanc prefero sententiam.*
- 1172 *Non potest*
- 1173 *Potest quidem.*
- 1174 *Prohibetur quidem.*
- 1175 *Non prohibetur.*
- 1176 *Hoc probabilius.*
- 1177 *Quæstionis status.*
- 1178 *Non delinquit.*
- 1179 *Delinquit plane.*
- 1180 *Idem affirmo.*
- 1181 *Certa præmitto.*
- 1182 *Nullam peccatum committ#t.*
- 1183 *Aliquod peccatum committ#t.*
- 1184 *Hoc verum esse reor.*
- 1185 *Mortale non est.*
- 1186 *Est mortale.*
- 1187 *Hoc probabilius.*
- 1188 *Certa suppono.*
- 1189 *Incurrunt quidem.*
- 1190 *Non incurrit.*
- 1191 *Cum his opinor.*
- 1192 *Nonnulla suppono.*
- 1193 *Opus quid# est.*
- 1194 *Non est opus.*
- 1195 *Hoc placet.*
- 1196 *Quæstionis status.*

- 1197 *Potest quidem à quocumque latum fuerit.*
- 1198 *Non potest.*
- 1199 *Hoc defendo.*
- 1200 *Quæstionis status.*
- 1201 *Ligatur.*
- 1202 *Non ligatur.*
- 1203 *Idem affirmo.*
- 1204 *Status quæstionis.*
- 1205 *Non potest.*
- 1206 *Potest plane.*
- 1207 *Idem affirmo.*
- 1208 *Quæstionis statis.*
- 1209 *Necessari# est.*
- 1210 *Non est necessarium.*
- 1211 *Authoris sententia.*
- 1212 *Nonnulla præmitto.*
- 1213 *Debet apponere prætextu consuetudinis impedimentum.*
- 1214 *Non debet.*
- 1215 *Resolutio Authoris.*
- 1216 *Status quæstionis.*
- 1217 *Verum interdictum est.*
- 1218 *Non est verum interdictum.*
- 1219 *Hoc verius.*
- 1220 *Nonnulla præmitto.*
- 1221 *Non sunt necessario præstandæ.*
- 1222 *Necessaria præstandæ sunt.*
- 1223 *Hoc verius esse puto.*
- 1224 *Solum ex#pti sunt huic interdicto obnoxij.*
- 1225 *Non sunt sol# exempti.*
- 1226 *Hoc verius esse reor.*
- 1227 *Quæstionis status.*
- 1228 *Non sunt.*
- 1229 *Sunt annexi omnes.*

- 1230 *Hoc longe probabilius.*
- 1231 *Quæstionis status.*
- 1232 *Extenditus quidem.*
- 1233 *Non extenditur.*
- 1234 *Hoc mihi verius.*
- 1235 *Quæstionis status.*
- 1236 *Extenditur quidem.*
- 1237 *Auctoris resolutio.*
- 1238 *Non possunt.*
- 1239 *Possunt plane.*
- 1240 *Auctoris resolutio.*
- 1241 *Non licet.*
- 1242 *Licet.*
- 1243 *Longe hoc probabilius.*
- 1244 *Nonnulla suppono.*
- 1245 *Debent necessario.*
- 1246 *Necessario non debent.*
- 1247 *Auctoris resolutio.*
- 1248 *Nonnulla præmitto.*
- 1249 *Debet quidem.*
- 1250 *Non debet.*
- 1251 *Auctoris resolutio.*
- 1252 *Status quæstionis.*
- 1253 *Non obligātur.*
- 1254 *Obligantur quidem*
- 1255 *Hoc dicendum.*
- 1256 *Nonnulla præmitto.*
- 1257 *Cōtrahitur.*
- 1258 *Non contrahitur.*
- 1259 *Hoc verius.*
- 1260 *Non potest.*
- 1261 *Potest quidem.*
- 1262 *Auctoris resolutio.*

- 1263 *Quid irregularitas, quæ quidem ab aliis Censuris differt.*
- 1264 *Nec fæminæ, necnon baptizati irregularitat# contrahunt.*
- 1265 *Illicite agit irregularis requirentia vsum Ordinis, reliqua licite.*
- 1266 *Non est priuatus beneficio, sæpe tamen priuandus.*
- 1267 *Irregularitas contrahitur, quæ quidem vel totalis vel partialis est.*
- 1268 *Non incurritur irregularitas ob actum internum.*
- 1269 *Nec ob veniale peccatum.*
- 1270 *Imo nec potest ob veniale incurri.*
- 1271 *Potest incurri ex crimine omnino occulto.*
- 1272 *Quid gerere debeat, qui dubitat, an irregularitate cõtraxerit?*
- 1273 *Nunquam incurritur irregularitas nisi in casib. à iure expressis.*
- 1274 *Ad dignoscendum quandonam iure hanc pœnam imponent. Regula prima.*
- 1275 *Regula secunda.*
- 1276 *Regula tertia.*
- 1277 *Quæ operantem à lethali excusant, ab irregularitatis incursione.*
- 1278 *Excusat etiam inuincibilis ignorantia Ecclesiastica actus prohibitionis.*
- 1279 *Rebaptizatus, aut rebaptizans, irregularis est.*
- 1280 *Crimen debet esse publicum.*
- 1281 *Non sufficit cæremonias Baptismi iterari sed necesse est retice Baptisma.*
- 1282 *Non fit irregularis, qui rebaptizat sub conditione eum, quem scit esse baptizatum.*
- 1283 *Baptizatus ab hæreticis irregularis fit.*
- 1284 *Et baptizatus in periculo mortis.*
- 1285 *Et furtiue ordinatus.*
- 1286 *Et coniugatus illegitime ordinatus.*
- 1287 *Exercens Ordinem, quem non habet, irregularis fit.*
- 1288 *Excipio facientem id eo modo, quo à laicis licite fit.*
- 1289 *Violans c#suram per actum Ordinis Sacriirregularis est.*
- 1290 *Hæretici sunt irregulares.*
- 1291 *Et eorum fautores, ac filij.*
- 1292 *Et qui iure sunt infames.*
- 1293 *Non omnis infamia irregularitat# inducit.*

- 1294 *Non est irregularis, qui conatur occidere, aut mutilare.*
- 1295 *Voluntarie aliquem occidens, aut mutilans, irregularis est.*
- 1296 *Quid dicatur proprie membrum, cuius mutilatio irregularitat# inducat.*
- 1297 *regularis Iest, sponte sibi partem digiti amputans.*
- 1298 *Et procurãs abortum.*
- 1299 *Et appon#s sionte causam, ex qua videt, mortem alteri secuturam.*
- 1300 *Et mandans, consulens, &c.*
- 1301 *Non vero qui mandat Antonio Petrum occidere. si Antonius occidatur.*
- 1302 *Nec lenior# mortem reo impetrans, aut mutila, tionem loco necis suadet.*
- 1303 *Multi vn# occidentes, irregulares sunt.*
- 1304 *Et qui desinit impedire occisionem eius, cui ad id gerendum ex iustitia obligatur.*
- 1305 *Vt homicidii casuale irregularitem inducat culpam lethalem requirit.*
- 1306 *Non fit irregularis qui dans operã rei licitæ, sine lata culpa occidit.*
- 1307 *Nec dans operam rei illicitæ, nisi res ita sit periculosa.*
- 1308 *Debet culpa esse lethalis præcise ratione periculi.*
- 1309 *Irregularis non est, qui occidit in defensionem innocentis.*
- 1310 *Nec occid#s conant# sibi pudicitia honoremve, &c. eripere.*
- 1311 *Alium ad mortem condemnans fit irregularis.*
- 1312 *Qui in reimort# directe influunt sunt irregulares.*
- 1313 *Non vero, qui indirecte sunt causa mortis.*
- 1314 *Nec qui hortantur generatim in bello iusto ad pugnãdum, imo ad occidendum in genere.*
- 1315 *Secus ad hortantes, vel pugnantes in bello iniusto.*
- 1316 *Bigamus vnde irregularis.*
- 1317 *De triplici bigamia vera, interpretatiua, & similitudinaria.*
- 1318 *Matrimonium debet esse consummatum.*
- 1319 *Incurritur per matrimonia ante baptism#.*
- 1320 *Sufficit in dispensatione petenda dicere, te bis contraxisse.*
- 1321 *Omnis illegitimus est irregularis.*
- 1322 *Quinã sint illegitimi.*
- 1323 *Proles suscepta ex matrimonio valido, quãtumcumque illegitime contracto, legitima est.*
- 1324 *Proles nata illegitima per subsequens cõiugium legitima fit.*

- 1325 *In dubio legitimus reputandus*
- 1326 *Qui publice præsумitur legitimus nō tenetur matri contrarium diceti credere.*
- 1327 *Quinam illiterati, aut mutili irregulares sint.*
- 1328 *Arreptitius aut furiosus est irregularis.*
- 1329 *Quid de defectu mebrideformitatem magnam non inducente*
- 1330 *Serui Ordinari non possunt, nisi manumittantur.*
- 1331 *Quæ posita est ob mer# defect# conditionis requisitæ, sublato eo, tollitur.*
- 1332 *Nulla proprie tollitur per Baptismum.*
- 1333 *Professio Religionis eam tollit.*
- 1334 *Pontifex potest in omni irregularitate dispensare.*
- 1335 *Episcopus dispensat in ea, quæ prouenit ex crimine occulto.*
- 1336 *Et ex homicidio casuali.*
- 1337 *Et ex illegitimitate.*
- 1338 *Quomodo referenda delicta ad dispesation# petendam.*
- 1339 *Non solus Pontifex, sed & alij possunt.*
- 1340 *Solus Pōtifex potest.*
- 1341 *Hoc cert#.*
- 1342 *Nonnulla suppono.*
- 1343 *Non compreh#ditur.*
- 1344 *Compreh#ditur.*
- 1345 *Hoc dicendum.*
- 1346 *Quæstio status.*
- 1347 *Liberatur quidem.*
- 1348 *Non liberatur.*
- 1349 *Hanc sententiam de fendo vnice veram.*
- 1350 *Quæstionis status.*
- 1351 *Non excusatur.*
- 1352 *Excusatur quidem.*
- 1353 *Hæc sent#tia longe verior est mihi.*
- 1354 *Status quæstionis.*
- 1355 *Censendus non est irregularis in fora conscientiæ, secus in externo foro.*
- 1356 *Censendus est irregularis in foro conscientiæ, non in foro externo.*
- 1357 *Authoris resolutio.*

- 1358 *Status quæstionis.*
- 1359 *Debet in omnibus.*
- 1360 *Non debet in omnibus.*
- 1361 *Hoc vt probabilius eligo.*
- 1362 *Non est prohibita.*
- 1363 *Prohibita est.*
- 1364 *Hoc vnice verum.*
- 1365 *De secundo effectu nonnulla recolo.*
- 1366 *Valida non est.*
- 1367 *Est valida.*
- 1368 *Hanc eligo, & confirmo sententiam.*
- 1369 *Priuat quidem.*
- 1370 *Non priuat.*
- 1371 *Communem hanc sententiam amplector.*
- 1372 *Nonnulla præmitto.*
- 1373 *Non potest*
- 1374 *Potest plane.*
- 1375 *Mihi hoc probabilius.*
- 1376 *Quæstionis status.*
- 1377 *Non excusatur.*
- 1378 *Excusatur quidem.*
- 1379 *Hanc eligo sententiam.*
- 1380 *Non excusatur.*
- 1381 *Excusatur quidem.*
- 1382 *Huic sententiæ hæreo.*
- 1383 *Nonnulla suppono.*
- 1384 *Potest sanè.*
- 1385 *Non potest?*
- 1386 *Hoc vnice verum.*
- 1387 *Nonnulla suppono.*
- 1388 *Potest quidem.*
- 1389 *Non potest.*
- 1390 *Hoc defendo.*

- 1391 *Nonnulla præmitto.*
- 1392 *Veniunt quidem intelligendi.*
- 1393 *Non veni#t.*
- 1394 *Primam eligo sententiam.*
- 1395 *Status quæstionis.*
- 1396 *Potest planè.*
- 1397 *Non potest*
- 1398 *Probabilior hæc mihi sententia.*
- 1399 *Potest quidem.*
- 1400 *Non potest.*
- 1401 *Hoc probabilius.*
- 1402 *Non censetur dispensare.*
- 1403 *Dispensare censetur.*
- 1404 *Hoc longe verius.*
- 1405 *Censetur dispensatus ab beneficia simplicia.*
- 1406 *Non censetur.*
- 1407 *Authoris resolutio.*
- 1408 *Censetur cōcedere dispensandi facultatem.*
- 1409 *Non censetur eam facultatem concedere.*
- 1410 *Author is resolutio.*
- 1411 *Nonnulla recolo.*
- 1412 *Nonce trahit.*
- 1413 *Contrahit quidem.*
- 1414 *Hoc probabilius.*
- 1415 *Nonnulla suppono.*
- 1416 *Contrahit planè.*
- 1417 *Non contrahit.*
- 1418 *Probabilius hoc mihi.*
- 1419 *Contrahit quidem.*
- 1420 *Non contrahit.*
- 1421 *Hoc verius iudico.*
- 1422 *Irregularis non est.*
- 1423 *Irregularis est.*

- 1424 *Authoris sententia.*
- 1425 *Debigamia similitudinaria.*
- 1426 *Irregulares sunt.*
- 1427 *Non sunt irregulares.*
- 1428 *Mediam tero viam.*
- 1429 *Dispensare potest.*
- 1430 *Dispensare non potest.*
- 1431 *Authoris placitum.*
- 1432 *Potest quidem.*
- 1433 *Non potest.*
- 1434 *Hoc affirmo.*
- 1435 *Non potest.*
- 1436 *Potest equidem.*
- 1437 *Certum hoc esse reor.*
- 1438 *Status quæstionis.*
- 1439 *Excusatur.*
- 1440 *Non excusatur.*
- 1441 *Hanc sententiam defendo.*
- 1442 *Reputandus est irregularis.*
- 1443 *Non est reputandus.*
- 1444 *De huius sententiæ veritate nō dubito.*
- 1445 *Plura recolo de ablatione irregularitatis ex defectu natalium.*
- 1446 *Non potest.*
- 1447 *Potest quidem.*
- 1448 *Authoris resolutio.*
- 1449 *Status quæstionis.*
- 1450 *Impeditur.*
- 1451 *Non impeditur.*
- 1452 *Probabilius hoc.*
- 1453 *Nonnulla suppono.*
- 1454 *Non potest dispensare.*
- 1455 *Dispensare potest.*
- 1456 *Primæ sententiæ adhæreo.*

- 1457 *Quæstionis status.*
- 1458 *Potest profecto.*
- 1459 *Non potest.*
- 1460 *Veriorem hanc sententiam esse iudico.*
- 1461 *Nonnulla recolo de ignorantia & amentia.*
- 1462 *Potest quidem.*
- 1463 *Non potest.*
- 1464 *Hoc probabilius.*
- 1465 *Non cõstituit irregularem.*
- 1466 *Irregular# constituit.*
- 1467 *Hoc probabilius.*
- 1468 *Status quæstionis.*
- 1469 *Non est incapax.*
- 1470 *Incapax est.*
- 1471 *Auctoris resolutio.*
- 1472 *Nonnulla præmitto.*
- 1473 *Non est irregularis.*
- 1474 *Irregularis est.*
- 1475 *Hoc longè probabilius.*
- 1476 *Certa suppono.*
- 1477 *Potest suscipere.*
- 1478 *Suscipere non potest.*
- 1479 *Hoc eligo.*
- 1480 *Nonnulla suppono.*
- 1481 *Priuat equidem.*
- 1482 *Non priuat.*
- 1483 *Hoc dicendum.*
- 1484 *Status quæstionis.*
- 1485 *Potest quidem.*
- 1486 *Non potest.*
- 1487 *Hoc mihi certum.*
- 1488 *Nonnulla suppono.*
- 1489 *Debet esse nota.*

- 1490 *Necessario non debet esse nota.*
- 1491 *Hoc probabilius esse reor.*
- 1492 *Irregularis existit.*
- 1493 *Non existit irregularis.*
- 1494 *Hanc sententiã probabiliorē mihi eligo.*
- 1495 *Irregularis est.*
- 1496 *Non est irregularis.*
- 1497 *Hoc sentio, & alia adiicio.*
- 1498 *Certa suppono.*
- 1499 *Adest quidem.*
- 1500 *Non adest.*
- 1501 *Hoc rectius excogitãd# esse iudico.*
- 1502 *Nonnulla suppono.*
- 1503 *Ascendere possunt.*
- 1504 *Non poss#t ascendere.*
- 1505 *Hoc probabilius.*
- 1506 *Nonnulla recolo.*
- 1507 *Non deb#t necessario.*
- 1508 *Necessario debent.*
- 1509 *Primam sententiam defendo.*
- 1510 *Non euitat.*
- 1511 *Euitat quidem.*
- 1512 *Vtor distinctione.*
- 1513 *Nonnulla suppono.*
- 1514 *Manet irregularis.*
- 1515 *Irregularis non manet.*
- 1516 *Cum his probabilius opinor.*
- 1517 *Afficitur quidem.*
- 1518 *Non afficitur.*
- 1519 *Hoc probabilius esse reor.*
- 1520 *Aliqua suppono.*
- 1521 *Cogi potest.*
- 1522 *Non potest cogi.*

- 1523 *Hoc verius.*
1524 *Incurret quidem.*
1525 *Non incurret.*
1526 *Hoc eligo.*
1527 *Incurrit sane.*
1528 *Non incurrit.*
1529 *Hanc præfero sententiam.*
1530 *Quæstionis status.*
1531 *Est irregularitas ex homicidio iniusto.*
1532 *Non est ex iniusto homicidio, sed ex defectu lenitatis.*
1533 *Hoc probabilius esse iudico.*
1534 *Plura recolo.*
1535 *Sufficit plane.*
1536 *Non sufficit.*
1537 *Idem def#do.*
1538 *Irregular# erit.*
1539 *Non erit irregularis.*
1540 *Hoc longe mihi probabilius.*
1541 *Plura recolo.*
1542 *Non erit irregularis.*
1543 *Irregularis erit.*
1544 *Auctoris resolutio.*
1545 *Status quæstionis.*
1546 *Non incurrit.*
1547 *Incurrit sane.*
1548 *Hoc verius esse iudico.*
1549 *Quæstionis status.*
1550 *Erit irregularis.*
1551 *Non erit.*
1552 *Hoc verius esse credo.*
1553 *Quæstionis status.*
1554 *Non habet potestatem.*
1555 *Habet quidem.*

- 1556 *Hanc eligo sententiam.*
- 1557 *Status quæstionis.*
- 1558 *Sufficit levis culpa.*
- 1559 *Non sufficit culpa levis*
- 1560 *Longe hoc probabilius.*
- 1561 *Contraxit plane.*
- 1562 *Non contraxit.*
- 1563 *Vtor distinctione.*
- 1564 *Irregularis non est.*
- 1565 *Est irregularis.*
- 1566 *Hanc communem opinionem amplector.*
- 1567 *Censendus est irregularis.*
- 1568 *Non est censendus irregularis.*
- 1569 *Probabilio hæc opinio est.*
- 1570 *Eximuntur quidem.*
- 1571 *Non eximuntur.*
- 1572 *Hoc probabilius esse iudico.*
- 1573 *Irregularis manent.*
- 1574 *Non manet irregularis.*
- 1575 *Resolutio Auctoris.*
- 1576 *Irregularis non mansit.*
- 1577 *Mansit irregularis.*
- 1578 *Auctoris resolutio.*
- 1579 *Quæstionis status.*
- 1580 *Excusatur sane.*
- 1581 *Non excusatur.*
- 1582 *Idem assero.*
- 1583 *Irregularis est.*
- 1584 *Non est irregularis.*
- 1585 *In secundã sententiam inclino.*
- 1586 *Non excusat.*
- 1587 *Excusat planè.*
- 1588 *Cum his opinor fusius expendens sententiam.*

- 1589 *Certa suppono.*
1590 *Inducit irregularitatem.*
1591 *Non inducit.*
1592 *Hos sequor.*
1593 *Irregularis est.*
1594 *Non est irregularis.*
1595 *Hoc verius mihi.*
1596 *Quæstionis status.*
1597 *Contrahit quidem.*
1598 *Non contrahit.*
1599 *Hoc verius esse puto.*
1600 *Incurritur quidem.*
1601 *Non incurritur.*
1602 *Cum his opinor.*
1603 *Contrahitur.*
1604 *Non contrahitur.*
1605 *Longe hoc probabilius.*
1606 *Certa suppono.*
1607 *Non inducit.*
1608 *Inducit quidem.*
1609 *Hoc defendo.*
1610 *Irregularis non erit.*
1611 *Erit irregularis.*
1612 *Probabilius hoc esse iudico.*
1613 *Non est solum contra Clericos indicta.*
1614 *Contra Clericos solum indicta est.*
1615 *Verius hoc esse iudico.*
1616 *Annectitur etiam criminiocculata hæresis.*
1617 *Crimini hæresis occulto non annectitur.*
1618 *Hanc eligo sententiam.*
1619 *Extenditur quidem.*
1620 *Non extenditur.*
1621 *Hanc eligo sententiam.*

- 1622 *Non excusatur ab irregularitate.*
1623 *Excusantur profectò.*
1624 *Mihi hæc sententia probabilior.*
1625 *Quæstionis status.*
1626 *Non comprehenduntur.*
1627 *Compreh#duntur.*
1628 *Hoc teneo.*
1629 *Nonnulla recolo.*
1630 *Est Neophytus & irregularis.*
1631 *Neophytus & irregularis non est.*
1632 *Hoc ferè certum censeo.*
1633 *Status quæstionis.*
1634 *Non indeg#t dispensatione.*
1635 *Dispensatione Episcopi indigent.*
1636 *Magis hæc sententia placet.*
1637 *Non potest dispensare.*
1638 *Dispensare potest.*
1639 *Hoc defendo.*
1640 *Possunt dispensare.*
1641 *Dispensare non possunt.*
1642 *Cum his opinor.*
1643 *Nonnulla indico.*
1644 *Non debet necessario esse occultum.*
1645 *Debet necessario occultum esse.*
1646 *Cum his opinor.*
1647 *Nonnulla suppono.*
1648 *Infames sunt.*
1649 *Non sunt infames.*
1650 *Idem affirmo.*
1651 *Computantur inter infames.*
1652 *Non computantur.*
1653 *Esse irregulares puto, sed non ex infamia.*
1654 *Nonnulla suppono.*

1655 *Est officium infame irregularitati obnoxium.*

1656 *Non est.*

1657 *Hoc assero.*

1658 *Irrita est.*

1659 *Non est irrita.*

1660 *Hoc satis probabile esse credo.*

1661 *Inducunt quidem.*

1662 *Non inducunt.*

1663 *Cum his s#tio.*